

לפני אידיהן פרק ראשון עבודה זרה

ב.

עין משפט
נר מצוה

א א מ"פ ט"ע מהלכות
עבודת כוכבים הלכה א'
סנה לאהן פה ע"ש י"ד
מ" קמח ספיק א'

רבינו הגאון

דרש רבי שמלאי לעתיד
לבא מביא הקב"ה
ספר תורה ומצוות ואומר
כל מי שעוסק בתורה יבא
ויטיל שכרו מתקבצין
ובאין כל האומות
בערוביא דכתיב כל
הגוים נקבצו ויחדו

(6) ונקמן ד: ע"ש (ב) ונא
כל מ" (א) וישיע חס'
קדושין ב' ד"ה אשה
(7) ונא: הקדושין
(8) ונא: יום הנוצרי
(9) ונא: אין למנוח על
מנהגו ששילטו אלו.

תורה אור השלם

1. לי נקם ושלם לעת
תמות רגלם כי קרוב יום
אידם וקש עתידת למנו.
דברים לב לה
2. כל הגוים נקבצו ויחדו
והאספו לאומים מי בדם
יבד וזאת וראשונה
ישמעו יתנו עדיהם
וירצון וישמעו ויאמרו
אמרו: ישעירו מג ט
3. יציר פסל כלם תהו
וחמודיהם כל יועילו
ועדיהם הבה כל ידאו
וכל ידעו למנו יבשו:
ישעירו מר ט

גליון הש"ס

תנ"ך ד"ה לפני. נספח
שם הגוים להב"י ויפס
חלילי כמות ח נכב כס'
רבינו גלילא כשיטה
מקובלת חלילי כי המוס' על
מס' ע"ו שנינו בס' חס'
רבינו פקד: ד"ה אסור
ובי' ש"ה אף בספיק
ובפס' מ"ן לקמן דף יז
ע"כ חוספות ד"ה עיר:

מוסף רש"י

שמעון דרא לו. שגנו
מיתר כשפירע חזון ולא
אזיל ומורה: נספיק ט
וחכמי: לכל אדם שפירע
מיתר. אלא לא משלם
לסם ממון כיום תנא. לפי
שמעון ביום חגס ומורה
לע"ז (חורק שם).

לפני אידיהן של עובדי כוכבים ג' ימים אסור לשאת ולתת עמהם.
וכולוהו משום דלחיל ומודה לעבודת כוכבים ביום אידו: שאלה
במדי דהדר בעין כגון בהמה וכלים דכתיב (שמות כג) כי ישאל אדם
מעם רעהו וגו'. מלוה במדי דלא הדר בעין כגון מעות דכתיב (שם) אם
כסף תלוה את עמי דמלוה להוצאה
תננה ומשלם לו מעות אחרים: שמה
הוא לאחר זמן. למחר: גמ' יוס
אידם. היינו עבודת כוכבים כדכתיב
בההיא פרשה יקומו ויעזרכם: יתנו
עדיהם וילדקו. השתא סלקא דעמיה
דעובדי כוכבים כתיב וחתמוהי מתמה
יתנו עובדי כוכבים עדיהם יבואו
עבודת כוכבים שעבדו ויעידו עליהם
וילדקו: עדות שהעידו כעלמס.
ביום הדין שעבדו לעבודת כוכבים
בעולם הזה: ישמעו. עובדי כוכבים
את העדות שמנות מעידות ויאמרו
אמת דין הוא שאלו ישראל
להטעק: ועדיהם המס. עבודת
כוכבים תנא ומעיד על עובדיה
לתיבס: בערוביא. כולן מעורבין
ולא אומה ואומה בפני עצמה:



"אידיהן של עובדי כוכבים שלשה ימים אסור לשאת ולתת עמהם להשאיל ולשאל מהן להלוות וללוות מהן לפורעין ולפרוע מהן רבי יהודה אומר נפרעין מהן מפני שמצור הוא לו אמרו לו אע"פ שמצור הוא עכשיו שמה הוא לאחר זמן: גמ' רב ושמואל חד תני אידיהן וחד תני עיריהן מאן דתני אידיהן לא משתבש ומאן דתני עיריהן לא משתבש דכתיב יכי קרוב יום אידם ומאן דתני עיריהם דכתיב יתנו עדיהם וילדקו ומאן דתני אידיהן מאי טעמא לא תני עיריהן אמר לך תבאר עירך ומאן דתני עיריהן מאי טעמא לא תני אידיהן אמר לך מאן קא גרום להו תבאר עדות שהעידו בעצמן הלכך עדות עדיפא והאי יתנו עדיהם וילדקו בעובדי כוכבים כתיב הא כישראל כתיב (דאמר רב"ל כל מצות שישראל עושין בעולם הזה באות ומעידות להם לעוה"ב שנאמר יתנו עדיהם וילדקו אלו ישראל ישמעו ויאמרו אמת אלו עובדי כוכבים אלא אמר רב הונא ברביה דרב יהושע מאן דאמר עיריהן מהכא יוצרי פסל כולם תהוה וחמודיהם כל יועילו ועדיהם המה דרש ר' חנינא בר פפא ואיתימא ר' שמלאי לעתיד לבא מביא הקדוש ברוך הוא ס"ת [ומנחיהו] בחיקו ואומר ר' למי שעסק בה יבא ויטול שכרו מיד מתקבצין ובאין עובדי כוכבים בערוביא שנאמר כל הגוים נקבצו ויחדו [אמר להם הקדוש ברוך הוא אל תכנסו לפני בערוביא אלא תכנס כל אומה ואומה וסופריה

וכי לא יוכל ישראל לומר איני נרץ עמה למכור ולקנות וכן לשאול ולפרוע מה ידע העובד כוכבים שמינה משום אידו לך נראה דטעם ההיתר משום דעובדי כוכבים שנינו קים לן בגייה דלא פלחו לעבודת כוכבים ומהאי טעמא שרי לקמן בפ"ב (דף סה.) רב יהודה דשדר ליה קרינא לאצידרנא ביום אידו אמר קים לי בגייה דלא פלח לעבודת כוכבים וכן רנא (סס) דשדר ליה קרינא לרב שישך ביום אידו אמר קים לי בגייה דלא פלח לעבודת כוכבים א"י יס לקמן אהיה דתנא בירושלמי על מתני' דאסור לשאת ולתת תני גמ' בעובד כוכבים שאינו מכירי אצל בעובד כוכבים שמכירו מותר מפני שהוא כמחניף ותניא הגכנס לעיר ומלאן שמחים שמה עמהם שאינו אלא כמחניף להם ור"ת היה מפרש אסור לשאת ולתת עמהם דוקא במדי דתקריבא ולא איירי כלל בלקנות דודאי שרי בן ללישנא דלחיל ומודה בין ללישנא דלפני עור לא תתן דלא אסור אלא למכור דוקא מידי דתקריבא ולשאת ולתת הכי פ"י לשאת מהן המעות ולתת להם מידי דתקריבא חליפי המעות ומביא ראיה מדליבעיא (לקמן דף א.) בגמרא טעמא דלשאת ולתת עמהם אי משום הרווחה פירוש משום שמריח ומשתכר ואזיל ומודה לעבודת כוכבים או ללמא משום ולפני עור לא תתן מכשול וקאמר נפקא מינה דלית ליה בהמה לדידיה ואי מידי דלאו תקריבא אסור אמאי לא קאמר נפקא מינה למדי דלאו תקריבא דמשום הרווחה איכא אלא וודאי מידי דלאו תקריבא שרי דלא שייכא אזיל ומודה במקום וממכר כיון שניתן המעות תחת החפץ והוא לוקח וגם אינו בטוח כ"כ כשיחזרה ובעיא דגמרא הכי מפרש טעמא דאסור לשאת ולתת עמהם במדי דתקריבא משום הרווחה שיהיה לו בהמות רבות נפקא דודאי ליה לדידיה גמי אסור שמתוך שיהיה לו הרבה בהמות יקריב מן המובחר או משום לפני עור ונפקא מינה דכי אית ליה בהמה לדידיה שרי ולפי פ"ת אין לתמוה על מנהג העולם שאפילו אם היו מחזיקין אותם בעובדי עבודת כוכבים שהרי אינם עושים שום תקריבא אלא במעות ובה לא שייך הרווחה והרבה מעות מציים להם לזנות דבר ומיהו נכון הוא להחמיר כשבא העובד כוכבים ואומר הלוני מעות לשקרי שקורין אופרי"ר אצל ר' אלחנן אמר כי גם באותם אופרי"ר אין שום איסור כי מה שהם נותנים אותם לגלמים ולנומרים אינו ממש לשם עבודת כוכבים אלא לזורך הנאתם: **להלוותם.** פ"ת דוקא בחנם אצל ברביית שרי משום דמטעמא טובא כדאמרין בקדושין (דף כ.) ליזבין איניש ברתיה ולא לחיץ ברביית: **ולפרוע.** פ"ת: בגמרא (לקמן דף א.) פסקין רבני יהושע בן קרחה דמלוה על פה נפרעין מהם מפני שהוא כמחיל מידם ויכול להיות דאפי' מלוה בשטר נמי נפרעין מהם כדאמר בירושלמי אפי' מלוה בשטר אובדת היא שלא כל שעה אדם זוכה ליפרע מחובו ולכן נראה לר"י דלמיה מלוה שצטטרינו או אפי' אותם שיש לנו מהם חותמות שומות ליפרע מהם ואפי' הוא אזיל ומודה שלעולם הוא חשיב כמחיל מידם והא דאמר רבי יהושע בן קרחה מלוה בשטר אין נפרעין היינו כשידנו תקיפה עליהם ואפי' הכי מלוה על פה נפרעין שלא יכפור פעם אחרת והיכא דאיכא משכון אומר בירושלמי דאין מלוה אובדת במשכון מיהו בכל ענין חשיב כמחיל מידם שכתב פעמים אובדת אפי' במשכון: **ב"מ** לא תני עיריהן. פרק משילין (בבא דף לה.) איכא חד תני משילין וחד תני משילין וכן בהגל בבלא (ב"ק דף קטו.) חד תני מליקין וחד תני מליקין ולא דייק כי האי גוונא ושמה לא שייך לקדק משום דאידי וידיי חד משמעות לשון הו להו אכן קשיא מההיא דפרק החליל (סוטה דף ג.) ושם ד"ה וחד שואבא חשונה וכן בפ"ב דיבמות (דף יז.) ושם ראשונה ושניה דלא חד משמעות ניהו ולא דייק הכי וי"ל הכא היינו טעמא דדייק הכי משום דמסתבר ליה טפי לשון עדות לפי שהוא עדות לשבס וקשיא לי על מירוק זה דמאי מקשה חו ומלאן דתנא עיריהן מ"ט לא תני אידיהן הא כבר פירשנו בהמקשה גמי היה יודע אותו טעם דלשון עדות עדיף וי"ל דהכי הקשה מאן דתני אידיהן אמאי לא תני עיריהן דהא עיריהן ממש כתיב בהדיא בקרא אצל אידיהן ממש לא כתיב בקרא אלא אידם ומשני תבאר עדיף פ"י לשון שבר ופריך א"כ מ"ט דמלאן דתני עיריהן הא ודאי תבאר עדיף: רומי

לומר ששם מקיימין כ"ו. המרה זו לא טובתה היא אלא שאין מאזיני
לקיימין ואם יקיימו לא יקבלו שכר: אם לא בריתו יומם ולילה. אם
לא בריתו שבתותי שבתא נהגת יומם ולילה והיינו מורה דמתב
ויהושע א) והגת צו יומם ולילה וקבצי (דברים כט) אלה דברי הברית;

לומר שאף על פי שמקיימין אותן אין מקבלין עליהם שכר ולא ^א והתנאי היה רבי מאיר אומר מנין שאפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול תלמוד לומר יאשר יעשה אותם האדם וחי בהם כהנים ליום יישראלים לא נאמר אלא האדם הא למדת שאפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול אלא לומר לך שאין מקבלין עליהם שכר כמצווה ועושה אלא כמי שאינו מצווה ועושה ^ב דאמר ר' חנינא גדול המצווה ועושה יותר משאינו מצווה ועושה [אלא כך] אומרים [העובדי כוכבים] לפני [הקב"ה] רבש"ע ישראל שקיבלוה היכן קיימוה אמר להם הקב"ה אני מעיד בהם שקיימו את התורה [כולה] אומרים לפניו רבש"ע כלום יש אב שמעיד על בנו דכתיב ^ג בני בכורי ישראל אמר להם הקב"ה שמים וארץ יעידו בהם שקיימו את התורה כולה אומרים לפניו רבש"ע שמים וארץ נוגעין בעדותן שנאמר ^ד אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי ^ה (דא"ר"ש) בן לקיש ^ו מאי דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום הששי מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר אם ישראל מקבלין את תורתו מוטב ואם לאו אני אחזיר אתכם לתוהו ובוהו ^ז (והיינו דאמר חזקיהו) מאי דכתיב ^ח משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה ^ט אם יראה למה שקטה ואם שקטה למה יראה אלא בתחלה יראה ולבסוף שקטה אמר להם הקב"ה מכם יבאו ויעידו בהן בישראל שקיימו את התורה כולה יבא נמרוד ויעיד באברהם שלא עבד עבודת כוכבים יבא לבן ויעיד ביעקב שלא נחשד על הגזל תבא אשת פוטיפרע ותעיד ביוסף שלא נחשד על העבירה יבא נבוכד נצר ויעיד בתנניה מישאל ועזריה שלא

שלא ביטל את התפלה יבא
 "ואליהו בן ברכאל הבזוי" ויע
 שנאמר "יתנו עידיהם ויצדקו
 אמר לחן הקב"ה שוטים שב
 שלא טרח בערב שבת מהיכן
 יש לי וסוכה שמה לכו ועשו
 דמיונו לא יאמינו דמיונו

תורה אור השלם

1. תשמרתם את חקתי
2. ואת משפטי אשר יעשה
3. ואת האדם יודי דבם אני
4. ויקרא יד ה
5. ואתם לא פורעו בה
6. אמר בני כבדו
7. ישראל שמו ד כ
8. כי אמר בני חת
9. ברחי יוסם וליה חסות
10. שנים ורחץ כל שמתה
11. יימיהו לו
12. וירא אליהם את כל
13. אשר עשה וזהו טב
14. מאד ויהי ערב ויהי בקר
15. יום השש:
16. בראשית א לא
17. משמים השמעת דין
18. ארץ וראה ששקט:
19. תהלים עז
20. כל היום קבצו וידעו
21. ואספו לאמים מי בהם
22. יגיד ואת ראשונות
23. ישמענו ויתנו עדים
24. ויבקשו יתנו ויאמרו
25. אמת: ישיהו כט
26. ושמרן לא המצוה
27. ואת החקים ואת
28. המשפטים אשר אנכי
29. המצוה היום לעשיתם:
30. וברכי א
31. נהגתה
32. מוסרתינו וגעליה
33. ממנו עבדתי:
34. תהלים כ

גליון הש"ס
תוס' ד"ה יבא וכו' וכן
הגיוורת וכן בפסחים דף
פט ע"ג במחנה וזמנ
שנא בשבת: ד"ה היום
וכו' תיבזה אנשי יריחו.
ע"י פסחים נו ע"א:

וילא עובדי כוכבים קרויין אלס ווארט־
 ידים לחלק בין אלס להאלס ולא קשא
 ממהלך דמבי גבי חירס (יחזקאל סה)
 (באן) אלס וילא אל ציד מחללק
 דלאינו אומר קן קלרותו אלס בלשון
 שפלות והא דמבי בקוס עליו אלס
 רואה לומר אלס ולא מלך ומדריש אלס
 המון (מגילה יא.) אלס רל בקוס עליו
 רואה אלס דמבי מה יעשה יל אלס
 רל אלס שהוא צוי ווארט־ הא אמר
 בפירק השולח (גיטין דף מה.) י קנין
 לעובד כוכבים בארץ ישראל לחפור
 שחין ומערת שנאמר והארץ
 נצטן לבני ים ואומר רמ"א דעבדי
 כוכבים נמי מיקרי בני אלס שרואה
 לומר בני אלס האשון ויפירק שור
 שנאמר ארבעה וואסער (צ"ב דף נא.)
 ארבעה: **שפאלי קל** ידוע כוכבים
 ידועה בבורה. פי' בשבע מלות שלש
 דלאינו בשאר מלות אמרינן בסנהדרין
 פירק ד' מימות (דף נט.) עובד אלילים

דכתיב ויקרה היא מפנינים ודשקס
(הוריות דף ג.) מכאן גדול הנכנס לפני
ולפניהם גבי ממזר מ"ח קודם לכהן
עגול עם הארץ אבל עכב כוכבים
השטוקס בצורה הוא ככסן אפי:
גדול המצורה ויחשה. פ"י מפני:
שהוא דואג תמיד לבטל יצרו ולקיים
מלות צוראו: **נוגעים** בעדותו
היו. וא"ת והרי ראים גדולה שקיימו
שהיה חוששין צור קיימים הם וי"ל
הממזר על צנו ועוד וי"ל שהם אינם
ממזר שקבלו כדאמר אס ישראל
מקבילים: **יום** הששי. תימה למ"ד
שבשעה חדש נמנו עשרת הדברות
מצי יום הששי וי"ל דיוחא קמא לא
אמר לא מדי משום ששאל דלורחא
אמר היתה רחוי ליתן בששי אלא
שהסבף משה יום אחד ממעמוט:
שלש השתחוו צ"ע. אומר ר"ת
ללם דנכודנלר לאו
עבודת כוכבים הוא אלא אנדרי
עשו המלך ובהי יוחא נקט
גבי אכרסם שלם עבד עולת כוכבים
והאמר ויערה שאלה השחמו
לללם ויחא נמי הא דלמרין בפרק
אלו נערו (מסות דף ג:) אלמלי

[illegible][illegible]

למחר לעשותם היום לעשות
בא בשרוגיא עם בריותיו וא
חסרון כים מיד כל אחד [ואה]
ברוך הוא מקדיר עליהם חמה
ויוצא שנאמר *גנתקה את ממ
אמרת אין הקדור ברוך הוא כי
ספוגין על לבו לסרו ורע' ונכסו ס
מנניה מישראל ועוריה שמסרו עממן למת
דמגילה (דף יג.) מפני מה נמחיינו שזו
היה להם למסור עממן על קידוש ה
דתרי מלי הווס: יבא בלדר השוה
הגזרות והשפחה והשפחה שנפדו וש
שהיו סורקין את שמע ולא היו מפ
למחר על לבצר ומה יש לחוש מה
אכל ויתם לעשותם בקול

[illegible]

רבינו חננאל
 מנחן דלא קייטום דרמיב
 ומי יומרו ארץ אר
 תמי גני וגוי ותני
 דב יספ אר
 יימו שבט מצות: תני
 תני רב מאיר אבוב
 ינו שאפי' עובד כוכבים
 תני תורה אר דרש
 ישראל שנוה אשר ירו
 תנו ודארו ותי ביה
 תניס ולי ישראל אל
 מאר אל אדם וכר
 יבא קמי' ומי ויעיר
 ישראל שקים א
 תורה יב: תמרי יד
 ל אברהם שלח חש
 עבדות כוכבים: ל
 יד ביקעל שלח חש
 ל הגל: אשח חש
 יד ביוסף שלח חש
 ל תעבירה: דרש של
 ודנאל שלח חש על
 תפלה: כוכבנרגי
 תפלה: מישאל ועזרי
 השחחון לצלם:
 יליפו תנימי ובלד
 תני גופר תנימי
 אלהיה בן
 יעיר בישראל
 יקביו: אר התורה
 יתנו עירום:
 יקרו אל ישראל ילי
 ואמרו אליו עובד
 כוכבים: אומים רביע
 תני לו אר

ומניחין

דכתיב שדי לא מצאנוהו
כל הגוים אבקש בגונו
וע כלומר מתרעמין עלי
ה כולה אפ"ה כיון שהיה
נאמן כל בריה יכולה

מסורת הש"ס

עס שנאמר בו וירידע
ת עליין. ומתמהנין השתא דעת בהמתו לא ידע
ב"ה שנאמר מה אקב לא קבא אל ומה אוועם
עט רגע ואימת וועס בחלת עעי קמייחא כר ח
דאא כרעא וכו'. אמר רב יוסף לא ליצילי איניש
אייר יוסי בר בון רב סבר בראש השנה נברא
יס ראשון וכו'. אייר יהושע בן לוי כל מצות שיי
יחן וירצוק וגו'. אייר יהושע בן לוי לא עשר י
היו חס אלא צדיקים כדמכיס מי יתן ויהי לבבם
וין למעשה העניל ולא דוד היה ראוי למעש
ונאלה דליל וממה הוא הווער רגע ומי'. (ג) גריס פ"ק היג

צָרִיבָא פֿי' לכתוב חטאס * וקבלת תשובתס: **שאל מלך** א
חטאו אא באנו אַעוֹלָם. ואע"ג דלמרינן פֿי'ק דערוינן
דף יג: ושם נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא היינו בתחלת
ידינו שאין ידוע מה יהא בקופו אבל כשהוא צדיק אשירו ואשר
הדור שהוא בתוכו ועוד לתמקק:
דכני שאל נבנו לעולם אחי פסיר:
אין בן דוד בא עד שיבא נשמות
שבנו. וא"ת מ"מ יכלו ע"י
עובדי סוכנים שיהיו מוילדים ואומר
ה"ר חלומן דנשמות של ישראל ושל
עובדי סוכנים אינו גנוס א"י יבא ואל

והיינו דרבי שמואל
מאי דכתיב ינאם דוד
קם על נאם דוד בן
שובה ויא"ר שמואל
בן כל העושה מצוה
ומתו והולכת לפניו
והלך לפניך צדקך
העובר עבירה אחת
הדין שנאמר יילפתו
אומר קשורה בו
אליה לשכב אצלה
אצלה בעוה"ז להיות
בואו ונחזיק טובה
לא חמאו אנו לא
אני אמרתי אלהים
ומבלתם מעשיכם אכן
מרא דאי לא חמאו
ואתם פרו ורבו עד
לך אמור להם שובו
אמר ויבטחו

תן לפי שלא היו רוצים להחזיק בן
 טובה נזק: (ש"ך ע"ג): ע"ד ארבעין
 שנים לא קאי איניש. פירש"י ששף משה
 לא נזכר וא"ת אלא"י כעס משה
 ישראל הלא גם הוא לא נזכר ור"ל
 שלפי שהוא לא היה צריך לתפלה זו לא
 נתן לב עד מ' שנה דקם אדעתיה
 דרביה אלזי ישראל שהיו צריכים לתפלה
 זו היה להם להתפנות מאלוהי שעה
 שהיה נזכר חטאיו צעלב ומכרנגליס ור"י
 פ' משה לא הקפיד עליהם על דבר
 זה עד מ' שנה כי היה צורך לדקוף
 מ' שנה יעמוד על דעת קונס ויחמרו
 אלה תן ולא היה צדעמו שנה מניחם
 לומר אותו משום כפיות טובה אלז
 כשעברו ארבעים שנה שראה שהיה
 להם לדעת הנין עליהם שהיו מניחין
 כשזיל כפיות טובה ולא הוכיחם:
 י"ד
 כדאם תמותון ורבי יוסי גמי דכתיב
 הא מיתה איכא ^א ^ב (רבי יוסי) אמר לך כיון דליכא
 כדאם תמותון מאי מיתה עניות ^א דאמר מר ארבעה
 בנים עני דכתיב ^ב כי מתו כל האנשים ומאן נינהו
 גמס סומא דכתיב ^ג במחשכים הושיבני כמתי עולם
 דכתיב ^ד הבה לי בנים ואם אין מוהה אנכי תנו רבנן
 יוא אומר ^ה לו עמי שומע לי [וגו'] כמעט אויביהם
 וגו' ויהי כחול זרעך וצאצאי מעיד וגו' תנו רבנן
 כפוי טובה בני כפוי טובה בשעה שאמר הקדוש
 הים לומר תן אתה כפוי טובה דכתיב ^ו ונפשנו קצה

[illegible]

[illegible]

1

יט א מ״י פ״י מהל' ספרות הל' ד' סנה עשׁן פט טושיע ח״מ ס״ז ט״ סעף ג'
כ ב מ״י ס״י ד' וסנה כ״ טושיע ס״ וס״ של סעף ה' בהנ״ה:
כא ג מ״י ס״י פט״ הלל׳ ד' וס״ה מהל' ספרות הל' ד' סנה ס״ וס״ פט״ ח״מ ס״ של סעף ד' וס״ קל סעף י' וסעף יא':
כב ד מ״י סכ״ד מהל' סנה הלל׳ ד' סנה גלחן ס״ טושיע ח״מ ס״ ט״ סעף ז':
כג ה מ״י פ״א מהל' ספרות הל' ה' סנה עשׁן קול גלחן קז':

(א) רש"י ד"ה הלכה כרבי
יהושע בן קרח דשמי:

ר' יהודה אומר אל השבט
יתר על ההוצאה וחנני לו
ההוצאה כי הוצאתי
סמטה בכבא מציעה לו
השבח ודו על ההתנועה.
לכר דלכא אין סדר
למשנה ותנא כל המשנה
בדא ברישא וחזי שמיא
במחלות ר' מאיר ור'
יהודה כבר שפשוש
בכבא קמא בגזול
וקיימא לן סתם ואחרי כן
מחלוקת אמר הלכא כסתם
לפיכך הוצרך לומר
השבח דל ר' יהודה.
ורב יוסף אמר לא צריך.
כי אמרינן אין סדר למשנה
בדא מסבין ליה כבא
סמכתא על הסוד היא
שויה. המדקדק מוקדם
והמאוחר מאוחר ותלמא
אין סמכתא היא
וכבר פירשנוה בגזול
בעיקר קמא: ת"ל
אמר אורח ליהוי כשנת
הנראה שחשדו עמי
לכר. ר' יהושע בן קרח
אמר [אומר] הנראה
שעמדתי עמי לרע. אמר
רבה בן רבי תנחומי
יהושע בן לוי הלכה כר'
יהושע בן קרח: תיר'
הנשאל לחסד ושימאל לו
אין יצאל חסד אחר
וגדור לו ור' יצחק אומר

שמיטה דמחלוקת ואחר כך בתם. מימה למה לן מופט משום סתם בלאו הכי וסקינן פרוק מי שהוליוהו (שחיין דרבי ירמ' ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה ואי משום דאיכא אמוראי הסם דפליגי ולית להו הכי כלל' לגבי הלכה סתם משנה נמי פליגי אמוראי ואפילו במחלוקת ואחר כך סתם נמי איכא מאן דפליגי לקמן בסוף פירוש גבי שכיחות דהוה דפליגי ור' יוסי ופסקי רב יהודה אמר ומואל הלכה כרבי יוסי א"ע"ג דבתר סתם כר"מ לך נראה לפרש בלא סתם סתם צבי תפיסט דליהו הלכה כסתם אלא הכי פריך מחלוקת דלא איכא סתם הוא ואפילו למאן דלית להו הלכה כסתם מ"מ חשיב כרבים גבי יחיד: ה"ג **משום** דתני גבי בי הלבנא פסוקא. כלומר וקמיני כל המצנה הוא לטון הלכה וסוקה ולא גרסינן גבי כמו שפירש וקוטערס דהא איכא מאן דאמר סתם ודלון הלכה כההיא דכל החומר וכו' ה"ה **נראה** שתעמוד עמי יע"ב. פי' הרי הגרסה שצריך שמוכל לעמוד עמי לערב:

וידוע לו כבר שאלתי לפלוני ואסר לי
 (ה' דף כ: וס' ד"ה אגמריה) חסס שאסר
 סגנונו כדלג דבכא אחרין בפ"ק
 והמיר אלל אם המיר חזירו רשאי
 אלא כן מני הנשאל להסס והמיר לו
 כי סימון ולא כן מני כלומר והלא
 רב יודן להפך היה שאל לר' אמי
 מנא ימיר והא דלמרינן פריך אלו
 טורחין רב אלל בר מניומי מכשר
 רבי היה פוסק ככל איכא דלמרי
 דלמרי לגבי שאל ראשון כטפול
 דהכא ורבינו שמשון היה מפרש
 פיה אגולוס ועמי הארץ קאי
 פסא אחרת ועוד ק"מ דצבכורות
 פסא כולה דצרי רש"ה משמע אלו
 מן דברי חזירות ועמה חזרו לקורן
 ודברי חזירות והכי פירושו וכולן
 מטעמויות פ"י שחזרו לקורן בספר
 וקורן בפרסקיא שאינם גובים דעת
 ירוש' אם שצבר עשו צדדי חזרות
 מן אס חזרו והשלו אלל אם שצבר
 יהיו מטעין חזרות:

ה' אולי ישיבנו מדבריו וי"ל דליו אסור אלל ללשול אש
וומר אלל ודלי חכס חור שלל יתיר דלמרי' צפר כל הי
חור כנון שטעה דבר משה או אפילו נשקול דיע
אלל מתינו אלל שאל ותן ניד דוקא אסר אין חזירי דיע
דלמלי' ר' סימון שר וברי אמי אסר איקסר רבי סימון
דמיהרין אין חזרו רשאי לאסור ה"פ חסר אמאי איקפס
ללל אסור חכמים אלל להסיר אסר אסר ומסיק אס
מי כהדל דמני שאל לחס וקסר לא ישאל לחס אסר
בסימפונל רבא קצבדל הונל מר בריה דרב אי
אלל ה"פ חסר: **בשל** תורה הדין אחר המהרי"ם
רב של סולמסי' הלך אסר האחרון ורבי' פי' דכל
דלמרי'תל לחומרל דרבענן לקולל כרבי יהושע בן ק
או משינוי התלמוד דגריה אלונין: **ובורל** שחזרו
עליו ועוד דלמרי' עולמית שטער קסל שחזרו
עליו דברי חזרו ותחד דלמרי' אסר אסר לכל
מי הדרק השחזרו על התעשרות וצביעות וכבר קבלו
(פ"ב משה ג) מיחניו כהדי הדיא ועס הארץ שקבל
אין מקבלין אותן עולמית דברי ר"מ וסרי' חזרו כה
לגין אותן לפי שהם גוונים דעת הבריות אלל אם חזרו
ו תשובה יקיימוהו איכא דלמרי' עשו דבריהם במעמיומו
שחזרמו כ"כ בתשובה שאף כנענה החזיקו בה אין
צריכה' אסר אין מקבלין אותן ר' שמע כסתר היו עושין עול
שחזרו

אותן בפרהסיא מקבלין אותן

וי לא יסאל לכל החכמים וירצו זה
 אבל אם אומר לו כבר סאלתי פלוג חכ
 און חבירו רשאי להפיר אלא"כ יוכל
 סתגדרין (דף א') דמה ששלם עשו
 לאסור והא דאמר"י בירושלמי דפ' ר
 יסאל לחכם שמה יאסור אלמא משמ
 אינו שנו בשום מקום השאל לחכם
 אסר לר' סימון ושאל ואיפקד רבי
 ערפות (חולץ ד מט.) גבי מחטא ד
 הכס שיהם היו עובדי המדע נכ
 שבתלמוד בשל חורה הלך אחר הממ
 לעיקר והלכה כלשנא קמא ור"ת פ
 דבכל מקום שם התפטר כחד מי
 וקשיא וי עם ההרץ לא יוכל לעשות
 דפ' עד כמה (דף ל:) מילא עם הא
 לא נחמד מקבלין לכך נראה לפרש
 ונחלקו אם יקבלום עוד ובמסכת דמ
 שקבלו עליהן דברי חכמים וחזרו לנס
 ובפרהסיא נוהגין דברי חכמים אין כ
 הצביות אם מקבלין אותן דוהא כי
 אף באתמוניות מקבלין אותן כי מאל
 לא עשו דברי חכמים א

[illegible][illegible]

עין משפט
גר מצוה

(א) נראה דג"ל יום שמתמעט והולך ואליבא דמ"ד בניסן נברא העולם מ"ת עדיין לא נראה יום קצר כולי האי.

מסורת הש"ס

(א) [ג'ל לרבי] (ב) [ערסן]
(ג) [ע'יל ד'ה י'
מע'ית], (ד) [ל' נח'ל ש'
וע' בערסן לב' יא'לי על זה
כוונ' מוס' וכן הר'ש"ש
בסוג'ו דהכ' ס'מן ז'].
(ה) [ג'ל כפ' בתר' (דף
ק"ט)]

1. כל הערים אשר תתנו ללויים ארבעים ושמונה עיר אתהן ואת מגרשתהן: במדבר לה ז
2. כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ ועוד המש שנים אשר אין חריש וסעוד:

(א) חוס' ד"ה פלי יכו'
לא דק הוא דמה:
(ב) בא"ד דנמוצלי
שניעית חרצ ואחר
מירוצ:

מה שבידו מן השנים
של כל מה ארצות
בשבעות והנותרות לה
שלמה לבעור כל שני
השבעות של משה
לשאומו לישראל לתנא
הסדר עולם ללופין לכל
היבדול ופרט שבבוע
ידוע חמש שבועות (ז) ויש
עוד תשבון אחר קרב
לישראלית לספרה כח
שנשון קא חשב וליבדול
המבדול מיתניח ויש שנן א
סופין חמש שני עליה
ללופין שבבועי ידוע
נכמה של שבועי קא
סומן כי זה שנים הרב
שנשון יצא שני ללופין
לעוד חמש שנים למוסין:
אזנא אחת ז
שנשון הרבן הבית השני
ז שחר הבית השני
לשנשון ז אלפין לעיה
ללופין קע"ב ששברא
שנשון ז שחר הנח
ללופין היא שנת ז אלפין
ורבית לבריא עולם וז
ללופין ז אלפין
ורבית לבריא עולם הנח
שנשון שני בן רבית
ללופין ופוטטה זיא:

(ח) עי' בתוס' כאן ד"ה הלא
שהביאו ג"כ לגי' רבינו.

[illegible]

בית השלחין (מ"ח דף ע"ב): **נפשי**
הוא שאלו. על שני המחוורין ועל שנה
הוא עומד בה מלאכה עומת דמיא
(מסעי דף כט). מנגללין זכות ליום
זכאי וחובות ליום חייב בשבחר הדין
בראשונה מוצאי שבת היה ומוצאי
שביעית היתה ומשנה בלבד היה וכן
בשניה אצלם שחל דחורבן אחתלמא
דשמעתא למדדו הוון ומלא דמני לשני
חורבן לא מני דהוון שחל בדין
דחורבן אלא בדין שני דקס ביתא
הואיל ונפק ליה רובא בטי' בלבד
הלכך מאן דבעי לממני שמיטא וספסא
לשנת חורבן על מנין שני דבשר
חורבן: **ונחשב כללי**. המאות ציבולי
שמי יוצלות למאה לקצר מניינו:
ונשקול מכל מאה סרטי ונישוי
אפרטי. כר' יהודה דלמר (ר"ה דף ט.)
שנת חמשים עולה לכאן ולכאן
שנת יוצל והוא שנת מחמשה השטה
הבאה ונמנית לראש יוצל הבא דאי
כרכנן הוא אמרי שנת חמשים היא
שנת יוצל היא חמשים השטה

ויוצאת מתחיל מנין יובל הבא נמצאת שנה מתוספת על סדר השמטה לכל יובל ולרבי יהודה משתחילו למנות השמיטין לא זו הסדר משבץ ששים לו שנים וסומן. לזה תעביר כרובן בלשון כ"ר יהודה למשקל תרתי ושיני מכל מאה כי זה שנתים. ובמסכת ערכין (דף י"ג:) פירשין לר' יהודה חורבן בית שני מוציא שביעית מי שתחילתו היה מרבי בית שני בכמה סדר ארבע מאות ועשרים פס ליה ממנה שני לארבע מאה ורבינו שדיניהו לעשרים הרי עשרים ושמונה אשתכח דבשנת השמטה חרב ומושינא^ה הק שית שנין עד דלקין עורא ומקדים לא מנו שמיטין הלכך ידול מנייהו שית שני קמייתא אשתכח דבעשרין ותרתי יובלי חרב חרב מוציא שביעית: אל תסא. שהיו רק הגאולה וסוכה לרבי הקדוש נחלת אבותינו ולמה תפסידו היינר? דקמייתא עינא חלת לחשבונו דברייתא מושך הגלות שלש שנים יותר דלמרינן לעיל^ה לאחר קע"ב שנים לאחר חורבן שגלמו ארבע אלפים הוסיף עליהם רנ"א דקמיא דברייתא הרי הקץ לאחר מ"ג לחורבן ורבי חנינא מ' קלמר. כשומר רבי חנינא למילתיה עדיין לא עברו מ' לחורבן: שית

ת תר"ח הוא משני החורבן ועוד קשה כי לפי זה יהיה שקר מן
והוא היה להם לומר אלא קע"א למנוין התנא שמונה מ"א בננין
שנחתלת המנין לא נמנה כי אם ת"ך וכן בסמוך דקאמר ממני
הו"ה ר"ח בין לפירוט זה בין לפירוט ראשון דקאמר וסימניך כי זה
ולא כדבנין ואין זה כשאר סימני ההלכה דקיימי אנטפי ואנינאר
יהיה לצינו שנה אחת (דברים מד) לך נראה לר"ח בגי' ר"ח הוא
שני וחשוב כללי ציובלי ופרטי בשבועי וסימניך כי זה שנים
א"ל אשנים דאמר חורבן אלא אמנין מלכות יויסם שהתחלת
לך צפני יחיה יויסם מלכו שש שנים שלא פטעה מלכותם
כן שנה שלישית למלכותם היא שנת ארבעים ושלוש לבנין בית
למנות השמיטין ולה"ך הדבא לידע שנות השמטה יפחות ממנינם
ויהיה הדבר מכוון והשתא יחא שכל הפסוק הוא סימן לתוספת
מ"מ שנת חמשים עולה לבאן ולכאן וזע"ג (ד'דערכין דף יג)
וה"מ כן הלכה דה"ג אשכחנא (י"פ"א) דתשובות דר"י דקאמר
לדורייחא וזכ"ך דתשובות הארבעי ובתוספות דר"י יהודה נמי
מ"ט שנה לכל יוצל וכן פירש לפרש"י בשמעתין שצננת ת"ך
הס שנת ת"ך והרי קע"ג ואלף חמשי' כולו וט"ו שש שני הרי אלף
ששעלה יתרון היוצלות שיהא על י"ח שנה שנשארו מן האלף וק"ג
שני התחלת שמטה לחזור ולפי' רש"ם שפירש דשננת מ"א חרב
ט"ו לך וכן לפרש"י ולא תשוב ג' מאות ופ' שנה צפני הנית התחלת מלכות
ש"ב שנים כדקאמר ציר מר שני והיו תק"ג וכל אלף חמשי' וט"ו
ו' נשארו קס"ה הולכין צ"ו ו' ונשארו כ"ה והס ד' שנים אחר
ארבעת אלפים ורל"א. היינו דאמר בתלם (פסחין דף יז:) אמר ליה
ד בא ח"ל בתחילתו או בסופו אמר ליה איני יודע וארבע אלפים
התם מסק רב אשי עד הכא לא תסרי ליה מכאן ואילך סבי ליה:
ספרא

ה'א' מאן ידע בבמה שני בשבוע קאי נמפי חרא שחא ב'י.
מתוך פירוש רש"י משמע שרונה לפרש דמונאי שציעית היה
כשחזר הבית בשנה כלומר שנה שמתחלת שמיטה לחזור והבית חרב
בשנת ח"ד לבניינו ולפי שכבר ילא רוב השנה אינ המנא המונה שני

של אחריה שהיא שניה של שמיטה
לפניך יש להוסיף שנה אחת על מינין
שנות התמא ועוד פירש בעצמך
(דק יב:) פריך לר' יהודה כימה
קדם ת"ך פס להו תמימי שני לארבע
מאה משום יובלי שדיניהו אעשרים הוו
לגלו כ"ח אשתמח דבשנת שמטה חרב
ומסיק הכן שית שני עד דפליק
ועורא ומקדיש דלא מני שמיטות לא
קא חשיב אשתמח דבשעשרים שני
ומתנית לייוב חרב הוה מולא
שבועית וגראה דלגב חורפיה לא דק
הוא (6) מה שפירש דבשנת ת"ך חרב
הבית אין זה כי אם תכ"ח כדמוכח
הסוגיא כדפירא בעצמך (סא) ועוד
קסא מה שפירש בעצמך פריך לר'
יהודה ליתא דלא פריך חלא דרננ
ואילו לר' יהודה ניחא והכי איתא
התם כפ' שני דערבין מולא שבועית
בשניה מי משכחת לה מכדי ביחא
כמה קס ת"ך פירוש מלכד שנת
החורבן ארבע מאה תמניא יובלי פירו
דנרננ ועשרים שני אשתמח בשנת

יארבעים ושמונה עיר
לתנא כמה קתני וגו'
ושמונה ומשכח לר'
ספרא כצירא תנא ת
בריה דרב יהושע אה"ה
שני בשבוע הוא ע
וגחשוב כללי ביווי
ונשקל ממאה תרי וגו'
לפרטי בשבועי וידוע
וסיימך כ"י זה
הארץ אמר רבי חני
לחורבן הבית אם
שרה שוה אלף רי
תקח במתניתא תנא
ומאתים ושלשים ואר
אם יאמר לך אדם ק
דינרים כדניר אחד
איכא בינייהו תלת
תלת שני ההוא שפ

שמונה חריב פי' בשנת עשרים ואחת ואחת ספרים דגריסי נבית
בשבעה חריב וקאי אשנת ת"ך דלחיי' ביה ומשני הא מני רבי
היהודה היא דלחרב שנת חמשים עולה לנאן ולנאן פש תמנא ממחמא
ויבולי' וכ' שנין הרי עשרים ושמונה ובשנת תכ"א חרב ביה אשתכח
דבמנאלי' שביעית שנת (א) ולאוהו תירון דעורא דשית שנין שפ"א שניא
אחרתהי הוא דמסיר ר' אשי לישב אף לרבנן דשית שנין עד דלסיק
ועורא לא קא חשיב אס כן הוו לכו תמני יובלי וארבע עשרה שנה
ושנת ארבע מאות ועשרים ואחת שאהריה חרב הבית אשתכח
דבמנאלי' שביעית שנת אלמא מוכח בזהאי דבשנת ארבע מאות
ועשרים ואחת חרב הבית לכן נראה שחור בו רש"י ממה שפירש
לנאן שפירושו מלשם צערין כמו שפירשמי וגם רש"י אומר דוהאי
בשנת תכ"א חרב הבית והאי דקלמרי נעפי חרף שחא היינו לפי
שאין התנא מונה שנה כ"א עם שנות חורבן אלף בבהי דקס ביהא
ולפי' זה מתקשרת השוואה צערין כמו שפירש אכן קשיא שמונה
שנות תכ"א משנות הבית ויכלל דוכתא כי מיעין אלף ת"כ ובי' בית
נמי אחר לעיל מלכות פרס ל"ד מלכות מין ק"פ מלכות בית
שמונאי' ק"ג מלכות בית הורדוס ק"ג והם שלמו בשנת ת"כ אלף
שנהגו בפי העולם לומר קע"ב אחר החורבן נשלמו ארבעת אלפים
ועוד דכל סוגי' ההלכה לעיל ניטפי ארבעין ותמני הכל לפי אותו
שפירש שלם שנים ואם קס תכ"א לא טפיא אלף שמי שנים ועוד
ששנים דקאי אנקולו מכל מלחא תרתי ונתון סימון לעשות כרבי יהי'
אלף הרי לו ליהוי חמי' ב' אף ארבעת חרף שמי' ויהי' אלפיון

מאן ללא ידע בזמנה שני נשבעו יוצרי דתותיו שנין או מיטפי
הערעב בקרב הארץ ועוד חמש שנים אחר אין חרש וקוצר ולא
ממלכותם לפשוט נעולם בשנת מ"א לננין הבית שהרי מלכות פ
לדלא חשיב הרי ארבעים וזכנת מ"א התחילו למנות מלכותם ו
היה הלאה שנה רשומה של שטמה לרבי יהודה דנתחיל הבני התחילו
שמי שנים ומתחיל למנות או חסוף חמש שנים על מיינין
ולפתח ופסק רבינו צרון בספר התרומה דהלכה כרבי יהודה
ובפ"ק דראש השנה (דף ט. וסא) קאמר לאסוקי מדרבי יהודה
לאסוקי מדרשב"ג דלמר כחובה דאורייתא אע"ג דהלכה דמתוב
משמע דהלכה כרבי יהודה שמשבח בהם שנת שטמה שבזמן ה
התחילה שטמה לארבע וקע"ב לאחר חורבן נשלמו ד' אלפים ורס"ב
וקע"ב הלא חלוק וק"י יוצילו ונקול מכל מאה תרתי הרי כ"ב
ועולה ק"א הג"ו הם ו' נשאר ה' שנים לפי זה שנת י"א ללא
הבית והיא היתה תחלת שטמה לא התחילה שטמה לאחר עד שנת י"ב ל
יונים וקע"ב לאחר חורבן נשלמו ארבעת אלפים הרי תקנ"ב פחות מ
שנים מן השני הרי ע"ו מאות וששים וחמש שנים ה"ד מאות הולכים
ששעיות הרי זכנת שנים עשרה לאחר שני התחילה שטמה: **לחנ**
אלוהיכם הם רבי יהודה הם פחות עולמא מפ"ה יבולת ויצילו אחרון **לחנ**
ומאמיתם לרס פ"ד יבולת וקאמר הכא כשיעבור רוב יוצל אחרון יבלי

לפני אידיהן פרק ראשון עבודה זרה

י.

עין משפט
נר מצוה

לה א מ"י פ"ט מהל'
עבודת טבחים ה"ה
ט"ש"ע י"ד סמן קמח
סעף ו'

רבינו הגאון

ההוא שטרא דהיה כתיב
ביה שית שני יתירא וכו'
פי' יצא שטר לפני רב
נחמן שערין לא הגיע
לחשבון הסופר למלכות
יון (א) שהיה לו שכתב ד'
שנים או ה' ואמר רב נחמן
כי זה הסופר שכתב שטר
זה דייקא הוא שמלכות
יון משנת ג' אלפים ותמנ"ג
לברייתא עולם גבולה א"ן
[שית] שנים שמלכו
בעולם ואנו מניחין אלו ו'
שנים ומחשבין משנת ג'
תמנ"ג והשטר כשר הוא;
אמר רב נחמן בגולה א"ן
מונין אלא למלכו יון
בלבד והניא (כחוריה) דרב
נחמן. אמר רבינא מחני
נמי דייקא דקתני באחד
בנין ראש השנה למלכים
ותנין נמי באחד בתשרי
ראש השנה למלכים
ואסיק אלא לאו ש"מ
מאי יום גנוסיא יום
שמעדין בו את מלכם
ואף על פי דלא מוקמי
מלך בן מלך מיהו על ידי
שאלה מוקמי כגון
אנטונינוס דשאליהו
למנוי אסוריוס בריה
דמלכא וקיבלו מיניה.
קלוגיא שלא תהן מס

(א) נראה דל"ל ש"י על למנוי
פחות שש שנים ממה שכתב.
(ב) עין פירוש ערך גנס.

ספרא דוקא בתביה. מכאן יש להכשיר שטר שלגל בו הסופר
לנריאת עולם ואפילו דלג האלפים והמאות רק שכתב
צנך ובצנך לפרט שהרי צימיהס היו כותבין למלכות יוניס והסופר דלגו
דלא הוה כתיב בשטר כדריא למלכות יוניס מאי הוה קאמר דלמא
ליציאת מנרס וכו' ופס"ה לא אמרין

למניינא אחריתא כתיבה ועד דמני
ומניה לא טריף כיון שגבולה א"ן מונין
אלא למלכות יון אף כאן א"ס דלג
לנריאת עולם כיון שא"ן אנו מונין
עמה כי א"ס לנריאת עולם א"ן לחוש
וגם א"ס דלג נמי האלפים א"ן לחוש
מדקאמר בסמוך שנקיה לאלפא קמא
ונקטיה לאלפא בתרא ויש ספרים
שגורסין שנקיה ללללל ונקטיה לפרטא
ור"ת עשה מעשה שכתב שטר צנך
וכן לפרט ודלג האלפים וגם נריאת
עולם: **שאיין** דה"ל א"א כתב וי"א
דשון. פירש הקונטרס שלנקט
לשונם מלשון אומות ומימה דהא בני
ישמעאל ובני קטורה ועמון ומואב
שעמדו אחר דור הפלגה מא"ן צא
להם לשונם א"ס לא מאומה אחרת
לכן פירש ר"י כצנ לשון חשוד
שהמלכים משתמשין בו כעין חכמת
יוניס והיינו דלמרינן במגילה (דף י'
וה) והכרתי לנצל שם ושאר שם זה
לשון ומאי קאמר דהא נלשון ארמי
הם מספרים ועודם משתמשין בו
אלא בודאי לשון מלכות קאמר ועי"ל
דלמא צנראשית רבה דנדר הפלגה
עלה ה"ס והל"ץ הרבה משפחות מע'
אומות וכולן עמדו מישמעאל ובני
קטורה ואיכא למימר דכל הך רישו
לשון אומה ואומה שאזכרה אצל רומיים
למנוי לשונם מאומה אחרת:

והתניא יום גנוסיא ויום ה'דיה.
מהשחא צני לאחוי
צרייתא דמייתי בסמוך כולה אלא
השחא מייתי מינה בקורא ואותו שהיה
מתין הא דידיה הא דצריה לא יסיה
יודע דצרייתא כמו שהיא בסמוך אלא
מתין על מה שהביא המקשה עוד
יש לומר דודאי צרייתא אחרת היא
וממשנתנו לא היה יכול להקשות
דמתנין משתמע דמיירי צני צני
אדס שמארינת כ"כ כלשונה יום גנוסיא
של מלכים ויום ה'דיה אצל צרייתא
דקמי צה יום גנוסיא ויום ה'דיה
משמע דלא מיירי אלא בחדש אחר:
סדר

דלא מוקמי מלכא בר מלכא ע"י שאלה מוקמי כגון אסוריוס בר אנטונינוס
דמלך א"ל אנטונינוס לרבי בעינא דימלוך אסוריוס ברי תחוחי ותתעביד
טבריא קלניא ואימא להו חדא עבדי תרי לא עבדי אייתי גברא ארכביה
אחבריה ויהב ליה יונה לעילאי [בידיה] וא"ל לתתאה אימר לעילא דלמפרה
מן ידיה יונה אמר שמע מינה הכי קאמר לי את בעי מינייהו דאסוריוס ברי
ימלוך תחוחי ואימא ליה לאסוריוס דתעביד טבריא קלניא א"ל מצערין לי
חשובי [רומאין] מעייל ליה לגינא כל יומא עקר ליה פוגלא ממושרא קביה
אמר ש"מ הכי קאמר לי את קטול חד חד מינייהו ולא תתגרה בהו בכולהו
ולימא

מנין: הא דידיה הא דצריה. כשמעמדין בן מלך צני צני להחיותו במלוכה שמה האז ועושה אותו יום
אז: ומו מוקמי. רומיים מלכא בר מלכא. כל הני יום ארדיהן דמתני' דרומיים ניהו כדמיתא לעיל [ח:] יום שחפסא צו רומי מלכות ומיתא [ח:] רומי עשמה
קלגדא: כתב וכו' שן רומיים מאומה אחרת צאה להן אחרים תקנו להן כל ספריהם: ע"י שאלה. נטלין רשות מן השמים ומבקש האז מן
להעמיד צנו תחוחי: כגון אסוריוס בן אנטונינוס דמלך. על ידי שאלה אציו: קלניא. צה חורין שלא תהן מס לעולם משום דאית צה רבנן
ואנטונינוס עצמו היה משמש צני רבי דלקמן [ע"י] ומשום הכי היה אוהב לרנן: אייתי רבי גברא ארכביה וכו'. כלומר הרבה את צנך עליהן
ועליהן ותהא טבריא מסורה צידו: ואימא ליה. לצנך דליפרה ליה מן ידיה כלומר דליעבד טבריא קלניא להוציאה מתחת עולו:
ולימא

שית שני יתירא. שנה לפני צ"ד צננה שנכתב בו ומלך בו שש
שנים יותר ממניינס כגון שהיו עומדים בשנת חמש מאות למלכות יון
וכו היה כתוב בשנת חמש מאות ושש שנים לזה פלוגי מפלוגי וסמיה היה
כתוב ולא היה כתוב בו שום מלכות: **מאחר** הוא. מלה עשה עמו

שית שני יתירא סבור רבנן קביה רב'
למימר האי שטר מאחר הוא ניעכביה עד
דמוטיא זמניה ולא טריף אמר רב נחמן האי
ספרא דוקא כתיבה והנך שנין דמלכו
בעולם דאנן לא חשבינן להו הוא קחשיב
לילה ובזמניה כתיבה דתניא ר' יוס' אומר
שש שנים מלכו בעולם וא"כ פשטה מלכותן
בכל העולם כולו: מתקף לה רב אחא בר
יעקב ממאי דלמלכות יוניס מנינן דלמא
ליציאת מצרים מנינן ושביקיה לאלפא קמא
ונקטיה אלפא בתרא והאי מאחר הוא אמר
רב נחמן בגולה אין מונין אלא למלכי יוניס
בלבד הוא סבר דחיי קא מדרחי ליה נפק דק
ואשכח דתניא בגולה אין מונין אלא למלכי
יוניס בלבד אמר רבינא מתניתין נמי דיקא
דתנן באחד בנין ר"ה למלכים ולרנלים
ואמרינן למלכים למאי הלכתא אמר רב
חסדא לשטרות ותנן באחד בתשרי ר"ה
לשנים ולשמיטין ואמרינן לשנים למאי
הלכתא ואמר ר"ב חסדא לשטרות קשיא
שטרות אחרדי ומשנינן כאן למלכי ישראל
כאן למלכי עובדי כוכבים למלכי עובדי
כוכבים מתשרי מנינן למלכי ישראל מניסן
מנינן ואנן השתא מתשרי מנינן ואי ס"ד
ליציאת מצרים מנינן מניסן בעינן למימני
אלא לאו ש"מ למלכי יוניס מנינן ש"מ: ויום
גנוסיא של מלכיהם וכו': מאי ויום גנוסיא
של מלכיהם אמר רב יהודה יום שמעמדין
בו עובדי כוכבים את מלכם והתניא ויום
גנוסיא ויום שמעמדין בו את מלכם לא
קשיא הא דידיה הא דבריה ומוי מוקמי מלכא
בר מלכא והתני רב יוסף יהנה קטן נתתיך
בגוים שאין מושיבין מלך בן מלך בזוי אתה
מאד שאין להן לא כתב ולא לשון אלא מאי
יום גנוסיא יום ה'דיה והתניא יום גנוסיא
יום ה'דיה לא קשיא הא דידיה הא דבריה
והתניא יום גנוסיא שלו יום גנוסיא של בנו
יום ה'דיה שלו יום ה'דיה של בנו אלא
מאי יום גנוסיא יום שמעמדין בו מלכם ולא
קשיא הא דידיה הא דבריה ואי קשיא לך

ר"ה למלכים. רנלים
היו למנות וכן שטרותיהם
לשנות המלך משנה שעמד
בה המלך. דלמרינן כמין
גשין (פ). משום שום
מלכות. וקבעי חכמים אחד
ניסן לתחלת שנתו. ואפילו
עמד בשנת או בחדר כלתה
שנתו משהגיע יסין תחילתו
למנוי לו שנה שיהי ר"ה
ב. למאי ה'דיה.
למנוי למה הוקבע יום
מיוחס למנין המלכים.
אימא שכל כל מלך ומלך
תחילת שנתו מיום שעמד
בו (שם). לשטרות.
להבדיל אחת שטר מוכ
מוקדם למלה ואחת
מאחר: וישמייטין.
משנכנס חסדא אסור לרבי
ומורה מן המורה (שם).

ראש השנה [ב:] דלציאת מנרס מניסן
אז: ומו מוקמי. רומיים מלכא בר מלכא. כל הני יום ארדיהן דמתני' דרומיים ניהו כדמיתא לעיל [ח:] יום שחפסא צו רומי מלכות ומיתא [ח:] רומי עשמה
קלגדא: כתב וכו' שן רומיים מאומה אחרת צאה להן אחרים תקנו להן כל ספריהם: ע"י שאלה. נטלין רשות מן השמים ומבקש האז מן
להעמיד צנו תחוחי: כגון אסוריוס בן אנטונינוס דמלך. על ידי שאלה אציו: קלניא. צה חורין שלא תהן מס לעולם משום דאית צה רבנן
ואנטונינוס עצמו היה משמש צני רבי דלקמן [ע"י] ומשום הכי היה אוהב לרנן: אייתי רבי גברא ארכביה וכו'. כלומר הרבה את צנך עליהן
ועליהן ותהא טבריא מסורה צידו: ואימא ליה. לצנך דליפרה ליה מן ידיה כלומר דליעבד טבריא קלניא להוציאה מתחת עולו:
ולימא

(א) לה. יעבד. (ב) ר"ה ב.
(ג) ש. ת. ד. (ד) ש. ח. ח. ד.
(ה) [גדסרי שני].
(ו) בע"י. הרשון. נחמקס
הדי: כתב ולשון אחרים
תקנו להם כל ספר טעמים
יומן פוליס פטרו ויהי
היהם היו: לשון הוא
גדלמטיקא הוא הלשון
שדמדינן בו הגלגלים הם שני
ועתה [ואלו צ"ל: ועתה]
הלשון ועשו להם הגלגלים
כפי עמלם ולמלכא מעל
ישראל ולא נכתבו בו עומתם
על שאלת נכתבו אלא מפני
שהיו יסאל צנני ונכתבו
מתחמתי יסו עשו עמלם
כלאו הם עמו נכתבו ויו
עליהם הגלגלים נכתבו
מלתי יס. (ו) ע"י. מתק
פ"ה. (ח) [מוקם פ"י]
במסופות פסחים לו. ר"ה
אלא לצי.

תורה אור השלם

1. רנה קטן נחתוך בגוים
כדור אמת אחר:
עובדיה א ב

גליון הש"ס

גסריא ופי בוקסי סביא
בר בריה. עין מנה לליון
חות קצו:

הגהות הב"ח

(א) ר"י ד"ה ואנן וכו'
קדם חורבן אלא מלכות
יון:

מוסף רש"י

ר"ה למלכים. רנלים
היו למנות וכן שטרותיהם
לשנות המלך משנה שעמד
בה המלך. דלמרינן כמין
גשין (פ). משום שום
מלכות. וקבעי חכמים אחד
ניסן לתחלת שנתו. ואפילו
עמד בשנת או בחדר כלתה
שנתו משהגיע יסין תחילתו
למנוי לו שנה שיהי ר"ה
ב. למאי ה'דיה.
למנוי למה הוקבע יום
מיוחס למנין המלכים.
אימא שכל כל מלך ומלך
תחילת שנתו מיום שעמד
בו (שם). לשטרות.
להבדיל אחת שטר מוכ
מוקדם למלה ואחת
מאחר: וישמייטין.
משנכנס חסדא אסור לרבי
ומורה מן המורה (שם).

וַיִּמָּחַ לֵיהִּ. צַהֲרָהּ: דְּלִמָּא מַזְעֵרִי לֵיהִּ. לְרַבִּי: עֲזָרָה אִיסוּרָא.
וְנִמְחָ: שָׁדֵר לֵיהִּ. אֲנֻטְוִינֻם לְרַבִּי עֲשָׂב שְׁמֻם גִּרְיָרָא רֻקִּיָּא בְּעֵינִי
הִבְיָן רַבִּי מָה לִּי וְלַעֲשָׂב הָוֵה וְדִכִּי סִימְנָא הָוֵה דְּשִׁלָּא לִי גִרְיָרָא נִגְרִי
וְנִמְחָךְ לָב גִּרְיָא עִם הַנּוֹאֲפִים (ג) יוֹדֵעַ הֵיכָּה לְלַמּוֹד אֲנֻטְוִינֻם: שָׁדֵר
לֵיהִּ (ב) יוֹדֵעַ סִימְנָא דְּגִרְיָא אִיסוּרָא לִי וְלִיגְרָאֵרָא

וּלְיִמָּר לֵיהּ מִימָר [בְּהֵרָא] אִמֵּר שְׁמַעִי (ב) חֲשׁוּבֵי רומי וּמַצְעֵרו לֵיהּ וּלְיִמָּא לֵיהּ בִּלְחַשׁ מִשּׁוּם דְּכְתִּיב יְכִי עוֹף הַשָּׁמַיִם יוֹלֵךְ אֶת הַקּוֹל הוּא לֵיהּ הֵהוּא בִּרְתָּא דְשִׁמְהָ גִירָא קַעֲבֵרָה אִיסוּרָא שְׁדֵר לֵיהּ גִּרְגּוּרָא שְׁדֵר לֵיהּ כּוּסְבִּרְתָּא שְׁדֵר לֵיהּ כְּרִתִּי שְׁלַח לֵיהּ חֶסֶא כָּל יוּמָא הוּא שְׁדֵר לֵיהּ דְּרֵבָּא פְּרִיכָא כְּמִטְרָאָהּ וְחִיטֵּי אִפּוֹמִיֵּיהּ אִמֵּר לָהּוּ אִמְמִיּוֹ חִיטֵּי לְרִבִּי אִמֵּר [לֵיהּ רַבִּי] לֹא צְרִיכָנָא אִית לִי טוֹבָא אִמֵּר לֵיהּוּ לְמָאן דְּבִתְרָךְ רִיהֲבִי לְכַתְרָאִי דְּאִתָּא בְּתֵרָךְ וְדִאתִי מִינֵיהּוּ נִפּוֹק עֲלֵיהּוּ ה"ל הֵיחָא נִקְרָא דְהוּא עֵילָא מְבִיתָהּ לְבֵית רַבִּי כָּל יוּמָא הוּא מִיִּיתִי תֵרֵי עֲבֵרֵי חֹד קְטִילָה אֲבָבָא דְבִי רַבִּי וְחֹד קְטִילָה אֲבָבָא דְבִיתָהּ א"ל בְּעִינָא דְּאִתֵּינָא לָךְ נִשְׁכַּח גִּבְרָא קָמָךְ יוּמָא חֹד אֲשַׁכְחִיה ל'ר' חֲנִינָא בְּרַחְמָא דְהוּא יִתֵּיב אִמֵּר לֹא אִמֵּינָא לָךְ בְּעִינָא דְּאִתֵּינָא לֹא נִשְׁכַּח גִּבְרָא קָמָךְ א"ל לִית דִּין בְּרַחְמֵי אִינִישׁ א"ל (אִימָא) לֵיהּ לֵהֲהוּא עֲבָרָא דְגִנִּי אֲבָבָא דְקָאִים וְלִיתִּי אֹזֶל ר' חֲנִינָא בְּרַחְמָא אֲשַׁכְחִיה דְּהוּא קְטִיל אִמֵּר הִיכִי אַעֲבִיד אִי אִזִּיל וְאִימָא לֵיהּ דְקְטִיל (אִינִישׁ) מְשִׁיבִין עַל הַקִּלְקֵלָה אֲשַׁכְחִיה וְאִזִּיל קָא מְזוֹלִזִּין בְּמַלְכוּתָא בְּעָא רַחְמֵי עֲלֵיהּ וְאִתְחִיָּה וְשִׁדְרִיהּ אִמֵּר דִּיעָנָא זֹוּמִי דֵּאִית בְּכוֹ אִינִישׁ קָמָךְ כָּל יוּמָא הוּא מְשַׁמֵּשׁ לְרַבִּי אִינִישׁ מְכִיל לֵיהּ מִשְׁקִי לֵיהּ כִּי הוּא בְּעִי רַבִּי לְמִסְקַּה לְפִרְיֵיהּ הוּא גִזָּזִין קָמִי פִּרְיָא א"ל סָק עֲלִיזֵי לְפִרְיֵיהּ אִמֵּר לָהּ אֹרֶחָ אֲרֵעָא לְזִלְזִילִי

כלומר שחוט הכת כוס ברתא שמי
 מלות: **סדר סדר** ליה. אנטונינוס
 כתבי בלעז פוריש. כלומר אם כן
 יכרת; ורעי: **סדר סדר** ליה **ספא**.
 לייטוואל בלעז. כלומר חוס עלה:
טעראפא. דיאסקאפא של עור כמין
 שקיס גדולים: **אומיט אומיטיוו**. שאס
 יפתחו השקיס רואים החטיס ולא
 ציינו: **וואסו מיניטיוו ניופוק עלייוו**.
 הייזלץ מנעין יוליוו אחר על מלכי
 רומי העומדין אחרי על סמך הממונ
 הלו: **נקרפא**. מערה. לשון נקרת
 היום (שמות ג): **לציוס דרבי**. ללמוד
 תורה: **משמש ליה**. משמש לפניו
 כמורה: **ספא אדוס**. בגימטריא
 משתערי קרא: **מי שיש לו ניומא ברבלו**.
 בשר מת ומתערו: ויחיה. ויזריא:
כל דובי מלכא. נוצח את המלך
 בדברים בושח הוא המלך ונשפט
 האיש להשליכו: **למקוויא חיללא**.
 בית מלך עפר: **מטרוניסא**. רומית:
אילפא. ספינה: **בלא מיכפא**. כלומר
 אזי לך הואיל ועליהן אחת נהרג שלא
 מלתה את עצמן ותטול חלק עמהם:
והיטה לאהרן ולבניו. בלחם הפנים
 כמדי וסכן: נטול מחלה דראמית
 בסדר יומא (דף פ. א): ונטול חלה אחת
 משתי חלות של עצרת וארבע או
 חמש ממעשה לחם הפנים והתם
 מפרש להם דפגלגא היא. ופיס נמי
 הסוהר אומי נגד כולן סוהרים שמי לצד:
דרכין. שר כשעובדי סוככים היה:

נתפסדה
תיך לעולם הבא א"ל אתינא
ויה שריר לבית עשו בעושה
ית עשו יכול לכל ת"ל לבית
אזום מלכיה וכל נשיאיה א"ל
שריה תניא נמי הכי מלכיה
מלכיה ולא כל מלכיה פרט
שריה פרט לקטמיה בר שלום
דהוה פני יהודאי אמר להו
טענה ויחיה או יניחנה ויצטער
שלום חדא דלא יכלת להו
פרשתי אתכם "מאי קאמר
חזות לארבע רוחות מבני ליה
עולם בלא ישראל ועוד קרו לך
מיהו כל דוכי" (מלכא) שדו
אמרה ליה ההיא מטרוניתא ווי
ישיא דעורלתיה קטעה אמר
אמר כל נכסאי לר"ע וחביריו
אזהרן ומחצה לבניו יצתה בת
י"ב" ככה רבי ואמר יש קונה
אנטינונים שמישה דרבי אדרכן
בילה כי שכיב אדרכן אמר רב
נתפסדה

השמים פרשתי אפכם לרוחות העולם כדי שיתקיים, שנאמר (ירמיה לג) אם לא בריתי יומם ולילה
(תענית ג). דוכי למלכא. נאחו ומשתקו בדכרו ומנישו: (סנהדרין ל

ירוק"א [אורוג"א]. גרני-
 צמח).
 אלונינאר"א [אלינדר"א].
 נוסכר.
 פור"ש [פורל"ש].
 ברשים (ירק מאכל).
 ליטטוג"א. חסה.

[illegible]

אומטונסן וכל נישאר
פרט קטערה בר שלום
יהודה אייזיק דהאקוס
היה סגן ליהודאי ואמר
להשביע מלכותא מן
שעלה לו נים ברלו
קטערה דיהא אן יתנה
שעצער אמר לו יקטענה
ליהודאי אמר לו קטענה
בר חורא חלד אמר מצית
ללמלה דכתיב ין
נאכרע ורות השמים
יג כשם שא אפער
לעולם כל רוחות כן א
קטענה לעולם כל ישראל
אמר קטל ליני דשכיני
בר קאר ליני מלכותא
שעצער אמר ליה [מירן]
קטענה דיהא מידו
מאן קטל למכא שדו
ליהודאי קטלמין חילאין
בר כשנשא אש ין אילא
שפתי ין אן שדור ליה
קטענה אמר כל נכסי
ליני עקבה דהיביו
אמר ו"ע דדיש ויהיה
לחורא
לחמה לרבינו מהזק
לוי עקבה מחצה
להיביו מחצה יתה
בר ואמר שטיע בר

שלום מזומן לחיי העולם
אנטונינוס שמשיה לרבי

תורה אור השלם

1. גם במדבר מלך אל
תקבל ובחזיר משכבו
אל הקלל עשרי כי עוף
השמים יזלך את הקלל
ובכל כנפים יגיד דבר:
קלל כ
2. וזה היה יצחק את
וביתו וזהו כל להבה ובית
שקל לשלך בזה
ואכלו את ידו יהיה שריר
לכית עשו כי יי דבר:
עבורה א
3. שמך ארור מלכיה
ובכל שניאיה אשר נתנו
בנורחם את חילי דבר
המה את ערלים ישכבו
ואת ידו דבר:
4. וזהו חס מרמץ
צור נא יי כי בארבע
רוחות השמים פרשתי
אתכם נא יי:
וכיה ב י
5. וזה לאחרי ולבני
שקל עתה מאת בני
ישקאל כי תרומה הוא
תשקל ידך מאת בני
תרומה מזהב שלמים
ותרומתם יי:
שמיט כט ב
6. והנה לאחרי ולבני
ויחלה במקום קדש כי
קדש קדשים יהיו לו
מאש ידוק קדש:
ויבא כ ט

ה'תשנ"ב

(א) יִשְׂרָאֵל דָּוִד שָׂדֶה לִּי
וְכֹחַ הַכּוֹנָסִים (יֹדֵעַ הִיא
לְמַחֲדוֹ אֲנִשְׁיָנִים) חֲמִ"ט
וְיִצְחָק ס"א אֵין זֶה:
(ב) תּוֹסֵף דָּוִד אֲמַר וְכֹחַ
דָּוִד אֵל הַכִּי הִיא לוֹ לִרְ
מִינָא:



מורה נבוכים

לית דין בר איניש. אלא
מאלף (שבת קיב): ערובין
(כדף). כשם שא"א
לעולם בלא דרוחות.
שלא יתקיים מצוה הנל
ומימות, ק א"א
לעולם בלא ישראל.
שאין העולם מתקיים אלא
בשכיל ישראל, והם קאמר
הב"ר ש' ארבעה רוחות

קוֹת שְׁמִים וָאָרֶץ לֹא שָׁמְתִי

עין משפט
גר מצוה

תגלית

ל"א א ב מ"י מ"ט מ"ח
עבודת כוכבים ה"ל ט
[י] סנה לאין מה כושע
י"ד מ"י קטן שפ"ח:

רבינו חננאל

טריפה אסור עיקור
שאין בה טריפה מותר.
ואיזהו עיקור שאין בה
טריפה המנשר פסותיה
מן הארכובה (ולמעלה)
[ולמטה] חתמה רב פפא
בעלה המושכת בקרן
הוא יושב עליו שהיא
כמו הסוס שהיא רוכב
עליו: יום תגלחת זקנו
והנחת בלוריתו כולו
אסור אמר רב יהודה
אמר שפואל עוד אחרת
יש להם והיא ע"י אחר
לע"י שנה כל"י תשלום
ימי חיי האדם כדכתיב
ימי שנותיו בהם שבעים
שנה וזו ע"י שנה גלות
הראשונה מביאין אדם
לשם ומרכיבין אותו על
אדם חגיר פ"י פפני
שהיה יעקב צולע על
ירכיו עושין אותו כמו
חגיר כלומר עשו שהוא
שלם כבש יעקב שהיה
חגיר ורכב על צאצאו
ומלבישין האדם השלם
גביו של אדם הראשון
ומניחין בראשו קרקפלו
של ר' ישמעאל שפסטר
אחריו עם עור פניו
הנעיצה מעל ראשו וכלו
ליה מתקל ארבע זווי פזיו
ומניחין השוקים באיך
פ"י אבנים טובות ומכריזין
ואומרים סך קריי פלסתר
פלסתר בלשון יון וזו
ופ"י קריי אדון ופ"י סך
אזי הנה אחור דברא
דפי כל"י זה החגיר הוא
יעקב אחי אדונינו עשו
היה קר שומר אבני עשו
כבוד ולא היה הוא
עשו וכו': פיה הכשיל
באומרים דמריה זיפנא
שפסטר הדברים דמרי
הוא זיפנא בני דרבנן
שפוטין הן ואומרים
מה הועיל יעקב שלקח
הברכות במרמה הנה
הברכות נתקיימו בני
המיימין וזו לדון בדיקום
ד"ן פ"י אר לישו כשיקום
יעקב וכו' פסותה היא:
הני מילי כלומר אלו
שנתינו במשנתנו כגון
קלנס וסטנלא וכיוצא
בהן הני ימי אידיהן של
רומא. ימי אידיהן של
רומא איו הן ופשיט
מוסרדי ומתקני תירסקי
(מהרזן) אלו ימי
אידיהן של פרסיים ימי
אידיהן דרומא: באלא
איו הן. פ"י עובדי כוכבים
שכשדות ופשיט מהרקי
ואקניא. כנני ועיקר
באור אמר ירד חנן בר
בר חסדא [משום דרב ה'
בני עבודת כוכבים ה'
קבועין הן לעולם תמיד
כל השנה פלתי אלו ואלו
הן בית כל בבבל בית בני
בבדסיף חרשתא שבמפגי

תגלחת זקנו והעברת בלוריתו.
זקנו גבי העבדת בלוריתו והנחתו לפי שבשמינה היו
רגליה לגלח: **מתקל** הוא פיוא. וא"ת והא אמרין כ"ה הנקין
(גמ' דף נ"ה). תרין חסמרי פיוא נחית לעלמא חד צדוני ומד בכל
העולם כולו ואסמירא אמרו בפירק
בית כור (ב"ב דף ק"ה ע"ה) מאי
אסמירא פלגא דזוזא וז"ל א"ך י"ט
מתקל זוזא צדוני ונראה לי דתריין
אסמירא לאו דוקא אלא ר"ל (י) מועטת
דלאמרין כהאש מקדש (קדושין דף
מ"ט): **עשרה קנין: סך קריי**
פלסתר. פ"ה שקורין יעקב קריי
ולא נהירא שיקראו ליעקב אדון לכן
פירש ר"ת זה יתקן שקורין קריי ולפי
שהיה (י) וקנינו) היו נהגין צו כבוד
כלומר הצרכות שנתן ליעקב פלסתר
הס ופ"ה על גב שגם הוא אמר והיה
כאשר תמיד (נראה) מכל מקום
איו נטול עכשיו הצרכות:

עמלוא ש"ל עזה. פ"ה שוק של
עזה והוא חוץ לעיר ומוכרין
צו צמר לשון (י) שחמטין צאטלי
ומכניע ליה מי שרי לשאת ולתת עם
בני עמלוא ביום א"ל של בני עובדי
כוכבים שבער או לא מי שריא ממני'
קצרו כ"כ או לא ורש"ס פירש
עמלוא הוא שם עבודת כוכבים
שמחן לעזו ועובדין אותה בני המגוש
שמחן לעזו יום א' צננה ומינציא (י)
אם מותר לשאת ולתת עם בני עזה
ביום שם עמלוא לה קושא להר"ר
אלחנן על הפירושים דאם העובד
כוכבים איו חסוב כמו הכומר לא
יחוש לדמי עבודת כוכבים ביד עובד
כוכבים ב"ן שהיה העובד כוכבים
משוק העבודת כוכבים וכן שאני
משוק העבודת כוכבים לכן פ"י
דמיירי הכל צדוק שעושין לשם עבודת
כוכבים ולא יום א"ל הוא ליה י"ט למוס
לדמי עבודת כוכבים ביד עובד כוכבים
תוכה ולפי זה א"ל לחלק מה שחלק
רש"י בין העובד כוכבים שחולא לה
בין מזני העיר כי אפילו הוא מזני
העיר לא חיישין לדמי עבודת כוכבים
ביד עובד כוכבים חולא לה:

דלמא
מאי קבועין הן א"ל הכי אמר אבוח דאימך קבועין הן לעולם תדירא כולה
שתא פלחי להו (י) אמר שמואל בגולה אינו אסור אלא יום אידם בלבד ויום
אידם נמי מי אסיר והא רב יהודה שרא ליה לרב (י) ברוגא לובוני חמרא ולרב
גירל לובוני חמין בחגתא דמייעי שאני חגתא דמייעי דלא אסורא ורב
מתני' "עיר שיש בה עבודת כוכבים חוצה לה מותר היה חוצה לה עבודת
כוכבים תוכה (י) לה מותר מהו לילך לשם יבומן שהדרך מיוחדת לאותו מקום
אסור ואם היה יכול להלך בה למקום אחר מותר: **גב' ה"ד חוצה לה** אמר
רשב"ל משום ר' חנינא כגון עמלוא של עזה וא"ד בעא מיניה רשב"ל מר"ח
עמלוא של עזה מהו א"ל לא הלכת לצור מימך וראית ישראל ועובד כוכבים
יושנין ופרנסתו מהן ועוד משום יראה: **כחנא דמייעי.** יום לשנה מתקנצין כל סומרי העיר לאלול ולשמות ולחוג לשם עבודת כוכבים
פלוגין וכאן קורין קופלדרי"א: **דלא קביעא.** אין חוששין לה כל כך אם יושבין לה בכל שנה: **מתני' עיר שיש בה**
עבודת כוכבים. שיום א"ל יש לבני העיר היום לעבודת כוכבים שבעיר: **חולא לה מותר.** לשאת ולתת עם היושנין חוץ לעיר
שאין נמשכין אחר אותה עבודת כוכבים שכן מנהג זה עובד את שלו ויום א"ל של אלו אינו ביום א"ל של אלו:
היה חולא לה עבודת כוכבים. כל"י (י) עבודת כוכבים שהיום עובדין ליראה שלהם: **חוכה מוסר.** שאין בני העיר עובדין לאותה יראה: **מהו**
לילך לשם. לאותה העיר ביום עבודת כוכבים שלהם לנספך עם אחד מזני העיר: **בזמן שהדרך מיוחדת לאותו מקום.** שאין דרך יולאה מאותה
העיר לילך לעיר אחרת ודרך הכניסה מכלל לאותה העיר מיוחדת לעיר לילך שם מפני שחשד שנהא כמהלך לעובדה:
ואם. דרך מקלול זה הולך גם לעיר אחרת: **מוסר.** דהרואה אומר למקום אחר הולך: **גב' והיכי דמי חולא לה.** כמה יאה
חזקן אותו שוק שחולא זה מן העיר ויהא מותר לשאת ולתת עם יושביו: **עמלוא של עזה.** עמלוא שוק של צננה כמו אטלי
דמין (בבב"ב דף נ"ה). שחמטין צאטלי ומכרין צאטלי: **עזה.** עיר של פלשתיים והיה זה עבודת כוכבים והיה חולא לה ישוב סמוך
לעיר מאל: **עמלוא של עזה.** דקמוכה לעיר מאל מהו מי שרי ממני כה"ג או לא: **זור.** עיר ששראל ועובדי עובדי כוכבים דרין זה:

מנשר. משרי ומתקן פרכות שני רגליה: **מן הארכובה ולמטה.**
אלל מן הארכובה ולמטה טריפה אלא מאלא מאלא טריפה לטריפה צננה
טריפה עסקין וטריפה מאל כלל תשמיש איכא: **בעגלה המושכת**
בקרן. שישב צו המלך דהיינו כלל תשמיש: **יום סגלמא זקנו והנחת**
בלוריתו. יום שמגלח זקנו וכן צו
ביום הנחת בלוריתו. יום שמגלח זקנו
שער (י) ומניח בלורית אפול"ין מאחורי
העורף לשם עבודת כוכבים: **והעבדת**
בלוריתו. לסוף שנה שמגלח אותה
בלורית לנדה: **דמניא פרוייהו יום**
סגלמא זקנו והנחת בלוריתו יום
סגלמא זקנו והעבדת בלוריתו. ותרמי
מתני' נהנו ולא גבי הדדי מילא להו:
עוד אחרת. עוד א"ל אחרת יש להם
לרומיים שאינה שניה צננה: **אדם**
שלא. כנגד עשו: **אדם חגיר.** כנגד
יעקב נולע על ירכיו. כלומר עדיין
עשו שולע על יעקב: **של אדם**
הראשון. וכן כנגד חמדות שהיו
לעשו: **קריפלו של ר' ישמעאל.**
סכן גדול ומסורגו מלכות היה ומתוך
יפיו נכנס כלל צו קיסר והפשיט עור
פניו ונחנה באפרסמון שהיה מקיימת
ולא ישנה ועדיין מונח בגימיו רומי:
דפיא. פ"י והוא אבן יקרה עד מאל
ואינו מאי צעול: **סך קריי פלסתר**
חשבונו הקנין סך (הוא). נצולת יעקב
שקרא לבניו לאחרית (יהימין) שסופן
ליגאל סך הוא: **סך.** חשבונו: **קריי.**
קנין. אפוס דמריא זיפנא. אפיו של
אדונינו עשו זיפן הוא יעקב שרימה
לעשו וחשד ליעול צרכה להיות גביר
לאפיו: **דמניא חמי.** הרואה צנמחה
זו עכשיו רואהו ומי שאינו רואה
עכשיו לא יראה עוד דע' שנה
איה עשית: **מאי אכני לרמא.**
ליעקב שרימה את עשו ולקח את
צרכתו: **ווי לדון.** לעשו: **כד יקום**
ד"ן. כשיקום יעקב: **ה"ג וסנא דידן**
מ"ט לא קחשיב הא הני דאיתאנו
כלל שסא קחשיב הא דליסא כל שסא
לא קחשיב: בני דרומא. הני ימי
אידיהן דמנני' אין אסורין אלא לבני
רומי: **מוסרדי וטוריסקי מוהרנין**
ומוהרנין. שמות ימי אידיהן קבועות
שיש להן בכל שנה: **ועשר באלד.**
בעשרה באלד: **קבועין.** ולקמן מפרש
קבועין כל השנה שכל ימות השנה
עושין עובדיהם יום א"ל ומקריבין
זבחים ואסורים צמא וצמתן לעולם:
סורעפא. שם עבודת כוכבים: **ומסנ.**
שם העיר: **יריד צנעין כני נדככה**
צנעכו ואים דאמרי נדככה צנעכו
ה"ג. ואים דאמרי אפסכל הני תרי
לישני: **ה"ג וסודר כולה שסא: כנולה.**
אין אנו יכולים להעמיד (א) עמלמו
מלישא וליתן עממם שנייהם אנו

יושנין ופרנסתו מהן ועוד משום יראה: **כחנא דמייעי.** יום לשנה מתקנצין כל סומרי העיר לאלול ולשמות ולחוג לשם עבודת כוכבים
פלוגין וכאן קורין קופלדרי"א: **דלא קביעא.** אין חוששין לה כל כך אם יושבין לה בכל שנה: **מתני' עיר שיש בה**
עבודת כוכבים. שיום א"ל יש לבני העיר היום לעבודת כוכבים שבעיר: **חולא לה מותר.** לשאת ולתת עם היושנין חוץ לעיר
שאין נמשכין אחר אותה עבודת כוכבים שכן מנהג זה עובד את שלו ויום א"ל של אלו אינו ביום א"ל של אלו:
היה חולא לה עבודת כוכבים. כל"י (י) עבודת כוכבים שהיום עובדין ליראה שלהם: **חוכה מוסר.** שאין בני העיר עובדין לאותה יראה: **מהו**
לילך לשם. לאותה העיר ביום עבודת כוכבים שלהם לנספך עם אחד מזני העיר: **בזמן שהדרך מיוחדת לאותו מקום.** שאין דרך יולאה מאותה
העיר לילך לעיר אחרת ודרך הכניסה מכלל לאותה העיר מיוחדת לעיר לילך שם מפני שחשד שנהא כמהלך לעובדה:
ואם. דרך מקלול זה הולך גם לעיר אחרת: **מוסר.** דהרואה אומר למקום אחר הולך: **גב' והיכי דמי חולא לה.** כמה יאה
חזקן אותו שוק שחולא זה מן העיר ויהא מותר לשאת ולתת עם יושביו: **עמלוא של עזה.** עמלוא שוק של צננה כמו אטלי
דמין (בבב"ב דף נ"ה). שחמטין צאטלי ומכרין צאטלי: **עזה.** עיר של פלשתיים והיה זה עבודת כוכבים והיה חולא לה ישוב סמוך
לעיר מאל: **עמלוא של עזה.** דקמוכה לעיר מאל מהו מי שרי ממני כה"ג או לא: **זור.** עיר ששראל ועובדי עובדי כוכבים דרין זה:

(א) [ג"ל אמר הוסיפו].
(ב) [לעיל ו' א] (ב"ר)
סנה וצ"ל ש"ס נמון.
(ד) כ"ה: וכן יום חמא.
(ה) [ג"ל וצ"ל]. (בבב"ב)
ל"ה.

הגהות הב"ח

(א) בבשנה טריפה מותר
כל"ל ומינה לה נמחק:
(ב) רש"י ד"ה יום תגלחת
ט"ו שער זקנו ומניח:
(ג) ד"ה בגולה וכו'
(ד) להעמיד את עמלמו:
(ה) ד"ה חמא וכו'
כל"ל שיהיו כל"ל ומניח
עבודת כוכבים נמחק:
(ו) ה"ה ד"ה מתקל וכו'
אלא ר"ל דבר מועט
דלאמרין (י) ד"ה
עמלוא וכו' ומיעילא ליה
אם:

לעני רש"י

אפול"ין (אפול"ין)
צננה מכוונת.
קופלדרי"א
[קופלדרי"א]. (חגיגה)
החברה.

מוסף רש"י

מן הארכובה ולמטה.
אלל עיקור שמתקן צו
אסור לעשות כן ביום
צנמחה ואפ"ם שסא
אסור בשסא (דמריא וכו').
בגולה. אין הפכים
היוקין כל ק' צנמחה
כוכבים כלאמרי (חולין
י"ג). עמיס צנמח"ל לאו
עובדי עבודת כוכבים נהנו
כו' (לעיל ו' א).

רבינו חננאל (המשך)

צריפא שבאשקלון נשרא
שבשריא. כי אחא רב
דימי הוסיפו עליהן נדככה
שבשרי נחבא שבעין בני
ואיכא דתני להו איפסא:
אמר שמואל בגולה אינו
אסור אלא יום אידם בלבד
וקיימא לן כוונתו ומקשי
וכי יום אידם אסור הוא
רב יהודה שרא לרב
ברונא לובוני חמרא ולרב
גירל שרא ליה לובוני
חמין בחגתא דמייעי הנה
ביום אידם עצמי החור
להם לישא וליתן עמהן
למכור ולקנות ופרקי'
שאני חגתא דמייעי דלא
קביעא: **מתני' עיר שיש**
בה עבודת כוכבים חוצה
לה מותר היה חוצה
כוכבים חוצה לה תוכה
של עזה: **ה"ג וסודר כולה שסא: כנולה.**
אין אנו יכולים להעמיד (א) עמלמו
מלישא וליתן עממם שנייהם אנו

(א) [מוספמא פ"ז ה"ג],
(ב) שבת סד : קמו : בינה ט.
(ג) ז"ל חתה, (ד) לפי גי'
רש"א הד"א וז"ל דהלכתא
ברב מדפרין הכא יהא אר"י
א"ר,

גמ' א"ל ימא דלא מתחזי.
עין ירושלמי פ"ט דכלאים
על משנה ב:

(ח) רש"י ד"ה הנא
נמי וכו' להם בהמה
מפני שדמים וכו' היום
לעבודת כוכבי' ואסורין
מדאורייתא כל"ל ומיבט
והוא נמחק: (צ) ד"ה
רנא וכו' ומיסתפי:
(ג) בא"ד ישראל על
העובד כוכבים:

שנשוא א"ה. עלוקה.

כל מקום שאסרו
חבמים מפני מראית
העין, שלא יחשדו
באיסור (שבת טז:).

עין משפט
גר מצוה

[illegible]

עטלוה של עזה מה
היה כליו עזר מותרת וא
אשורה אמר ליה אל תלכת
לעזר מימך וראית ששפתו
ועובר כוכבים ששפתו
שמי קדירות ע"ג כירה
אחת ואמרו תכבים כי
לחשך ישאל מותרת לך
חשך לך כלום. מאי לא
שחך זה משום בשר
ובכלה לא אמרי' דלמא
הדרה אמי' ישאל ושאר
היה עבר כוכבים בשר
לילה בקרירה דמוחה
הכא נמי לא חשך לך
הכמים דמיסמ המצאים
כל בני עזר משום מפי
עבודת כוכבים דר עובי
כוכבים ולא אמרי' דלמא
מן עטלוה הכיבנה לך
ולמה דימה לך הדרב
לעזר שכן היו ירחם
וישאו ועובר כוכבים
ואמר לך חשך לך
הכמים משום בשולי
עוברי כוכבים דמוחה
הכא לא חשך לך משום
אין אדם כלומר כשם
שכא אתר ואתר משל
קדירות לך כל אתר משל
שיש בך עבודת כוכבים
הוא יום אדור: רב
כר עולא אמר לא חשך
לך הכמים שיעור צינורא
לשם שנתה צינורא
מפי העובר כוכבים
ותפלה בקרירה של ישראל
דכריהו אכל נמי לא
חשך לך הכמים שיעור
לשם איריך האיל ואין
התפלות כוכבים עמה
בין עזר אבל ביום
אמר עמנו אסורה איל
עזה: **פ"ב** מה לין
לשם פ' שלא לשם משך
ועזר אל (לע"ז) (לעברין)
מחבין למקום אתר חזון
מחבין מותרת לאותו
מקום אסור. אבל אם
היה ההוא אור
והיה לך למקום אתר
הוא ח"י בשר
לך קין כפי עבודת
כוכבים לא ישהה ויסלנו
לשם שנראה כמשתחה
לעבודת כוכבים ואם
אמר נראה כמשתחה
מותר לך אם תפסחו
לשם עזר כפי עבודת
כוכבים לא ישהה ויסלנו
לשם שנראה כמשתחה
לעבודת כוכבים ואם
אמר נראה כמשתחה
מותר. מציין המשך
לשם כפי עבודת כוכבים
אם ישהה ויסלנו
לשם שנראה כמשתחה
לעבודת כוכבים ואם
אמר נראה כמשתחה
מותר. ויבין אתר אנה
וכן ופשוטה

מַהְדֵּר יִשְׂרָאֵל אֶפְרַיִם וְחָוָ"ת מֵאֵי שָׁנָה מַשְׁאֵר אִסּוּרִים
 דַּעֲלֵמָה דִּשְׂרִי צִוְיָה וְנִכְנֵס וְיִזְלֵה דִּהֵא דִּשְׁרִינֵן עֲלֵמָה
 יוֹצֵא וְנִכְנֵס הֵינּוּ הֵיכָל דִּמְחָס כִּגְנֵג אִם מִנְּחָל יִשְׂרָאֵל וְתִצַּע לִיה
 לְדִינָה אֲחֵל הֵכָל יִכּוֹל לִתְחַבֵּז הִכָּף שֶׁל נִצְלָה בְּקִדְרִיה וְיִחְמַר לִהְיוֹת לְהִנָּס
 תִּשְׁכִּינֵן וְתִכְוֹנֵת שְׁלֵל יִקְדִּישׁ אִי נָמִי
 הֵכָל מִיִּירִי כִּתְרֵה לִסְכַּנְיָה דִּלְלָה
 מִרְתָּה מִיִּינִיה וְלִרְצָה אִיכָל לְמִימַר
 דִּשְׂרִי יוֹצֵא וְנִכְנֵס אִפִּי בִּסְכַּנְיָה
 וְמוֹשֵׁם הִכִּי לֹא מִיִּיחִי רִיזֵה מִבְּשֵׁר
 נִצְלָה לְדִמִּי עֲבוֹדָת כּוֹכְבִּים דִּי עוֹבֵד
 כּוֹכְבִּים דִּהְמָס עוֹבֵד כּוֹכְבִּים מִרְתָּה
 לְדֵמָה חֲזִי לִיה וְתִצַּע לִיה דִּינָה
 וְשְׂרִי עוֹבֵד כּוֹכְבִּים נִבְיִלָה בְּקִדְרִי.
 פִּירֵס רִיזֵי שְׂרִי בְּשֵׁר כְּחוֹשֶׁה
 שְׁלוֹ וְשִׁקֵּל בְּשֵׁר שְׁמִינִה כְּדִי לְהִרְחִיב
 אֲחֵל בְּחֵסֵם כְּדִי לְהַכְשִׁיל אֲחֵל יִשְׂרָאֵל לֹא
 חִיִּישִׁינֵן אִפִּילוֹ הוֹלֵךְ לִמְרָחֻק וְרִאִיהִי
 מִדִּלְקֵמָן בְּפִרְס שֵׁי (דָּף לֵד:) גְּבִי
 הֵיכָל אֲרֻצָּה דִּמְוִרִיִּסָּה דִּלְלָה חִישׁ
 לְתַעֲרִיבָתָה חֲמֵרָה כִּיּוֹן דִּקְסִיתָה
 דִּמְוִרִיִּסָּה בְּלוּמָה פִּיזִי בּוֹחֵל דִּקְסִיתָה
 דִּחְמֵרָה בִּזְרֻעָה לְוִמִי פִירֵס בִּזְרֻעָה
 חֲזִי וְהִמְאִי טַעמָה שְׁכִינֵן כֻּלָּל יוֹס
 קִדְרִית שְׁלֵנוֹ לְשַׁפְּחוּמִיו עֲבוֹדָת
 כּוֹכְבִּים וְלֹא חִיִּישִׁינֵן דִּלְמָה הִטִּילָה
 אִסּוּר בְּתוֹכֵהּ: **דְּבִרּוֹתֵיהֶן** כֵּאֵל
 חֲזִי חֲכָמִים דִּרְמִי עֲבוֹדָת כּוֹכְבִּים
 בִּיד עוֹבֵד בּוֹבְבִים. פִּירֵס הַקּוּעֵרֶס
 דִּינֵמָה דִּמִּים הִלְלוֹ שְׁהוּא לִקּוֹחַ מֵהֵן
 בְּשֵׁר וְזֵל בְּנִי מוֹכֵה הֵן וְכֹכֵר הִיּוֹ
 נִקְרִיס לְעֲבוֹדָת כּוֹכְבִּים וְאִסּוּרִין
 מִדְּלוּרִיִּסָּה דִּתְכִיֵּל אִי יִדְבֵּק בִּידֵךְ
 מִזְּמוּמֵה מִשְׁמַע לְנִלְנֵי נִמִּי אִם הִיּוֹ
 יִדְעִין בּוֹדֵאִי שְׁהֵם שֶׁל עֲבוֹדָת כּוֹכְבִּים
 אִסּוּרִין וְשִׁאֲנִי הֵכָל מִשּׁוֹם דִּלְלָה חֲזִי
 וְלִרְצָה אִפִּי לְמִיחָשׁ חִיִּישִׁינֵן אִסּוּר
 וְקִישִׁי לְדִלְקֵמָן בְּפִיזִי (דָּף סָד:) וְסֵפֶר דִּינָה
 (מַסְכָּה) קָלְמֵר הִכִּי יִמִּינִי וְקִרְמִצִּינָה
 לְהוֹ דִּמִּי עֲבוֹדָת כּוֹכְבִּים בִּיד עוֹבֵד
 כּוֹכְבִּים אִסּוּרִין אִוּ מוֹתְרִין וְמוֹסִיק רֵב
 תִּחְמֵן דִּמְוִתְרִין וְיִמִּיחִי לְרִאִיה מִמְּתִינִין
 עוֹבֵד כּוֹכְבִּים שְׁהִיה נִוֶּשֶׁה בִּזֵּי יִשְׂרָאֵל
 מִנֵּה וּמִכֵּר עֲבוֹדָת כּוֹכְבִּים הִיכָּלֵנו
 הַמַּעֲוֵת מוֹתְרִים וְשִׁמָּה מִשּׁוֹם הֵךְ
 קִישִׁי פִיזִיה דִּמִּי עֲבוֹדָת כּוֹכְבִּים
 שְׁקִרְדִּים הִיּוֹ לְעֲבוֹדָת כּוֹכְבִּים וְלֹא
 דִּמִּי לְהִסָּה דִּפִּיזִי דִּרְ"ל חִלְפִי עֲבוֹדָת
 כּוֹכְבִּים וְחִלְפִי עֲבוֹדָת כּוֹכְבִּים אִינִם
 אִסּוּרִים אֲחֵלֵּה כִּשְׁתִּיחֵסֶם יִשְׂרָאֵל אִינִם
 כִּשְׁתִּיחֵסֶם עוֹבֵד כּוֹכְבִּים מוֹתְרִין

כוכבים אינם אסורין דבעינן עבודה שנשנית בעין פנים כדלמאמין
 לקמן פרק רבי ישמעאל (דף נה.) ורק מקל לפניו חייב משום דדרכה
 בכך והמקל אינו נאסר דבעינן תקרובת ענין פנים וליכא ויש
 פירושים אחרים שהג' רש"י לדבין לא ס"ל דאמרי' דלקמן פרק
 במתא (דף סד.) ודוקא הוא לומר לדבין ורצא ורצא כל עולה
 לא שמע להו ועוד קראת מפ"ב להדיא דפרק אין מעמידין (לקמן
 דף נג.) גבי והולצין למטרות ת"ר ישראל ההולץ ליריד של עובדי
 כוכבים וכו' עובד כוכבים שהולץ ליריד בין צהליכה בין בחורה
 ממעמדיו ומורין לאמרינן אימור חמרא זבין גלימא זבין משמע הוה
 עבודה כוכבים זבין אסור אלמא חליפי עבודת כוכבים אסורין פי'
 עבודת כוכבים דפי' (לקמן סד.) דשרי חליפי עבודת כוכבים היינו עובד
 כוכבים שפוער חובו מדמי עבודה כוכבים שמכר דהאי לאמר דעבודת
 כוכבים מופסת דמיה היינו מוסיף חרס כמוהו והיינו דוקא כשהחליפה
 שרעאל אלץ כשהחליפה עובד כוכבים לא שייך אלץ הכל ונפרק אין
 מעמידין (לקמן דף נג.) מיייר שהעובד כוכבים מקפה' לנאור
 דעבודת כוכבים אחרת ולכן אסורין הדמים וא"ת לדבין קאמר הכא
 חשו חשו חזוה לה משום דמי עבודת כוכבים לא לבני מוכה
 לאסור משום דמי עבודת כוכבים ומ"ש מדלקמן פרק אין מעמידין
 מותר אף לידועים שסם בני מוכה ואומר ר"י דהכא מיייר ביריד
 לאסור לאינא למיחש לדמי עבודת כוכבים אלץ התם מיייר ביריד
 או לא הוה לן למיחש לדמי עבודת כוכבים שהיה היריד עשוי לכן
 יור ארס אינעמי ליה: **בר** בקום ששארין בחבמים מפני מראית
 דף מה. וי"ש בחוש' ובשוק לא יעשה בן שלא יחקה המינים ועוד חנן
 אע"ג דבשוק אסור מפני מראית העין כך קבלמי בשבת מפני מורי
 ימית בשבת פ' במה אשה (דף סה.) ושם ד"ה אמר: **והאמר** רב יהודה
 דף סד:) מ"מ לא צעי לתרץ דפליגא דק צרייתא רב ירמיה:
 פלפולות

שפיתת קדירה כשמניחין אותה אלל האור על גבי מרה קרי שפיתת לשון שפות הסיר (יחזקאל כד): **וְלֹא תִשּׂוּ כְּחִמִּים.** אע"פ שממך איסור אלל היתר מאד. הכא נמי אע"פ שבני העיר האסורין סמוכין לבני חוזה לה שאין להם עבודת כוכבים היום לא תשו: **מֵאֵי לֹא תִשּׂוּ.**

הכא דכוותה: משום **כשר נבילה**
ואע"ג דליכא למיחש לאיסור דלוריית'
לא חשו לאחזוקי איסור בקדירות מן
הספיאק: **הכא נמי** לא מחזקינן
דמי עבודה כוכבים שזלי כוכבים
שנבולה הם דנימא ציד למכור להם
בהמה (א) שדמיא הללו שהוא מקבל מהן
שחמת בהמה וז' דמי עבודת כוכבים
הן שבהמה היום לצורך בני מוכה
היא ונקדשים היום לעבודת כוכבים
והוא איסור דלורייתא מלא ידבק ציד
מלאמה וכו' (ב) ודברים (ג) וישכ' היכא
דידעינן דמשל מוחה לה הן דלספק
איסורא דרבנן לא חיישינן דנימא
למלא האי גברא שייך בשר בני
מוכה והוי היום יום אידו ועבר האי
גברא דלורייתא דלשרי לישאלא **לשאת**
ולתת עמם ביום איד: **רבא אמר**
האי לא חשו לאו לבשר נבילה קאמר
דליקף מינה דכוותה דלא נמיחש דמי
עבודת כוכבים הכא לא דמי דהתם
לית הנאה לעובד כוכבים דנישדי
נבילה לקדירה (א) ומתקמינא חזי ליה
ישראל כחצ' ליה דנינא אבל הכא
מתקיין עובד כוכבים לעשות רצון
חבירו אלף ה"ק לא חשו להם חכמים
משום ציוולי עובדי כוכבים דלמלא
מאסין ישראל (א) לעובד כוכבים לבשילה
וקאכלי בשילי עובדי כוכבים דרבנן:
וה"ל היכא דפשיטא דדמיא הללו
מתוך חיבתו לקחם וליכא למיחש
לאיסורא דלורייתא לא חשו חכמים
לספק איסורא דרבנן: **משום יום**
אידס למיחש דלמלא האי עובד
כוכבים שייך בשר בני מוכה ושקיל
וטרי האי ישראל בהדיא ביום אידו:
רבה בר עולא אמר ביום אידס של
בני עזא לא שרא ר"ח לשאת ולתת עם
בני עטלנא ולא דמי לשתי קדירות
דהתם לכולא למיחש משום ציוולי
עובדי כוכבים ממי **אמאי** ישראל
חדא וימנא בגחלים אבל הכא איכא
למיחש דלמלא האי עובד כוכבים שייך
בשר בני מוכה הואיל וסמוכה לה
ומתני' דקתני דלוחה לא מותר לאו
בסמוכה בולי האי קאמר ור"ח לפני

אליהו הוא דשרי וריק לא משו להם חכמים לשמא נחמז ויורא
מתוך קדירה עובד כוכבים לתוך קדירה ישראל הואיל ואיסור קל
הוא חדא דלא שמיא ועוד דלא גמי שמיא בעייל כדכונא הי"ל לא משו
לחיסור חוזה לה של בני עזה ואש"פ שסמוכה לה ממזם: כל היכא
דמי שיש בה עבודה כוכבים שמעמ שהיוש עובדין ליראה שלהם:
אליהו ויכנס לתוכה: משום חסד דלמרי איבר גמי חזיל למחלה: **יש**
לו קוץ: נחמז לו קוץ כדגלו: **ואם אינו נראה**: מפרש לקמן:
פרלופוס המקלחין מים: פרלופוס אדם הלולין ונכנס סילון מים
לחמוריהם לתוכן ויואלין דרך פיהם: **כדריס**: דרך יושני כדריס
להתנהג כגדולה להכי נקט כדריס: **ע"א סילון**: יצור מחובר
ברקע: **מפני סכנה**: שאלו יבצע עולות כשנשאלה בלע"ז: **אילימא**
דלא מיפחיו: שאין אדם רואה: **כל מקום שאסור חכמים**:
דבר המותר ואסורו מפני מראית העין שהרואה חושדו כדבר
עניה: **אפילו כדרי חדרים אסור**: במקום שאין אדם רואה
אסוריו: **ואם אינו נראה כשסמכוהו**: שפונה אחריו או יצור
ללד עבודה כוכבים: **למיוול קמיה**: עד שיעבור מכנגד עבודה
כוכבים: **אכל מעיין דאיכא סכנה דאי לא שמי מים**: נחמז:
פרלופוס

(שם) דפסקינן באימר חמרא זצין גלימא זצין ויהי נאמר הכי ריהה
 ששהוא קבוע לקנות תשמישי עבודה כובעים וארסיה הלכך לצני מוכר
 ששאינו קבוע לכך ולפיכך יש לחלות באימר גלימא זצין ורבה פליג
 ויחיישינן ואפילו בחצוה לה אבל רבא סבר דאין היידי עשו לכך ומש
 הענין רבא, פי' רב נסים דאין הלכה כרב מדתנן פרק שני לחוליה
 בשבת (דף קמז) שוטחן בחמה אצל לא כנגד העם אלא לא חסר
 המסיר ותקופפות רבא ויהיה מלאכה נראה לר"י (דהלכתא כרב דרפ
 אמר רב רבא) ואף על גב דפליגי דיה מלאי צפרק צמה אשה (שם)

מסורת הש"ס

חבלי

מוסף רש"י
דחלא שמגז. חומץ חזק
(גיסוי ע.) דמפקיד
אביתיה. לואה על נכסיו
(שם.) בכסי חירות.
ממונה על חסות של חרס
(הערות פסחים קיד.)

10/27/2017

לפני אידיהן פרק ראשון עבודה זרה

(א) [לפני יא.]. (ב) [מריק יא.].
(ג) [מריק יא.]. (ד) [מריק יא.].
(ה) [מריק יא.]. (ו) [מריק יא.].
(ז) [מריק יא.]. (ח) [מריק יא.].
(ט) [מריק יא.]. (י) [מריק יא.].
(יא) [מריק יא.]. (יב) [מריק יא.].
(יג) [מריק יא.]. (יד) [מריק יא.].
(טו) [מריק יא.]. (טז) [מריק יא.].
(יז) [מריק יא.]. (יח) [מריק יא.].
(יט) [מריק יא.]. (כ) [מריק יא.].
(כא) [מריק יא.]. (כב) [מריק יא.].
(כג) [מריק יא.]. (כד) [מריק יא.].
(כה) [מריק יא.]. (כו) [מריק יא.].
(כז) [מריק יא.]. (כח) [מריק יא.].
(כט) [מריק יא.]. (ל) [מריק יא.].

תורה אור השלם

1. ואמר יי אל ידוע
אל תירא מפניהם כי
מקד עתה הוא אבי
נתן את כלם תללים
לפני ישראל את סוסיהם
חצקיהו ואת מרכבתיהם
חצקיהו באש:
יהושע יא ו

גילוי הש"ס

חוש' ד'ה אב' ובי' ואי
עירב' לא דעמי מלי
קישא ד'ה ר'ל הוא דלמ
הי דמנה מותר אל ר'י
אמר מהנה ל'ס' וס'י
ק'ל' א'כ' מלי דוקא
למ' דפירתה הש"ס הוא
ל'ה הלכה:

הנהגות הב"ח

(א) רש"י ד"ה מהנה ובי'
ידי ל'ה ל'פני הנהגות
המעות: (ב) ד"ה שא
כמל' ובי' ומסמיעין אותו
להלכין: (ג) ע' ע' ע' ע'
(ד) ד"ה ובי' יומן ובי'
ומל'י בה ר' יומן:
(ה) חוש' ד"ה מנהג ובי'
כחיה אכור אפילו ל'ס'.
(ו) ר'י פי ו'א'ל' דהמעות
עלון פ'ס'ים מש'ס ק'ס:
(ז) באר' אל' נהג' אל'
ר'י פי של' ה'ל' ל'ס' אל'
שנמל' ל'ס' א'ל' ק'ס:
היר' ג'ון ע'ד ע'ס:

הנהגות מור"ב

א' תורה' ללמוד מורה
כו' אל' כשאלות ד'ר'
אלה. ר'י ע'ר' פי' אלמור
ד'ל' ע'ר' ד"ה ג'ס' ובי'
אחש'ל' של' א'ל' ק'ל' ד'ר'
נ' ע'ר' ד'ר'ק' הע'ס:

מוסף רש"י

המשורר פ'ס'ותיה. משור
וחוקר פ'ס'ות שני ג'ליה
(רש"י יא.]. ע'ן הארבעה
ולמטה. אל' מן הארבעה
למטה. ע'ר'פ' (שם).
ליד'ר. יומל דוקא (שם).
(א) ע'ק' הנקב' ל'ס' מ'ג
ע'ל ע'ר' ס'ס'ס' (שם).
(ב) ולוקחין מהם
בהמה ע'ר'ים ושפוחות.
מפני שמתנין לקדשה
(שם). בחי' ושרות
וב'ר'ים. מפני שמשעטין.
א' נמי ש'ס' י'ס' א'ל'
ישראל (שם). ומעלה.
הש'ר. בע'ר'כ'אל' ו'ל'ק'.
לפני י'ר'י'ן לחסות ו'ל'ס'י'.
ש'ס'א' ש'פ'ות' ל'ק'ן ו'ל'ס'
למ'ת' ל'ל'ח' א'ל' מ'ר'י'
אפילו הי' ע'ר' (שם).
למ'ת' ל'ל'ח' א'ל' מ'ר'י'
ש'ל' י'ס'ר' הע'ר'ים ו'ע'ר'ר'
ע'ל המכירה (שם). א'ו:
לק'י'ן כ'ת'מ'ת'ן. ד'כ'ן:
ד'ש'מ'ל' ה'א' ד'ש'מ'ל'ת'
ל'ה ו'ל'מ'ת' א'ל'מ'י' ל'ל'.
ע'ר' (ד'ר'ק' יא.]. א'ין
ק'ר'ק'ש'ן. ש'ס' ד'כ'ר'.
ש'ס'ת' הקדש' ל'ל'ק'ן ג'י'ת' ו'ל'ן ל'ק'ן
(שם). ד'מ'ס' כל מ'ס' ק'ש'ק'ש' ו'ל' (ב'כ'ר'ת' ג']. ח'ע'ק'ר'. ל'ל' ל'מ'י' כ'ה ל'י'ת' הקל' (שם). ו'ל'ן
ל'ו ע'ל מ'ס' ל'ק'ר'ק'ש'ן ו'ל'ק'ן ל'ש'ר'י' ע'ד ש'י'ס'ת' ו'ל'י' כ'ה ל'י'ת' הקל' ד'מ'ס' ו'ע'ר'ת' א'ו ש'ס'ת' כ'ל' מ'ס' (שם).

מהנה לא רש. והא מהנה הוא שהמנונין שנתנו סומרי מעות של כומרים הן יאלי נמי הוא יציב ליה לבעל (א) המעות מסחורות שבושה שם ומטעם לזה הנאה אלל שאינן מעשיות לאו דכומרים הן: נהנה. מן הריח של עשבים או של בשמים: מהנה. נותן מכס:

מן הארכובה ולמטה. אלל עיקור שבושה כו אסור לעשות כן בידים צבאמה ואע"פ שהיא אסורה בנהגה: וכופס. שטרות: ומטעם בערכאות שלהן. מקום גדוליהן ושופטיהן ומעלה שטרותיהן לפניהם לחסות ואף על פי שבוש ומפאתת היא להם ואיכא למימר דלחיל ומורה: שהוא כמחיל מידם. שמתוך כך היו לו עדים ומסמיעין (ו) להליל מן העוררין: בים הפרס. עדה שנחשד שם קצר וחשו חכמים עד מאה אמות לדלה מחרישה אה כתימי העלמות ושמה יעבור על עמם כשעורה וסיטנו: ללדן. לחלוא לארץ וארץ העמים מנמל מדרבנן כניה הפרס: ואמר רבי יוחנן הלכה כרבי יוסי. ומל'ארי (ו) ר' יוחנן ש"ס שמיעה ליה ל' יוחנן כן ממני ולוקחין מהן בהמה פליגא דרבי נחמן: דשקלי מיניה מיכסא. אלל הלווקח ונמלא מהנה: ואם מוסיפם תפקד. כיהושע כמיה. אלמלא מותר לדמותן כן: ואין מחרימין. קסבר סתם חרמים לנדק הניה דפלוגתא היא (בעריקין) (דף כה: וכו') דהשתא ליכא בית המקדש אחי כהו לדי תקלה דמתהי מהקדש ומעילה: נועל

הקברות סלקא דעתך שומאה דאורייתא היא אלא רבי' הפרס דרבנן ומטמא ללמוד תורה ולישא אשה א"ר יהודה אימתי בזמן שאין מוצא ללמוד אבל בזמן שמוצא ללמוד אינו מטמא רבי יוסי אומר אפילו בזמן שמוצא ללמוד יטמא לפי שאין אדם זוכה ללמוד מכל א"ר יוסי מעשה ביוסף הכהן שהלך אחר רבו לצידן ללמוד תורה ואמר רבי יוחנן הלכה כרבי יוסי אלמא פליגי אמר לך רבי יוחנן לעולם לא פליגי ולא קשיא כבאן בלוקח מן התגר דשקלי מיכסא מיניה כאן בלוקח מבעל הבית דלא שקלי מיכסא מיניה אמר מר בהמה תיעקר והא איכא צער בעלי חיים אמר אביי אמר רחמנא יאת סוסייהם תעקר אמר מר ואזוהי עיקור מנשר פרסותיה מן הארכובה ולמטה ורמינהי (א) אין מקדישין ואין מחרימין ואין מעריכין כוה"ז ואם הקדיש והחרים והעריך בהמה תיעקר פירות כסות וכלים ירבו

דהלך ודאי דמי עזרת כוכבים צידו דאי גלימא זצין הכא הוה מוצין ליה אלל הכא לא מיירי (ס) אלל גנמלא שם וקנס דקנסין ליה משום נשא ונתן ציוס איד עזרת כוכבים ולהכי יאן לאסור המעות אלל לדידיה דעצד אסורא ואפילו לרבי יוחנן דאמר נשא ונתן אסור מיהו לישא וליתן ציוס שרי ולא חיישין שמה יאן יומן בלומן המעות דכולי האי לא קנסו: מנשר. פרסותיה מן הארכובה ולמטה. פירש הקונטרס דעיקור של טרפה אסור ולא נהירא דפרשישם לעיל (דף יא. ד"ה עיקור) גבי עוקרין על המלכים אלל ה"ק דיו בכך ויכול להיות שמתרת בנהגה ואע"ג דמעות ופירות וכל אינן אסורין בנהגה מ"מ גבי צבמה יכול להיות דסגי צקנסא דעיקור: ללמוד תורה ולישא אשה. פירש ודעמו לחזור לא"י דאלו אין דעמו לחזור אמר בכתובות פ"ב (דף קה). אחיו של זה נשא (אשה) [עבודת כוכבים] ומת בדרך המקום שהרגו זה ירד אחריה לחלוא לארץ ודוקא בזהך ממות שהן חשונות ללמוד תורה שגדול חלמוד תורה שמנאי לדי מעשה ואשה הנך דכתיב (ישעיה מה) לא תהו בראה אלל לשאר ממות לא והכי משמע פ"ד דמגילה (דף כה). אלל א' שאלמות דרב אהא"א מפורש שם דקילי וי"ש לשאר ממות שם חשונות: אמר. אביי אמר קרא את סוסייהם תעקר. הקשה הר"ר אלחנן (ווא"ת) למ"ד (שם קכח): צער בעלי חיים דאורייתא מאי ראייה מימיה מיהושע דלמא שאני התם דעל פי הדבור הוה אלל הכא האשה דרבנן אין כה ציד חכמים לעקור דבר מן המורה וי"ל דודאי שיש כה ציד לעקור היכא דנראה טעם קל' לעקור דממוכא פרק האשה רבה (יבמות דף פט:). גבי משיאין האשה על פי עד אחד [וע"י חוס' ב"ת לז: ד"ה מנשר ומוס' לעיל יא. ד"ה עוקרין]: אין מקדישין בזמן הזה. וטעמא משום דלא יתי לדי תקלה ומחא טעמא בעלי מעשר צבמה בזמן הזה דאיתא פ"ב דבכורות (דף נה. וס) והקשה ר"מ מהו כשאל כלל ממות דהא בן י"ח שנה בלגד היא כשמיטתו נשא ומיטתו חתת ר"ג ולכל הפחות ר"ג היה נשא שמי שנים קודם לר"א מדאמרינן אשתך צבמה רבן יוחנן בן זכאי א"כ לא היה יכול ר"א להיות צר מזהו עד לאחר חורבן וצריך לומר כי אפוטריפוס היה לו שהיה מעשר עזבו א' נמי לא נתבעו מיד עד לאחר חורבן כמה שנים (ע"י חוס' שם נד: ד"ה הוה) : אין מחרימין. פירש הקונטרס דסתם חרמין לבדק הניה ופה כיון דלמ"ד סתם חרמין לכהנים ליכא למיחש לתקלה שיכול ליתנו לכהנים מיד דאמרינן צעריקין (דף עט.) אמר עולא אי הוה רשע הואי היענה כולוה לכהנים: ואם לאו דאמרינן והעריך בהמה תיעקר. מימא דאמרינן צעריקין שכן פרק התקדש שזהו (דף עט. וס) הוה גברא דאמרינן לכהנים אשתו לקמייה דרבי יהודה אמר ליה שקול ד' וחי ושידי צבמה ולשארין לך אלמלא אית לך תקנה ופירש ר"מ דשאני התם דמקדשי היא שכן קיימות לעולם ואין יכולין לבלותם אי לא עזבו צהו רבנן תקנה אחי לדי תקלה לעולם ויכול להיות שאף למעטלין עלתה התקנה לפי שהקדשו צידה עס הקרקעות וישין מוספות יומא דף סו. ד"ה פירות ומוספות עריקין דף כט. ד"ה שקול ומוספות כבורות דף נה. ד"ה ואין:

אבל מהנה שרי. וא"ת לקמן פרק כל הללמים (דף מו:). גבי מי שהיה כותלו סמוך לעבודת כוכבים ונפל אסור לבעותו ופריך והא קא שניק רוחא לעבודת כוכבים * ומאי פירכא הא למרינן הכא דמהנה מותר וי"ל דהתם איכא הנאה יחידה וגרלה כותמן מקום לעבודת כוכבים ור"ת פירש דודאי

כל מהנה אסור לגד מהכא מפני שיש באותה הנאה ציון לעבודת כוכבים שפורה המכס לפי שאינו מחשיב העבודת כוכבים כל כך ששים העטרה בראשו: ק"ו נהנה אסור מהנה לא כ"ש. כמז רבינו ברוך דלוחו ירד שהסומרים של עבודת כוכבים לוקחים צו מכס מן המכר מיד אס אותו מכס הוא לצנין עבודת כוכבים והעובד כוכבים מפרש קח צקוס כן וכך ועוד פשוט לצנין עבודת כוכבים אסור דמהנה אסור כ"י יוחנן ואף אס לא חזיר לו לצנין עבודת כוכבים אלל אחר שפירש לו הסכס אלל לו ועוד פשוט נראה לאסור כי מה שלא חזיר לצנין עבודת כוכבים מפני ישראל הוא מניח ומ"מ אס לא היה מפני הצנין היה נותן לו צקוס הראשון ונמלא הפשוט יולא מכס ישראל לצנין עבודת כוכבים והר"ר משה מקולי כתב בפרקי כי אס אמר סתמא ועוד פשוט יכול להיות דמותר דשמא ימננו לענין עובדי כוכבים:

יציא נמצא נהנה. פ"ה יציא העטרה בראשו ונמלא נהנה מן הריח ואע"פ שמתנין לו אה המכס ויהיה אינו נקרא נהנה מעבודת כוכבים כיון שהמעות שלו: מעות וכלי פחחות ויציבם צ"ה הפלח. לכאורה משמע דהיי מעות אינם אסורים אלל מטעם קנס דומיא לפירות ושאר דברים אלל אינם אסורים מטעם משע דמי עבודת כוכבים ומימא דלקמן (דף נה. ג) ישרא' ההו"ך לירד משמע דמעות גנמלאות צידו אינם אסורין מטעם קנסא דמסא ומתן אלל מטעם דאמרינן עבודת כוכבים זצין כן הקשה הר"ר אלחנן ומיך ר"י דהתם ה"ק (ו) צבורה אסור אפי' לישא וליתן עמו משום חשש דמי עבודת כוכבים כיון אלל גנמלא שם וקנס דקנסין ליה משום נשא ונתן אסור מיהו לישא וליתן ציוס שרי ולא חיישין שמה יאן יומן בלומן המעות דכולי האי לא קנסו: מנשר. פרסותיה מן הארכובה ולמטה. פירש הקונטרס דעיקור של טרפה אסור ולא נהירא דפרשישם לעיל (דף יא. ד"ה עיקור) גבי עוקרין על המלכים אלל ה"ק דיו בכך ויכול להיות שמתרת בנהגה ואע"ג דמעות ופירות וכל אינן אסורין בנהגה מ"מ גבי צבמה יכול להיות דסגי צקנסא דעיקור:

ללמוד תורה ולישא אשה. פירש ודעמו לחזור לא"י דאלו אין דעמו לחזור אמר בכתובות פ"ב (דף קה). אחיו של זה נשא (אשה) [עבודת כוכבים] ומת בדרך המקום שהרגו זה ירד אחריה לחלוא לארץ ודוקא בזהך ממות שהן חשונות ללמוד תורה שגדול חלמוד תורה שמנאי לדי מעשה ואשה הנך דכתיב (ישעיה מה) לא תהו בראה אלל לשאר ממות לא והכי משמע פ"ד דמגילה (דף כה). אלל א' שאלמות דרב אהא"א מפורש שם דקילי וי"ש לשאר ממות שם חשונות: אמר. אביי אמר קרא את סוסייהם תעקר. הקשה הר"ר אלחנן (ווא"ת) למ"ד (שם קכח): צער בעלי חיים דאורייתא מאי ראייה מימיה מיהושע דלמא שאני התם דעל פי הדבור הוה אלל הכא האשה דרבנן אין כה ציד חכמים לעקור דבר מן המורה וי"ל דודאי שיש כה ציד לעקור היכא דנראה טעם קל' לעקור דממוכא פרק האשה רבה (יבמות דף פט:). גבי משיאין האשה על פי עד אחד [וע"י חוס' ב"ת לז: ד"ה מנשר ומוס' לעיל יא. ד"ה עוקרין]: אין מקדישין בזמן הזה. וטעמא משום דלא יתי לדי תקלה ומחא טעמא בעלי מעשר צבמה בזמן הזה דאיתא פ"ב דבכורות (דף נה. וס) והקשה ר"מ מהו כשאל כלל ממות דהא בן י"ח שנה בלגד היא כשמיטתו נשא ומיטתו חתת ר"ג ולכל הפחות ר"ג היה נשא שמי שנים קודם לר"א מדאמרינן אשתך צבמה רבן יוחנן בן זכאי א"כ לא היה יכול ר"א להיות צר מזהו עד לאחר חורבן וצריך לומר כי אפוטריפוס היה לו שהיה מעשר עזבו א' נמי לא נתבעו מיד עד לאחר חורבן כמה שנים (ע"י חוס' שם נד: ד"ה הוה) : אין מחרימין. פירש הקונטרס דסתם חרמין לבדק הניה ופה כיון דלמ"ד סתם חרמין לכהנים ליכא למיחש לתקלה שיכול ליתנו לכהנים מיד דאמרינן צעריקין (דף עט.) אמר עולא אי הוה רשע הואי היענה כולוה לכהנים: ואם לאו דאמרינן והעריך בהמה תיעקר. מימא דאמרינן צעריקין שכן פרק התקדש שזהו (דף עט. וס) הוה גברא דאמרינן לכהנים אשתו לקמייה דרבי יהודה אמר ליה שקול ד' וחי ושידי צבמה ולשארין לך אלמלא אית לך תקנה ופירש ר"מ דשאני התם דמקדשי היא שכן קיימות לעולם ואין יכולין לבלותם אי לא עזבו צהו רבנן תקנה אחי לדי תקלה לעולם ויכול להיות שאף למעטלין עלתה התקנה לפי שהקדשו צידה עס הקרקעות וישין מוספות יומא דף סו. ד"ה פירות ומוספות עריקין דף כט. ד"ה שקול ומוספות כבורות דף נה. ד"ה ואין:

ירבנו

ח"ס ופרקי' שאני הכא דרחמנא [אמר] (דכתיב) את סוסייהם תעקר. איהו עיקור מנשר פרסותיה מן הארכובה

נ א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
מל' עבודת כוכבים
הלכה י' י' ד' (טו) סמג
לחון מה מור ויע' י"ד
סמג קמט פס' ג' ונכר
אלפס הלכות טומאה דף
(סא):
נ א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
מל' אלל הלכה י' ד'
סמג לחון מה מור ויע' י"ד
סמג קמט פס' ג' ונכר
אלפס פס' א' ונכר
נ א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
מל' עבודת כוכבים הל' ד'
סמג לחון מה מור ויע' י"ד
סמג קמט פס' ג' ונכר
אלפס פס' א' ונכר
נ א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
מל' עבודת כוכבים הל' ד'
סמג לחון מה מור ויע' י"ד
סמג קמט פס' ג' ונכר
אלפס פס' א' ונכר

רבינו הגנאל

מותרות: [בג'] ורבי יוחנן
אמר מעשרות בבורה
ובהם אסורות קל וחומר
אם הן מעשרות בפירות.
דוה הגנה. א"ר הירח
אסור מהנה לעבודת
כוכבים שנקנה מן הפירות
לא כל שכן שאסור.
מייב רבי נתן אומר
יום שבעות כוכבים
מנחת כו המכס כמדיין
ואומרים כל מי שטרל
עטרה ויניחה בראשו
ובראש חמורו יניחו לו
המכס יהודי הנמצא שם
מה יעשה יניח נמצא
דנהג המכס לא יניח
אלא יתן המכס נמצא
מהנה לעבודת כוכבים
מיכן אסור הנהגות
בידיו של עובד כוכבים
אם קנה בהמה תיעקר
פירות כסות וכלי ירבו
מעות וכלי מחבות וילכים
ליס המלח ויחזרו הוא
עיקור מנשר פרסותיה
מן הארכובה ולמטה
קתי מיהת יניח נמצא
מהנה. קשיא לרש"י לקיש
דאמר מעשרות בבורה
ובהם בלבד הוא דאסורין
שננה מן אכל מעשרות
בפירות אע"ג שמהנה
מותר ופרקי רב שינא
בריה דרב אידי ריש
לקיש פליגי רבנן עליה
דריב נתן והוא דאמר
כרובן. ומקשי מכלל דר'
יוחנן סבר רבנן לא
פליגי על ר' נתן והנני
הולכין לירד של עובדי
כוכבים ולוקחין מן
בהמה עבדים ושפוחות
בחס שדות וסריסות וכוכה
ומעלה בערכאות מפני
שהוא ממציל מידם ואם
היה כהן מטמא בחיזה
לארץ לידו ולעצמו עמון
ומטמא נמי בבית הפרס
ורבנן ומטמא ללמוד
תורה ולישא אשה א"ר
יהודה אימתי בזמן שאין
מוצא ללמוד תורה בארץ
ישראל כשהיה אכל בזמן
שמוצא לא יטמא רבי יוסי
אומר אן בזמן שמוצא
ללמוד תורה בארץ יצא
ויטמא לפי שלא מן
הכל אדם זוכה ללמוד
ומעשה ביוסף הכהן שיצא
אחר רבו לצידן. ואמר
רבי יוחנן הלכה כרבי
יוסי. קתי מיהת הולכין
לירד של עובדי כוכבים
ולוקחין מהן בהמה וכו'
אלמא פליגי ומיך רבי
יוחנן לעולם לא פליגי
והא דרבי נתן בלוקח מן
התגר דשקלי מיניה מכסא
והא דקני' א' וליח
מחיי לעבודת כוכבים:
ומקשי' אהא דרמי' בהמה
תעקר והא איכא צער בעלי

א' נראה דסבר כן וי"ל ואל דקמי' ולקחין מהן צבמה בלוקח מנפשי' דלא שקלי מיניה מיהא דלמא חתי לעבודת כוכבים.

מסורת הש"ם

(א) יִצְרֵל וְהַתְּחִיל (צ) שָׁכַח
(ג) נָדָה סָפַד (ג) [נִרְכָּחוּ מִ:]
(ד) [תּוֹסַפְתָּ סָפַד] (ה) [תּוֹסַפְתָּ
(ו) [לְתַקֵּן כֹּהֵן] (ז) [תּוֹסַפְתָּ
(ח) סָפַד אֶע"פִּי] (ט) יִצְרֵל וְהַתְּחִיל
(י) [לְעֵל מִ:] (יא) וְיִרְכָּב
(יב) [מִתְהַדְרֵן כֹּהֵן]
(יג) [נִסְפָּרִים שְׁלֹפְנִיט שֶׁם
(יד) אִיחָת כְּנֻט שׁוּם וְכֵן יִצְרֵל
(טו) שֶׁם בְּחוּם' אֶחָל גִּי' הַעֲדִיק
(טז) שֶׁם בְּשׁוּעוֹת כְּנֻט שֶׁעָלָה
(יז) [שֶׁם אִחָת מִ:]

וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵלָיו לֹא תִקְלָל חֹדֶשׁ וּלְפָנַי
עֹזֵר לֹא תִתֵּן מִכְשָׁל
וַיֵּרָא אֶת מַאֲלֵהֶיךָ אֲנִי
יְהוָה:

(א) רש"י ד"ה אלפני
מפקדין וכו' מכשול הוא
דכן נח: (ב) ד"ה אלפני
וכו' דמקטרי
(ג) הוסי' ד"ה תורנית.
ג"כ עין במ"ש החוסי'
במסכת נדה דף סב ע"א
גד"ה כל שאין לו עיקר:

גלנ"ט. בלוטים.
קמפרייז"א
[קומפרייז"א]. משהה.

כל שיש לו עיקר. שורש
שמתחיל מן ה' (שם)
שנשאר בארץ, ולפי דעתי
חורניסא דגריסין במס'
ע"ז דבר שאין לו שורש
הוא ולא כמו שמפרשין
ליתו פיו"א (שבת צ').
אלפני דלפני לא
מפקדינן. כלומר לכלי
האי לא חיישין (לקמן
דף כ')

עין משפט
גד מצוה

א (מ"י) פ"ז מהל'
 שמטה ויוכל הלי' יג':
בא ב טו"ש"ע י"ד ס"י
 הנהא סעיף א:

כרכבים, לבונה פירוש
 לבונה זכה אסור למכור
 לעובדו כרכבים מן
 שמקטרגין אותה לעבדות
 כרכבים: **הנה** מכלול
 מכרין להן חבילה פי
 חתירות וזכה היא חבילה
 פירוש 'י יהודה בן
 כמירא את חבילת חתותה
 משלשת ענין, ומכר
 דינאם אולי אלה גרמ
 ודבן שלשם שני ומובין
 לאחריה ומכריו ופיק'
 פי מפרקים שנים ולפני
 עור אל חתן כמכרם לכל
 למיזבן להרבו דמכריו
 אבל לפני דינאם
 מפקדין: ותרגולו בן.
 אקומאנא בענין שאומר
 עובדו כרכבים פי מוכר
 'י תרגולו לבן אבל אם
 אסור לבניו או אשורום
 בכלל ואפי' לו
 תרגולו לבן או ומכרין
 לו תניא עני מהי אסור
 'י תרגול בזמן שאסר
 'י תרגול לבן אבל
 אסור לו וזה מותר ואפי'
 מותר תרגול לבן
 ואם יש לו חלה בתוך
 ביתו מותר, ועובד כרכבים
 שעשה מחתה לבנו מותר.
 ומה שרי ומה שאסר עובד
 כרכבים עשה משתה
 לבנו אותו חיה ואחיו
 האיש אסור ופירוש 'י
 נאמן כהונה דמכר משתה
 שבויה וזכר משתה
 ומה שאסר לה הכרבים
 חתמן מותר ופירושן אסור

(א) פ"י רבינו הוא כפירוש ר"י
נחום' ד"ה כגון ומיהו זה
לר"י אבל לט"ה אסור ול"ע:

מאי איצטרוכלין תורניתא ורמניהו הוסיפו עליהן אלכסין ואיצטרוכלין מוכססין ובנות שוה ואי סלקא דעתך איצטרוכלין תורניתא תורניתא מי איתא בשביעית ⁶ (והתנן) ⁷ "זוה הכלל כל שיש לו עיקר יש לו שביעית וכל שאין לו עיקר אין לו שביעית אלא אמר רב ספרא פירי דאדוא וכן כי אתא רבין א"ר אלעזר פירי דאדוא: בנות שוה: ⁸ אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן תאיני חיוראתא: ופטוטרות: אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן בפטוטרותיהן שנו: לבונה: אמר רבי יצחק אמר ר"ש בן לקיש לבונה זכה תנא ⁹ ומכולן מוכרין להן חבילה וכמה חבילה פירש ר' יהודה בן בתירה אין חבילה פחותה משלשה מנין וליחוש דלמא אזיל ומזבין לאחריני ומקטרי ¹⁰ אמר אביי יאלפני מפקדינן אלפני דלפני לא מפקדינן: ותרנגול לבן: א"ר יונה א"ר זירא אמר רב זביד ואיכא דמתני אמר ר' יונה אמר ר' זירא תרנגול למי מותר למכור לו תרנגול לבן תרנגול לבן למי אסור למכור לו תרנגול לבן תנן רבי יהודה אומר מוכר הוא לו תרנגול לבן בין התרנגולין היכי דמי אילימא דקאמר תרנגול לבן למי תרנגול לבן למי אפילו בין התרנגולין גמי לא אלא לאו דקא אמר תרנגול למי תרנגול למי ואפילו הכי לרבי יהודה בין התרנגולין אין בפני עצמא לא ולת"ק אפילו בין התרנגולין גמי לא אמר רב נחמן בר יצחק חכא במאי עסקינן כגון דאמר זה וזה תניא נמי הכי "אמר ר' יהודה אימתי בזמן שאמר תרנגול זה לבן אבל אם אמר זה זה מותר ואפילו אמר תרנגול זה עובד כוכבים שעשה משתה לבנו או שהיה לו חולה בתוך ביתו מותר ¹¹ (והתניא) ¹² עובד כוכבים שעשה משתה לבנו אינו אסור אלא אותו היום ואותו האיש בלבד אותו היום ואותו האיש מיהא אסור אמר רב יצחק בר רב משרשיא כמטוויג תנן ושאר כל הדרכים סתמן מותר ופירושן אסור מאי סתמן ומאי פירושן אילימא סתמא דקאמר חיטי חוורתא פירושן דקאמר לעבודת כוכבים

[illegible]

מר דמיירי כגון שיש ציד הישראל הרבה תרנגולים לבנים ושחורים
מר תרנגול זה לבן משמע דקמיה קאי ורש"י פירש דזה לאו דוקא:

החורניאטא. מין ארז והיא שטה כדאמר בר"ה (דף גג.) : **הוסיפו** לענין שביעית: **כל שאין לו טיקר**. להמקיים בארץ בימות ההגשמים כגון קישואין ודילועין ויוצא בזה: **אין לו שביעית**. ומותר לעשות מהן סמורה ואינו מזוהה להפקיען: **פירי דארוזא**. גלגל:

מא איצטרוכלין תור
עליהן אלכסין ואיצט
שוה ואי סלקא דעתך
תוריתא מי איתא בע
הכלל כל שיש לו עין
שאין לו עיקר אין לו
ספרא פירי דאראו ו
אלעזר פירי דאראו
רבה בר בר חנה א
חיותא: ופטורא ו
חנה אמר רבי יוחנן
לבונה: אמר רבי יצח
לבונה זכה תנא ^(ז) וימ
וכמה חבילה פירש
אין חבילה פחותה
דלמא אזיל ומוזבין ל
אביי אלפני מפקדי
מפקדין: ותרנגול לכי
אמר רב זביר ואיכא
אמר ר' זירא תרנגול
תרנגול לכן תרגול
לו תרנגול לכן תנן
הוא לו תרנגול לכן
אילמא דקאמר תר
לכן למי אפילו בין ר
לאו דקא אמר תר
ואפילו הכי לרבי יה
בפני עצמו לא ולי"ת
נמי לא אמר רב נחמ
עסקינן כגון דאמר
"אמר ר' יהודה אימ
זה לכן אבל אם אמ
אמר תרנגול זה
משתה לבנו או ש
ביתו מותר" (ו) והת
שעשה משתה לבנו
היום ואותו האיש ב
האיש מיהא אסור א
משרשיא בטוויג תנ
סתמן מותר ופירוש
ומאי פירושן אילמא
חורתא פירושן דקא

זה לכן. אם היה עובד כוכבים שעשה משתה לבנו או שיש לו חולה בתוך ביתו: **מותר.** ללשעבודת קצעי ליה משום נוי ולחולה קצעי ליה משום רפואה: **אינו אסור.** לשלח וכתם עמו אלא אותו היום משום דמקריהו הוא היום לעבודת כוכבים ואילו השבועה ומודה: **בטוויג.** דהאי משתה דקמני מותר למכור לו כמשתה לכן לאו במשתה חופת בני דהא ודאי לתקרובת עבודת כוכבים קצעי ליה אלא במשתה של מריעות שבין שבטין הנערים זה עם זה וקורין קמפרייש"ל דלא חשיב כולי האי שיקריבו לעבודת כוכבים: **לאו**

כִּי מִסְתַּמָּה אִדֶּם הָרֹאשׁוֹן מִן הַטּוֹבוֹת אֲלֵל וּרְיָה הִיָּה מִפְּרֵשׁ דְּגָרָה שׁוּחַ וְלֹא בָנוֹת שׁוּחַ מִמֶּנּוּ וְאוֹתוֹ פִּי הוּא גְּבוּעַ וּמוֹצֵא רִאיוֹ מִפִּי יִשְׁעוֹ וְלֹא ג' שֵׁנִי וְכַנֵּן בְּכִילִן בָּנוֹת שׁוּחַ נֶחֱם ז' שֵׁנִי וְלֹאֹתוֹ רֶשֶׁת מִפְּרֵשׁ וְכִי בָנוֹת שׁוּחַ מִמֶּנּוּ: **פִּירָא**. דְּרִאָּו. אֲלֵל לְגִינוֹי הוּא מֵאֵל גְּבוּעִינוֹ וְאִינוֹ רֹאִי לְחִילָה וְיִחְסֵא ז' בִּס בְּנֵס" רִיָּה (דָּף כג. טו.)

דקאמר ב"ב (דף פ: ושם ד"ה מה) ארז אינו עושה פירות
 דאמר זה וזה. פרש"י שאמר תרגול לבן ושחור למי ור"י
 וקאמר זה חיה והכי משמע בסמוך דקא' אמר אימתי בזמן ש

חזקו

לאו סממא זריכא למימר דמוזניין. דלא תנין אלס תרגול לון
אכל מיני חורמי מותר: אפי' סממן נמי לא. וקשיא לרבי זירא
דאמר תרגול נמי מותר למכור לו תרגול לון: סדא' האי זכרא
לאו לעבוד כוכבים קבעי. דהא אין דרך מינין להקריב לעבודה
סוכסין: אלס מיעב אביק ביה.

דמוכונין ולא פירושן
דמוכונין אלא סתמן
קאמר חוורתא מכלל
מי לא אמרי לעולם
דתא פירושן דקאמר
אצטריכא ליה סד"א
כוכבים קא בעי אלא
כוכב בוכבוב וסבר

ידע הוא שאין קטוע מזר וימכרו לו
שלא אלא להוציא מלכס שלא יבנו
שלנרך עבודת כוכבים הוא מובע
קטוע: ויבנו ליה שחור וסקיל.
כלומר כשמוכרין לו שחור לבדו שקיל
ליה. ואליבא דר' יהודה מביעה לי
הכי ולא לרבנן דרבנן אפי' בין
התרגומים אסרי: דקל טב ודקל
יש שמי מיני דקלים הם: אין
מוכרין להן במחבור לקרקע. כדמס'
תמן (דף ג') משום דכתיב לא תמס'
לא תמן להם חמ"י בקרקע: קטפא. מין
תמרים כמו (מגילה): מלח טסקא דקטפא.
ואית דלמר היינו חזובה שבו תמס'
יהושע את הארץ (יב"ב דף ג'). ועשב
נאה הוא: קורייני. מין פירות. וי"א
עפרות קטוי לבונה ואינו נראה
דאי' אחי לא ידעי: דמי אולס
להסם. לאי: ברתני' מקוס שנהגו
למכור בהמה דקה. כגון מקוס שלא
תשדו על הרביעה והכי מפרש לה
במבטא. ואל יסנה אדם פסיל המחלוק'
לא גרס לה הכא אלא בפסחים (דף ג')
גרס לה: ובכל מקום אין מוכרין להן
בהמה נכס. מפני שמיוחדת למלאכה
ועושה בהמתו מלאכה בשבת:
עגלים ופיחיים שלמים ושבורים.
ואפילו שבורים שאין ראוי למלאכה
וגרי בהו רבנן דלמא אחי לחלופי
למלאכה למזון להו גדולים ושלמים
הראוי למלאכה ואיכא למיחש להו
לשאלה ולשכירות ולנסינוי כדמפרש
טעמא בגמ' [מנ]. מחיר בשבורה. מפרש
טעמא בגמ' [מנ]. מחיר כסום. שאין
למלאכתו אלא להרכיב והרכיבה
שבות היא ולאו מלאכה משום דמי
נושא איה עמלו לא איכפת לן אי
אחי להשאילו ולהשכירו: גמ' מפני
ששודרין על הרביעה. ואיכא משום
לפני עור לא תתן מכשול דבני נח
נאווו על הרביעה דכתיב (בראשית ב')
והיו לבשר אדם ילאו בהמה וחיה
שאין עמלן בצר אחד (סנהדרין דף
נח): אמר רב במקום שהשירו

לא סתמן צריבא דלא
צריבא למימר דלא
דקאמר חיי' פירושן
דתרנגול אפ' סתמן
סתמן דקאמר חיי' ו
לעבודת כוכבים ופירו
האי גברא לאו לעבודת
מיבא הוא דאביב ב
כי היכי דההוא גבר
אביקו אימא הכי כי
בעי רב אשי תרנגול
למכור לו תרנגול
מדקאמר קטוע לאו
או דלמא איערומי ק
איערומי הוא דקא
תרנגול לבן למי ויהבו
ליה אדום ושקל מזה
אמרינן כיון ^(א)דיהבו ש
לאו לעבודת כוכבים
אייערומי קא מערים
דקל וכו': א"ל רב
^(ב)דעבודת כוכבים דא
פירקי הויין ואנן ממש
קאמרינן ומאי קשיא
דקל טב חצב ונקלס
כוכבים דקל טב הוא
ביש מזבנינן והתנן ^(ג)
לקרקע א"ל מאי דקל
אמר רב הונא פירות
נקלס כי אתא רב דר
^(ד)קורייטי א"ל אביי
ידיעינן מהו ואת אמר
מאי אהנית לן א"ל
התם אמרת להו נקלס
קורייטי וידיעינן וקא
^(ה)שנהגו למכור בהמה
מוכרין מקום שנהגו ש
ובכל מקום אין מוסק
עגלים וסייחים שלממ
מתיר בשבורה יובן
^(ו)גמ' למימרא דאיסור
דאיבא היבא דנהגו א
היתר נהגו ורמיניה
בפונדקאות של עובדי
על הרביעה אמר רב
התירו לייחד מקום שא

לכן: **הצב קשבו**. פ"ה הוא מן
תמרים הכי נמי משמע צ"ק דמגילה
(דף ט:) דקאמר התם מלי טסקא
דקסבי וטסקא הוא סל משמימי צו
תמרים דבאמרתין צריש הוריק (וישן
דף ע"ה) טסקא דלכלה ציה תמרים
וקשבו נמי משמע צפרק הכוסם (צ"ק
דף נח: וס' ד"ה קשבו) שהוא דקל
גבי ההוא דקל קשבו מחצריה אמר
גבי גלותא לדידי חזי לי ותלת חלתא
בקעא הוו קיימי ותאלי הוו דקלים
צבורים כדמשמע צפרק המוכר
את הבית (צ"ד דף סט:) וקשיא אמאי נקט
דקל עב מין דקלי כולהו אמרי לך
נראה לפרש דתרי מיני קשבו יניהו
האחד נושא תמרים ומימי מירי בכל
הני שצבאמי אכל האי דהכא שכל
מין עשב שבו מיחס יהושע לישראל
את הארץ וכן משמע צפרק ח"ה (ס'
דף ט.) שמעמידן אותו על המצרים
לדאמרתין אין שם מיצר ולא חבז
מאי ועצורן (ע"ה חז"ה) פירש שם
חבזא דהכא שהוא יערות הדבש קנה
שגדל בו נוקרא"ל ובצמקא דהך
שמעמא חבז ר' צורן צר' כיון
דשאר דברים פירושן אסור א"כ אסור
לעולם למכור לכומר עובד כוכבים
לבושה דהוי כמו פירושן דצב צבור
הוא דלתקריבות צעי ליה ועובר משום
לפני עור וגם אסור למכור שעה
לשום עובד כוכבים ביום איד ההוא
אכל ודאי בשאר ימים מותר וכן אותם
כלי עבודת כוכבים שישראל קנהו לאחר
שפגמו העובד כוכבים בין אותה מ"מ
אסור למכור לעובד כוכבים כמו
שהוא עד שיהא ניתן כולו דבשביל
פגימה אחת אינו מניח לתת צו י"ן
תקלם לעבודת כוכבים והכי נמי עפ"י
פסוליהם האריות לא תפילה צבית עבודת
כוכבים אסור למכור להם כדלמדי
דעובר משום לפני עור ואף לעובד
כוכבים שאינו כומר אסור בדבאלי יתנו
או ימכרו לכומר: **בבבב** שנהיו
ש"ס אבבבב אין בובב"ן. פירוש משום
ש"ס רביעה ועבר אלפני עור וגו'
ומדלא מפליג הכא בין אית ליה
בהמה ובין ליה בהמה
אלמא משמע דאפילו אית ליה לעובד
כוכבים בהמה אחי"תא אסור וקשה
להר"ר אלחנן מ"ה מדלעיל (דף ט.)
גבי תקרות דאי אית ליה לדידיה
בהמה שרי לנישא דלפני עור והכא
קיימין לאותו לישנא כדפרי' ומירך

[illegible]

לכל צדקה וצדקה ואל"ת במקום שנהגו שלא למכור נמי יומא לשמיטה
וצדקה כדקאמרינן בגמ' גבי רב הונא דצינן פרה לעובד כוכבים
משום דאימר לשמיטה צדקה ויש לומר דסתם צדקה דקה לגדל היא
עומדת כעו לחלצה ורחל לגימח: **של צינן** ושבורין. פירוש
דגורין שבורין אטו שלימין ותימה מ"ש מפנה דחלינן בצמר
לשמיטה וצדקה ושבורין ודאי לשמיטה וצדקה וי"ל דשבורין כ' חזו
להו עלמא צבית העובד כוכבים סברי דשלמין נמכרו וצבית העובד
כוכבים נשחברו ודי צין לאו לשמיטה צין אכל פרה אפילו לאחר
ימים רעים כ' חזו להו עלמא צביתיה דעובד כוכבים אמר לשמיטה
וצדקה לפי שאינה ראוייה למאכלה כל כך אבל איו לפרש דלמיה ראיה

למלאכה כלל דהא אמרינן גמ' (לקמן טו) ישראל ששכר פרה מנחם
בשביעית אלמא בת מלאכה היא רש"ס(ס): וכן בתורה מתיר בסוף
הכריכה חיוב חטאת אלא שבות ולא דק דודאי במיוחד לרביבת
חיוב חטאת משום דחי נושא את עצמו ולא פליגי אלא בסום התייחד
דס"ל דאין חי כזה דעופות נושא את עצמו דלמא טעמיהו כרבי טדגומ
ממה שיש איסור בשעת מדר משום שאלה שכירות וינסיוי אלמא ש"מ כ
ב'. פירוש טעמא דשדו רבנן במקום שנהגו למכור היינו משום דלא
וקשה לר"י אמאי לא פריך לה ממתיני לקמן (דף טו): דשעמין קלן
אסור והאם לא חשד לרביעה דפרך לקמן דאין כותים

לפני אידיהן פרק ראשון עבודה זרה

מו.

עין משפט
נר מצוה

(א) ע' חס' לקמן כד ד"ה
ורמיהו. (ב) לקמן כד:
(ג) שבת קנ"ג: חס' רש"י
דכ"ה נראה לדין ליה.
רש"י (ד) לקמן כ"ה.
(ה) פסחים י"א. (ו) חומות
פ"א מ"ט ויבנות סו.
(ז) ויקרא י"ט. (ח) פסחין
נח. (ט) שבת קנ"ג. (י) חס' מיל
פ"ל רש"י.

תורה אור השלם

1. ולא תביא תועבה אל
ביתך ורחיק חרם במדבר
שקץ תשקצנו והעב
ותעבדו כי חרם הוא:
דברים יז ו

גליון הש"ס

תוס' ר"ה ושפחה וכו'
דחפ"ה פ"ה ע"ן משנת
הרי"ט פ"י כ':

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה אימור וכו'
לחוש כהן בפרק השואל:

הגהות מהר"ב

רשב"ר
[א] תוס' ד"ה אימור
לשפחה וכו' ומשני א'
אפשר ה"י אכל מלת אכל
נמשך:

מוסף רש"י

שלא תעקר. נעשית
עקרה. הלך לא רבע לה.
אכל אדירין לא חיס
כעומדת בפניו. וקמח
בב"ב. והמחמר אחר
במחמור. מנהיג ממור
טעונה קרוי מחמר (נח)
(קנ"ג). לא לבית דירה
אמור. לא לבית דירה
המור. אלא להעמיד בו
האור ונעם ולא שיעור
הוא (פסחים י"א).

ור"א אומר אף במקום שאסרו לייחד. כדקמני כההוא דאין מעמידין
המור למכור דיחוד בכל מקום אסור משום מכשול דרביעה ולא
במנהג תלמי מילתא אכל במכירה ליכא למיחש לרביעה דעובד
כוכבים חס על בהמתו מלרעה מאחר שקנאה כדי שלא תעקר

שנעשית עקורה ברביע' הלכך במנהגא
תלמי מילתא היכא דלחמור עליהו
דלא מוזני לחמור והיכא דלא לחמור
שרי ולגבי העמדת בהמה בפונדקאות
של עובדי כוכבים שגזמה על ישראל
היא אין העובד כוכבים חס עליה
מלרעה וקא עבר אלפני עור לא
תתן מכשול (מכשול) ואפי' אסור: ואף רב
הרצ"ה. וקסבר כ"ה: נמי דלרביעה
לא חיישין. דעובד כוכבים חס על
בהמתו שלא תעקר: כיון דבבב' קניי. ו
ואינה של ישראל. ומשום לפני עור לא
תתן מכשול לא קעבר דבני נח לא
נלטו על השביתה אכל בני רביעה
ליכא למימר הכי משום דהתם קעבר
אלפני עור לא תתן מכשול (ויקרא יט)
לפי שבני נח נלטו על הרביעה אכל
על השבת לא נלטו בני נח ומה
שאסור לישראל לומר לעובד כוכבים
עשה לי כך וזה משום ממנוא מפלך
ודבר דבר (ישעיה נח) דבור אסור:
גורא משום שאלה. אי שרין לזבוגי
בהמה גס ואל חיישין למאי דעבדה
מלאכה בשבת אחי הוא לאשולי
בהמתו לעובד כוכבים ועבד זה
מלאכה בשבת וקא עבר בלא דכתיב
(דברים ה) לא תעשה כל מלאכה וגו'
וכל דהתם דהשאל בהמת ישראל
היא ומאור הוא על שביתה: שאלה
קניי. לוי שאלה דכיון דחייז באונסין
הכי היא שלו: נסיוני. מנסה לה אי
אולא שפיר כשהיא טעונה: ואולא
מחמתי. מחמת קולו שהיא מכרת
והולכת: מחמר לא שפיר למימר אלא
בהמה הטעונה משאי פעמים שנותן
עליה משא לנסותה אם הולכת יפה
וה"ל מחמר בשבת ואיכא למיד' בפרק
במלא במסכת שבת (דף קנ"ג). דחייז
חטא והתם פלוגתא: אף במקום.
הכי קמי' במתני' אין משכירין לן
במים קנ"ה אכל בחור' משכירין ואף
במקום שאמרו להשכיר לא לבית דירה
אמרי שיעור בו העובד כוכבים אלא
לבית העצים לבית האולרות מפני
שמכנים לניהול עבודת כוכבים: ואי

שיעור קניי. מאי איכפת ליה לישראל אם עייל לה עובד כוכבים
עבודת כוכבים נדידיה קא מעייל: יאכילנה כרשיני תרומה. אע"פ
שמונותיה עליו אינו גולן אם האכילה תרומת כהן לפי שתרומה ממון
שאין לה תועבה היא שהרי נותנה לכל כהן שירצה ואם רצה היה
יכול ליטעה לכהן זה שהשכיר לו פרמו ואותו כהן מסתמא ינחל ליה
ומחל אם האכילה הרבה כרשיני תרומה דמה לו להקפיד והלא אינה
מיוחדת לו לפיכך מתקוף שיעור שנותן לבהמתו מאותן כרשיני הרבה
בעין יפה יותר משאילו היה שלו ינחל ליה ואינו גולן אי נמי שגפלו לו
מבית אבי אמו כהן: לא יאכילנה כרשיני תרומה. לפי שאינה שלו ואינו
יכול להאכילה תרומה אלא לבהמתו קניית כספו: אידא דספסירא. ע"י
קסרור ישראל והמכור נמי ישראל: ועוד דלא מגלי מומא. כיון דהוא
למכרה לקחה אינו רוצה שיעור זה מוס שזה הלכך לא מושיל ולא מוגיר:
אימור לשחיטה וצנו. ותלויין לקולא בבהמה שגזמה ממנה אפילו
בסתמא א"י: כשהורה ובמפרש ליה עובד כוכבים דלקיומיה קאלי:

ועבד ביה מלאכה וא"ת נהי דלשחיטה וצנו מ"מ יחוש שמה ירביעה
כוכבים שלקח אוחז מן השוק רבעה חנקה ואכלה וי"ל דמילתא דלא שמה היא ולא גזר ביה רבנן והשתא חזינן דלכ"ז בלשכ"ס
בין לר"ת אסור למכור לעובד כוכבים עגלים וסחייין וכל בהמה שמה וע"כ יש למחשבה בהמה היא סומינן למכור עגלים וסחייין
לעובד כוכבים ומה שמוסיק נמי יש למחשבה דבשלמא אותן שאין מיוחדים להם לרביעה ינחל דהא פסקי ר' יוחנן (לקמן ט"ז) כגון בתרין
המחמר כסוס לפי שעושה בו מלאכה שאין זה איסור דאורייתא ומטעם האוכף אין לאסור דהאוכף בטל לגבי האדם הרוכב עליו אכל
מאותן סוסים שהם מיוחדים למשך בקרון וגם לפעמים שהעובד כוכבים מפרש שקומו בשביל מלאכה חרישה ומשיכת קרון קשיא וי"ל
דלפי מוסקת התלמוד דשרי למוזן אידא דספסירא ומפרש טעמא משום דלא ידעה ליה לקליה ינחל דגם בהמות שלנו אינן מלכות בקולנו
ולכא למיחש נסיוני גס אין דגילות להשאילם ולהשכירם מהיו מאותם שרגלים לשכור לעובדי כוכבים קשיא וי"ל דודאי הא דלמכור למכור
בהמה עמה היינו דוקא צריכים שהיו הרבה ביחד ואם היה לו לאדם בהמה שאינו צריך לה היה מוכרה למכור ולא היה מפקדיה
אכל עמה מה יעשה שלא ימלא למכור יפסידנה ולכן נהגו הגאונים שגזלה היתר דבכ"ג איכא לקמן דפריך אפי' מימי ושערי
נמי לא מודק ומשני א"ה ה"י א' אכל כיון דל"א שרי ופסק רבינו ברוך דלפי זה אין להחיר אלא כשקונה הסוס לצורך עמו וממלך
עליו למכור דאם לא ימכרו יפסיד אכל לוקח סוסים למכרם כדי להריח אסור דלא יקחם ולא יפסיד בהם:

ושמעה דא"ה ואולא בהמתיה. וא"ת ל"ל טעמא דמחמר פיוס
ליה משום שביתה בהמתו לחוד ואורי' דמשום שביתה
בהמתו לחוד לא הוי אסרין מכירה דלית ביה איסור כי אם לפי
שעה משום שיוכל להאכילה כרשיני תרומה

שמה משום שיוכל להאכילה כרשיני תרומה
בהמתו משום דעושה כל השבת אכל
משום נסיוני דאין בו איסור אלא לפי
שעה לא אסרי' אי לא קעמא דמחמר
דחמיר טפי: ישראל ששבר פרה
מכהן יאכילנה כרשיני תרומה. נראה
לר"י דמיימי בלזין מוונותיה על ישראל
אלא על כהן מדלא קמני אע"פ
שמונותיה עליו דקמני כספא ועוד
דאם היו על ישראל אדריק מסיפא
דשכירות לא קניא לידוק מרישא וינחל
נמי שיוכל להאכילה כרשיני תרומה
כיון שמונותיה על הכהן ואין כאן חשש:
והשתא דאמרת שכירות לא
קניא. הלא מסקינן דשכירות לא קניא
וקשה דפסקי דהכ"ז (נ"ח דף טו) וס'
ד"ה והאין מסקינן דשכירות לא
אונאה מדכתיב וי' ממכרו וי' מלך
לעמיתך ולא כתיב וי' ממכרו ממכר
לעולם אלא ממכר קרין ליה וי"ל
דמאי דממכר קרין ליה לפי שעה
היינו דוקא לגבי אונאה דכתיב ממכר
מיותר מיהו בשאר מקומות אמרין
דשכירות הוא דלא קניא:

שרא י"ה צמיבן אידא דספסירא.
תימה אמאי לא אסרין
משום דכשיראיה ציית העובד כוכבים
יסבדו שהעגלים עמלן מכרוהו לו
ואפי' למשיך צנעלים מיד דהוא
אשורה לרבען כדפריש' במתני' וי"ל
דספסירא קלא אית ליה והר"ר שמעי'
פירש דהוא גזר לגזרה גזר ספסיר'
אטו צנעל ציית וצנעל גופיה אינו אסור
אלא גזר משום שאלה שכירות ונסינו:
אימור שחיטה ובנה. פ"ה ומתני'
דקמני אין מוכרין מיירי לו צנעה
טמאה ואפי' בסתמא או אפי' בטהורה
ובמפרש ליה עובד כוכבים דלקיומיה
קא צני ליה ורש"ס פירש צנעל רש"י
דכ"ה דוקא פרה שאין רגליה לעשות
בה מלאכה לא אכילנה כרשיני תרומה
אין מוכרין ועגלים וסחייין נהי להשתא
לאו צני מלאכה ניהו מ"מ לכשיגדלו
יהיו צני מלאכה וקשיא לר"ת על פירוש
זה דלדבריהם כל התלמוד משמע דפרות
יותר הן צנות חרישה כדלמרי' בסמוך

דפרה המורשת שצניעה וצפ"ק דפסחים (דף ק"ד) שמי פרות
היו מורשות צנעל המשהה וכן (ב"מ פ. ה) השוכר פרה לתרום צנעל (א)
השואל פרה כי השוורים היו נוגשים כדלמרי' (ב"ק מו.) שור שנגח
ואע"ג דלמרי' שוורים רובא לרדיא צני צפ' המוכר פירות (ב"ב כ"ג)
מ"מ אינם ראויים למלאכה כמו פרות לכך נראה לר"ת דבין פרות בין
שוורים אמר דלשחיטה צניעו ומתני' דקמני בבהמה גסה היינו בהמה
טמאה כפ"ה ועגלים נקט דוקא דלמלאכה כקמני נהי להשתא
לא היה טורה לקנותם ויגדלו וסחייים נמי לרבותא נקט דאע"ג
השתא לא חזו למלאכה אסור למכרם וקשה על פירוש ר"ת דלקמן
(דף טו.) כי צני שר של פטם מהו משמע הא שאר שוורים אסרי'
ואורי' דלעולם שאר שוורים מותרים אכל התלמוד מסופק כי אזלי
יש דחמיר צנעל פטם משום דמי משהי ליה עבד מלאכה על חד
תרין וא"כ ראוי הוא למלאכה יותר משוורים חרישים ור"ת פירש שר
פטם לאו מפותם עדיין הוא אלא עומד להתפטם ולכן הוא שואל כי
שמה יש לאסור בו יותר משאר שוורים דלמשהי ליה לפטמו מימליך

ועבד ביה מלאכה וא"ת נהי דלשחיטה וצנו מ"מ יחוש שמה ירביעה
כוכבים שלקח אוחז מן השוק רבעה חנקה ואכלה וי"ל דמילתא דלא שמה היא ולא גזר ביה רבנן והשתא חזינן דלכ"ז בלשכ"ס
בין לר"ת אסור למכור לעובד כוכבים עגלים וסחייין וכל בהמה שמה וע"כ יש למחשבה בהמה היא סומינן למכור עגלים וסחייין
לעובד כוכבים ומה שמוסיק נמי יש למחשבה דבשלמא אותן שאין מיוחדים להם לרביעה ינחל דהא פסקי ר' יוחנן (לקמן ט"ז) כגון בתרין
המחמר כסוס לפי שעושה בו מלאכה שאין זה איסור דאורייתא ומטעם האוכף אין לאסור דהאוכף בטל לגבי האדם הרוכב עליו אכל
מאותן סוסים שהם מיוחדים למשך בקרון וגם לפעמים שהעובד כוכבים מפרש שקומו בשביל מלאכה חרישה ומשיכת קרון קשיא וי"ל
דלפי מוסקת התלמוד דשרי למוזן אידא דספסירא ומפרש טעמא משום דלא ידעה ליה לקליה ינחל דגם בהמות שלנו אינן מלכות בקולנו
ולכא למיחש נסיוני גס אין דגילות להשאילם ולהשכירם מהיו מאותם שרגלים לשכור לעובדי כוכבים קשיא וי"ל דודאי הא דלמכור למכור
בהמה עמה היינו דוקא צריכים שהיו הרבה ביחד ואם היה לו לאדם בהמה שאינו צריך לה היה מוכרה למכור ולא היה מפקדיה
אכל עמה מה יעשה שלא ימלא למכור יפסידנה ולכן נהגו הגאונים שגזלה היתר דבכ"ג איכא לקמן דפריך אפי' מימי ושערי
נמי לא מודק ומשני א"ה ה"י א' אכל כיון דל"א שרי ופסק רבינו ברוך דלפי זה אין להחיר אלא כשקונה הסוס לצורך עמו וממלך
עליו למכור דאם לא ימכרו יפסיד אכל לוקח סוסים למכרם כדי להריח אסור דלא יקחם ולא יפסיד בהם:

ס' א מ"י פ"כ מהל'
שבת פ"ג:
ס' ב מ"י פ"ט מהל'
מיתות הל' (טו"ד)
פ"ה שאלה:
ס' ג מ"י פ"כ מהל' שבת
הלכה ג פתח א"ן סוף
טו"ע ע"ד י"ד קנא טעף
ד:

רבינו חננאל

ופריך כיון דבבב' לא
רבעה דאמרי משמיה דרב
עובד כוכבים חס על
בהמתו (שלא) תעקר
ואי רבינו: פ"ה ובכ"ה
אין מוכרין להם בהמה
גסה. מאי טעמא נהי
דלרביעה לא חיישי' עבדי
בה מלאכה בשבת והתורה
אמרה למען ינוח שורך
וגו' ואסרין מכרי לא
אחר רחמנא דנחה אלא
בהמתו של ישראל אבל
עובד כוכבים כיון דבבב'
קניא בהמת עובד כוכבים
היא לעיבדי בה. מאי
רבעי ודחי' גזרי מכירה
אטו שכירות ואטו שאלה
דבהמה ישראל היא.
ומקשי' שכירות ושאלה
גמי כל ימי שכירותה
וכל ימי שאלתה כמכרה
היא וקנאה עובד כוכבים
אלא גזירה משום נסיוני
פ"ה מכירה לו על מנת
שינסה אותה ואם לא
יחיר בעיניו יחזירנה לו
חיישי' דלמא אחי במעלי
שבחה פסור לשקיעת
החמה ואל' עובד כוכבים
לישראל הא נסיה דשפחה
לקליה ואוליה מתמחה
ונמצא כמחמר בשבת
ואסור. ומקשי' ושכירות
מי קניא והתן אף במקום
שאמרו להשכיר לא לבית
דירה אמרו מפני שמכנים
עבדו כוכבים לתוכה ואי
ס"ד שכירות קניא עובד
כוכבים כי קא מעייל
בביתו קא מעייל. וחוב
תון כהן ששכר פרה
מישראל אע"פ שחייב
במונותיה לא יאכילנה
כרשיני תרומה ואי ס"ד
קניא אמאי לא יאכילנה
כרשיני תרומה פרה דידה
היא ונחה אס' כסבא
דשכירות קניא ואמרין
השתא דאמרת שכירות
לא קניא גזירה מכירה
אטו שאלה אטו שכירות
אטו נסיוני: רב אחאי
שרא לזבוגי חמרא אבב
טפסירא. אסר מאי איכא
למיחש אי משום נסיוני
הא לא ידעה ליה לקליה
דאולא מחמתיה אי משום
שאלה ושכירות ספסירא
כיון דלפי א' שעתיה
הוא מוכרין לא מושיל
ולא מוגר ועוד משום
דלא נגלו מומי דבהמה:
עבר ומוכר
קונסין אותו כשם שקונסין
להלכה כך קונסין למנהג.
חד בר גס וחד גמלא. אתא
עובדא קמי ריש לקיש
וקנסיה לו בדי פלא בגין
דחזייה נמלא. אמר ר' בון
לספור קנא הוון ציוחין
לבריה ברא דמסרסר
לארמאי: רב הונא זבן
פרה לעובד כוכבים א"ל
רב חסדא מאי (שעמא)
עבר מר הכי אמר ליה
אימור לשחיטה קנאה

(א) כ"ה ג' ה"י פ"ה ודל"ה
ו"ל ע"ה.
(ב) מירושלמי פסחים פ"ד
ה"י דקנאה בשפחה וכו' ו"ל
גס כהן.

עין משפט
גר מצוה

[illegible]

רַחֲמֵי בֵּית שְׁמַאי אֹמְרִי
לֹא יִמְכְּרוּ לוֹ פֶּה
וְהַיְרֹשֶׁת בְּשִׁבְעֵיתָ זֵית
הֵלֵל מִתְחִיר מִפְּנֵי שִׁיכּוֹל
לֹאִר שְׁלֹשִׁית מִכֶּרְתִּי.
וְכֹרֵם רַבֵּם מִדְּמֵי הָתָם אֵין
אֲדָם מְצֹוה עַל שִׁבְתָּן
בְּהַתָּמוּ כְּשֶׁנֶּחֱסֵיתָ.
וְכֹרֵם אֵין מְצֹוה עַל
שִׁבְתָּן בְּהַתָּמוּ כְּשֶׁנֶּחֱסֵיתָ.
אֲמַר לִי הַחֲסִיד וְכֹל הַיֹּאֵם
וּמִצְוַתוֹ אֲסִיר וְהָתָם יֵין
שְׁמַאי אֹמְרִי לֹא יִמְכְּרוּ
לֹא שְׁדֵדוֹ יֵינֶה בְּשִׁבְעֵיתָ
וְזֵית הֵלֵל מִתְחִיר מִפְּנֵי
שִׁיכּוֹל הַלְּחִיבִירָה. מִתְחִיר
לֵב אִשִּׁי רַב אִשִּׁי וְכֹל
הַיֹּאֵם דֹּאֵן אֲדָם מְצֹוה
שִׁבְתָּן וְהָרִי כְּלִים דֹּאֵן
אֲדָם מְצֹוה עַל שִׁבְתָּן

כִּי רַב־הֵם אִין אֶרֶץ מִצְרַיִם עַל שֵׁם
הַקּוֹטֵץ הַלֵּךְ לִיכָא לַמִּגְזֹר מִשּׁוֹם
מִשּׁוֹם לִפְנֵי עוֹר לֹא חָתָן מִכְשׁוֹל חֵלֶן
כּוֹכְבִים לַעֲנִין שָׁנָה אֶדֶם מִזְוִיהַ עַל שְׁמִית
מִשּׁוֹם הֵי עַד כֵּאֵן לַשָּׁן הַקּוֹטֵרֶם
וְקֹאֵי דֹחִי מֵאִי קִפְרִין וְהִרִי שְׁדֵה
וְהֹאֵל אֵין שִׁיר בַּה שְׁאֵלָה וְנִסְיָאן מַדֵּעַ
דִּהֵא לֹא אֶסְרִינֵן מִכִּרְתָּ שְׁדֵה לַעֲבֹד
כּוֹכְבִים מֵהֵאִי טַעֲמָא כִּי הִיכָא דִּלְאֶסְרִי
בַּהֲמָה גִּסָּה לֵכֵן נִרְחָה לַפְרֵשׁ הֵם
אִין אֶדֶם מִזְוִיהַ עַל שְׁמִיתָה בַּהֲמָתוֹ
בְּשִׁבְעִית פִּירֹתָ לִפִּי שְׁאִין הֵאִסְוֹר
תַּלְוִי בְּצוּף בַּהֲמָה אֵלֶּא בְּצוּף הַקִּרְקֵעַ
וְאִפְּלִי וְשִׁאֲלִי פִרְמֹתוֹ לַעֲבֹד כּוֹכְבִים
לַחֲרוֹשׁ בַּה בְּשִׁבְעִית אִין שׁוֹם אִסְוֹר
שְׁבִיעִית עַל בַּהֲמָה דִּלִּין כֵּאֵן גִּנְאִי
וְיֵשׁ לַחֲמִיר לַמְכוֹר יִשְׂרָאֵל חֲסוֹד מַטְעֵם
תַּלְיִה דִּלְמִיר לַשְׁחִיטָה וְזִנְהָ אֵלֶּא גִבִּי
שָׁנָה הֵאִסְוֹר תַּלְוִי בְּצוּף בַּהֲמָה
וְאִכָּא אִסְוֹר לַעֲנֵלִים אִין יִמְרוֹת
הַעֲבֹד כּוֹכְבִים לַפִּיכֵן אִין לַחֲמִיר
לַמְכָּרָה מַטְעֵם תַּלְיִה לַשְׁחִיטָה וּפְרִיךְ
וְהִרִי שְׁדֵה דִּלְאֶם מִזְוִיהַ עַל שְׁמִיתָה
שְׁדֵהוּ וְכִשְׁהוּ בִּיד יִשְׂרָאֵל אַחֲרֵי כִּי בּוֹ
אִסְוֹר דִּלְוִרִימָא אֵין זֶרַע בּוֹ הִיִּשְׂרָאֵל
וְתִלְגִּין לִמְיָרָא: **וְהִרִי דִּלְיָם בּוֹ.**
יִמְמָה וְדִקְאֲרִי לֵה מֵאִי קֹאֲרִי לֵה וְכִי
לֹא הִיָּה יוֹדַע דְּשִׁאֲרֵי כִלִּים מִשּׁוֹם שְׁלֹא
הִיָּה בַּמָּה לַתְלוֹת וְכִל מַה שְׁהֲתֵרֵן אִינוּ
אֵלֶּא מַטְעֵם תַּלְיִת שְׁחִיטָה וְהַזְבִּירָה
וְשִׁמְאָה יִי' דְּהוּהָ קִי' דַּמְקֵשָׁה דִּהֲבָא
נִמִּי יֵשׁ דֵּל לַתְלוֹת שְׁלֹזִיךְ שְׁנֵה אֲחֵרָת
הוּא קִזְנָה וְאִפִּי' הִי אִסְוֹר:

והמזורה. פ"ה שהוא רחם שהופנין
בה המצוה וקורין אותה
פלי"א וקס"א דהא תמיז וישיע' לו
בנחת וימורה אלמא תר' מיני יניבו
לכן פרי' דהא כלי' א' ש' מחרשים:
והדקדק. פ"ה הוא מרל שקורין
פשוו"ר וקס"א לר"י
דהא אמרין וביה דף ו: והוא שיש
לו דקר נעון יאין דרך ו: (מרחל)
להניח נעון בקרקע לכן נראה לו
שהוא כלי המחשים שקורין קולטנ"א
ולדכו להיות נעון בהקטע:

רבה וכן חמרא לישראל החשידי
 לעבוד כובדים.
 ומפרס טעמיה דליכא למיתלי
 דלישראל מוזין ליה וקשיא דרב רבה
 גופיה דמי לעיל טעמא דרב הונא
 דלתיית שחיטה דפרקי מי דמי וייל
 דלגתא דשטע מיינה קבלה איזו עוד
 י"ל דלא דמי דלעיל ליכא למיתלי כל
 קך בשחיטה דרובא לרדיא זבני
 ולקפריס דברקי לעיל רבא והכא רבה
 ינחא: לעובד כובדים מוזין י"ה
 לישראל ב"ו. ובמקסד
 מסקין דאסור למזני ישראל חסד
 וז"ל מאי שגא מלפני דלעיל לעיל
 ודף י"ד. י"ל דהם מיירי בעובד
 כובדים שאינו מחזק על לפני עוד
 לפיק אין אנו חוששין אם העובד
 כובדים ימכור לחבירו אבל הכא
 דמייירי בישראל החסד אנו מחזקין
 שלא יבא שום ישראל לירי תקלה על
 ידינו הר"ר אלחנן ועוד דחד לפני הוא
 שלא יחטא ישראל בשאלה ושמירת
 וקשיא: רהי"ב כתי"ה. אע"ג
 דלעיל תלין אימור לשחיטה זבני
 הכא לא תלין דלישראל מוזין לה
 שקך ימכור לה כמו לזה:
 פסוקי

מסורת הש"ס

ומאן סימרה. דהיינא דלויא? א) למיתלי במדבר דלפני עור תלין לקולא דתנן כ'': לא ימכור לו פרה החורשת בשביעית. ישראל הסמוד על השביעית לא ימכור לו חזירו פרה המלומדת לחרוש משום לפני עור וגו' א) אין אדם מלווה על שביעית בהמתו בשביעית. הלכך ליכא למיגזר משום שאלה ושמירות ונסיוני ואין משום לפני עור לא תתן מכסול וליתן בשביעית אבל גבי עובד כוכבים לענין שנת אדם מלווה על שביעית בהמתו בשנת ואיכא למיגזר משום כל היי: אדם מלווה על שביעית שדור. שנת שבתון יהיה לארץ: לא ימכור. לו לישראל הסמוד על השביעית: שדור. חרושה דסמחא לוריעה קיימא ועבר ארופי עור: לטוירה. לעשותה שדה צור שלא יזרעה: המחרשה וכל כליה.

דסמיינו לעצור קרקע (ו) והשטח
לח משום שח' דלקמיה הכה קא זיין
לח שחי כל שעה הן מזוין: **המורה:**
פליג שד' זכר' סח' הגרין לר'ח העציר
הקס וכשאין גרין עודר דה סח' הקרקע:
וסדק. מר' מיסור'א: **דליכא למיתלי**.
כגון דהמ' וסד' ניר דשד' אדס קופ'ס
לקטו' משום דלז' מז' לו כל שעה
לקטו' ומשום שח' א' דלקמן קא זיין:
ליה: **דליכא למיתלי**. כגון כל'ס דללו:
סמרא. ליכא למיתלי בשמייה: **לישראל**
לא מזון ליה. דתמייה. הלכך תליין
לישראל: **דמסום זכרים אלא**. עובדי
זכרים זכר' דרעבי ליה: **נפסו' אלא**.

[illegible]

(א) גמ' ולין מתיידין
נמסס: (ב) רש"י ד"ה
המחריש וכו' לעזות
קרקע והכא לאו משום
שתא דלקמיה קא זבין
לחו השתא שהרי כל
עמיה: (ג) ד"ה דליכא וכו'
מתא דלקמיה קא זבין
לחו:

גל"א [פיל"א]. יעה.
 וישור"א [פושור"ר].
 גער.
 שטוק. סד (לכבילת
 גלים).
 יופ"ר [צי"ף]. סד
 (לכבילת רגלים).
 וויזש [בריא"ש]. כבילים.
 פרויזש [פרייזש].
 שלשלאות, אויקים.

[illegible]

לפני אידיהן פרק ראשון עבודה זרה

מז.

עין משפט
נר מצוה

(א) ופי' כמו אם והיה כי
משמשים בשלל אצל (ב) ופי'
רש"י מולין ח' ד"ה מלחם
וכי גרם המלך העשיל.
(ג) ובלשון אחר רב פאול
(ד) ובלשון אחר רב פאול
(ה) ובלשון אחר רב פאול
(ו) ובלשון אחר רב פאול
(ז) ובלשון אחר רב פאול
(ח) ובלשון אחר רב פאול
(ט) ובלשון אחר רב פאול
(י) ובלשון אחר רב פאול
(יא) ובלשון אחר רב פאול
(יב) ובלשון אחר רב פאול
(יג) ובלשון אחר רב פאול
(יד) ובלשון אחר רב פאול
(טו) ובלשון אחר רב פאול
(טז) ובלשון אחר רב פאול
(יז) ובלשון אחר רב פאול
(יח) ובלשון אחר רב פאול
(יט) ובלשון אחר רב פאול
(כ) ובלשון אחר רב פאול
(כא) ובלשון אחר רב פאול
(כב) ובלשון אחר רב פאול
(כג) ובלשון אחר רב פאול
(כד) ובלשון אחר רב פאול
(כה) ובלשון אחר רב פאול
(כו) ובלשון אחר רב פאול
(כז) ובלשון אחר רב פאול
(כח) ובלשון אחר רב פאול
(כט) ובלשון אחר רב פאול
(ל) ובלשון אחר רב פאול

אי אפשר. בלא אזהרה: דכי שלים זינייהו. כשכלים כלי זיין במלחמה קטלי בתריסין: עששיות. חמיכות עבות שקורין מש"ש: דחלשי מינייהו. מחלשין אותן בקורנס עד שנעשו דקות ועושין מהן כלי זיין: אפילו מרי. פשוט: וזאני. דולדוריא. לא מניין להו דחלשי מינייהו כלי זיין: כפרולא הינדואה. של ארץ יהודי שאין עושין אותה אלא לכלי זיין: דמגני עילון. נלחמים לשמור העיר ואת יושביה: שאינה יכולה להספיק. ומקמחא לשחיטה זונה ולא משהי ליה ולא חזי ליה ישראל כי עובד כוכבים דמיפוק חורבה מיניה לזוניו שלמה: והלא מרביעין עליה. ומשהי לה ומאן דחזי לה כי עובד כוכבים יליף מיניה לזוניו שלמה: להספיק. מאסריו לא חלד לעולם: דקטיל כסיוסיה. מלמדו להרוג נידו את הנופלים במלחמה. כסיוסיה מכה יד בהמה ומה קרי כסיוסיה שמה כלפי מטה כמו סופי כסא (שנה דף סו:). אדנטי"ר בלע"ז: תורת בהמה גסה מאי היא. כלומר חסור טעם מותר בהמה גסה מאי היא לא עביד מלאכה דמינן טמאה דגמור משום נסיון: מעמינו ברחמי. ואז מלאכה היא: שור של פטם. שפיעטו ושמן מאד ואינו ראוי למלאכה: מהו. למוכרו לעובד כוכבים: אבל האי דאפי' לכלל מלאכה אסור. דמשהי ליה וחזו ליה לאחר זמן בידיה. ואע"פ דהשתא ליכא למיחש לנסיוני מינה נפקא מינה חורבה למכור שור שזורים לעובד כוכבים: לאו לשחיטה כימא. דחוששה ומשהי לה לגדל וולדות: מקריבין. מס ודורון למלך: שור של פטם. ועבודת ציון היתה: חסר ד' ריבבן. הוליא ד' ריבבאות ממון לבטל שלא יקריבוהו ביום אדם: אלא למחר. ולמעקף פורתא מיכין: וכי משהי ליה בריא ועביד מלאכה. חקקתא היא כלומר ואי משהי ליה בריא חו למעבד מלאכה דקא בעית למיכרה: בריא. מתחוק: וזידיא. פטם היה: בר אורא. שור שפיעטו משהי ליה עד דכחיש: ועביד על חד פריין. בשזורים אחרים: מתני' בסליק. לשון טירה גבוהה היא כדאמר בסדר יומא (דף כה:). לשכת הגזית כמין בסליק גדולה היתה: וש דנין בני אדם ומפליין אותו ומת: גרדוס. בנין אחד הוא לזון נפשות כמו שנים שעלו לגרדוס ברה"ק (דף ית:). אינטידיא. מקום שעושין שם (כ"ק נט). מנגח והורג אנשים ושחוק הוא להם: בימה. נמי כעין מגדל קצר הוא וגבוה כדאמר במס' סוטה (דף מה:). בימה של עץ עושים לו צורה ואנו קורין אותו אלמנבר"א והיו עושין אותו לדחוק משם אש להמיתו. ובכל אלה יש נזק לרבים וכדי שלא יפסד ישראל שם אסור לבנות עמהם: כימוסיוסות גרסין. בנין שאינו לזורך עבודת כוכבים ומקריבין זבחים דהוי תשמיש לעבודת כוכבים: ומרמלאו. בקרקע הן עושין עמוקין מאד והמים נופלין מתחת ואנשים רוחצים במלעלה ע"ג הנסרים: גיפה. אריוולרי. דרך עובדי כוכבים להעמיד דמות אפרודיטא בעית המרחץ שלהן ולקמן מדן: גב' כהמה דקא לעריכום. כדאמר גבי כהמה דקא שפיעט ידה אחר שחיתתה ולא החזירה אסורה דכהמה מסוכנת היא ואינה מותרת עד שתפרנס ואם לא פרנסה הויא כהמה קודם שחיתה ופישוט יד לדקה אינה אלא הולאה נפש אצל גסה צין פשטה ולא כפה צין כפה ולא פשטה פירכוס היא וכשהיה הכי מפרס התם ומה גסה נמי דרכה לפשוט יד בהולאה נפש הלכן שחט חיה גסה מסוכנת ולא פרכסה אלא פשטה ידה ולא החזירה אסורה: אבל לא למכירה. למיתלי במנהגא אלא כהמה גסה היא ובכל מקום אין מוכרין: הא. ארי דלית ביה ניקא כגון ארי תרבות שרי אלמא חיה גסה מוכרין להן וקשיא לרז וסייעתא לרז חסן: בארי שבור. הא דקתני מתני' דארי תרבות שרי צארי שבור: ואליכא

לפרסאי דמגנו ע"ן. ונראה דאין נמי שרין השמא למכור לעובדי כוכבים כלי זיין מהאי טעמא: מרביעין ע"יה ויודת. וזכור נמי יכול להרביעו על כמה נקבות: אלמא דא מקבלת זכר. לאו משום דסבר טריפה אינה יולדת דכפרק אלו טריפות (חולין דף טז:). בעי למימר לר' יהודה דיוולדת אלא דלא מקבלת זכר וכדמשמע לישנא קדלח קאלמר אלמא דלא ילדה: אלא תורת בהמה גסה מאי היא. קשה לימא דלית ליה חי נושא את עצמו בעופות כדכנן ו"ל מדאמר רבי משום תורת כלי זיין משמע דאפילו המיוחד לרכיבת אדם דמודו כ"ע דמי נושא את עצמו וא"כ תורת בהמה גסה מאי היא וג' מחלוקות בדבר: אבל האי דאי משהי ליה אחי דכ"ע מלאכה. תימה ל"ל האי טעמא מפיסק ליה משום דאי משהי ליה לפיטוס אחי למימר כחש מכרו לו כי היכי דגורי רגנן בשבורה דלא לימי למימר שלמה מכרה לו ו"ל דודאי בשבורה יש לגמור דמיון דרצנן אית להו מרביעין עליה זכר א"כ משהי לו זמן מרובה אצל בזמן מועט דפיטוס לית לן למיגרף אי לאו טעמא דחיי למלאכה: אבל האי דשחיטה קאי. לאו דוקא נקט האי דלא כסמט שזורים גופייהו אמרין אימור לשחיטה זניניהו אלא להכי נקט הכי דאחא לאפוקי בהמה גסה דמתני' דמימי כהמה טמאה נקט הכי אצל כהמה טהורה תלינן בשחיטה ואע"פ דסמט שזורים נמי לנדרוי זניני:

ארי
אחי לכלל מלאכה אבל האי דכי משהי ליה או דלמא אפילו לרבנן לא קא אסרי התם אלא דסתמיה לאו לשחיטה קאי אבל האי דסתמיה לשחיטה קאי אפילו רבנן שרו ת"ש דאמר רב יהודה אסור שמואל של בית רבי הוי מקריבין שור של פטם ביום אדם חסר ד' ריבבן שאין מקריבין אותו ח' אלא שחוט חסר ד' ריבבן שאין מקריבין אותו כל עיקר מ"ט לאו משום דלמא אתי לשהויי ולמעמד שאין מקריבין אותו היום אלא למחר מאי טעמא אלא רבי מיעקף מילתא בעי וסבר יעקף ואתי פורתא פורתא וכי משהי ליה בריא ועביד מלאכה אמר רב אשי אמר לי זבידא בר תורא משהינן ליה ועביד על חד תרין: מתני' דאין מוכרין להם דובין ואריות וכל דבר שיש בו נזק לרבים אין בונין עמהם בסליק גרדוס איצטרייא ובימה אבל בונין עמהם כימוסיוסות ובית מרחצאות הגיע"ה לכיפה שמעמידין בה עבודת כוכבים אסור לבנות: גמ' אמר רב חנין בר רב חסדא ואמרי לה אמר רב חנן בר רבא אמר רב יוחי גסה הרי היא ככהמה דקא לפירכוס אבל לא למכירה ואני אומר אף למכירה מקום שנהגו למכור מוכרין שלא למכור אין מוכרין תנן אין מוכרין להן דובין ואריות ולא כל דבר שיש בו נזק לרבים טעמא דאית ביה נזק לרבים הא לית ביה נזק לרבים שרי אמר רבה בר עולא בארי שבור ואליכא

אחי לכלל מלאכה אבל האי דכי משהי ליה או דלמא אפילו לרבנן לא קא אסרי התם אלא דסתמיה לאו לשחיטה קאי אבל האי דסתמיה לשחיטה קאי אפילו רבנן שרו ת"ש דאמר רב יהודה אסור שמואל של בית רבי הוי מקריבין שור של פטם ביום אדם חסר ד' ריבבן שאין מקריבין אותו ח' אלא שחוט חסר ד' ריבבן שאין מקריבין אותו כל עיקר מ"ט לאו משום דלמא אתי לשהויי ולמעמד שאין מקריבין אותו היום אלא למחר מאי טעמא אלא רבי מיעקף מילתא בעי וסבר יעקף ואתי פורתא פורתא וכי משהי ליה בריא ועביד מלאכה אמר רב אשי אמר לי זבידא בר תורא משהינן ליה ועביד על חד תרין: מתני' דאין מוכרין להם דובין ואריות וכל דבר שיש בו נזק לרבים אין בונין עמהם בסליק גרדוס איצטרייא ובימה אבל בונין עמהם כימוסיוסות ובית מרחצאות הגיע"ה לכיפה שמעמידין בה עבודת כוכבים אסור לבנות: גמ' אמר רב חנין בר רב חסדא ואמרי לה אמר רב חנן בר רבא אמר רב יוחי גסה הרי היא ככהמה דקא לפירכוס אבל לא למכירה ואני אומר אף למכירה מקום שנהגו למכור מוכרין שלא למכור אין מוכרין תנן אין מוכרין להן דובין ואריות ולא כל דבר שיש בו נזק לרבים טעמא דאית ביה נזק לרבים הא לית ביה נזק לרבים שרי אמר רבה בר עולא בארי שבור ואליכא

אחי לכלל מלאכה אבל האי דכי משהי ליה או דלמא אפילו לרבנן לא קא אסרי התם אלא דסתמיה לאו לשחיטה קאי אבל האי דסתמיה לשחיטה קאי אפילו רבנן שרו ת"ש דאמר רב יהודה אסור שמואל של בית רבי הוי מקריבין שור של פטם ביום אדם חסר ד' ריבבן שאין מקריבין אותו ח' אלא שחוט חסר ד' ריבבן שאין מקריבין אותו כל עיקר מ"ט לאו משום דלמא אתי לשהויי ולמעמד שאין מקריבין אותו היום אלא למחר מאי טעמא אלא רבי מיעקף מילתא בעי וסבר יעקף ואתי פורתא פורתא וכי משהי ליה בריא ועביד מלאכה אמר רב אשי אמר לי זבידא בר תורא משהינן ליה ועביד על חד תרין: מתני' דאין מוכרין להם דובין ואריות וכל דבר שיש בו נזק לרבים אין בונין עמהם בסליק גרדוס איצטרייא ובימה אבל בונין עמהם כימוסיוסות ובית מרחצאות הגיע"ה לכיפה שמעמידין בה עבודת כוכבים אסור לבנות: גמ' אמר רב חנין בר רב חסדא ואמרי לה אמר רב חנן בר רבא אמר רב יוחי גסה הרי היא ככהמה דקא לפירכוס אבל לא למכירה ואני אומר אף למכירה מקום שנהגו למכור מוכרין שלא למכור אין מוכרין תנן אין מוכרין להן דובין ואריות ולא כל דבר שיש בו נזק לרבים טעמא דאית ביה נזק לרבים הא לית ביה נזק לרבים שרי אמר רבה בר עולא בארי שבור ואליכא

אחי לכלל מלאכה אבל האי דכי משהי ליה או דלמא אפילו לרבנן לא קא אסרי התם אלא דסתמיה לאו לשחיטה קאי אבל האי דסתמיה לשחיטה קאי אפילו רבנן שרו ת"ש דאמר רב יהודה אסור שמואל של בית רבי הוי מקריבין שור של פטם ביום אדם חסר ד' ריבבן שאין מקריבין אותו ח' אלא שחוט חסר ד' ריבבן שאין מקריבין אותו כל עיקר מ"ט לאו משום דלמא אתי לשהויי ולמעמד שאין מקריבין אותו היום אלא למחר מאי טעמא אלא רבי מיעקף מילתא בעי וסבר יעקף ואתי פורתא פורתא וכי משהי ליה בריא ועביד מלאכה אמר רב אשי אמר לי זבידא בר תורא משהינן ליה ועביד על חד תרין: מתני' דאין מוכרין להם דובין ואריות וכל דבר שיש בו נזק לרבים אין בונין עמהם בסליק גרדוס איצטרייא ובימה אבל בונין עמהם כימוסיוסות ובית מרחצאות הגיע"ה לכיפה שמעמידין בה עבודת כוכבים אסור לבנות: גמ' אמר רב חנין בר רב חסדא ואמרי לה אמר רב חנן בר רבא אמר רב יוחי גסה הרי היא ככהמה דקא לפירכוס אבל לא למכירה ואני אומר אף למכירה מקום שנהגו למכור מוכרין שלא למכור אין מוכרין תנן אין מוכרין להן דובין ואריות ולא כל דבר שיש בו נזק לרבים טעמא דאית ביה נזק לרבים הא לית ביה נזק לרבים שרי אמר רבה בר עולא בארי שבור ואליכא

עד א מ"י פ"ט מהל'
עבודת כוכבים הלכה
ח ופי"ב מהל' רומא הלכ'
י פתח לאין מה טור ש"ע
י"ד סי' קא סעי' ה'
ע"ה ב מ"י ס' הלכ' ט
ופי"ב מהל' רומא
הלכה יג טור ש"ע שם
סעיף ו'
ע"ה ב מ"י פ"כ מהל' שבת
הלכ' ד'
ע"ה ד מ"י פ"ט מהל'
עבודת כוכבים הלכה
ח ופי"ב מהל' רומא הלכ'
י פתח לאין מה טור ש"ע
י"ד סי' קא סעיף ה'
ע"ה ה מ"י פ"ט מהל'
עבודת כוכבים הלכ'
י פתח שם טור ש"ע י"ד
י"ה סעיף ג'
ע"ה ו מ"י פ"ד מהל'
מאכלות אסורות
הלכה יד פתח לאין קל טור
ש"ע י"ד סי' ח סעיף א':

רבינו חננאל

ויש אומרים מוכרין להן
תריסין. אמר רב נחמן
אמר רבא בר אבהו
הלכתא כיש אומרים מאי
טעמא דכי משהי ליה
מיעקף ערקי. (דא דאמר
אין מוכרין להן תריסין
ויש אומרים מוכרין להן
תריסין אמר רב נחמן אמר
רבא בר אבהו הלכתא כיש
אומרים. מ"ט עשוהו של
ברזל אוקימנא בפרולא
הינדואה. והאידנא
דמוכרין לפרסאי משום
דאנו עילויא. וכל מקום
אין מוכרין להן בהמה
גסה עגלים וסיחין שלמין
גסה דובין. בן בתירא מתיר
בסוס. תניא בן בתירא
מתיר מפני שערשה בו
מלאכה שאין חייבין עליה
חטאת. פי' ורובק עליו
כלבא אבל אינו חורש עמו
ולא מלאכה אחת כיצא
בה ואע"פ דר' יהודה אסור
למכור סוס לעובד כוכבים
מפני שני דברים אחד
שזורה בסיוסיה פי'
כדיו ושינוי (ועוד)
כשמוקין מסחורין ברחי"ם
יהושע"ה כשמוקין ברחי"ם
ברחיים הא אמר ר' יוחנן
הלכה כבן בתירא ור'
יהודה מתיר בשכירה
שאני יכולה להתפראות
ולחיות. הא דאמר רב
יהודה אמר שמואל של
בית ר' הוי מקריבין שור
של פטם ביום אדם. פי'
זה שאמר מקריבין מנחה
הוי נותנין לבית קיסר
מלשון הרגום מנחה
תקריבא אבל לא
לתקריב לעבודת כוכבים
חזי. ואע"פ חסר ד'
רכון כלומר נהן שחוד
כדי שלא יהיו מקריבין
ומרינין אותו ביום אדם
עצמו אלא למחר. ועוד
השחיד שלא להריגו להן
חי אלא שחוט. ואסיק
ביקש רבי לבטל הדבר
ועשה מעט מעט. בשנה
אחת ביטל מלשלו להן
ביום אדם אלא למחר
ובשנה אחת ביטל
מלשלו חי אלא שחוט
ובשנה אחת ביטל
לגמרי: אמר רב אשי אמר
לי זבידא בר תורא
דמפסגין ליה ומשהינן
ועביד מלאכה מתיר תווי:
מתני' אין מוכרין להן
דובין ואריות ולא כל דבר
שיש בו ניקא לרבים. אמר רב חנן בר רבא אמר רב יוחי גסה הרי היא ככהמה דקא לפירכוס אבל לא למכירה ואני אומר אף למכירה מקום שנהגו למכור מוכרין שלא למכור אין מוכרין תנן אין מוכרין להן דובין ואריות ולא כל דבר שיש בו נזק לרבים טעמא דאית ביה נזק לרבים שרי אמר רבה בר עולא בארי שבור ואליכא

הגהות הב"ח

(א) גמ' אמר רב אשי. כי
גירסת הר"ן וע"ש אין
דאמר רב אשי סי'
(ב) רש"י ד"ה אלגטיא
והי' איצטרייא כמו שר
האלגטיא שור שהוא
מנחה והורג אנשים
מורחק ושחוק: (ג) ד"ה
כימוסיוסות וכי' שאינו
לזורך עבודת כוכבים
וקורין לו אלט"ר
רשפרש לקמן בפי' ר'
ישמעאל אהא דקמי
כימוסיוסות לא עביד
כוכבים מותרין מאי
מבזה ומאי כימוס גימ'
של אן אחר מוכרין
אנשים הרבה ומקריב
עליה זבחים דהיי':

לענין רש"י

מש"ש [מש"ש].
ערסות.
פשוט.
פשוט.
דולדוריא [דולדוריא].
עבר.
מער (מער גרין).
אוינטידיא. להפלי.
אלמנבר"א. [אלמנבר"א].
כמה.
אלט"ר. מוכח.
אוינטידיא. [אוינטידיא].
וולד"ד. קמרון.

מוסף רש"י

שאינה יכולה
להתפראות. ולעשות
מלאכה שבת מוכרין ב.

יש בו ניקא לרבים. אמר רב חנן בר רבא אמר רב יוחי גסה הרי היא ככהמה דקא לפירכוס אבל לא למכירה ואני אומר אף למכירה מקום שנהגו למכור מוכרין שלא למכור אין מוכרין תנן אין מוכרין להן דובין ואריות ולא כל דבר שיש בו נזק לרבים טעמא דאית ביה נזק לרבים שרי אמר רבה בר עולא בארי שבור ואליכא

ויעקב איז בפר סבניא שמו. ז"ל דלוי זה יעקב מינאה דפרק
 איז מעמידין (לקמן דף מה). דרמא סמא לרבי אבהו דדולאי
 ואחור יעקב' לא האריך ימים כ"ב אלף גרמא דהואו שזא דרפאזא אח
 בן דמא (לקמן מ:). אצל יעקב מינאה דרבי אבהו יכיל ליהוי דהוא
 אדום דפרק כסיוי הדס (חולין דף מה).

ג'ני רצאס: מהו לעשות בית
הבסא ל"ג. נראה דלאו מדאורייתא
הא ג'ני דפשיטא דשני דהא אפילו

שְׁעוֹקוֹת מַצִּיחֶם. על רוב יסורי גיהנם: מִינוֹת. נֹעֶקֶת הִנֵּה תִקְרֹבַת לַעֲבֹדָת כּוֹכְבֵּים: רְשׁוֹת. נֹעֶקֶת הִנֵּה מִמּוֹן וּדְרוֹנוֹת וּאֲרֻנוֹת וּמֵלֶךְ: לֹא יִשְׁכְּחוּ. וְהַמַּשְׁמַמִּים לְבָדִים כּוֹכְבֵּים וְאֵל אֲחֵר שֶׁנֶּאֱבָר בְּמִינוֹת שֶׁבִין וְאֵם שֶׁבִין מִמֶּהֱרִין לְמוֹת מִחוּךְ זָרָה וּכְפִיִּית יָקָם חֹו גִזְרֵת מֶלֶךְ עֲלֵיהֶם לְמוֹת: **קֵלֶם שִׁבְקוֹת.** עֲבֹרָה קֵלֶה שֶׁבִידָה וְהָיָה שֶׁעֲשֵׂתָה בָּהּ קֵטָן מִבְּנֵה יִשְׂרָאֵל [בְּנֵה] הַגְדוֹל בֶּה עֲלִיה וְכֹלִיעִי וּמִדּוֹל בְּנֵה הַקָּטָן וּבֹאֵה לִקְבֹּל דִּין וְלִשְׁבֹּב בַּחֲשׂוֹנֵה: **כוֹוֹדֶפֶל.** תִּכְרִיכִין. יָדֵה לִדְרֹךְ [בְּרִאשִׁית מֵצֵ] מִתַּרְגֻּמִּין וְחוּדִין לְאוֹרֵחַ וְאֲחֵרִיכִין אֵין יָדֵה לִדְרֹךְ מִמֵּם: הִ"ג **מִדְקָאֲרֵה קֵלֶה שִׁבְקוֹת.** וְלֹא מִמֶּה אֲתִקְפֵּתָה הִיא. וְאִילֵּךְ דְּמוֹתֵי הִי אֲמִינוֹת אֵין מַעֲבִירָה לֹא וְהָיָה לְאִחֵךְ כִּי וְמִמֶּה וּמַשְׁיִין מִדְקָאֲרֵה קֵלֶה שִׁבְקוֹת מְכַלל דְּמִינוֹת נִמְי וְהָיָה בָּהּ וּמוֹשֵׁם הִי מִמֶּה: **הַרְגֹּל דְּרֵה.** תִּשְׁמֵשׁ. הַרְגֹּל הַתַּחֲלֵל כְּמוֹ [אֲחֵת פ"ג מ"ג] מַרְגִּילִין אֵת הָאֵלֶם לַעֲרוֹה מִמַּשְׁיִין [וְהִיטִיו הַתַּחֲלֵל]: **הַיִּטִּיָּה.** רוּחַ: **פִּלִי אִפִּיטָחָה דְּעֹבֵדֵם כּוֹכְבֵּים.** פִּתְחוּ לַפֶּתַח עֲבֹדָת כּוֹכְבֵּים כְּמוֹ [חֲפֵלִם כֵּצֵ] פִּלֹּו עֲלֵי פִיטָה: דְּבִיכֵם

שצועקות ואומרות בעולם הזה
אורחות חיים וכי מאחר שלא
אורחות חיים למימרא דכל ה
דרב חסדא ואמרה ליה קלה
לה רב חסדא טרחו לה בזווד
מכלל דמינות [נמי] הויא בה
איכא דאמרי ממינות אין מענה
וא"ל [ר"ח זוידר וזוודא]
נמי הויא בה מעכבירה לא והו
זונה אחת בעולם שלא בא
הים והיתה נוטלת כים דינר

מוסף רש"י

קריבה של גלוי עריות.
תשמיש ממס (שבת יג).

אֹתָן רַבִּי ר' חֲנִינָא וְר' יוֹנָתָן הָיוּ קְאוּלִי בְּאוֹרְחָא מִטּוֹ לְהִנְהוּ תְּרִי שְׁבִילִי חָד פְּצִי אִפִּיתְחָא דְּעֵבֻדָּתָא כּוֹכְבִּים וְחָד פְּצִי אִפִּיתְחָא דְּבִי זִוְנוֹת אִמֵּר לִיה חָד לְחִבְרִיָּה גִּזְיָל אִפִּיתְחָא דְּעֵבֻדָּתָא כּוֹכְבִּים דְּנֻכִּים

פ' מ"ח פ"י מהל'
ממנו ענין הלכה
ח' פ' מ"ח פ"י מהל'
י"ד פ' מ"ח פ"י מהל'

רבינו חננאל

הוא דמיפסלל כבי וזנות
וניפסיה ליערין תבול
אגרא שני' מזה חשבור
עליך מדרב וזה חתורה
חשבור עליך אבל כבודת
כוכבים נכס יצירה ת"ר
כשנפשו ר' אלעזר בן
פרטא ור' חנניה בן
חוריון למינות אמר ר'
אלעזר בן פרטא לר'
חנניה אשרך שנתפשת
על דבר אחד או לי
שנתפשת על ד' דברים
השיבו בזה נתפשת על ד'
דברים ואהר ניצול שאתה
נתפשת בתורה ובגמילות
חסדים ואני נתפסקתי
בתורה בלבד ודברך דאמר
כל העוסק בתורה בלבד
דומה כמי שאין לו
אלוה שנאמר וימים רבים
לישראל ללא אלהי
וללא כהן מורה וללא
תורה (א) מאי ללא חסד
כל העוסק בתורה בלבד
ואינו מתחשב במצות וגם
לא הוציא הרק למצות
וההנהיג תהנהג באלו
גם תורה אין לו ומשק'
רבי חנניה בן חוריון
לא נתפסק בבית ההנהג
ר' אלעזר בן יעקב
אמר לעולם אל יתן
אדם מעותיו בקופה אלא
אם כי ממונה עליו כר'
חנניה בן חוריון ופרקינן
אין רדאי המינו הנה
הדין ואפי' דהוה עבד
חסדס דחנניא מעות של
פורס נתחלפו לו במעות
של צדקה וחילקם לעניים
ותן חסדס למעות פורים
כמו שהיה ראוי לאדם
עשיר כמותר לעשות לא
עשה. ומהו לרבי אלעזר
בן פרטא אמרו לו מאי
סעמא חיות וגבחה כלומר
חסדס שונה וגב. אמר
הרן ר' בני ישראל או
סופר אי בעל סיף שניה
באיש אחד אין נמצאין
וכיון בעל סיף
(ג) איני חסדס שונה
אמרו לו והלא קוראין
אותך רבי אמר להן גזיל
שבאורנים אני ולפסך
קורין אותי רבי של
אורנים הביאו לפניו שתי
פקעיות של סטות אמר
לו איזו של שתי ואיזו
של ערב נעשה לו גם
ופרה וישבה לה ידברית
נקבה על פקעת דערבא
ויבורא על של שתי אמר
הא דשתיא ואלו טריפות (חולין דף נ:)
בי אבידן. פי' לשכה
בבית עבודת כוכבים
שלהן ומתקבצין שם כל
בעלי חכמה ודנין בדברי
חכמה עד אמרו לו
למה שיתררת עבדך בדתך
של ישראל. פי' פתקוהו
בד' מאה פסטי שחרותו
פרנקא במקום רחוק ח'
פסטי. חתורה לר' חנניה
בן חוריון אמר ליה
אמאי עסקת באוריתא
אמר להו כאשר צוני ד'
אלהי גזרו עליו שריפה

ניזיל אפיתחא דבי וזנות. מכאן יש ללמוד שדרך להחזיק מפסח
עבודת כוכבים כל מה שיכול משום דכתיב אל תקרב אל
פסח ביתה ומקומי לעיל בעבודת כוכבים שהרי היה רוצה ללכת יותר
אפיתחא דבי וזנות: כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין
א"ל אלוה. מוכח מדכתיב ללא אלהי
אמת והדר כתיב ללא מורה משמע
דנרישא קלמר אפי' שיש בו מורה
הוא כמי שאין לו אלהים:
ובגמילות חסדים לא עסק.
מיתה מאי פריך
מדקה הלא ב' דברים הם כדלמדין
בסוכה (דף מ:): דקה לעניים גמילות
חסדים בין לעניים בין לעשירים ה"ל
דמ"מ משמע ליה דמי שגזיל בזה
עוסק הוא גם בזה: אלא א"ב
במיתה ע"ה ב' ומסתמא גם משלו
היה נותן הכרה: מעות ש'
פורס נתחלפו לי במעות ש' צדקה.
פורס רש"י לשון אחר מעות של סעודת
פורס וקשא כי לא מצינו בכל
התלמוד שמוכר מעות של סעודת
פורס וגם (ו) שפירש רש"י מעות
של פורים שהפירש הוא לסעודת
פורס שלו וחלקם ולא חזר ליפרע
מאנשי של דקה והסמירי לעונה על
ק' וקשא כי זה חסדס מן הספר וס'
המלוה שהוא ממה של חזר לגנות
מאנשי של דקה היה לו לומר וגם
חלקתי לעניים לדקה ואני פרעתי
משלי של פורים קשה דעיקר מלוה
חסדס מן הספר לכך נראה לר"י לפרש
האנשי הוה ממעות של פורים והיה
סבור שהוא של דקה ומוכר שהם
של מגנת פורים ואפילו הכי לא חזר
בעצמו וחלקם לעניים אפי' שידע
שלא היה נאנקי של דקה כלום
מפני שלא היה רוצה לנצות מאחר
שקבלם חסדס להם ולפי זה עיקר
המלוה הוא בשעת חלוקה אפי'
שמוכר לא רצה לנצות ודאי מסביר
חזר ופרעם משלו לנצות של פורים
ולשון נתחלפו כמו (ב"ב דף יז.) איז
באיש אחד אין נמצאין
איז ולקח איז וכן היה סבור שהם
של דקה ומוכר שהם של מעות פורים:
רבן ש' תרסיים אני. פ"ה גרדיים
וכן מוכח לא מהא דלפני חלל
בסוכה פרק החליל (דף נא:) מונה
תרסיים בפני עמלן וגרדיים בפני
עמלן וז"ל ששלשה מיני תרסיים הם
דגרדיים נקראין תרסיים כדמוכח הכא
וגם יורפי נחשם נקראים תרסיים
כדמוכח בפ' אלו טריפות (חולין דף נ:)
דהעלה עליה מעליה של תרסיים והוא
עור שמשמין לפניהם שלא יקלקלו
נגדיהם והוא חס מאלד וחס אוחס
דפרק החליל (שם דף נא:) שמונה
כל האומות בפני עמלן וגם במגילה
פרק ג' העיר (דף נ.) מעשה צניח
הכנסת של תרסיים כי יורפי נחשם
אין בני אדם יכולין לסבול כדמשמע
פ' המדיר (מסכת דף ע.) דקא חשיב
ליה כהדי הני דכופין אותן להוציא
ועוד יש אומה אחת שכולם נקראו
תרסיים כדלמדין מגילה (דף נא:)
בגמ' ומרש שני תרסיים היו ומספרים
בשלוש טורים: א"תא יבורתא.
פי' בקונטרס יבורא וזכר יבורתא
נקבה וז"ל שאין ניכר כ"כ במין קטן
מה זכר לנקבה וי"מ שהן שני מינין כמו
(חולין דף סד:) תרגול ומרגולתא דאגמא:
הוגה

דנכים יצירה. נשחט יצירה. אנשי כנסת הגדולה נקשו רחמים ונמסר
בידם והרגוהו כדלמדין ב' מיתות כנסתהוין (דף סד.) כלומר ניזיל
בהואו שגילה ולא ניזיל אפיתחא דבי וזנות שלא יעלוטו בני יצר
הרע: איכנעו וזנות מקמייהו. נכנסו מפניהם לקונתן: מנה לך
הא. דמסתמא אנפשך למיתי הכא ולא
מסתמא מיתל מיתל הרע: וזמא ומסתמא
עלמא חטאין. עלמא הוא מרגוס של זמא
(א) היל וחטאין הוא מוספת
המרגוס מפרש שענה זו רעה היא
של חטא. אלמא דומיה היינו לשון ענה
ומורה נקראת ענה דכתיב (ישעיה כח)
הפליא ענה הגדיל מוסיף ומשמע
מורה חשבור עליך: מוסיף (א) מן
הזנות: חשבור עליך חסדס. דמפיה
דקרא מבונה מלגרה מוסיף חשבור
עליך מכל דבר רע והרהור חטא
ואלו הולכין הלון ודבר דבדרי מורה:
על ה' דברים. חסדס עלילות הן
שאלין עלי: כמי שאין לו אלוה. להגן
עליו: ה"ג מאי ללא (ו): ר' חנינא
בן חוריון גבאי של דקה הוה:
מעות של פורים. שגזימי מבני העיר
לחלק לעניים לסעודת פורים ותן
(ב"ב דף עח:) אין העני נשאל ליקח
ממן לרועה לסמלו: נתחלפו לי
במעות של דקה. וסבור הייתי שהן של
דקה וחלקתי לעניים שלא לסעודת
פורס ואני פרעתי משלי [חלל] של
פורס. ל"א מעות שלי לסעודת פורים
נתחלפו לי במעות של דקה וסבור
הייתי שהן של דקה וחלקתי לעניים
ולא חזרתי ליפרע מאנשי של דקה:
גבא. גבא ולקטיס היית: מדהא
לישא. כסס שאין השני כי דהא אין
שמהן בלדס אחד כך אין חבירה
כי והאומר לכס עלי שקרן נמלא
בדגמיו: מ"ע קרו לו רבי. הרי
עלילה שלשה: תרסיים. גרדיים:
קיבורי. פקעיות למיטלי: פי' דשפא
הי דערבא. איהא של שתי ואיהא של
ערב: אסא ויבורא. זכר אומיתא
על דערבא: ואסאי ויבורא. נקבה
אומיתא על דשמיא. והיין שהוא נא
הנעשה (א) שהשתי מקבל ערב כנקבה
המקבלת זכר: לבי אבידן. בית
שאלין ושומין לכבוד עבודת כוכבים
ומזולס יצול לעבודת כוכבים
ומפקחין על עסקיה ליעד מה הא
לריסה וממנדינן: עבדך לחירות.
וכן גזרו על כך לפי שהוא דת יהודית:
אומיתא ליה. להיהא גבא: גיבורא
הוא דקא אחוי. רשעך מלחא ומודיע
רשעך איהא והוא ינלל ע"י נס: הוא
כתיבא ההוא (יומא) איגרא. דנענו
חשובי רומי לשדורי לקיסר על
עסקיהן שדורס ההוא שעתא צדיה
דההוא גבא: פקיס. אלהי חורקו
ד' מלח פרסי למען לא ישוב [עוד]
לציתון כמו (ר"ה דף כה.) שקל קלמ
פקס ציה: עליו לשריפה. למה
נענש כך לפי שהיה הוגה את השם
באומיותיו דורשו צלצדעים ושמים
אומיות ועושה בו מה שהוא חספ:
להתלמד
אול ולא אתא אתויהו לרבי חנינא בן חוריון אמרו ליה אמאי קא עסקת
באוריתא אמר להו כ"אשר צוני ה' אלהי מיד גזרו עליו לשריפה ועל
אשתו להריגה ועל בתו לישב בקובה של זנות עליו לשריפה שהיה
הוגה

הא. דמסתמא אנפשך למיתי הכא ולא
מסתמא מיתל מיתל הרע: וזמא ומסתמא
עלמא חטאין. עלמא הוא מרגוס של זמא
(א) היל וחטאין הוא מוספת
המרגוס מפרש שענה זו רעה היא
של חטא. אלמא דומיה היינו לשון ענה
ומורה נקראת ענה דכתיב (ישעיה כח)
הפליא ענה הגדיל מוסיף ומשמע
מורה חשבור עליך: מוסיף (א) מן
הזנות: חשבור עליך חסדס. דמפיה
דקרא מבונה מלגרה מוסיף חשבור
עליך מכל דבר רע והרהור חטא
ואלו הולכין הלון ודבר דבדרי מורה:
על ה' דברים. חסדס עלילות הן
שאלין עלי: כמי שאין לו אלוה. להגן
עליו: ה"ג מאי ללא (ו): ר' חנינא
בן חוריון גבאי של דקה הוה:
מעות של פורים. שגזימי מבני העיר
לחלק לעניים לסעודת פורים ותן
(ב"ב דף עח:) אין העני נשאל ליקח
ממן לרועה לסמלו: נתחלפו לי
במעות של דקה. וסבור הייתי שהן של
דקה וחלקתי לעניים שלא לסעודת
פורס ואני פרעתי משלי [חלל] של
פורס. ל"א מעות שלי לסעודת פורים
נתחלפו לי במעות של דקה וסבור
הייתי שהן של דקה וחלקתי לעניים
ולא חזרתי ליפרע מאנשי של דקה:
גבא. גבא ולקטיס היית: מדהא
לישא. כסס שאין השני כי דהא אין
שמהן בלדס אחד כך אין חבירה
כי והאומר לכס עלי שקרן נמלא
בדגמיו: מ"ע קרו לו רבי. הרי
עלילה שלשה: תרסיים. גרדיים:
קיבורי. פקעיות למיטלי: פי' דשפא
הי דערבא. איהא של שתי ואיהא של
ערב: אסא ויבורא. זכר אומיתא
על דערבא: ואסאי ויבורא. נקבה
אומיתא על דשמיא. והיין שהוא נא
הנעשה (א) שהשתי מקבל ערב כנקבה
המקבלת זכר: לבי אבידן. בית
שאלין ושומין לכבוד עבודת כוכבים
ומזולס יצול לעבודת כוכבים
ומפקחין על עסקיה ליעד מה הא
לריסה וממנדינן: עבדך לחירות.
וכן גזרו על כך לפי שהוא דת יהודית:
אומיתא ליה. להיהא גבא: גיבורא
הוא דקא אחוי. רשעך מלחא ומודיע
רשעך איהא והוא ינלל ע"י נס: הוא
כתיבא ההוא (יומא) איגרא. דנענו
חשובי רומי לשדורי לקיסר על
עסקיהן שדורס ההוא שעתא צדיה
דההוא גבא: פקיס. אלהי חורקו
ד' מלח פרסי למען לא ישוב [עוד]
לציתון כמו (ר"ה דף כה.) שקל קלמ
פקס ציה: עליו לשריפה. למה
נענש כך לפי שהיה הוגה את השם
באומיותיו דורשו צלצדעים ושמים
אומיות ועושה בו מה שהוא חספ:
להתלמד
אול ולא אתא אתויהו לרבי חנינא בן חוריון אמרו ליה אמאי קא עסקת
באוריתא אמר להו כ"אשר צוני ה' אלהי מיד גזרו עליו לשריפה ועל
אשתו להריגה ועל בתו לישב בקובה של זנות עליו לשריפה שהיה
הוגה

(א) ב"ב י"ג (ב) ג' יעב"ד
הימני: (ג) [לחמן ימא].
(ד) [מכונת סא].

תורה אור השלם

1. מקוה חשבור עליך
חכמה הנצטרך

מכילי ב' יא

2. עירוב אשה ובתה לא
תגלה את בת בנה ואת
בת בתה לא תחל ללנות
ערוהת שארה הנה וזה
הוא:

3. גם זאת מעט י'
עבדות יצאה הפליא
עצה הגדיל חמשה:

ישעיהו כח כט

4. וימים רבים לישראל
ללא אלהי אמת וללא
בית מורה וללא חורין:
דברי הימים ב' ט' ג

5. ראה למדתי אחכם
חקים ומשפטים כאשר
צוני יהוה אלהי לעשות
בן בקרית דארץ אשר
אתם באים שמה
לרשתה: דברים ד' ה

הגהות הב"ה

(א) ג' י"ג י"ג י"ג י"ג
מכילי י"ג י"ג י"ג י"ג
ד"ה י"ג י"ג י"ג י"ג
וחטאין הוא מוספת
שהחורין הוא יצירת
הוא נמסר: (א) ד"ה
מיתה מדבר יצירת מן
הזנות: (ד) ד"ה ה"ג מאי
ללא תורה ה"ס"ד:
(ה) ד"ה ואסא ויבורא
הנעשה לו שהשתי:
(ו) חוס' ד"ה מעות וכו'
וגם מה שפי' רש"י:

לעזר רש"י

למשה י"ג
למשה י"ג י"ג
(של חזק).

מוסף רש"י

מעות של פורים.
שהחמס לסעודת פורים.
נתחלפו לי. וחלקתי
לעניים וסבור הייתי
שאלקין של דקה הוא ולא
מפרעתי מאנשי של דקה
(לכסן י"ג י"ג י"ג י"ג)
אורנים (מדרג נב.)

גַּלְגַּל בַּתִּפְלָה זֹו: שָׁקַל קֵלָה. פִּיטָה
אֶסְקוּהָ לְקוֹפֶסָה. לַמְלִיָּה. וְקוֹפֶסָה
הָאִי. דְּלָה מַיְצָה לְמִינְקָפָה: אֶסְקָה
וְזֹה דְּלִיָּהוּ לֹא הוּא עֵייל: עַמֶּס בַּת
וּמִקָּם בַּת. עַבְלֹא אַחַת מֵאַלְבְּנוֹתוֹ
וּמִזֵּן אֶת חֲמִירָתָה: כְּרָכִישָׁה
חִיבָקְתָּ כִּאֲלוֹ הִיָּה רְגִיל אֲלֵנָה:
אִיכָא דְאַמְרֵי מָשׁוּם הָאִי מַעֲשָׂה.
עֵרָק: וְאִיכָא דְאַמְרֵי מָשׁוּם מַעֲשָׂה
דְּבִרְוֵרִיא: שְׁפַעַס אַחַת לִיגְלָנָה עַל
שְׁאֲמֵרוֹ חֲכָמִים (קִדְוִשׁ 97 פ:) נָשִׁים
דַּעֲתָן קִלּוֹת הֵן עֲלֵיהוֹן וְאִמְרָה לֹא
חִיָּין סוֹפֵן לְהוֹדוֹת לְדַבְרֵיהֶם וְזֹה
לְאַחַד מִתַּלְמִידָיו לְנִסְתָּה לְדַבֵּר
עֲבִירָה וְהַפְלִיר בָּהּ יָמִים רַבִּים עַד
שִׁמְרָתָהּ וּבִשְׁנוּדָהּ לֹה חִנְקָה עֲזָמָה
וְעֵרָק רַבִּי מֵאִיר מַחֲמַת כְּסוּפָא:
לְאַלְעָזָרִי. מִקּוֹם שִׁמְנָגִין אֶת
הַשּׁוֹר: וְלִכְרָסוֹ. מִזֹּור וְעוֹשֵׁין שֵׁם
שְׁחוק וְלִיגְנוֹת: אֵה הַנְּחָשִׁים.
מִנְחָשִׁים וּמִכְשָׁפִים: וְזֹה הַחֲכָרִים.

תורה אור השלם

1. אֲשֶׁר הָאֵשׁ אֲשֶׁר לֹא
 הָיָה בְּעֵת רָשָׁעִים
 וְכִדְרָם טָמְאִים לֹא עָמַד
 וּבְמִשְׁבַּח לִצְיֹן לֹא נָשָׂב:
 בַּיָּאם בְּחִירוֹת יִהְיֶה
 פְּצוּזוֹ וּבְתוֹרָתוֹ יִהְיֶה
 יוֹמָם וּלְיָלָּה:
 תְּהִלָּה א א-ב
 2. אֵם חֶסֶד כְּחֶמֶן קָיָה
 וּלְעַתָּה לְכֹדֵךְ נִשְׁאָה:
 מִשְׁלֵי ט ב
 3. וְעֵקֶה אֶל תְּחִלְּצֻנִי
 כִּן יִחְזָק מִסּוֹרֶכֶי כִּי
 פֶּלֶא תִּחְרָצֶה שְׁמִיעִי
 מִנָּת אֲנִי אֱלֹהִים
 צָמֹאֵת עַל לִי הָאָרֶץ:
 שִׁיעָה כֵּן כֵּב
 4. יוֹם מַלְכֵּנוּ תִּחְלָל
 שִׁרְם חֶמֶן מִיָּד מִיָּד
 אֶל לְעִצְמוֹ: הוֹשֵׁה ו
 5. דָּד יִדָּר לִי שְׁמוֹ
 עוֹשֶׂה עֲבֹרֹת יוֹדִן:
 מִשְׁלֵי א כֵּד
 6. יוֹם עֲבָרָה הַיּוֹם הַזֶּה
 יוֹם צָרָה וּמִצּוֹקָה לִי
 שָׂאָה וּמִשְׁמֹאֵה יוֹם חֹשֶׁךְ
 וּאִפְלֵה יוֹם עָנָן וְעַפְרָל:
 אֲחִירָה א

מכאן אמרו אם הלך
סופו לעמוד ואם עמד
סופו לישב ואם ישב
סופו ללון ועלי הכתוב
אומר אם חכמת חכמת
לך ולצא לבדך תשא:
פי' בקנייניו בלשון יין
מקום הצייד: יכול כיון
שלא הלך בכל אלו יגדל
בשינה. ת"ל כי אם בחור
ה' תפצר: אשרי האיש זה

דברוריא: תנו רבנן ^אההולך לאיצטדינן
 ואת החברין בוקיין ומוקיין ומוליין ולולין
 לצים ועליהם הכתוב אומר ^באשרי האיש
 ת ה' חפצו הא למדת שדברים הללו מביאין
 ורמיניה ^גההולכין לאיצטדינן מותר מפני
 מפני ישוב מדינה וכלכר שלא יתחשב
 אסור קשיא איצטדינן איצטדינן קשיא
 אכרקום ל"ק כאן במתחשב עמהן כאן
 איצטדינן איצטדינן קשיא תנאי היא
 מפני ^דמושב לצים ור' נתן מתיר מפני
 ומציל ואחר מפני שמעיד עדות אשה
 לטריטיות ולקרקסיות מפני שמזבלין
 דברי ר' מאיר והכמים אומרים מקום
 דת כוכבים ומקום שאין מזבלין שם אסור
 אמר ר' חנינא מסורה ^הנשא ונתן איכא
 מאי דכתיב אשרי האיש אשר לא הלך
 לא עמד ובמושב לצים לא ישב וכי
 מאחר שלא עמד היכן ישב ומאחר שלא
 ישאם הלך סופו לעמוד ואם עמד סופו
 ואם לץ עליו הכתוב אומר ^ואם חכמת
 תשא א"ר ^זאליעזר כל המתלוצץ יסורין
 תתלוצצו פן יחזקו מוסריכם אמר להו
 מינייכו דלא תתלוצצו דלא ליתו עלייכו
 מתלוצץ מזונותיו מתמעטין שנאמר ^חמשך
 שמעון בן לקיש כל המתלוצץ נופל
 שמו עושה בעברת זדון ואין עברה אלא
 אם ההוא אמר ר' אושעיא ^טכל המתיהדר
 לץ שמו עושה בעברת זדון ואין עברה
 היום ההוא אמר רבי ^יחנינאי בר חנינאי
 לם שנאמר ועתה אל תתלוצצו פן יחזקו
 שמעתי אמר רבי ^{יא}אליעזר קשה היא
 דרש ר' שמעון בן פזי ^{יב}אשרי האיש אשר
 יצאות של עובדי כוכבים ובדרך חטאים לא
 מושב לצים לא ישב שלא ישב בתחבולות
 הלכתי לטריטיות ולקרקסיות ולא עמדתי
 ת"ל ובתורתו יהגה יומם ולילה אמר רב
 שרי האיש אשר לא הלך בצעת רשעים זה
 אברהם

נחשש נחששים: בזקין מוקיין נזיקין
 נלגניין: כולן מיני לנינים הן:
 כה למד. מדמקן ליה כי אם
 בתורת וגו' מכלל לזולת להכי לאו
 בתורת ה' חפזו: שזוהו ומזיל.
 אם רואה שגימיו שם יהיה זועק
 ומתקן להם ומזילו: מפני ישוב
 ומדינה. ישראל הדסים בזהו העיר
 וזה מבקש בני (י) שישו הכרקוס
 להילס: שלא יתחשב עמהם. לחזק
 עובדי כוכבים ולעשות עמהם מזר:
 משעדי עדות אלה. אם רואה כבירו
 ישראל נהרג שם מעיד בזהו
 ומשיאה: ששזובלים שם. מסקרין צרי
 עבודה כוכבים להתנדב לה. מזבלין
 לשון מזבלי אישי (בזהשם ל) ענין חטיה
 של חיבור ואקופה אמייס"ר בלע"ו:
 מפני חשד עבודה כוכבים. שלא
 יתחשבו נבחותק יזכור לעבודה
 כוכבים: מאי בינייהו. לר"מ נמי
 כולוהו אסרי דהא לר' מאיר כולוהו
 בחוקת יזול לעבודה כוכבים ויהוה:
 נשא ונתן. לר"מ נשא ונתן (ל) לעבודה
 כוכבים) אסור דהא מפני שזובלין
 לעבודה כוכבים קתמא קאמר וסבר
 דזדאי מזבלין לעבודה כוכבים שם
 ואיכא למיחש לדמי עבודה כוכבים
 בידי וקוין מישראל זה לגורן
 עבודה כוכבים ורבנן (ד)מפרשין
 משום חשד לנינוש וליבן אמרינן
 לא חייש נשא ונתן מותר דלא חיישין
 לדמי עבודה כוכבים: אם הלך סופו
 לעמוד. הלך משמע בהעברה עתמא
 סופו לעמוד ולהתעכב ביניהם מעט
 וה"ק אסרי שלא הלך ומתוך שלא הלך
 לא עמד ומתוך שלא עמד לא יצא הא
 אם הלך סופו לעמוד כו': אל
 תסלולו פן יחזקו מוסריכם כי בלה
 ונחלה שמעיה: מוסריכם. יסוריים:
 משך. הקצ"ה: ידו. הפותח ידו לזון
 את הכל מוסבה פה הלוזין: ידו
 עברה מוסה הוא. ביום שם
 משמעי קרא שנידונין עובדי כוכבים
 לגיהס: לערטיאות. פלטיין וכל
 דבריהן כהן נאספין לשחקין ולללון:
 וה קנייני הוה: שילמד לא גרסיין הכא:
 אברהם

גליון הש"ס

גמ' אלהא דמאיר ענני.
עי' מ"ט הרמ"ע במאמר
חיקוק הדין סוף ח"א:

הגהות הב"ח

(א) גם' דתניא אין הולכין
ללאטערדין (מפני שכן מושב
ליניס) תא"מ י"ג ס"א
מפני שהן שופכי
דמים: (ב) שם אשר לא
היך זה שלא הדלך
לטרטיות וכו' לא יבז זה
שלא: (ג) רש"י ד"ה מפני
וכו' בני יושבי הכרכים:

לעזי רע"י

פּורק"א [פּורי"ש].
קלשון, עץ תלייה.
אמישנ"ר. להרכיב לאחד.

(א) ג"ל ופרדיקן והא רבה אורי כלומר מו'. (ב) דברי רבינו כמו שהוא לפנינו אינו מוזן דאם הקושיא היא לר"י דמאי קמ"ל פשיטא מאי מחזק דלא נזכרה אלא למכיס אחרין ואולי דמ"ס נפל בדברי רבינו.

לפני אידיהן פרק ראשון עבודה זרה

ה.

עין משפט
גר מצוה

צוה א מתי פיי מהלי
ערו"ס הלכה ד:
צו ב מתי שם ופרק ג
מהלי וזה וממנה
הלכה יא סתם עשן עד
טור שו"ע יו"ד סי' קנא
סעיף א ומוס'ע ח"מ סי'
רמט סעיף ב:

צו ג מ"י פ"י מהלכות
עכו"ס הל"ד ופ"ג
מהל' וז"ה ומתנה הל"א:
צ"ח ד ה מ"י פ"י מהל'
עכו"ס הל"ד טור
שו"ע יו"ד סימן קנא סעיף
ד:

צמח ו מתי פיי מהל
ברכות הלוי סמג
עשין כ טור שו"ע אורח
סימן רכב סעיף י
ק ו מתי פכ"א מהלכות
אסורי ביאה הל"ב
[והל"ב] סמג לאחן קם
טור שו"ע אה"ע סימן כא
סעיף א [ג]:

תורה אור השלם

1. ונתתם לי אלֹהֵיךְ לַמִּצְוָה וְהִכַּרְתֶּם אֶת־הָרִשְׁוֹת לְחַיִּים אֲתֵם לֹא תִכְבַּר לָקֹחַ בְּרִית וְלֹא תִתֶּנּוּ: וְכִי־יֵדַע
2. לֹא תֵאכְלוּ כֹל בְּגֶלֶל לֶגֶר אֲשֶׁר בְּשַׁעֲרֵיכֶם תִּתְּנֶנּוּ וְאִכְלוּ אֶל מִכָּר לְכַבְרֵי־יָדָיִם עִם קְדוֹשׁ אֲמַתִּי לִי אֱלֹהֶיךָ וְלֹא תִבְשַׁל גֵּר בְּקֹלֶם אֹמֶר:
- וְכִי־יֵדַע מִה רָבוּ עֲשִׂיכֶם
3. בְּלִבְכֶּם בְּמַחֲמָה עִשִׂיתֶם מִלֵּאֵה הָאָרֶץ שִׁנְיָנִי: תְּהִלָּתִי קִדֹּר כִּד
4. כִּי תִצָּא מִחֻמָּה עַל אִיבֹיךְ תִּשְׁמַרְתֶּם מִכָּל רִשְׁוֹתָיִם:

גליון הש"ס

תום' ר"ה דאמר וכו'
שהרי כל שאר האומות
מותרים. עי' טורי אבן
מגילה דף יד: ד"ה
דאגירה:

רבינו חננאל

[illegible]

דאמיר קרא לא תחנם לא תתן להם חנייה בקרקע. דרש נמי מהאי קרא כסמוך שלא ליתן להם חן ושלא ליתן להם מתנת חנם וסממא דמלחא מיירי כדליתו עובדי כוכבים וכן משמע בסוגיא כסמוך דהאי לא תחנם כשבע אומות דוקא כמי

דכתיב (דברים ו) ונשל גוים רבים
מפניך החמי וגו' וכתיב לא תכרות
להם ברית ולא תתנם ולא תחתמן
צט ובפרק הערל (יבמות דף ש.ו.)
מוקמינן ליה בשצב אומות דגברין
לית להו חתנות וכתיב עוד תהיה
בתך לא חתן לבט ואמרין כספ"ק
דיבנות (דף ת.ו.) ובפרק האומר
בקדושין (דף פח. וספ.) דלרצין דלא
דשי"י כי יסיר לרבנות להו המסרין
לא יפליין מהאי קרא שאר אומות
למימר דלא תפסי צבו קדושין דהא
האי קרא צו' אומות כתיב וכן לא
תהיה כל נשמה וי"ל דרדא בכל הנך
קרא איכא טעמא רבא דלא מזנין
לאוקמינן אלא צו' אומות. (א) וכל
תהיה כל נשמה ליכא לאוקמי בשאר
אומות דבהדיא כתיב צבו והיו לך
למשל ורצין וכן כי יסיר לרבין
דלא דשי"י טעמא דקרא צבא הוא
לאוקמי בשצב אומות דמסייר טפי
וכן לא תחתמן ליכא לאוקמי אלא
בשצב אומות *שאר כל שאר אומות
מותרין לבא בקהל בגירותן חין
מאזתן שאמר הכתוב מזרי עמיני
וימואזי אבל ממנה טעם וימיתן
ומייהי אין שום חסד לחלק בין
שאר עובדי כוכבים לו' עמינים מיהו
קשיא דכריתת צרות שכתבו אלל
לא תחתן אי בשאר אומות איירי
דכתיב ויחלם ויגדל ויגדל ויגדל

[illegible]

אֲדֹרְקִי צְעֵדָתָה כּוֹכְבִּים טִיף אֶזְלַי שֶׁאֵר
 לַמִּדְרָשׁ תַּחֲנֵנָה וּמְכוֹר אֲדֻלְעִיל מִיְּמֵהָ
 (ספ. א) אַחַת כֶּסֶף לֹא תָתֵן לוֹ בְּנֶשֶׁךְ
 הַהֵיכָל דִּפְרָק קִמָּה דְקִדּוּשֵׁין (דף לז)
 יֵלֵךְ שִׁיר וְהִדְרֵת גִּבִּי מִמֶּנִּי וְלֹא שִׁיר
 וְלֹא מִ"ס (ס) מִ"ס שִׁיר פִּירוּשׁ מִמֶּנִּי
 וְזוֹ בִּזְהָ שֶׁאֵר עֹשֶׂה שֶׁאֵר אֵלֶּם מִיְּמֵנִי
 שֶׁאֵר לֵהֵם וְכֵן אֲרֹר אֶפֶס כִּי עוֹ אֵם
 קִי אֶהְיֶה נִרְאֶה שִׁינֹת אֲחֵרִי אֲלֵהִי
 שֶׁשְׁמֵנוֹת אִיזִירֹשׁלַי מוֹסֵף פֶּסֶק שֶׁשִּׁי
 שֶׁשְׁמֵנוֹת קִי אֲזִכֹּר שֶׁמֶנֶע שֶׁזָּכָר בִּלְלָ עַת
 אֲשֶׁר דְּבָרִים בְּבִהְבֵּן, תִּימָה לִרִי יְהוּדָה
 אֲדִי דִּהְכָּה נִמִּי אֲלֵעֲרִיךְ לִפְנֵי אֲדִי נִמִּי
 הַקֶּסֶף רִיבִ"ס דִּהְכָּה אֶפֶס תַּחֲנֵנָה חֲנֵס
 אֶלֶם יֵיךְ לְעֹזֵד כּוֹכְבִּים כִּרִי יְהוּדָה
 שֶׁהוּא כְּמוֹכְרוֹ לוֹ וְהוּא דֹאמֵר בְּפֶרֶק
 מִשְׁמַעְמֵנוֹת שֶׁאֵם הֵם שֶׁהֵם מַתְלוּה
 לוֹ מִמֶּנִּי דִּרְשִׁי שֶׁלֹּא יוֹלֵד דִּרְשִׁי שֶׁלֹּא
 יֵיךְ וְלֹא מוֹרִידִין יוֹלֵד דִּקְרָא מִיְּמֵר שִׁינֹת
 נִתְּנָה דֶּגֶר לְמַכִּירָה דְּעֹבֵד כּוֹכְבִּים.
 אִינוֹ מַזִּיהַ עַל קָי וְ"ל דְּוֹקֵא נִבְלִיהַ
 הַ כֶּשֶׁף בִּשְׁמֵר: לְחִקְרִים אֵל צִירִךְ
 יִמֵּה דֶּגֶר כֻּלָּם מִמַּכִּירָה דְּעֹזֵד
 לְלֹל לְתַחֲבִיר נִגְמֵר: הִרְאָה בְּרִיּוֹת
 כִּסְכֵּה לוֹ בְּצִלְמוֹ:

לא תתן להם תן. שלא יאמר כמה עובד כוכבים זה נאה:
ה"ג אם כן לכתוב לא תחננס. צדקתו מלא דמשמע לשון
חנינה והוא תן: מאי לא תחננס. חסר קרי ביה לא תחננס לשון
חניית קרקע: תניא גמי. דכולהו ילפי מהאי קרא לא תתן להם

חנייה מדלג כתיב תחום קרי ביה
תחום. לא תמן להם מן קרי ביה
לא תחום לשון חנייה והיינו מן.
ממנת חנם קרן לא תחום
לשון חנם: לגר אשר בשעריך. גר
תושב שקבל עליו שבע מלות שנטעו
בני נח וביניה מותרת לו ואמה
מזוהה להחיותו דכתיב גר ותושב
והי' עמך (ויקרא כה): ס"ל לא
מכור. וקאן וקאב דלעיל מנייה לגר
תתנה ואכלה או מכור: לעובד
כוכבים בנתינה מנין ה"ל סתננה
או מכור לגכרי. ודרוש תתרויהו
אנכרי דלי לגכרי ככתבן אהא
לעובד כוכבים אסור לתתנה להם
איבעי ליה למכתב תתנה ואכלה לגר
אשר בשעריך או מכור לגכרי דלא
מצי לאוקומי קרייה דנתינה אנכרי:
ולעובד כוכבים במכירה. אבל בנחם
אסור לימן לו שום מתנה: ויפרכי
ור' יהודה ה' ודאי שפיר קאמר
ר"מ. דבין מכרה בין נתינה איכא
למישיניהו לעובד כוכבים דאגר:
או. מלוק הוא: להקדים נתינה דגר.
אסור לימן לו שום מתנה: ויפרכי
לעובד כוכבים ולהי' אחא או
למשמע הכי לגר אשר בשעריך
תתנה והוא עיקר מזוה או אם
אין גר מוכרה לעובד כוכבים:
ולא

דגל למכירה דעובד כוכבים ור' יהודה כיון דגר
וכנעני אי אתה מצווה להחיות: להקדים לא צריך
לא תתן להם חן: מסייע ליה לרב דאמר רב^א יאסר
נאה עובדת כוכבים זו מיתבי מעשה ברשב"ג^א יאסר
בהר הבית וראה עובדת כוכבים אחת ביותר
ה' ואף ר"ע ראה אשת טורנוסרופוס הרשע רק שחק
מטיפה סרוחה שחק דעתידה דמגיירא ונסיב לה ב
עפרא ורב יאדוויי הוא דקא מודה דאמר מר^א הירואה יב
שככה ברא בעולמו ולאסתכולי מי שרי מיתבי י
שלא יסתכל אדם באשה נאה ואפילו פנויה באשמו

[illegible][illegible]

הגהות הב"ח

- (א) היום ד"ה דאמר וכו'
 (ב) חומות דלא תסיה:
 (ג) שם ד"ה אחד וכו'
 הסמך מהם מ"מ שא"ו
 פירוש:

מוסף רש"י

[illegible][illegible]

וְהַחֲיוֹתָיו. דְּמַעֲיָוָה וְיִקְרָא כֵן) גַּר וְיִשְׁעָה וְהוּא עִמָּךְ (שם). לְהִקְרִיב לָךְ צִדִּיק קְרֵא. מִסְכָּרָה אֵלּוּ יִדְעִין שְׂמִינִי לְךָ דְּרֻמָּתָם. דְּחִיּוֹת הֵגַר מִזֵּדוֹת אֲכָל מִפְרֵיהָ לְגַבֵּי מִזֵּדוֹת אֵינֶה וְאִיעֲרֹץ קְרָא לְחֵק וְאִסְקוּר לִיטָן בְּמַמְנֵה לְגַבֵּי וְלִמְסוֹר וְנִגְלֵה לְךָ (שם).

לפני אידיהן פרק ראשון עבודה זרה

קא א מ"י פ"ה מ"ה
לפני אידיהן פרק ראשון
(כא) מסכת אבות קא טור
ש"ע א"ע ס"ק כ"ג ע"פ
ג:
קב ב ג מ"י ש"ס הלכה
כא קמ"ג ש"ס טור
ש"ע א"ע ס"ק כ"ג ע"פ
ג:
קד ד מ"י פ"ה מ"ה
קח ז מ"י פ"ה מ"ה
ש"ס הלכה ד:

שלא יהיה אדם ביום. ה"ל קרא דרשה גמורה היא ולא
אסמכתא כדמוכח פרק נערה שנתפתה (במכות דף מו.)
והקשה ה"ר אלחנן א"כ מאי רבותיה דחוקאל דלמדין פרק שני
דמולין (דף לו.) ופשי לא מטומאה שלא הרהרתי ביום ובחמי לדי
טומאה בלילה ואור"י דמכל מקום
ברכותא היא ממה שהיה מלי עלמו
מהרור מה שאין כן בשאר אדם
דלוי נילול מהם בכל יום כדלמדין
בבבא במלאך פרק גט פשוט
(דף קסד:) שלשה דברים שאין
אדם נילול מהם בכל יום וקא חשיב
ההרור: **עבודה** מביאה ידי
יראת חשא. נירושלמי דשקלים
גרים איפכא יראת חשא מביאה
לידי ענוה וקא סבר כרבי יהושע בן
נאי דנשמוך דלמדין ענוה גדולה
מכולם והקשה ר' יהודה מפרי"ש
דלמדין נמדדש"ט שלשה דברים
שקלים זה מה יראת חשא חכמה
ענוה ו"ל דה"ק דלא סגיא להא
בזל הא יראה בלא חכמה ומכנה
בלא יראה ושמיים בלא ענוה וענוה
בלא שמיים:

רבינו חננאל

איש ואפילו במקדש ולא
בבבא אשה צבועים ולא
בבבא ובבבא ובעוף ולא
בבבא ולא בחמורין
בשנה שנוקד זה לזה
ואפי' מלא עינים כמלאך
המלך שכלאן המלך
מלא עינים הוא ובשנה
מלך האדם עומד מל
מראשו וחרבו שלמה
בבבא ורש"י של מרה
תלוי בו וכן שוראה
החולה מודיע ופוחת פיו
והורק לחרץ פיו ממנה
מה ממנה מפרט כמכחול
פניו מוריקת: בבבא אשה
צבועת. אפילו שטותין
או מנותן על הכחל הוא
שכבר האשה והני מילי
בישנים אבל בחריש לא
ובחדשים מיהא יחיבין
לחור לאומים דמרי
טריד בעבדותיה ודבר
יהודה דאמר מין במינו
מותר להכניס כמכחול
בשפופרת. הריא סיפה
דוריק לה מלאך המות
כפי החולה מחכה לה
לסימנין וממנה מפרט
והרועה שלא להסיר מחו
היפכנו על פניו: תיר
ונשמת מכל דבר רע
שלא יהרהר אדם ביום
ורבא לדי טומאה בלילה
מין א"ר פנחס בן יאיר
והרור מביאה לדי ודיווח
והרור לדי נקיות ונקיות
לידי פרישות כו. ענוה
גדולה מכולם ש"י יען
משן ה' אותו לבשר
ענוה ונ' לבשר חסידים
לא נאמר אלא ענוה
הא למדת שנוה גדולה
מכולם: פ"ה ר' יהודה
אומר מוכר על מנת לקר
וקוצר וכן קמה על מנת
לקצור וקוצר. ורש"י על
מנת לגזוז וגזוז ר"מ אומר
אני מוכר לו אלא אילן
קצור וקמה קצורה ושחת
גזוה וצרכא כו. וכן
בהמה על מנת לשחוט
רש"י דבבא ר' יהודה
ר' מאיר אומר אני
מוכר לו אלא שחוט:
מתני' אין משכירין להם
בתים בארץ ישראל ואין

חסידים לא נאמר אלא ענינים.
וא"ת הא כמיז נמי אז
בבבא בחזון למדין ולא כמיז
לענין ו"ל התם חסידים כמיז
וכ"ש ענוה לכל לענין נשורה הגאולה
פשיטא מלה אומם נשחוט וגדולים
יותר: וא"י אשמועינן הני תרתי
דלא ידע שבחיהו. והקשה הר"ר
אלחנן לשמעינן שחת דידע שחת
וקמה דפסדא וכ"ש אילן ו"ל דלא זו
אף זו קמני: **בהמה** ע"פ
לשחוט מהו. תימה מלי בני ומלי
פליגי ר"מ ורבי יהודה נשמוך הא
אפי' נשמוך אמרינן לעילש אימור
לשחוט וצנה ולפי' רש"י דלא
מיירי לעיל אלא נפרה דוקא נחא
ו"ל לפ"ה דהכא מיירי נשמוך
וקיימם שאקור למכור להם:
הא

נקיות מביאה לידי פרישות
לידי (חסידות חסידות) מביאה לידי
יראת חשא ויראת חשא מביאה לידי
הקודש רוח הקודש מביאה לידי תחית המתים וחסידות גדולה מכולן
שנאמר: אז דברת בחזון לחסידך ופליגא דרבי יהושע בן לוי דא"ר
יהושע בן לוי ענוה גדולה מכולן שנאמר ירוח ה' אלהים עלי יען משח
ה' אותי לבשר ענוה חסידים לא נאמר אלא ענוה הא למדת ששנוה
גדולה מכולן: אין מוכרין להן וכו': ת"ר מוכרין להן אילן על מנת לקוץ
וקוצר דבבא ר' יהודה רבי מאיר אומר אין מוכרין להן אלא קצוצה שחת
על מנת לגזוז וגזוז דבבא ר"מ אומר ר"מ אומר אין מוכרין
קמה על מנת לקצור וקוצר דבבא ר' יהודה ר' מאיר אומר אין מוכרין
אלא קצוצה וצרכא דא אשמועינן אילן בהא קאמר רבי מאיר כיון
דלא פסיד משהי ליה אבל הא דכי משהי לה פסיד אימא מודי ליה
לר' יהודה ואי אשמועינן בהני תרתי משום דלא ידע שבחיהו אבל
שחת דידע שבחיהו אימא מודי ליה לר' מאיר ואי אשמועינן בהא בהא
קאמר ר' מאיר אבל בהגך אימא מודי ליה לרבי יהודה צרכא איבעיא
להו בהמה על מנת לשחוט מהו התם טעמא מאי שרי ר' יהודה
דלאו ברשותיה קיימי ולא מצי משהי להו אבל בהמה כיון דברשותיה
דעובד כוכבים קיימא משהי לה או דלמא לא שנת ת"ש דתניא: בהמה ע"מ
לשחוט ושחוט דבבא רבי יהודה רבי מאיר אומר אין מוכרין לו אלא שחוט:
מתני' אין משכירין להם בתים בארץ ישראל ואין צריך לומר שדות ובסוריא

ולא כבבדי צבע [של] אשה ולא בחמור
ולא בחמורה ולא בחזיר ולא בחזירה ולא
בעופות בזמן שנוקדן זה לזה ואפילו מלא
עינים כמלאך המות אמרו עליו על מלאך
המות שכולו מלא עינים בשעת פשירתו
של חולה עומד מעל מראשו וחרבו
שלופה בידו וטיפה של מרה תלויה בו
כיון שחולה רואה אותו מודיעו ופוחת פיו
והורק לתוך פיו ממנה מת ממנה מסריה
ממנה פניו מוריקות קרן זוית הוא: ולא
בבבדי צבע [של] אשה: א"ר יהודה אומר
שמואל יאפילו שמוחין על גבי כותל א"ר
פפא יובבביר בעליהן אמר רבא דיקא נמי
דקתני ולא בבבדי צבע אשה ולא קתני ולא
בבבדי צבעוין שמע מינה אמר רב חסדא
הני מילי בעתיקי אבל בחדתי לית לן בה
דאי לא תימא הכי אנן מנא לאשפורי היכי
יהיבין הא קא מסתכל ולמעמיד הא דאמר
רב יהודה ימין במינו מותר להכניס כמכחול
בשפופרת הא קא מסתכל אלא בעבדותיה
טריד ה"נ בעבדותיה טריד אמר מר ממנה
מת נימא פליגא דאבוב דשמואל דאמר
אבוב דשמואל אמר לי מלאך המות אי
לא דחיישנא ליקרא דברייתא הוה פרענא
בית השחיטה כבהמה דלמא ההיא טיפה
מחתכה להו לסימנין ממנה מסריה מסייע
ליה לרבי חנינא בר כהנא דא"ר חנינא
בר כהנא אמרי בי רב הרועה שלא יסיר
מתו יהפכנו על פניו: ת"ר יונשמת מכל
דבר רע שלא יהרהר אדם ביום ויבוא לידי
טומאה בלילה מכאן א"ר פנחס בן יאיר
תורה מביאה לידי זריזות וזריזות מביאה
לידי זריזות וזריזות מביאה לידי נקיות
לידי זריזות וזריזות מביאה לידי נקיות

ולא כבבדי צבע [של] אשה. שוחר את האשה כמו שהיא מלובשת
בהן שמיפין אותה והמהרר אחריה: קרן זוית הוא. כשפונה
לימין או לשמאל ליכנס ממזוי למזוי ופוגעין את אה זה בקרן
זוית דלינו רואה אותה מרחוק בלא כבבדי צבעוין עיניו: **כעליה**.
האשה הרגילה ללבוש: **נצט אשה**.
משמע שמכירה: **בבדי** לנצטוין.
(א) אינון של נשים ומדקתני בבדי נצט
אשה משמע שמכירה: **כעליה**.
שלנשתן וכבר ראה אותה מלובשת
בהן וכשחזר ויראה אותה מוכר
ציפיה. ודוקא בבדי נצטוין לפי
שהאשה נאה בהן ולא שכימי אלב
שאר בגדים דשכימי ואין לני לא
מסיק אדעתיה להרהר: **כבדי**.
שלא לנשתן מעולם: **לאשפורי**.
כוכב המתקן בגדים חדשים: **מין**.
במנין. בהרצתה בהמה: **מוכר**.
לאדם להכניס צינים אחר הוכר:
כמכחול כשפופרת. מכחול הוא
קיסם שמכניסין בשפופרת קנה
שהמכחול שחורב והקיסם קרני
מכחול על שם שחולין זו: הא קא
מסככל. ומילא לעיל לא בחמור
ולא בחמורה: **כעבדיה** טריד.
לבו מלאכתו ושוכח בהרהר:
הוה פרענא ציפ שחוט. לרשות
מנחון כבהמה. אלמא מחתך ממנה
הוא: **ונשמת מכל דבר רע**.
וסמין ליה כי יהיה בן איש אשר
לא יהיה טהור מקרה לילה וקא
מוזהר ליה להשמר שלא יבא לידי
קר: **תורה**. על ידי שפוסק שזה
ועוד שרואה ומבין אזהרות שזה
ונשמת: (א) וזריזות. (א) וזריזות.
קודם לכן שלא חנא ענינה ליד
כי הכא דלינו מהרהר לנא ליד
טומאה: וזריזות. כשהענינה וזה
לידי וזריזות להשמר שלא יבא לידי
אמרינן ככל הכשר נשמיטת חולין
(חילין דף קו:) מלי לאו דחזיר ולא
נגע לא דחזיר קדים ומלי ידיו
מעיקרא: **נקיות**. נקי צלן חטא:
פרישות. אף מדבר המותר פורש
להחמיר על עצמו: **טור**.
מלובן ויעדיף מנקי: **לידי** רוח
הקודש. להשרות עליו שכינה: אז
דבר בחזון לחסידך. ולא נאמר
ליראך ולעניך: **שחת**. תבואת
חייני ושעורין קודם שחמלא צורין
ובבבא פריז"א: **משחי** ליה.
עובד כוכבים כמחזר ונמלא
שמת לו יסוד ומייה בקרקע: לא
ידע שבחיהו. לא מיכנר שבת
בחיזורין מכאן ואילן דקמה פסדא
ואילן נהי נמי דלא פסיד מיהו לא
מיכנר דלשבת: **אכל** שחת. דנראה
לעיני דכמה דמשהי ליה משבת:
כסא קאמר ר"מ. שחת משום ידיע
שחיה: **דלאו** כרשומים קיימי.
שחת ואילן וקמה בקרקע ישראל
יניהו ולא מלי לשהיינהו דישאל
מעבד עליה: **אכל** כסא. ממי
זין לה עובד כוכבים כרשומיה
קיימא: על מנת לשחוט. ממנה
עמו כפירוש: **מתני'** אין
משכירין כסא. לעובד כוכבים
בא"י גזירה משום מכירה דליסור

(א) [א"ל של אשה] (ב) [ב"מ
לא] (ג) [כמויות מה]
(ד) [שקלים פ"ג ר"ב ע"ש]
(ה) [במשהי שבמשיטות סוף
בבבא אשה נכנסה אחרת
פ"ש במ"ע] (ו) [א"ל
קדשה קדשה] (ז) [א"ל
חסידות חסידות קד
הטוסחא אחרת נכנסה
דבוקה טוסה שבמשיטות וכן
גם רב אלפס דהכא וע"ש
ב"מ ה"ג ע"ש ושהתא
למי שפיר דקיס ומסירות
גדולה ממין וכו'. ועי'
ירושלמי שקלים פ"ג ר"ב
דמפרש ללל הנה מקרא
וע"ש ילקוט ישיעיה שמו"א
רמז ס"א] (ח) [ענין פ"ג
(ט) [ומסופחא פ"ב ה"ב]
(י) [ענין פ"ג ר"ב]
(יא) [ההרהר] (יב) [א"ל
אחר ד"ה והרור] (יג) [נאס]
ומלוקט. יסוד יחד כרשום
פ"ג [א"ל] (יד) [ומ"ל דך
א"ר] (טו) [ומ"ל דך
המסופחא] (טז) [דף מ"א]
(יז) [דף מ"א]

תורה אור השלם

1. כי תצא מחנה על
אויבך ונשמת מכל דבר
רע:
2. אי דברת בחזון
לחסידך ותאמר שויתי
עוד על גבור הירושותי
בדור מעב:

ההלים ס"ב
3. רוח אדני אלהים עלי
וען נשחוט אתי לבשר
ענינים שלחתי לחבש
לשחוט לב לקרא
לשחוט דורו ולאסור
פקח קור: ישיעיה ס"א

הגהות הב"ח

(א) ר"מ ד"ה בבדי
נצטוין אינן אלא של:

הגהות הגר"א

[א] נ"ב טהרה מביאה לידי
חסידות. י"ב ט"פ ועי'
במ"ס גמראות (ומ"ס
הר"ב):

לעיו רש"י

פריז"א [פריז"א]. חזיר.

מוסף רש"י

בעבדותיה טריד. דהתם
(לא יסככל בחמור כו')
כשאי שלו שאין צריך
לכיי. אבל ה"ל בעבדותיה
טריד ולא מהרהר (כ"ט)
זריזות מביאה
לידי זריזות. וכן עדיף
מוכר. וז"ל שידע להוכר
כשעת מעשה שלא יעבור
על המצוה. וכן הוראה את
הטול ומתקן עמו שלא
יבא לידי קר. וישיעיה
דלמדין וקידה מביאה
לידי זריזות (חזירין קו.)

(א) וְלֵעֵל טוֹ פִּסְחִים יֵאָבֵד
(ב) פִּסְחִים דְּרִימָא קִיבֵּל
(ג) כִּיבֵּל (ד) יִשְׁתַּיִן
(ה) זֶה מִן מִסֵּי יִמְחוּ
(ו) זֶה מִן מִסֵּי וְכִי מִה
שֶׁיִּמְחוּ קִיבֵּל
(ז) אֵלָּה מִיֵּימֵי דְרִימָא
(ח) וְדִבְרֵי אֵל (ט) יִמְחוּ
(י) אֵלָּה
(יא) שֶׁיִּמְחוּ כִּיבֵּל
(ב) זֶה מִן מִסֵּי וְכִי מִה
(ג) זֶה מִן מִסֵּי וְכִי מִה
(ד) זֶה מִן מִסֵּי וְכִי מִה
(ה) זֶה מִן מִסֵּי וְכִי מִה
(ו) זֶה מִן מִסֵּי וְכִי מִה
(ז) זֶה מִן מִסֵּי וְכִי מִה
(ח) זֶה מִן מִסֵּי וְכִי מִה
(ט) זֶה מִן מִסֵּי וְכִי מִה
(י) זֶה מִן מִסֵּי וְכִי מִה

עין משפט
גר מצודה

קו א מ"י פ"י המלכות
ענדה חוכמים ה"ב
סמג לאחז מ"י טור ש"ע
י"ד סימן קנ"ה סעיף ח'
קו ב מ"י שם הלכה ד
טור ש"ע שם סעיף
י'
ק"ה ב מ"י פרק ה'
מנחה הל"א סמג
ענין כג טור ש"ע י"ד
סימן קנ"ה סעיף ב'
ק"ה ד מ"י פ"א הל'
תרומות
וע"ש:
ק"ה ה ו ז מ"י פ"י הל'
ענדה חוכמים הל"ג
סמג לאחז מ"י טור ש"ע
י"ד סימן קנ"ה סעיף ח'

צִדְרָא לִמְרָא שְׂרֹחַ: [נב]
 שְׂרֹחַ שְׂכִירֹת אֶת מְכִירָה
 וְאֶת מִי
 וְשִׁדְרֹת מִן הַבְּתִים אֶל־יִלְמָא
 וְשִׁדְרֹת דְּרֵית שְׂכִירֹת מִרְחָא
 לְהוּ
 חֲנִינָה בְּקִרְצָא וְרֹחַא
 מִפְּקֻקָּתָא לְהוּ מִן מִשְׁעֻר
 אִכְנָא
 [חֲנִינָתָא] בְּקִרְצָא וּפְקִיעָתָא
 מִזְחֹה וּפְרִקָּי מִזְחֹה חֲכִיתָא
 כְּסוּרָא
 מִשְׁכִּינִן הֵא
 כִּיכְכִים אֶבֶל דֹּא שֵׁת
 אִקְרַנְמָא קִבְרִי כִיכֻשׁ
 אִין שִׁמְחֵי כִיכֻשׁ אִין
 דִּידֹה לְהוּ וְכִבְשִׁנְהוּ רֹחַא
 יִשְׂרָאֵל אֵת שְׂרֹחַ דְּרֵית
 אֶת [חֲרָן] שְׂכִירֹת אֶדְרָמִין
 גּוֹרִי שְׂכִירֹת אֶת מְכִירָה
 אִין דְּלִית הֵא לֹאֵל
 מְשׁוּם תֵּינִי בְּקִרְצָא בְּקִרְצָא
 אֶת לְגוֹ שְׂכִירֹת אֶת
 מְכִירָה
 מִזְכִּרִין בְּתִים מִן יִרְמִי
 אֹמֵר אֵת בְּאִרִּי יִשְׂרָאֵל
 מִשְׁכִּינִן לֵאמֹר בְּתִים
 יִבְסִי מִזְכִּרִין לֵאמֹר בְּתִים
 וּלְשִׁכְרִין שְׂרֹחַ וְכֹחֲנָה
 מִזְכִּרִין אֶל וְלֹא

1. ולא תביא תועבה אל ביתך והיית חרם כמחו ששץ תשקצנו ותעב תחתענו כי חרם הוא:

דברים ז כו

2. לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מבשל ויראת מאלהך אני יהודה: יקרא יט ד

גמ' א"ש חלבה בר' יוסי.
עי' לעיל דף ו' ע"א תוס'
ד"ה פשיטא:

(ח) תוספות ד"ה הא
אמר וכו' הלא נשמר
טפא אע"ג דליכא תרמי
דנשמר' ליכא משום
חגיית קרקע מ"מ ליכא
הפקע' ממעשר: (צ) שם
ד"ה קסבר וכו' מ"מ ליכא
למימר. י"ב וכו' חס'
בקיזושן דף נז ע"ב ד"ה
הוא וי"ע במס' מכות
דכ"א ע"ב:

לא לבית דירה אמרו.
אף במקום שהמיר
להסביר לא לבית דירה
המיר אלא להסבירנו
בהמות ועצים ולא שידור
הוא זה (פסחים ו. ובע"ז
ס"ט ע"ד). מזווה חובת
הדור הוא. דלעשי
(מנחות לד.) כימך, דרך
כיאתך, למי שנכנס ויאל
לה, זה הדור זה (ב"מ קא)
לפי שהיא מעשרתו (פסחים

משכירין להם בתים אבל לא שדות וכו'".
 ומוכרין להם בתים ומשכירין שדות דברי
 רבי מאיר רבי יוסי אומר "בארץ ישראל
 משכירין להם בתים אבל לא שדות
 ומוכרין בתים ומשכירין שדות
 ובחוץ לארץ מוכרין אלו ואלו" ^אבא במקום
 שאמרו להשכיר לא לבית דירה אמרו
 מפני שהוא מכנים לתוכו עבודת כוכבים
 שנאמר 'לא תביא תועבה אל ביתך ובכל
 מקום לא ישכיר לו את המרחץ מפני
 שהוא נקרא על שמו: גמ' מאי אין צריך
 לומר שדות אילמא משום דאית בה
 תרתי חדא חניית קרקע וחדא דקא מפקע
 לה ממעשר דא הכי בתים נמי איכא תרתי
 חדא חניית קרקע וחדא דקא מפקע לה
 אמר רב משרשיא ^במזוזה חובת
 הדר הוא: בסוריא משכירין בתים כו':
 שנא מכירה דלא משום מכירה דארץ
 ישראל אי הכי משכירות נמי נגזר ^גהיא
 גופה גזרה ואנן ניקום וניגזור גזרה לגזרה
 והא שכירות שדה דבסוריא גזרה לגזרה
 היא וקא גזרין התם לאו גזרה הוא
 קסבר כיבוש יחיד שמיא כיבוש שדה
 דאית ביה תרתי גזרו ביה רבנן בתים
 דלית בהו תרתי לא גזרו בהו רבנן: בחוץ
 לארץ וכו': שדה דאית ביה תרתי גזרו
 בהו רבנן בתים דלית בהו תרתי לא גזרו
 בהו רבנן: רבי יוסי אומר בארץ ישראל
 בתים דלית בהו תרתי גזרו בהו רבנן בתים
 דלית בהו תרתי לא גזרו בהו רבנן: ובסוריא
 מוכרין ^דמ"ט קסבר יחיד שמיא
 כיבוש ושדה דאית בה תרתי גזרו בה רבנן
 בתים דלית בהו תרתי לא גזרו בהו רבנן:
 ובחוץ לארץ מוכרין וכו': מאי טעמא כיון דמרחק
 לא גזרין אמר רב יהודה "אמר שמואל ^ההלכה
 דברי יוסי אמר רב יוסף יוכלכר שלא יעשנה
 ששכונה וכמה שכונה תנא ואין שכונה פחותה
 מששכונה בני אדם ולחוש דלמא אויל האי

וזה דמ"מ חשובה הפקעה מה
היא עמה ביד עובד כוכבים והוא
רעה שאינו מפרש ממנה מעשר
ולא שאין מקיימין צוה השדה
הוא התלויה בה אלץ בית אין כלל
הפקעה מפני שאין הבית עצמו
יצ"ב כיון שאין ישראל דר בחוכו
ואם נהיה דל"כ מאי קאמר בסמוך
י"י יוסי שדה דלית בית תרמי
רצנן שטרות אטו מירה הלא
שטרות גופא (א) איכא תרמי
שטרות גופיה איכא הפקעה
מעשר שלא יעשר העובד כוכבים
מנאפה ועוד קשיא דלשון
תשמע שמפקיע החיוב
ממר מן הקרקע וכלן אין הפקעה
עורה כיון דלין קנין שהרי גם
התה שחולץ ביד העובד כוכבים אם
רע בה ישראל תחייב לעשר לכן
א"א לפרש דאח"כ יכמ"ד יש קנין
שפוטרה לעובד כוכבים איזע
שפוטרה ממנו מעשר שפילו חרע
ורחל לא יתחייב במעשר אלץ בית
א"א אינו תפקיע מן המזוזה דלפי
זימכורו לעובד כוכבים אלא שלא
יורו ב"י ישראל אין כאלן חיוב מזוזה
המורה ואפילו אם שפטה ישראל
חר ודר בתובה דהיי קיימא לן
הא אחרין פרק התכלת (ומנחות
מז. וספ"ד ט"ה) השוכר בית
ויו"ל כל ב' יום פטורה מן המזוזה
וכאלן ואלץ חייב באל" חייבת מיד
כל מקום אין חיוב זה מן המורה
ותק ולא של אחרים ואף על גב
דרשנין ביתך בראתך להניחה בימין
ב"י רבנא מ"מ ביתך תתקן כתיב
כל רצנן הוא דחייביו לאחר ל' יום
מפני שהא נראה כאלו מיד
היה אטילת שאלה דכל ב' יום
פטורה מן הציטת וה"ה לעולם מן
מורה משום דכתיב כמותך ולא של
יורבן הוא דגרורו לאחר ל' יום
מפני שגדלת כאלו:

קסבר כיבוש יחיד שמיה כיבוש.
הקשה הר"ר אלחנן
דגיסין (דף ת. ושס) היבא
קמני צג' דרביס שוותה קוריא
ישראל ושלשה דברים לחול

וְלִמְנוּחָהּ לֵאמֹר דֹּחַ אֶפְלוּ בְּחֵלָה
אֲנִי וְאַתָּה נִתְּנָה תִּנָּח לִמְנוּחָהּ (א) מִמֶּנִּי
וְיִרְאֵה וְתוֹמִים וְשִׁשִּׁים רִבּוֹת וְיִרְאֵה
שִׁשִּׁים דָּאִי מֵאִי הוּא אֵין זֶה קִרְר
רִשׁוֹת נִכְשִׁים נִקְרָא חוֹלִל דְּכָל זֶמַן
אֲרַם לְבָבָא וְאַרְסָא אֲנִי דְּאֲמַר לוֹ
בְּלִים (ג) (ד) אֲלֵפִים דְּרֵעִי דָּא
לְיִשְׂרָאֵל קָרִי לִיָּה מְכָשׁוֹל לִפְנֵי עוֹר:
וְמִכּוֹר וְלִהְשִׁמֵּר בְּחִים לְעוֹבְדֵי כּוֹכְבִּים
לְעוֹבְדֵי כּוֹכְבִּים מִשְׁמַע שְׂדוּת שְׁמִכִּים
נִבְדָּה כּוֹכְבִּים מִשְׁמַע הַטַּעַם מִשּׁוֹם
זְבוּדָה כּוֹכְבִּים נִבְקִיעֻתוֹת שֶׁרִי וְלִפְנֵי
מֵת אִו שְׁטוּתָה לְמוֹת וְגַם אִוְתָהּ
שִׁמְחָה לֹא אִסְרָה הַחֹמֶרֶת אֲלֵא בְּבִית
נִסֵּם עֲשִׂים לְדִירָה לֹא אִסְרָה תּוֹרָה
שֶׁ שְׁאֲמָרוּ לְהַשְׁכִּיר לֹא לְבִית דִּירָה
עֵס לְבַחֵן לֵאמֹר לֹא מִיִּקְרִי בִּיתָן
וְלוֹ לְמִיִּד אֵין קִיָּן לְעוֹבְדֵי כּוֹכְבִּים
מִי תִימָא דְּמִי שֵׁם לוֹ בֵּית בְּחֹמֶה
לֵאמֹר

מִירָתָם נָתַתִּים וּשְׁמִירָתָם שְׂדוֹת שׁוֹת לֹא־י וּבִשְׁמִירָתָם נָתַתִּים
וְיִרְאוּהָ לִכְנֹס לָהּ בְּטַהֲרָה יִכְנֹס כֹּא־י וְאוֹמֵר רִ"י דְּמִי וְשִׁ
הִרְבָּה מִקְּמוֹתָ: **כִּיבוֹשׁ** יִחֲדִי. פִּי"ה שֶׁלֹּא הָיָה שֶׁ
דָּלַל מֵה שֶׁכָּבַשׁ יִחֲדִי כְּגוֹן יֵאָרֵךְ בֶּן מִנְשֵׁה אִינוּ אִי"י אֶ
שֶׁשֵּׁים רִבּוֹא קָרָר כִּיבוֹשׁ יִחֲדִי לִכְן נִרְאֶה כֹּל שֶׁאִי
בְּשׁ חוֹלָה לְחֹלָה וְהִכִּי אֵימָתָא בִּסְפָרִי פִּרְשָׁה עֲקֹב שֶׁכָּבַשׁ
וְתוֹה הַיּוֹן וּמִכְנֵשׁ חוֹלָה לְחֹלָה שֶׁנֶּאֱמָר הָיָה יִבְיֹסִי וְיִבְיֹסִי
לְכֹלֵי הָאֵל לֹא חִשִּׁינָן אִי"י כִּיּוֹן דְּאִשְׁקוֹר שְׂכוֹנָה שֶׁלֹּא יֵבֵא
יִרְדָּה אֲמָרוּ וְכו'. יֵשׁ לְפַקֵּק עַל מָה הָיוּ קוֹמִמִּים בְּנֵי אֶרֶץ
לְהַסִּיר מִדְּמִיָּה בְּתוֹסַפְתָּה (פִּי"ג) כֹּאֵן וְכֹאֵן לֹא שִׁכֵּר אֲדָם
סִי אֲרוּתָם וְאוֹרֵתָם וּפְנִדְקָתָם אֵע"פ שִׁדְעוֹ שֶׁמִּכְנִים לֹא
סִי בְּקִיּוּתָם בֵּין שֶׁאִינוּ מִכְנִים וּבִזְכָּן שְׁאוֹמֵר אֲלֵהם לֹא
סִי מִכְנִימֵם לְבִלְמַעֵן עֲבֹדוֹת כּוֹכָבִים בְּקִיּוּתָם אֲלֵהם כֹּאֵן שֶׁ
אֵין רִאִיָּה גְמוּרָה כִּי יֵשׁ לְחַלּוֹת טַעַם הַיָּדָד לְדִירוֹת וְאוֹרֵ
אֲלֵה בִּיתָן וְלֹאֵם אֲפִילוֹ דֶּךְ עֲרָאִי אֲקוֹר אֲבָל אוֹתָם נָתַתִּים
וְכֹסֶן הָיָה מְצִיָּה רִאִיָּה לְהַסִּיר מִדְּגִרְסִינָן בִּיְבוֹשְׁלָמִי אֶף
אֶף לְבִית דִּירָה וּמִשְׁכֵּר אֶף לְבִית דִּירָה וְהִיא נִרְאֶה לֵ
נִרְאֶה לְרִ"י שִׁגְרַע יִשְׂרָאֵל בְּחֹךְ לֶאֱרֹךְ מַעֲבֹד כּוֹכָבִים
קִצְּנָן וְעוֹד קָשָׁה לְרִבִּי יִהוּדָה דְּגַבִּי מוֹחִיָּה דְּכַמִּי בִּיתָן

מירה דהסם אטו מ'מירה דא"י
וכרין בחים ומשפירין שדום. אל
מירה דשדות לא מיון דליכא תרמי
רינן: טעמא דרבי יוסי מפרש
מ'מס: אף במקום ש'מירה נלשטי.
מ'מס: לא לבית דירה אמרו אל
אש'תמושי צ'ו ב'צ'י ומיבנא:
מ'פני שנקראם על שמו. והרואה
מ'מחמין בשבת אומר שהכלים
ל'מיון של ישרא'ל הן: ג'מ' חובה
ר'ו. ואל חובה הבית הלכך
כ'כא אפקעתא דכ'מ'י ב'מ'י דרך
א'תק"י אלמא למי שנכנס ויולא
מורה אומר ר'חמנא: היא ג'מ'א
י'ר. ש'מרות אטו מ'מירה: ואל
ב'מרות שדום דמוריא ג'מירה ג'מירה
י'א. דקס"ד משום ש'מרות דא"י
ת'סר: ש'מיה כ'בוש. ובמ'מירה
מ'מורא איכא א'מורא צ'ן בחים צ'ן
ד'ות הלכך ש'מרות שדום דמוריא
אל ג'מירה היא משום ש'מרות דא"י
אלא משום ש'מרות שדום דל'לו
י'ירה היא אלא א'מורא דל'ורי'תא
י'מיה לא א'מור צ'ו ר'בן למיגור
ש'מרות דב'תם אטו מ'מירה: אל
ד'ום דליכא תרמי ש'מרות ש'מרות
ט'ו מ'מירה: ובחל' כ'ו שדום דליכ
אל תרמי ג'ור כ'ו ר'בן. דמשפירין
אל מוכרין משום מ'מירה דא"י:
צ'י י'וסי אומר כ'א"י משפירין להס
י'ס. ולא ג'ורין אטו מ'מירה: אל
ד'ות דליכא במ'מירן תרמי לא'מור'
י'ג' ש'מרות אטו מ'מירה: ואל
ס'ר כ'בוש י'יד לאו ש'מיה כ'בוש.
ל'כך ליכא א'מורא במ'מירן בחים:
ד'ום דליכ צ'ו תרמי ג'ור צ'ו
ב'ב'ן. מ'מירן כ'מורא אטו מ'מירה
י'ג' וי'מ'ס דלמא א'יל היא י'שרא'ל.
ש'מ'ת ליה ל'מיון לחד עובד מוכ'ס
ומצ'ן להאי י'מיד: וא'יל. האי עובד
כ'כ'ס ומצ'ן לה לתרמי פלגי לתר
ועובד השלישית לע'מ'ו ואיכא ש'מיה:
י'פקדי'ן ג'רסי'ן: אל'מ'י דלפני
ל'ומר ל'מ'י האי לא ח'ישי'ן:
וסתמא

מזובין לה לתרי "אמר אביי
 קף במקום שאמרו להש

מציא לא חשיב הא מילתא דהכא
לג' התם דקאמר עפרה טמא נחור'
יבא למימר חנא ושייר דדאשכחנא
יבא כמו שפירש הר"ר יצחק משר
ע"ז יחד וא"ל מחול' הוא אפי'
ג' כט כל וא"ל שיה' לו רשות
דקב"ה סמוך לפלטין של כל לא
ופקדינ'. ה"ל סימנא בעלמא הוא כל
סוף במקום שאמרו א"השכיר א"ל
ואף לבית דירה וס' ר"לס להביא
זוכה עזודא כוכבים אפי"ה משמיר
מחלק בין מקום שמכנים עזודא
ג' צעט' שטובדי כוכבים צעטין
ע"ה אינ' עזודין אחס' מותר אכן מ'
עשויה לדירה דכתיב לא תביא חוץ
הכ"י שרי אריות ואזירות ודכתיב
מזרו הא במקום שנהגו למכור מזו'
אלא בדרך וקסו זה טובא חדא כי
דרך ישראל בחזנה לארך מייא יס'

ק"א א ב ג מ"י פ"ו
מהל' שנת הלכה
[יג יד] טו סמג לארץ סה
טור ש"ע או"ח סימן רמג
סעיף א וזכר אלפס עוד
בשנת פט"ו דף נא.]:

רבינו חננאל

לא לבית דורה אמרו
מפני שנסכנים לתוכה
בצורת כוכב וזכר
אל חביא תיעבה אל
תוך ברוך מכלל דאמרי
דנרנא דאזי משיכרין
לכח חסד: וסחמא נר
אמרי אזי ר' יצחק דאמר
אין באי עצמה משיכרין
לכח חסד: וזכר
שיכר (עצמה) [בין] לא
ברחץ מפני שקראת על
שמו מלעבד תכנס עושה
כד מוצאנא בשבתה
וימים טובים וישורו
לכח כוכבם אמרי
דאמרי אנה דחו ליה
דנדיב מאלאנא שרש לא
ישראל אימר אריותא
עבדי ופזוני ורדיים
נבדי אמרי אריותא אל
עבדי ימא במחץ
נני אמרי מרחץ
אריותא אל עבדי:

לאלרץ יפטר מן המזוזה הא חמר בפ' והטעם דכפרישית לעיל שסבירים הע' שבהבאתי לעיל דקתני רישא ו' (ואין) מה' כוכבים גד"א בא"י ובסוריא מוכרין בתי' לתוכו עבודת כוכבים אלאה אף' בתקום שנותן למכור אסור להשכיר מיהו נראה לר"י דהירושלמי שהביא רבינו חיים ראה גמורה היא ומן' ההוספתא לא קשיא מיד' דכאן וכהן' קאי אל"י וסוריא ואף' ת"ק דמנתי' נמי כפר בה' דאסור בנתיביה' ממרית סביר אבל בחז"ל שפיתרו' לתכור מותר להשכיר גדא"י בירושל' ונלאו מטעמה דרבינו חיים אלא' הטעם מפרש הר"ר אלחנן מפני' שאלמרח תורה לא תבא תועבה' אלא ביתך איכא למימר לא אסור' אלא בבית הישראל עצמו שהוא דר' בתוכו בעודו דר בו ואפי' בא"י כמו' בנמחה שאינו חייב בה אלא בביתו' בעודו דר בו אבל השוכר בית אף' בא"י פטור מן המזוזה הא המורה' ורענן דה' גבורי שלל להשכיר לעובד'

כוכבים מפני שמכנים לתכור עבודת
 אחרות ואחרות ויכין לשכירות בית
 אריסא אריסותיה קא עבדי. הקשה
 נוחמין כלים לכובס עובד כוכבים ג'
 קבלותיה עבד ויתיר לא שוכר שה
 דביה (דף כה: דקאשיב ג' דברים
 (ורשב"ג ואומר דביה לא איירי אל
 כרש"ג בהיה דפ"ק לשבת דהא א
 מחמיר אלא לעמוד: אריסא אריס
 שכל שמתן צימו לעשות קבלנות
 קבלנות שאין בו שם ישראל כלל ב
 מהיה דפ"ק לשבת (דף י: ושם ד"ה
 דהא היה ברימא דאית ליה בנמלה
 לממוד ככ"ג אבל לב"ה שרו ואע"י
 תלמי שחכ"ס כוכבים לא יצא לעשות
 לאחר שמואל מקבלי קבלות במוק
 שמואל מקבלי קבלות באכל במוק ה
 דמקרבא להם אבל איכא מחא דמקא
 דמקרבא נמי לא אמרן דשרי אלא בש
 עובד כוכבים אבל בחש"מ דשמיא
 שמיא דלזוי כולי היא אסור ולפי ז
 רב שש בריה דרב אידי זאת אומר
 דבגו ליה אפדנא צימי אכלו מוק למ
 דבית אסור והיה דומה כל ראיות
 בצבולות ככה"ג דהם כו) שם שפורש
 אינה רחיה ללון אריסא (א) שם הטעמי
 מזה לו לעשות בשבת וגם לא דמי
 אבל בבבין בית רגילות לשכור מיד
 שמע דקיבולת דבית אסור בין באכל
 במהם מותר אחר ר"ש בן אלעזר
 בין מותר ומהו בין ר"ש בן א"י
 ובעבודת כוכבים הלכה כר"ש בן אלע
 המסוס ולא מציעא הבבין עמנו דאסור
 כיון דלזכר מחבור הוא דהא במחבור
 דכרש"ג ישראל הוא ולא שרו אף תלו
 בן אלעזר קבלות מ"מ בחריפות
 אריסותיה קא עבד ור"ה א"ע"י ש
 שהיו עושים בקבלנות והר"ם היה
 דמי לשותף אבל בקבלות דבית שנט
 דכיון שנטל מעות בכסרו ולא שייך
 תלוקו ויטל נטל מעות דהו כמו שור
 אבל במחבור אינו מותר אלא מוק לה
 כתי וכו"ל לעובד כוכבים וי"ל דמשמ
 דבעובד כוכבים שרי מדאיייר בכויתו
 ביה תרתי דאית עבד נמי לפני עור
 מזה דלמי ומהאי טעמה נוחא נמי
 דייק דהא דנקט מרחץ במילתיה ארי

וסתמא כרבי מאיר דאי ר' יוסי בכל
דוכתא מוגרי: ובכל מקום לא ישכור וכו':
תניא ⁽⁶⁾רבן שמעון בן גמליאל אומר "לא
ישכור אדם מרחצו לעובד כוכבים מפני
שנקרא על שמו ועובד כוכבים זה עושה
בו מלאכה בשבתות ובימים טובים אבל
לכותי מאי שרי כותי אימר⁷ עבד ביה
מלאכה בחולו של מועד בחולו של מועד
אנן נמי עבדינן אבל שדרה לעובד כוכבים
מאי ישרי מאי טעמא אריסא אריסותיה
קעבד מרחץ נמי אמרי אריסא אריסותיה
קעבד אריסא במרחץ לא עבד אנשי

תניא גר"ש בן אלעזר אומר לא ישכיר אדם
על שמו וכותי זה עושה בו מלאכה בחי"ש
דאמרי אריסא אריסותיה עביד א"ה כותי נמי

עורה מן המזוזה מכאן ואילן חייבת לר"י על הירושלמי מאותה תוספתא וקבלתו אחד הביתים ואחד העובדי תל לעובד כוכבים מפני שדוע שמכנים

והסמא כר"מ. דאמר כב"י אין משכירין: כותי. לא עבד מלאכה בשבת אבל בחולו של מועד עבד למדרש סופרים לא חיישי: בחולו של מועד. לרדן נמי שרי להם מרחצאות. אבל שדו לעובד כוכבים. להשמיד היכא דליכא למיחש לחניית קרקע כגון בח"ל ואע"פ שנקראת על שמו לא חשדי ליה דליהו עובד כוכבים שזוהו אלף אמרי אריסא הוא וקיבלה עליו למחלה לשליש ולרביע ועליו מוטל לעשות: אריסותא

שדהו לכותי מפני שנקראת
אבל עובד כוכבים מאי שרי
אמרי אריסא אריסותיה עבד
אריסותא

לדירה לא גזרו ולכן המירו להשכיר
מחלה לאחך הקלו: **בא** שיעמא
בצ"ג ונהניו היו של בית אבא שהיו
ומשם אלהים לית לא לרשב"ג קבלנא
לקשה רבינו יהודה דל"כ פברק שני
ר' ר"ג דיבנה הוא (אב"י) אב"י של
שהקשה ר' אלחנן דאמאי לא קי"ל
במחנה אלא לאמרים ודאי לא היה
ירסומיה קא עביד ומתוך כך המיר
שמלקן הישראל משיבין מלכא שרי
ונתיה קעביד ועוד הביא ר"ת ראיא
מש ואפי' מדי דפרהסיא שרו התם
אף כדי שיעמו מצעד יום מוקי לה
עמו ע"מ לשבות רב"ג אמר אינו
ישפך (מ"ק דף י"ב וס' ד"א אמר)
שמעמא באלב ומפרס לא הכי אמר
אחמנן דשרי אלא היכא דליבא מתא
לס אמר רב ששט וכי ליבא מתא
יוש אף מותר חוץ למחנה ע"י קבלנות
לד המועד ברמותא נקט דלע"ג ללא
רן כדמוכס התם בר"ש פירקא אמר
כותיה וההוא עובדא דשרי וזמרא
יעת ר"ס: ור' יצחק פירש דקבלנות
ומלכא ביד אחריים מותר דאפילו
עשה צבית אחר יעשה וירחים נמי
מלכא בידים ידועה כמי ששארם
ודא בארסות למחנה לשליש ולרביע
יניהו ועוד דבירושלמי דפ"ק דשבת
עס ישראל בתוך ביתו אסור בתוך
וזה אסור בציר אחרת צ"ן כך צ"ן
ר' בש"ר אלא אמר בשבת ובאלב
דאסור אף בקיבולת והוא הדין בתוך
ואפילו צביתו של עובד כוכבים אסור
ובצ"ן עמו אפילו ברגל מרודו דאסור
עובד כוכבים ואפי' שאלכה כר"ס
מ"י כותיה והטעם מפרס דלירסא
יר כוכבים לבנות בשבת אף על פי
ות בשכרו אלא נוטל בגוף הקרקע
יר דאירסותא למרחן לא עביד אינשי
עובד כוכבים היכא שנוטל בקמה לפי
לא אלא בתוך ביתו של עובד כוכבים
י"י. תימא מאי קא דייק דלמא נקט
כותי דוקא קתני ע"ל דס"ל דסבר
דא דנקראת על שמו וכ"ס כותי דאית
דשרי שדהו לעובד כוכבים וליכא
לעובד כוכבים שרי דלאו אמילתיה
שעושה ר' מלכא בחול המועד:

אי

הגהות הב"ה

[illegible]

(א) |עירובין ת. וש"נ|,
(ב) |ברכות כה. וש"נ ועין
נדרים עב.], (ג) |לעיל ד.],
(ד) |עירובין סב.], (ה) |נ"ל
בחגיגה (דף יח.)], (ו) |וע"ע
חוס' חגיגה יח. ד"ה חולון|,

גליון הש"ס
 גמ' איבסיס. גיטין עו
 ע"ב ג"מ לו ע"א: שם
 לא היו רבנים מעולם.
 עירובין מ ע"א ועין
 חוספות יצמות לה ע"ב
 ד"ה דכ"ע. נדה כד ע"א
 חוס' ד"ה אר"ס. צ"ב קנז
 ע"ב תל"ה גרס. כ"כורות ד
 חזר תל"ה אלא

(א) רש"י ד"ה אלא וכו'
בשותפים לנוטעה יטלו:
(ב) ד"ה אין וכו'
להתאכסן שם עוברי
דרכים ומעלין: (ג) הים'
ד"ה חזא וכו' נמי יכול
להיות אסור:

אלא מהא למשמע מינה. דידא מתני' לאו כולה דוקא, אלא מהא מייבו דוקא, או רישא או סיפא, ומנה אדר' אטו ההוא ולא ידעין הי' מייבו דוקא דגמרא מנה (שבת קכא.)

הדרן עלך לפני איריהן. שחשודין לפי הרביעה. ואיכא מהסא לפני עור לא תתן מכסול דבני נח נאפו עין הכהנים וכו' ומגיד דא

תהו מוריקא דעביד
מכביס מלקט וקיס
שבחא ישראל וקס
בחד שבחא אתו לקמיה
רבא שר אלו ואותיה
רבי ישרא ועבד
מכביס שקיבלו שדה
לשבתות לא יאמר ישרא
על שבח מכביס טול חלקך
איהו כשבת אלו חלקי
בחו לא אתה מעיקרא
על מנת שיום השבת
לשבת לישראל ויז אהי
לשבת לישראל שר אהי
אזי לשבון פ' ישאמר
אזי לחבור לקחת אתה
בשבת כך וכן כשם ואני
מחזק לך אלו חלקי אלו
מחזק מורי (ל) כן אלו
מורי דעביד מכביס
ישראל עניין הזה אסור
ואני מורח אלו את הנתן
מעיקרא מה שיועיד
בשבת הרי הוא לעביד
מכביס כן רב כן מעט
כחול לישראל.

אויסכך רבא לסף ישרא
מלתא הנתן מעיקרא הו
ושפיר שר לרד רבא. רב
גביה מבי חיל אמר

עבוד כוכבים שרי לאו טעמא משום אריסותא אלא משום דאמרינן ליה לא תעשה זה מלאכה בשבת וז"ל: אי הכי. דכוותי יעשה וזה מלאכה בחולו של מועד: מאי איריא. דקתני גבי כותי דמשמע

הדרן עלך

ומפירות ערלה שמכרין אין זה והיה שכן המשפט שהיה
הוא עובד אורל: **וזה אופניה רבינא.** וא"כ מאי תיובתא
היא? שבת אורל שליחות במלחמה מה שאין כן בערלה: **לסיוע**
לסייעה. ומדקמי התני למלחמה מותר אלמא כי ליכא אופניה
דמלחמה שרי ואע"ג דמטיא הגהה לישראל וה"ה לערלה:
מאי. שקיבלו סתם ועשו סתם עובד כוכבים בשבת
ישראל נחד בשבת ולא אמר ישראל מעולם טול אתה את השבת
בחול מהו אמאי סתם בשוה ולא אמר יצירי ישראל את השבת:
בזו לשון. ולי ישרא של שבת בנזות חלוקה וגלי
דעמייהו שלמיהו הוא: **הא סתמא.** דאף בשעת הלוקה סתם מומר:

אין מעמידן בהמה בפוגדקאום. שווען להחאטן (3) עוברי דרכים
 שס ומעלים שזר לבעלים: שחטדין על הריציעה. וזני
 מה נאסרו בה (נסהדין מן). דחטבי (בראשית 3) והיו לבשר אחד ילאו
 בהמה חיה ועוף ויש כאן לפני עור לא תתן מכשול ויקרא אחד 'גב'
 רועה:

א"י הכי תיפוק ליה משום אפי' עור. הקסה ה"י אמאי קאמר
 א"ה דאמנתי דר"ש בן אלעזר גופיה היה יכול להקשות
 תיפוק ליה משום לפני עור ופי' הר"ר אלתן בשלמא אי אמרת
 דכתיב נקט לרבותא וה"ל עובד כוכבים נחא דנקט שעמא דנקראת
 על פניו וקראתה עליו

פני אידיהן
הן בפונדקאות של
מפני שחשודין על
אשה עמהן מפני
לא יתייחד אדם עמהן
שפוכות דמים: גמ'
ורמיניה

בחקוקו ולאופיה כמו כן קר וקר ולא התנו מתחלה לה לא טול אשה
 וחקוקו דבגני וחלקי בחול והיה ר"ל דמותו דלא דמי לשדה
 דהא דבגני שדה חלקי הישראל משצית אף משצית במה שהעויד
 סוככים טורח בו בשבת אבל בתנור אינו משצית כלל במה שהעויד
 סוככים עושה בו בשבת זה בחול ואף בלא התנו מתחלה ולא הודה
 ר"ת לזה ונראה לו דאין לחלק בין תנור לשדה דאע"פ שאינו משצית
 בתנאכה בשבת מ"מ ה"ר כאלו מעמיד פועל בידים ונראה להר"ר
 אלאחנן דבתנור אפי' התנו מתחלה לא יועיל כיון שכל התנור כל
 ישראל הוא וה"ל כמשפיר תנורו בשבת ואומר לעויד סוככים
 טורח שבת תנורו בשבת כהפסיתו לו כי בחול ודי' הישראל ועויד

ההקדקע וגם ר"י חזר צו והציג ראייה לדברי ר"ם דאין חילוק בין
מטור לשדל דהא מרחץ כמטור דמי ובמוספתא דמסכת זמרי [פ"ו]
מצינא ישראל ועובד כוכבים שנקחו שדה ומרחץ בשותפות לא יאמר
לו ישראל לעובד כוכבים ב' קדורו של דבר בין כרם בין שדה בין
מטור או חמור אם ילכו ישראל ועובד כוכבים בשותפות אומר

הם ואין לומר כדאמר רב לעיל בפ"ק (דף יד:) מקום שהתירו לומר ר"ת דסמינין ואנן דמשני ר' פדת בגמ' (דף כג:) דמוקי ממני' לרבינא כדכגון ואנן קיימינן כדכגון ואנן דרבינא שהיה סוף שיעור מהלך מנהגים דבר רבינא לדבריו היה דני פלמ' דהוה קודם וכן אורי' ל' ר"א ל' פדת דביה וגם היה חסרו של ר' יורא קשריו קטפא לעלמא ואותו ר"א אצוי ה' תלמידו של ר' יוחנן מעמידין מתוקמא כר"א מ"מ לית הלכתא כיומא כיון שיש מחלוקת ביניהם לומר לית דבר:

ק"ב א מ"י פ"ו מהל'
שבת הל' ח סמג
עשין סה ט"ש"ע א"ח ס"י
רמה סע"ף א':
ק"ג ב מ"י פ"י מהל'
מאכלות אסורות

[illegible]

היגיון שווים והיכל
הבית הביתן תורה שנה
היהגו בו יום וילה
והספת לא יטיל ישראל
עם ילדית בתרפות אם
לעלות אפי' מקדם ואפי'
מתיר
מפני ילדית מפני יר
חיה חיה רשע שנה לא
תלכז אלהים אחרים
ר' אלעזר (בב) (בבן שר')
יחסי תלילי אומר אם
הזרזות רשע יוצא לדרך
החורק ממנו י יום
אחלה כהלה יצאנו עמו
מנענו הפקד עליו רשע
יששן יעמד על יסודו וכן
אם ראת עמך צדיק אצל
עמו י יוצא שלום
עמו שנה י מלאכי ציה
כל לשקר כל דריון:
חיה שלל לפני

**אין מעמידן בהמה
בפונדקאות של עובדי
מוכבים מפני שהן חשוּדן
על הרביעה. איני והתנן**

מסורת הש"ס

ד פסול לקרבן דמיא בביק (דף מ:)
להוציא את הרוצח והנרצח מן הזכר
להוציא את המוקלה: מוקלה: שנקטלו
בזכרים: נעדר. שעשאו עבודת כוכבים
והשחחוהו לו: בשלמא מוקלה ונעדר.
אף ע"ז דרזי חשידי לא קשיא לא
דאס אימא דפלגיה כו': אלס
רובע. אי חשידי ליחוס: שלס
חשק. נעשית עקרה הילכך לא
רבע לה אבל אידין לא חייס
השמיא

וְחָזַר נָמִי מִיִּסְכּוֹסֵי צְרָנְעָה דְּהָא
 קָרָא דְּנִרְבַּע זְמַן הִצְמַמָּה צְבוּלָה
 חֲמִי עוֹלָה וְאֵת וְאֵת וְקִמְרָא
 לְהוֹיָא אֶת הָרֹעֵב וְאֵת הָנִרְנָע:
 וְלִישׁוֹס דְּלִמָּא רִבְעָה רוּעָה. דְּהָא
 לֹאז דִּידֵיהּ הָיָא וְלֹא חָס עֲלֵיהּ:
 אֵינְיוּ דִּידֵי' בְּהַדְרִי. חָד בְּחִזְרֵיהּ
 דְּאוֹרְחֵיהּ לְמִירְבָּעָה: מִירְבָּעָה רוּעָה
 מִינֵיהּ דְּלִי מִעֲקֻלָּא מִרְגִּישׁ עוֹבֵד
 כּוֹרְבִים וְקָא חֲבַע לֵיהּ מִינֵיהּ. אִי"נ
 כֵּל שְׁמָחָא אֲחֵי חִי' לֵה: **מִכְחָבָא**
נִלְלָא בּוֹע רִגְלָא בְּחִזְרֵיהּ יִרְע.
 מִכְחָב שְׁקוּרִין גַּפְיִיא וְשֵׁל צִרְל
 הוּא קוֹרֵעַ וְרוּשׁ שְׁמָת הִגְלָל שִׁישׁ
 כְּלוּמַר הַשִּׁישׁ שְׁהוּא קֶשֶׁה יִרָא מִן
 הַמִּכְחָב לְפִי שְׁהוּא מִכִּיר צוּ וְיִכֵּן
 רִכְוִל וְכִילְעִיל מִכִּיר בְּחִזְרוֹ וְיִרָא
 מִסִּינּוּ. רִגְלָא מִן רִכְוִל (סְהִלָּס שִׁי) לֹא
 רִגְלָא לֹא לְשׁוּי וְיִכֵּן צִרְל בְּצִדְקָא
 (שְׁמֹחֵל צוּ): **וְכִרְסִים מִנְקֻבּוֹת** לִמָּא
 לִזְבוּן. לְקִרְבָּן הוּאֵל וְחִשְׁדִּי דְּלִמָּא
 אֲרֻבְמַתִּיעָה עֲלֵהּ דְּלִינָא הִכָּא עִיקוּר
 וְלֹא כַחַשׁ צָרָה: **כִּיּוֹן דְּמִירְסִירִי.**
 וְכִר בְּתֵרָה וְרֻדֶּפֶס כֵּל שְׁמָת אִי
 מִחֻקֵּק לֹא מִירְמַחָא צִיבִינּוּ צִי אִשׁ
 צִדְכָר אֲכַל בִּידִין אִי מוֹקֻמִּין לֵה
 גָּבֵה לֹא מִירְמַחָא דְּלִפּוֹס שְׁמָתָהּ הוּא
 דְּקִאִי גָּבֵה: לֹא מִרְבִּי כִלְכָּא. שְׁמָתָהּ
 חֲחֹאזֵה וְנִרְבָּעִינוּ עֲלֵיהּ: **לֹא חֲשִׁירִי**
כִּר יִר בְּצִי אֲשׁוּפִירֹא. דְּחֻבֵּב לִנְיַע
 לֹא מִירְמַחָא שׁוֹיָאֵל קוֹל אִם מִכְּעֵל לִי:
לִנְיַע לֵה. וְאִירָא לְמִיחָשׁ כְּדִפְרִישִׁית:
אֲלֹא כִלְכָּא. הֵא אֲמַרְתָּ כִּיּוֹן דְּמִיגִי
 בֵּה וְרֻדֶּפֶס מִירְמַחָא הֲאֵשָׁה:
 אֲמַרִי לֹא דְמִי כִלְכָּא לְשֹׁאֵר בְּחֵמָה:
 דְּכִיּוֹן דְּכִי שׁוֹיָא לִיֹּה אֲוֹמָלָא **מִירְסִירִי.**
 כֵּל שְׁמָתָה בְּתֵרָה לֹא מִירְמַחָא
 דְּסִבְרָה אִי מִירְסִירִי בְּתֵרָאִי מִימִיר
 אֲמַרִי אִינִישׁ אֲוֹמָלָא הוּא דְּשִׁדְיָא
 לֵה: **אֲוֹמָלָא.** מַעֲטָ כִּשָּׁר: **נְקֻבוֹת**
אֲלֹא נְקֻבוֹת מ"ל לֹא מִיִּידִינִין.
 דְּקִמְיָא בְּצִרְיִימָא בִּפ"ק (דף סו:)
 דְּאִפְּסִילוּ נְקֻבוֹת אֲלֹא נְקֻבוֹת לֹא
 דוּ עַל הַר סִינִי. וְנִתְקַנּוּ מִלֵּל
 כּוֹלֵךְ יִפְסֵה רַעֲמִי וּמוֹס אִין כֶּךָ:
 רִבְעָה

רצינא

(א) וכן הוא בערוך ערך גלג
ב' בשם רבינו.
(ב) דף סו ע"ב ויפנינו שם
הג' דיללל אך רבינו נראה
דנרס שם רגלל ואכן רבינו
שם נראה דנרס כג' דידן
וכ"ה בערוך ערך דילל וא"ע.

אין מעמידין פרק שני עבודה זרה

בג.

עין משפט
נר מצוה

(א) כתובות טו. (ב) נוסח
לוי (יט). (ג) פרה פ"ב מ"א.
(ד) סוטה מו. (ה) פרה פ"ב
מ"א ע"ש. (ו) נזמדר יט.
(ז) וכל ו' ששך נעל ב"ה
עולה.

תורה אור השלם

1. זאת חקת התורה
אשר צוה י' לאמר דבר
אל בני ישראל ויקחו
אלקי פרה אדמה
תמימה אשר אין בה
מום אשר לא עלה עליה
על.
מבשר יט ב

גליון הש"ס

חוב' ד"ה וכל ע"כ פשוט
רש"א ית' צ"ח לו. ע"י
לקמן דף כה ע"כ מוס'
ד"ה אלמ:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה רביעא וכו'
ולכבר רביעא לא חיישין:
(ב) ד"ה וכו' לא חיישין
לקנסות. כ"כ כה"ל בשם
הוא דף סד לקמן
ויבארותי פ"ב וביבארות
דף טז ע"א: (ג) ד"ה לא
חיישין וכו' דמס' ד"ה לא
חיישין (ד) הו"ה ד"ה על
די וכו' שאין תלמיד
שנחמדי:

מוסף רש"י

ע"י ממון מותרת
לבעלה. דמרתמי להפסד
ממון ואין מפיקין אותה
ע"י
נפשות. שיהיה נידון
למות. אסורה לבעלה.
דהאילו ויטעון בה הפקר
חיישין שמה נחמדי
נאמך מן (שם). וכו' אל
מדי. וכו' לזון אחר דבר
על ק' ויבארותי ויבארות
כ"ה וכו' לזון אחר מדי
מדי. וכו' לזון אחר מדי
למקטע צדק וכו' (שם).
הניח עליהן. על פיה
הפסד. וכו' וכו' ע"ה.
עודה של שקין. אגודה
של שקין (שם). ספלה.
ואע"פ דלא על הא
ובעליה לזון ממשלה
דמרתמי כפרה נחמדי
על האמורה בה אשר לא
עלה. בעליה לזון ואפילו
שלא משכה (שם). ובעגלה
עד שתמשיך. שנתלול
המשא מעט. ובעגלה כתיב
אשר לא משכה (שם).

רבינא. מהדר לתרולי ממני' וצריחא דלעיל לעולם חשדי וממני'
לכתחילה קמני דאין מעמידין משום דלמא רבע לה וצריחא
דקמני אין חוששין משום רבע משום נרבע דיעבד דמשום לשעבר
קבעיה למיסרה דלמא כבר רבעה ולכבר (א) ארבעה לא חיישין:

ומנא חימרא. דלמדי דחשדי ביה
שני לן בין לכתחילה בין לדיעבד
לכתחילה לא מייחדין ליה בזהדיה
והיכא דלתיחד לא מיתסר ולא
אמרינן נבעלה לו: ע"י ממון.
הפסד ממון. דכבר אי נעילגא לה
מו לא פרע לי נעלה מדי: דע.
דמשום הפסד ממון הוא דשרי לה
דקמני על די נפשות שנחמדיה
היגיה אסורה לבעלה אלמא היכא
דלא מירתת להפסד ממוןי אפקורי
מפקר לה ויחיישין שמה נבעלה
לאחד מהן בלזון. ואית דמוקמי לה
נאשח כהן דמיתסר כזונס וראשון
עיקר דכחכות (דף כו): מוכח
דנאשח ישראל קאי: וכו' לא מדי.
(ז) אין להקשות על דבר זה דודאי
טעמא ע"י ממון מותר משום דחיישין
עובד כוכבים להפסד ממון: פרה
טעמא. פרה אדומה: ה"ג ממאי
דלמא כולי עלמא לא חיישין לרביעיה
ועמא דר"א כו: עודה של שקין.
שקין הרבה ריקנין קשורין ביחד:
פסלה. דכתיב' אשר לא עלה עליה
בעגלה בעלמא: ובעגלה. עגלה
ערופה אינה נפסלת בעגלה עול:
עד שחמשינו בו. דכתיב בעגלה
(דברים כג) אשר לא משכה בעול.
(ו) לישנא אחרינא עודה עץ שטווין בו
שקין: (ז) לא ס"ד. דטעמא דר"א
משום עודה: דמשום הנאה פורחא.
להקל מעליו משוי מעט: לא
מפסיד עובא. דמיס יקריס של
פרה אדומה אלמ ודאי טעמא
משום רביעה הוא: יקמו.
ימכרו קרי ביה ויקמו:
אלא

קוחה כתיב בהו ודלמא עד

רבינא אמר הא אכתחילה הא דיעבד. לכאורה משמע דרבינא
דהכל ורבי פדת דכסמון לית להו ההוא שניא דלעיל
דאדם חס על כהממו כו' מדמהדרי אשניא אחרינא וימיה א"כ
מה ימרו משני המשניות ההיא דאין מעמידין וההיא דמקום
שנהגו למכור מוכרין דלעיל כפ"ק

(דף ד') ואין לומר שיתרלו כשניא
קמא דרבי דלעיל דמקום שהמירו
למכור המירו לחד דלא נחשדו
לרביעה כיון דלא קס דלף רב הדד
ביה משום טעמא דפרש' וי"ל
דודאי בין רבינא בין רבי פדת אית
להו שניא דעובד כוכבים חס על
כהממו לענין שלא יאסור למכור
להם נשום מקום ואף במקום
שנהגו שלא למכור נמי ליכא אסורא
אלא מהנאה דפרשיית מיהו מיסתבר
להו דלענין קרבן יש לנו להחמיר
ולאסור אף במקום שמוכרין ולא
לסמוך על אותו טעם דעובד כוכבים
חס על כהממו ולי' פדת דמוקי
לה כרענן דלא חיישין לרביעה כלל
וא"ת ור' יוחנן דמשני לקמן (דף
כד) גבול יש לה פחותה מנחם שלש
נעקרת נח שלש אינה נעקרת
מה ימרו מההיא דמקום שנהגו
למכור מוכרין משמע כל כהממו
אפילו ימרו על שלש ועוד דפחות
מנחם שלש נמי היה לו לאסור שמה
משהה אלנו עד שיהיה נח ג'
וירבעה וי"ל דכן פירוש דכתיב
פחותה מנח ג' ודאי נעקרת ונח ג'
רוח הפעמים אינה נעקרת אלמ אינו
ודאי כ"כ הילכך במקום שנהגו
מוכרין אפילו נח שלש דעובד
כוכבים חס לפי שאינו יודע גודלי
ודואג שלא תעקר ולענין קרבן מוקי
הוא דלוקחין נפשותה מנח ג'
ולא מייבעיא במקום שמוכרין דשרי
ליקח אלמ אף במקום שנהגו שלא
למכור לוקחין לקרבן דכיון דודאי
נעקרת חייס עלה ולא רבעה
ומה שנהגו שלא למכור משום חשש
דרביעה לאחר שלש דפרשין אלמ
נח שלש אין לוקחין דאינה נעקרת

כ"כ גודלי ואיכא למיחש דלמא רבעה: על ידי מסון מותרת אבעיה. פ"ה דמייירי נאשח ישראל וקשיא דא"כ היכי מוכח דשריא דיעבד
משום דאמרינן דודאי לא נבעלה דלמא לעולם אימא נך דנבעלה ומיהו להכי שריא משום דאשח ישראל שנבעלה בזונס מותרת ואין
לאסרה "משום דשמה נתרלית לו דודאי כיון דאינה נתפסת אונפשות לא מפחיה ולא מתרלית ליה לכך נראה לפרש דודאי מייירי
נאשח כהן דלף כזונס אסורה והכא מותרת דאמרינן ודאי לא נבעלה וכן משמע בנרבע שני דכתובות (דף כו) ושם דפשיטא ליה
לתלמודא דמחמדין מייירי נאשח כהן דאמרה הסם ההוא מעשה נאשח אחת שהוריהם באשקלון ורחוקים היו משפחתה ואי
נאשח ישראל הוה עובדא מאי קאמר ורחמיה נמי משפחתה לא הוה להו לרחק אלמ לבעלה ועוד ממון המשהה יש להוכיח
דמייירי נאשח כהן דקמני על ידי ממון מותרת לבעלה טעמא דע"י ממון דמרתת אהפסד ממוןי הא שלא על ידי ממון אסורה ואף
על פי שאין תלמוד (ו) נתרלית כיון שאינו ע"י נפשות ואי נאשח ישראל אמאי אסורה אלמ ודאי נאשח כהן והא דנקט מותרת לבעלה
ולא נקט מותרת לכהונה משום סיפא נקט דע"י נפשות אסורה לבעלה והכא אף נאשח ישראל אסורה לבעלה דאיכא למימר משום
פחד נפשות נתרלית לו וא"ת מאי ס"ד דרבינא דכתיב הימך דיעבד מהכא הא ודאי דמשום הפסד ממוןי הוא וי"ל דכבר רבינא
דכיון דנחמדיה שריא מקורה בידו היה לו לאסור נאשח כהן ולמיחש מיהא לנבעלת זונס ואע"ג דאיכא הפסד ממון ומדשרין הכא דיעבד
ה"ה אף היכא דליכא הפסד ממון ותלמודא דמי דלית ליה הך סברא אלמ אית ליה הפסד ממוןי שאני: **הר"ע** דקמני סיפא ע"י נפשות
אסורה אבעיה. תימה מאי קאמר דע' דלמא שאני ע"י נפשות דאיכא למימר מחמת פחד נתרלית לו ותבעתו אלמ שלא ע"י נפשות
מותרת ואף היכא דליכא הפסד ממון וי"ל דודאי שלא ע"י ממון אסורה דאי ס"ד מותרת אמאי נקט רישא הפסד ממוןי ליתמי שלא ע"י
נפשות מותרת אלמ ודאי הפסד ממון דוקא נקט וסיפא דקמני ע"י נפשות ה"ה שלא ע"י נפשות אסורה לכהן דבה איירי אלמ נא
להשמיעו דאף לישראל אסורה דאיכא למימר מחמת פחד נתרלית לו: **ור"ל** א"א ס"ד. פי' דודאי הפסד ממוןי שאני אלמ יחיד בעלמא
אימא דאסור אף דיעבד תימה אס כן לא הנחת נח לאברהם אבינו אשח כהן וישנת תחת בעלה דא"כ שלא תתיחד עם שום עובד
כוכבים שעה אחת ואין דליכא הפסד ממוןי חיישין וי"ל דאין זה אלמ דמיו בעלמא כלומר מהכא לא תוכיח ומכל מקום דכתיב רבינא
אמת הן ועי"ל דאפילו לפי המסקנא אין לאסור יחיד מועט דדוקא נחמדיה שאני לפי שהיא מקורה בידו כעין כהממו דהכל דכתיב לרבעה
אלמ היכא שאינה תחת ידו של עובד כוכבים כלל ויכולה לנעוק ויהיה לה מושע ודאי העובד כוכבים מרתת ואין לאסרה על אותו
יחיד וכן עיקר ובירושלמי דמי דאין דמיון אשה לכהונה ואפילו חרשת דרכה לרמו: **הר"ם** יצרו תקפו. חיימה לעיל דלמך רב עובד כוכבים חס על כהממו ורבי פדת נמי אית ליה ההוא שניא דפרש' יומא יצרו תקפו מכ"ש דפרה דמיה יקריס
י"ל שאני הכא כיון דמיה יקריס עומדת למכור לישראל וכיון שהיא ודאי מוכר הפרה וספור הוא להעלים ואינו חושש כיון שצ"ל תקפו:

ש"מ

בא מ"י פ"ח מהל'
אסור נחמדי ה"ל ל
סמך לאין קמא טועי
א"כ פ"ד סוף יא:
ב ג ד מ"י פ"א מהל'
פרה אדומה הלכה ז
סמך לאין שטו:

רבינו חננאל

ופירק רבינא לא קשיא
ממני' לכתחילה אין
מעמידין הא דאי עבד
העמדי לוקחין ואין
חוששין דלמא רבינא
מרחקן לא תתיחד אשה
עמון מפני חשדו על
העצירה. ותנינן האשה
שנחמדיה על ידי ממון
מותרת לבעלה מאי לאו
לכתחילה לא תתיחד
ואם תתיחד דיעבד אין
חוששין לה. ותינינן לה
שאני הכא דמותרת לזון
עליה משום הפסד ממוןי.
תריע שהוא כך דקמני
נפשות נחמדיה על ידי
נפשות אסורה לבעלה
כיון דאין לו ממון עליה
ודאי בא עליה. וי' פדת
משני מתני' ר' אליעזר
דאמר דתני דתני
לוקחין רבנן דשרי. דתנן
בפרה כפ' שני גבי
פדת חטאת ר' אליעזר
אומר אינה ניקחת מן
העובדי כוכבים וחכמים
מכשירין. ודחינן ודילמא
ר' אליעזר ורבנן לאו
משום דחיישין לרביעה
אלא דכ"ע לא חיישין
לרביעה דיעבד כרבינא
ואין חשדוין כפרה אלמ
משום מלאכה כדבר
דאמר ר' חיה עליו בפרה
אדומה עודה של שקין
פסולה. פי' עודה חס
מציורי (א) של עושים
שואגין אותה ככהמה
דומה לעול שפוסל את
הפרה. וי' אליעזר חייש
ורבנן לא חיישין (ובעגלה)
אין חשדוין כתיב אשר לא
עלה עליה עול משעה
שהעלה עליה פסלה.
ובעגלה כתיב אשר משכה
בעול. ואמרינן בפרה
מאי טעמיהו דרבנן דלא
חיישין משום עודה של
שקין. דמשום נחמדי
פסולא לא מפסיד טובא.
דאמר דלמא מרגיש
ישראל ולא ובני לה
הכא נמי בשאר בחמתי
נימא משום הנאה רביעה
לא מפסיד טובא ואפילו
לכתחילה ליכשרו. ודחינן
גבי רביעה יצרו תקפו.
ודחינן לטעמא אחרינא
ודלמא כולי עלמא לא
חיישין לרביעה כלל. וי' דר'
אליעזר בר שילא דתני
מאי טעמא דר' אליעזר
דכתיב דבר אל בני
ישראל ויקחו אליו פרה
אדומה תמימה ישראל
יקחו ולא מן העובדי
כוכבים. ודחינן לא ס"ד
דחנן וכן היה ר' אליעזר
פוסל בכל הקרבנות. ובי
כל קרבנות מי כתיבא
בהו קוחה. ודלמא לא
פלגי רבנן על ר' אליעזר

(א) ע"י געזין עין עד
המשני משני' כסם הנאמרים
י"ל פסולת עודה ע"ש.
(ב) נראה דל"ל וטעמא דרבי'
דמייירי שלא דמי מ"ש

ד"ה וכו'.

[illegible]

איתרנן רומיין לעליל (סס): עד כאן לא פליגי כו'. מתחא בחפשי נפשיה קאמר ואילי: אללא בתששא. היכא דלא חזינן דרבעה פליגי דמר חייס ומר לא חייס: קדשי מוצה חייל. דין קדושת מוצה יש לה ליפסל רביעיה ולענין פדייה דלא נפקא לחול בלא מוס ואף ע"ג דלאו למוצה קרבי: ודאי. ס"ד לא אלימא קדושתיה (ו) מקדושת דקד הבית ועל כל דבר לא קדושת דקד הבית אפי' על אבנים: אמאי. פסלה דרביעיה: שאני פרה דטמאת קרייה רסמנא. לעולם גבי פדייה והעמדה והעברה דין קדשי דקד הבית עליה ומיהו לענין פסולין (ו) סגיא מילתא לאמרי פסול דטמאת קרייה רסמנא למי נדה חטאת היא (במדבר יט: ט) פסל ציולא דופן. דפסול הוא לשאר קרבנות דמנא (בטוהט דף טו.) שור לא כבש פסול לכלאים אף עו פרט לדמה כי יולד פרי יוצא דופן והאי קרא בקרבנות כתיב (ויקרא כג: יד) קדשים ציולא דופן. הקדש לפרה אדומה יוצא דופן פסולה כו': ולד מעליא הוא. במסכת נדה יד (מ.) יוצא דופן אין יושבין עליו ומי טומאה ומי טהרה ואין חייבין עליו קרבן לידה ר"ש אומר הרי הוא כילוד יש לו טומאת שבעה לזכר ושבעים לנקבה וכן ימי טוהר וקרבן: מודה ר"ש לענין קדשים. דכהנה שאלה דרך דופן פסולה לקרבן דגבי טומאה וטהרה דאמו הוא דקאמר (ו) ליה ר"ש מריבוי הכתוב אם נקבה חלו (ויקרא יג) הוסיף (וי) לידה אחרת לרבות יוצא דופן אבל בקדשים מדי דר' יוחנן במסכת נדה: ה"ג אללא שאני פרה הוואל

אלא למאי דאסיקנא דמיפסלל צרביעה או משום דקדשי מוצה
משום דחטאת קרייה רחמנא ואם כן תפסל ציונא דופן דלחין
ולומר דפליג ר' שמעון על רבותיו ר"א ורבנן וילומר שישיב
וצרביעה אלהא תניא כו' וליג אלא ובספרים לא היה כתוב אלא
בדקדוקות הגיה ובתה ר"ג אלא שאני פרה וכו' (י) לעולם קדשי צדק
ובזהנים היא לכע' וטעמא דמיפסלל צרביעה לרש' הואיל ומוס
זה ורבנן טעמייהו משום דחטאת קרייה רחמנא ויזחא דכל
התלמוד אחיא נמי לרבנן ומסקנא דפ"ק דחולין נמי ברבנן
ו"ם שכתוב בהן אחר ומודה ר"ש לענין קדשים ואלא מאי
מוצה סוף סוף תפסל ציונא דופן האי מאי אי אמרת בשלמא
קדשי מוצה היא היינו דפליגי ר"ש ורבנן אלא אי אמרת קדשי
דבזכה הוינא היא מי מפסלל צרביעה לעולם אימא לך קדשי צדק

1. כל צאן קדר יקבצו
לך אילי נביות ישראל
ועלו על רצון מזבחי
ובית תפארתי אפארי:
ישעיהו ס ז

2. ואסף איש טהור את
אפר הפרה והניח מחוץ
למחנה במקום טהור
והיה לה צער בני ישראל
למשמרת למי נדה
טטאת הוא:

- כמובין ט
3. ומיד כן נבר אל
ותקריבו את לחם
אלהים מכל אלה כי
מקדשים בכל מוס גם
לא ירצו לבלב;
ורקיע כד
4. וירא אלהים את
הארץ והנה נשחקה כי
השחתת לב בשר את
דרכו על הארץ;
באשתי י
5. פן השחתו ונעשים
לכם פסל המות כל
בשר תבתי וזר את
נקמה;
6. בדורו ד טו
אשר זאת חקת התהודה
7. ואת יי לאמר לב
אל בני ישראל ויקחו
אליהם
תמימה אשר אין בה
מום אשר אל עלה עליה
עם;
8. כמובין ט
7. דבר אל בני ישראל
ויקח יי את תוריהם מאת
לב איש אשר דינו לבו
תקרו את תרונתם;
שמות כה

(א) ב' יעלו לתוך ענ
מנהיג. ר"ב אלף ע' מ'
דברקא לת' בתוך כ' דרס'
בתוך יעלו על דרוך אלף
שנחלמלד שנתן שנתן
ו'כ"ג כחנ' חתנ' חתנ'
געווינן: (3) "ש"י ד"ה
אלמל' ש"ד נל אלמל'
קדושימ' ש"ד נלמל': מקדושי:
(2) ד"ה מנהיג ר"ב ש'
קלמל' ר"ב שנתן אלף
ו'חית' ל"ה שנתן:
ד"ה ה'סוף כ' חתנ':
ה'חבוב' ל"ה שנתן:
(ה) ד"ה ה"ג אלף ו'כ'
מוס ב' ו'חנ' ל"ה שנתן:
ה'חבוב' ל"ה שנתן:
ד"ה חתנ' ו'כ' חתנ'
מוס: (1) חתנ' ל"ה אלף
ו'כ' דק' חתנ' חתנ'
ל"ה: (1) חתנ' דק'
חתנ' ו'כ' חתנ': כחנ':
(ח) חתנ' שנתן חתנ' חתנ':
ה'חב' פירשו' חתנ':
חתנ' דק' ו'כ' חתנ': חתנ':
חח' חתנ': (ע) חתנ' חתנ':
ו'כ' חתנ' חתנ' חתנ':
חתנ':

וּמוֹס פּוֹסֵל כֹּה דָּכַר עֲרוּרָה וְעֹבְדֹת כּוֹכָבִים פּוֹסֵל כֹּה דְכָתִיב כִּי
מִשְׁחָסֶם זֶה־מֹס (ה) וְהֵנָּה דְבִי ר' יִשְׁמָעֵאל כֹּל מִקּוֹס כו' עַד פֶּן
תִּשְׁתַּיֶּהוּן כֹּל שְׁהֹמוֹס פּוֹסֵל כּו'. לֹא חִימָא דַּעְמָנָא דַּעְמָנָא דִּמְיִפְסָלָא
דְּבִרְבִּיעָא דַּחֲטָטָא קִרְיָה רַחֲמָנָא אֲלֵהּ יִינּוּ טַעֲמָא דִּלְעָ"ג
דִּקְדָּשִׁי נִדְקָה הַשִּׁית הוּאֵלֵל וּמוֹס פּוֹסֵל כֹּה דְכָתִיב [בְּמִדְבָּר] כִּי אֲשֶׁר אֵין
מוֹס: דָּכַר עֲרוּרָה. רַבְעָ: וְעֹבְדֹת כּוֹכָבִים. כְּגֹוֹן מִקּוֹלָא דַּעְבָּד
פְּסוּלִין כֹּה לְחִתְקָשׁ הַשְׁחָמָה לְמוֹס: כִּי הַשְׁחִית כֹּל בָּשָׂר אֵה דְרַכּוּ.
תַּשְׁמִישׁ. דּוֹר הַמְּבוּל צַעֲזִירָה קִלְקִלָא דְכָתִיב [בְּרַחֲשִׁית] וַיִּרְאוּ בְּנֵי הָאֱלֹהִים וְגו':
וְכִי חִימָא הוּא. לְחִסּוֹר לְקִטָּה וְהֵן וְחִגִּים טוֹבוֹת לְמַלְאכֵי הַמַּשְׁכֵּן
מִן הָעוֹבְדֵי כּוֹכָבִים: עַד הֵיכָן כִּיבּוֹד אֵב וְאֵם. כֹּה־אֵם מִזְוָה לְהֹזֵהר
בְּכִיבּוֹד אֵב וְאֵם: מֵה טַעֲמָה עוֹבֵד כּוֹכָבִים. וְכִ"ש [יִשְׂרָאֵל שְׁמֹוּה עַד כֶּן:
שְׁמִישׁ

והוא גירסא משמע כפי' ראשון שפרסתי:
 וזו היא מדקאמר לשנה אחרת ונולד לו פרה אדומה בעדרו דהא
 ויתאמתקין בנאות שעה מסה כל ימי בית ראשון ועד עזרא שעה
 לא נפרק מי שאלחו (ויטין) וזש ד"ה איה' לאפדו לרין שמיר דקאמרי
 לא נבי שמיר לאנני התקדש בפרק עגלה ערופה (סוטה מח: וזש)
 וביעי שמיר משום דכמיז במלאתם (ט) כותב עליהם גדיו ומראה להם
 ואין להקשות מההיא דפרק בתרא דסוטה (ס) דמן משמחו נביאים
 שחזרו בראשון מדקאמר ה"ה בית ראשון בתיבה פולמוס אספקטיוס של
 א' ליתא דודאי היינו משחרב ב"ה בטל השמיר צבית שני מיירי דמי
 ושמיר דהא' בגמ' בברייתא אורים וזמנים משחרב בית ראשון דמי
 שני ויש חתמה כיון דהוא שמיר צבית שני א"כ לקמן פרק רבי
 עקיבא מתבטלהו אבנים שלמות אחר רחמנא ויחתיכיהו פירוש צבירול
 ליעצדיניהו ועד ידי שמיר וי"ל דעל ידי שמיר אינו נעשה חלק כי אם
 שנה תחורר בין אכורן ופיגמה בחגירה אכורן פסלה במוצא
 ויולין (דף יח. יט. וסס:):

(א) ע"י צה"ל, בל"ה א"ה אלא מעשה, ב) נראה ד"ל אלא מעשה גבי תרומת המזבן דלמ"ד שם ייחסו לי תרומת וכתב יכו'.

יתרו לאחר מתן תורה הוה. וא"ת א"כ לפורה אשת משה לא נחא אלחא מתן תורה ומקשי על הא דאמרין בפ' הבא על יתמו (ויבמות דף סג.) ג' דברים עשה משה מדעתו והקסים הקב"ה על ידו וקמשי פירש מן האשה ומאי קאמר דא"כ הוה לפורה עמו וי"ל שהקב"ה נתן לז' לפרוש מן האשה ולמ"ד קודם מתן תורה נחא קשיא מה שאמר משה אל יתרו והודעתי את חוקי האלהים ואת מורותי דהא עדיין לא ניתנה תורה ועוד קשיא מה שפ' רש"י כפרשת יתרו שלא היה לו למשה שבות לשפוט ישראל עד מחרת יום הכפורים ונראה דכל אומה פרשה ראשונה דיתרו נאמרה קודם מתן תורה אלז סוף הפרשה ודאי לא נאמרה עד לאחר מתן תורה אלא אלז שמספר באת חותנו ממספר כל עניינו עד שחזר לארצו ואפילו למ"ד לאחר מתן תורה נחא קשיא למה נכתבה פרשה זו ונלף וי"ל דלפי שמספר באת חותנו נאמרה לפרשטין ראשונה ממשה יתרו שהטיב לישראל ראשונה מעלה משוכה שנחן להם: ר"ב יוחנן אמר גבול יש לה פחות מבת ג' נעקרת. וליכא למיחש לרבינו וקאי לשוני רומא דמנתי דלין מעמידן והיא דלוקחין מהם בזהמה לקרנן ואלכא דרבנן קאמר דלילי ר"א אפי' צבא שמים מיא לרבינו דהא פרה צבא שמים ומיא לרבינו ומו דקמין וכן היה ר"א פוסק כלל הקרננות דמשמע אפילו צבא שנה וא"ת לרבי יוחנן היכי שרי ליקח לקרנן פחותה מבת שלש שנים ומיחש דלמא רבנא לאמה כשהיא מעוברת ויהא וולדה רבנא דרבינו י"ל דר' יוחנן לעומתה דאמר בפ' הערל (ויבמות עט.) וס' עובר לאו ירך אמו הוא: פרה וחמור בת שלש שנים ודאי אבהו. פי' דקודם שלש ודאי לא ילדה ויש לממיה דהא מעשה בבל יוס דפרה צבא שמי שנים יולדת וי"ל דלילי עמה כשהיא העת ממנו שהיה נדירות הראשונים כמו צנינויטא דורלא דאמר' פרק אלו טרפות (מולין דף מז.) וס' כל חיובא כרייתא הכי אית לכו אלמא גוייתא לית לה ועמה הוה כלל בהמה שנוא: **מומורא** יתא. פ"ה שלח החכר שם האומר וקשה דהא כמה מומרים יש כיוצא בו מומור למודה (מלס' ק) מומור שיר ליוס השבת (שם זג) שלח החכר שם האומרין ונראה לפרש שקלא לו יתא משום שלח החכר על מה שנעשה לאמרו על המודה וכן מומור שיר ליוס השבת ואע"פ שיש יושב בפרשטין עיון (שם זג) אשרי האיש (שם א) ה' מלך גאות לבש (זג) שלח החכר על מה נעשו מ"מ אין כחוד צבא מומור:

1. ויאמר ארונה אל דוד יקח ויעל ארונה המלך השוט בעינו ראה הבקר לעלה והמורים וכלי הבקר לעצים:
2. שמאל א כד כב הגה שמתוך למורג חרץ חרש בעל פפיות חרש דרים וחרק וגבעות כמין חשים:
3. וישעיהו מא טו וינעלה ארונה אל ידו ויחשע בית השמימי והעממי שם ושם אבן גדולה ויבקעו את צפי העקלה ואת הפרת העלו עולה ליל:
4. ויקח שמאל סלה קלב אתו ויעלה עולה קליל ליו ויעקע שמאל אל י' בעד השקאל וינעמה:
5. שמאל א ד ט ויחשע ויאנשי פו ויחשע שיר פרות עולות ויאסרום בעקלה ואת בניהם כלו בבית:
6. שמאל א י י וישרנה הפרת בדרך על דרך בית שמש במסלה אחת והלכו ה' ויעו ולא סרו ימין ושמאל וסרו ושלשום הלכום אחריהם עד גבול בית שמש:
7. שמאל א י י א ו ישר משה ובני ישראל את השקיה והאח ליו ויאמרו לאמר אשירה לך כי נאה נאה סוס ורכבו רמח בים:
8. שמה ט א ויאמרתם אל ישראל הדרו לך קרא בשמו הודיעו בעינים עלילותיו ויכירו כי נשגב שמו:
9. שמה ט ב ד מחמור שירו לך שיר חדש כי נפלאות עשה ה' עמך ויחשע ויחשע קדשה:
10. תהלים צא א י' מלך ירגו עמים ישב כרובים תנוט הארץ:
11. תהלים צא א י' מלך גאות לבש לבש י' עו התאזר אף תכון תבל כל תמוט:
12. תהלים צא א י' ויהי בנסע הארץ ויאמר משה קומה י' ופצו אבידן וינסו משאנך פנך:
13. שפרט ט א י' ותאמר אל אבידן אל יחד בעיני ארני כי לוא אבידן לקום מפניך כי דרך נשים לי ויחשע ואל מציא את התרפים:
14. בראשית לא לה

רבינו חננאל

הא כתיב וימר ארונה אל דוד יקח ויעל ארונה המלך השוט בעינו ראה הבקר לעולה וגו'. אמר רב יוסף ארונה גר תושב היה. מאי מוריג'א. אמר עולה טטה של טורביל. פי' עזא דקורקסא דרשאי דרשאי כדכתיב הנה שמתוך למורג חרץ חרש וגו'. חרש ואת הפרת העלו עולה ליל:

היה. והא חקרא נקבה כשרה לעולה בכמת יתד שני ויקח שמאל סלה חלב אחר ויעלה עולה וגו'. ויעלה זכר משמע. ויעלה כתיב חסר וא"ר. ר' יוחנן אמר גבול יש לה פחותה מבת ג' שנים אינה נעקרת. וא"ת לרבינו יוחנן היכי שרי ליקח לקרנן פחותה מבת שלש שנים ומיחש דלמא רבנא לאמה כשהיא מעוברת ויהא וולדה רבנא דרבינו י"ל דר' יוחנן לעומתה דאמר בפ' הערל (ויבמות עט.) וס' עובר לאו ירך אמו הוא: פרה וחמור בת שלש שנים ודאי אבהו. פי' דקודם שלש ודאי לא ילדה ויש לממיה דהא מעשה בבל יוס דפרה צבא שמי שנים יולדת וי"ל דלילי עמה כשהיא העת ממנו שהיה נדירות הראשונים כמו צנינויטא דורלא דאמר' פרק אלו טרפות (מולין דף מז.) וס' כל חיובא כרייתא הכי אית לכו אלמא גוייתא לית לה ועמה הוה כלל בהמה שנוא: **מומורא** יתא. פ"ה שלח החכר שם האומר וקשה דהא כמה מומרים יש כיוצא בו מומור למודה (מלס' ק) מומור שיר ליוס השבת (שם זג) שלח החכר שם האומרין ונראה לפרש שקלא לו יתא משום שלח החכר על מה שנעשה לאמרו על המודה וכן מומור שיר ליוס השבת ואע"פ שיש יושב בפרשטין עיון (שם זג) אשרי האיש (שם א) ה' מלך גאות לבש (זג) שלח החכר על מה נעשו מ"מ אין כחוד צבא מומור:

דמי מעב. למוכרן ולקנות בדמיהן בהמות מישאל להקריב: **זבינא.** מכר: ארונה. יצויס היה כספר שמואל: **דאם הבקר לעולה.** אלמא הקריב דוד כוכבים עובד בהמות עובד כוכבים: **עורביל עזא דקורקסא.** דף גדול ועב מאד ורוב עורף פגמיות הרבה לרומי עמוקות מכופות זו אל זו ודשין זו תפוחה שמעבירין עליו בהמות והפגמיות נכנסין בדשין והתפוחה נכנסת: **למורג סרו.** עורף פגמיות והן פיפיות: **סרו.** הרים. אלמא לדישה עבדי ליה: **ואם הפרוס.** כלשני צית שמש מישעתי קרא כפרות שהציאו הארון מארץ פלשתיים: **הוראם שש.** מפני נס שנעשה על ידיהן שהציאו הארון מעמלן ואין איש מנהיגם ואת צניהם כלו צבים (ש"א ו) ולא געו אחרי צניהם אלא הוליכוהו ואמרו שירה כלקמן: **דלמא כבמת יתד.** שרי דהתם כבמת יתד הוא דכמה גדולה צבא היתה כמותה שעה כשללקח הארון וחרב משכן סלה וצאו לכן לנוס: **סלה חלב.** רחל ומניקה את צנה: **רבי יוחנן אמר.** אלא דקמתי לעיל (כג) לוקחין מהם לקרנן לאו מלמא פשיטתא: **היא לכל בהמות:** אלא גבול יש לה פחותה מבת ג' שנים נעקרת. פחותה מבת ג' שנים נעקרת. כהרבעת איש ונקחת מן העובד כוכבים דהיינו עולה: **אלז צבא שש.** שוב אינה נעקרת ומיישין לרבינו: **כל הני תיובטא.** דהני קראי דשרי בהמות עובד כוכבים להקריב: **פרה וחמור כו'.** כבכירות וי' מתן הלוקח בהמה מן הנכרי ואינו יודע אם כבר כברה אם לאו עו צבא שמה ודאי לכהן מכאן ואילך ספק פרה וחמור צבא שלש ודאי לכהן ולד ראשון סתם צבא שמה ודאי זכר הוא ודאי לכהן אם אינה ימירה צבא לידמה על צבא שלש ודאי לא ילדה צבא נכרי: **מכאן ואילך.** אם ימירה על צבא שלש היתה כשלדה צבא ישראל הוא ולדה זה ספק צבור (ו) ואיכא למימר כבר כברה צבא עובד כוכבים ואיכא למימר לא כברה זה צבא העובד כוכבים וזה צבור שלה ויכרה צבור זה עד שיסתאב שרי אינו ראוי לקרנן שמה אין זה צבור ולאחרא שיש בו מוס יאכלנו צבאיו ולא יתנו לכהן שצבור בעל מוס מותר לזרים ואין צו אלא משום גזילת מתנות כהונה אפי' הוא ודאי וזהו ספק הוה הכהן מוליא מחציתו ועליו הראיה שלל ילדה צבא העובד כוכבים וגוי ספק פטר חמור מפרש עליו טלה להמירו בהנאה דכתיב תפדה צבא (שמות יג) והטלה יעבד (א) בעצמו ולפילו ודאי פטר אין קדושה חלה על טלה וימין אלא משום גזילת כהן יאכא וימין אלא ספק אפילו גזל יאכא דרואה על הכהן: (ש"א ו) **כלו צבים.** לשון צבא הכלל (מלס' א כג). לישנא אחרינא לשון מניעה כמו לא יכלה ממך (צדק' כג) מנוסע מלילך אחרינא: **וישרנס.** או ישרי כי גאה גאה לשלום יד כפלשתיים

היה. והא חקרא נקבה כשרה לעולה בכמת יתד שני ויקח שמאל סלה חלב אחר ויעלה עולה וגו'. ויעלה זכר משמע. ויעלה כתיב חסר וא"ר. ר' יוחנן אמר גבול יש לה פחותה מבת ג' שנים אינה נעקרת. וא"ת לרבינו יוחנן היכי שרי ליקח לקרנן פחותה מבת שלש שנים ומיחש דלמא רבנא לאמה כשהיא מעוברת ויהא וולדה רבנא דרבינו י"ל דר' יוחנן לעומתה דאמר בפ' הערל (ויבמות עט.) וס' עובר לאו ירך אמו הוא: פרה וחמור בת שלש שנים ודאי אבהו. פי' דקודם שלש ודאי לא ילדה ויש לממיה דהא מעשה בבל יוס דפרה צבא שמי שנים יולדת וי"ל דלילי עמה כשהיא העת ממנו שהיה נדירות הראשונים כמו צנינויטא דורלא דאמר' פרק אלו טרפות (מולין דף מז.) וס' כל חיובא כרייתא הכי אית לכו אלמא גוייתא לית לה ועמה הוה כלל בהמה שנוא: **מומורא** יתא. פ"ה שלח החכר שם האומר וקשה דהא כמה מומרים יש כיוצא בו מומור למודה (מלס' ק) מומור שיר ליוס השבת (שם זג) שלח החכר שם האומרין ונראה לפרש שקלא לו יתא משום שלח החכר על מה שנעשה לאמרו על המודה וכן מומור שיר ליוס השבת ואע"פ שיש יושב בפרשטין עיון (שם זג) אשרי האיש (שם א) ה' מלך גאות לבש (זג) שלח החכר על מה נעשו מ"מ אין כחוד צבא מומור:

על שהכס צבמת טמורים: **השיטה.** ארון עליו שטים: **התנופפי.** המהוללה בדביר ארמון. שם"ס של משה צמחו וארון מהולל צבמת שטים: **עדיים.** ואין לך עדי גדול מזה: **דביר.** הוא ספר גלשון פרסי: **וישראל מאי אמרו.** צבמתם (צדק' כג) מנוסע מלילך אחרינא: **וישרנס.** או ישרי כי גאה גאה לשלום יד כפלשתיים

(א) ויבמות קט: ע"ש מנחות כב. ע"ש (ב) ויטלה מניח ויעלה קרא (ג) וי' מוס לעיל כג. דיה רינאל (ד) רש"י מ"ח. (ה) וי'ל והתקן (ו) ויבמות י"א. (ז) וי'ל רב כח אפי' וי'ל צב"י וליקוט פ' ירמ' ארמא חמר רב פסול מכאן וי'ל (ח) צב"א: פסוקא. (ט) וי'ל לפי ד"ס פרה וחמור. (י) וי'ל ע"י קמין דף מו ע"כ. (יא) וי'ל ע"י קמין דף מו ע"כ. (יב) וי'ל ע"י קמין דף מו ע"כ. (יג) וי'ל ע"י קמין דף מו ע"כ. (יד) וי'ל ע"י קמין דף מו ע"כ. (טו) וי'ל ע"י קמין דף מו ע"כ. (טז) וי'ל ע"י קמין דף מו ע"כ. (יז) וי'ל ע"י קמין דף מו ע"כ. (יח) וי'ל ע"י קמין דף מו ע"כ. (יט) וי'ל ע"י קמין דף מו ע"כ. (כ) וי'ל ע"י קמין דף מו ע"כ.

גליון הש"ס

גמ' ה"ז משהבא. ע"י טוהי קמין דף ע"א ד"ה עגל: שם גבול יש לה. ע"י קמין דף מו ע"כ. מוס' ד"ה כשנכנס:

הגהות הב"ה

(א) גמ' וי' וי'ל. ע"כ. פ"ה וכן אמר רב וי'ל. כ"י שקמוס פניהם כ"י. (ב) שם שמה וי'ל. (ג) שם שמה וי'ל. (ד) שם שמה וי'ל. (ה) שם שמה וי'ל. (ו) שם שמה וי'ל. (ז) שם שמה וי'ל. (ח) שם שמה וי'ל. (ט) שם שמה וי'ל. (י) שם שמה וי'ל. (יא) שם שמה וי'ל. (יב) שם שמה וי'ל. (יג) שם שמה וי'ל. (יד) שם שמה וי'ל. (טו) שם שמה וי'ל. (טז) שם שמה וי'ל. (יז) שם שמה וי'ל. (יח) שם שמה וי'ל. (יט) שם שמה וי'ל. (כ) שם שמה וי'ל.

מוסף רש"י

משה של טורביל. קרא מלמא פשיטתא. ע"כ. דקורקסא. נפר גיזול מלח ידית. (מנחות כג.) מנין ע"י ש"ס צו ימית חרס וגם כח חרס חרס קרינ'ס ומוציא ומצא על קדשים על דשה לאחר שצדקוה ומתחמקין ונעשין קרא. (מנחות סו.) מאי וימין לזק וי'ל. שש. למורג חרץ כו'. מוריג'ס לזק דשה. דכתיב מורג ומוריג'ס. (מנחות כג.) חרץ. יפה ומלמור:

רבינו חננאל (המשך)

וגו'. אין למידן משאול דמר יוש לקיש שאול גורחית של שקמה דיה. כלומר לא היה גורחית כלי. ואי תמיהא מבת שלש שנים מי ילדה. והתן פרה וחמור בת ג' ודאי לכהן כלומר ודאי עדיין לא בכדה. אלא מחזורא כדשנן מעיקרא הוראת שעה היתה: וישרנה הפרת בדרך. מאי וישרנה אמר רב שקמוס פניהם כלפי הארון ואמרו שירה. ואל תמיהא שיהי אתון של כלם דבדרי עמי. ר' יוחנן אמר משום ר' מאיר אמר שירה משום א' שיר משה וגו'. ר' יוחנן דידה אמר ואמרתם ביום ההוא הדרו לה' קרא בשמו [וגו'] ור"ש בן לקיש אמר מומורא יתא. מומור שירו לה' שיר חדש כי נפלאות עשה והשיעה לו ימינו חורע קדשו ר' אלעזר אמר ר' מלך ירגו עמים ר' שמואל בר נחמני אמר ר' מלך גאות לבש ר' יצחק נפחא אמר רוני רוני השיטה התנופפי ברוב הדרך המחושקת בריקמי זהב המהוללה בדביר ארמון ומפוארה בעדי עדיים רב איש מתני לה להא דר' יצחק (א) אהא י' ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה ה' ישראל מאי אמרו אמר ר' יצחק רוני רוני השיטה [וכו']

ולא כתיב ביה נמי מומור לדדי. ר' אלעזר אמר ה' מלך ירגו עמים. וי'ל שמהו ע"י שטים התנופפי ברוב הדרך המחושקת בריקמי זהב המהוללה בדביר ארמון. כי הארון היה נתון כדביר שבארמון. רב איש מתני להא דר' יצחק נפחא אהא. ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה ה' וגו'. וישראל מאי אמר. אמר ר' יצחק נפחא רומי רומי שיהי ר' אמר רבא כמאן קרי פרסאי לבית הספר דביר מוכא ושם דביר לפנים קריא ספר: וקרי נמי לנהא דרשנא. כדכתיב דרך נשים לי.

(א) מנחות וי'ל ע"י קמין דף מו ע"כ.

לפני שאול ויאמר הנה
הנשאר שים לפניך אבל
כי למועד שמור לך
לאמר הֵעָם קִרְאתִי
וְיֵאבֵל שָׂאֹל עִם שְׂמוּאֵל
בַּיּוֹם הַהוּא:

ר' שמואל בר נחמני א
מקומות ל"ו שעות. וי'
הכתיב ולא היה כיום
וה' השליך עליהם אבני
רמזא ידך בערך אויביך
והעליה ר' יוחנן אמר

לא צריבא באשתי עמו. לכאורה מוקי לה כר"ס דלמך צפ' עשרה יוחסין (קדושין דף פ:) בזמן שאשמו עמו יצא עמהן צפונדיק שאשמו משמרתו וא"ת אלמאי לא מוקי לה בשם עמה תינותק דבכי האי גוונא בישראל שרי ליחודי דלמך רבא הסם בגמ' מתייחד אדם עם אשה ומינותק שידועת טעם ביהא ואינה מוסרת ענמה לביאה וי"ל לנשון לא תתייחד משמע שאין שם שום ישראלית אלא היא: **איבא** בנייהו אשה חשובה בין האנשים ושאינה חשובה בין הנשים. פ"ה תשובה למלכות ואינה יפה לרבי ירמיה דמוקי לה בקרובה למלכות הא לאו הכי לא אמרי' אשה כלי זינה אלמא איכא אשה דקטלי לה ולא יהיז עובד כוכבים עלה דעמיה לביאה נגון מכוונת והכא שהיא חשובה למלכות ואינה יפה שריא ליחודי דליכא למחש לפיכך דמים כיון שהיא קרובה למלכות ולביאה נמי ליכא למחש כיון שאינה יפה ולרב אידי אסורה ליחודי דכולהו כלי זיין עליהן ומיישין לערוה דהא רב אידי סתמא אמר למלמיה ולא קאמר הכא בלשון יפה דכלי זינה עליה ע"כ פ"ה. וקשיא חדא דלשנא דחשונה לא משמע יפה ועוד דכי אינה יפה נמי מאי הוה הא אמרינן בריש פירקין (לעיל דף כג:) חביבה עליהם צהמתן של ישראל יומר משכוחים ק"ו לשומעיהן של ישראל ושמה י"ל דמ"מ דנאשה לא טרחי לאנסה כיון דאינה יפה מיהו קשה דלר' ירמיה לא משתמע תנא או אמורא בשום מקום לחלק בשבייה בין יפה לאינה יפה להסתר לכהונה ועוד קשה דלפ"ה משמרת דאשה חשונה בין האנשים ושאינה חשונה בין הנשים חדא מילתא וא"כ היה לו לומר חשונה בין האנשים ואינה חשונה בין הנשים מדקאמר ושאינה חשונה כו' אלמא תרי מילי זינה לך נראה לפרש דודאי תרי מילי זינה

רבינו חננאל

אריקמא אפילו אשתו עמו ולא אמרינן אשתו של עובד כוכבים משמרתו. ואע"פ שהיא חשובה ולא חיישי' לשפכות דמים כיון שחשודין הן על העריות לא תתייחד עמו. והני מילי עובד כוכבים אבל ישראל אשתו משמרתו לשפכות דמים כיון על העריות לא תתייחד עמו. ורבי' ובישראל אם (הוא) הם כשרים מתייחדים עם שני אנשים ואם הם פרוצים אפילו עשרה לא תתייחד עמהן. משמרתו והוציאה עשרה פרוצים במטה. ותיא האשה אצ"ל עשרה עמה לא תתייחד עם כותים מפני שחשודין על העריות: לא יתייחד אדם עמהן מפני שחשודין על שפיכות דמים: ת"ד ישראל שנטפל לו כותי בדרך טפילו לימינו ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה אומר בסוף טופלו לימינו במקל טופלו לשמאלו היו עולין במעלה או יורדין בירידה לא יניח הכותי למעלה וישראל למטה אלא ישראל למעלה והכותי למטה. וא"ל ישוח לפניו יעקב לעשו עד אשר אבא אל אדוני שעירה. והלך הוא למקום אחר. מפשה בתלמודי ר"ע כו'. רב פנשיא הוה אזיל

אלא בתלמא. להכי נקט תלמא דבישראל בתלמא שרו בין בעיר בין בדרך אלל תרי בעיר אין בדרך לא שמה יעטרך אחד מהן לנקיטו ונמלא אחד מהן יתייחד עם העריות ב"פ עשרה יוחסין (קדושין דף פא:) **כפרוין מי שרי.** ועובד כוכבים למה ליה לתנא לאשמועינן הא אפי' ישראל דכומיהו אסירי: **והוציאה עשרה.** פריצ'ם לאשת איש זונה: **חוק לעיר לעבירה** כעין קוברי מת שלא יצאו: **באשמו.** של עובד כוכבים עמו: **עובד כוכבים אין אשמו משמרתו.** דלא קפדה דלמדי בקרי ואיתמיה צווינ'יה: **אלל** ישראל אשמו משמרתו. שרי דמתנן בעשרה יוחסין בזמן שאשמו עמו יצא עמהן צפונדיק משני שאשמו משמרתו (קדושין פ:) **ויפוק ליה.** בלאו עבירה נמי לא תתייחד משום שפיכות דמים: **באשה חשונה** בין האנשים ובין הנשים אשה יפה וקרובה למלכות ומסתפס מיהא ולא קטלי לה אלל משום עריות איכא דיפה היא ואסתריך לאשמועי' דלא תתייחד חיישין שמה תמסרה אלל אשה שאינה חשונה בין האנשים וחשונה בין הנשים משום רביה נמי איכא דנא עליה ואינה כן הורגה דלא ס"ל אשה כלי זינה עליה וחשונה בין האנשים ולא בין הנשים מותרת להתייחד (א) ומשום עריות ליכא דלמדי יפה: **אשה כלי זינה עליה.** אע"פ דלמדי חשונה לא בין האנשים ולא בין הנשים אין הורג אותה אלל נא עליה וכן שצא עליה אינו הורגה ואפילו אינה קרובה למלכות נמי אי לא לאשמועינן דחיישין לעריות לא הוה מסתבא דמיתסרל משום שפיכות דמים: **מאי בנייהו.** בין לר' ירמיה דמוקי לה בלשון חשונה הא לאו חשונה חיישי' לשפכו' דמים בין לרב אידי דלמך כלי זינה עליה וליכא משום שפיכות דמים מ"מ משום ערוה איכא צה ולא מתייחד: **איכא בנייהו אלל חשונה בין האנשים.** קרובה למלכות ואינה חשונה

בין הנשים אינה יפה לרבי ירמיה דמוקי לה בקרובה למלכות הא לאו הכי לא אמרי' אשה כלי זינה אלמא איכא אשה דקטלי לה ולא יהיז עובד כוכבים עלה דעמיה לביאה נגון מכוונת והכא שהיא חשובה למלכות ואינה יפה שריא ליחודי דליכא למחש לפיכך דמים כיון שהיא קרובה למלכות ולביאה נמי ליכא למחש כיון שאינה יפה ולרב אידי אסורה ליחודי דכולהו כלי זיין עליהן ומיישין לערוה דהא רב אידי סתמא אמר למלמיה ולא קאמר הכא בלשון יפה דכלי זינה עליה ע"כ פ"ה. וקשיא חדא דלשנא דחשונה לא משמע יפה ועוד דכי אינה יפה נמי מאי הוה הא אמרינן בריש פירקין (לעיל דף כג:) חביבה עליהם צהמתן של ישראל יומר משכוחים ק"ו לשומעיהן של ישראל ושמה י"ל דמ"מ דנאשה לא טרחי לאנסה כיון דאינה יפה מיהו קשה דלר' ירמיה לא משתמע תנא או אמורא בשום מקום לחלק בשבייה בין יפה לאינה יפה להסתר לכהונה ועוד קשה דלפ"ה משמרת דאשה חשונה בין האנשים ושאינה חשונה בין הנשים חדא מילתא וא"כ היה לו לומר חשונה בין האנשים ואינה חשונה בין הנשים מדקאמר ושאינה חשונה כו' אלמא תרי מילי זינה לך נראה לפרש דודאי תרי מילי זינה

בין הנשים אינה יפה לרבי ירמיה דמוקי לה בלשון חשונה בין האנשים ובין הנשים דקרובה למלכות היא ולא קטלי לה אלל משום עריות איכא דיפה היא הכא חשונה בין האנשים ולא בין הנשים שריא ליחודי דלמך רבא הסם בגמ' מתייחד אדם עם אשה ומינותק שידועת טעם ביהא ואינה מוסרת ענמה לביאה וי"ל לנשון לא תתייחד משמע שאין שם שום ישראלית אלא היא: **איבא** בנייהו אשה חשובה בין האנשים ושאינה חשובה בין הנשים. פ"ה תשובה למלכות ואינה יפה לרבי ירמיה דמוקי לה בקרובה למלכות הא לאו הכי לא אמרי' אשה כלי זינה אלמא איכא אשה דקטלי לה ולא יהיז עובד כוכבים עלה דעמיה לביאה נגון מכוונת והכא שהיא חשובה למלכות ואינה יפה שריא ליחודי דליכא למחש לפיכך דמים כיון שהיא קרובה למלכות ולביאה נמי ליכא למחש כיון שאינה יפה ולרב אידי אסורה ליחודי דכולהו כלי זיין עליהן ומיישין לערוה דהא רב אידי סתמא אמר למלמיה ולא קאמר הכא בלשון יפה דכלי זינה עליה ע"כ פ"ה. וקשיא חדא דלשנא דחשונה לא משמע יפה ועוד דכי אינה יפה נמי מאי הוה הא אמרינן בריש פירקין (לעיל דף כג:) חביבה עליהם צהמתן של ישראל יומר משכוחים ק"ו לשומעיהן של ישראל ושמה י"ל דמ"מ דנאשה לא טרחי לאנסה כיון דאינה יפה מיהו קשה דלר' ירמיה לא משתמע תנא או אמורא בשום מקום לחלק בשבייה בין יפה לאינה יפה להסתר לכהונה ועוד קשה דלפ"ה משמרת דאשה חשונה בין האנשים ושאינה חשונה בין הנשים חדא מילתא וא"כ היה לו לומר חשונה בין האנשים ואינה חשונה בין הנשים מדקאמר ושאינה חשונה כו' אלמא תרי מילי זינה לך נראה לפרש דודאי תרי מילי זינה

בין הנשים אינה יפה לרבי ירמיה דמוקי לה בלשון חשונה בין האנשים ובין הנשים דקרובה למלכות היא ולא קטלי לה אלל משום עריות איכא דיפה היא הכא חשונה בין האנשים ולא בין הנשים שריא ליחודי דלמך רבא הסם בגמ' מתייחד אדם עם אשה ומינותק שידועת טעם ביהא ואינה מוסרת ענמה לביאה וי"ל לנשון לא תתייחד משמע שאין שם שום ישראלית אלא היא: **איבא** בנייהו אשה חשובה בין האנשים ושאינה חשובה בין הנשים. פ"ה תשובה למלכות ואינה יפה לרבי ירמיה דמוקי לה בקרובה למלכות הא לאו הכי לא אמרי' אשה כלי זינה אלמא איכא אשה דקטלי לה ולא יהיז עובד כוכבים עלה דעמיה לביאה נגון מכוונת והכא שהיא חשובה למלכות ואינה יפה שריא ליחודי דליכא למחש לפיכך דמים כיון שהיא קרובה למלכות ולביאה נמי ליכא למחש כיון שאינה יפה ולרב אידי אסורה ליחודי דכולהו כלי זיין עליהן ומיישין לערוה דהא רב אידי סתמא אמר למלמיה ולא קאמר הכא בלשון יפה דכלי זינה עליה ע"כ פ"ה. וקשיא חדא דלשנא דחשונה לא משמע יפה ועוד דכי אינה יפה נמי מאי הוה הא אמרינן בריש פירקין (לעיל דף כג:) חביבה עליהם צהמתן של ישראל יומר משכוחים ק"ו לשומעיהן של ישראל ושמה י"ל דמ"מ דנאשה לא טרחי לאנסה כיון דאינה יפה מיהו קשה דלר' ירמיה לא משתמע תנא או אמורא בשום מקום לחלק בשבייה בין יפה לאינה יפה להסתר לכהונה ועוד קשה דלפ"ה משמרת דאשה חשונה בין האנשים ושאינה חשונה בין הנשים חדא מילתא וא"כ היה לו לומר חשונה בין האנשים ואינה חשונה בין הנשים מדקאמר ושאינה חשונה כו' אלמא תרי מילי זינה לך נראה לפרש דודאי תרי מילי זינה

(א) קדושין פ: (ב) שם פטוה (ג) ויבמות קטו: (ד) מוילין אל. תוספתא פ"ג ה"א. (ה) ומנוול י"א. (ו) שיהא שמתל רש"ס.

תורה אור השלם

1. יעבר נא אדני לפני עבדו ואני אתנהלה לאטי לרגל המלאכה אשר לפני ולרגל הקלדים עד אשר אבא אל אדני שיער: כראשית לג יד 2. והעקב נקט סתרה ויבן לו בית ולמנוגה עשה סכה על כן קרא שם המקום סכות: כראשית לג יז

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה בלשון וי' מותרת להתייחד דמשום: (ב) ד"ה טופלו ישראל לשמאלו כדי שיהא: (ג) ח"ס ד"ה אילת וי' בלשון חשונה עסקינן ואלו לא: (ד) בא"י החוקה היא מלמדה בעולם ואמרה מה בעלי מהו מי מהמנהג וי' עלט ליסטיין הוה מת ואני בצלתי נאמנת דהמיקה היא מלמדה ודמי הסם וי' לר' ירמיה דלית ליה אשה כלי זינה עליה תפשות דנאמנת וי' לענין להתייחד:

מוסף רש"י

עם שני אנשים. שהאחד כוש מחביו (קדושין פ:). לא שנו. הא דתנן אלל אשה מתייחדת עם שני אנשים (סוטה א:). והוציאה עשרה. חזוקת אנשים. במטה. בחזוקת אשה מתה וקלקל עמה ואשת איש היתה קדושה ופ' ויבשין טופה שש. טופלו לימינו. מחביו לימן (חולין צא:). עד אשר אבא אל אדוני שעירה. הרמז לו הדק. שאל היה דעמו לנמא אלל עד סוטה. אמר אם דעמו לעשות לי רעה יתקן עד בואי אלל. והוא לא הלך (בראשית לג יד).

רבינו חננאל (המשך)
שחרורו עומדת על
גבה אבל אל כיה
לבינה ואפי' דאמרה
היא חייאת עובדת
כוכבים בישיבת
הדיא יאחזק גלי
ששכלא מנייהו ל דאפי'
בנראה פי' כיון שגני
אוחה בחברתה ואמא
לה מילתא של יודים
השכבה להם המילתא
יבואו לרוב רבות
אא איתא הרגת מן
אם חרות של גת הנור
לכוסר אני מילתא אלא
אלא מתנחתא להונן
אל חיישין לא של
אמרה אלא לדברים
במדת אלו להרבות
הנחת שגני אותה; ב
ישראל אל תניק בע
של עובדת כוכבים.
אמא בנה של ישראל אל
תניק אפא של עובדת
כוכבים מפני שמדלת בן
לעובדת כוכבים ועובדת
לעובדת מניק בל ישראל
כמן שחרות עובדת
על גבה חסידות והיו
מליצים אומנין ושחרותם
מנקיתין אלא דנא
יהודית מילתא עובדת
כוכבים כשר אבל
אל כתם אוקמא אל
יוסף למימר אילודי
עובדת כוכבים (שבת)
משום חסדא החיולי לה
למימר; סבר רב יוסף
למימר אילודי עובדת
כוכבים בשבת [בשכר]
וכן אוקינן בנה של
עובדת כוכבים וכן אל

מינין. כומרין לעצודת כוכבים בין עובדי כוכבים בין ישראלים:
מסורות. מלשינים לשקר (ה) המותרין ממון חברים צד עובדי כוכבים
אנשים: **לפיאבון.** כשאין להם צד אצל אלו מוסקר להיות אסור
והיתר לפניו להניח היתר והאכלו אסור וזה עושין כן זה להכשין:
מין טוא. והא תנא ליה רשא מינין.

המניין והמסורות
 אין ולא מעלין א"ל אני
 אחיד - לרבות את
 יו מורדיין יסמי מכאן
 במומר איכל נבילות
 ואוכל נבילות להכעים
 וכעים מין הוא איתמר
 וחיא ורבינא חד אמר
 יס מין הוי וחד אמר
 מר אלא איזהו מין זה
 מיתבי אבל פרעוש
 י זה מומר והא הבא
 מר החם בעי למיטעם
 יהיו מורדין אבל לא
 מחתנין אסורי מיבוי

בכמה דברים מצינו חילוק בין מין
 למומר (כגון לטפס מורה שכתבו מין
 יסדק והכאן): פרעוש יתוש אין
 חסם חולק למיטעם: לטעום טעמא
 דאיסורא. לא להכעים אלא ממזהה
 לטעום טעמו לפי שאין ישראל טועמו
 מעולם: שאם היטה מעלה בכור.
 עשויה בקרקע ויכול לעלות (א) מגדרה
 והאי לא מעלין דקאמר מין מניחין
 לעלות קאמר: דקיעי ליה עילא
 ואמר כלומר אית ליה לאשתמוטי
 מאיבה ולמימר ליה: דלא חיתום
 חיתום ידידיה עליה. דרך מעלה זו
 ותמות בכור: כעניא לאעבורי חיתום
 עליה. לריק אני להעביר עדר לאני
 למרעה ודרי עז שפת בור אני וירא
 אני שלא יפלו: לאפוקי לשום מורה.

אמר רב ששת לא מעלה כבוד מגדרה ור לא תיחות חיותא דאמרי תרויהו לא על פי (י) הבאר מכסה עילויא רבינא אמר אבא רבא בעינא לאחותי ואלא מל את העובד וקי לשום מורנא דלא ימול ישראל מפני דמים דברי רבי מאיר נוכבים מל את ישראל

חולעת שיש לו בעלתו דלא דאסור לפתוחו בהם דהא אמרין לא מעלין ולא מורדין: דמללי. מטה הסבין כדמרתגמין מטה משפט'י מלי דין: כרות שפכה. מי שנכרת לו מן הגיד מן העטרה ולמעלה לצד הגוף ושז אינו מוליד: רופא. שידע לנולד: ימול עובד כוכבים. שאין מילתו לשם עבודה כוכבים שהי אין לדרס לנולד את בנייה: ולא ימול כושי. שמל לשם דמות יונה שמלאו בראש הר גריזים ועובדין לה עבודה דלדמר בהכל שוחטין (חולין דף יא.) ומלין את בנייה לשם יונה דף יז. כושי ולא עובד כוכבים

על גבו אבל כינו לבינו מפני שחשוד על שפיות דמים:
אפילו אחרים עומדים רופא
דמצלי ליה סכינא ומשוי ליה כרות שפכה וסבר ר"מ
נהו "עיר שאין בה רופא ישראל ויש בה רופא כותי
מול עובד כוכבים ואל ימול כותי דברי ר"מ רבי יהודה
מול עובד כוכבים איפוך ר"מ אומר ימול כותי ולא עובד
עובד כוכבים ולא כותי וסבר ר' יהודה עובד כוכבים
יהודה אומר מנן למילה בעובד כוכבים שהיא פסולה
י תשמור אלא לעולם לא תיפוך והכא במאי עסקינן
ברופא

וזהו מסור אלל מין ולא איתרבי אלל אצדה ושמה מאן דאית ליה א
ועמא דיכין רשע ולדיק ילצש: **סמ"י מבאן** סופר. נראה דדוקא
ל לדברים אחרים מנינו בצמה מקומות שונה מינים ומומרים יחד
סופרם השולל (גימ' ד מה): ס"ת שכתבו מין ומומר ומסור וכו':
אלל חלב הרי זה מומר ואחרי מומר אולל נצלות וטרפות שקיים
סופרם זה המומר להכעיס הרי זה מין ומומר שסמחו מין
ומס'ה קאמר זה האוכל נצילות וטרפות פ' נבלה שמה מחמת
ואס כן לא חלב אלל להכעיס אבל לא מיירי בשששטה כקבין
ובשלהם לרבי יוחנן דקאמר דלומר אולל נצלות להכעיס מין
ורמזהו "ל דחלו דאית ליה הכא דבוי מומר מפ' לרביההוה אלל

צבדתו ואין מורידין ואזכור מומר שסתמו להטעים ואין מברזין על דומיא דשקלים ורמשים: **אזכור** מין זה העובר **אֵילָנִי** בוכבים. ק' דחולין (דף ג.) ששיטת מין לעבודת כוכבים פשו פת כותי וכו' אי הלכתא לשיטתו ויין נכך השתא ששיטת מין ישראל אסורה לעבודי שחומר מעבוד כוכבים דלילו ישראל מומר לעבודת כוכבים הרי זה עבודת כוכבים אין מורדין ואף לענין ששיטת מין דהוי מין מתיא דלמחר סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים אלא ר' אליעזר בוכבים שהוא אדוק ביותר אבל ישראל העובד עבודת כוכבים אין לזרוק דמה לעבודת כוכבים רבי יוחנן אמר אסורה ורשב"ל אמר כדלמחר פרק ארבע מיתות (פסחדמין דף סא.) עד כאן לא אמר רשב"ל ר מומר ועובדו כשיף אלאהו צבד עבודת כוכבים אין שמיטתו שטא אוכל פרעוה או יתוש מאוכל שקלים ורמשים דהוא מין אילנות נפרש כדדיא דלכך הוא עושה א"נ התם קמתי אוכל שקלים ורמשים עושה אחר או יתוש אחר: **דל** תהיות היותא ע"יזה. משמע דלמחר הא (אין) מורדין ואפילו לכתחלה י"ל דמורדין היינו כשדיינו תקיפה אסתמיתו ומעיקרה הכי פריך השתא אחתי מחמתן כשידינו תקיפה יסוב לאסתמיתו ויליך לו:

כר שרי משום איבה ורביה (ח) צפרק מי שאחור (ויטין דף ע"ג.) דרז
אחר ואיתקי אלמא שרי לרפאות עיזד כוכבים אלא ודלי בשכר
ייות מותר וכן משמע מפני שלא היה נקי בצרפאות עשה כן":
צרפא

מורידין דרביטו בקרב להמירא
 דכתי' והיה לך למס וענדיך (דברים כ):
אני שונה ככל אבירת אחך דרבות
 המבשר. תימה מאי פרק
 דמא לעולם אימא לך דמורידין
 ואפילו הי משיבין לו אבידו דהא
 מתקור לאנסים^(א) אף על פי שממו
 אסור לאנד ציד מוס דלמלא
 דפסע מיינה ברה מעלל דמשיב יבין
 ונדק ילבש ואפ"ה היו^(ב) מורידין
 ל"ל דשאני הכא דמהווא קרא
 דמריבין השתא אבידו יליפין השת
 גוף ישראל והשבות לרבות אביד
 גופו יבומס דלמשיב ישראל אמרי^(ג) וי
 ויסולחו בין לממו בין לגופ ואפילו
 להעלותו תריך ולפדות דמשמע פרק
 ששולט (וישין דף מה). דבעי רבי אמי
 למיפסידה אס הוי מומר למיאבון
 לאאלא לפי שהיה מומר להכעיס קאמר
 לא שקבין ל למפריקין וגם להלוותו
 בברית אסור דמשמע דפרק איזוה

ולא מורידין **אבל**
 (ה) והמורים ^(א) היו מוריד
 שונה לכל אבירת
 (ב) המומר ואת אמרת ה
 מומר ולישני ליה כאן
 לתיאבון כאן במומר
 קסבר ואוכל נבילות לה
 מומר ^(ג) פליגי (ד) רב א
 לתיאבון מומר ^(ה) להלכה
 אפילו להכעיס נמי מומר
 העובר אלילי כוכבים
 אחד או יתוש אחד ה
 דלהכעיס הוא וקתני מ
 טעמא דאיסורא אמר מ
 מעלין השתא אחותי
 אמר רב יוסף בר חמ
 דנרכא שאם היתה
 דנקיט ליה עילא ואמ
 וילליה דרב ורב ויהי

נצרכא שאם היתה אבן
אמר לעבורי חיותא
ישאם היה סולם מסלל
ברי מאגרא ת"ר
כוכבים לשום גר לאפ
ועובד כוכבים לא
שחשודין צ"ש שפיכות
וחכמים אומרים עובד
בזמן שאחרים עומדין
לא ורבי מאיר אומר
על גבו נמי לא דוימנין
עובד כוכבים לא ורבי
ורופא עובד כוכבים
אומר ימול בתי ואל ימ
כוכבים ר' יהודה אומר
שפיר דמי והתניא ר'
שנא² ואתה את בריר

לפיקוח נפש הוא ומזהו אבל מסור מיגדר גרע מיהה וכלל מקום
מסור ממנו מסור אסור לאכדו ביד אית ליה נמי דמשיבין אכידתו ומט
לגבי הורדה לצור מסמ' ר' יוחנן מומר מלמתייה כהדי מינים אט
בצפ"ק דראש השנה (דף יא.) המינים והמומרים והמסורות יורדין לגיהנו
אמר ר' אבהו בשם ר' זוטרא. מומריה דמתי בצפ"ק דהוריות (דף יא.)
ורמשיה ובעי תלמודא מאי קאמר ומסקי' ה"ק אבל חלב לא
דמחלב לא ידעינן דשמא אכלו למיאזון משום שהוא טוב לאכול
וחלי וטרפה ששצרה מפרקתה שמהה והולכת ואיהה ראייה לאכילה
דלא היו קרוי מין בסתמא דשמא אכלה למיאזון שהיא טובה לאכול
הוא אלא למי' מומר מאי איכא למימר (א) הרי זה אורל נבלות שקלים
הוא הכי הרי זה מומר סתמו למיאזון שטוב היה לאכול ומהקריין על א
האכילתו דאכידתו וגם היופי מורדיין אותו לצור אורל נבלות וטרפה דמאיסי
הכא משמע דישאל מומר לעבודת כוכבים נקרא מין ותינה בצפ"ק
וקשה בצפ"ק דחולין (סו.) אמריין אין מיין עובדי כוכבים (ב) ובעי למי
כוכבים מיציעה ומאי קושיא הרי אשכחנא ישראל עובד עבודת כוכבים
המין ולביע משמע הכא דמוריין ועובדי כוכבים אע"פ שטוב עובדי
המין שחיטת מין לעבודת כוכבים ואילו עובד כוכבים לא אשכחנא
י"ל דהא דאמר שחיטת מין לעבודת כוכבים היינו כדומר לעבודת
שחיטתו כשחיטת מין וראה דמאמר בצפ"ק דחולין (דף לג.) השוחט
ומורת ופ"ה לשם דמותרת אכל כבאילה ואע"פ שהשוחט מייב מיתה
אחלם כנסתו אכל גברא בן קטלה הוא מייב דהוא אשכחנא הנה מיה
נאכסרת כנסתו **הה"מ** בעי 'מיבעט מעבא דאכסר'. אלא דמאי
בנסתמא כבתייהא דהוריות (דף יא.) שהבאתי לעיל י"ל דהא מיירי בנ
דמשמע הכיזה היה אחר זה דמקמייהא טעם שטמא אכל הכא קמי פ
הכי לאשתמוטי כי היכי דלא תהי אכילה ותמימה מאי איזה דאית הכא
כיוצא (צ"ה) אכל לא מעלין אף (א) אין ידיו תופסיה היכי שחית ליה לא
אסורא השתא מיבעי' כיו

לאפוקי לשם מורנא דלא. כפ"ה דאקור לרפאות נחנס חנל נש
שימי בר אשי ענדא ליה לההוא עובד כוכבים לדבר
היה ועוד י"ל דהתם נמי נחנס הוה ולהתחכם צרפואות יכול לה

כד ב' חיי' מילה' הלכה
גילה עשן עזר ודעה
ג' מתן עשן עזר ודעה
ח'מ' ש' רכו' שיע' ב' ג
כז א' חיי' מילה' המלכות
דעת הלכה יב' ויפ'ע'
מחלוקת ענינו (כונס)
שמן לחוק עשן עזר
ח'מ' מתן מכה שיע' ה'
וטוש' ש' ימון קנה
שע' א'
כז ב' חיי' מילה' ש' מלה'
דעת הלכה י' ויפ'ע'
מחלוקת אדעת הלכה ג'
מתן ש' ופ'ע' עזר ודעה
ח'מ' מתן מכה שיע' ה'
וימון ש' שיע' ב' ג
כז ב' חיי' מילה' המלכות
דעת הלכה י' מתן ש'
טוש' ח'מ' שיע' מתן מכה
ש' ה' וטור שיע' י' ויפ'ע'
מתן קנה שיע' ב' ג
כז א' חיי' מילה' המלכות
גילה הלכה א' שמך
עשן א' וטור שיע' י' ויפ'ע'
מתן רשע שיע' א' י'

דתיא העברי כוכבם
והרועים בהמה דא
מעריל וכו' מורידין אלו
כלין בשבר שיי. והדאס
זאין ואמר המילת ביכול
לומר לעשות כוכבם
מחללין דמסר שבתא
מחללין לעלוי שבתא
דיבון דלמא מסר שבתא
אז מחללין לעלוי
שבתא. באוקי א פניה
אז יכול למימא בענא
לאסרסיה אלו מחללי
נפשא ואז אשת איש
אז יכול למימא לא
העבדומא באפי בעל
העבדום כוכבם ורועים
נמי יכול למימא כיו
אזארגא וסמפסניה
דלמא נפל אלו והדא
לאחרתה א נמי קנטא
לי דימא לא דורו כלומר
קע לי וכן השופט שני
לא באור חוקר עלי הנה
ואין קי ידוע על הנה
באר: תני רבי אבדו
קמי דר יוחנן המינן
והומריין
האפסוקריין וזי מורידין
אבל לא מעלמא אמר
לאז שונה לכל
אביה אתא לרבות את
הממר כי אחי הוא ואת
הממר מורידין שני מכאן
ממר שני דאפסוקרע
ממר אתא: אימרה
(מ"ש) ממר לאבול
נכילא פליגי במר רב אתא
ורבנא דזי מרר לאבול
ממר להבסיס מין
אז אמר אפילי להבסיס
ממר לאז אדור מין
זה העבר אילי כוכבם.
מייחבי כלמר פיערש אלו
אז יתוש אתא ריה זה
ממר לאבול להבסיס
אז וכו' ומפסרה דא:
אב"י מר היו מורידין
ומקשינן
אחותי מהענין לזאסוק
אצטריק לז למימא לא
ספיקין ופריקין וכו'
נציאם אלא אם הייתה
מעלה כוכב ביכול לעלוי
מגירה ואומר לי שלא
רע עליך היא רעה אן
מורד אן מעל אן
גדולה על פי הכור אלו
לי להעביר בהמתיא אן
צריך להמירא שנס פילו
בבור כלומר והי כאן
מגלילות אלו
הורגין אותם כדים: ת"י
ישאל מר את העובד
כוכבם לזשט גורחא אלו
לפארוח מלשם מרגא
אסר פי מרגא מעלס
כדנר' בגמ' טריריף

אין מעמידן פרק שני עבודה זרה

כן.

גראס מהם דרבינו לא גרים אלא לעולם איסור אלא כך צריינט דאסער לכתי למול לישראל ר"י הנשיא היא ומפיק לה מקרא דאפי' כתי אסור למול ור"ע.

וידע ר' אלבא מן הן הויז
 ויעזיל ולא חאר: חו"א דרב
 ברא פריך הכי "איהו נמי חו
 נקן דליה אקסותא אורי
 אפילו בפרהסיא" ח"א
 אפ"י מזה קלה יהרג
 ישמעאל אין שום חילוק דב
 רצי ישמעאל ופי' זה נוכל
 וזכא פוסק כרבנן דר'
 אלמאזיא אמרין אין תסוממ
 דלמיס והיינו כרבנן דר'
 גופיה אמר לקמן פירק ר'
 אפ"י באונס כאן בנגעא כא
 וא בר יוצרא דירושלמי שהי
 נגעא היה: כל שכה
 לא תסמין מייבחו וקשה
 רב יהודה ה"ל לאמרי על
 לאו שמע מינה דליכא מאן
 עליה את השבט אין להתרפ
 רפאות ואף כשאינו מומחה
 שהעובד כוכבים מזיקו וא
 מרב יהודה אמאי לא אוק
 ס כנה ור' יהודה צבירה
 נמון דשרי לא יחא אלא בחול
 יחא ליה לפרש מתניתין דה
 מומן בהמתו ופסות גופי
 השמטנו שאסור צבירה ו
 מותר ועל זה אנו סומכ

בזו חז"ל מציין פ"ב מהלכות
שבת הלכה י' ופירש
הלכה אל סמוך ענין סה
טועם ל"ח טעמן שם
טעמן נח ונכד כללם שם
פירש דף מב. וסמ כל
הענין:
פז ג' שם פ"ב הל' ד
טועם שם ע"ש:

מוסף רש"י

ירמיה. שטות רב נביא
והוא שקרן קנדיה
נלע"ז שזה עשה רב
שנלמד ממנו (ב"ב כב.)
ד"צ. פי' שזקק כמו
מטע כמו (חולין ג') דן
כ"ה מדר' (ב"ב כח.)
דמא. שנקרר (שם).
רמעתא. מלמדת חמד
(שם). וקידחא. לטון
קדחא בלש' שופט, והוא
שקורן אלקלפישין
(שם). והחלת אובלח.
מחלת המוח של כל אלו
(שם). סוף אובלח
ופצוחי עיניו. שקרן
למחלות הוא וזמן מל
אלה לנטיה מאדו (שם).
ש"ר נעמוד הבא

והחריץ. גלליץ (ב"ב כח.)
זל. ופי' סיסין. משגל
של פולחני' (שם וסד.)
והדת. וליד' שזה
נולד בו (שם ד') שהגל
מחלה (שם ג') וירחל
הבדל. ח"כ"ש של כהנה
(שם). ורשלים. מין
מחלה (שם ג').
ורחלית. לם מנה
(ב"ב כח.) שפיר
שפוחת וגומות. אל
של הלכות רב מלכו אמן
ולא כל מחלה מפי
שמשקין דמין או לה
יש שחלפין מנעם של
זה בשל זה. נחמ דסם טעמן
למדר השמות (ב"ב כח.)
כח. שפיר. כ"י לין
(כ"ה כח.) שזה שלל בו
כ"ר אור לטעמן. ח"ר
מלכו ח"ר אלף וסמנו
ומינו כקין וז"ל. והוא
שנעמחל. דעליה מלכו
לחלול אמה (שם)
כ"ה. שפוחת. ופוחת
כ"י אפי' (מכונת נט.)
ר"ל אומר אפילו הכנה
ל' מלח ור"ל. אמר רב
מלכו ח"ר אלף כ"י אהבה
הלכה כ"ר. והיו משנה
לחמית קלי ולא קלמח
מלחא בלש' נכסה (שם).
גומות. נגד נכס טעמן
(כ"י). מלכו אמר רב
הוא שמי שערות שחמרו
לכ"י שזה ענין גומות.
רב כלכו אמר רב חלל כ"י
אכנה גומות אפי' שאל
בו שערות (שם). בלורית.
כ"י לין ממחיתין כ"י והיו
ממחית (שם). אפר

רבינו חננאל

הוא בקראת קטול. פי'
פונקא שליח להודיע
להורו וכבר פרשנוהו
בכמה מקומות. פי' חש
בפיקא מלשון בקיעה
הוא פיקא כלל מקום
שנבקע בתחתיתו של
אדם. לכודר פי' רוח
אשרות האשה אחרי
לדירה קרא ברא. אכרית
בדור. קשייתא דאמא פי'
גרעית של סנה. צפירית
דלא אפתח צפורת שלא
נפתח רחמה כלומר
ענין לא ליה. ר' אבהו חש
אלא חנינא מעלי' אונים בשבת. חני רב שמואל ביד אכל לא בסם. איכא דאמרי בסם דר' מרדך זורף כלומר נגיעה דר' קשה היא ושושפת. אמר (רב וטורא רב כ"י) שמונה דרב כ"י שמונה מותר לכוחלה בשבת. ואסקינא אפילו מישק סמנני בשבת ואיתויי דרך רשות הרבים שרי. רב יהודה שרא למיכתל עינא בשבתא וכו'. דרש מר שמואל עין שמרדה מותר לכוחלה בשבת דסבנה היא דהא היהא אפתח ב"ר מר שמואל וקידחא לה עינא צווחה צווחה בשבת ולא אשנה בה חד ופיקא עינא והני מילי בחתלת אובלח כגון רירא דיצא דמא ודמעתא וקידחא פי' מורדת ריר וכוונתא כאילו נעוצץ דבר בעינא ואחרי דמא ודמעתא ומעלה חמת בדכתיב כי אש קדחה באפי וגו' והוא בחתלת אובלח מחללין עליה השבת אבל בסוף אובלח ופצוחי עינא לא. אמר רב יהודה מי שהכחז דבורא וכן מי שיש לו כאב עין וכן מי שהקיד דם לכל אלו הדברים להכנס בבית מרחץ סנה היא. חמא לחמא פי' וסילקא לויקא. מי שעקצו עקב דריו להאכילו בדברים חמים ומי שהכחז ויבורא ראו להאכילו בדברים קרים וחילופא סנה

שורייני דעינא בליבא חלו. פ"ה מאור העין (י) חלו עטרפשי
ליבא ולי גרלה כחונתא דלכא חלו כלומר ראית העין
חלו בהננה הלל שורייני כש"ן כמו (נמנדר כד) אשורני ולא קרוב
ל"י שורייני כמ"ך מלשון סיר נכסיה (חולין קה.) כחונתא שם
לשון הכנה כחמרינן במרכבה (מגילה
מד.) כחונתא דליבא היו חזי.

חמיב' לעקרבא וקירי ציבורא
וחיזאפא סבנתא. מכאן
פי' (ח"י) הא דלמרינן בפ"ק דחגיגה
(דף ה.) ומלאוהו רעות רבות וזרות
כגון ציבורא ועקרבא ששניהם זרות
זו לזו ש"א ע"פ נפשות לו לא חמימי ולא
קירי ולא סכפ"ה שפירש ששנאות לו
הרבה זרות ולפירושו קשה מה היה
לו להזכיר אלו יותר מהאחרות:
שני

עילוייה ואי לא (ה) לייתי משקדי חלוני ואי מייתי מושח קורא ולינקוט בשחקי
דכיתנא בקייטא ודעמר גופנא בסיתוא רבי אבהו חש באודניה אורי ליה ר'
יוחנן ואמרי (ו) ליה בו מדרשא מאי אורי ליה כי חזא דאמר אביי "אמרי לי אם
לא איכרי כוליייתא אלא לאודנא ואמר רבא אמר לי מניומי אסיא כולוהו
שקיינו קשו לאודנא לבר ממא דכוליייתא לייתי כוליייתא דברחא קרחא
וליקרעיה שתי וערב ולינח אמללא דנורא והנהו מיא דנפקי מיניה לישדינהו
באודניה לא קירי ולא חמימי אלא פשורי ואי לא לייתי (ו) תרבא דחיפושתא
גמלנייתא וליפשר ולישדי ביה ואי לא למלייה לאודניה מישחא וליעבר שב
פתילתא דאספסתא וליתי שופתא דתומא וליתוב ברקא בחד רישא וליתלי
בהו נורא ואידך רישא מותבא באודנא וליתוב אודניה להרא נורא ויודרה
מויקא ונישקול חרא ונגח חרא לישנא אחרינא ואי לא לייתי שב פתילתא
ביקרא ושייף ליה מישחא דאספסתא ונייתי חד רישא בנורא וחד רישא
באודניה ונשקול חרא ונגח חרא ויודרה מויקא ואי לא (ו) לייתי אודנא דנדא
דלא משקף ונגח בה ולתלייה לאודניה להרי נורא וימזידהר מויקא ואי
לא לייתי גובתא דקניא עתיקא בר מאה שנין "ולימלחיה מילחא גללנייתא
ולקלי ולידבר וסימנך רטיבא ליבשתא ויבשתא ארטיבא אמר רבה בר
זוטרא אמר רבי חנינא "מעלין אונים בשבת תני רב שמואל בר יהודה
ביד יאכל לא בסם איכא דאמרי בסם אבל לא ביד מ"ט מורף אורי
אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב עין שמרדה מותר לכוחלה בשבת סבור
מיניה הני מילי הוא דשחקי סמנני מאתמול אבל משחק בשבת ואיתויי דרך
רשות הרבים לא א"ל הוא מרבנן ורבי יעקב שמויה לדידי מפרשא מינ' דרב
יהודה אפילו מישחק בשבת ואיתויי דרך רשות הרבים מותר רב יהודה שרא
למיכתל עינא בשבת אמר להו רב שמואל בר יהודה מאן ציית ליהודה מחיל
שבי לסוף חש בעיניה שלח ליה שרי או אסיר שלח ליה "לכ"ע שרי לדידך
אסיר וכי מודידי הוא דמר שמואל היא (ו) היהא אמתא דהואי כי מר שמואל
דקדחא לה עינא בשבתא צווחא וליבא דאשנה בה פקעא עינא למחר נפק
מר שמואל ודרש עין שמרדה ימותר לכוחלה בשבת מאי טעמא דשורייני
דעינא כחונתא דליבא חלו כגון מאי "אמר רב יהודה כגון רירא דיצא דמא
דימעתא וקידחא ותחלת אובלח לאפוקי סוף אובלח ופצוחי עינא דלא אמר
רב יהודה ויבורא ודחריה סילוא וסמטא ורכאיב ליה עינא ואחרי עילוייה
אישתא כולוהו כי בני סכנתא חמה לחמה (ו) וסילקא "לצינא וחיפושא סכנתא
חמימי לעקרבא וקירי לציבורא וחיפושא סכנתא חמימי לסילוא וקירי
לחספנייתא

בפיקעא אורי ליה רבי אמי ואמרי לה רבי
אסי אורי ליה ליתי שב בניי אהלא (ה) תולנא
וצייר ליה בחללא דבי צוארא וליכריך
עילוייה נירא ברקא ושמיש ליה בנטפא
חורא וליקליה וכדר ליה עילוייה אדהכי
והכי ליתי קשייתא דאסנא לינח פיקעא להרי
פיקעא וה"מ פיקעא עילאה פיקעא תתאה
מאי לייתי תרבא דצפירתא דלא אפתח
וליפשר ולישדי ביה ואי לא לייתי תלת
טרפא קרא דמייבש בטולא וליקלי וליכדר

עילוייה ואי לא (ה) לייתי משקדי חלוני ואי מייתי מושח קורא ולינקוט בשחקי
דכיתנא בקייטא ודעמר גופנא בסיתוא רבי אבהו חש באודניה אורי ליה ר'
יוחנן ואמרי (ו) ליה בו מדרשא מאי אורי ליה כי חזא דאמר אביי "אמרי לי אם
לא איכרי כוליייתא אלא לאודנא ואמר רבא אמר לי מניומי אסיא כולוהו
שקיינו קשו לאודנא לבר ממא דכוליייתא לייתי כוליייתא דברחא קרחא
וליקרעיה שתי וערב ולינח אמללא דנורא והנהו מיא דנפקי מיניה לישדינהו
באודניה לא קירי ולא חמימי אלא פשורי ואי לא לייתי (ו) תרבא דחיפושתא
גמלנייתא וליפשר ולישדי ביה ואי לא למלייה לאודניה מישחא וליעבר שב
פתילתא דאספסתא וליתי שופתא דתומא וליתוב ברקא בחד רישא וליתלי
בהו נורא ואידך רישא מותבא באודנא וליתוב אודניה להרא נורא ויודרה
מויקא ונישקול חרא ונגח חרא לישנא אחרינא ואי לא לייתי שב פתילתא
ביקרא ושייף ליה מישחא דאספסתא ונייתי חד רישא בנורא וחד רישא
באודניה ונשקול חרא ונגח חרא ויודרה מויקא ואי לא (ו) לייתי אודנא דנדא
דלא משקף ונגח בה ולתלייה לאודניה להרי נורא וימזידהר מויקא ואי
לא לייתי גובתא דקניא עתיקא בר מאה שנין "ולימלחיה מילחא גללנייתא
ולקלי ולידבר וסימנך רטיבא ליבשתא ויבשתא ארטיבא אמר רבה בר
זוטרא אמר רבי חנינא "מעלין אונים בשבת תני רב שמואל בר יהודה
ביד יאכל לא בסם איכא דאמרי בסם אבל לא ביד מ"ט מורף אורי
אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב עין שמרדה מותר לכוחלה בשבת סבור
מיניה הני מילי הוא דשחקי סמנני מאתמול אבל משחק בשבת ואיתויי דרך
רשות הרבים לא א"ל הוא מרבנן ורבי יעקב שמויה לדידי מפרשא מינ' דרב
יהודה אפילו מישחק בשבת ואיתויי דרך רשות הרבים מותר רב יהודה שרא
למיכתל עינא בשבת אמר להו רב שמואל בר יהודה מאן ציית ליהודה מחיל
שבי לסוף חש בעיניה שלח ליה שרי או אסיר שלח ליה "לכ"ע שרי לדידך
אסיר וכי מודידי הוא דמר שמואל היא (ו) היהא אמתא דהואי כי מר שמואל
דקדחא לה עינא בשבתא צווחא וליבא דאשנה בה פקעא עינא למחר נפק
מר שמואל ודרש עין שמרדה ימותר לכוחלה בשבת מאי טעמא דשורייני
דעינא כחונתא דליבא חלו כגון מאי "אמר רב יהודה כגון רירא דיצא דמא
דימעתא וקידחא ותחלת אובלח לאפוקי סוף אובלח ופצוחי עינא דלא אמר
רב יהודה ויבורא ודחריה סילוא וסמטא ורכאיב ליה עינא ואחרי עילוייה
אישתא כולוהו כי בני סכנתא חמה לחמה (ו) וסילקא "לצינא וחיפושא סכנתא
חמימי לעקרבא וקירי לציבורא וחיפושא סכנתא חמימי לסילוא וקירי
לחספנייתא

מוציא להם ורפאות של יבש כגון גובתא דקניא ומילחא גללנייתא לאודנא רטיבא המוציאה להם:
שורדין למטה ומתפרקין הלחיים וזריך להעלותן ויש סכנה בדבר: אבל לא בסם. הואיל ואפשר ציד: מיורך זורף. לעושה חבורה
יש חילול שבת יותר אבל קשירת סם אין שם חילול דאורייתא: שמרדה. שרונה ללכת כאדם המורד רוצא: אבל מישק ואיתויי
דרך רשות הרבים לא. דלוא סכנת נפשות חלל סכנת עוורון: אפילו מישק ואיתויי כו'. כחמרינן לקמן שורייני דעינא צליבא
חלו מאור העין ומעורין ואחזין עטרפשי הלכ: ה"ג מאן דזייס ליה יהודה מחיל שבי. השומע דכתיב ומקבלם יחלל שבת: לדידך אסיר.
שאתה אקרת וערערת על דברי: ופי' מודידי הוא. מדעתה הייתי אומר דבר זה שמחית על ידי: דמר שמואל היא. ממנו קיבלתי:
דקדחא. אשלפניי לשון קדחא אש. רירא. נטפת עינו רירא צלע"ז קייר"א: דילא. אשפונג"ט לשון נגיעה ומחיבה: קדחא.
מחימות: סחלס אובלח. בתחלת החולי: סוף אובלח. שכזר נמרפא ועדיין קודחת מעט: ופולחי עינא. שזה לכוחלה כדי להסיר
מראית עינו: ויבורא ודחרי' סילוא וסמטא ורכאיב עינא דאסיר עינא כולוהו כי בני סכנתא. מי שיש עליו אמת מאלה שנשחטו זרעה
או שנחמק קוץ כבשור דחמיה לשון מתרחות של דגים (כ"י נא). סילוא קוץ או שיש עליו סימטא קו"ג ונכנס במרחק באחת מכל אלה סכנתא
היא: חמה לחמה. א' לן יפה לחולי חמה: וסילקא. מרדין: לויקא. לשפח צוננת: וחיפושא סכנתא. לפי שהלזין מוסקף עליו קור והמדידן
מחממין: חמימי לסילוא. לרץ לשירות המכה במחין והא דלמרינן לעיל סילוא כי בני סכנתא היכא דרחיק כל גופו כי בני שמחמא כל גופו:
חוספנייתא

בפיקעא. פי"ה טענת של בית רעי ובלע"ז פיג"א: אורי ליה.
רפואה: שכ בניי אהלא חולנא. לשון שזב גרעינין אדומים כחולעת
הנמלאים כהאל שמכנסין בו כדמנן התם (שבת דף ה.) הכורית והאלה.
חולנא לשון מולעת שני: כחללא דבי נורא. מחיכות כגד שנטולין
מבית הנאור של חלוק כשעשין לה

פה: נירא ברקא. לני"א של שיער
בהמה: ופמיש. וטובל: אדכי ופי'.
צעוד שהוא מחזר אחר סמנים הללו:
קשייטא דאסנא. גרעין של פרי הסנה
בטניס (ה) הגדילים כסנה ומלאין גרעינין:
פיקעא להרי פיקעא. סדק של גרעינין
נגד סדק שזכזכר: פיקעא עילא.
הגרלה מבחון למעלה ויכול לדבק
סם אותו אפר: פיקעא סחא.
כפי הנקב מלמטה: פירא דלעירא.
דלא אפתח. חלז שעינה שלא ילדה:
ולפשר. ימחהו באור וימחהו בו
דממחממין נמס' פשר: ערפא דקרא
דמייבשי בטולא. עלי דלועין שנחייבו
כלל: משקדי חלוני. למי"ך צלע"ז
מין חלוני: משק קירא. שכן זית
ושעיה טרופין יחד: ולינקוט בשחקי
דכיתנא בקייטא. ימכסה בשחקים
של פשתן בקיץ שלא יתחמם יותר
מדל: ודעמר פונא. גדיס של זמר
גפן סם חמים: שקייני. שכן זית
כרחא. שם נאץ: כרחא קרחא. עו
שאנה מסורבל כזמר כרחל: אכללא.
גהלים לוחשות: חיפושא. אשקרב"ט
וצלזון כענן קרוק"ס: גמלנייתא.
גסה והוא הנענע"ן: פחילס דאספסתא.
עלה חרוץ של שחת ירק של טעין:
שופחא (ו) דשומא. בית יד של שוס והן
עלין היכנים שהן נאחזין בהן. שופחא
לשון אחזה כחמרינן בגיטין (דף ג').
שופחא דקופינא דמרר רפיא: ברקא.
כמו נירא ברקא (ועלין) שער של לני"א:
וניסלי כהו נורא. יצנער כהן האור:
ונוכר מויקא. לא ימן אונז לרוח:
ונשקול חרא ונינח חדא. כשטול זו
מן האון ימן את זו עד שיעלו כולן:
אודר'א דנדא. מוכס הצנועים כזנע:
שקורין פחיל"י: דלא משקף. אינו
חצוט בשקין לנפלו. משקף לשון עלה
נדך (ויקרא כו) טרפא דשקיף נחבט:
גובתא דקניא כר מאה שנין. שפופרת
של קנה ימן שנתלס הרי מאה שנה:
מלחא גללנייתא. מלח של אבן הדומה
לשיש צלע"ז כלימ"א: רייטא ליבשחא
ויבשחא לרטיבא. כל הרפואות הללו
אין שוות לכל חולי האון אלא אחת
הרפואות שיש בהן דבר לה כגון מלח
דכוליתא ומשח קירא וכו"ל כהן
מעלין לאחין יבשה שיש לו חולי ואינה

הנהגות הב"ח
(א) גפ' לימי משקדי
חלוני. ניב בענין עין
משקד גורם משקד וי"ש
פירשו: (ב) שם ואמר
לה כי מדרשא: (ג) שם
מרחל דחושפחא. ניב
מולעם המורה ועין
בענין: (ד) שם לימי
אודר'א דנדא. ניב ס"ל
דבא ועין בענין:
(ה) שם דהריא אמתא:
(ו) שם ומליקא לנא. ניב
ס"ל מליקא וכן בענין יפי'
מרחין ליהם שהם כחמרי
של אדם ע"ל: (ז) רש"י
ד"ה שופחא דתומא בית
יד של שוס והן פלן. ניב
אכל כפסק חולין משקט
שהוא חמצי של שוס וכן
פירש"י ע"ש דף קמ'
(ח) תוספות ד"ה שורייני
וכי מאור העין מעורין
ואחזין עטרפשי הלכ
כחונתא צל"ל: (ט) בא"ד
סיר נכסיה כחונתא. ניב
ובתוספתא נדה דף כ ע"ב
איתא בחזו"ל לנא ימדי
וימונה הוא מרגוש של חרד
ר"ל חרד הלכ והוא נכון:

הנהגות מהר"ב
גרשבורג
א' רש"י ד"ה חמה לחמה.
ניב ע"י בענין עין חס
וממנו לקח רש"י פירוש
ומשמע שם דברים חמא
צל"ף לנפיק:

לעזי רש"י
פיג"א. פי' הטבעת.
ליצ"א. ניר.
בטוניש (כ"א). פירות
ויר-הבר.
לימ"ך. חלוני עורס.
אשקרב"ט. חיפושית.
חיפושית.
(בסלאוויי).
היטורין. שחוריות (מין)
היטושית.
ליצ"א. ניר.
פחיל"י. צבע בטול.
שלימ"א [ש"ל ימ"א].
מלח הסלע (בכנן מלח
מדינות).
אשליפ"ר. [אישקלפ"ר].
לחמחם. ללקיח בריקת.
צפירי"א [צפיר"א]. ליתח
הענינים.
אישפונג"ט.
[אישפונג"ט].
נוקבים.
קלי"ז. נפחיות.

מוציא להם ורפאות של יבש כגון גובתא דקניא ומילחא גללנייתא לאודנא רטיבא המוציאה להם:
שורדין למטה ומתפרקין הלחיים וזריך להעלותן ויש סכנה בדבר: אבל לא בסם. הואיל ואפשר ציד: מיורך זורף. לעושה חבורה
יש חילול שבת יותר אבל קשירת סם אין שם חילול דאורייתא: שמרדה. שרונה ללכת כאדם המורד רוצא: אבל מישק ואיתויי
דרך רשות הרבים לא. דלוא סכנת נפשות חלל סכנת עוורון: אפילו מישק ואיתויי כו'. כחמרינן לקמן שורייני דעינא צליבא
חלו מאור העין ומעורין ואחזין עטרפשי הלכ: ה"ג מאן דזייס ליה יהודה מחיל שבי. השומע דכתיב ומקבלם יחלל שבת: לדידך אסיר.
שאתה אקרת וערערת על דברי: ופי' מודידי הוא. מדעתה הייתי אומר דבר זה שמחית על ידי: דמר שמואל היא. ממנו קיבלתי:
דקדחא. אשלפניי לשון קדחא אש. רירא. נטפת עינו רירא צלע"ז קייר"א: דילא. אשפונג"ט לשון נגיעה ומחיבה: קדחא.
מחימות: סחלס אובלח. בתחלת החולי: סוף אובלח. שכזר נמרפא ועדיין קודחת מעט: ופולחי עינא. שזה לכוחלה כדי להסיר
מראית עינו: ויבורא ודחרי' סילוא וסמטא ורכאיב עינא דאסיר עינא כולוהו כי בני סכנתא. מי שיש עליו אמת מאלה שנשחטו זרעה
או שנחמק קוץ כבשור דחמיה לשון מתרחות של דגים (כ"י נא). סילוא קוץ או שיש עליו סימטא קו"ג ונכנס במרחק באחת מכל אלה סכנתא
היא: חמה לחמה. א' לן יפה לחולי חמה: וסילקא. מרדין: לויקא. לשפח צוננת: וחיפושא סכנתא. לפי שהלזין מוסקף עליו קור והמדידן
מחממין: חמימי לסילוא. לרץ לשירות המכה במחין והא דלמרינן לעיל סילוא כי בני סכנתא היכא דרחיק כל גופו כי בני שמחמא כל גופו:
חוספנייתא

(א) נראה דל"ל פ"י קועץ גרזן וכן הוא בערוך ערך קע.

מסורת הש"ס

אין מעמיד'ן פרק שני עבודה זרה

ל.

עין משפט
נר מצוה

(א) [מספ' פ"ה ה"ן]
(ב) [ג'ל כמנע'ן] (ג) שבת
קמ"ה (ד) [ג'ל מספ'ה]
[מקור] (ה) [מספ'ה ח"א]
(ו) [פ' לענע ערוך] (ז) [ג'ל]
חש"י רמ"ה זכ"ה [ג'ל]
(ח) [פ'ו] [מספ'ה ח"א]
(ט) [מספ'ה ח"א] [פ'ש]
[ג'רש"י ו"ט].

רבינו חננאל

אנחנו בני עובדי כוכבים
לא צריכי חותם בחור
חותם וכו' ת"ל (ו) יין
אלוהות כבדיתא מותרת
כלומר מי שאין בה יין
רבה ורוב יוסף דאמרי
תרווייהו יין מוגז אין בו
משום גילוי דין מבישל
אין בו משום יין נסך:
אביעזר אהרן יין מבישל
יש בו משום גילוי דין לא
ופשטה (ו) ר"ש בן זיור
משום דרש לקיש דאמרי
משום דר' חנניא יין
מבישל אהרן יין משום גילוי
אמרי ליה נסמך עליו
ואמר להו ר' ינאי בר
ישמעאל סמכו עלי ועל
צוארי כל מקרה שיגע
בדבר זה אמר רב פאפ
לא אמרי יין מוגז אין בו
משום גילוי אלא ברמיז
טובא אבל מוגז ולא מוגז
(ז) לא מסר נפשיה. אני
הוא ר' ינאי בעבדא.
מקום הוה שתי חכרא
ופש ליה חמרא בכובא
וצריה בפרנקא והויה
לחוריא דשחא מיה
בפומיה ורמא בכובא עד
דמלאי כובא וסליק חמרא
עילוי פרנקא ושתי. פי'
שחא מן הין ונשאר מ'ל
הין בכובא. כובא כלי
היא כנון אשישה וכיורא
בה והביא פרנקא שחא
סמרטוט יצורו בראש
הכובא והיה הנשך שיאש
מ'ס ופריאו בחור פ'ו
ומירוק בחור הכובא עד
שנחמלאה הכובא ורע
הין מעל הסמרטוט
ורשה. ושנינו דמיא איהו
כלומר מה שחגג הנשך
בעצמו הוא ששחא אבל
מה שחגג בני אדם איהו
שחגג ממנו. פי' פרנקא
שליח ופ'ו
סמרטוט. ודחי רב אשי'
ואמר פירוקי לסבתא
אמר רבא הלכתא יין מוגז
יש בו משום יין נסך דיש
בו משום גילוי יין מבישל
אין בו משום יין נסך פי'
אנ נגע בו עובד כוכבים
אין אומרים כי נסכו:
שמואל ואבלת הוה יחבי
איתו לקמיהו חמרא
מבישל משך אכלט
ליריה אמר ליה שמואל
לאכלט הוה אמרי יין
מבישל אין בו משום יין
נסך ש"מ דאכלט עובד
כוכבים הוה: קיסתא
דמיא ויש בו משום גילוי
לא שחא ביה ולא שחא
בליה ולא אמרינן אימת
ישן עליהם. לואיכא
דאמרי רב לא הוה שתי
לא מבי ארמאה ולא מבי
ארמלחא שמואל מבי
ארמאה לא הוה שתי אמר
לא זחרי אגילוי מבי
ארמלחא (לא) הוה שתי

אחלוףי. לשמות: אלונתים. פשוטין: אסור. שהרי מחלמו יין:
אלונתים כבדיתא. שלא היה יין מחלמה זיד עובד כוכבים אלא
לקחה עשויה מיד ישראל: מוסרם. בהנאה דמו לא מנסך ליה:
עושין אנומלין. בשבת שהוא לשמות: ואין עושין אלונתים. שהוא
לרפואה להטות כשיצאין מציט
המרחץ כדמפרש: ומיס ללולין.
שנאבו ועמדו בכל יום או יומים
להיות ללולין ושופין העליונים נחמ
במסנת: מוגז. שני חלקי מים ואחד
יין: אין בו משום גילוי. שאין נגע
שמה הימנו: אכלט. עובד כוכבים
היה: משפיה. אכלט: לידיה. שלא יגע
בו ויחפרנו: הרי אמרו וכו'. ושמינע
מהכל דלף בשמיה מותר: מוגז ולא
מוגז. שאין בו מים הרבה שמה
הנחש: דלף ואסי. מבקע במים
ופל כמו (פסחים דף טו) (ו) (לר"א דמיני)
דיקוע כמו דמלרי זיקי (ט) לקמן: סמי
טיניו דין. הרבה לו לנחש דבר
שיקון ביין זה וישבו: קלי מיה. מעט
מים: מסר נפשו. למות וזא ושמה
לעין כל: לא מסר נפשיה. ויחיה כי
לא חזו ליה שתי: כי עכצורי. מקום:
ככובא. בלע"ז קוב"א: כפרונקא.
כיסוי של בגד קשרו על פיהם: פירוקא
כנסתא. לדבר שיש בו סכנה אמה
לא למרן ולסמור רחיות שאנו מביאין
ואנן נסמך אהני שנינו דליתו אלא
ודלי ל"ש הכי ולי"ש הכי אסור: קיסטא.
שם מדת יין שנעיר: אימת. אדם
היטן על הנחש ולא מסר נפשיה משום
מיה ואיהו הוה נייס אנביהו: מבי
ארמלחא. ישראל שני ואע"ג דלא
נקיף בהלכות גילוי: סירכא. ומנהגא
דגברא נקטט ואחיה: אפנקרופא.
נקיון: קפדי. ומנסין המים שלא
פול בהן פסולת: טיילא חריפא.
מין יין חזק ואין טעמו טיב ומתוק
אלא כחמתן ומתוק חזקון אין נחש
שמהו: דמלרי זיקי. מבקע נדות
מחוקין: מר ינקא. רע ומר: חוליא
מקוק. מחמת השמש נחוק העננים
ושזב ליה הגון: רב חמא מחני להו.
לגן ב' ינות שניו שלגן לשבח: חד.
חריף מחמת פלפלין וממנים
הנמונין זו: אפסינתיין. אולישנ"א
בלע"ז: מ' בלרג. משקה משוכה. בלרג
לשון פרס משוכה כמו סוסיל בלרג
נחלקט. וכולן אין נחש שמה מהן:
קרינא. חליא מתוק: ונמקומו. במדינתו:
סמר מדינה הוא. והנחשים רגילין זו:
דאקריס. החמץ ולא חומץ הגון:
מכאן

אחלוףי כיון דאיכא חותם אחד לא טרח
ומזיף ת"ר ליי מבושל ואלונתית של עובדי
כוכבים אסורין אלונתית כבדיתא מותרת
ואיזו היא אלונתית (כרתנן) גבי שבת עושין
אנומלין ואין עושין אלונתית ואיזו היא
אנומלין ואיזו היא אלונתית: אנומלין יין ודבש
ופלפלין אלונתית יין ישן ומים צלולין
ואפרסמון דעבדי לבי מפותא רבה ורוב יוסף
דאמרי תרווייהו יין מוגז אין בו משום גילוי יין
מבושל אין בו משום גילוי איבעיא להו יין
מבושל יש בו משום גילוי או אין בו משום
גילוי ת"ש העיד רבי יעקב בר אידי על יין
מבושל שאין בו משום גילוי רבי ינאי בר
ישמעאל חלש על לגביה ר' ישמעאל בן זיור
ורבנן לשילוי ביה יתבי וקא מבעיא להו יין
מבושל יש בו משום גילוי או אין בו משום
גילוי אמר להו ר' ישמעאל בן זיור הכי
אמר רשב"ל משום גברא רבה ומגו ר' חייא
יין מבושל אין בו משום גילוי אמרו ליה
נסמך מחוי להו ר' ינאי בר ישמעאל יעלי
ועל צוארי שמואל ואבלת הוה יתבי אייתו
לקמיהו חמרא מבישל משיכה לידיה א"ל
שמואל הרי אמרו יין מבושל אין בו משום
יין נסך אמתיה דרבי חייא איגלווי לה ההוא
חמרא מבישל אתיא לקמיה דר' חייא אמר
לה הרי אמרו יין מבושל אין בו משום גילוי
שמעיה דרב אדא בר אהבה איגלי ליה חמרא
מוגזא א"ל הרי אמרו יין מוגז אין בו משום
גילוי אמר לה פפא לא אמרן אלא דמוגז
טובא אבל מוגז ולא מוגז שתי ומוגז ולא מוגז
מי שתי והוא רבה בר רב הונא הוה קאזיל
בארבא והוה נקיש חמרא בהדיה וחזייה
לההוא חיורא דצרי ואתי א"ל לשמעיה סמי
עיניה דדון שקיל קלי מיה שדא ביה וסר לאחוריה אחייא מסר נפשיה אמוגזא
לא מסר נפשיה ואמוגזא לא מסר נפשיה והא רבי ינאי הוה בי עכבורי
ואמרי ליה בר הדיא הוה בי עכבורי הוה יתבי והוה קא שתי חמרא
מוגזא פש להו חמרא בכובא וצרוניה בפרונקא וחזיא לההוא חיורא
דשקיל מיה ורמא בכובא עד דמלא בכובא וסליק חמרא עילוייה פרונקא
ושתי אמרי דמוגז איהו שתי דמוגז אחרני לא שתי אמר רב אשי ואיתמא
רב משרשיא פירוקא לסבתא אמר רבא הלכתא היין מוגז יש בו משום
גילוי ויש בו משום יין נסך יין מבושל יין בו משום גילוי והוא נייס
גבה אתא לגביה דרב חלקיה בר טובי א"ל הרי אמרו אימת ישן עליהן והני
מילי ביממא אבל בליליא לא יולא היא לא שחא ביממא ול"ש בליליא אימת ישן עליהן רב לא
שתי מבי ארמאה אמר לא זהירי מבי ארמלחא שתי אמר סירכא דגברא נקטטא שמואל לא קפדי
מבי ארמלחא אמר ליה לא אימתא דגברא ולא מיכסא מיה אבל מבי ארמאה שתי נהי דאגילוי לא קפדי
אמנקרותא מיהא קפדי א"ל רב לא שתי מבי ארמאה אבל מבי ארמלחא שתי שמואל לא שתי מיה לא מבי
ארמאה ולא מבי ארמלחא: אריב"ל שלש ינות הן ואין בהן משום גילוי ואלו הן חד מר מתוק חד מילא חריפא
דמצרי זיקי מר ינקא מתוק חוליא רב חמא מחני לעילויא חד חמר ופלפלין מר יאפסינתיין מתוק מ' בארג אר"ש
בן לקיש קרינא אין בו משום גילוי מאי קרינא א"ל אבהו חמרא חליא דאתי מעסיא אמר רבא ובמקומו יש בו משום
גילוי מ"ט חמר מדינה הוא אמר רבא יהאי חמרא דאקריס עד תלתא יומי יש בו משום גילוי יומשום יין נסך
מכאן

אלונתית כבדיתא מותרת. פרש"י שלא היה מחלמו יין זיד
עובד כוכבים אלא לקחה עשויה זיד ישראל ומותרת
בהנאה דמו לא מנסך לה ומכאן ראה להחזיר תכשיל שנמערב בו יין
קודם ששלוהו אי נגע עובד כוכבים דמיו שנמערב בו לא מנסך
ליה עובד כוכבים והקשה ר"ת דלשון
כבדיתא לא משמע כן ועוד צ"ע
דחולין (דף א) משמע שהוא קרוי
אלונתית קודם שנמנו למכו יין דמנח
הלוקח יין לתם למוך אלונתית ולא
קאמר לעשות אלונתית לכך פירש ר"ת
כלא יין ומכניסין אותה לקיום
וכשמתקפין ממנה מעט מעט מערבין
זה היין שאם יכניסו לקיום אותה עם
היין מתקלקלת וה"פ אלונתית של
עובדי כוכבים שמשמה מן החסות
כדי לשמות ולא ראה ישראל כשה
שמשמה אסורה כי שחא נתן זה יין
כבדיתא פי' כמו שהיא נעשת
מחלמה כלל יין ורואהו מושך מן
החסות מותרת דודאי לא עירב בו יין
ומ"מ יש ראה להחזיר מדתנא
במספ'ה אלונתית של עובדי כוכבים
אסורה מפני שחלמו יין כלומר
שחלמו יין של עובד כוכבים משמע
הא חס חלמו יין של ישראל מותרת
במגע עובד כוכבים שנמערב בו יין
משקין אחרים ואומר ריב"ז דדוקא
תכשיל לפי שאין היין ניכר בעין כלל
אבל כשמשמין אותו בשומין או בחמרל
שחא יש לחוש למגע עובד כוכבים
לפי שהוא בעין יומר וכן הלכה למעשה:
יין מבושל אין בו משום יין נסך.
כן הלכה ומותר במגע עובד כוכבים
מדשמו ליה שמואל ואכלט:
האי חמרא דאקריס עד תלתא
יומי. ולא גרס תלתין יומין
דהכי נמי מינו בו מילוק בשלשה
ימים ראשונים צדק המוכר פירות
(ב"ב דף נז) דקאמר כל שלשה ימים
ודאי מכאן ואילן ספק:
השחלים

סג א מ"י פ"ה מהל'
מחלמות אסורות הל'
י טו"ע י"ד סימן קכג
ספ"ק ד'
סד ב ג ד מ"י פ"ב
מחלמות שבת הלכה
יא סמג לאורן פה טו"ע
ה"ח סימן שש פ"ה ח'
ס"ה ה מ"י פ"ה מהל'
רמ"ה הלכה ז סמג
עשין עט טור י"ד סימן
קטו:
סו ו מ"י פ"ה מהל'
מחלמות אסורות הל'
ט סמג לאורן קמח טור
ש"ע י"ד סימן קכג ספ"ק
ח בה"ה:
סז ז מ"י פ"ה מהל'
רמ"ה הלכה ח סמג
עשין עט טור י"ד סימן
קטו:
סח ח מ"י פ"ה מהל'
מחלמות אסורות הל'
י"ד סימן קכג טו"ע
ס"ח ז מ"י פ"ה מהל'
רמ"ה הלכה ט סמג
עשין עט טור י"ד סימן
קטו:
ע י מ"י שם הלכה י סמג
שם וטור שם:
עא ב מ"י שם הל'
עב ז מ"י פ"ה מהל'
מחלמות אסורות
הלכה ט סמג לאורן קמח
טור ש"ע י"ד סימן קכג
ספ"ק י':

הגהות הב"ח
(א) גמ' איגליא ליה ההוא
קיסתא: (ב) רש"י ד"ה
דלי ואסי וכו' דמלרי זיקי.
י"ב וכן הוא ביבמות סוף
פ"ק דף ט':

לעזי רש"י
פרש"ן. שיקוי.
קוב"א. גינת. מילך גדול.
ונגול.
אולישנ"א (אולישנ"א).
לענה.

מוסף רש"י
ראפרסמון.
אפרסמון (הרי"ד א').

(א) נראה דל"ל יין מוגז אלונתית כבדיתא וכו'. (ב) נראה דל"ל נפשה מ' דל"ש בן זיור אלא משום דל"ש בן זיור. (ג) נראה דל"ל מ' דל"ש בן זיור. (ד) נראה דל"ל מ' דל"ש בן זיור. (ה) נראה דל"ל מ' דל"ש בן זיור. (ו) נראה דל"ל מ' דל"ש בן זיור. (ז) נראה דל"ל מ' דל"ש בן זיור. (ח) נראה דל"ל מ' דל"ש בן זיור. (ט) נראה דל"ל מ' דל"ש בן זיור. (י) נראה דל"ל מ' דל"ש בן זיור.

(א) [דמאי פ"ג מ"ד צבורות
י"א:] (ב) [שבת קכ"ג,
ג] [נ"מ כג ע"ב ושם צמוס'
ד"ה אהלמא].

1. אם ימלאו העבים
גשם על הארץ וירקו
ואם יפול עץ בדרום ואם
בצפון מקום שיפול העץ
שם יהוא: קהלת יא ג

תוֹם' ד"ה ולא זכו' אלא
בארבע. עיין נדה דף מח
ע"א מוספית ד"ה אומר:

[illegible]

(א) חום' ד"ה המקיד.
לא החמיר כ"כ כו. ו"כ
ענין לעיל כ"ט ב' דמשום
אחלופים לא חיששין בחומס
אחד (ועמ"ש רבינו ביו"ד
סי' קי"ח ס"ק ה' וסי'
ק"ל ס"ק ח')

הרי הן בפירותיו. של
עובד כוכבים, דודאי
חלפניהו ודרך להפריש
מהן מעשר (בכורות יא.).

בביתו כח נעבדות
 כספי סתם ישר אסר
 הכהן: "מכאן תראה
 ששקלן ברביעית המצודו
 ישר ישראל אצל עובד
 מוכבים אסר בשניה
 ישרהו בלדא. איני והנתן
 בדמאי" אמר חסד הפסד
 פירושיו אצל הבית והצל
 עש הא"י כח בן חוקתן
 לעשר ולשביעית אצל
 העובד מוכבים כפירוש
 חסד המפקד אצל העובד
 מוכבים ועשו אחס
 הפירות חסד יבין
 אסרן אסר חסד הכהן
 ומסמט ופסקו משקן
 ברביעית וסמט י"ג ימים
 אצל דמאי" ישר חסד
 "ויהיה כח בחדא חסד
 ישרהו לו העובד מוכבים
 חסד חסד חסד חסד חסד

למעשרות ולשביעים. דחשידי לחלופי
ה"ו" דלמא חלפיה והאי חמרא דעובד
כוכבים הוא: שייחד לו קרן וזית.
ומסר לו מפתח או עשה חומס:
בפרו. מקום של בר קפרא הוא
ונפטר בר קפרא: שיפול העץ. שסכן
שם תלמידי חכמים: שם יורו פ"ד.
שהוא עצמו ימצא שם והא שכי ליה:
אלא שם [ובו פירושו]. ימצאו פירות
העץ שנשרו ממנו קף כאלו הורץ
לדברי חכמים ישאל את בני העיר
שומעין ולדעת ממנו ותלמידים חסות
אמרי: חסות א"י חסות א"י חסות

פירותיו א"ר זורא לא
דתניא אחד הלוקח וא
של עובד כוכבים ונ
חותם ביד ישראל ט"ר
א"ר חייא בריה דרב
חסדא אמר רב ואמרי
זעירי ואמרי לה א"ר ו
קמא הכי אמר זעירי
אלעזר הכל משתמר ב
שאין משתמר בחותם
אפי' יין משתמר בחוור
כר"א הא כרבנן איכ
הכל משתמר בחותם
שאין משתמר בחותם
אמר 'אפילו יין משתמר

ותריוהו כרבנן מר
דר"א בחותם אחד
שרו ומר סבר אפילו
היכי דמי חותם בתוך
דפומא דחביתא שרי
בתוך חותם ואי לא
הוי חותם בתוך חותם
חותם בתוך חותם
פוי למטה הוי חותם
לא הוי חותם בתוך
לאגזי וצייר וחתים הוי
רבאניוהי הוי אומריה

אסור מפני בירת סריקא ושל ברקתא אסור מפני כ
אסור מפני כפר שלים חזרו לומר חביות פתור
מותרות מעיקרא מאי סבור ולכסוף מאי סבור
מקפיד על מגע עובד כוכבים לא שגא פתוחות ולא
סבור כי לא קפיד אפתוחות אסתומות מקפיד קפיד וס
ההואם אכל היכא שמניחו ציד העובד כוכבים ועמיד לראות חותמו ^(א)
יטו אלל עובד כוכבים ובסתמא אדס דעמו לחזור שס להכיר חותמו
ומשמע שולחו ציד עובד כוכבים ורבה נמי אשכון לקמן דקאמר וי
הוא משדר גופי להרפניא סתף להו אפומיהו וחסים להו אציריהו ו
מלא פלגי הא ר"א והא רבנן, פירוש לא פלגי אצירא דחד מנא ר
דפקס כר כומיה רבנן מר מפרס מילמיה דלילא ומר מפרס
קאמר בפ"ק דנדה (דף ט.) דלין הלכה כר"א בצולוהו סידר *אלא בנאח
בצריימא דאמר הלוקח בית וכו' וכה"ג משני תלמודא הסם בפ"ק
ומפתח וחוסם דקמי בצריימא ר"ל תרייכו דהסמא היו חוסם בתוך
ממשו דבעין תרייכו מדלא קאמר שני מפתחות או ב' חומותיו
סתומות מותרות. ואף על פי שאין לך סתומות שכל היו פתור
מנער קא נעל להו

אם. ומקשינו עליה אי הכי בשחיה נמי לישראל דבא כדתנא ליה רבי תנחום משנת

המפקיד יינו אצל עובד כוכבים אסור בשתיה ומותר בהנאה. ובסמוך משמע שהפקידו בחוסס אחד ומימה מאי קסגר ר' יהודה לא במירא אי לא חייס לזיוף כ"א אפילו בשמיה נשתתרי ואי חייס לזיוף כדכנן אפי' בהנאה ליחסר שמא נגע בו העובד כוכבים ותסבו וי"ל דרבי יהודה לא בתירא לעעמיה דאמר לקמן בפרק ר' ישמעאל (דף ע"ג:) יין של ישראל שנגע בו עובד כוכבים מותר בהנאה חלה דלזין מנסקיין יין אלא בפני עבודת כוכבים ועוד שאסור לו לא לזימנן שמשקור ייני לאונסי ואע"ג דחיישי לזיוף דנגע ביה ושעתא מיניה (א) לא התמיר כ"כ לחוש לחלופי בשלו שיאסר גם בהנאה כיון שלפני עיקר יינם אינו אסור אלא מדרבנן:

דאמיר רב הלכה בר"א שמירת
יין בחותם אחד. ולקמן
פ"ב (דף סט: ושם) גמי אמרינן האדנא
קיינא לן כריא דלא חייס לזיופא ושם
להקשות דאזכר דהא אמר רב
לקמן (דף עט:) חז"ת צותם אחד
אסור סימן חלב בשר יין תכלת ועוד
קשה דרב אשי אמר לעיל (דף סט:)
גבי חומץ ויין מבושל א"ל צותם בתוך
חותם משמע הא יין גמור כריך חותם
בתוך חותם וכן רבא דשקיל וערי
לקמן בסמוך הדין דמי צותם בתוך
חותם משמע דשקיל דלא פגי צותם
אחד וכולהו קטגורא אסורא חומץ מיירי
צותם בתוך חותם והוה מתוך ר"ת
דההוא דרב דלקמן מיירי בישראל
חשוד וגרע משאנא חשוד כוכבים מפני
שהוא בטוח שיאמניוהו וללא מירכא
כ"כ וכן ההיא דרב אשי דלעיל (דף
עט:) ג"מ לטויני ישראל חשוד וכו' רבא

מפרש חותם בתוך חותם אליבא דרבנן ואפי' אליבא להלכתא איבא נפקותא כגון ישראל חשוד והיה (ג) לדרבה בר רב הונא (ה) חקך לה לבישרא אתלתא קרנתא כשמשלתי נד עובד יוכישי וזהו שכן בחותם אחד ועשה קאם פרת' דגוינתא היא להקדשה כל אלו ההלכות בישראל חשוד ואנן בעובדי כוכבים קיימין ורב אשי לעיל הוכיח חומן נד עובד כוכבים אין צריך חותם בתוך חותם ומשמע הא יין נד עובד כוכבים צריך ועוד דבירושלמי משמע להדיא בעובד כוכבים איידי וגם רש"י וה"ג פירשוהו בעובד כוכבים לכך נראה לפרש דהא והתם בעובד כוכבים איידי ויש לחלק בין שולל למצינו ואינו חוזר ורואה חותמו להכירו ולא צריך חותם בתוך חותם ללא מרמז שסבור האחר לא יכיר

המפיק די צחוסס אחד תדע שכן הוא שהרי ר"א הוציר דנצריז המפיק
לעיל הוציר דנצריז חומץ שלנו ביד עובד כוכבים
למעט ואזיר גופיה אמר כ' בתמא⁽¹⁾ (למקן ע'ג) כי
מיייר בשולח דף עובד כוכבים כפרס"ו וה"א:
על סדר כר"א ודף סבז כרבנן לא"ל לפלגי וכולו כר"א קיימי
ימלאהו ווא"מ ורבי אלעזר היכי קאזי כר"א הא ר"א גופיה
ו"ל דשאני הכא דקאזי ר"מ כוותיה לקמן פסק ר' ישמעאל (דף סא).
ה (סס): ותרוייהו כרבנן. וא"ת אימור דרבי יוחנן סבז כר"א
וחוסס ו"ל לתמודא משמע ליה דמפסח וחוסס דקמי צברימא לא
אאלא מפסח חוסס קאזר וגם יש גורסים מפסח או חוסס:
ומתחלה מכל מקום שדעמו צאטמן להקשים למכור ישראל
ואינו חפץ שחשבו ישראל כלל:

כובבים הוא חזרו לומר חביות פתוחות של כותים אסורות סתומות מותרות לבסוף פ

קט א מיי פראגל
מחלות
אמרות
הללג א מנה לארץ
טור ש"ע ז' סימן קנ
סעף א'
כ ב מיי פראגל
מחלות
אמרות
הללג א מנה לארץ
טור ש"ע ז' סימן קנ
סעף א'
ג ג מיי פראגל
מחלות
אמרות
הללג א מנה לארץ
טור ש"ע ז' סימן קנ
סעף א'
ד ד מיי פראגל
מחלות
אמרות
הללג א מנה לארץ
טור ש"ע ז' סימן קנ
סעף א'
ה ה מיי פראגל
מחלות
אמרות
הללג א מנה לארץ
טור ש"ע ז' סימן קנ
סעף א'
ו ו מיי פראגל
מחלות
אמרות
הללג א מנה לארץ
טור ש"ע ז' סימן קנ
סעף א'
ז ז מיי פראגל
מחלות
אמרות
הללג א מנה לארץ
טור ש"ע ז' סימן קנ
סעף א'
ח ח מיי פראגל
מחלות
אמרות
הללג א מנה לארץ
טור ש"ע ז' סימן קנ
סעף א'
ט ט מיי פראגל
מחלות
אמרות
הללג א מנה לארץ
טור ש"ע ז' סימן קנ
סעף א'

בז קראת המפקד ינו
עודב כוכבים חותן
בשחר יקר עליה יו חתן
מקום ששלט העץ שם
יו פיחיו יו פדק יר
ידא פירוד אחת ואמר
מתי נדמא רבנות אדמ
יו יותן דאמר כרבי
לזאת דתנא אחת
הקדקת ואחד השוכר
בחדר על עובד כוכבים
ויפלאהו יו ופתחתי
בך וישאל רבי אליעזר
מחר בשעה זאת חיש
ליופא ואקטנא משמי
דאמר חסדא אמר ועיר
להלכת בך אליעזר א"ר
אלעזר בן משהמר בחד
בחד חותם ביד העובד
כוכבים חתם ביד חיש
משמר אלעזר בשבוע
ר' יוחנן אמר אפי'
יו משמר אלעזר בחד
חותם ביד עובד כוכבים
והיחידה רבי יוחנן ר'
אלעזר כחמי' דאמר
' ויחנן סבר כי פליע
רבנן עליה ר' אליעזר
בחזות חתם אפילו רבנן
שור רבי דמי שריקא
בחד חותם אננא שריקא
אחתיא חותמא חיה ר'
אמר בחד חותם יו א'
הי כי הוי גונא לא יו
אמר בחד חותם יקדלא
אמנא דהביתא חותמא
א' מהדק בחד חותם
חותם א' לא מהדק א'
דור דאקטנא שריקא
וחתמא אפ' פי גונד
בחד הריסקא והריסקא
למלעל צירורו וחזומה
יו חותם בחד חותם
א' לא היי פי גונד למסא
דריקא לא יו חותם
בחד חותם והלכת בך
יו וקיימא לן דכל כסוי
שעל פי החבית א' מהדק
אין אדם יכול להסיר
ואין יסור החותם
זו חותם בחד חותם:
עכ' כוש' מידה של
כיתום ויבית מידה קרוב
לכן חותם ערש כוכבים
וכן ברחקא וכו' פדק
וכן גונד' (גונד) וכס'
שלימ' אומר מדרת של
חותם מפני מדרת של
עובדי כוכבים שהולק'
ובאין אפילו: כסדי רבנן
א' חתי מפיסד על
גנב עובד כוכבים ינו
שלחן עובד עובד
עובד עובד עובד עובד

(א) ר"ל וא"כ במקרה ינו אל עובד כוכבים ג"כ יהי אסור בהנאה דהא אחריו דודאי התלפז בינו. (ב) מלשון רבינו ו"ל משמע דגרם בגמ' אלא א"ר וירא ונייד מחי קמא לגמרי. (ג) הדבר נ"ע דא"כ הדרה הקושיא לדוכחה להפילו בשחי' נמי לשחי' דהא ר"א מחיר אפי' בשחי'.

השולח חבית של יין ביד כותי וציר ומוריס ביד עובד כוכבים. מדקדק ר"ת למשמע מדפגליהו בתרי צבות ש"מ דוקא קתי יין ביד כותי אבל ביד עובד כוכבים לא סגי בחותם אחד ואמרו כרבנן וא"כ ליר ומוריס סגי בחותם אחד אף לרבנן ומיהא א"כ תקשי לאיכא דאמרי דלעיל דא"ר אלעזר הכל משתמר בחותם בתוך חותם למשמע כל מילי בעינן חותם בתוך חותם וי"ל דהכל לא קאי אלא אשאר מילי דחבית אבל חמפ"ג חילתת מוריס פת וגביה אמרי לקמן דסגי בחותם אחד ורש"י פי' יין ביד כותי וכ"ש ביד עובד כוכבים לר"ך הכרת חותם ובכרת חותם מיהא שרי כר"א משמע דאף לר"א לר"ך הכרת חותם בשולח דרך מעיר לעיר ואף לדברי ר"ת שמעמיד הנביתא כרבנן מדרבנן נשמע לר"א לאו אמרו רבנן בלוי ומוריס דסגי בחותם א' דבעי הכרת חותם לר"א נמי ציין דסגי בחותם א' ר"י הכרת חותם וא"כ יש להויר בשולח יין לחבירו ואינו הולך עד להכיר חותמו שצ"ך חותם בתוך חותם או אם שולח כתב להודיע אף חותמו וידוע לעובד כוכבים שכן שלח לו מושל בחותם א' דעובד כוכבים כיון דידע מירתא ולא מו"ף ור"ת פי' דלר"א דלא חייש ליופא לא בעינן הכרת חותם ואפי' אינו הולך להכיר חותמו וגם אינו שולח בזה ענין הוא חותם מותר ומימי רחמי מדקאמר תלמודא לקמן פ"ב (דף סט:) והשתא דקיימא לן כר"א דלא חייש ליופא כמאן לא מותבין חמרא ביד עובדי כוכבים כו' וצדיעבד יש לסמוך על פסק ר"ת וענין חתימת החבית פירש רבינו ברוך זה לשון נכון הדבר לכאוס פי' חבית בנעורת או בדבר אחר ולתת עור על הסמיתא קצוב במסמרות ולתמוז אומית חתי' על העור וחתי' על דופני קרשי החבית שם יגביה העובד כוכבים העור לא יוכל לכיון ליטעו כנחמלה ולתת משוק אחד שקורין לירקל"א קצב השולח במקו' שמחזירי דופני החבית ולקצוב שם במסמרות מפני הנעורת התחזקו שם קצב של יוצאם העובד כוכבים להוציא היין דרך שם ולתמוז אחרי כן אל מקומו

חבית של יין ביד כותי. וכ"ש ביד עובד כוכבים לר"ך הכרת חותם וא"כ דכותי אינו מנסך מיהו לא קפיד אמנע עובד כוכבים: ושל ליר ומוריס ביד עובד כוכבים. לר"ך הכרת חותם. ליר אפי"ג דלאו אורחא למיירמי ביה חמרא דמדי היין יקרים משל ליר מיהו חיישין דלמא מחליף ליה בלוי דגיס טמאים ומוריס חיישי' אידי דמדי מוריס יקרים מדמי יין דלמא שקיל מוריס ומעיל חמרא ומעבד ב' אבל כותי לא חשיד לאחלופי. ליר מויעה וזכות של דגיס כשוכנשין אותן במכשכש בלמרינן במועד קטן (דף יא.) ונעשה חזק כחומץ ומטביל ב' מוריס מערבין בו קרבי דגיס בלמרינן לקמן בפרקין (דף לד:) דנפיש שומינה: מכיר חוסמו וספסמו. שלא יזיף סמיתמו: בעיר. קפיד כותי דכר השמא נגע עובד כוכבים צייני ולא זניי מיני: לא בדרך אשו. וליחוש שמא נגע בזה בנאס דבר: בין הציננות שנו. הך דקתי סתומות מותרות: דל"ע אפכי. מו"ף דרביס: משום החנוט. שלא ירגיל לעשות משמאות אלא עובד כוכבים ויתן עשוי בנמו: דנויטא. בעוד שהשכר בגיגית שהיא נעשית: אן נמי מגלינן דקיי"ל דשיכרא לא שמי מיהא מיניה: כאשר דמלנו מיל. במקום שרגילין להשקות המים בכלי עד שיהו כלולים ומים יש בזה משום גילוי: יאן מוסר. כל דבר גילוי שהשקה אותו עד שנתישן מותר דאין מניחו ארס של נחש לישן אס היה בתוכו: החמץ מותר. יין מגמו חדש שנתגלה עד שלא החמץ והחמץ מותר בידוע שלא שמה בו נחש דלילי שמה בו נחש לא היה מניחו להחמץ: למרגאן. ישראל חשודין היו ולא היו מקפידין על יינם של עובדי כוכבים: משום שימלא. חשד יין נסך: שימלא דשימלא. גורא שיכרא אטו חמרא: משום גילויא. ומיהו כ"כ ע"ש שרי שמי חולין והאי זיהרא לא מלקי להו: משום דאזל מרורא דכשופא. טעם מרירות של כשות וקלי ליה לזיהרא ואין בו כח להלקות אדם בריא: ודלקי מלקי ליה. אדם שהיה חולה קודם לכן ושתהו מיקו ומכדד חליו: מלקי. מו"ף: וזקאני. נפוחים: דורדיא

השולח חבית של יין ביד כותי ושל ציר ומוריס ביד עובד כוכבים א"ם מכיר חותמו וסתמו מותר אם לאו אסור אמר רבי זירא לא קשיא כאן בעיר כאן בדרך מחקיף לה רבי ירמיה מדי הנך דעיר לא בדרך אותו אלא אמר רבי ירמיה יבין הגירות שנינו כיון דכולי עלמא אפכי מירתא אמר השתא אי חזי לי מפסדו לי אתמר מפני מה אסרו שכר של עובדי כוכבים רמי בר חמא אמר רבי יצחק ימוש חתנות רב נחמן אמר משום גילוי אגילוי דמאי אילימא גילוי דנוייתא אן נמי מגלינן ואלא דחביתא אן נמי מגלינן לא צריכא באחרא דמצולא מיהא אלא מעתה ישן תשתיר דא"ר י"שן מותר אין מניחו להחמץ מותר אין מניחו להחמץ גזירה ישן אטו חדש רב פפא ימפיקין ליה לאבבא דחנותא ושתי רב אחאי ימיתו ליה לביתיה ושתי ותרוייהו משום חתנות (א) רב אחאי עביד הרחקה יתירתא רב שמואל בר ביסנא אקלע למרגאן אייתו ליה חמרא ולא אשתי אייתו ליה שיכרא ולא אשתי בשלמא חמרא משום שימצא שיכרא משום מאי משום שימצא דשימצא אמר רב האי שיכרא דארמאה שרי וחייא ברי לא נישתי מיניה מה נפשך אי שרי לכולי עלמא שרי אי אסיר לכולי עלמא אסיר אלא רב סבר משום גילויא ואזיל מרורא דכשופא וקלי ליה זיהרתי ודלקי מלקי ליה טפי וחייא ברי הואיל וקלי לא נישתי מיניה אמר שמואל כל השרצים יש להן ארס של נחש במית של שרצים אינו במית אמר ליה שמואל לחייא בר רב אריא תא ואימא לך מילתא מעלייתא דהוה אמר רב אבון הכי אמר אבון הני ארמאי זוקאני דהוו שתו גילויא ולא מתו א"ידי דאכלי שקצים ורמשים חביל גופייהו אמר רב יוסף הא

הראשון וכל הבירות לחמץ ולקצוב עליהם עור במסמרות או לקצוב נפרים לכסות כל השולח והבירות ע"כ וישלח לחבירו כתב דפרישית. כתב ר' יתחקר צר יהודה לר"ש בתשובה כי צימיהם היו החביות של חרס וכאשר היה פי החבית סתומה אז היה די כר"א אבל חביות שלנו איש לאמר חיותם פי החביות והבירות יכול העובד כוכבים להוציא יין ולפי תשובתו יש לאסור אפ"י חתמו בענין שפי' ויש מחמירים ומכסים כל דופני החבית נחשוקים וגם השולח נכסרים ואז אין לחוש כלל ויש מקילין לשלוח בחותם אחד אף בלא הכרת חותם ולא הודעת כתב ומיישנים הבכיתא דאס היה מכיר חותמו לא שיקר להכירו אלא אס הלק ומלא והכיר חותמו מותר גמור כי ודאי לא ייפסו אלא אס (א) לא הכיר כשהלק שם החותם כמו שעשאו יש לחוש שמא יזיפו העובד כוכבים אלא אס לא הלק אחרי אשר חתמו והישראל מלאו חתום מותר והמחמיר בתבא עליו ברכה ובתבא הר"ר משה מקולי בספרו כי אחרי שיש מקילין יין מחמירין אין לנו ראייה ברורה לאסור ודין חביות ריקניות נפרש בסוף ע"ו (לקמן דף עד: ד"ה רבא) כשנגיע שם א"ה: מפני מה אסרו שכר בו' אסור שכר לא מצינו לא בנשמה ולא בצרייתא וסמא צימי האמוראים אסורו: רב נחמן אמר בשום גילוי. וא"ת למ"ד משום גילוי מ"ע לא מצי ליה במחמירין ע"ס בגינות דטעמייהו נמי משום גילוי וי"ל דרב נחמן לית ליה לקמן (דף לה: ע"ש) בגינות טעמא דגילוי אלא טעמא מפני שמעמידין בשרף ערלה וא"ת למ"ד משום גילוי בגינות אי סבר הכא טעמא דגילוי וי"ל כיון דהכא ליכא למיחש היכא דלא מללו מיה וי"ע דמשווי ביה כשופא לא פסיקא ליה: באחרא דמצא' מיה. וא"ת למ"ד לעיל (דף ג.) אמנקירותא קפדי מיה איכא למימר וי"ל דבשכר לא קפדי כי"כ מפני שסופו להוציא כל גריעות שבו כשהיה עשוי ותוסס כל לרכו ואם שוקע ישאר עם השמרים שאינם לשמים: ותר"ייהו משום חתנות רב אחא עביד הרחקה יתירתא. ומ"מ שנינו צבית העובד כוכבים וא"כ לר"ך למהר שאלה שמות שכר צבית העובד כוכבים דהא רב פפא רב אחא שהיו בתרתי לא היו שותין ומיהו הממלכסן צבית העובד כוכבים יכול להיות שמתור לשלוח צבית לקנות שכר מן העובדי כוכבים דהיו כמו צבית של ישראל ואף אס העובד כוכבים אכסנאי שלו נותן לו משלו (זו ושוטה) משום איבה דלא אסרו משום חתנות אלא לקצוב שמים בחנות או ברגילות לשמות צבית העובדי כוכבים אלא אקראי בעלמא שרי ובכלל דין שכר בין שכר של תמרים בין של תבואה ואין לאסור של תבואה משום צבילי עובדי כוכבים כמו (א) סלקא ודייקא דלע"ז דלא חזי לכוס כשהוא חי דל"ל כלידך לישנא דרב דלמחר) כל שאינו עולה על שלחן מלכים אין בו משום צבילי עובדי כוכבים ואשכחנא ר' יוחנן סבר לקמן פרק רבי ישמעאל (דף נט.) כוונה ובפרק החולין (יבמות דף מו.) ועוד יש טעם אחר להמיר השכר דאין בו משום צבילי עובדי כוכבים דכי היכי דהתבואה צבילי לגבי המים לענין צרכה שהכל נהיה צבילי ה"נ היא צבילי לענין אסור צבילי: דאכלי שקצים ורמשים חביל גופייהו. מימה דלמחר פרק רבי עקיבא (שם דף פו.) גבי שכבת זרע של ישראל במעי עובדת כוכבים ישראל דדייני במצות חביל גופייהו טפי מעובדי כוכבים וי"ל דלענין להנצל מארס אין מושל חבל דדייני במצות כמו חבל דלחילת שקלים ורמשים שיש להם בתוך הגוף ומנעל ארס של נחש: הא

א פא א טור ש"ע י"ד סי' קל ע"פ מ: ב וטור ש"ע י"ד סי' קטן ע"פ ד: ג ד ה מ"י פ"יו מלכות מלכות אסורות הלכה נ"ן י סג עשין קמח שו"ע י"ד סימן קמ"ד ע"פ א:

רבינו חננאל

אבל אסורות קדרי. ומקשינן וסתומות מותרות והתנן השולח חמת של יין ביד כותי ושל ציר ושל מוריס ביד עובד כוכבים אס מביד ישראל חתמו וסתמו מותר ואם לאו אסור מ"ט אסרין להאי חמת דהוא ביד הכותי לאו משום דחיישין דלמא נגע ביה עובד כוכבים ואפי' דסומיה היא דהוא לא קפיד וא"א אסרת דקפדי אסורותא אמאי אסרת. ופריך ר' זירא כי קפדי במע עובד כוכבים בסתומות בעיר דהוא חזי ליה. אבל בדרך לא הייטש. ומקשינן ודרי יין דהוא א' השתא חזי וישנין בחצינה סתומות עכשיו מותרות ואפי' שבא בדרך. בין הגירות שנו כיון דכולי עלמא אזלי איתו מרתא למישרי הסתומות אסר השתא זו מדרבו לי העובדים והשבים: א"מר מפני מה אסרו שכר של עובדי כוכבים ר' יצחק אמר משום חתנות רב נחמן אמר משום גילויא גילויא דמאי אילימא גילויא דנוייתא פי' הכרת הגירות שמגלין אותם שנים ושלשה ימים בשעה שדורכין אותם כדי שיצאו ההרות שבתן און נמי מגלינן להו אלא גילויא דחביות אחרי שספסמן אותן מן השמרים אן נמי מגלינן להו דלא ליפקי חביות משום חתום ומקמינן להו באחרא דמלכו מיה פי' נחמין בדם מים כדי שיצלו ואין בהן תסיסה ג' ימים. ומקשינן אלא ממה שיש נשתר דאי הוו ידבי בהו מיה לא הוו מתיישן וכדרכי חנינא דאמר שן מותר ועשין גזירין שן אטו חדש. רב פפא מפיק ליה לכבא דחנותא ושתי ולא שמי בהריוו משום חתנות רב אחא מיתו ליה לביתיה ושתי עביד הרחקה יתירה משום שמצא דשמצא אמר רב האי שיכרא דארמאי שרי מיהו חיישין משום גילויא ואזיל מרורא דכשופא וקלי ליה ודלקי מלקי ליה ודלקי מלקי ליה וחייא ברי הואיל והוא חולה לא ישתה ממנו: אמר שמואל כל השרצים יש בהם ארס של נחש במית של שרצים מלקי פי' ארמאי זוקאני עובדי כוכבים שהן נפוחים כמו בעלי הדורקן. אמר רב יוסף

(א) לקמן לה. ע"ש. (ב) ברכות י"ב ע"ש בגליון. (ג) שם פ"י נדה לד: (ד) ג"ל שם. (ה) לקמן לה.

הגהות הב"ח

(א) נ"ב משום חתנות מיהו רב אחא: (ב) רוב ד"ה השולח וי' אבל אס כשהלק לשם לא הכיר החותם כמו שעשאו: (ג) ד"ה ותרבייהו וי' כמו תורמוסא דשלוק עובדי כוכבים ודייקא דלע"ז דלא חזי לכוס כשהוא חי אין בו משום בשולח עובדי כוכבים דס"ל כלידך לישנא דרב:

מוסר רש"י

ישן מותר בו. יין וסמ שנתגלו כשהם חדשים והמתין להם עד שנתישן, כשהוא חי אין בו משום נחש לא היה מניחו לישן (לקמן לד:) בר אריא. כן מביא גי' סב' וזוה"כ. וס' ר' אריא. חביל. חס: שבת פו וזה דלר.

(א) נראה דל"ל וזה יין דהוא השתא בעיר ישנין בגיגיתא קמייתא דסמיתות מותרות ואפי"ג שם מחלילי בדרך. (ב) נראה דל"ל השתא חזי חזי לי העובדים וסבים.

עין משפט
נר מצוה

מסורת הש"ס

[illegible]

גמרא גמור זמירתא
תהא. אומר השמיעה
בזמירה בעלמא בלא זורק
שטס. משל שטיס הוא כמו
זבוח (ז' ב"ח ח') זבון חזין פגרי
ליקרי, כך גמרא גמור,
אומר לתלמיד שוטט למד
הן אמת הן שטט ויהא לך
למד ושיר (נ"ח ב').

אין מעמידן פרק שני עבודה זרה

לג.

עין משפט
נר מצוה

(א) ופי' חסותא לעיל יב:
ד"ה אכל ועין היטב
חוסותא לעיל יג. ד"ה
מעלות. (ב) ופי' חוסותא
לעיל יב. ד"ה דמותא.
(ג) חוסותא פ"ה ה"ל.
(ד) לענין שומרי להכניס
בני-לוי.

הגהות הב"ה

(א) גפ' ביה דרבה
למומר קמיה דרבא
הי מלי: (ב) רשי' ד"ה
נדות היינו דיקי ושל
עור הקדש: (ג) ה"ה ד"ה
(דף הקדש) ק"ו פ'
משום מותרין דה"ל
ופי' פ' נמחק:
(ד) בא"ד ישנים ופומין
פ' ופומין נמי אסורין
ואפי': (ה) בא"ד תמי
לשומעא חרא שכן לא
עז: (ו) ד"ה ופי' לא
משמע אבל מ"מ הלכה:

רבינו חננאל

(א) ישראל ההולך לתפוח
בין בהליכה בין בחזרה
אסור: ת"ר עובד כוכבים
ההולך ליריד (ב) בהליכה
מותר דלמא חרד ביה
בחזרה אסור ומקשינן
אמאי בחזרה אסור
דאמרינן דלמא עבודת
כוכבים זבין ומעשרי דמי
עבודת כוכבים ניהו עובד
כוכבים נמי נימא הכי.
ופריקין עובד כוכבים דלא
אפשר ליה דלא למיזל
ליריד בגא אריותא שקל
גלימא וחורגא דאית ליה
בדיה ומקרינן ופיעת
שכירו דמי חתורה ניהו.
אבל ישראל אילו הוה ליה
חטורה הכא הוה מוכן
ליה. אלא לא אול ליריד
אלא למזבן עבודת
כוכבים דלא משכח
לזבנה כא: ירושלמי
א"ר מנא צריכין אנן
למיוחס מה דבחינתא
חששין אסיר למיזל פריטי
גו פומא פיתחא חותי כי
שיחא ובשילא חותי
עזא מפצע סבינא גו
אחרונא גו פוגלא:
א"ר יוסי בר אבין כל
זיעת האדם סם המות חוין
מזיעת תפוחים בשבת בסוף
פ' כל חברי הקדש (ו' ע"א)
א"ר אבא בר כהנא רבי
תניא תהיך לבית רבי
לשחות יין הבא בקבוצות
של עובדי כוכבים בחורג
אחד ולא ידענא אי משום
דסבר לה כ"י אליעזר
דמריה בחורג אחר אי
משום אימחא דכי נשיאה:
פסקא נודות העובדי
כוכבים וקנקניהם ויין
ישראל כנוס בהן אסורין
ואיסורן איסור הנאה דבר
ר"מ וחכמי א"י איסורן
איסור הנאה: ת"ר נודות
העובדי כוכבים גרודים
חדשים מותרין מוזהפין
אסורין עובד כוכבים
ריבבן ועיבדן נותן לתוכן

אביק. לשון ענינה הוא בכל התלמוד: ירד. שוק של עבודת כוכבים
מיהו עובד כוכבים כי אזיל לסחורה הוא דלוא: **עבודת כוכבים**
זבין. מכר כלמים בשוק: **אם איתא דהוה ליה.** להאי ישראל גלימא
או חמרל: **כפא.** לדיקן הוה מוצין ליה: **קשורין.** שחורין
חבורה חבורה יחד ולא צד בצד:
נודות. של עור. קנקנים של חרס. כל
המשה פירשתי למעלה [נסח]: **גרודים**
גרם בדל"ת כמו (חזו"ג) להמגרד
צו. שאין בהן זפת והן חדשין מותרין
דכנישת יין וזמן מועט לא בלע עור.
ונודות דוקא אכל כלי חרס בלע
לאחר: **ישנים ומוזהפין.** כלומר או
ישנים או מוזהפין אסורין. ישנים אידי
דכנים בהן יין נסך וזמן מרובה בלע
עור ומוזהפין אפילו צחלא וימנא בלע
זפת לין: **עובד כוכבים ריבבן**
צ"ש כמו רבב. כלומר התך הזפת
למזון: **ונסך למזון יין.** כן דרכם
בעוד שהזפת חס נותנין יין לטובל
טעם מריחתו של זפת: **אגב טירדיה.**
דישראל זה שעסוק בנתינת יין למקן
הנוד: **מנסך.** ליה עובד כוכבים:
ולאו מדעיתא. דישראל להצין:
כורק מים לעיס. שאזונו יין הולך
לאזור צופת ונטל טעמו כמים הניתנין
בציט שכלין מאליהן כשמתייבש הטעם
היי הן כאליו לא היו אף יין זה בלע
צליחאית הזפת וכשמתייבש הזפת
כלה מאליו וסוד אינו פולט: **לני**
מלחי. בכלי מלח מלח שהיין נבלע
וכלה במלח: **הכא לא אזיל לאיבוד.**
שנתן טעם במלח לעולם ואינו
מתייבש: **מעט לעס.** בכל ג' ימים
מעין מעט לעט ונותן לחרס: **הני**
מילי דידן. כגון הני זיקי דרב יצחק
מלחי. כללי מלח מלח שהיין נבלע
ממין נסך כ"כ אכל דידהו שנבלע
בהן יין נסך מתחלתו לא סגי בזה:
נודות. (ב) הני זיקין של עור הן: **אכל**
קנקנים. של חרס הן ונעלי טובא לא
סגי להו בזה: **גרודים.** שלא נוספו
מנוסח קרי גרודים: **ישנים ומוזהפין.**
או ישנים או מוזהפין: **עובד כוכבים**
נוסך צו. כלומר נתן לתוכן עובד כוכבים
יין ישראל נותן לתוכן שלשה ימים מים
ומערן מעט לעט דלמחרתן ומותרין:
עובד כוכבים נותן לתוכן יין ישראל
נותן לתוכן ליר או מוריים. מיד אע"פ
שלא מילאנו מים לפי שהזכיר ומוריים
שורפין את היין הנבלע ומכלין אותו:
לכחלה

דאביק בה מהדר הדר אוזיל והתניא ישראל
ההולך לתרפות בין בהליכה בין בחזרה
אסור אמר רב אשי כי תניא ההיא בישראל
מומר דודאי אוזיל ת"ר יעובד כוכבים ההולך
ליריד בין בהליכה בין בחזרה מותר בישראל
ההולך ליריד בהליכה מותר (ב) בחזרה אסור
מאי שנא ישראל דבחזרה אסור דאמרי
עבודת כוכבים זבין דמי עבודת כוכבים
איכא בהדיה עובד כוכבים נמי נימא עבודת
כוכבים זבין דמי עבודת כוכבים איכא בהדיה
אלא (ב) עובד כוכבים אמרינן גלימא זבין חמרל
זבין ישראל נמי נימא אימור גלימא זבין חמרל
זבין אי איתא דה"ל הכא הוה מוכין ליה:
והבאין מותרין: ארשב"ל לא שנו אלא שאין
קשורין זה בזה אבל קשורין זה בזה אסורין
אימא דעתו לחזור: נודות העובדי כוכבים
וקנקניהם: ת"ר גרודות העובדי כוכבים
גרודים חדשים מותרין ישנים ומוזהפין אסורין
עובד כוכבים ריבבן ועיבדן ונתן לתוכן יין
ישראל עומד על גביו אינו חושש וכו' מאחר
דעובד כוכבים נותן לתוכן יין כי ישראל עומד
[על] גביו מאי הוי אמר רב פפא ה"ק עובד
כוכבים ריבבן ועיבדן וישראל נותן לתוכן יין
וישראל אחר עומד על גביו ואינו חושש
ומאחר דישראל נותן לתוכן יין ישראל אחר
עומד על גביו למה לי דלמא אגב טירדיה
מנסך ולא אדעתיה רב זביר אמר לעולם
כדאמרת מעיקרא והכא בעידנא דקא שרי
ליה נעשה כוורק מים לטיט אמר רב פפי
ש"מ מדרב זביר האי עובד כוכבים דשרא
חמרל לבי מילחי דישראל שרי מתקף לה
רב אשי מי דמי התם קאזיל לאיבוד הכא
לא קאזיל לאיבוד בר עדי מייעא אנם הגהו
זיקי מרב יצחק בר יוסף רמא בהו חמרל
ואהדרניהו ניהליה אתא שאיל בי מדרשא א"ל
רבי ירמיה כך הורה רבי אמי הלכה למעשה
ממלאן מים שלשה ימים ומערן ואמר רבא
יצריך לערן מעט לעט סבור מיהא הני מילי
דידן אבל דידהו לא כי אתא רבין א"ר שמעון
בן לקיש יאחד שלנו ואחד שלהם סבר רב
אחא בריה דרבא (ב) קמיה דרב אשי למימר
הני מילי נודות אבל קנקנים לא אמר ליה רב אשי
שנא קנקנים ת"ר קנקנים של עובדי כוכבים
חדשים גרודים מותרין ישנים ומוזהפין אסורין
עובד כוכבים נותן לתוכן יין ישראל נותן לתוכן מים עובד
כוכבים נותן לתוכן יין ישראל נותן לתוכן ליר או מוריים
מיד אע"פ שלא מילאנו מים לפי שהזכיר ומוריים
שורפין את היין הנבלע ומכלין אותו:
לכחלה

שנקלף דיין ששכשך סגי כדמוכח בפ' אחרון (לקמן דף עז): דפריך
מההוא דלע"פ שנקלף הזפת אסורה להיאל דגמ ומחן שאינם
זפומין ויין ששם בשעת זפיתה אינו אלא כוורק מים לטיט חדשים
זפומים אסורים פי' חדשים שדומה שלא היה בהם יין מעולם אפי"ה
אסורים שמאחר שהם זפומים דלמא
רמא בזה עובד כוכבים חמרל ולא
ידיע והזפת מצליע דלע"פ שאין מכניסין
לקיום צריכין עירוי מפני שהזפת
מצליע אף בפעם אחת ומסיים בה
עובד כוכבים ריבבן ועבדן כו'
וצרייתא אחרת מניא קנקנים של
עובדי כוכבים חדשים מותרין ישנים
ומוזהפין אסורין פי' חדשים מותרין
(א) פי' דודאי עובד כוכבים לא נתן
בהם יין מעולם כי מאחר שאינם
זפומין אילו נתן בהם יין מיינרם ישנים
זפומין (ב) נמי אסורין ואפילו כדאין
חדשים כי שמה נתן בהן העובד
כוכבים יין ואינו ניכר ישנים אפי"ה
נתן צו אלא פעם אחת אסורין מפני
שמכניסין לקיום ולפי שיטת ר"ת יש
לאסור קנא"ש וישטנא"ש שלנו הזפומים
במגע עובד כוכבים וצריך להגעיל
אותם או לעשות בהם עירוי וצ"פ
שאין מכניסין לקיום כדן נודות זפומות
וכן אם קנה אותם חדשים זפומים מן
העובד כוכבים הכל כדן נודות וקשה
ממנהג העולם שנהגו בכ"מ לקנות
חדשים מן העובדי כוכבים ואין עושין
בהן לא עירוי ולא הגעלה ור"י היה
מפרש לישב המנהג דדוקא צימיהם
שהיו רגילים להטיל בהם יין בשעת
זפיתה יש לאסור דנהי דין בשעת
זפיתה אינו אלא כוורק מים לטיט
כדפרישית גבי נודות יין לחוש שמה
אחרי כן הטיל שם יין ולא ידיע אלא
עמה שאין רגילין להטיל בהם יין
בשעת זפיתה אם נתן בהם יין אחר
זפיתה היה ניכר ומי"מ שלנו שגבע
העובד כוכבים במסקה טופח לא
מנינו היתר ור"ת עלמנו חזר צו בנזק
והתחיל להחיר אף שגבע עובד
כוכבים ששכשך בעלמא והרבה טעם
משום דאיכא תמי לניצומא (א) דהא
שכן של עץ ולא נבלע בהם היין כ"כ
ע"י זפת ולא דמי לנודות שהן של
עור ודך ואלו צללוע יתר ע"י זפיתה
ועוד כי אינם טרודות כ"כ ציין ולא
דמי לכלי הגמ ומחן ומשפך דלקמן
שהיין נבלע בהם ע"י זפיתה לפי שכן
טרודות ציין וכח"ר בנזק כי אעפ"כ
לא היה עושה מעשה לכחלה להחיר
ששכשך אכל צדיעבד אם נתנו בהם
יין אחר מגע העובד כוכבים לא היה
אוסר: צימומא צרייתא דקנקנים
מניא בתוספתא ושכנס בהם עובד
כוכבים מים ישראל מותר להכניס

צד א מ"י פ"ט מהל'
עבודת כוכבים הל'
יח סנה ללחן מ"י טו' ש"ע
י"ד פ' קמח פ"ה:
צד ב ג מ"י ש"ס סמג סס
טושיע י"ד סמן
קמח פ"ה [והנהגה]:
צד ד מ"י ש"ס הלכה י"ד
וסמג ש"ס פ"ה י"ד
פ' קמח פ"ה י"ד:
צד ה מ"י פ"ה מהלכות
מאכלות אסורות הל'
ח סנה ללחן קמח טור
ש"ע י"ד סמן קלה פ"ה
א ע"ש ופי' סנה גרסאות
מתחלפות:
צד ו ז ח ט מ"י ש"ס
הלכה טו סמג סס
טור ש"ע ש"ס פ"ה
ופע"ד דסעף י"ב:
צד י מ"י ש"ס הל' טו
וסמג ש"ס פ"ה
י"ד סמן קלה פ"ה י"ד

רבינו חננאל (המשך)
יין כו'. אוקימנא ביין
שנתן בנזק למחקו דקא
אזיל לאיבוד שנעשה
בנזק מים לטיט ופירש
בירושלמי אין עובד
כוכבים עשוי לנסך ע"ג
דבר מאוס אבל עובד
כוכבים דשרי יין כי מילחי
אסור סוגיא
דישראיתא
הנודות
והקנקנים לא שנו דידן
ותנן בהם עובדי כוכבים
של עובדי כוכבים חדשים
ר"י אמר הלכה למעשה
ממלאן ב' ימים ומערן.
ואמר רבא צריך לערן כל
מעת לעת: ת"ר קנקנים
של עובדי כוכבים חדשים
מותרין ישנים ומוזהפין
לחובן יין ישראל נותן
לתוכן מים עובד כוכבים
נותן לתוכן מים ישראל
נותן לתוכן יין עובד
כוכבים נותן לתוכן יין
ישראל נותן לתוכן ציר או
מוריים ואינו חושש.

(א) נהא דספך סאן וזיל
ישראל הולך לתפוח
מותר ומעשרה אסור וישראל
מותר בין בהליכה בין בחזרה
אסור: (ג) נהא וזיל
בהלכה אסור וזפיתה מותר
ויש"ס הני כ"ח י"ל ישראל
ההולך ליריד נהלכה מותר
למא דהי דהי וכו'.

אִסְכּוּנָה דְּבִיר אֶז מוֹרִישׁ
 שׁוֹרֶפֶת: **אִיבְעִי** אֶלֶה
 וְכֹחֵהוּ לְכַחֲתֵהוּ וּפְשִׁטֵּנוּ
 אֶלֶה לְכַחֲתֵהוּ וְהִנֵּי מִלִּי
 שְׂאֵתִי מוֹפֵשֶׁת אֲבָל
 וּפְשִׁטֵּנוּ אֶסְרִין אֶת־
 יְחִיָּה אֶת־הַחַיִּי וְלִכְבֵּשׁ
 יְחִיָּה שְׂשֵׁר זֶפֶת מוֹרֶתִי
 אֲבָרָמֶר בֶּה אֵשׁ אֶלֶה
 יִמְצָא עַד וְהִנֵּה זֶפֶת
 אֶלֶה אֵלֶּה אֶפְרָיִם לֹא
 יִקְנָם דָּוִי: קִנְיָם פִּי
 זֶפֶת וּמוֹרֵשׁ בִּפְרוֹם כִּי
 מִלְּחָמִיק וּבִמְדֵּל כִּי הַבֶּשֶׁר
 מִכְּשִׁיבֵי אֶת־הָדָלִיק עַל־
 שְׂשֵׁר זֶפֶת יִמְצָא כִּי כִנּוֹן
 אֲדוֹר דּוֹלֵק אֶסּוּר. אִיבְעִי
 אֶלֶה מִדֵּה לַחֲתוּת חֵן שֶׁכֵּר
 יִכְתּוּמֵן וְרוֹחַ הַדּוֹדֵת אֶסּוּר
 וְכִיבְרָנָה שׁוֹר וְקִינָם
 אֶת־כִּרְבָּב דְּרִבְנָא: **יִשְׁשִׁי**
 אֶת־רֶם (א) כִּיבְרָנָה
 יִקְנָם וְלִפְרֶשׁ שְׂאֵתִי
 אֶת־הָדָלִיק עַל־שְׂשֵׁר
 וּכְבִּישֵׁהוּ בַּהֵן אֶת־טְהִרְתִּי
 לֵהֵלֶכֶת אֶת־מִזֵּל מִזֵּל
 לֵהֵלֶכֶת מִן אֶלֶה כִּשְׂעָה
 שְׂאֵתִי זֶפֶתוֹת אִימְרָא
 אֶת־הַבֶּשֶׁר מִזֵּר שְׂעָה שְׂעָה
 וּפְשִׁטֵּנוּ אֵלֶּה שְׁתַּקְלִפִּי
 וּפְשִׁטֵּנוּ אֵלֶּה אֶלֶה שֶׁכֵּן
 שְׂבִיבִיבִי אֶת־אֲצִל חֲכִימִים
 אֲמַרְוֵי עַל־יִדִּי שְׂשֵׁר
 כִּיבְרָנָה: פִּי זֶפֶת
 וּפְשִׁטֵּנוּ יִמְצָא יִמְצָא
 אֶת־הַחַיִּי וְלִכְבֵּשׁ
 יִשְׁשִׁי אֶת־עֵץ אֶת־תַּאשֵׁר
 יִשְׁשִׁי מִשְׁמֵר לֵהֵלֶכֶת
 וְהַחֲבִישֵׁהוּ בִּפְקָמָא וּבְלִשֵּׁן
 עַל־עַד אֶלֶה: כִּיבְרָנָה
 שְׂשֵׁמֶשׁוֹ בִּהֵן עוֹבֵד
 וּכְבִּישֵׁהוּ אֶת־לֶחֶם טוֹרָה
 וְלִמְצִיתוֹ וְלִי חֲמִיפֵהוּ
 שְׂשֵׁר עַד־יִשְׁשִׁי מִשְׁמֵר
 לִבְלִישׁ הַעֲשִׂים מִן שְׂאֵמֶר
 אֲבָל כְּכִי אֲרַמְאִי וְחֲבִי
 שְׂשֵׁמִי אֲרַמְאִי וּפְשִׁטֵּנוּ
 יִמְצָא מִכְּשִׁיבֵי אֶת־הָדָלִיק
 עַל־יִדִּי מִכְּשִׁיבֵי אֶת־הָדָלִיק
 עַל־יִדִּי חֲרִישׁ שְׂשֵׁן טְהִירִים
 וְכִיבְרָנָה אֶת־הַחַיִּי מוֹכֵנִשׁ
 וְקִינָם אֶת־כִּלְמוֹת אֶת־רֶם
 אֶת־לְמִלּוֹת וְכִיבְרָנָה
 אֶת־הָדָלִיק בַּחֲזָר עַד־
 וּפְשִׁטֵּנוּ אֵלֶּה שְׂשֵׁר נִתְּנִין
 אֶת־שׁוֹשׁוֹן אֲבָל אֶת־
 הַחֲבִישֵׁהוּ עַל־לִישְׁמֵהוּ
 עַל־יִדִּי וְכִיבְרָנָה שְׂשֵׁר
 שְׂשֵׁמֶשׁוֹ בִּמִּים מוֹרֶתִי.
 וְהִלְכָתָא כִּסִּי דְּרִישִׁי
 כִּיבְרָנָה כִּסִּי וְעוֹדֵן
 וְחִישֵׁי מִכְּשִׁיבֵי אֶת־הָדָלִיק
 שְׂשֵׁהוּ עַד־יִשְׁשִׁי וְיִשְׁשִׁי
 וְכִיבְרָנָה אֶת־הַחַיִּי מוֹכֵנִשׁ
 וְקִינָם אֶת־כִּלְמוֹת אֶת־רֶם
 אֶת־לְמִלּוֹת וְכִיבְרָנָה
 אֶת־הָדָלִיק בַּחֲזָר עַד־
 וּפְשִׁטֵּנוּ אֵלֶּה שְׂשֵׁר נִתְּנִין
 אֶת־שׁוֹשׁוֹן אֲבָל אֶת־
 הַחֲבִישֵׁהוּ עַל־לִישְׁמֵהוּ
 עַל־יִדִּי וְכִיבְרָנָה שְׂשֵׁר
 שְׂשֵׁמֶשׁוֹ בִּמִּים מוֹרֶתִי.
 וְהִלְכָתָא כִּסִּי דְּרִישִׁי
 כִּיבְרָנָה כִּסִּי וְעוֹדֵן
 וְחִישֵׁי מִכְּשִׁיבֵי אֶת־הָדָלִיק
 שְׂשֵׁהוּ עַד־יִשְׁשִׁי וְיִשְׁשִׁי
 וְכִיבְרָנָה אֶת־הַחַיִּי מוֹכֵנִשׁ
 וְקִינָם אֶת־כִּלְמוֹת אֶת־רֶם
 אֶת־לְמִלּוֹת וְכִיבְרָנָה
 אֶת־הָדָלִיק בַּחֲזָר עַד־
 וּפְשִׁטֵּנוּ אֵלֶּה שְׂשֵׁר נִתְּנִין
 אֶת־שׁוֹשׁוֹן אֲבָל אֶת־
 הַחֲבִישֵׁהוּ עַל־לִישְׁמֵהוּ
 עַל־יִדִּי וְכִיבְרָנָה שְׂשֵׁר
 שְׂשֵׁמֶשׁוֹ בִּמִּים מוֹרֶתִי.
 וְהִלְכָתָא כִּסִּי דְּרִישִׁי
 כִּיבְרָנָה כִּסִּי וְעוֹדֵן
 וְחִישֵׁי מִכְּשִׁיבֵי אֶת־הָדָלִיק
 שְׂשֵׁהוּ עַד־יִשְׁשִׁי וְיִשְׁשִׁי
 וְכִיבְרָנָה אֶת־הַחַיִּי מוֹכֵנִשׁ
 וְקִינָם אֶת־כִּלְמוֹת אֶת־רֶם
 אֶת־לְמִלּוֹת וְכִיבְרָנָה
 אֶת־הָדָלִיק בַּחֲזָר עַד־
 וּפְשִׁטֵּנוּ אֵלֶּה שְׂשֵׁר נִתְּנִין
 אֶת־שׁוֹשׁוֹן אֲבָל אֶת־
 הַחֲבִישֵׁהוּ עַל־לִישְׁמֵהוּ
 עַל־יִדִּי וְכִיבְרָנָה שְׂשֵׁר
 שְׂשֵׁמֶשׁוֹ בִּמִּים מוֹרֶתִי.
 וְהִלְכָתָא כִּסִּי דְּרִישִׁי
 כִּיבְרָנָה כִּסִּי וְעוֹדֵן
 וְחִישֵׁי מִכְּשִׁיבֵי אֶת־הָדָלִיק
 שְׂשֵׁהוּ עַד־יִשְׁשִׁי וְיִשְׁשִׁי
 וְכִיבְרָנָה אֶת־הַחַיִּי מוֹכֵנִשׁ
 ו

(א) בירושלמי איתא ר' בון. (ב) אולי ליל וכל הקדברים הם כלים שאין מנמימן לקיום הן.

ואין להקשות הלא אין מטאת קרב נס
יחיד נשרפת אלא זו: **שאיין** בו איני
כמו אימראות של ארגמן דנגעים ולפ
עשהוהו משונה משאר חלוקים והר"ר
שלא היה דבר המתקיים מה
החריצנים והגין. במיר פרק ג' מיני
כר' יוסף דלמיר ז' הו
שראוה לעזר והניח ר' יוסף סימן לדבר
הוא החילון שהטיגל במכו וכן קתס
דורדיא דארמא. פי' שמרים של ע
ד"צ חדש ומתוך כך המיר פת של ע
דורדיא לאחר י"ב חדש היינו לאחר ש
יין ר' ומפרש רמא תלתא וחתא ד' בו
קורא ריוקא כי על שם השק שמימין
שמר' כי ההיא דפ' המפקיד (נ"ח דף
חדשים דליכא תריז לטיעותא שכר נתת
שנמנדו אבל שמרים שלא נתמדו אין
לאחר נתודם אקורים ואפי' באלף לא
ואין להמיר וכתב ר"ת והמורה יוריר

פולטי
רמדידת.
החילוק
מזוסון
טרכטרס,
וזה בלע
פולטי
על כל
שמן של
אין לע
כח ק
שטק.
באל
כל חר

ישראל
פסחים

קִיב א מִי פִּי'א מֶלֶךְ
מֵאֲכֻלֹּת אֲסוּרוֹת הֵלֵךְ
טו סָמַג לִאֲרוֹן קִמַּח טוֹשֵׁעַ
יִיד סִי קֵלֶה סַעֲרִיף טו:
קִיב ב מִי שֶׁסֶּה הִלְכָה יִיד
סָמַג לִאֲרוֹן שֶׁסֶּה
טוֹשֵׁעַ יִיד סִי קֵלֶה סַעֲרִיף
יִיד:

רבינו חננאל

[illegible]

עוברת) וישנה שליחות
מתחלת ועד סוף: "מגנ"
א"י יהודה שאל ר'
שימעאל את ר' יהושע
כשהיו בדרך וכו' מפני
כל אשר גבית עובדי
כוכבים. אמר רב המקדש
כפרש שור הנסקל
מקודשת. מ"ט דלא ינח
ליה בנפחיה ועוד כתב
ולא יאכל את בשור.
בשור אסור פרשו מזה.
הקדש כפרש עגלי
עבודת כוכבים אינה
מקודשת כפרש וקרא
[ספרא] דניחא ליה.
בנפחיה דמיהוי שמה
קרא דכחיל וכו' ידבק ב

וְאוֹתוֹ בּוֹטְרִין: דְּטִיבֵי. הוֹלֵךְ דְּרֹכִים
 וְהוּא כְּמִנְיָנוּס לְקִיּוֹם וּמִשּׁוֹם הִכּוּ
 שְׂכוּלַת שֶׁל עֲנִיבִים: מוֹרִיִּים אֹמֵן. שֶׁל
 רִיִּים לֹא עֲבָדִי מַדְגִּים טַמְאִים מִמֶּנּוּ
 חֲמֵרָא קֶאֱסִירֵין לִיה וְאוֹמֵן לֹא רֵמִי
 צִיָּה חֲמֵרָא כְּדַמְפֵּרֶשׁ וְאִילֵי אִידִי
 דְּנִפְשׁ שׁוּמִיָּה פֶּסֶם רֶאשׁוֹן וְשֵׁי
 מִקְלָקֵל לְהוֹ חֲמֵרָא: חִילָק. מִיָּן דְּגִיס
 טוֹרִים וְשְׂכוּלַתֵּי שָׁמֶן כְּדַמְפֵּרֶשׁ
 לְקִמָּן צִפְרָקִין וְעִבְדִּיתוּן אֵין לֹא סִפְפִּיר
 וְקֶשְׁקֶשׁ וְתַקְדִּי לְגַדֵּל לְאַחֵר וּמֵן
 וְאַמְרִין לְקִמָּן וְדָף (נע). חִילָק שֶׁל
 עוֹבָדִי כּוֹכְבִּים אֶסְרוֹ אוֹתוֹ מִיָּן דְּגִיס
 קֶטִּיִּים וְנִמְכֵּר הִרְבֵּה צִיָּה וּמִמֵּי
 מַה אֶסְרוֹהּ מִמֵּי שְׁעִירֵיהֶם עוֹלֵה
 עִמָּה דְּגִיס טַמְאִים דּוּמִין לֵה וְעוֹלִין
 עִמָּה וְהֵאֵל חִילָק אֹמֵן כִּיּוֹן לְדֹאמֵן הוּא
 וְבָקִי צִבְרֵן מַבְדִּילֵן הֵימֶנּוּ מִשּׁוֹם דִּלָּא
 חֲשִׁיב טַעְמָא וּמִקְלָקֵלִי לִיה לְשׂוּלַתֵּי
 וּמִרְעִי לֵיה כְּזוֹלֵי אֲרִיבִי: פֶּסֶם
 רֶאשׁוֹן וְשֵׁי. שֶׁן דְּרֶכֶן נִתְּנִים מִים
 וּמִלַּח עַל שְׂמֹן הַדִּגִּים וּמוֹלֵלוֹת שׁוּמֵנוּ

נשחטין לעבודות כוכבים אינא למיסק
בגינה מהם חששא דמיעוט קיצות
האסורות ביהודה דרוב עגלים הוה
מייעוט לגבי שאר בהמה שחמדיה
בהן בקינזומיהן: השוות אה הבהמה
לזרוק דמה לעבודות כוכבים.
שלא שחט הבהמה לשם עבודה
כוכבים שיהא עובדה בשחיטה אלא
חשב בשחיטה ע"מ לזרוק: ר' יוחנן
אמר אסורה קסבר מחשבין מעבודה
לעבודה דילפינן חוץ מפנים. לרש
לקסב לא ילפינן דפנים הוא דאמר
הרמא השוות ע"מ לזרוק את הדם
פיגול ואע"י דלא זרק דהוי מחשב
מעבודה לעבודה מעבודה זו על
בחימה אבל לעיין עבודת כוכבים לא:
הרמין שעתך. ירום מולך: באומר
בגמר זביחה הוא עובדה. שחט

הטעו לשון השאי"ש:
ב'ו' סמך אסיפיה דקרא
דן: **בשרן** אסור.
שם מבשרו אע"ג דעביה
שמשני מיהו:
שאי"ש הוי פירוש בניהוטא
א וסבבא קמ"ל ואיכא
אפילו בתמיהה א': ט"ז
ו פריך וליהדר ליה משום
גן לא אסרו בהנאה משום
ד לאקומי קא מוקין כמאן

על השחיטה עממה לעבדו
לעבודת כוכבים וזה מוריד
כזריקה. * ולהכי נקט גמרי
אינה לשחיטה אלא לבסוף:
באילה. ולרבנן קבע לה
למחש קדיל"ש ילבב טמא אינו
שור הנסקל. אסור בהנאה
לכך חיל שם אסור עבודת
הלכה לא חשיב פירשא למ

עלותו כחצי שקל. **קיסוס** – שם המדה: **כלומא**. **כזומא** – שם עובד כרכים זה היין נמכר ביוקר והסמרים כזול אבל כאן היין כזול והסמרים ביוקר וחסייקן לערובי: **אידי** דלור **אפא**. **אפא** שפת המוכה לצור **אפא** הוא ארבה: **דסי חמרא**. כלומר שהיין כזול. שוי לשון זול כדלמריקן בעלתא (כ"ח דף ג).

עשיק נגבך ודור נכריסך: טקול
 ופסורי אינא. נאס השולכס עקלמ
 הפסורס מי שלגין נפס פסירס על שפט
 דהורס ואין מוסין הספיה יוכלין לנא
 באותו הדרכ: מפני מה אסרו גבינא
 בית אונייקי. לר"מ דאסר ליה נכט
 בהנאה: שרוב עגלים כו'. מעמידין
 את החלב בקצבתן: ר"מ חייס למיעוט.
 כ"ב צדימות (דף קטט). קטן וקטנה
 לא חוללין ולא חייבין קטן שמה
 ימאא סריס קטנה שמה תמאא
 איילונית: אי אמרס רוב. עגלים

נשחטין לעבודות כוכבים אינא למיסר
בגינה מהם חששא דמיעוט קיצות
אספורות חששא דרוב עגלים הוי
מיעוט לגבי שאר בהמה שחשמדיין
בהן בקיצומיהן: השוחט **אח** הבהמה
לורוק דמה לעבודת כוכבים.
שלא שחט הבהמה לשם עבודת
כוכבים שיחא עובדה בשחיטה אלא
חשב בשחיטה ע"מ לורוק: ר' יוחנן
אמר אסורה קסבר מחשבין מעבודה
לעבודה דילפינן חוק פסיוס לרש
לקרס לא לילפינן חוק פסיוס דלמר
דמנא השוחט ע"מ לרוב את הדם

פיגול ואע"ג דלא זרק דהוי מחשב
מעבודה לעבודה מעבודה זו על
חבירתה אבל לענין עבודת כוכבים לא:
תרמינך שעתך. ירום מזלך: באומר
בגמר זכייתך הוא עובדה. שחש

כוכבים ואמר כלבו בזניחה זו עובדה
למיתקן לזניחה היא עובדה חשובה

היה דקסטר ריש נקיש וניקש עב. חילוי נטי:
 מה אסרו גבינה עובדי כוכבים.
 מהו משום חבל של בהמה עומאה ליה
 ימד כלומר אינה נקפת: **אחדביו**. שם חסם:
 : **ניחא ליה בנפשיה**. שיה נראה שמן
 בביים על הפרש: **לא ניחא ליה בנפשיה**.
 ל עליו איסור: **מאומה**. ואפי' פרש:
 כלל
 מי ור"ם הזכיר גירסא זו בפירושו:
 מאי

והוא אמר להם: "אם אתם רוצים לקבל את הרוח הקדוש, תתנו לי את הלב שלכם. אם אתם רוצים לקבל את הרוח הקדוש, תתנו לי את הלב שלכם."

והלא קיבת עולה חסודה מקיבת נבילה שהנבילה בלאו והעולה (ז) ב

קרא דכתיב ולא ידבק בידך מאומה מן החרס. אמר רבא תרוייהו תנינהו

מא' שנה הא קרא דייצליה. ומסק מרשא דקרא ירושלמי אס להפליגו נתרין הוו לו להפליגו דנבזים אחרים ב' מקראות שבתורה שהסימן ממ"ש מחר משוקדים שאת ארור וקס א"ר אילא דברים משתקים עייה את הפה שנלמר בשני משניות ספרו ר"ש ברנאי גטן

ר' שמואל בר נחמני כבשים ללבוש?
וגו' כבשים כחיי הא ריזל בשעה
שתלמידך קטנים כבש לפניהם ד"ת
הגדילו ועשו כעבודתם גלה להם
רו חורר וקמח החר' ר"ש ישמעאל
קטן היה בנאותה שעה ומשיע להדא
דחני ר"ש בן יוחי ואלה המשפטים
אשר חשים לפניהם מה (ו) הסימן
הוא אינה נגלים לכל צריה וצריה
כך אין להן רשות לשקע ענמך על
ד"ת אלף כפני אדם שני ונראה כי
זה טעם תלמודו שלנו דקמח בפתוך
כי גזרי גזירתא במערבא כו' אלף
שאינו מפרשו כאן היטב ואומר מורי
הר"ר אלחנן שוהר מה שיטת הקליר
בפרשת פרה אדומה אין להרהר על
מה נחקקה שכולם נתנו בשפיקה
לשון משקין עליהם את הפס:
משום ניקור. חימה לקמן
דמסקין טעמא דחלב דבעין ישראל
רוחבו דחיישין לעירוב חלב טמא
חיפוק ליה משום גילוי וי"ל דאין הי"ז
אלף טעמא פסיקא ליה נקט חלב
בשאל ר' ישראל רוחבו דמערב אכל
טעמא דגילוי ומנין דלא שייך כגון
שמאל העובד כוכבים יואל ממקום
שחולב שם דמיון שכל שעה חופסו
ידרו ליה למיחש לניקיוטא וא"ת
מפני מה אסרו משום גילוי יואל
ממים ודבש למאן דלית ליה בבלו
טריפות (וחילן דף מנח): דשי"ק בכו
גילוי וי"ל דבכל המשקים אע"ג דלא
קפדי אגלויא משום נקורא אמנקיוטא
מיהא קפדי אכל גבי חלב מתוך
שרוב פעמים נאכלו צעין וגם
מאסנין אותו אמנקיוטא נמי לא קפדי
ומסקנתו אינו מועיל כלום אלא שם
דקמח בהגחל בתרא (ב"ק דף קטו):

מפני

שירי. ועגלי עבודה כוכבים פרשן אסור. ⁽⁶⁾ ולמה לא אסורה בהנאה משום דליחא בהנאה. הא נמי בבניה נמי ליחא לאיסורא בעיניה. אמר ליה שאני האבא דבין לה חשיב וכמאן דאיתיה בעיניה דמי אמאי לא אסורה בהנאה? השיאו לדבר מה לא גילה לו אם להפליגו נתחבין הוה לו להשאיר באלו שאנן? הוה הכרע דקורבין וקם כו'. א"ר יוחנן מפני שיהיה אסורא (וישמע) ויור' ישמעאל' תלמיד

קִיחַ אַ מִי פִי' מַהֲלִי
שְׁחִטָה הִלְכָה יֵא
סַמַּג עֶשֶׂן סָג טוֹשֵׁעַ יִד
ס' 3 סְעוּף א:

[illegible]

רבינו חננאל (דמשך)
קטן [היה] באוהה שעה.
ואין מגילן להן דין תורה
עד שיגדלו. וכו' שמוען
בן דין. והניחא להו
המשפטים אשר תשים
לפניהם. מה השימיה
פי' המציאה איהו נגליה
לכל בריה כה אין לך
רשות לשקע את עצמך
בדברי תורה. אלא לפני
חכמים הגונים שמוען
דאחן עלה קרא מא
דפרישה כתי' וישלח
דגונים דברן ומועין
דגונים דברן ומועין

דברי תורה. טובים סופרים
מיהו חביבין דרבי סופרים
מדין תורה. הוה עשה
ס' טרפון אילו לא קרא
קראת שמע אל הוי עובר
לא בעשה. ומפי שר
על שר חמנים מחזירים
מיהו. על שר ופרץ גר
ישבנו חש. ונתן
האומר אין פתילי לבעור
על ר"ח פסור. (חמשה)
טענת פסור. נאמר
סופרים חזיק. אפ"ל
שישאל אשחור (מחזיר)
ואל תהא נבחר להשיב
רבי! טעמא אין יתקנו
היה חדשה הית שמע
יקור. וכך גזוי גזירה
כמכשרא אל מגלו
על תריסר ירחי שחא.
על דתפשוט בכל ישראל
הדיין דלמא איכא מאן
לא סבירא דלמא אשחור

צדיק ר' ירמיה לפי שאי
זוה אלא מפני שמעמיד
מואל שרי בקיבה גופא
ונוכחים לאו גבילה היא.
ויררה. ופרקינן לא קשיא

מסורת הש"ס

ובאן קודם חזרה. אותה משנה דשחיטת חולין דקצית עובד כוכבים ונגלה ואסורה נשנית קודם שחור בו ר' יהושע מדבריו שאמר לו ר' יסמעאל מפני שמעמידין אותה בקיבה וביולה וכבר לאו פירש' יסא: **ובאן לאחר חזרה.** הך דשני שאכל מפני שמעמידין אותה צבור אבל קיבה ע'למה שריא לשרי לאחר חזרה שחור בו ר' יהושע מפני תשובתו של ר' יסמעאל: **ומשנה.** הנשנית בשחיטת חולין (דף קטו) קודם חזרה: **לא זוהי המקומה.** לא עקרוה לגמרי להוליל ונשנית נשנית אבל לא כלכלה כמותה שהרי חזר בו: **שמעמידין אותה בחומץ.** שהחומץ מעמיד חלב. ולקמן פריך לה אי"כ יתסר כהנאה: **בקטפא דגוזא.** צפרק היוצא מן העץ: **אכל בקטפא דפירי.** צפרק הפירי ע'למו: **מגולה ריחא נורף.** והיינו דכתיב שמן חורק שמן" כשמגלגין אותה ומריקין שמנה. כלומר כשאתה מלמד חזרה לתלמידים

ניקום דאמר מר חלב טהור עומד חלב טמא אינו טהור
ה"נ הכא במאי עסקינן דקא בעי ליה לכמכא וגש
כיון דבטהור נמי איכא נסיובי דלא קיימי ליכא למיקם
אפי' תימא דקבעי לה לגבינה איכא דקאי ביני
וכהנא א"ר יוחנן פת לא הותרה בב"ד מכלל דאיכא
אתא רב דימי אמר פעם אחת יצא רבי לשרה והבי
פת פורני מאפה סאה אמר רבי כמה נאה פת זו מה ר
ראו חכמים משום חתנות אלא מה ראו חכמים לאיסור
ההתיר רבי הפת ולא היא היא רבי לא התיר את הפת
שמואל בר יהודה אמר לא כך היה מעשה אלא אמר
למקום אחד וראה פת דחוק לתלמידים אמר רבי אין כ
לומר פלטר עובד כוכבים והוא לא אמר אלא פלטר
למאי פלטר עובד כוכבים והוא אמרן אלא דליכא פל
דמאיכא פלטר ישראל וי רבי יוחנן אמר אפי' למ"ד פ
בישרה אבל בעיר לא משום חתנות איבו הוה מנכית וא
להו רבא ואיתימא רב נחמן בר יצחק לא תשתעו (ו) (י)
לחמא דארמאי: והשמן שלהן: שמן רב אמר דניאל

השחא דאתית להכי גבינה נמי משום חלב כהמה טמאה. ואי אמרת חלב כהמה טמאה לא יי בגבינה כדחוקני לה כמין נקב ההוא דקאי ביני ביני בגבינה כמין טיפין הוא החלב הטמא

אין מעמידין פרק שני עבודה זרה

לו.

עין משפט
גר מצוה

(א) [למקן לה:] (ב) [במקום]
טעם: [הנשיא] (ג) [שם נט.]
לט: [ס:] (ד) [ס:] (ה) [ס:]
(ו) [פדית מ"ה מ"ה מ"ה]
ג: [מגלה ב:] (ז) [שנין ל:]
(ח) [כ"ב ק"א:] (ט) [שם ח:]
(י) [ל"ל אמר חנינין]
(יא) [ל"ל אמר חנינין]
(יב) [ל"ל אמר חנינין]
(יג) [ל"ל אמר חנינין]
(יד) [ל"ל אמר חנינין]
(טו) [ל"ל אמר חנינין]
(טז) [ל"ל אמר חנינין]
(יז) [ל"ל אמר חנינין]
(יח) [ל"ל אמר חנינין]
(יט) [ל"ל אמר חנינין]
(כ) [ל"ל אמר חנינין]
(כא) [ל"ל אמר חנינין]
(כב) [ל"ל אמר חנינין]
(כג) [ל"ל אמר חנינין]
(כד) [ל"ל אמר חנינין]
(כה) [ל"ל אמר חנינין]
(כו) [ל"ל אמר חנינין]
(כז) [ל"ל אמר חנינין]
(כח) [ל"ל אמר חנינין]
(כט) [ל"ל אמר חנינין]
(ל) [ל"ל אמר חנינין]

לודא. מולאלי נמדי דרשן: אם
הם לא דרשו. אם ר' יהודה הנשיא
לא דרש את המקרא להבין שדניאל
מאי אסודוס דרב. דלמך דניאל גזר
עליו כיון דלדיה לא קביל מניה לאו
גזרה היא: בעיר. משום חמנות: ככל
יכול לבטל ביום דין גזירה כ"ד מבידו.
גזר על דבר המותר ובלבד שיהא
גדול ממנו: רבוסינו. רבי יהודה
הנשיא: לא פשט. עדיין לא הוסיקו
רובם בלאומה הגזירה לנהוג בו איסור:
במארה

ולפתן של כלים טמאים אוסרתן אטו כולי
עלמא אוכלי טהרות ניהו אלא וליפתן של
כלים אסורין אוסרתן א"ל שמואל לרב
בשלמא לדידי דאמינא וליפתן של כלים
אסורין אוסרתן היינו דכי אתא רב יצחק בר
שמואל בר מרתא ואמר דריש רבי שמואל
בנציבין בשמן ר' יהודה: ובית דינו נמנו עליו
והתירוהו קסבר יאונות טעם לפגם מותר
אלא לדידך דאמרת דניאל גזר עליו דניאל
גזר ואתא רבי יהודה הנשיא ומבטל ליה
והתנן יבאין ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד
חבירו אלא א"כ גדול הימנו בחכמה ובמנין
א"ל שמואל לוראה קא אמרת שאני לוראי
דמולולו א"ל אשלח ליה איכסיף אמר רב
אם הם לא דרשו אנן לא דרשינן והכתיב
וישם דניאל על לבו אשר לא יתגאל בפת

משמע שמואל קודם ר' יהודה
וסבר מותר ושמאל סבר כותיה שהיה
הכלה כח סמך לאון קלה
טעם: ר' סי קג טעם:
ח:
קבו ב"מ פ"ב מ"ה
ממנה הכלה ב
סמך טעם קל:
[קבו ב"ד אלס קודשין
פ"ד דף מ"ג:]
ד [מ"ה שם מ"ג:]
ה [מ"ה שם מ"ג:]

רבינו חננאל

ושמואל אמר וליפתן של
כלים אסורין: כגון קדירה
בת יומא וכו' וכו' בה
אסות. אמר ליה שמואל
לרב בשלמא לדידי כי
משום דרשן טעם לפגם
מותר משום הכי שריה
רבי. אלא לדידך דאמרת
דניאל גזר עליו היכי יכול
רבי לבטלוי. ווא אין
בית דין יכול לבטל דבר
בית דין חבירו אלא אם
כן גדול ממנו בחכמה
ובמנין. אמר ליה שמואל
לרב לדידי אשאל אשאליה
איכסיף רב אמר [אם] הם
לא דרשו אנן לא דרשינן.
כתיב וישם דניאל על
לבו אשר לא יתגאל בפת
בג המלך ובין משתיו
בשתי משתאות הכתוב
שם על לבו והורה לכל
ישראל ושמאל סבר שם
על לבו לעצמו ולאחרים
לא הורה: וירושלמי אמר
ליה שמואל אכול מותר
דאמאי ואי לא כתיבא
עליך זקן ממרא: ומקשינן
וסבר רב שמן דניאל
גזר עליה ווא משמיה
דרב אמר פתן שמן
ויין מייח דבר הן.
ופריקין דניאל גזר שיהא
אסור בעיר. תלמודי שמאי
והלל גזרו ביה איסור
אפילו כשהו ומקשינן
אי הכי רבי היכי מצי
מכילי גזירה זו. והאמר
ר' יוחנן בכל יבול בית
דין לבטל דברי בית
דין חבירו אלא הווא
גדול ממנו בחכמה ובמנין
חזין דבר שאפי'
יבוא אליהו ובית דינו
אין שומעין להם. ופריקין
להו אמר רב שמעיה
מה טעם הוואל פשט
איסורין ברוך ישראל שמן
לא פשט איסורין ברוך
ישראל וכו' יוחנן וישבו
ובדקין על השמן ומצאו
שלא פשט איסורין ברוך
ישראל. וסמכו רבוחין
על דברי רשב"י ועל
דברי רבי אלעזר בר'
צדוק שהיו אומרים אין
אלא אם רוב ישראל
יכולין לעמוד בה.

תורה אור השלם
1. וישם דניאל על לבו
אשר לא יתגאל בפת בג
המלך ובין משתיו
ויבקש משר המסרים
אשר לא יתגאל:
דניאל א

גליון הש"ס
תוס' ד"ה בשלמא וכו'
הא דאמר לקמן. [ועין]
דף ל"ה ע"ב. [ועיינים]
במס' ד"ה ל' ח'

הגהות הב"ח
(א) חוב' ד"ה בשלמא
לדידי דאמרי וליפתן של
כלים אסורין: וכו' וכו' וכו'
הגרסין כללי ומביאין את
שם נחמק: (ב) בא"ד
משמח שלקא קאמר
פסח המלמד וכו' שלא
פשט איסורין ואין רוב
יכולין לעמוד בו כשאר:

גזר על הפת אלא לפתן הוא והואלם המלך הוא רפוש"א בלע"ז וכן ממקרא מוכח דכתיב (דניאל א) ויהי המלצר נושא את פת בגם
ותמן להם זרעונים ואין לומר שהיה נוטל פתן והיו אוכלים זרעונים בלא פת: בממנו' כח רש"י' כח רש"י' בלע"ז וכן ממקרא מוכח דכתיב (דניאל א) ויהי המלצר נושא את פת בגם
הנשיא בר צביה וצית דינו המירוהו ומכתיב דורו קצבו דבר זה במשנה שסדר רבי זקנו כי הוא היה בנו של ר"ג המכר במס' אבות (פ"ב)
(מ"ג) ר"ג בנו של ר' יהודה הנשיא אומר יפה מ"מ כ"ו ואותו רבי יהודה הנשיא המכר כאן הוא ר' יהודה הנשיא (ה) שהיה צימני האמוראים אלא
בשלוש משנה וברייתא קורא אותו הנשיא ובלשון אמונה קורא אותו הנשיא ור' יהודה הנשיא אומר הנשיא ור' יהודה הנשיא אומר הנשיא ור' יהודה הנשיא אומר
בשלוש משנה ור' יהודה הנשיא אומר הנשיא ובלשון אמונה קורא אותו הנשיא ור' יהודה הנשיא אומר הנשיא ור' יהודה הנשיא אומר הנשיא ור' יהודה הנשיא אומר
שכל ב"ד הממיר ג' דברים נקרא ב"ד שרא ודחי א"ר יודן ג' שמעאל בית דינו ששם עליו ציטין פירוש ואין זה המיר ג' דברים ואם
הוא היה רצונו הקדוש א"כ היה לו למנות עוד אחרת שהמיר כדאמר בפרק קמא דחולין (דף ו') דהמיר רבי צית שאין צירושלמי דדמאי נמי
איתא לכן נראה לו דגרס הכס ר' יהודה הנשיא והוא ר' יהודה הנשיא עוד כחוס שם צירושלמי רב יצחק בר שמואל בר מרתא נחם
לנציבין אשכח לר' שמלאי הדומי ימיז ודרש רבי וצית דינו המירו את השמן שמואל קבל עליו ואכל רב לא אכל א"ל שמואל לרב אכול
או אלא כתיב עלך זקן ממרא א"ל עד דלגא תמן אלא ידע מן ערער עליה שמלאי הדומי א"ל אפשר מה דאמר בשם גרמיה לא בשם
רבי וצית דינו אטרח עליה ואכל: וישבן דניאל גזר עליו: ה"ג ה"מ למפך אין אלא משום דאשמן קאי נקטיה: ורבי יהודה הנשיא
היכי אלים אששר תקנתא דשמואל וחלל. פרש"י' דפרקין צין לרב צין לשמואל דשמואל נמי מודי דמ"מ דבר הכס: והתנן אין ב"ד יבוא
בו. תימה בפרק השולח (גיטין ט:) ואם ד"ה אלא) גבי פרוצול דאמר שמואל האי פרוצול עולגנא דדיני הוא אי אישר חיילי אצטלייה
ומסיק אי אישר חיילי יומר מהלל ויחיי דמי אי פשטת תקנת פרוצול אפילו היה גדול אין יכול לבטלו ואם לא פשטת א"כ למה לי
אישר חיילי הרי ר' יהודה הנשיא המיר שמן אע"פ שהיה קטן מאותו טעם דלא פשט איסורין ו"ל דהכל נמי מטעם דלא פשט גרידא
לא המיר אם לא היה ג"כ טעם דאין רוב הכזור יכולין לעמוד אצל פרוצול נהי דלא פשט מ"מ רוב הכזור יכולין לעמוד בו מ"מ קשה
דדבר תימה הוא היאך לא פשט מאחר שהוא ריוח המלוים לכן נראה דודאי פרוצול פשט ודקשיא לך אפי' גדול היאך יכול לבטל ודאי
צ"ח דבר דוקא אמר בשם אלא אליהו ויאמר אין שומעין וכו' שמואל פשט דאמר רב משרשיא מה טעם בו' משמע שמעם
דקדק הרב רבי אלחנן מחון גירסת הספרים שמאל בספרים ישנים דקאמר האמר רב משרשיא מה טעם בו' משמע שמעם
מתחיל המירוהו ור' יהודה הנשיא היכי אלים למישרי בו' והתנן אין צית דין בו' ועוד אפילו הוא גדול אינו יכול
לבטל צ"ח דבר ולא הוסיף לפרש הטעם כי פשוט הוא ומהו האמר רב משרשיא מה טעם לפי שפשט ולפיכך צ"ד גדול נמי
אינו יכול לבטל ושמן לא פשט לכן אפי' עמדו בנפשותיהם קטן יכול לבטל וסמכו על דברי רבן שמעון בן גמליאל דאין גזרינן
בו' ולפיכך הוסיף אף צ"ד דבר אלא ודאי ששם צ"ד דברים אף כי פשטו יכול צ"ד גדול לבטל ולפיכך גבי פרוצול אמר שמואל דאי
אישר חיילי מהלל אצטלייה ואע"פ שפשט והיך הירושלמי דפרק קמא דשבת א"ר בון אמר רב יהודה בשם שמואל ל"ש אלא חזן
ל"ח דבר אכל צ"ח דבר אפילו גדול אינו מנצל מפני שעמדה להם בנפשותיהם פירוש ממה שנטעו חרב צבית המדרש:

(ג) נראה מזה הדבר כי ה' גורם בנפשו י"י אחרת ואפשר שזו היא הנגי' שהבן רש"י דמחילה בקדשה לא ברטנו.

עין משפט
גר מצוה

קלו א מיי פֿין מהל
נעמחל מחבד היל:
קלו ב מיי פֿין מהל
נעמחל מהל ח:
קלו ג מיי פֿין מהל:
נעמחל חולק:
ההל ח:
קלו ד מיי פֿין מהל:
נעמחל מהל ג
סמג עשין ג טושי' אה"ע
סי קמז טיי' ג
קלו ה מיי פֿין מהל:
נעמחל ח ח:
קמא ו ז מיי פֿין מהל:
טו טושי' עס
סע' ד:
קמב ז מיי פֿין מהל:
נעמחל מהל ח
ו'פ'ג מהל ז'סר ו'מנה
ה'ח' סמג עשין מה
טושי' מהל סי' הל' עשי'
ג (טשי' ו):
קמג ט מיי פֿין מהל:
נעמחל מהל ח
סמג עשין ג טושי' אה"ע
סי קמז טיי' ג

הואיל והדאיה לבאה ואצעי דלא ידעה ארעול: **אמר** לה למה לך לשמלאי את הית עמנו משאש בבית המדרש כשהתנו את השמן של עובדי כוכבים, אמר לו במינוי הדין (אין) לה הפת. אמר לו רבי אם אתה קולן ביי דענא שריא. ודא התנו את השמן. וגם זו ששנינו הנהנין של לאשה ואמר לה לא באתי וגם גיטא לא באתי מכן עמד ר"ב חודש ומת תחור ר"ב חודש איתו על בני היתיה. כסנין על דא רבי דאמר לעזני של משיח מוכח ופלוני בן משיח נתן ואין זה לאחור מיתה. וכן מיישרו זו השפעה כמכסת נטין במקומה לפיכך לא הוצרכו לה כמאן. ונה היתנו שני דברים. ואם נחור הפת כדברי עובדי כוכבים ורבי שלשה דברים. אמר רבי שמואל שלשה דברים. וקראו ביה דין שריא. כמו יוסף בן יועזר. תתן

רגיל אכלו צמשכב וזכור הלכן לא גזרו
 כשראיו לציאה הוא ערום לארצות
 עד שמהא צת חשעה לא נגזר עליה
 מעצמיהא. הדס והמים שהן צבית

לאלתר שריתוה דהא לא אתי.
 וא"ת פשיטא דלאלתר
 היא מותרת דמיד שמת היה המנאי
 כמקוים ללא יסוב עוד לביתו וי"ל
 דלמ"ת מיבעי לאי אי גויזין מת אטו
 דמ"ת: **ורבנן** צ"ת דהו דרבי
 יוסי. פירוש צ"י דורו שהיו חלוקין
 ועליו ומ"מ ליכא למפשע דלזין הלכה
 כצ"י יוסי דכי ליה להו מדר הוינו
 צעל פה אכל צשטר כהדא ליה:
 צבאשו

כֵּן יַעֲלֶה מִשְׁקָה בֵּית מִטְבָּחִיא
שְׂרִיא אָמַר לִיה הִתֵּם שְׂרִיא
אֲכַתִּי תִרְתִּין הוּא דְהוּיִין א"ל
מִסָּם לֹא בִאתִי מִכָּאן עַד שְׁנִים
שְׁתַּי וְתַנִּי עֲלֶה וּרְבוּתִינוּ הִתִּירוּהָ
שִׁמְר שְׁמוּאֵל בֵּית דִּינָא דְשִׁרָּו
שִׁמְר מוֹכִיחַ עָלָיו וְיֹא"ר אֲבֵא
דִּיה וְלֹא הוּדְרוּ לוֹ כִּי שְׁעֵתוֹ
הוּא סָבֵא כִי שְׂרִיתוּהָ לֹאֲתֵר
שִׁר חוֹדֶשׁ דִּהֵא אִיקִּיִּים לִיה
יִמְךָ מַעֲכִשְׁו אִם לֹא בִאתִי
לִי חוֹדֶשׁ שְׁו גַּם דִּהֵא אִיקִּיִּים
אֵת אֵתֵּה אוּ דִלְמָא לֵאחֲרִי י"ב
מִשּׁוּם כִּי דִּהוּתִּים בִּהוּוּא מִנִּינָא
זֶה לְכִי נִפְקָא קֵאמֵר לֵה וְכִי
תֵצֵא חֲמָה מִנְּתִיקָה מַעֲכִשְׁו
גַּם מַחִיִּים הוּא כְּדֵרֵב הוּנָא
מַעֲכִשְׁו דְּמִי לֹא נִחְלָקוּ אֵלֵא
דֵאמֵר זְמֵנוּ שֶׁל שְׁמֵר מוֹכִיחַ
יִרְבֵּן לִית לֵהוּ דְר' יוֹסִי וְהוּהוּ
כֵּן יַעֲקוֹב אִישׁ צְרִירָה עַל אֵייל
קֶרֶב לְמִיתָא מִסָּבֵא וְקֵרוּ לִיה
בֵּא וְרֵב חִיָּא בְר אֲמִי מִשְׁמִיה
יִפְלָגִי בְּרֵאשׁוּ אֲרוֹךְ מֵר סִבֵּר
יֵא בְר אֲמִי מִשְׁמִיה דְּעוֹלָא אֲמֵר
סוֹסְבֵּל

אקמייאט משום דהוית צההוא מניינא
מעכשיו: **הכל מודים**. ואפילו רבי
לא. דליהוי גיטא ומקמי הכי לא
יכתיב ביה מהיום דמי היל כההיום
הכי משמע מהיום יאה גט אס אמות
הי קאמר גופא מהיום קני ופירא
ז **חמה מלריסקא**. ודכוותה הכא על
מתקיים תנאי זה ונפקא חמה איגלא
י"ב חודש הרי נתקיים התנאי שלא
משמע וה"ק מעכשיו יאה גט ע"מ
ליליול דכוותיה התם בלא לא באמי
ומשמע לכשתתקיים אמר מהיום גלי
רבי יום דלמר דאף על גב דא
דיני במסכת גיטין (דף עג:) תנאה
ונרינן התם דלשון אס כי לא אמר
שושיבא. מין חגב וראשו ארוך:
גול חגב ופליגי תנאי באלו טריפות
מרי אבל מין אמרינא לא וכל מינא
י ארצה כראי קלעם וכו' הכא
וציא כל שיש לו ד' סימנים הללו:
סוסביל

הואיל וראוי לביאה מטמא נמי בזיבה אמר רבינא "הלכך הא תינוקת עובדת כוכבים בת ג' שנים ויום אחד הואיל וראויה לביאה מטמאה נמי בזיבה פשיטא מהו דתימא האי ידע לארגולי והא לא ידעה לארגולי קמ"ל מיסתמך ואזיל ר' יהודה נשיאה אכתפיה דרבי שמלאי שמעיה א"ל שמלאי לא היית אמש בבית המדרש כשהתרנו את השמן אמר לו כימינו תתיר אף את הפת אמר לו א"כ יקרר לן בית דינא שריא דתנן ^ההעיד

רבי יוסי בן יועזר איש צרידה על אייל קמצא
דכן ועל דיקרב למיתא מסאב וקרו ליה יוס
תלת ומר שרא חדא ואי שרי מר חדא אחריי
אנא שראי אחריתי מאי היא דתנן ^{סוזה} גיטין
עשר חודש ומת בתוך שנים עשר חודש אינו
לגינשא ואמרין מאן רבותינו אמר רב יהודה
משחא ^{סברי} לה כר' יוסי דאמר זמנו של
בריה דרבי חיאי בר אבא ר' יהודה הנשיא
ואמרי לה ^{סברי} לה כ' סיעתא א"ל רבי ^{אליעזר} ל
שריתוה דלא אייתי ע"ה דלמא לאחר שנים
תנאיה ותיבעי לך אמתני' דתנן ^{סברי} הרי זה
מכאן עד שנים עשר חודש ומת בתוך שנים
ליה תנאי ותיבעי לך לאלתר הוי גיטא דהא
חודש דהא איקיים ליה תנאיה אין ה"נ אלא
אמר אביי יהכל מודים לכשתצא חמה מגור
מיית בליליא גט לאחר מיתה הוא יעל מנת
קאמר לה וכי מיית בליליא הא ודאי תנאה
^{דאמר} רב הונא כ'ל האומר על מנת כאומר
^{פבאם} תצא ר' יהודה הנשיא סבר לה כר' יו
עליו והוה ליה כמהוים אם מתי כמעכשיו אם נ
ליה כזה גיטך אם מתי גרידא גופא העיד יוס
קמצא דכן ועל משקה בי מטבחיא דכן ועל
יוסף שראי מאי אייל קמצא רב פפא אמר שו
דעולא אמר סוסביל רב פפא אמר שושיבא
ראשו ארוך אסור ומר סבר ראשו ארוך מותר רב

ה"ב. דאזאכא למיזבעי אמתנותין: **אלא**, להבי צעין צעין
מת שרייה ומדריבי יהודה נשמע לתנתי' להיכא דאמר
זה גיטין לבשתאזא חמה מנרמיקה: **לבי נפקא לה קא**
הוא ואע"ג דא"ר יוסי זמנו של שער מורחש עליו וכמה
מיטתה גט ואינו גט דמספקא האי לאחר מיתה אי תנאה
הויס ולי דמי למתנה שכתבו זה מתוך מיתה דמיה דר
הויס והאי גוונא מפרש לה ביט ונולקין (גי' קלו): **ע"מ דר**
מעבשוי קאמר. דליהוי גיטא ע"מ שמתקיים תנאי זה וט
ואע"ג דמיית בליליא ה"ל גט מחיים ודכוותיה מת ביה
כל האומר ע"מ כאומר מעבשוי דמי. ע"מ דהאי תנאי
תנאה ה"ל גט למפרע: לא נתלקו **אלא כאש הלא**. ומה
(גיטין דף עב. עז.) אש שתי לשונות משמע משמע מעבש
משמע לבשתאזא. הלכך ר' יהודה הניח סבר לה
ו מתוך דעתו מהיום דמי וזה"ל בהניסא א"י מחי ד
ס ורבנן לית להו דרבי יוסי וזה"ל כאש מחי גירדא
משמע ולכשתאזא ולכשלא אזבא וזה"ל גט לאחר מימי
ארוך דסמיני חגבים טורחים נפקא לן מאברהם שלום
ליה בכלל ופרט דאין בכלל **אלא מה שזפרט הני מימי**
בכלל ופרט וכלל ומדריבי כל כעין הפרט לא
גפסי רש להן קרסולין וכנפיו חופין את רובו אף אש

[illegible]

י"ל קמצא. מין

למיטת מחשבו הנוגע בזה עומד ולקמן [שם] פריך הא דלורייתא היא ועוד וזה חומרה היא ויסק אפרס מביעי ליה: **שרא חלע**. דהא לקמן [שם] מפרש דהאי על דיקרב למתא מחשב קולא היא: **אינו גט**. דהא לא אמר שיהא גט אלא עד י"ב חודש והוא כבר מת ואין יכול לגרש חוקקה ליבס אז חזן לו בן. אבל אי אמר מעשיו יאה גט ואם לא חלע עד י"ב חודש ומת בתוך כך הרי זה גט ואינה זקוקה ליבס: **כר' יוסי**. בביב בפרק יש נוהלין [דף קט]. הכותב עד נכפיו בזנו לאחר מיתה לרצ' שיכתוב מהיום ולחור מיתה דלחי משמע בנפח מהיום שלא אחא רשאי למכרס ופירא לאחר מיתה ואם לא כתב מהיום אלא לאחר מיתה לא אמר כלום ויירשו אחיו עמו או אם היה עליו בע"מ אחת לאחר מתנה ה"ל **צ"ח** גובה א"ח חובו כר' יוסי אמר צ"ח לרצ' דלחי כתיב זמן בשטר לומר מעשיו תהא מתנה מגופה של קרקע ופירות לאחר מיתה דאי לא געי למיטב ליה אלא לאחר מיתה למא כתב זמן בשטר. והי"ז זמנו של גט מוכח דה"ק ליה מעשיו יאה גט אם לא בנפח ויתאנה צעלמא הוא וכי לא אחא איקמס תנאה: **רבי יהודה הנשיא**. בן בנו של רבי היה הורה שהיא מותרת לנשא: **כל שפאו**. כל ימיו נתקלו: **עליו לאלתר שריטופ**. כששמעו צו שמת: **הי"ג לאלתר שריטופ דודאי לא שריט עוד**: **דרבי יהודה** נשאה דשריט **דלי** ויסי היכא דלמא לא בנפח לישנא ליהו גיטא ואי מית צלילא לאו גיטא ולאחר מיתה ותמן [גיטין עב]. מהיום ולעו אי חזרה הוה דהדר ביה ממאי דלמא למת מיתה אכל גט ליה למימא ה"ל נחת שלא אכל גט שני עשר חודש מיתלח למפרע דבשעת מסירה הוה בא והי"ל גט למפרע: **דאמר רב** שיתקיים תנאי זה וכל אימת דמתקין דאמרין המס ב' מי שאחזו קורדיי דעתיא דמעשיו לא אמר מהיום כתב מהיום זמנו של שטר מוכח הוא וכי מיתא גיטא למפרע מ מהיום משמע לכשאמות קאמר והוה **וקמיעני**. יוסי בן יעזר ורבנן בראי (חולין דף סו). בראשו ארוך אינא דר' דהני אין ראשו ארוך ואינא דר' השוה שבהן שיש לכן ד' גרלים ד'

[illegible]

קמח ד' מ"י פ"י מהל'
טומאה
אוליין
הלכה זו:
קמח ב' מ"י פ"י מהל'
אוליין
הלכה זו:
קמח ד' מ"י פ"י מהל'
טומאה מת ב' מ"י פ"י
קמח ה' מ"י פ"י מהל'
הלכה זו סתם עשין
ללא ע"ש כתיב:
קמח ו' מ"י פ"י מהל'
אוליין
הלכה זו:
ז' מ"י פ"י מהל' ע'
קמח ח' מ"י פ"י מהל'
אוליין
הלכה זו סתם לאין קמח
ע"ש י"ד מ"י ק"י פ"י מהל'
ז' מ"י פ"י מהל' ע'
קמח ט' מ"י פ"י מהל' ע'
[ח' ע"ש ע"ש פ"י מהל'
ז' מ"י פ"י מהל' ע']

רבינו הגאון

והוא אייל קפיצא. חזק
סבר בעיני קדושים
וכנפיו לו חופין רובו
אע"פ דלא מיכר אלף
בכל דהו שרי. ועל
משקין בית מטבחיא דבן.
חלקו רב ושמאלו רב
סבר דבן משקין קמח
אין טומאה למשקין מן
התורה כלל. ורבינו הוא
דגורו בהו טומאה. וכי
גזרו במשקין דעלמא אכל
במשקין בית מטבחיא לא
גזרו כלל. ושמאלו סבר
דבן מלמא אחרים אכל
הן עצמן מיטמאין כו'.
כבר פירשנוהו בפסחים:
ועל דיקרב למיתא מסאב
אתין לאוקמה התיר
הנוגע בנגוע מה כיצד
מן התורה הנוגע במת
(בנוגע) הוא טמא כלכד
והנוגע בנגוע מן התורה
טהור הוא וגזרו רבנן
עליה טומאה בא הוא
והנוגע והנוגעין בשל
תורה. ודחינן לה ואמרין
נגוע בנגוע נמי טמא הוא
כל התורה טומאה וכל
אשר יגע בו הטמא יטמא
וימקמינן לה הכי מן
התורה טומאה בחיבורין
שבעה ימים. פ"י כנון
אדם ידו (ז) אחת נוגעת
במת ועודנה במת נגע
דברים אחרים הכל טמאין
טומאה שבעה שוואמר
הנוגע במת לכל נפש
אדם יטמא שבעת ימים.
אבל הנוגע במת ונתפטר
ממנו הטמא יטמא והנפש
הנוגעת טמאה עד הערב.
כיצד יתקיימו מקראות
הללו. ופרקינן בחיבורין
טומאה שבעה. שלא
בחיבורין טומאה ערב.
ובא ר' נחמן ורדקה
הכל ואמר ספק טומאה
ברשות הרבים התיר להן
ואף עבד רבנן ורדקה
גמירי לה מסורה מה
סוטה ספק טומאה כרה"י
היא וכתביה ונפתחה והיא
נטמאה מכלל דספק
טומאה כרה"י טהורה מן
התורה. א"ר יוחנן גמירי
לה הכי אבל אין מורין
אותה [ואתא] יוסי בן
יעזר ואורי להו ספק
טומאה כרה"י טהור:
תניא כותיה דרב נחמן
קורות נעץ להם עד כאן
רשות היחיד וספקי טמא
ע"כ רדקי וספקי טהור.
כי אתר לקמיה דר' ינאי
הוא מחזיר ואמר להו דילו

בראשו ארך בול' עלמא לא פליגי דאסור. קשה דאמרין
באלו טריפות (וחזין דף סו). תנא דז' ר' ישמעאל ראשו
ארוך מותר ומתני' נמי דהתם משמע דראשו ארוך מותר מדלא
קמחיז ליה כהני סימני טהרה אין ראשו ארוך בעומק ר"ע
(שם דף טז): אמר נמי דשאיבא
מותר דהא חזייה רב לרב כהנא דהוה
מיעבר שזאיבא אפומיה א"ל רב
שקליה דלמא קאכל ליה מי ועבר
משום כל תשקלו משמע דדוקא מי
אסור אבל מת שרי לכן נראה לר"ת
דגרסינן הכא ראשו ארוך דכ"ע לא
פליגי דמותר וגירסא זו נמצאת
בפרי"ח ובחזון סה. ד"ה אלו כהנו וכן
מלא נס' י"ח: דייקרב בדיקרב
בחיבורין. פ"י כנון לאוינן שנגע
במת ונא שמעון ונגע זו בעודו נוגע
במת וטומאה בחיבורין ודאי הוה
דאורייתא והא דאמר רבא לא תמלי
זיה נוקי סריקי צדק נחמן ללא משום
דאורייתא ליה טומאה בחיבורין ונא
דאורייתא אלא משום דקסבר דיוסף
כן יועזר לא איירי כהני וכן משמע
בגזיר פרק שלשה מיין (מנ): וס' ד"ה
בחיבורין: הא הלכתיא כסוטה גמירין
דה. ללא דוקא מסוטה גמירין דספק
טומאה כרה"י היכא דאיכא חזקה
טהרה לא הוורנא ללמוד דקסבר
אלא אמרין העמד דבר על חזקתו
ולא גמירין מסוטה אלא לומר
דכרה"י ספקי טמא דכסוטה נמי
ק"י ספק טומאה כרה"י:
והשלכות בנהני מ"י. ואמר
ר"ת דמדעני תלמודא
שלכות וקסבר מדאורייתא היא
שם גזירה קדמונית היא ולא גזירה
עם הפת ושלכות היא עניני תבטיל
דמשמע בזה שמעמא ומתחלה
גזרו עליה טעם מתנות ועל הפת
לא גזרו משום דלא שייך ביה חמנות
כ"כ עד שזאו שמא והלא וגזרו כ"ח
דברים גם על הפת ואע"פ דנשמתינן
תני פת מקמי שלקות מ"מ שלקות
גזירה קדמונית יותר היטה וכשהמירו
את הפת לא התירו שלקות מהא
טעמא דפת ושלקות תרי מילי יתוהו
ואור"ת נמי דלרר לערב עירובי
תבטילין צפת ושלקות ומציא רביה
מדאמרין בפ"ג דביצה (דף טו): ר"א
אומר אין אופין אלא על האפי ואמר
מבטילין אלא על המבוטל שאלו
את אשר תאפו אפו ואת אשר תבטלו
בטלו וכן פ"י כה"ג אכן ר"י אומר
דנעירובי תבטילין כגי צמד או צפת
או תבטילין ולית הלכתא כההיא
ד"ה דשמועי הוה וגם הולך בשעט
חגיגה אליבא דכ"ע דעני פת ותבטיל
ומזין טמאין וז"ל ממזין וצירושלמי
ביצה פליג ר' יהושע דהדיל עליה
ד' אליעזר והכי אימא התם את
אשר תאפו אפו ואת אשר תבטלו
בטלו ר' אליעזר אומר אופין על
האפי ומבטילין על המבוטל רבי
יהושע אומר אופין ומבטילין על
המבוטל ואמרין בשל סופרים
הלך אחר המיקל ורבי יהושע מיקל
הוא ועוד דתלמוד שלנו חגיגה

סוסביל בראשו ארוך כ"ע לא פליגי דאסור
והכא בכנפיו חופין את רובו על ידי הדחק
קמיפלגי מר סבר רובא כל דהו בעיני ומר
סבר רובא דמנכר בעיני: ועל משקה כי
מטבחיא דבן: מאי דבן ⁶ רב אמר "דבן
ממש ושמואל אמר דבן מלטמא אחרים
אבל טומאת עצמן יש בהן רב אמר דבן
ממש קסבר טומאת משקין דרבנן וכי גזרו
רבנן טומאה במשקין דעלמא אבל במשקה
בי מטבחיא לא גזרו רבנן ושמואל אמר דבן
מלטמא אחרים אבל טומאת עצמן יש בהן
קסבר יטומאת משקין דאורייתא ⁷ לטמא
אחרים דרבנן וכי גזרו רבנן במשקין דעלמא
במשקין בי מטבחיא לא גזרו: ועל דיקרב
למיתא מסאב וקרו ליה יוסף שריא: יוסף
אסרא מיבעי ליה ועוד דאורייתא היא
דכתיב יוכל אשר יגע על פני השדה בחלל
חרב או במת וגו' דאורייתא דיקרב טמא
דיקרב בדיקרב טהור ואתו אינהו וגזרו אפילו
דיקרב בדיקרב ואתא איהו ואוקמה
דאורייתא דיקרב בדיקרב נמי דאורייתא
הוא דכתיב ² יוכל אשר יגע בו הטמא יטמא
אמרוה רבנן קמיה דרבא משמיה דמר זוטרא
בריה דרב נחמן דאמר משמיה דרב נחמן
דאורייתא דיקרב בדיקרב בחיבורין טומאת
שבעה שלא בחיבורין טומאת ערב ואתו
אינהו וגזרו אפילו שלא בחיבורין טומאת
שבעה ואתא איהו ואוקמה דאורייתא
דאורייתא מאי היא דכתיב ³ הנוגע במת
לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים וכתיב
וכל אשר יגע בו הטמא יטמא וכתיב והנפש
הנוגעת טמאה עד הערב הא כיצד כאן
בחיבורין כאן שלא בחיבורין אמר להו רבא
לאו אמינא לכו לא תתלו ביה בוקי סריקי
ברב נחמן הכי אמר רב נחמן ספק טומאה
ברשות הרבים התיר להן ⁷ והא הלכתא
מסוטה גמירין לה מה סוטה רשות היחיד
אף טומאה רשות היחיד הא א"ר יוחנן הלכה
ואין מורין כן ואתא איהו ואורי ליה אורויי
תניא נמי הכי ר' יהודה אומר קורות נעץ להם
ואמר עד כאן רשות הרבים עד כאן רשות
היחיד כי אתו לקמיה דרבי ינאי אמר להו
⁸ הא מ"א בשיקעתא דבנהרא וילי טבולו:
יהושלכות: מנהני מילי א"ר חייא בר אבא
אמר רבי יוחנן אמר קרא יאכול בבסק
תשבינן ואכלתי ומים בבסק תתן לי ושתיתי
כמים מה מים שלא נשתנו אף אוכל שלא
קליות ה"ג דאסורין וכי תימא ה"ג והתניא
ע"ש וישאן קליות מותרין
אלא כמים ⁹ מה מים שלא נשתנו מבריתן
אף אוכל שלא נשתנו מבריתן
אלא מעתה חישין וטחנן ה"ג דאסורין וכי
תימא ה"ג והתניא חישין ועשאן
קליות הקמחים והסלתות שלהן מותרין
אלא כמים מה מים שלא נשתנו מבריתן
ע"ה האור אף אוכל שלא נשתנו מבריתן
ע"ה האור מיד אור כתיב
אלא
אליבא דבית הלל לא מלכו אלא חד ומיהו העולם
נהגו לערב צפת ותבטיל והאיל וינא
דבר מפ"י ה"ג ור"ת [וע"ש מוס' ביצה ז': ד"ה אמר רבא]:

סוסביל. אין ראשו ארוך אבל אין כנפיו חופין את רובו לראות
לעניים אלא כנפולט ע"י מדידה: ה"ג בכנפיו חופין את רובו ע"י
דחמ קמיפלגי ולא גרסינן וקדושים לא חפיו מדי
שהן צ' רגלים ארוכין מן הארבעה וזכרן הוא מלג והיינו כרעיס
ממעל לרגליו לנחמ וגו' ויקרא [א]: רובא
דמינכר. רוב הגרסה לעניים: טומאת
משקין דרבנן. ובמסכת פסחים
(דף טו.) פריקין והכתיב וכל משקה
אשר ישמהו ויחמא [ויקרא] ומשני מלי טומא
הכשר: לעמא אחרים. אבל טומאת
עצמן מדאורייתא רמיא עליהו אס
נטמא: ואסו אינהו גזרו על דיקרב
בדיקרב ואסא אינהו. יוסף ואסא
על דיקרב למיתא מסאב דהא
דאורייתא היא אבל דיקרב בדיקרב
לא גזרינן עליה והיינו יוסף שריא:
ואסא אינהו ואוקמיה דאורייתא.
והכי קאמר על דיקרב למיתא מסאב
טומאת צדעה אבל דיקרב בדיקרב
(א) לא מסאב אלא טומאת ערב: ואלו
אשר יגע בו הטמא יטמא. וכו'
שנגע במת קרי טמא וקאמר כל מי
שיגע בו איתו טמא יטמא: בחיבורין.
בשעה שהיה זה נוגע במת כל חזירו
ונגע זו: שלא בחיבורין. לאחר
שפירש מן המת כל חזירו ונגע זו:
כל אשר יגע בו הטמא יטמא.
משמע שנגע ימים כסתם טומאת
מת: נוקי סריקי. כדים ריקים.
כלומר דברים שאינן טעם: ספק
טומאה כרה"י הסיר להם. שאינם
נוהגין בה איסור אלא ועל דיקרב
ודאי למיתא מסאב אלא מספק לא:
הא הלכתא גמירי לה מסוטה. דטהור
דכל איסור ספק טומאה מהתם
נפקא דאפיק לה קרא בלשון טומאה
ונסתרה והיא נטמאה מניד לה כהנו
שעל הספק אסור מכאן אמה דן
לשון לעמא מספק: ומה סוטה
ר"ה. שהי אין סתירה כרה"י אף
טומאת ספק צריך אינה אלא כרה"י
במסכת סוטה (דף כח): הלכה.
דבספק טומאה כרה"י טהור: ואין
מורין. גרסינן כן דלא לחלוני דן
טפי: קורות נעץ להן. לנמינן דין
רה"י וצין שדות של צקעה שהן רה"י
לטומאה שנגעל השדה מקפיד דגריסת
הרגל ועוד דאמרין בהשואפין (ב"ב
יז.) ד' אמות הסמוכות לרה"י כנון
מקום פניו הסמוך לרה"י והוא ארוך
הרבה ל' אמות הראשונות רה"י
לטומאה וצאותן מקומות נעץ להן
קורות: כי אסו לקמיה דרבי
ינאי. מי שארע צו ספק טומאה
כרה"י: מנהני מילי. דכשילי עובדי
כוכבים אסירי: קליות. יכשו נמור:

אלא

1. וכל אשר יגע על פני
השדה בחלל חרב או
במת או בעצם אדם או
בקבר ויטמא שבעת
ימים: במדבר יט טו
2. וכל אשר יגע בו
הטמא יטמא ויהפוך
הנוגע הטמא עד
הערב: במדבר יט כב
3. הנוגע במת לכל נפש
אדם וטמא שבעת
ימים: במדבר יט יא
4. אבל בבסק תשבינן
ואכלתי וימים בבסק תתן
לי ושתיתי וקא אעברה
ברגלי: דברים ב כח
גליון הש"ס
נב' הא היא בשיקעתא
עין נסתרה ד"ה וזה"ש
ס':
הגהות הב"ח
(א) רש"י ד"ה ואסא וכו'
דיקרב בדיקרב שלא
בחיבורין לא מסאב אלא:
מוסף רש"י
דבן ממש. קאמר יוסף
כן ייעזר ואפילו מעומת
עצמן (פסחים סו.). קסבר.
יוסף כן יועזר. טומאת
משקין. אפילו לעומת
עצמן דרבנן (שם). טומאת
דאורייתא.
לעמן מן וכל משקה אשר
ישמהו. אבל לעמא אחרים
דרבנן. וכי גזרו רבנן לעמא
אחרים משקין בעלמא
אכל משקין בית מטבחיא
לא גזרו לעמא אחרים. אבל
טומאת עצמן יש בהן. דהא
מדאורייתא רמיא עליהו
ולא מני רבנן למשקליה
ושם. בדיקרב שריא.
ריקין כלומר דברים שאינן
(וחזין ז'.) מה סוטה
רשות היחיד. שקלא לה
בעלה אל חסתי שם פלוגי
והסתירה. כתיב ועמאה כי
פסחים אחר נגעל כי.
שנאמר עליו כמסירה זו
עד שצדקוה המים. וכל
סמיה אינה אלא כרה"י.
והתם הוא דאמר רחמנא
מספקאין אבל כרה"י שריא
דלא סמיה היא וטומאה
מהתם גמירין דעומתה
קרייה טומאה (וחזין טו.)
מה שנגעל על דעמאה
מספק כרה"י הוא מקום
הכאף ליסתר. אף טומאה
כרה"י ספקי טמא אבל
כרה"י טהור (פסחים כ"ה).

(א) נראה דל"ל מ"ק סנה ענין קדושים ומפיו חופין את רובו כהנא דהוה מיעבר שזאיבא אפומיה א"ל רב שקליה דלמא קאכל ליה מי ועבר משום כל תשקלו משמע דדוקא מי אסור אבל מת שרי לכן נראה לר"ת דגרסינן הכא ראשו ארוך דכ"ע לא פליגי דמותר וגירסא זו נמצאת בפרי"ח ובחזון סה. ד"ה אלו כהנו וכן מלא נס' י"ח: דייקרב בדיקרב בחיבורין. פ"י כנון לאוינן שנגע במת ונא שמעון ונגע זו בעודו נוגע במת וטומאה בחיבורין ודאי הוה דאורייתא והא דאמר רבא לא תמלי זיה נוקי סריקי צדק נחמן ללא משום דאורייתא ליה טומאה בחיבורין ונא דאורייתא אלא משום דקסבר דיוסף כן יועזר לא איירי כהני וכן משמע בגזיר פרק שלשה מיין (מנ): וס' ד"ה בחיבורין: הא הלכתיא כסוטה גמירין דה. ללא דוקא מסוטה גמירין דספק טומאה כרה"י היכא דאיכא חזקה טהרה לא הוורנא ללמוד דקסבר אלא אמרין העמד דבר על חזקתו ולא גמירין מסוטה אלא לומר דכרה"י ספקי טמא דכסוטה נמי ק"י ספק טומאה כרה"י: והשלכות בנהני מ"י. ואמר ר"ת דמדעני תלמודא שלכות וקסבר מדאורייתא היא שם גזירה קדמונית היא ולא גזירה עם הפת ושלכות היא עניני תבטיל דמשמע בזה שמעמא ומתחלה גזרו עליה טעם מתנות ועל הפת לא גזרו משום דלא שייך ביה חמנות כ"כ עד שזאו שמא והלא וגזרו כ"ח דברים גם על הפת ואע"פ דנשמתינן תני פת מקמי שלקות מ"מ שלקות גזירה קדמונית יותר היטה וכשהמירו את הפת לא התירו שלקות מהא טעמא דפת ושלקות תרי מילי יתוהו ואור"ת נמי דלרר לערב עירובי תבטילין צפת ושלקות ומציא רביה מדאמרין בפ"ג דביצה (דף טו): ר"א אומר אין אופין אלא על האפי ואמר מבטילין אלא על המבוטל שאלו את אשר תאפו אפו ואת אשר תבטלו בטלו וכן פ"י כה"ג אכן ר"י אומר דנעירובי תבטילין כגי צמד או צפת או תבטילין ולית הלכתא כההיא ד"ה דשמועי הוה וגם הולך בשעט חגיגה אליבא דכ"ע דעני פת ותבטיל ומזין טמאין וז"ל ממזין וצירושלמי ביצה פליג ר' יהושע דהדיל עליה ד' אליעזר והכי אימא התם את אשר תאפו אפו ואת אשר תבטלו בטלו ר' אליעזר אומר אופין על האפי ומבטילין על המבוטל רבי יהושע אומר אופין ומבטילין על המבוטל ואמרין בשל סופרים הלך אחר המיקל ורבי יהושע מיקל הוא ועוד דתלמוד שלנו חגיגה

אין מעמידן פרק שני עבודה זרה. לח.

עין משפט
נר מצוה

קנא א ב מ' פיו מהל
מחללות אסורות
הלכה ד טו קנא לזאת
קנא טושע יד ס' קיג
טשיף א:
קנב ז מ' שם הלכה טו
טושע שם טשיף
י:
קנב ד טושע שם טשיף
י:
קנה ה ו מ' שם ה' יט
טושע שם טשיף ה:
קנה ז מ' שם הלכה טו
טושע שם טשיף ו:
קנו ח טושע שם טשי'
ט:

רבינו חננאל (המשך)

[illegible]

אלא מדרבנן וקרא אהמכתא בעלמא. פרש"י לרצנן גזור משום דמיש שמה יאכלנו דברים טמאים ויותר היה נראה לפרש העטם משום חתנות וכן פ"ה במתני' אומר הר"ר אברהם ז"ר דוד דודאי שלקות אסרו חכמים כשהעוד כוכבים ממשנם צביתו אכל כשהוא ממשל כוכבים ממשנם צביתו של ישראל אין לחוש לא לחתנות ולא לשמה יאכלנו דברים טמאים ולא הודה לו ר"ת דודאי כיון שהעוד כוכבים ממשל לא חלקו כלל חכמים צין רשות ישראל לרשות העוד כוכבים כי לעולם של לחוש שמה לא אזהר גם צביתו של ישראל כמו צביתו של עובד כוכבים:

איכא מ' בייניהו דאין עטנים יאריד ויביא מ' עטנים יאכלנו חסם

ואין עולין על שולחן מלכים ואומר:
דמדנקטו הני ולא נקט דבש וגבינה
שעולין על שולחן מלכים ונאכלים
חיים ש"מ דבני ננקטו דברים
שנעשה בהם לשון אחרון מוסף על
הרחשו ולבסוף עליו דלפניו אינו
נאכל חי כיון שאינו עולה לית ביה
משום ציטלי עובדי כוכבים ולכן פסק
ר"מ להלכתא הכי מרי לישני ואי
איכא חז מנייהו אי נאכל חי או אינו
עולה ליד צו משום ציטלי עובדי
כוכבים דבשל ספרים הלך אחר
המיקל וראה מדאמרין לקמן
בשמעתין (ע"ג) גבי משחא שלימא וכן
גבי דבש כהמס התמוד (לקמן ע"ג): אי
משום ציטלי עובדי כוכבים נאכל
כמות שהוא חי הוא פירוש ולא ש"ך
ביה ציטלי עובדי כוכבים אע"פ
דעולה על שולחן מלכים היא וגם ר'
יוחנן עבד לקמן ודף ע"ג (ע"ג) עובדא
לוימחר גבלי מורמוסא דשלקי עובדי
כוכבים ואינו ישראל דאשר רש"ל
זכיר רבי יוחנן דמקטקטין עלך זיל
הדר דכל שאינו עולה על שולחן מלכים
אין צו משום ציטלי עובדי כוכבים
ואע"פ דמורמוסא אינו נאכל כמו שהוא
חיי: ד"הם קטנים מצוהים א"י
בהם משום ציטלי עובדי כוכבים. פ'
אם נישלן עובד כוכבים אחר ששלחן
ישראל שרו כיון שקודם ציטולם היו
נאכלים מחמת מלחם אחר רב יוסף
ואם צללן סומק עליהם משום עירובי
בגדילין ולא גרס עובד כוכבים עובד
ואי עבדיניהו עובד כוכבים כגא
דהרסנא כפ"ח והשתא תיחא דלא
תקשי לקמן דר' יוחנן דאשר דג מליח
ובניה ללחיה דהם מיירי בגמולא עובד
כוכבים והכא מיירי בגמולא ישראל
ודינן בגמולא מלחיה ואכלי רמי אהם

[illegible]

מדרבנן: שלא יהא ישראל רגיל אלנו במחלל ובמחשה ויאכילנו דבן טמא: **דגים קטנים וארדי ודייסי:** אין נאכלין חיין ואין עולין על שולחן מלכים ללישנא קמא יש בזה משום נישולי עובדי כוכבים ללישנא בתרא שר: **ארדי:** בלייז' מלוחין: נאכלין כמות שכן מחמת מלחן: **כסא דהרענא:** טיגן במוריים שומן דגים עם קמח: **הרענא עיקר:** ואותו מוריים נאכל כמות שהוא חי ושרי: **קמ"ל קימחא עיקר:** ויש בו משום נישולי עובדי כוכבים שהקמח אינו נאכל חי: **כל החגבים שחלש:** שמעורבו ומבשלו מחמת האור. חלב אינו טעון שחיטה: **אפי' מריש אוניה:** שהאזין רכה ונלנית בתרייתה אפי' הכי שרי הואיל ועובד כוכבים לא לשלל נתכרן: **דשא סימחא:** קבליי"ח בלע"ז ליכשה בתנור: **וקבר כה ישראל קרא מעיקרא:** והעמין ישראל בתנור דלעת חיה קודם שהוסק התנור והעובד כוכבים הסיקו ומבשלה הדלעת: **שפיר דמי:** הואיל והעובד כוכבים לא לשלל נתכין: **פשיטא:** היינו דר' יוחנן: **מהו דתימא:** האי עובד כוכבים לנשולא להאי סימחא איכוון והא לנש לנישול הסיקו: **קמ"ל:** לאין נישול כללים: **אלא לשגורי מאניה איכוון:** בלהקשות את היעד ואין דעתו לנישול: **לשגורי:** לשון שריר וקוס חזק: **כן דרסא:** לטעום היה ואוכל כל דבר המבושל קאת: **בסילתא:** כסל אלב הכה דמנחא אגומרי בלחא היסק דעובד כוכבים הוה מבשל לה לזמן מרובה: שפיתת קדידה קרי כשנותנין אותה על האור: מבגסה

עובד כוכבים דחריך רישא שרי למיכל מיניה אפילו מ
הלכך האי עובד כוכבים דשדא סיכתא לאתונא ו
מעיקרא שפיר דמי פשיטא מהו דתימא לבשולי
לשרורי מנא קא מיכוין אמר רב יהודה אמר שמוא
על גבי גחלים ובא עובד כוכבים והפך בו מותר
לא הפך ביה הוה בשיל פשיטא אלא לאו דאי לא
אמאי מותר בישולי של עובדי כוכבים נינהו לא
הוה בשיל בתרתי שעי והשתא קא בשיל בחדא שעי
בישולא מילתא היא קמ"ל והאמר ר' אסי א"ר יוח
בן דרוסאי אין בו משום בישולי עובדי כוכבים הא
יש בו משום בשולי עובדי כוכבים התם כגון דאורו
עובד כוכבים ואותביה בתנורא תניא אמר ר' חייא מיניה
גחלים ובא עובד כוכבים ומהפך בו עד שיבא ישראל
המדרש ואינו חושש שופתת אשה קרירה על גבי כירד

חיים אומר רבי יהודה דמדקאמר מלוחים דמשמע שאין מלוחים אסורים
דאי לא תימא הכי תקשי לן להא דאמר איכא צינייהו דגיס קטנים
ולמ"ד אינו עולה דגיס קטנים אין זו משום צינול עובדי כוכבים וכל
קא משמע אין קיחא עיקר. במלך היה יסור"ת מתיר קטני"א ואין
דלמא יחוש אר משום דס ציני"ת שטנו אין צד צדס דה"ה
עובדי כוכבים קיחא עיקר והוי כמו פת וצ"ע מוס' חולק פה. דה"ה
שחור. משמע הא אי הוה ידיע הי טבור הוה שרי ומלכא רחיה להא
מפי שהטולין צד בהמה לדגים והלכך לפטורין בולא כלום א"א שצדד ה
חגבים שהוצרכו אחר דגים כדמנא דתוספתא בולא נפש חיה רחישת
דמספחא"י אכל אדם דגים צין חין צין מתין ואינו חושש ואי"ת
רב חיייה לרב כהנא דקא מעבר שזיבא אפומיה א"ל שקליה דלא לימ
חיון היינו היכא שחקך ממנו אכר אחד ורחמנ' היצט דליבא כל תש
קא משמע אין צדור"ת מנא קא מבייבין. ואע"ג דאמרין צד' כל
משום מצלה היינו לענין שבת דלע"ג דלשוריה מנא קא ה
וגבי צדד המטירו להחשיבו אכל לענין צינול עובדי

(א) שבת גל. מ"ק יב: יצמות
 מ: לקמן נט. (ב) יצלה נח.
 (ג) ויניחין סה: ויניחין
 (ד) ויניחין סה: ויניחין
 (ה) שבתות חס'
 (ו) שבת כה. (ז) ויניחין חס'
 לקמן נט. דיה כל.
 (ח) ויניחין סה: דיה חס'
 יצלה להניח ויניחין כל
 (ט) ויניחין סה: ויניחין
 (י) ויניחין סה: ויניחין
 (יא) ויניחין סה: ויניחין
 (יב) ויניחין סה: ויניחין

לעזי רע"י

בוליי"ץ. פטירות.
קביליי"א [קיביל"א].
יתד, וו, יז.

מוסף רש"י

[illegible]

רבינו חננאל

[illegible]

(א) חולי דל"ל נאכלין בתי
 ונמפרה דמירי נמלווים
 ונאכלין בפת ודיקא חיה
 נאכלת בתי יכו ול"ע בזה.

(א) אולי ז"ל כשמתנין אותו אין ממנין אותו וכו'. (ב) נראה דחשך כאן ובערוך ערך שפוטא איסא דלוקוזין תביאה שלא הביאה שליש ימייבשין אותה בחמיר ועושין מאכל מן התמחם עכ"ל ואולי דכן ז"ל גם כן בדברי רבינו.

אין מעמידן פרק שני עבודה זרה

לפ.

[illegible][illegible][illegible]

התם ידע במשור. וא"ת תקשי ליה קנקנים דלא ידיע ממנן ואמר ר"מ וי"ל דהתם כיון דנפלטו היין מן הקנקנים בשל ישראל הוה כמו צעין וידע ממנן אבל יין לזמן הכנסה לא ידיע ממנן שמתבטל היין בכבשים ולמלא דפרשייתו לעיל דלא אכר רבי מאיר קנקנים ויחא: **א"ר** 15 עבשו

[illegible]

לחבר וכן בתו של עם הארץ שנשאת לחבר וכן עבדו
דיות אבל אשת חבר שנשאת לעם הארץ וכן בתו של
עם הארץ אינן צריכין לקבל דברי חברות להתחלה דברי
כתחלה יוכן היה ר"ש בן אלעזר אומר מעשה באשה
יו נשאת למוכס והיתה קושרת לו קשרי מוכס על
מותר בחותם אחד חלב ב"שר ל"ין תכלת
אסורין

איתו הרג בכפירה חדשה ומצא בו קישקישו וטורו. וכן בו אישי העיבוי גבו של אחר.
היה צמחי וטוריה. נתברר כי אלו קישקישו ושפרטנו גולפותא כולם דגים טוריהם.
היו שלפניו כלומר אין זה אלא דבר משולש יש כאן. אבל מההיה צמחי. לצפ
א. ואע"פ שאמר של נותן טעם לפגם מותר. אגב ודווקא דלחית מתקין כה ה
ר' לוי ו' יתרון עבד הרב הוא כחבר. בו הונח בו (משמין) (נומין) וכן תלחת
לי מחמתי נפלת ליד. כלומר עבד תיגא (בעל מתחתה היה) נפלת לידו ואמר לי ה
שטת עם הארץ שנשאת אחריו כי את כל עם הארץ שנשאת אחריו כי את כל עם
הארץ. אין צריך לקבל דברי ר' מאיר. ו' יהודה חסד צריכי לקבל על הארץ
למלכות והיתה קושרת לו קשרי כסס על ידו. אמר דר חלב. ומפקנן חלב ומעייילין

הַסֵּס יָדִיעַ מִמֶּנּוּ. שֶׁהֵי מַטְבִּילִין בּוֹ הָרוּטֵב נֶאֱכָל וְהֵיין נֶאֱכָל עִמּוֹ: הֵכָּא לֹא יָדִיעַ מִמֶּנּוּ. שֶׁאֵין אֹכְלִין הָרוּטֵב אֲלָא הֵירֵק וְלֹא הַנְּעִיט הֵירֵק לְחוּבּוֹ אֲלָא הַתְּמָקִים: הֵרִי זֶה מוֹסֵר גְּרִסִּין: יוֹרֵינִי דְּגִיס. עוֹבְרִין. הֵן בָּיִים שֶׁל דְּגִיס: מַפְלוֹסֵא וְסִפְמֵיא. וְאֵין דְּגִיס תְּמָאִים מֵאֵיין

שם: לחננאל. חילק: דבב נהרא.
דבב שם הנהר: דרדיפי. כח
מקלחין דבב"ש זלט"ש דלא מרבה
טיגה דג טמא. קרקעית של אמות
הנהר אין מגדל דגים טמאים:
חמרא דימא ופורא דימא. דקי"ל
במסכת חולין (דף קמ). כל שיש בים
יש ביבשה חוק מן החוליה: טמא.
ביבשה טהור בים: יקדש לה. סמס
קדש אסור: קדש נוגא. שם דגים
בבים: חיפושא. דג טמא: חפיה
בדיקולא. כיסהו בסל ופירסם בתוכו
ועשרו קליפין וגרלו בדפניהם שקשקים
דקים: ללנפסא. דג ושמו אנגילי"א:
להדי יומא. נגד השמש: יחמי.
קשקים דקים: מטיילי חוריא.
ממך שהן לננות גרלן בהן שקשקים
שהן שחורין: מעשים בטהור ובה
קרי. לטהור: מטיילי. באטיי. והוא
שם דג טמא: מחליא ליה. ממחקר:
מאכני בויים. אשתו. ודרך הרמאים
למכור קלא חילן בשם תכלת: נפלת
ליד. נפלת ליד. כלומר עכשיו אמה
צריך לי: לריבין לקבל דברי חכרות.
מחלה קודם שיהיו נלמנין לכל
דברי חכרות שיהיו נלמנין בטהרה
ושעשרו פירות וכו"ל בהן: מוכם.
סמא גולן: קשרי מוכם. חותמות
לנותני המכס כדי שלא יתבעט
חביריו ומשמתיו פעם אחת:
פני"ם. סימן הוא חלב בשר יין תכלת:
אסורין

קלפי ושרייה רב א
איתו לקמיה ההוא נונא דהוה דמי לצלופחא נקמיה
ביה צימחי ושרייה רב אשי איקלע לההוא אתרא
דהוי דמי לשפרננא חפיה במשיכלי חורוי הוא ברי
בר בר חנה איקלע לאקרא דאנמא קריבו ליה צ
גברא דהוה קרי ליה באמי אמר מדקא קרי ליה
אית ביה לא אכל מיניה לצפרא עיין בה אשכח
אנפשיה לא יאונה לצדיק כל און: והקורט של
דמפסקי ליה בסכינא אע"ג דאמר מר ענותן טע
חורפיה דחילתיתא מחליא ליה שמענתיא והוה לי
ואסור עבדיה דר' לוי הוה קא מוכין חילתיתא כ
אתו לקמיה דרבי יוחנן אמרו ליה מהו למיזבן מ
של חבר הרי הוא כחבר רב הונא בר מניומי זבן ת
דב עמרם חסידא אתא לקמיה דרב יוסף לא הוה
חייטא א"ל יוסף עניא מנא ליה בדידי הוה עובדא
דביתיה דרבנא אחוה דר' חייא בר אבא ואתאי ל
הוה בידיה אתאי לקמיה דרב יהודה מחורניא אמר
אמר שמואל ע"אשת חבר הרי הוא כחבר (תנינא ל
הרי הוא כחבר עבדו של חבר הרי הוא כחבר י"ד
ובני ביתו הרי הן בחזקתן עד שיחשדו וכן יחצר שמוכר
בחזקתן) עד שתיפסל י"ת ד"אשת עם הארץ שנשאת
של עם הארץ שנמכר לחבר כולן צריכין לקבל דברי ח
חבר שנשאת לעם הארץ וכן עבדו של חבר שנמכר ח
ר"מ ר' יהודה אומר אף הן צריכין לקבל דברי חברות
אחת שנשאת לחבר והיתה קושרת לו תפילין על
ידו אמר רב חבי"ת אסור בחוסם אחד חמפ

ידו כוכבים טמאין. ר' עקיבא הפיה לההוא דג דהוה דמי לחיפושא בדיוקלא. פ"י חיככו ב"ב כוכבין וטוהרו. וי' אמי חתוקי אותו דג שהיה דומה לצלופחא בשמשא דיומא וז' שמע גברא קריי באטי באטי אמר מאי קרמר. פ"י נתנחש ואמר איך שם באטי. מ"ה לצדיק כל און. וקורט של חליתת אשמוש' מספיקי ליה בסכין של עוברי כוכבין דאסיר. עבדיה דר' לוי הוה מוכח חליתת בשוק. פסח דתת נפשיה דלוי שאלו (ג) ו' דפשת לוי חנן חייטא אנא וזכי מילתא מאתשוה של רבנאי ובאתי לפני רב יהודה ואמרו חבר כחבר. חבר שפת אשתו ובניו ובני ביתו הרין קן בחוקתן כי ע' שתפסל: חבר שפת אשתו לאשמוש' הארין קן חבר שנאשאל הארין קן עבד של חבר' שמוס ר' מאיר מעשה באשה שנשאת לחכם והיתה קורשת לוי תפילין בורוצו ומת ונשא (ג) נהא דל' שאלו לקמיה דר' יוחנן ואמר להם דענד חבר וי'.

[illegible]

1. ויאמר אֲלֵהֶם הוּא
אֲשֶׁר דִּבֶּר יי שְׁבִתוֹן שִׁבְתָּ
קִדְשׁ לַיי מִחֵר אֶת אֲשֶׁר
תֹּאפּוּ אִפּוּ וְאֵת אֲשֶׁר
תִּשְׁלּוּ בְּשִׁלּוֹ וְאֵת כָּל
הַעֲדָף הַנִּיחִו לָכֶם
לְמִשְׁמַרְתָּ עַד הַבֹּקֶר:
שְׁמוֹת טֹז כַּ
2. לֹא יֵאָנֶה לְצִדִּיק כִּי
אֵין וְרָשָׁעִים מְלֹא רֵעַ:
מִשְׁלֵי יֵכ כֹּא

(א) גמ' לקמיה דהורא
 גמ' דהורא דמי
 לשפרמנא :

דכדב"ש [דכד"ש]. שטף
מים.
אנגיל"א. צלופח (דג
טמא).

[illegible]

על (א) כיוור של חרש ורא
ליה באקרא דאגמא צחניה
וטמא וקרי אנפשי לא יא
ודוהא ליה כנותן טעם לש
חסידיא ובעא לה למילתא
ההרי היא כחבר. עברו שי
לקבל דברי חברות. אבל
(אומר) בן אלעזר אומר

מסורת הש"ס

(א) וְחֹסֶם כַּסֵּה עַ"ש
(ב) וְיִשְׁרָן לֹ: חֲמוּדָה כֹ:
(ג) חֲמִילִין דִּ: גִ: וְחֹסֶם פִּ"ה
(ד) וְלִעֵיל לֹ: (ה) וְפִ"ה
זֹלֶה רַעְיוֹן לְחֲסוּדָה: עֲרִךְ
עֲרִךְ אֶפְסָס לֹ: וְחֹסֶם פִּ"ה
(ו) וְלִעֵיל לֹ: וְשִׁנְיָ:
(ז) שֶׁבַע עֹר: חֲמִילִין לֹ:
(ח) וְחֹסֶם פִּ"ה הִי"ו
(י) כִּ"ה יִדְּפֹס פִּיחָה:
(י"א) וְיִקְרָא עֲרִי (ל) נֶסֶף
נֶסֶף: כִּי"ה: (מ) מֶלֶךְ:
מֶלֶךְ:

(א) גב' פת גביתה ומוחלה
בתיבות אחד מחי שנה
ביתיה דלא טרח ומחלה
והתר גווי כשר לא אחרין
פסא תנחא נחמה לה חי
מחשבו יכו' לא טרח ומחלה
אין לוקחין ומחלה
רש"י ד"ה אי כי
(ג) ד"ה כל שפאש
סודרה של כל דא דרג
ביתרין שפאשים: (ד) ד"ה
מלכות יכו' ליר דא טמא:
(ה) חום ד"ה אי ללכות
וכי' כפארישט לעיל. ויב'
נדק' לה גב"ה מחסו
מחול:

מול"ש. רכים (מרוככים
מרוכ שרייה בשמנם).

[illegible]

לָהּ (וְהִכִּי) [וְהִכִּי] גִּרְסֵינִי מֵאִי
בְּיָמֶיךָ שׁוֹמֵר: חֲמִיכֹת דָּב. דְּמִיחָן
יָקִירִים וְנִמְיָרִים: שְׁמוּאֵל כו'. שְׁמוּאֵל
לֹא פָלֵיג אֲדַרְכַּי אֲלֵךְ קִסְמִי לֹא יִדְרֹךְ
לִאֲנֻשִׁי כִּימִנֵּה לִמְיָמִי אֲחִיתִּיבֵת לֹא
לְאִסּוּר וְעַל הַפֶּת לְהִחִיר כְּדִמְפָּרֶשׁ
וְאִלּוּ: וְשְׁמוּאֵל. אָמַר לָךְ מִחִיתִּיבֵת
דָּב הֵינִי בָּשָׂר וְכִיּוֹן דְּבִשָּׁר אֲשִׁמּוּעִין
הָרִי דְּגִים כֻּלָּל: וּפֶה לְמֵאִי יִחוּשׁ
לֵה. דִּמְכַבֵּשׁ לָךְ כִּימִנֵּה לְהִחִיר
וְלִמְיָמִי חֲמִפִּיִּג: אִי מִשּׁוֹס אִיחֻלּוּפִי
כו'. מֵאִי אִיכֵת לִמְיָחֶשׁ: (ו) כִּי הִרְדִּי.
שִׁנְתָּ שֶׁ עָמָה הַדּוּמָה לוֹ פִּשְׁטִיטָה לָן
כִּיּוֹן דְּלִיכָה חִתּוּס לֹא טֶרַח וְחִמְיָף
בְּמִדֵּי דָמִי לִיִּה רֹוּחָה: ה' כו' (וְשְׁמוּאֵל)
חֲמִיכֹת דָּב הֵינִי בָּשָׂר וְכִיּוֹן גִּוּוִּי בָּשָׂר
לֹא אֲמִרְיָן פֶּה לְמֵאִי יִחוּשׁ לֵה כו':
אִין לֹקֻשִׁין יִמִּיחַ מִחֵ' כו'. שְׁחֻמּוּסִים
בְּסִדּוּרָה חֲשִׁידִי דִלָּה קִפְדִּי אֲלִפְנֵי
עוֹר לֹא חֲתוּסִים וְמוֹכְשִׁים וְמוֹכְשִׁים
דְּבִרִּים אֲתָקוּן מִן הַעוֹבֵד כּוֹכְבִּים מִיִּשְׂרָאֵל
אִינְהוּ גּוֹפִיִּיכוֹ לֹא אֲכִלִּי אִיִּסּוּרָה הִלְכָךְ
אִם נִתְאַרְחָה אֲלָלוֹ מוֹתֵר לֹאכֹל עָמָה:
שִׁנְרָה לוֹ. בְּמִתְנֶה: סְלִקוּדְרִי רֹוּמִי.
נִתְחַמּוּסִין שְׁבִרֹוּמִי: אֲוֹלָנִי אֲוִתָּה.
אִסּוּר שְׁמוֹס שְׁמַעְרִין בֵּה קִרְבִּי
דְּגִים טִמְאִים וְחִמְיָכֹת גְּדוּלוֹת עוֹשִׂין
מִמֶּנָּה: וְקֵן אֲחֵד. עוֹבֵד כּוֹכְבִּים הִיִּה:
לְמַטּוּי בִּידוּעַ. גְּבִי כִבְשִׁין שְׁדִרְכִּין
לִתֵּת לְתוֹכָן יִין וְחֻמְקֵן וְאִם בִּידוּעַ שִׁנְתָּ
יִין שֶׁס אֲסוּרִין אֲפִילוֹ בְּהִנְגָּה: לְמַטּוּי
מֹרִיִּים. אֲסוּרִין אֲפִי' בְּהִנְגָּה וְהָךְ
סִתְמָ' רִמֵּה הִיא: מִתְנַ' וְהִדְבַּרְכִּינִי
אֲשִׁכּוּלוֹת שֶׁל עֲנִיבִים: שְׁאִינָה עֲרוּפָה.
שִׁנְיִכִּרִין חֲמִיכֹת דְּגִים: עֵלֶה שֶׁל
יִחִלְתִּי. דֵּהָ לֹא מִפְּסָקִי לֵה בְּסִינָה:
וְיִיסִים גִּלּוּסִקֵּה לְמִגּוּלְגִּלָּן. וְיִיסִים
הַמּוֹסִיִּין כֻּבֵּל עֲגוּלֹת יִתְחַמְּמִינִי וְנִעְרִין
מֵאִילִיָּהן כְּעִין גִּלּוּסִקָה. מִגּוּלְגִּלָּן כְּמוֹ
מִגּוּלְגִּלָּתָה שֶׁנִּתְחַמְּמוּ וְנִרְפוּ מִחֲמַת שִׁמְשֵׁן
וְעֵלֶי' מִ' מִ'נִּי'ס. וְכִנְגָ' (דָּף מ:) פִּרְךְ
פִּשְׁטִיטָה לְמֵאִי יִחוּשׁ לֵה: שִׁלְחִין
אֲסוּרִין. אֲוִיִּים קִהְדֵּה. דָּף מ:) וְכִנְגָּה
(דָּף מ:) מִפְּסָקִי לֵה: מִן הַסִּפּוּלָה
הַנִּמְכָּרִין בְּכָל לִפְנֵי הַחֲנוּי אֲסוּרִין.
וְכִנְגָּה [ס:] מִפְּרַשׁ מִפְּנֵי שְׁמוּלָף עֲלֵיהֶן
יִין: מִן הַהִפְסָקָה. מִקּוֹס כִּיּוֹסֵן שֶׁל
חֲבִיבִים מִלּוּחִין: מִשְׁרִין. דָּלִין מוֹלָף
עֲלֵיהֶן עַד שְׁתוּמָה לִפְנֵיו לְמַכּוֹר:
וְקֵן לְסִרּוּמָה. מִפְּרַשׁ בְּגִמ' [ס:]
גִּב' יוֹשֵׁב יִשְׂרָאֵל. וְאֲפִילוֹ אִין
רֹוּחֵה: אִיעֲרֻבִי. שְׁמָרָה עֲרֵב בִּז
יִין: הַבּוֹדֵר לָנֶה. לְדִרְכֵן בְּגַת
לְעֵשׂוֹת מִפְּנֵי יִין: הַכּוֹכֵב. לְעֵינִי
יִטְמָאָה בְּמִשְׁקָה הַזּוֹלָף הַדּוּלֵל וְלִכְךָ
הֵן עוֹמְדִין יִחִיָּה לִיִּה בְּמֵאִי דְנִפְיָךְ
מִיִּינִיָּה. וְהִדְבַּרְכִּינִי עֲמָן הֵן לֹאֲכִינָה:
כָּל שְׂאֵשׁ וְשִׂרָה (ו) יִנְיִרְכִין. שֶׁל כָּל
דָּב וְדָב שֶׁהִדְגִים יִמְכִּרִין בְּרִאשִׁית בִּין
טֶמֶה לְטֶגוֹר שֶׁהִתְמַאֵס לְרִשְׁיָיָה
דְּגִים טִמָּא אִין מִלְכִּית גְּדִילָה בִּז:
וְכִנְגָּה לְמִיכָה לְמִיכָה לְמִיכָה לְמִיכָה

לכנה מותרת דברי
יתרת רבי יהודה בן
אמר רבה בר בר חנה
בנים טמאים מעורבין
יום טמאים מעורבין
ומר רבי אבהו משום
מחלוק פניה בשומן
שי בידוע לרבי יוחנן
מתני' ואלו מותרין
והדבש יהיה דרכניות
שין שאין דרכן לתת
לבה דגה יעלה של
לחין אסורין העתבים
לתרומה: גמ' תנינא
ועובד כוכבים חולב
טמא בעדרו פשיטא
טמא יוכי קאי חזי
חזי ליה ניהוש דלמא
מירתת ולא מערב
רובי מיסרא סרי אי
אי משום גיעולי
דבכניות אף על פי
הבוצר לגת שמאי
הלל לשמאי התם
טרית שאינה טרופה:
שראש ושדרה ניכר
או שתי כילביות
שומטות

[illegible]

אבל חלב מותר בחומם
 בשני ימי תכלית מיום
 הדיח'ת אסורים בחומם
 אחד חליה מוריס
 שני גבינה חומם חספאי
 מוריס בחומם אחד.
 שמאל אשר בשני ימי
 תכלת אסורים בחומם
 אחד. אבל מוריס חליה
 גבינה מוריס בחומם
 אחד. וקילי כרוב: תי'
 אן לקחן בסבוי' ים
 ולא מוריס ולא חתיכה
 שאין בה סימן ולא מלח
 סלקגורית בין שחורה
 לבנה. ולא חלב גבינה
 מלא מן המומחה סין
 מלא מן חמ'י וכולן אם
 נאחזה אצל עצה'י מותר
 אלא שיש בעיה'י היתרה
 ואילו אסור וכו' ידועש
 כן ליי דאמר שר
 על עצה'י כחיתו מוריס
 ודע'י: מאי דאילו
 שמד'ר על אצל שביק
 היתרה ואילו אסור.
 מלח סלקגורית אסור
 האסור שחורה
 לבנה. מר קריב גרים
 שחורים וקריב גרים
 לבנים טמאים מעורבין
 ואמר ר' אבהו משום
 ר' חנה בן גמליאל
 דקון הניהן בשבתונה ויהי
 מחליק מיה בשמו' חזיר.
 עוד שנו כסיפא דרמני
 עליו אסורין ואלי
 אסורין מאי האה.
 למעט' מאי אלוהיה

[illegible]

למעטו כידוע. כלומר
 ונודע דורא' נתן בכעש' ין או חוץ אסורין אפי' בהנאה. לוי' יוחנן למעוטי מוריס ונביתא בית אנאלי' ו
 לן שביעית ודמיהן שביעית. חוצה צבע לעצמא' אי יעצב שבשן שאין חסרה פבורית שביעית. לא
 ששומטן לן מיין סאון מותר ולבסוף. ל' יהודה אומ' אן' ששחמנה לן לפ' דרכו וכו'. וזכור. וכלכז
 אכילה ואחר אסור הנאה. כל עבר שאסורו דבר חרות אסור לסחור. ב' אסורו מדברי חכמים מותר לסחור. ב'
 מחזור באכלה לן חטלו עבר כוכביס ודמיהן וואוה' ר' תנאי לאה דרבי' ישראל יעבד צדק עזרו על
 וי' ובי' חייב כל קא' חט' ליה. מהו דרמא כיון דהוא יחיב גירוש דלמא מערב ב' חלב בהמה טמא. קמ'
 א' משום שבוילי עובדי כוכבים נאכל כדפס שראו י' א' משום עובדי עובדי כוכבים נתן טעם לעלם פורת. ומ'
 ודוקא. א' כיון דחזינא עובדי כוכבים פירקן דמפסי ואמר י' יוחנן באידן גילטא כוכביס ליה כל שאני עולם. וכל'
 אן' חזן טעם השער. ל' הוול לחר לן אשכנז. והוה לן הלל טעמא. אשכנז כוכביס. וענינא הכא למי'
 אילו א' חזן טעם טרופה כל שראשה ודחשד. ניכ' שראו דבר טמא. אילו חזן חט' דגה. הבהמ' טמא

(א) חולין נט, (ב) מוסף
 פיה הי"א, (ג) [למן ט:],
 (ד) גיר' רא"ש סנהא,
 (ה) [בכורות י:א], חולין סג:
 ע"ש, (ו) [הלמן והלמן גר'
 בערך ע' הלמן זה' סנה
 הכז, (ח) [ב"ע לו: ט] צ"ל
 שסדרת בל"מ ע"י חוס'
 חולין סד ע"א ד"ה סדרת,
 (י) [צ"ל מדמחר, ט] צ"ל
 שוברי גדיס, (כ) חמ"ל סד
 קלספא כ"ל רש"א,

תוס' ר"ה מחלוקת וכו'
בראשיתין השמאים. עין
במוס' חולין שס' ו"ע ועין
בטורות דף ו' ע"ב תוס'
ד"ה לאסור [ועי' פ"מ
יו"ד סימן פ"ג]:

(א) גמרא מנא לך ה
א"ל מחלמא: (ב) רש"י
ידה צדיק נמי לא
מטבילנא: (ג) ד"ה זה
משדך יכו' משלח
וינצרת מלכיה (בחול)
מחמ"מ ונ"ב יס מניין
בחרץ:

ששטח.
[פלט"א].
אלכוס"ל
[אלכו"ם].
חלבין (הביצה).
מזיו"ל חלמון (הביצה).
בוברוי"ל
[בוטיר"ל].
קפדה קטנה.

הא דתנן בדגים כל שיש
ללו סנפיר וקשקשה
ואוקימנא מיני דגים ששמן
בבשרא ופלמירא שראשם
דומה לראש דגים טמאין
ואבל שאר דגים לבולי האי
לא חיישינן: אמר רב פפא
טריח שאינה טרופה

ממחבין עליה חתיכת דג
שיש בה סימן בין כבולה
בכך במקצה אפילו אחד
במאה כולל מותרות.
כמשה בעובר כוכבים
שהביא גרב מלא חתיכות
בציר ונמצא סימן באחד
מהם והתיר רש"י את

[illegible]

בפתוחות באן בתחומות. פ"ה דפתוחות לא סגי צדחא
האיכא למימר מעלמא נפל ציה והקסה הר"ר אפרים
() צסמוך עובד כוכים שהיזא עריזה מלאה חיות ונמצאת
צאחמ מהן פתוחות כולן מופרות אלמא צפתוחות חלינו

שתי כליכות מביא לא קשיא כאן
 *בפתוחות כאן בסתומות איתמר רב הונא
 אמר עד שתהא יראש ושדרה ניכר רב נחמן
 אמר או ראש או שדרה מתיב רב עוקבא
 בר חמא ^(ה)ובדגים ככל שיש לו סנפיר
 וקשקשת אמר אביי כי תניא הריא בארא'
 ופלמודא דדמו רישיהו לממאים אמר רב

ראש ושררה ניכר אמר ר' זורא מריש הוד מטבילנא בצירן כיון דשמענא להא דאמר רב יהודה משמיה דעולא מחלוקת למביל בצירן אבל בגופן דברי הכל אסור עד שיהא ראש ושררה ניכר בצירן נמי לא מטבילנא אמר רב פפא הלכתא עד שיהא ראש ושררה ניכר של כל אחת ואחת מיתביי⁷ התיבות שיש בהן סימן בין בכולן בין במקצת ואפילו באחד ממאה שבהן כולן מותרות ומעשה בעובד כוכבים אחד שהביא גרב של התיבות ונמצא סימן באחת מהן והתיר רשב"ג את

שוות א"ה מאי למימרא מהו דתימא ניוחש
דלמא אתרמי קמ"ל ההוא ארבא דצחנתא
דאתי לסיכרא נפק רב הונא בר חיננא וחזא
ביה קלפי ושרייה א"ל רבא ומי איכא דשרי
כה"ג באתרא דשכיחי קלפי ^אנפק שיפורי
דרבא ואסר שיפורי דרב הונא בר חיננא
ושרי א"ר ירמיה מדפתי לדידי אמר לי רב
פפי כי שרא רב הונא בר חיננא בצירין אבל
בגופן לא אמר רב אשי לדידי אמר לי רב
פפא כי שרא רב הונא בר חיננא אפי' בגופן
ואנא לא מיסר אסרינא דקאמר לי רב פפא
ולא מישרא שרינא דהא אמר (לי) רב

ואחד יתיב רב חננא בר אידי קמיה דרב
עובר כוכבים שהביא עריבה מלאה חביות
תוחות כולן מותרות סתומות היא מותרת
א (6) מתלתא קראי שמיע לי מרב ושמואל
מר רב "קירבי דגים ועוברין אין נקחין אלא
דבי דוסתאי דמן בירי מדקאמר רב קירבי
המומחה מכלל דגן טמא אית ליה עובר
טהור ממיל ביצים סמי מכאן עוברין א"ל
ממילי ביצים נינהו אלא זה משריץ מבחיוץ
ומחה לבדוק בסימנין דתניא "כסימני ביצים
אלקא דעתך סימני דגים יסנפיר וקשקשת
"כך סימני עוברי דגים ואלו הן סימני
אשה אחד כד וראשה אחד חד טהורה ב'
מאה "חלמון מבחיוץ" וחלבון מבפנים טמאה
זר חלבון וחלמון מעורבין זה בזה זו היא ביצת
בי דוסתאי דמן בירי דאמר סמי מכאן עוברין
והתניא

ה"ג

קפו א מ" פ"ג מהל'
מאכלות אסורות
הלכה כג ועין במ"מ סמג
לארץ קמח טוש"ע י"ד
סימן פג סעיף ו:

קפח ג מ"י שם פ"א
הלכה עד סמוג שם
טוש"ע י"ד סימן פג סעיף
:א

הלכה כג סמג שם
טו"ד סימן קיד:
קצ"ה ו' מ"י שם הלכה
כל סמג שם טו"ש"ע
י"ד סימן פג סעיף ד:
קצ"א ז' מ"י שם הלכה כג
טור ש"ע שם סעיף

קצב י' מ"י שם טעף ח:
 טוש"ע שם טעף ח:
 קצב ט מ"י שם טוש"ע
 שם טעף ח:
 קצב י' מ"י שם הלכה יח
 סמג שם טוש"ע
 י"ד סימן פו טעף א וסימן
 פג טעף ח:

א. את זה תאכלו מכל
אשר במים כל אשר לו
סנפיר וקשקשת במים
בימים ובנחלים אתם
תאכלו: ויקרא יא ט

דג טמא משריץ. נגופו
עובדו כשאלר נהמה וחייה
(בכורות ז:). דג טהור
מטיל ביצים, ויושג

[illegible]

תחזיתות כולן מותרות
כאן דעמברן דמו וכולן
כאן חשיבי סתומות און
תחזית וכולן אסורות אמר
לי מאן קל הא אמר לי
מרב ושמאלו רי ויחנן.
אמר רב כרנא אמר רב
דעבד דגוס עובדי און
לקחין אלא קן המוסחה
ופקשין למימרא דם סמא
משורין דם הורו
ביצוי ופרקין תרתייהו
ביצוי ביצוי ניהו חמא
סמא משורין מכפנים דם
הורו מטיל ביצוי
ופשרין מבחין ולמה לי
תומיה נדבוק כסימון
חמא כסימון ביצוי קן
ביצוי ענין דגוס ובסמי
סמא תנין כל סדרות
ועגולות ראות אחז דר
ורואה אחז דר כלומר

מסורת הש"ס

והספיק כשימי בילום וכו'. אלמלא יש לרגע עוברין: והכל משאכה
לה כשימי קירבי דגים כד ודא. (ב) ובצני מעיים עשין מה ענין:
בשילופא. משי"ה של דג שמי"ה רוח: אין שם מומחה מאי.
בשנימוס העוברין דבעי לה: אני מלפסס. הדגים וראשי שדגים

והתניא כסימני ביציי
לאו תרוצי ^(ה) מתרצי
דגים והיכי משכחת
שיהא כד וחד משכ
אין שם מומחה מאי
דאמר אני מלחמים
עד שיאמר אלו דג
ליה רב יהודה לאדאי
מלחמים מותרין: ועל

מ"א ור"מ דהייש
מיעומא. עין מרדכי סוף
חולין:

[illegible]

הנהגות הב"ח

(6) גב' ללו מרז' ק
ממלצ'ה לה תרין הבי
קומי קוריב דניס
(7) "ש"י ד"ר ויסלס ו
דו וחד וכי בכני מעי
וכי הענין: (3) "ה" דר
וכי משמעת הס"ד וחס
מ"ה מרוו הדימאל ו
דרפי: (7) תוס' ד"ר
ובלמדיני וכי לעמוד לנ
ונארים שאל משמ
מולס: שולס: (8) ש
ובכן וחס' דר' יריק לקס
מתיחבאל דר' יוסט
וכי:
חלילי

[illegible]

הנמוכרין ב' בקמלוא
שמואלף יין עליהן וכן
כוכבים ה' הבאין מן
הסלולה מותרין הנמ
שמעברין כו יין ת"ר
אמר כלום יש אדם
עובדי כוכבים אסור
ישמעאל ב"ר יוסי פע
והביאו לו יין תפוחים
ע' שנה ושתה ונתרפ
בידך ואתה מצער
כוכבים אחד שהיה
יין של תפוחים של

הגהות הגר"א
[א] גמ' אמר רבנ"ח. ר' גירסת הרמב"ם רבנ"ח אמר ר' יוחנן בעומדין ש' ופליג על שמואל. א"ל הר"ף ור"ש ושא' פוסקים מפרשים דב' פליג. וכולם מפרשים דב' שניהם אף לרבנן דל' כרס"י ועמ"ש רבינו ביו"ט קמ"א ס"ק כ':

אמר ברוך המקום
וכן לתרומה: מאי
תרומה לשם חולין?
הסלולה מותר איר

לפוחית.
שניא"ה [רשיא"ה].
יל"ש. רכים (מרוככים)
יוב שרייה בשמנס).
ל"א. צרמה.
לוט"א. כדור.

בכל הצלמים אסורין וחסכמים אומרים כדור רבן שמעון בן הנעברין פעם אחת במקומו של ר"מ היו גזר שאר מקומות אטו אותה שנינו [א] אמר רבה ב

חייש למיעוטא. כפי' צדקות (קטן) קטן וקטנה חולצין ולא מייבמין. עין שמה ימצא סרים, ענה שמה תמצא אילוניות עיר (דף). ובפרק הכל

ויר"ט פ' זור"ט שלטון הוי עושין לכבודו ורואים לזכר מאדערטי ש'ל
 צענדלדיגה הראהו זור"ט אלמים שהיו עושין לכבודו: **ובאגדררמי**
 מפלח' להו וימסרם נמי צעומדין על פסח מדינה דחשישי טפי משמח
 מדינה דז' ר' א' בנתיב רגל הוי לא אסורין ולשון מלא שמעם צ'ל
 ופ"ה על ימים שלהם שס' עובדין אותם לא נהירא דלשון מלא
 ויזכירם שלא נשתדו מאלם שלם ועוד קשה דהכא שמעם דס' (ח)
 דף עב:) שמעם שאין סתמן לעבוד דאסור לא דחוא אנדערטי וסגמ
 לרבנן ור"ק לא דערו רבנן בנתיב' היינו דוקא בצאדערטי ש'ל מלכ
 דרבי' אסורין מייזש פ"ה דודאי קאי ארבי מאזיר ובשאר אלמים
 ויהנהו דאי אסורים אפילו לרבנן דודאי למיפלחינהו עבדי להו ובכך
 סתמא כרבי מאזיר לא מני' למימר דסתמא כרבי מאזיר מש' (ח)
 דמשמע צפרק כלל גדול (שם דף עב:) דאנדערטי אין סתמן נעצד

עובדין אותו פעם

כל הצלמים פרק שלישי עבודה זרה

מא.

עין משפט
גר מצוה

ב א ב מ"י פ"ו מהל'
עבודת כוכבים הלכה ו'
סמן לאחין ככ ע"ש י"ד
מ"י קמח ספיקה ה'
ג ד ה ו' מ"י שם הלכה ז'
מ"ש ע"ש ספיקה ב' :

רבינו חננאל

ואמר רבא מחלוקת ר'
מאיר וחכמים באגדתו
העשירי בפחות מדניה
דכרכים דרבנן סברי לנו
עבדי ליה אבל בשל
כפרים דברי דוכל אסורין
דלמיפלהינהו עבדי להו
וחכ"א אינו אסור אלא
מי שיש בידו מקל או
צפור או כדור מקל
כלו' הוא רודה העולם
כולו במקל צפור שחוטט
העולם כולו בידו כחפישת
צפור. כדור נמי שהעולם
כולו כדור כדור
בידי אדם: תנא שהוסיפו
עליהן מי שבידו סוף
ועטרה וטבעת ותואן דירן
סבר סוף כמו לטטים
בעלמא ולבסוף ראו
שאין כוונת עשייתם אלא
שהורג העולם כולו בסוף
שלו והעטרה היא עטרת
מלכות. טבעת מעיקרא
סבור אישתימא פירוש
אישתימא אפטרופא
הממונה על האוצרות
וחותם נקרא אישתימא
ובסוף ראו כי כוונתם
כי חותם של כל אדם
מי לפות מי לחיים תנא
אפילו צורר אפי' קיסס:
ר' אשי חושש
בידו צואה מאי ועלתה
בתיקו: **המוצא** שברי
צלמים הרי אלו מותרין
אמר שמואל ואפילו שברי
עבודת כוכבים מותרין.
מצא חבנית יד או
הבנית רגל הרי אלו
אסורין מפני שביצא

ובזה נראה דנקט הכא באגדתו של מלכים ולא קאמר באגדתו
התם וכן משמע בירושלמי דשל מלכים נעבדין יותר דקאמר התם
אם דבר כרי שהוא של מלכים ד"ה אסור אם דבר כרי שהוא של
שולטנות ד"ה מותר אלא אן קיימין בסתם ר"מ סבר סתמן של
מלכים וחכ"א סתמן של שולטנות
ולפ"ת קשה קצת דמי קאמר לקמן
סתמן כר"מ ה"מ למימר סתמן אפילו
כרבנן שרי לא התירו אלא אנדרטי:
אמר רבא מחלוקת בשל כפרים
ובי' לפוס ריהטא משמע
דמוקי פלוגתיהו דר"מ ורבנן בגזרת
שאר מקומות אטו אותו מקום והכי
פירושו מחלוקת בשל כפרים שכן
נעבדין במקומות דגורין בכל הכפרים
אטו אותו מקום דלף ע"ג גב דשאר
מקומות לא פלחי להו אלא לני עבדי
להו אסורין ורבנן לא גזרי שאר מקומות
דכפרים אבל בשל כרכים דברי הכל
מותרים בכל הכרכים דכוליהו לא
עבדי להו אלא לני בעלמא ולא
גורין כרכים אטו כפרים אבל ק"ק
הלשון דפרין ושל כפרים מי איכא
למ"ד דלנו עבדי להו ומאי פריך הא
ודאי דנין לר"מ בין לרבנן כפרים
של שאר מקומות עבדי להו לני עבדי
אסר בהו ר"מ אלא משום דגזר אטו
של שאר מקומות ועוד קשה הא
דקאמר אבל של כרכים ד"ה לני
עבדי להו משמע התם מודו תרייהו
דלנו עבדי להו הא בשל כפרים פליגי
אי עבדי לניו אי למפלחיהו וליתיה
דכוליה מודו דבמקומו של ר"מ עבדי
להו למפלחיהו והכי ה"ל למימר
מחלוקת בשל כפרים ר"מ גזר שאר
מקומות אטו אותו מקום ורבנן סברי
לא גורין אבל בשל כרכים ודאי לני
עבדי להו נראה מחלוקת בשל כפרים ד"ה לני עבדי להו ושל כפרים
מי איכא למ"ד לני עבדי להו כלומר היתך תעלה על דעתך להעמיד מחלוקתם בשל כפרים ויחלקו רבנן על רבי מאיר לומר דכפרים
לנו עבדי להו הא ודאי למפלחיהו עבדי להו אלא אי אחמר הכי אחמר מחלוקת בשל כרכים דהנהו עבדי לני אלא ר"מ אסר בכל הכרכים
(א) גזר רובא דשאר מקומות שאין נעבדין כלל אטו מקומות דנעבדין אף ככרכים פעם אחת בשנה ורבנן לא גזרי רובא אטו מיעוטא
אבל בשל כפרים ד"ה אסורין דכוליה כפרים למפלחיהו עבדי: **בבבדור**. שהעולם עגול כדאיתא בירושלמי שאלכסנדרוס מוקדון עלה
לעולם עד שראה כל העולם כדור ואת הים נקעה פי' ים אוקיינוס שמקיף את כל העולם: **אמר** שמואל ואפי' שברי עבודת כוכבים
מותרין. נראה לר"י כי שמואל סבור שזרי עבודת כוכבים מותרין "אית ליה נמי עבודת כוכבים שנשתכרה מאליה מותרת כרשב"ל
ורשב"ל דקאמר עבודת כוכבים שנשתכרה מאליה מותרת אית ליה נמי דמלא שרי עבודת כוכבים מותרין ותרייהו חד טעמא אית להו
וכן משמע בסמוך דרבי יוחנן מוסיף לרשב"ל ממתני' דהמוצא שרי ללמים הרי אלו מותרין משמע הא שרי עבודת כוכבים אסורין ומוכח
מיתיה דעבודת כוכבים שנשתכרה מאליה אסורה ורשב"ל אית ליה דשזרי עבודת כוכבים מותרים משום דסבר עבודת כוכבים שנשתכרה
מותרת וה"ל דמילתיה דשמואל ואפי' שרי עבודת כוכבים ללומר לאו דוקא שרי ללמים שרי משום ספק ספקא דלימור לא עבדו ואח"ל
עבדו אפ"ר עבדו אלא אלא שרי עבודת כוכבים דודאי עבדו מותרין דמין דאי ידעי נודאי שנשתכרה מאליה מותרת א"כ סתם שזרי
מותרין דרוב ציריותיה הו' ביטול דטפי שכיח עבדו כוכבים או נשתכרה מאליה משעבדה ישראל דודאי אמרי אילו שיכרה
ישראל לא היה מיתיה שם אלא היה מצערה לגמרי מן העולם ופריך ליה תלמודא והאן שרי ללמים תנן דמשמע דוקא (א) ללמים דאיכא
ספק ספקא אבל לא שרי עבודת כוכבים דאי ס"ד שרי עבודת כוכבים נמי מותרין היה לו לשנות שזרי עבודת כוכבים דהו' חידוש
טפי אלא ודאי מדשכנינהו לשזרי עבודת כוכבים ונקט שרי ללמים דוקא קתני ושזרי עבודת כוכבים אסורים משום דודאי עבדו ומי
ימר דנטלוהו ומסיק ה"ה דלף שרי עבודת כוכבים מותרין ואין לחלק בשזריים ואל דקתני שרי ללמים משום דקדעו למיתיה ספיקא
מלא חבנית יד או רגל של ללמים אסורין והיטב יש לידע שזריים של ללמים מדלא נקטי מידי בידיהו ואסורין לר"מ משום שאינם שזריים גמורים
דמוקי לה שמואל בעומדין על בסיסן ואם נקט שרי עבודת כוכבים כרישא הוה אמינא דוקא חבנית יד ורגל דעבודת כוכבים אסורין
מפני שכשהיתה שלימה הייתה נעצרת תדיר והרבה הן שהיו משתמשים ליד או לרגל בפני עמנן כשהיו ממוזרים הלך גם כשנפרד לא
נחבטל מאחור שהוא (א) דבר שלם שעומד כלם על בסיסן אבל ללמים שאינן נעבדין אפי' לר"מ אלא פעם אחת בשנה ואיכא למימר שהיד
והרגל שלה היו נעבדין לבדם אף כחמוצר כלל אם כן כשנפרדו נחבטלו לגמרי ומשום הכי נקט שרי ללמים וא"ת היה לו להשמיענו היתר
שזרי עבודת כוכבים דכה דהימורא עדיף וי"ל דכאן ודאי כח דאסורה דחבנית יד ורגל דללמים עדיף כי טעם גדול היה לנו להמיר
דפרשנין דמחזיקין להו למבטלין הואיל ואף בחיבורן לא היו נעבדין מעולם וזמה שלא (א) שנאה כלל במשנתנו היתר שזרי עבודת כוכבים
לא הפסקנו כלום כי יש ללמוד ממשנתנו שאין לחלק כמו שפירש הטעם בדברי שמואל: **ה"ה דאפי'** שברי עבודת כוכבים וב' הא דלא
משיי הכא כמו שמירך בסמוך על חיוצתא דרבי יוחנן דמשיי רשב"ל משום דלמי למידק הא ללמים עמנן אסורין וסתמא כר"מ דליתיה מירוך
לא שייך כאן על מה שהקטנו לשמואל דשמואל אמתניתין קאי ומוקי לה כר"מ ואומר דלר"מ אע"ג דחידוש הוא דשזריים מותר לאו חידוש
הוא כ"כ בשזרי ללמים (א) אלא ודאי דלף בשזרי עבודת כוכבים עמנן מותרים דאיכא נמי כמה ספיקות דפרשיות ומקשינן ליה כיון דלף
שזרי עבודת כוכבים מותרים אמאי שזרייהו ונקט שרי ללמים דודאי אין לו להניח חידוש היתר שזריים דאריינן כהן להשמיענו חידוש אסור
ללמים דלא אריינן מיתיהו ומשום הכי קא משיי דעוב לו להניח חידוש היתר שזריים להשמיענו חידוש אסור כאללמים גופייהו דחבנית
יד ורגל דפרשיות דמיתא לשזריים אבל חזר הכי מוקי לה כרבנן א"כ שרי ללמים לגופייהו לא אנטרין כלל כאשר אפשר לקמן:
והא

מי איכא למ"ד וכו'. מי שרו רבנן הא ודאי דכפרים למפלחיהו
עבדי להו דבני כפר לא עבדי לניו: **סתם כל העולם כולו.**
לשון גנאי נקט כלומר שרודה על כל: **גדיל כליו.** (א) ואומן שם
לי (עטרה): **ד' אישתימא.** שליח
מתני' הרי אלו מותרין. טעמא
מפרש בגמ' (ע"ז) דכי הו' שלימים ספק
(א) לא עבדו ואח"ל עבדו אימור
עטלוס נקט שזריים הו' ספק ספקא
ולקולא: **שכיוצא בהן נעבד.** חבנית
יד לבדה הן עובדין: **גב' אמר**
שמואל אפילו שזרי עבדים כוכבים.
לא מיתא שזרי ללמים דוקא משום
דשמה לא עבדו מעולם אפי' כשהיו
שלימין (א) דלפי' שזרי עבדים כוכבים
שראינוט שעבדו כשהיתה שלימה
מותרין דמין דנשכרה שזר אין עובדין
אומה: **משום דקדעו למיתיה ספיקא**
כו' דאי תנא עבודת כוכבים הוה
אמינא דוקא (א) עבודת כוכבים דמלא
חבנית יד או חבנית רגל דאסורה אבל
ללמים אפי' חבנית יד שרי להכי תנא
כרישא ללמים למימר דאע"ג דשמה
לא עבדו אפי' לשזרי חשבו
כגון חבנית יד חשיבין וכשעומדין
על בסיסן דמוקים ליה לקמן (ע"ז):
על

בעי רב אשי תפש בידו צואה מהו מי אמרין כ"ע זילו באפיה כי צואה א"ד
הוא מהו דיל באפי כ"ע כצואה תיקו: **מתני'** המוצא שברי צלמים הרי
אלו מותרין ימצא חבנית יד או חבנית רגל הרי אלו אסורין מפני שביצא בהן
נעבד: **גב' אמר שמואל** "אפי' שברי עבודת כוכבים והאן תנן שברי צלמים
ה"ה דאפי' שברי עבודת כוכבים והא דקתני שברי צלמים משום דקדעו למיתא
ספיקא מציא חבנית יד חבנית רגל הרי אלו אסורין מפני שביצא בהן נעבד תנן
מצא חבנית יד חבנית רגל הרי אלו אסורין מפני שביצא בהן נעבד אמאי
והא

עבדי להו פירוש מותרין בכל מקום ובכרכים אפילו במקומו של ר"מ דלנו עבדי להו לך נראה מחלוקת בשל כפרים ד"ה לני עבדי להו ושל כפרים
למפלחיהו עבדי להו (א) ורבנן שרו בכל מקום דסברי לני עבדי להו אבל בשל כרכים ד"ה לני עבדי להו בעלמא עבדי להו ומותר ופריך ושל כפרים
מי איכא למ"ד לני עבדי להו כלומר היתך תעלה על דעתך להעמיד מחלוקתם בשל כפרים ויחלקו רבנן על רבי מאיר לומר דכפרים
לנו עבדי להו הא ודאי למפלחיהו עבדי להו אלא אי אחמר הכי אחמר מחלוקת בשל כרכים דהנהו עבדי לני אלא ר"מ אסר בכל הכרכים
(א) גזר רובא דשאר מקומות שאין נעבדין כלל אטו מקומות דנעבדין אף ככרכים פעם אחת בשנה ורבנן לא גזרי רובא אטו מיעוטא
אבל בשל כפרים ד"ה אסורין דכוליה כפרים למפלחיהו עבדי: **בבבדור**. שהעולם עגול כדאיתא בירושלמי שאלכסנדרוס מוקדון עלה
לעולם עד שראה כל העולם כדור ואת הים נקעה פי' ים אוקיינוס שמקיף את כל העולם: **אמר** שמואל ואפי' שברי עבודת כוכבים
מותרין. נראה לר"י כי שמואל סבור שזרי עבודת כוכבים מותרין "אית ליה נמי עבודת כוכבים שנשתכרה מאליה מותרת כרשב"ל
ורשב"ל דקאמר עבודת כוכבים שנשתכרה מאליה מותרת אית ליה נמי דמלא שרי עבודת כוכבים מותרין ותרייהו חד טעמא אית להו
וכן משמע בסמוך דרבי יוחנן מוסיף לרשב"ל ממתני' דהמוצא שרי ללמים הרי אלו מותרין משמע הא שרי עבודת כוכבים אסורין ומוכח
מיתיה דעבודת כוכבים שנשתכרה מאליה אסורה ורשב"ל אית ליה דשזרי עבודת כוכבים מותרים משום דסבר עבודת כוכבים שנשתכרה
מותרת וה"ל דמילתיה דשמואל ואפי' שרי עבודת כוכבים ללומר לאו דוקא שרי ללמים שרי משום ספק ספקא דלימור לא עבדו ואח"ל
עבדו אפ"ר עבדו אלא אלא שרי עבודת כוכבים דודאי עבדו מותרין דמין דאי ידעי נודאי שנשתכרה מאליה מותרת א"כ סתם שזרי
מותרין דרוב ציריותיה הו' ביטול דטפי שכיח עבדו כוכבים או נשתכרה מאליה משעבדה ישראל דודאי אמרי אילו שיכרה
ישראל לא היה מיתיה שם אלא היה מצערה לגמרי מן העולם ופריך ליה תלמודא והאן שרי ללמים תנן דמשמע דוקא (א) ללמים דאיכא
ספק ספקא אבל לא שרי עבודת כוכבים דאי ס"ד שרי עבודת כוכבים נמי מותרין היה לו לשנות שזרי עבודת כוכבים דהו' חידוש
טפי אלא ודאי מדשכנינהו לשזרי עבודת כוכבים ונקט שרי ללמים דוקא קתני ושזרי עבודת כוכבים אסורים משום דודאי עבדו ומי
ימר דנטלוהו ומסיק ה"ה דלף שרי עבודת כוכבים מותרין ואין לחלק בשזריים ואל דקתני שרי ללמים משום דקדעו למיתיה ספיקא
מלא חבנית יד או רגל של ללמים אסורין והיטב יש לידע שזריים של ללמים מדלא נקטי מידי בידיהו ואסורין לר"מ משום שאינם שזריים גמורים
דמוקי לה שמואל בעומדין על בסיסן ואם נקט שרי עבודת כוכבים כרישא הוה אמינא דוקא חבנית יד ורגל דעבודת כוכבים אסורין
מפני שכשהיתה שלימה הייתה נעצרת תדיר והרבה הן שהיו משתמשים ליד או לרגל בפני עמנן כשהיו ממוזרים הלך גם כשנפרד לא
נחבטל מאחור שהוא (א) דבר שלם שעומד כלם על בסיסן אבל ללמים שאינן נעבדין אפי' לר"מ אלא פעם אחת בשנה ואיכא למימר שהיד
והרגל שלה היו נעבדין לבדם אף כחמוצר כלל אם כן כשנפרדו נחבטלו לגמרי ומשום הכי נקט שרי ללמים וא"ת היה לו להשמיענו היתר
שזרי עבודת כוכבים דכה דהימורא עדיף וי"ל דכאן ודאי כח דאסורה דחבנית יד ורגל דללמים עדיף כי טעם גדול היה לנו להמיר
דפרשנין דמחזיקין להו למבטלין הואיל ואף בחיבורן לא היו נעבדין מעולם וזמה שלא (א) שנאה כלל במשנתנו היתר שזרי עבודת כוכבים
לא הפסקנו כלום כי יש ללמוד ממשנתנו שאין לחלק כמו שפירש הטעם בדברי שמואל: **ה"ה דאפי'** שברי עבודת כוכבים וב' הא דלא
משיי הכא כמו שמירך בסמוך על חיוצתא דרבי יוחנן דמשיי רשב"ל משום דלמי למידק הא ללמים עמנן אסורין וסתמא כר"מ דליתיה מירוך
לא שייך כאן על מה שהקטנו לשמואל דשמואל אמתניתין קאי ומוקי לה כר"מ ואומר דלר"מ אע"ג דחידוש הוא דשזריים מותר לאו חידוש
הוא כ"כ בשזרי ללמים (א) אלא ודאי דלף בשזרי עבודת כוכבים עמנן מותרים דאיכא נמי כמה ספיקות דפרשיות ומקשינן ליה כיון דלף
שזרי עבודת כוכבים מותרים אמאי שזרייהו ונקט שרי ללמים דודאי אין לו להניח חידוש היתר שזריים דאריינן כהן להשמיענו חידוש אסור
ללמים דלא אריינן מיתיהו ומשום הכי קא משיי דעוב לו להניח חידוש היתר שזריים להשמיענו חידוש אסור כאללמים גופייהו דחבנית
יד ורגל דפרשיות דמיתא לשזריים אבל חזר הכי מוקי לה כרבנן א"כ שרי ללמים לגופייהו לא אנטרין כלל כאשר אפשר לקמן:
והא

(א) (תוספתא רפ"ו)
(ב) (נפיק': ללגלג) (ג) גריל
שם אומן כללי עטרה
מחריט (ד) נפיק' ע"כ סוף
דפיר: ללגלג חילוף למך.

גליו הש"ס

חזו' ד"ה אפי' שמואל
רבי אית ליה נמי. עין
לקמן דף מט ע"כ חזו'
ד"ה לא:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה הרי וכו'
דמי הו' שלימים ספק
עבדים ספק לא עבדו:
(ב) ד"ה אמר וכו' נפיק'
שלימין אלא אפילו שרי
וכי' כשהיתה שלימה
שבורה מותרין: (ג) ד"ה
טככים דרא דמלא חבנית
וכי' אסורין וכו' אפי' כשהיה
בשבר חשבו: (ד) חזו'
ד"ה אמר רבה וכו' ויטנן
שזר בכל מקום דסברי. כי
ולפי זה ה"ל למיפדן ה"ל
למיתיה וחכמים אומרים
אין נעבדין כי חלמא
והשאלה חפ"ק: (ה) בא"ר
דגזר רובא דשאר מקומות
כי' דש' להקשות היתך
מוכח דגזר פלגי דלמא
לא פלגי אלא דלדמי
בשל כרכים למפלחיהו
עבדי להו בכל מקום ורבנן
סולחו לני עבדי להו וי"ל
דלפי' קשה איפכא מי איכא
למ"ד סולחו למפלחיהו
עבדי להו ודאי נמי לני
עבדי להו אבל כי מוקינא
דגזר פלגי אטו שזרי
ללמי' לני עבדי להו אלא
דבמקומות של ר"מ נעבדין
פעם אחת בשנה ויהי
חפ"ק: (ו) ד"ה אמר
שמואל וכו' שנשתכרה
מאליה מותרת וה"ס:
(ז) בא"ר דמשמע דוקא
שזרי ללמים: (ח) בא"ר
מחזר שהוא גזר כר
שלם שעומד על בסיסו
כ"ל ויתנה כלם נמחק:
(ט) בא"ר וזמה שלא
שנה לל: (י) ד"ה ה"ה
דאפילו וכו' כי' כשהיה
ללמים דלף שזרי עבודת
כוכבים עמנן מותרין כ"ל
ותיבתא אלא ודאי נמחק:

דא מ"י פ"י מהלכות
עבודת כוכבים הלכה ו'
ועין נ"מ שם הל' כ'
טו"ש י"ד סמן קמא
ספ"ק ב'
ה ב מ"י שם פ"ה הלכה
בא קמא שם טו"ש י"ד
סמן קמא ספ"ק יא'
ו ב מ"י פ"י מהלכות
מעשר הלכה ב סמן
עין קלה:
ז ד מ"י שם פ"ג הל' ו'
סמן עין קמא טו"ש י"ד
י"ד סמן שלם ספ"ק פד:

מוסף רש"י

ביטולא מבטיל לה.
דחילי בעלמא העבדים
נלגו, מימר אמר,
העבדים אידי נפשה לא
אצלה, שלם הילנה עמיה
שלם חשנה (משנה י"ד).
משם ראיה, בנתיב
(סוכה כ"ח), חב"ר שמת,
מכ האלמא על המשמח
ומת (פסחים ד'). מבורה.
גזין נשם (שם ט'), בני דומין.
שמתמחיו היום (שם ט').
לדמין הן היום נמתחו
(שם ט'). הרי הן בחזקת
מתקנין, דודא לא יאל
מתחית ידו עד שגמר כל
מלכותו (שם ט'). ורוא
הבא, דמין דמתקנין הן
וכי הן בניה, וכל מנהג
בניה דרוא, ודאי טבילי.
דלא נגמרה מלכותו ורוא
פי הכי ואל שם טבל
עליה משום שאלה פי
הבית (שם ט'). דלא חיון
שנמנה מלכותו ומתקנין
הן (נדה ט"ז). ספק
עשריה, ספק עשרין
וכי הן ספק לא עשרין.
ואפי' ספק זה ומולא
פירות הללו מירי ורוא
טבל משום דכיון דמירי
מפיקין הן מירי קמא
שיעור מהמח ד' (פסחים
ט'). הנה ורוא ורוא
הוא, כי ה"ז נפשיה לן
לעילי' מעיקרא הכי מיר
הא ללמים עממא אסורין
ספק עשריה לן דעשריה, וכן
כאן נגמטס והילך אמר
הרוב דנתיב אלף חללי
דחילי על כל הכנסיה (שם
חזקת על חב"ר כו').
דחילי ופירי דחילי
עליה דחילי דמי ודחיל
לפני עור (שבת י"ג).
ספק וספק הוא, כי ה"ז
דמפיקין לן דעשריה ו'
לא עשריה, הכי מירי אלא
לפיקין ו' אל עליוס ו'
טבל מעמל ו' לא,
ומפיקא אלא לא טבל
ואפי' סמן מתקנין
ותקון הכי, אומר ענד
ל' ד' ד' אופשי.
הכניסה לבית גזון שלם
ואפי' ד' ומתח, וזמנה
הטבל חלה בנתיב פי
הבית, בנתיב כחשוכה
(פס' ח). וזה נגמרה מלכותו
היה לא נגמרה מלכותו
לחול עליו שם טבל.
וכשנמנה מלכותו כח גזון
היה הוא ואלו חלו פי
הבית אלא כשנכנס ד' ד' ד'
פסחים, דמתיב (ברכות
ל'). פסחים, דמתיב
היו מנתיבן פסחים ד' ד'
ערמקון ד' ד' חסין
נמשה, עשתי מנתיב
ד' ד' גזון ד' ד' חסין
וקרפיות לבית ד' ד' ד'
לפיקין, נתיב לא חיל
לפיקין שם טבל ומתח
היה ה"ז לחולק אכילת
קבע, ולא חילת ו' לא
חיל עליה טבלא לאכילת
ארע, אכילת קבע מירי
למקרי, דלא דומיתקא
אכילת קבע קודם קיימא
גזון וגמר מלכותו מדרבנן

והא שברים ניהו ואל"ת בלא מלמיה דשמואל נמי תקשי רישא
לסיפא רישא שברי ללמים מותרין וסיפא תנתיב יד ורגל
אסורין ויש לומר דלא לאו מלמיה דשמואל הוה אמינא שברי עבודת
כוכבים אסורין וסיפא משתמע שפיר בשברי עבודת כוכבים:
בעומדין ע' בסימן, פ"ה על
ביתום שלהן ולשון
מלך קשיא דמשתמע בשוק או בשדה
לפני נראה לר"ת לפסח שיש להם בית
מושב רחב שיושנין עליו לנדס ואינם
נראים כשברים אלא נראה שכן הן
ממלה נעשים: **איתבייה** המוציא
שברי צלמים הרי אלו מותרין הא
שברי עבודת כוכבים אסורין, נראה
לפני דברי פריך הן משנה סתמא
שניה ור"מ לא הוה כן וא"כ נוכל
להעמיד אף כרבנן ובסתם ללמים
שלין בידם כלום שחלקו ר"מ ורבנן
מיירי הכא והכי דייק בשלמא לר"מ
דלמך ללמים נשטם הוהך לשטת
היתר כשברים אלא לרבנן השתא
ללמים עממא שרו שברים מנעיה אלא
ש"מ למידק אתא הא שברים של
עבודת כוכבים אסורין והשתא ליכא
לגזי דשני לעיל ה"ה אפי' שברי
עבודת כוכבים מותרין ומשום דקא
בעי למיתני מלא תבנית יד וכו' דהך
מירוא לא שייך אלא אליבא דר"מ
דלמך סמם ללמים אלא לרבנן עדיין
הקושא בדוכתא אמאי מני שברי
ללמים לא לא לדקדק הא שברי
עבודת כוכבים אסורין ומשני לא
תוקמה כרבנן ומידוק הא שברי
עבודת כוכבים אסורין אלא תוקמה
כר"מ ומידוק הא ללמים עממא אסורין
אבל שברי עבודת כוכבים לעולם
מותרין ומאחר שאל להם מעממא סתמא
כר"מ אין להקשות מה ששקיעו לעיל
לשמואל לימני שברי עבודת כוכבים
וכ"ש שברי ללמים דאי מנה שברי
עבודת כוכבים לא היינו יכולין לדקדק
הא ללמים עממא אסורין אלא הא
עבודת כוכבים עממא אסורה ובהא
כ"ע מרדו ואין להקשות מאחר דמוקין
לא כר"מ לימא משום דבעי למיתני
סיפא דשני לעיל כי נראה קמא
דוק (א) ביהות כי בא לשמוע' מידוע
ששברים ומניתי שברי עבודת כוכבים
סממא סיפא אלא השתא קאמר דלא

בא לשמוע' ששברים כלל ולא בא אלא לדיוק אבל אליבא דשמואל
משמע דבא להודיע דשברים מותר דפרשיית לעיל:
מדרבי מאיר נשמע דרבנן, לפי' דפיש לרבנן דלמרי כל
ללמים אף (ו) אין בידם כלום חוץ מאדנרטי עומד על
פסח מדניה נראה דה"מ למפקר מרבנן גופייהו ללעולם כללמים
האסורים כי להחמיר בשברים כשברי עבודת כוכבים עממא ללמים
שבריהם מותרין דדבר ידוע הוא שאינם מחמירין יותר מר"מ וא"כ
לימא מרבנן גופייהו נשמע דשברי עבודת כוכבים מותרין דהא ללמים
אסורין שבריהם מותרין ה"ז עבודת כוכבים אסורה שבריה מותרין
בדיוקטורס נמי דקדק דה"מ למיפקר מרבנן גופייהו ומללמים שיש
בידם מקל או קשה ושבירה מותרין אלא משום דלא חיון ביהדי
בתמני' דשני שברי ללמים סמן אסורין: **ואין** ספק מוציא מירי
ורא, בתמיה פי' ואין ספק היתר הרגיל מוציא מירי ודאי דאי
שאינו רגיל אפילו ספק אסור אינו מוציא מירי ודאי היתר בדמוכה
בפ"ק דחולין (דף י') גבי עור ספק פוסם וכו': **הזקקה** ע' הבר
יב'. בירושלמי קאמר דמפתר בשמת צתון היישוב פירוש ביישוב
הדעת: **במניסיה** במנין ש"ה, פי' שאל תראה (א) דגזן פי'
הבית כדי שלא תמערער דלמירינן (ב"מ דף פ"ה). אין הטבל
הכניסה צתון שלה או יוכל לאכול ערפי ודמתיב בתוספתא ובפרק
אכול מהם ערפי ופטור ואכילת בהמתו דנקט הכא משום דכל אכילת
מאכיל לבהמה לחיה ולעופות עד שימרחו בכרי או אף בשדה ואין דעתו
להביאו לבית נקבע הוא למעשר ולא יוכל לאכול ערפי ואף לא להאכיל
בהמתו דהנאה של כליו אסורה בטבל והתם חלין בשמא
הכניסה צתון ואף על גב דמדרבנן אסור לאכול

על כסין. על כן מקום הממוקן (א) לה כיון דלוחשינהו התם ודאי
פלמי להו: לא ידרכו כהני דגון על מספן דגון. אלא חשבי להו
שברים: **מסר** ראיה. בתמיה: **הסס**. לאו עבודת כוכבים שבורה
קחשיני לה דלחיהו שבור כיון שראו אברים חשוכין שלו על מספן:
שכניה איסריה לדגון, גבורת ושכרת
הללם עומתו והלכה ורשעה על
המספן. (ב) איסריה שר שלו כמו איסריה
דעניותא (ג) בשמיטת חולין בפרק כל
הבשר (דף ק"ה): **וססתא כר"מ**,
ואע"ג דלמך כללמים מודה בשכניהן:
ומקשי' **ולרבי יוחנן**, דקאמר הכא
מודה ר"מ דשברי ללמים מותרין
מדר"מ נשמע לרבנן דרבנן נמי שרו
בשברי עבודת כוכבים דלא ללמים
לרבי מאיר בעבודת כוכבים לרבנן
ניהו ומדר"מ נשמע לרבנן דכי היכי
דקאמר שברי ללמים מותרין ה"ז ודאי
ס"ל לרבנן כללמים שיש צידן מקל או
כפור דשכניהן מותרין. וה"מ לאמר
מדרבנן נשמע לרבנן דלא אכילת
ללמים שיש צידן מקל או כפור ומ"מ
שכניהן מותרין והא דלא קאמר הכי
משום דלא חיונה ביהדי במתמנין דקא
שרי שברי אומן ללמים שכן אסורין:
לאו אמר ר' **וואי**, לשון קושא:
הוי ספק ודאי, ספק להימר ודאי
אסור: **אין ספק מוציא מירי ודאי**,
שהתוקם מחלה לאסור: **והא הכא**
דודאי טבילי, כיון שאלו רואין שנגמרה
מלכותו ודאי נחזקת טבל ה"ז מיר:
הסס ודאי וואי וואי, כי היכי
דפשיטא לך שהיו טבל ה"ז פשיטא
לך שישקין הסבר מיד שמוקם בך:
ואכ"ל ספק וספק וואי, כי היכי
דמפסקא לן אס עישון אס לאו נמי
מפסקא לן אס ה"ז מעולם טבל ולא
לא דרע"ג דנגמרה מלכותו השתא
ומתמחו בכרי איכא למימר לא בלא
כלל טבל מעולם: **דעבד להו כרבי**
אושטיא, דהנימס צתון שלה ולא
ראה פני הבית. ואע"ג דטבל שלה ראה
פני הבית מיתמר בלחילת קבע והכא
מתקנין להו בחזקת מתקנין ואסורין
להו בלחילת קבע אין כאן ספק מוציא
מירי ודאי דלחילת קבע דלחילתא
לא אשמינן ומדרבנן הוא דמיתמר
והימנוהו רבנן לחזקת חב"ר לתקנתא
דידוהי אלא כי הוה חיון להו דמיתמחו

קודם שראו פני הבית ובאו לכלל טבל לא נפקי חו מירי ודאי עד
דמעשריהו קמן: **ומכניסה**, לחצרו צתון שלה ולא ימרחנה בכרי
צתון ששדה למירוח הוא גמר מלכותו והכנסתו לבית הוא קובעו
למעשר לאסור צו אכילת ערפי כדאמרין בשוכר את הפועלים
(ב"מ דף פ"ה). וסיון להכניסה קודם גמר מלכותו לא קבעה ליה
לכך יכי מהדר להו וממרח להו צתון הבית לא מקבעי דפני הבית
הוא דקבעי ולא חוץ הבית כדלפי' התם מואלכו בשערין ונדריס ון ואפילו
מירוחו בשדה והכניסו דרך גגות וקרפיות אמרין בנדרות (דף לה):
דלא מקבעי: **כדי שפאה בהמהו אולכל**, להכי נקט בהמתו דלמאל
בהמתו קחשיני ליה אכילת ערפי וליכא אפילו איסורא דרבנן דתתן
בתמכת פאה (פ"א מ"י) מאכיל לבהמה לחיה ולעופות עד שימרח
בכרי אלא חלה מאלכ בהמה ערפי קרי ליה דלחיל גבי ארס אף על גב
דלא נמרחו אסור לאכול קבע אלא ערפי. ולגבי לא ראה פני הבית
נמי בהמתו שריא אלא אסור מדרבנן לאכול קבע אלא ערפי
אכל כי ראה פני הבית אפילו מאכל בהמה חייב במעשר דהא
דתן (דמ"א פ"א מ"ג) הלוקח לורע ולבהמה פטור דמתיב טינן לה:
מתיב

(א) [נלקמן מ"ג, ב] מעילה
(י"ג, ו) וי' חסין לנקמן מע:
ד"ה לא דרע"ג, (ד) וסבת
מע: (טו"ז, ט) וספסות
(טו"ז, ו) פסחים ד': ט.
(חולין י' דף טו, א) וברכות
לא, (טו"ז, ט) ופסחים ט.
דזה טו: מוסף דהלכות
פס"ח ה"ו, (ט) ג"ל בערבי
פסחים ק"א, (י) דמחוס
מודה דלר"מ פ"ל, דש"א,
(כ) כס' ל"ס בניה דל"ל אלא
משום סיפא,

תורה אור השלם

1. וישעיהו בבקר
ממחרת ויהי דגון נפל
לפניו ואמר לפני ארון ה'
וראש ברוח וישתי כפות
ידיו ברוח אל המפתח
רק דגון נשאר עליה:
שמואל א ה ד
2. על פי לא ידרכו כהני
דגון וכל הארץ בית
דגון על מפתח דגון
באשדור עד היום הזה:
שמואל א ה ה

גליון הש"ס

ג' רש"י אפי' מותרת.
ע' פסחים דף טו"ז
מ"ס ד"ה חק:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה על כסין
וכי מתקין ליה דכיון:
(ב) וסיון שצרכי וכו'
איסריה שר, י"ב יק פי'
רש"י שצרכי ד' י' רש'
ע"כ: (ג) תוספות ד"ה
איסריה וכו' קמא דוק
לומר כי בא וכו' דלא
להודיע דשברים מותרים
ועל דהך נתיב נשטם
דמי שברי ללמים משום
סיפא פי' אפי' דדוקין
הוא כיון דלא אפשי' לגזי
בנוונה אמינא אלא הכא
אפשי' לגזי דלא אשמינן
בשנים כלל וכו': (ד) ר"ה
דאין מלח וכו' דף
אם אין בידם: (ה) ר"ה
ומתמחו וכו' בירגון פי'
הבית: (ו) בא"ר פי' הבית
בירגון או אף וכו' והתם
חלין, י"ב פי' התם נמחר
שמת:

רבינו הגאון

בהו נמחר והוא שמוקין
על כנס ואינם שבורין:
אחמיר עבודת כוכבים
שנשתברה מאלה רבי
יוחנן אמר אסורה
דלא בטילה אפי' רש'
לקיש אמר מותרין כיון
שנשתברה אמר ברעתי
איהו לא יכלה לשבוי
נפשה לאחרית משוכה
ובסתמא מבטיל לה.
ומתוך ר' יוחנן לרש'
לקיש הוא ראש דגון
ושהיו כפות ידיו כרוחות
דנשתברה מאלה היא
או ובטילות ופריך רש'
לקיש שא קא שבקי לדגון
דאמר שבקיה איסריה
לדגון ואולי ויחב ליה
אסתמא. ואחיון לפרישי
דמתיבו דרבנן מכלל
ד' מאיר. ורבנן סבירא
ליה עבודת כוכבים אסורה
במיה מותרין קשיא ל' ר'
יוחנן, ומשני ר' יוחנן הכי
השתא בשלמא צלמים
ספק עבדום ספק לא
עבדום ואם תמצא לומר
עבדום אימור ביטולם
אבל עבודת כוכבים דוראי

עבודה מי ימר ביטוליה הוי עבודתן דוראי וביטולם ספק ואין ספק מוציא מירי ודאי.
וראי והתניא חב"ר שמת ויהינן מלשון בהרסו מבורה והינן מלוא פרות וכו' ודברים פשוטין ון וכחמה
מקומות פירשנו הוה וזעין וגם בפסחים.

(א) אולי ד"ל ביטולם ופריך רש' לקיש הא קאי שבקי לדגון דלמיר דשקיק וכו' פ"ל ומפסח רענו דמסר ראה להיך דמותרת ודלא
פסחים י"ד י"ק.

בתמכת פאה מאלכ בהמה ערפי קרי ליה דלחיל גבי ארס אף על גב
דלא נמרחו אסור לאכול קבע אלא ערפי. ולגבי לא ראה פני הבית
נמי בהמתו שריא אלא אסור מדרבנן לאכול קבע אלא ערפי
אכל כי ראה פני הבית אפילו מאכל בהמה חייב במעשר דהא
דתן (דמ"א פ"א מ"ג) הלוקח לורע ולבהמה פטור דמתיב טינן לה:
מתיב

הוא, וגי' אסור מדרבנן לחזקת חב"ר לתקנתא דידיהו אלא כי הוה חיון להו דמיתמחו
פטור מן המעשר (מנחות טו): או: צתון שלה קודם שחיה איהו, שאין מתחייב במעשר מן הכורה אלא בנתיב פי' הבית
ושמנתה בכרי, אבל לפני מירוח אין לחיט שם ביתו קובעו, דגני תמחה ומעשר כתיב דין, דלשתי דגון, והוא המירוח,
לפיכך מתחייב לבית קודם מירוח לא להקבע למעשר מן הכורה, ויכונן הוא דלמיר אכילת קבע דגב' שלא נגמרה מלכותו,
אבל אכילת ארע לא אסור, ומאלכ בהמה ארע היא (ברכות י"א, ובענין דה טו) וסיון דכשעת רליית שני הבית לא נגמרה
למלכותו למעשר, ואל מתיבא דגני' שאל דקא ומתמחה לחיה להכניסה, מירי דהוא אמינא פטור דין גזי וקריפיו לבית
אפילו חו מותרת, דקד"ל לפסחיה מן המעשר הוהיל ואל תראה את הפסח (נדה טו), כדי שתראה בהמתו אובלת, ואפילו
קבע, דכל ואלן אפי' שם גזרנו על טבל עליו איז אסור באכילת ארע, וכל אכילת בהמה לא גזר עליה משום אכילת קבע, דקמן
אפילו קודם מירוח אסור לאכיל קבע בטלי גמרא (פסחים ט).

כל הצלמים פרק שלישי עבודה זרה

מב.

עין משפט
נר מצוה

א ח מ"י פ"ע מהלכות
טוהלת מה הלכה יא
ב ב מ"י פ"ט מהל'
עבודת כוכבים הלכה
ט פנה לאחין כ"ט ט"ע
י"ד סומו קמו ספקי א
י ב מ"י ש"ט ט"ע ש"ס
ספקי א
יא ד מ"י ש"ט ט"ע ש"ס
ספקי א
יב ה מ"י ש"ט הלכה י
ט"ע ש"ט ספקי א
יג ו מ"י ש"ט הלכה ט
ט"ע ש"ט ספקי א
י"ד מ"י ש"ט ספקי א
ספקי א
יד ז מ"י ש"ט הלכה יב
ספקי א
טו ה מ"י וספקי א
ט"ע ש"ט י"ד סומו
קמו ספקי א
טז ב מ"י ש"ט ט"ע ש"ס
ספקי א
יז י מ"י ש"ט הלכה א ספק
ספקי א
ספקי א

מוסף רש"י

ובא כהן והוציץ בו. כהן
חכם היה ומורה הוראות
והמקור והטובים היו ימי
טוהלת והטובים היו ימי
דעוהת אלו כבית ויגועת
במחשבות ויראה להסיר
ממנה כל ימי טוהלת, ויש
אומרים לידע אומות יאה
ומן הנחת קרינת אש יארע
במשמרתו אל אלו, ואל
ספירה ל, וכענין (מור)
[עור] שאל אחת לכולה
משמרת לא עילי הוי כהן
נשיה להסיר, ועוד שיהי
הוא יוכל לאחור קרינת כל
ומן שמהל, ויש לזון
רשון איתו נראה, וזה חכם
הוא כלום הוא כל לאהיל
ולעבור על לא טוהלת
מהל, אלא כהן כס האל
היה או קטן ונבחר אזה
להלץ וללחות (נדח טו)
אז: כהן קרוב לו מנצי
הבית היה ונלחמוהו שם
להבדל לאחיו מן טיבו
ומתקן בין טוהלת וטוהלת
וכהן למי טוהלת וטוהלת
נבדל, ואל מוכר אומות כהן
על חלוצת נפש לא עשה,
ולכן כי נבדל והסלק (ט)
רש"י (פסחים טו)
והטוהלת, מהלכה על
המת (שם), שחולדה
וברדלם מצוין שם,
וסתם חור חולדה ונרדלם
סותם טעם הוא ונרדלו
לחורין ולא האהיל (שם),
רוח הפילה, שפיר כהן נפל
רוח ואם מהל לומר נפל
היה כלומר לכל אלה האלק
שחל רוח הוא ואמר, ואין
כאן לא טוהלת וכי ואל
טוהלת נקבה ואם אלהה
שהוא וילד ירמיו לאות
אם וכל אש נקבה (שם),
ורדא ברירורו, מהחוקן
כך (שם), בעומדין על
בסיסין, על כן, מקום
המחוקן להם ידיו
לחומצותיהם הסם ודאי פלמי
לבו (לענין דהם), וירדאל
אינו מבטל בו, דעתיים
סופל אלוהי לפיין ולא
ירדאל, וכל שכן לירדאל
דאי מנגל עבודת כוכבים
לירדאל, דאין לה בטלה
עלומות, דא וסם כסתר
מכין (לענין דהם), פחסה,
מפכה קרינעס (לענין
דא), עי"ש ש"ש הדיא בו,
מחוררין
ששיפה בו, אסורין,
סוכנים מנגל עבודת
לירדאל (לענין דהם), וזרד
לירדאל, שאל יכעס כה
ירדאל ליעות ממנה (לענין
דא), אף היא נעשה
דא, אף חרטה לרוע נס
עמה יס הנלה ממנה
(לענין דהם)

של מציק אחד ברימון שהמילה נפל לבור
ובא כהן והוציץ (א) לידע אם זכר אם נקבה ובא
מעשה לפני חכמים ומהירוהו מפני שחולדה
וברדלם מצוין שם והא הכא דודאי המילה
נפל ספק גררוהו ספק לא גררוהו וקאתי
ספק ומוציא מידי ודאי לא תימא המילה
נפל לבור אלא אימא "המילה כמין נפל
לבור והא לידע אם זכר אם נקבה הוא קתני
ה"ק לידע אם רוח הפילה אם נפל המילה
ואת"ל נפל המילה לידע אם זכר אם נקבה
ואיבעית אימא כיון שחולדה וברדלם מצוין
שם ודאי גררוהו איתביה מצא תבנית יד
תבנית רגל הרי אלו אסורין מפני שביצא
בהן נעבד אמאי הא שברים ניהו הא
התרגמה שמואל בעומדין על בסיסין איתביה
ועובד כוכבים במבטל עבודת כוכבים שלו
יושל חברו וישראל אינו מבטל עבודת
כוכבים של עובד כוכבים אמאי תיהו
כעבודת כוכבים שנשתברה מאליה אמר
אביי שפחסה וכי פחסה מאי הוי והא תנן
הפחסה אע"פ שלא חסרה בטלה הני מילי
דפחסה עובד כוכבים אבל פחסה ישראל
לא בטלה ורובא אמר לעולם כי פחסה
ישראל נמי בטלה אלא גזרה דרלמא מגבה
לה והדר מבטל לה והוי עבודת כוכבים
ביד ישראל וכל עבודת כוכבים ביד ישראל
אינה בטלה לעולם איתביה (ב) עכו"ם
ישהביא אבנים מן המרקולים וחיפה בהן
דרכים וטריטיות מותרות וישראל שהביא
אבנים מן המרקולים וחיפה בהן דרכים
וטריטיות אסורות אמאי תיהו כעבודת
כוכבים שנשתברה מאליה הכא נמי כדרכא
איתביה ויעובד כוכבים ששיפה עבודת
כוכבים לצרכו היא ושיפוייה מותרין לצרכה
היא אסורה ושיפוייה מותרין וישראל
שייפה עבודת כוכבים בין לצרכו בין
לצרכה היא ושיפוייה אסורין אמאי תיהו
כעבודת כוכבים שנשתברה מאליה הכא
נמי כדרכא איתביה רבי יוסי אומר ישוחק
וזורה לרוח או משול לים אמרו לו אף היא
נעשה זבל וכתוב ולא ידבק בידך מאומה
מן החרם אמאי תיהו כעבודת כוכבים
שנשתברה מאליה הכא נמי כדרכא
איתביה רבי יוסי בן יסאן אומר מצא צורת
דרקון וראשו חתוך ספק עובד כוכבים חתכו
ספק ישראל חתכו מותר ודאי ישראל
חתכו אסור אמאי תיהו כעבודת כוכבים
שנשתברה מאליה הכא נמי כדרכא
איתביה רבי יוסי אומר אף לא ירקות בימות
הגשמים מפני שהנבייה נזשרת עליהן אמאי
תיהו כעבודת כוכבים שנשתברה מאליה
שאני התם דיעקב עבודת כוכבים קיימת
והא

מליק, גברא אלמא וישראל הוי: והוציץ בו. על שפת הנזר לידע
אם זכר: כהן, חכם ומורה הוראה הוה ונמכין להורות לה שיצת
ימי הטומאה וימי טהרה: בדרלם, בלשון ארמי אפא: מלויין שם.
וכבר אכלוהו או גררוהו לחור שלהן ולא חילל כהן זה על המת:
כמין נפל, וספק ספקא היה דשמא
לא נפל היה אלא שפיר מלא רוח:
לידע אם רוח הפילה, ולא תשב עליו
ימי טומאה וטהרה, אם נפל הפילה:
ואם תמני לומר וכו', ואם ירדאה שהוא
נפל עדיין יצין אם זכר אם נקבה:
ודאי גררוהו, שחוקמן כדן והא ודאי
הוא: שלו ושל חבירו, בין ששינה
עובדין ליראה אחת בין שזה עובד
לפעור זה למרקולים, והא דעבודת
כוכבים מותרת ע"י ציטול נפקא
לקמן (ג), מנין לעובד כוכבים שפוסל
עבודת כוכבים וכו': שפחסה, הכה
עליה ישראל צפטיש עד שנמסכה
צורתה אבל לא חסרה כלום הלכך
לא בטל: והסנן, גבי עובד כוכבים
פחסה אע"פ וכו': הני מילי פחסה
עובד כוכבים, דגלי דעמיה (א) ומני
ומבטל לה: אבל פחסה ישראל לא.
דלא דמי לעבודת כוכבים שנשתברה
מאליה דהתם אמר איהי נפסה לא
מללה וכו' אבל הכא קסבר עובד
כוכבים לא קפדה עבודת כוכבים
אפסיה: ורובא אמר לעולם כי
פחסה ישראל נמי, הני ציטול מעליה:
אלא, רבנן גזור דכל ציטול ישראל
לאו ציטול גזירה דלמא מגבה לה
וקני לה בהגזנה * דכל דבר הפקר
גנון מלילה נקנית בהגזנה: אין לה
בטלה עולמית, וטעונה גזירה
דליפנין בפרק (ר"י) [לקמן ג], מושס
בסתר ודברים כן: מרקולים, יס עכו"ם
שעבודין לגל של אבנים וקורין לה
מרקולים וכל הנא זורק לה אבן
והיא עובדתה: מוסרס, שהרי ציטול
עובד כוכבים שסתר לגל: כדרכא,
דלמא מגבה לה לכולה מרקולים
גריסא והדר מבטל ליה וקטורין:
לנרכו, שצריך לשפאין להסיק
בשפאיה: היא ושפאיה מוסרין,
דהא בטלה עובד כוכבים (א) ששיפה
(ב) [לנרכו]: לנרכה, ליפוחה:
ושפאיה מוסרין, דמזרק ורין לכו
ולא פלה לה: ישראל ששיפה עבודת
כוכבים, של עובד כוכבים דאי של
ישראל אפי' שיפה נמי עובד כוכבים
היא ושפאיה אסורין דעבודת כוכבים
ישיראל לאו נח צטולי היא: פסיוה,
דק דשיפה ישראל לגררו כעבודת
כוכבים שנשתברה מאליה: שוק
וזורה לרוח, המולא עבודת כוכבים
של מתכת: אמרו לו אף היא נעשים
זבל, כלומר הוא מתכוין לאכזה
שלא יהנה ישראל ממנה וגם עמה
יהנה ישראל ממנה שהרי השקיס
נעשים זבל ונאמר לא ידבק בידך
מאומה: זורס דרקון, סתמא לעבודת
כוכבים דמתן במתמין (דף מב):
ספק עובד כוכבים חתכו, והוי ציטול:
ספק ישראל חתכו, ולא הוי ציטול:
מוסר, דמלין בעובד כוכבים דלא
ספק ספקא הוא (א) ושמה לא נעבד
קתני ומח: זורעין תחתיה של אשירה ירקות בימות הגשמים שהלך
קשה לן וכן כל אילן קשה לן ואין נהנה ממנה אבל לא בימות החמה
שהלך יפה לן ונמלא נהנה מאשירה, כל אשירה אילן הוא: רבי יוסי
אומר אף לא ירקות בימות הגשמים לפי שהנבייה נזשרת, על הירקות
והוא לולא ונמלא בעל הירק נהנה מן האשירה, נבייה היא
העלין הנושרין מן האילן בימות הגשמים: דיעקב עבודת כוכבים
קיימת, האילן לא בטל הלכך נבייה הנושרת ממנה אסורה:
דך

(א) [לעילמה: א] לקמן ג, (ב) [לקמן ג, ד] וכו'
(ג) [לקמן ג, ד] וכו'
(ד) [לקמן ג, ד] וכו'
(ה) [לקמן ג, ד] וכו'
(ו) [לקמן ג, ד] וכו'
(ז) [לקמן ג, ד] וכו'
(ח) [לקמן ג, ד] וכו'
(ט) [לקמן ג, ד] וכו'
(י) [לקמן ג, ד] וכו'
(יא) [לקמן ג, ד] וכו'
(יב) [לקמן ג, ד] וכו'
(יג) [לקמן ג, ד] וכו'
(יד) [לקמן ג, ד] וכו'
(טו) [לקמן ג, ד] וכו'
(טז) [לקמן ג, ד] וכו'
(יז) [לקמן ג, ד] וכו'
(יח) [לקמן ג, ד] וכו'
(יט) [לקמן ג, ד] וכו'
(כ) [לקמן ג, ד] וכו'

תורה אור השלם

1. ולא ידבק בידך
מאומה מן החרם למען
ישוב מן חטאך אפי' ונתן
לך רחמיך ורחמיך
וידבק באשר נשבע
לאבותיך: דברים יג ח

גליון הש"ס

גמ' אשר אבי שפחסה,
כין לקמן דף מד ע"א
מוס' ד"ה כאן: רש"י
ד"ה אלא וכו' רב הרי
הפך, ע"י מללה סי'
מקסי סקיה:

הגהות הב"ח

(א) גמ' והוציץ בו לידע
כין לקמן דף מד ע"א
מוס' ד"ה כאן: רש"י
ד"ה אלא וכו' רב הרי
הפך, ע"י מללה סי'
מקסי סקיה:

רבינו חננאל

(סוגיא) ישראל שפחסה
לעבודת כוכבים של
עובד כוכבים כלומר רצף
צורתה ואינה יורדת כלל
אלא כאילו טס בעלמא
היא לא ביטלה מיט
גורנין רלמא מגבה ליה
ישראל וזין דמגבה ליה
קנאה וכו' הדר מבטל לה
הוי לה עבודת כוכבים
של ישראל יעבדת
כוכבים ביד ישראל אין
לה בטלה עולמית,
חוב אקשי מן אבני
מרקולים שהביא ישראל
וחיפה בהן וטריטיות בו
ומן ישראל ששיפה עבודת
כוכבים ושנין בכולהו
גורנין דלמא מגבה ליה
וקני ליה בהגזנה ודום
עדיין בחוקתן וכוין
דקאמ אע"י דבחר הכי
בשכור לא בטלי כדרכא
דאמר עבודת כוכבים של
ישראל לא בטלה לעולם,
ומהבין חוב אף לא
ירקות פ"י אין וזרעין תחת
האשירה ירקות בימות
הגשמים מפני שהנבייה
עלי האשירה ניבולת
הירקות והוא לולא לעל
הנפצא הירקות גדלות
מן העבודת כוכבים,
ואמאי תיהו זה הולב
שוכב מן האילן כעבודת
כוכבים שנשתברה
מאליה, ופרקין שאר
התם דאשרה היא עיקר
של אילן קיימת.

עין משפט
נר מצוה

י"ב ב ג מ"י פ"ו מהל'
 עבודת כוכבים הל' יז
 קמג לארץ כב טו"ש"ע י"ד
 סימן קמג סעיף ח:
 ב ד ה מ"י שם הלכה יז
 ופ"ה מהלכות מעילה
 הלכה ו ע"ש נכ"מ קמג
 שם ועש"ן כב טו"ש"ע י"ד
 שם:

כב ו מ"י פ"ו מהלכות
עבודת כוכבים הל' ח
סמג עשן כג עושה י"ד
סימן קמא סעיף ג:
כב ז מ"י פ"ג מהלכות
מטעם הלכה יד סמג
עשן סג עושה י"ד סימן
ז סעיף ג:

בן ה' מ"ח פ"ג מהל'
 עבודת מוכנים הלי'
 וא' ועין בהשגות ובספ'
 משנה סמך לארץ כז'
 טושי"ע י"ד סימן קמ"א
 טש"פ ד'
בר ט' מ"ח פ"ח הלכה
 ח סמך ט"ז טושי"ע
 י"ד סימן קמ"א טש"פ ג'
בה' י"ח ט"ז פ"ג הלי'
 יא סמך ט"ז טושי"ע
 טש"פ ד'

זהה שפאי עבודת כוכבים
דעיקר העבודת כוכבים
קיימת דקתני לצרכה פי"

והא שפויין דעיקר עבודת כוכבים
פרץ ללמא שאני התם דשיפה
בציקר עזרת כוכבים קיימת אלז הכ
מאליה אימא לך דאסורין היכא (דא)
קיימת וי"ל דכ"ר פריש ויהא שפויין
דשיפה עזרת כוכבים קיימת וקתני
בשיפה עזר כוכבים דמוחרין אימ'
שיפה ישראל נמי הו' שר' אי לאו גזרה
דריבא דממשי דש"צ גופיה לעיל:
ובקתני יתיו בקנה. אלמא עזרת
כוכבים ששנצרתה מאליה
מוסרת והקדש היינו עמאל דלזן
מועלין מן המזבח דמוקי לה כסמך
בגידולין הבאין לאחר מכלא וקסנר
זאין מעילה בגידולין ופירש הקוטרס
ויולא יעלה על האשירה ויעלו דא"כ
נמלא משתמש באשירה וגראה דקווא
נקט יתיו בקנה שאפילו יכול לעלו
בזדו צלא עליה על האשירה אסור
כדי שלא יאמרו עכשיו הוא שזבן מן
האשירה: **ורבי** אבהו אמר מאי
יתיו **לאפרוחיה** פ"ה דמוקי לה
שנצרתה ממנו עדים ויפה פירש לפי
שטות הספר שצ"ל דהאי לשוני דלא

מילין מנייה היחיד בעבודת כורכים
ממנו במעילה פרק וד חטאת (דף
יד.) גרס דר' אבהו לעולם דלחיי
עלים מעלמא וקיימנה בהם ומאי יחז
באפרוחים וכל הקן מותר גם העלים
וצא להשמיענו שאם גס האילן ליטול
באפרוחים לא יטלם בידו שלא יעלה
אז יקמוץ על האילן ויהנה ממנו
ואיכא למימר דלא קשיא מידי לפיה
דהכא דלמי כלשנא אהיינא דהתם:
בבב' צים כאן יבאן אסור פירוש
משום דלרשינן לאילין וגזור
צבו רבנן כעל האילן עלמא כפ"ה אור
י"ל דגזור צבו רבנן דחיישינן שמה
יעלה על האילן דחיים עלייהו פן יפלו:
המוצא ב"ים וע"הם צורת
דרבון. ה"ה דלפילו
צורת דרבון לצדה אסורה אלא נקט
על הכלים לרבותא דלפילו הכי פלחו
לכו: **יור' רבם** י"ם המצ"ה פ"ה
ורבנן היא דאמרי (ולעיל דף ט:) כל
שאר כלמים מותרים ולפי פירושנו לא
דק דהא אוקי רבי מאיר דלסר דוקא
באנדנטיא אבל שאר כלמים מותרים
ואם כן לפילו כדרי מאיר אמאי וכן
פ' רשב"ם ולפי ר"ת דאוקי אנדנטי
אשריותא דרבנן אבל שאר כלמים
כולי עלמא אסרי י"ל דשאר כלמים
שהן אסורים בשאינם על הכלים אבל
צבליים וכליה לנוי עבדי פלחו לצד
מהק וליה פריך בצמון פלחין דאם
לא אסור כלומר על הכלים מי אסור
לדחודיהו הא אסרינן כלמים צמח'
לכ"ע: **חומרי** דבמנייתא. פירש
רשב"ם כללי דברייתא דהוי כמין
חומר שקושר וכולל דברים הרבה
בכלל אחד (א) ויחא טפי מפרש"י:
רשב"ם

אין פרצוף אדם לא אלא פע
אי בעושה אימא סיפא כל ה
צורת דרקון מי אסיר והכתי

והאי מותרין דקאמר מותר לצייר: א
דחיה ובהמה מותר לצייר. ואף על גב
חוד מפלגין אדם דאפילו לחודיה אס

ממקד להשיג יתח לאו בקן עצמו מיירי חלל כיון דא
כל דיעים כאן וכאן אסורין, משום דלא יידי וזריבין לא
הו אן לשום קטן שזכולם (חולדן ח.) הרי אלו זבחי

מסורת הש"ס

[בדפוס: "אמר רב הונא
 " דרב יהושע לפי,
 [מעילה יג: יד. כל
 וגיא ע"ס ו"ע], ג) חולין
 [מסכתא סס פ"ב ה"ו],
 ר"ה כד, ה) וישרפם.
 י"ד, ו) יעב"ד מח"ו,
 [לקמן מח"ה, ח) ש"ך
 ל במשנה, ט) דף מג: א.]

לא תַעֲשֶׂה אִתִּי אֱלֹהִי
 אֲנִי וְאַלְהֵי זָהָב לֹא
 אֲעֲשֶׂה לָכֶם:

שמות כ יט

אורייתא. ע"י מעילה
ג ע"א ישס דף יא ע"ב

וְסֵם דָּוִד מוֹרִים יוֹ"ע:

נמרא ורמינהי השומט
שום הרים לשום
עות לשום ימים לשום

[illegible]

לל להגיע בידי לקן יפיל
גנה הקן לארה, חבל לא

[illegible]

שנה להשיר עליו שלה ולגלל אחריה
לצטון ולהשליכן: לא נהנין. דאסור
הנה לא מעל מדאורייתא שמיחייב
מא: יסיו בקנה. ישליך עי' (ו) הקנה
במקל מה האילן אושרפנה ויהנה מהם
ולא יעלה על האשירה וטעם דהם
כן נמצא משתמש באשירה במקום
סולם וזו היא הנאה ממנו (ו) מן
האשירה: וקחי יסיו בקנה. וישרוף
עי' (ו) הקנה אלמא עבודת כוכבים
שנאסרה מאליה ומותרת: לא
נכטינן. ומדבנן דלמא אתו לאיתחייבי
מעזי האילן דהקדש גופיה ובאשירה
לא גזור משום דבדלי מיה: מדי
איריא. כלומר מהא לא תסייעיה לר'
וחנן לעולם בשקינתה צעזי הקדש
גופו ומשום הכי לא מועלין: דבגידולין
הבחיין. בלוי אחר שהוקדש עסקי'
והוא לא הקדש אלא אילן וקסבר
האי תנא אין מעילה בגידולין ומדבנן

הוא לאסיר וגבי אסירה נמי בשקיעה
בעני אסירה עצמן וקמני יתח כרש
לקיס: **ורבי אבהו א"ר יוחנן**, מהדר
להלוי לתבואה בשנינוא אחרתא.
לעולם לא תוקמה בשנינוא דחיקא
דאיחי עלים מעלמא ואפילו הכי
כא חילק מניה הימר שברי עבודת
לכנסא דהא דקמני יתח כקנה
אאפרוחין קאי לא אעניס ואיטריק
לאשמועינן דלא גזרינן החזת קנה
שמי יעלה דרך האלון ורישא בעצם
וקסדר גידולין: **גבינוא** וגלי
הקסדר לאסור מדרבנן וכ"ס לאסירה
דמאורייתא נמי אסירה תוספת ויתר
מעיקרה כדמנן במתני' ג' גידעו ופיסלו
לעבודת כוכבים והחליף נוטל מה
שהחליף והאסר מותר והא דלא
עריינוא משום דלא מצי למיתני ליה
ולא מועלין באסירה דלא לא שייכא
בין מעילה וסופא באפרוחין וגלי
באסירה והי"ה להקסדר וקסדר אין
מעילה בגידולין: **אסברה** נ"ך. מתני'
אליבא דר' יוחנן: **כאן** ו**כאן**, בין
הקסדר בין באסירה ומתרינן דין
דמינין לאלין: **בנינים כאן** ו**כאן** אסור.

שצריכין לאילן וגזר בה רבנן כעל
אילן עמנו: **מתני'** **נורס חמה**.
מזל חמה וכן לנביה. ורבנן היא דאמרי
לעיל דף (מ) כל שאר צלמים מותרין.
ובגמ' מפרש מאי שאר צלם הני: **שעל**
המכוודים. שעל כלם מכוודים
שתמישין לכבוד. ובגמ' (וגמ') מפרש לה:
גמ' **לשם הירוס**. לשם הממונה על
ההירוס: **שישפול**. תולעת. אלמא
אורחיהו למיפסלניהו ומסכתא נמי
נגזר דלמא פלמיניה: **אמר אביי**
מיפלה לכל דמשכחי פלחי. (א) ומספיקא
לא גזר רבנן עלייהו דאם כן איך
לך המותר: **יזירי להו ופליגי להו**.
הלכך יזירי להו מיזר ומיפלה לזיר
לוהה כדי לעבדה להני מלת דחשיבי
לוה וכו': (א) **רבקון**. דיומה דחשיב:
מנקיט חומרי. מלקט משניות
התמורות להפיק ואומקן צבית המדרש
כדי שימא לגזי פפקון: **מוסריס**. לקמן
(דף גמ) מפרש מאי מותרין. ודינס לא
פרי פקוקא פלח אורח: **אליינא בשבועה**.

א פשיטא בעושה. דכל פרלופין כגון
חד לגוף אחד והכא חד פרלוף ותו לא
קרי ביה לא תעשון אותי כדמוסי:
הני

באן ובאן מותרין. בין צאלין של הקדש ויין של
 וילון לפרות, כביצים דמי ואסירי (שם). לשום מיכאל
 הנפקא לן (לעיל כט:) מותמת שם מרס, וגמר שם

22. The following table shows the number of people who attended the 2000 Summer Olympic Games in Sydney, Australia, by country.

מאי קא
שרי אף
ששתזרה
כוכבים

עיקר עבודת כוכבים קיימת
היא אסורה ושיפויה מותרין
ה דרב יהושע אמר לפי שאין
במלה דרך גדילתה איתביה
לְקִישׁ לְרִי יוֹחָנָן ¹³קֵן שְׂכָרָאֵשׁ
קִדְשׁ לֹא נִהְיָ וְלֹא מוֹעֵלִין
אִשְׁרֵה יִתִּי בְּקִנְהָ קִם"ד כְּגוֹן
עֲצִים וְקִינְתָּה בְּהֵן וְקִתְּנִי
עַיִן כְּגוֹן דְּאִיִּיתִי עֲצִים מַעֲלָמָא
קָא נְמִי דְקִתְּנִי גְבִי הַקִּדְשׁ לֹא
לֵין אִי אִמְרַת בְּשִׁלְמָא דְאִיִּיתִי
הֵינָּה דְקִתְּנִי גְבִי הַקִּדְשׁ לֹא
עֵלִין לֹא נִהְיָ מְדַבְּכֵן ¹⁴וְלֹא
יִתְּאִתָּה דְהֵא לֹא קִדְשִׁי אֱלֹא
בְּרֵה עֲצִים מִמֶּנּוּ וְקִינְתָּה בְּהֵן
יֵין הָא קִדְשִׁי מִיִּדִּי אִירֵא הֵבָא
לְאַחֵר מִכָּאן עֲסָקִינָן וְקָא
הַ בְּגִידוֹלִין וְרִבִּי אֲבֵהוּ א"ר

יתנו באפרוחין א"ל רבי יעקב
 בר תחליפא אסברה דך
 וכן מותרין בביצים כאן
 מה רב אשי ואפרוחין שצדיכין
 דמו: **מתני'** המוצא כלים
 חמה צורת לבנה צורת דרקון
 מלח רבן שמעון בן גמליאל
 מכובדין אסורין שעל המבוין
 למימרא דלהני הוא דפלחי
 ארינא לא ורמיניה ^ההשוחט
 לשום נהרות לשום מדבר לשום
 לבנה לשום כוכבים ומזלות
 שר הגדול לשום שילשול קטן
 מתים אמר אביי מיפלה לכל
 מיצר ומפלחי הני תלתא
 להו ופלחי להו למידי אחרינא
 עבדי להו מנקיט רב ששת
 ואותני בל המזלות מותרין
 ולזה כל המצויים מותרין

דם וכל הצורות מותרות חוץ
 אמר מר כל המזלות מותרין
 ולבנה (א) הכא במאי עסקינן
 ה' א' בעושה כל המזלות מותרין
 לא תעשון אתי ^הלא תעשון
 המשמשין לפני כמרום אלא
 וכתנתן המוצא כלים ועליהם
 לת לבנה צורת דרקון ויליכם
 במוצא אימא מציעתא כל
 תרין חוין מפרצוף אדם אי
 אדם מי אסור והתנן המוצא
 צורת חמה צורת לבנה
 לילכם לים המלח צורת דרקון
 דרב הונא בריה דרב יהושע
 חוין מצורת דרקון וא' בעושה
 תני אלהי כסף ואלהי זהב (א)

י"ה דרכ' יהושע. דאמר להמן בשמעת
סין של מעלה הן לא דמו דהתם ארבעה

אסור בהנאה, אלא מאי יתוך בקנה באפרוחים קמירי
בפרוחין שצריכין לאמן. שעדיין לא גדלה טענה ואי
וקרינא עבודה כיכנס שאסורה מוח ומת אסור בהנאה
תני. אורח העומדים אפי' ודאי כד.

(א) [תוספתא דר"י]
(ב) [תוספתא שם ע"ש
י"ע]. (ג) [ג"ל דמתי].
(ד) ב"מ דה. (ה) ר"ה דה.
(ו) ר"ה דה. [מנחות דה].
(ז) שבת דה. [ש"ס]. (ח) ר"ה
דמ. (ט) [ויקרא דה].
(י) שמות דה. (כ) [כ"ה
דפר"י]. (ל) [ג"ל דריא
הקפר דה דתנן המלין].
(מ) [יע"ע ארכות תוספות
דזה בזה בימות דה. דה"ה
כריבין].

ממ.

כו א ב טו ט"ז י"ד ט"ח
 קמח ספ"ד ג
 לו ד ה מ"ו ס"ה
 מהלכות
 נכבדים הלכה ט סמג
 כז טו ט"ז י"ד ט"ח קמ"ו
 ספ"ד ג
 בח ד ה מ"ו ס"ה
 מזה ואברהם ה' נ
 סמג עין ד טו ט"ז ח"מ
 פסוק דט ספ"ד ג
 כז א מ"ו ט"ז ס"ח
 הלכה א סמג ג
 טו ט"ז ח"מ א ספ"ד ג
 ח מ"ו ס"ח מהלכות בית
 הבחורים הלכה י ספ"ד ג
 י"ד סמג קמח ספ"ד ח
 ט (מ"ה) ס"ה פ"ה ה"ל"ח:
 ט וז"ל ה' ה' י"ט:

1. לא תַעֲשֶׂךָ אֵת אֱלֹהֵי
בַסֶּף וְאֱלֹהֵי זָהָב לֹא
תַעֲשֶׂךָ לָכֶם:

שמשי ומציעה אן
אשר לאקמה במצוא
דוקתה על הפציות
מתוך חזק מפצות אדם
ובבר שטני כי המצוא
הוא מכלול דוקתו
הוא אדסר את המצוא
צוה אדם מותר וסירק
תרי פרוק. תרי אדסר
סומא ומציעה
בעשה וכבר אנה
דכניען למיור קמן ובא
רובא ואקטינה חולד
במצוא ורבי יהודה אי
ומציעה אדסר פרוץ
אדם רבי יהודה לעטמה
ותניא רבי יהודה מרסס
אדסר מטיקה וסרסס
ומפשינ מטיקה עשושין
אוהת כימי אשע המצוא
הוא ומטיקה ויהא לו כמו
וחה שהיה אס כי חי
סרסס כלומר מושל
ומכלכל על העולם
ששע שהיה
חייס כיסוף שהיה
חייס רבדו רבדו ורדו

בירה. דרוקן לשון ין
 ת"ל איזו ריז גרזת
 דרוקן ין רשען
 אלעזר בל שייט לוי ציצין
 פון מרקן ין פארק אראו
 צוויי האט ביי חנינא
 גלחצט ביי שטען פון
 אלעזר. איר הושע בן לוי
 פארם צוויי הויט מלך
 פון אלעזר הקפר ביי
 וועג טעכט דודו רייז וליה
 דרוקן אלץ א געגרייב
 צער ענדב כוכביס ין
 אלץ אמר אלום ענד ענדב
 כוכביס ין וואס אר
 טער וואס קבל מלח
 געט וויטלע שייט טח
 שייט ענדב כוכביס מעטל
 צענדט כוכביס ין וואס
 חזרו שייט ענדב כוכביס
 בעטל ענדבט חזרו בעל
 כחור שייט חזרו
 דען שירעט טייט ענדבט
 כוכביס וועטשטיה
 שפעטל. מורק פון רבי
 חנינא לוח ליה לרבי
 אלעזר הקפר רבי א
 דען. המיצא כוכביס
 פוילטיא. זבל מקום
 שווערעס מצוין שייט
 אלו שייט מני שוועלעס
 מייאש'ן מני. אמר אלץ
 נוי. מנה. מייאש
 אהרן מייאש וכו';
 [תן] מער כראש חנינא

רש"י גרים ה' אפס. כלומר אמרו לו עיני ומדקדקי כי אפס תצוה וכן נמצא הקדש כר' (לשון סוף) כימא (וחילוי ית). סיד נכסי (סס דף קפ): ה'לכ' ב"ש בן אעזר. פי' רש"י ואפילו אי משכחו תנא דלפני: ש"מ עובר וכו' מכלל עוברת בוכים ש' עובר ופ' מכלל עוברת וכו' מכלל עוברת

לא נקט נמי ש"מ ישראל אינו מבטל עבודת כוכבים של עובד כוכבים דאי משום דמטעם הוה לקמן פריך רבי ישמעאל (דף נב:) הוה דעובד כוכבים מבטל נמי מנתי' הוה וכו' ונזר משום דפשיטא ליה לא איזטרך ללאממעין דהא לקמן גבי מנתי' נמי פריך פשיטא והוכרך להעמידה שם לו זה שותפות ואפ"ה אין כאן רבנותא אללא מן הדיוק ישראל הוה דלוינו מבטל לאו עובד כוכבים מבטל קא על גבי דלתי' ליה(ו) שותפות וקמשמע לן דישאלא אדעתא דעובד כוכבים פלה אכל ישראל אחר שאין לו זה שותפות כלל פשיטא לן דלוינו מבטל ולכן פשיטא כאן דלא היה לו שותפות: (לרית י"ה) (הפסוק) ב' ו' וא"ת תקשה ליה אמנתי' דקמני' מנתי' מלא חבנית יד וכו' הרי אלו אסורין ורמינהו המזיל ב' וי"ל דמנתי' איכא לשנויי דמלא במקום שאין רבים מנזיין דלוי הכא צעודא (ו) דצריכי קמי שיהי ממלך גדור:

1. עֲשׂוּבָה כּוֹכָבִים. וְהָא דְלִמְרָא
 2. (דף ג.) מִכְרָה לָא מִשְׁנָה
 3. [לְמִן] (לְמִן) יִשְׂרָאֵל מוֹתָמַת מִשּׁוּם
 4. דְּבִטְלָה וְקָא מִשְׁנָה (1) דְּהִ"ה כְּשִׁנְיָו דְּזָרָה
 5. נִמְנִי מִדְּפִרְיָךְ עֲלֵה מִהֵיאָד דְּהִלּוּקָה
 6. בְּרוּסָאוֹת וְלֹא קִאֲמַר לְחִידִי דְּמִיָּה
 7. יִקְרִיב מִזִּין לֵה לְעִשׂוּבָה כּוֹכָבִים דְּ"ל
 8. לְחִידִי הֵכָּה לְחִידָא תְּרִי סְפִיקָי
 9. לְחִידִיכָא שְׂמָא עֲשׂוּבָה כּוֹכָבִים יִמְלָאָה
 10. וְיַעֲבִדָּהּ וְאִךּ אִם יִמְלָאָה יִשְׂרָאֵל שְׂמָא
 11. לְחִידִי דְּמִיָּה כִּי אֵלֶּה הָאֵם לִינָה אֵלֶּה
 12. חֲדָא סְפִיקָא דְּהָא קִימָא הִיא צִיד
 13. יִשְׂרָאֵל וְלִבְהִי וְדָא מִנְטָל הִיא

שֶׁהָאֱלֹהִים הֵיחָד פָּרוּךְ
בְּמַלְאוֹ לְרוּחַ מִזְרְחִית וְהֵיחָד אֲמִינִן
בְּזֵלָה יִחְפּוֹר (נִצִּי דָף כה): עוֹלָם
בְּלִפְקֶדְהָהּ הוּא דוֹמֵה לְרוּחַ כְּפוּיִת
לְיָחִיד מְקוּבָּצֵת וּמִיָּה קָרִי לִיה פֶּתַח
הָאֱלֹהִים הַבְּרָצָה מִקְוֹמוֹת בְּחַלְמוֹת כִּד
פֶּתַח הַמֶּשְׁכָּן שֶׁהֵיחָד פָּרוּךְ בְּמַלְאוֹ לְרוּחַ
מִזְרְחִית וְקָרִי לִיה פֶּתַח בְּפִסְקוֹ:
לא תִשְׁעוּן אִתִּי (ו). חִמְיָה כִּיּוֹן דְּפִרְטוֹף
אֲדָם לְחֻדוּיָה אֲמִי אֲסוּר אֲמִי
לְאִצְטְרִיךְ לְאֲסוּר דְּמוֹת שְׁמַשִּׁים שְׁבִרְמוֹת
וְיִיבִיל דְּרוּחֵי לִיכָא לְמַעְלָה שׁוּם מַלְאָךְ
וְשִׁרְקָא וְאִפְסוֹן וּכְרִיב דְּמוֹת אֲדָם מִמֶּשׁ
דְּהֵינִי אֲמִינִן בְּפִיךְ דְּחִגְיָה (דף טו).
לְיִיכָא עוֹרָף וְאִתִּי כִּיּוֹן דְּפִרְטוֹף אֲדָם
לְחֻדוּיָה אֲסוּר אֲמִי אִצְטְרִיךְ לְאֲסוּר
דְּמוֹת אֲרֻבָּה פִּינִי בְּזִדְדִי תִּפְסוֹךְ לִיה
וְיִיכָא דְּמוֹת אֲדָם וְיִיבִיל לְחִיבִי אִתִּי
כְּשִׁמְצָא פִרְטוֹף אֲדָם וְהַשְׁלִים לֵד פִּינִי
אִי נָמִי לְעִבּוֹר בְּשָׁנִי לְאִוִּין וְיִשׁ לְדַקְדֵּק
מִדְּלָא קֶאֱמַר אֲלֵא שׁ"מ דְּרִשָּׁא דְּלֵא
אֲלֵא תִּדְרוֹק מִינֵיהּ דְּעִשִּׂית אֲדָם מוֹחֶרֶת
אֵינִי בְּפִרְטוֹף אֲדָם דְּלִין בְּרִגְלִין
חֲסִים גְּזוֹרֹת אֲדָם שְׁזֻבְעִים בְּקִדְוִינִים
(פ. ט):

הני חין. שמשין שבמרום. אבל צורת דרקון לאינה צמרים שריוֹן:
מניקה. אשה מניקה בן: **מר אפים.** (ב) ספר ונעשה שר: **והפיה אה**
כל העולם. בשני רעבון. והפיה כמו והפיה דעמו. אלמלא פרוץ אדם
 לרבי יהודה אסור: **והוא דנהג גריוא והא כילי.** (ג) אסור על שם יוסף

[illegible]

מבטל וישאנו יודע
ומשמשיה אינו מבטל
מבטל בעל כרחו מגד
ליה לרבי אלעזר הק
המציל מן הארי ומי
הגיים ומן הנהר ומזון
של נהר והמוצא ב
ובכל מקום שהרים
מפני שהבעלים מתיי
נדי רמינה מייאש
מימר אמר אי עובר
מפלח פלח לה אי יש
דרמיה יקרון מזבין לה
לה: תנן התם ידמות
לר"ג בעלייתו בטבלא
את ההדיוטות ואומר
ראיתם ומי שרי והכ
לא תעשו כדמות ש
אמר אבוי לא אשר
מקום נרות ושל ששה ושל שמנה
שאין דומין לכל מקדש. ושל שבעה לא
יעשה שהיו כול מקדש ואפילו של
אשר מימי מתכות שאף היא אע"פ
שאינה של זבך כשרה במקדש כדלפי'
הקונת קרב (מנחות דף כח:) ככלל
ופרט וככל הכל של עד שרי דליה
כשרה במקדש להפטר מפוסל ממכת:
**רבי יוסי בר יהודה אמר אף של עד
לא יעשה.** שאף היא כשרה במקדש:
ומלכות בית חשמונאי עשוה
במקדש של עד לאחר שטימאו ימים
את היכול וגמלו כל כליו וגברה יד
בית חשמונאי ונתלו על המס. ורבי יוסי בר
יהודה דריש ליה צריצוי ומיעוט
ועשית מנורה' ריבה וזב טהור מעט
מקשה מעשה המנורה חזר ויריבה
ריבה כל מיולי ומיעט מרס:
כצען. גדיל: **המשמטין לפני
במרוס.** אלמא משמן עליונים קאקר:
ארצעה

שאפשר לעשות כמור
 ארם בית תבנית היכל אכסדרה תבנית אולם הצור
 תבנית שולחן מנורה תבנית מנורה אבל הוא עושה
 ח' ושל ז' לא יעשה אפילו של שאר מיני מתכונות
 אומר אף של עץ לא יעשה בדרך שעשו בית חשמונאי
 משפוחן של ברזל היו (ה) והופין בבנין העשירו עשאו
 עשאו של זהב ושמשו שאי אפשר לעשות כמות
 תעשון אתי לא תעשון כדמות שמי המושמשים
 תעשון אתי (ה) אחי אליצא דכולי עלמא ואפילו אליצא דרנא דלוקי מ
 דדלי אסורה היא וכן משמע לקמן דקאמר טבעה שחומה ל
 לחתום בצורת כוכבים ומזלות וכן הלכה דפרקין אדם אסור ל
 בצבצים וכן צרכמה מותרין כיון שאי

בדמות צורות לבנות היו לרבך גמליאל בעלייתו כו' מי לבנות צורת לבנה גדולה ופחותה ממנו. ומקשינן ומי שרי והמחביו לא תעשון אתי לא תעשן בדמות שמשין שמשמשינן לפני. ופריך אביי לא אסרה תורה אלא שמשין שאפשר לעשות כמותם כדתינא לא יעשה אדם בית המות היכל מ' אמה איכו וכ' אמה רחבו אכסדרה תכנית אולם כו' אבל שמשין כגון חמה ולבנה וכווצא דהו ש"א"י לו לאדם לעשות כמותו לא אסרה תורה ומקשינן איני והתינא לא תעשון אתי

מסורת הש"ס

אומר הצורות החקוקות על הכלים המוכרין אתן הכלים אטורין ועל המכונין מותרין תניא מכיכרין שעל הקומקומים ועל הממי מנין ועל ספלים ועל הסנינין ועל המטבעות שמעינן מינה כי כל הצורות החקוקות במטבעות מבזוין הן ושרו: **מתני'** ר' יוסי אומר שחוק וזורה לרוח אי מטיל לים אמר לי יורה ליות אף הוא נעשה זבל חיישינן דלא מוביל ביה נמצאו טענין מן העבודת כוכבים אלא יוליכם לים המלה. תניא אמר להן רבי יוסי והכתוב בעלל וישרוף אותו באש

א. אולי י'ל מפרקי דאורי' שמע ל' ועי' בהגהות מהרי"ב סלן.

כל הצלמים פרק שלישי עבודה זרה

מסורת הש"ס

(א) ברוטו כד: שבת מ: קב
קדושין: וז: וזחמ: קב:
(ב) מלח ברי: וז: ברי: על
האמורא: לה: מנחא: עד: רזה:
הבין: הכי: חזחא: חזחא:
חמא: ברי: וסר: אידי: רשעא:
פסוה: וסר: וזחמ:
בסנהדרין: על: הלל:
(ג) מלילת: וז: וז: לקמן: קב:
(ד) עסקת: וז: וז: (ו) עסקת:
ספי: עסקת: חמורה: פד:
היא: וז: (בספ: וז: ברת:
בס: כ"ה: מין: וז:
(ט) וזכרם: יב: וז: (י) וז:
רשע: כ: שח: עלול: עי:
כ: לרמ: וז: וזחמ:

1. ולא ידבק בידך
מאומה מן החרם למען
ישבו יי מחרון אפו ונתן
לך רחמים ורחמך
והרחק כאשר נשבע
לאבתך: דברים יג כ'
2. אבד תאבדון את כל
המקמות אשר עבדו שם
הגוים אשר אתם ירשים
אתם את אליהם על
ההרים הרמים ועל
הגבעות ותחת כל עץ
רענן: דברים יב כ'

מתני' אני לא באתי
בגבולה. עין בטורי אכן
חניגה דף יג ע"ב ד"ה אין
מוסרין:

(ב) בבשטה אשר לו תנו
 בחורבנים (א) ודיקו וז'
 וז' עותה: (ג) ב' אשר
 כי חמל כר יוסף אשר
 אשר אשועה אשר
 פסוק: נענה: (א) ש' אן
 עתה: קטן אשר אשר
 נענה: (ד) ש' אשר
 אמרים נענה מתה נוי
 לאשרי: מל' אשר
 (א) ש' ד' אשר אשר
 וז' כלל להרחיק וז'
 כ: כסמ: (א) וז' וז'
 וז' מתוך דבר קודש
 וז' וז' לאשר: נלס:
 (ח) וז' אשר אשר
 נענה עולה: ומס:
 וז' נקט וז' אשר
 צדק לחסון ענה:
 (א) בא' ד' אשר סקר י'
 פסוק: להקטן אשר
 לחסין: (א) בא' אשר
 כז' ערש נלס ענה
 סמס מתה נקט אשר
 ענה כסמ: (א) ד' ד'
 וז' אמרים: נענה:

תשובה גבוהה. כלומר לא
ייתה מעליהם (חטיבה א').
נהנין מהן שלא
בטובה. שלא יעלו שם
למורס, דאין הקדש
לעזרת כוכבים (לשון א').
רק בפניה כו' אינה
בטילה. דלפוס שעתא
רתח עלה והדר פלח לה
(לשון ג').

הדברים: ועוד תשובה אחרת אין אנו
אומרים נעשה מרחץ גוי לאפרודיטי.
דמרחץ לאו דבר נוי הוא אלא נעשה
לאפרודיטי נוי למרחץ ממנה שהיא
משמשתו והיא טפלה והוא עיקר:
ציו. מרחץ העשוי בקרקע להוליא
שופכי לה"ר: לא גמאר. במורה
לעיקר אלא אליהם דמצינ' אבד
מאבדון ונ': גמ' והיו עבדי הכי.

וְלֹאֲדַרְדֹּר לִיהַ צִמְרָח וְהָלֹא אֵין מִשְׁיָן
 צִמְרָח. ① וְאִסּוּר לְאִמְרוּ בְּשֵׁשׁ מוֹל
 צִבִּית הַמֶּרְחָק שֶׁע"פ שְׂאִינָה בְּשֵׁשׁ
 הֶקְדֵּשׁ לֹא נִפְקִי מִקְדוּשְׁמִיּוֹ: **גְּנוּזָה.**
 כְּלוּמָר דְּחֹה בָקָשׁ: **וְאֵין אִמְרוּ.**
 ר' חֲמַח קָאָמַר לֵה וּפְלִיגָא אֲדָר'
 הוֹשַׁעִיָא רַבִּיָּה: **וְכִי בֹא בְּגֻזְלָה.**
 כְּלוּמָר וְאִפִּילוּ קִדְמָה עֲבוּדָה כּוֹכְבִּים
 לְמֶרְחָק מֵאֵין אִיכְפַּת לָן: **שֵׁלָא בְּטוּבָה.**
 שֵׁלָא יוֹחִיק טוּבָה לְכוּמְרִים וְכִנְהֵאָה
 לָן מִיתְּסָר כְּדַמְרִינִן לִקְנָן אֵין
 הֶקְדֵּשׁ לְעֲבוּדָה כּוֹכְבִּים עַד שִׁקְרִיב
 לַפְּמִי צִמְרָקוּבָה: **כְּכֻזְבֹּת אֲחֵרִים.**
 שְׂהִיָּה מִזֵּב וְיֻזְבָּה הֵיא לֵהס כְּדֵהוּ
 נִשְׁנֵה חָבֹן הַלֵּכָךְ אֵין לֹא מִתְּסָר קוֹדֵם
 הֵוֵה אִסּוּר כֹּל הַי"א: **וְאֵין אִמְרוּ אִינָה**
גְּנוּזָה. סִימֵלֵת דְּרַבִּי חֲמַח בְּר יוֹסֵף
 קָא מִפְרֵשׁ: **גִּירָה.** בְּטִיט וְכִנְהֵאָה
 לֹא בְטָלָה. לִקְנָן (דף ג.) נִפְקָא לָן
 מוֹהֵיָה כִי יִרְעֵב וְהַתְקַלֵּף וּקְלָל
 בְּמִלְכּוּט: **שֵׁאֵין הֶקְדֵּשׁ לְעֲבוּדָה כּוֹכְבִּים.**
 בְּחִמְרֵיהָ עַד שִׁקְרִיבְנָה לַפְּמִיָּה
 צִמְרָקוּבָה: **נִוּי מִיָּהָ אִיכָא.** אֵין הֵוֵה
 רַחֲמָה נִוּי לְעֲבוּדָה כּוֹכְבִּים אִסּוּר
 לִיִּפּוֹת עֲבוּדָה כּוֹכְבִּים אֵף עַל גִּב
 לְאִתְסָרִי לֹא מִיתְּסָר מֶרְחָק מִצְּנֵהָ:
 מִתְּנָה

דת כוכבים שיש לה מרחץ
הן בצובה ואני אומר אינה
יום דמי רב שימי בר חייא
אל הביב וכל אדם משתיינן
ס"ד בפניה השתין בפניה
ילה ואני אומר אינה גנובה
לה הכא כל שעתא ושעתא
הכא דקאמר ליה אין אומרין
דימי נוי למרחץ וכי (ו) אמר
ס"ה האומר בית זה לעבודת
כלום שאין הקדש לעבודת
לא מתסרא נוי מיהא איכא:
מתני'

מתני' שאל פרקלוס בן פלוספוס את ר"ג כעכו שהיה רוחץ במרחץ של אפרודיטי אמר ^(א) ליה כתוב בתורתכם ילא ידבק בידך מן החרם מפני מה אתה רוחץ בכמרחץ של אפרודיטי אמר לו אין משיבין בכמרחץ וכשיצא אמר לו ^(א) אני לא באתי בגבולה היא באה בגבולי אין אומרים נעשה ממרחץ נוי לאפרודיטי אלא אומר נעשה אפרודיטי נוי למרחץ: דבר אחר אם נותנים לך ממון הרבה אי אתה נכנס לעבודת כוכבים שלך ערום ובעל קרי ומשתין בפניה זו עומדת על פי הביב וכל העם משתתין לפניה לאמר אלא ^(ב) אלהיהם ^(א) את שנוהג בו משום אלוה אסור את שאינו נוהג בו משום אלוה מותר: **גמ'** והיכי עבד הכי והאמר ^(א) רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן יבבל מקום מותר להרהר חוץ מבית המרחץ ומבית הכסא וכי תימא בלשון חול אמר ליה והאמר אביי ידברים של חול מותר לאומרן בלשון קדש דברים של קדש אסור לאומרן בלשון חול תנא כשיצא אמר לו אין משיבין במרחץ א"ר חמא בר יוסף ^(א) ^(ב) רבי א"ר אושעיא ^(א) תשובה גנובה השיבו ר"ג לאותו הגמון ואני אומר אינה גנובה מה גנובתיה דקאמר לו זו עומדת על פי הביב וכל אדם משתין בפניה וכי משתין בפניה מאי הוי והאמר רבא פעור יוכיה שמפערין לפניו בכל יום ואינו בכל ואני אומר אינה גנובה יז עבודתה בכך וזו אין עבודתה בכך ^(א) אמר אביי גנובתה מהכא דקאמר ליה אני לא באתי בגבולה והיא באה

בגבולי וכי בא בגבולה מאי הוי והתנן
או גינה נהנין מהן שלא בטובה ואין נהנין
נגובה שלא בטובה רבן גמליאל כבטובת א
אמר גובהה מהכא דקאמר לו זו עומדת
כפניה וכי משתינין בפניה מאי הוי והת
גיררה חורק בה את הצואה הרי זו אינה
התם לפי שעתא הוא רתח עליה והדר מפיי
בולוזלה קיימא רבה בר עולא אמר גובהה
נעשה מרחץ נוי לאפרודיטי אלא נעשה אפ
נעשה מרחץ לאפרודיטי נוי מאי הוי והתנן
כוכבים "כוס זה לעבודת כוכבים לא אמר
כוכבים ואני אומר אינה גובהה נהי דאיתסור

זרבי עבודת כוכבים אבל הכא אין עושין אלא הנחת
מונחי הידי ייבצין אלא הנחת עמלן שאני ורגס לקמן
מעלין שבר למדינה אע"ג שכן עושין לזורך עבודת כוכב
אע"ג שהיא לזורך עבודת כוכבים מותר: **ובי** (ס) נעשה
ותשטי עבודת כוכבים אסורין ועוד כי משני נה מיי
תחזק בהנחה מיהא אסור לנו ליפותה ואינו נראה לר"י שהר
י אינו נה אלא הכי פריך כי נמי עשאו לנו ותנו
הי האי מרחק לישאר דעין נה עבודת כוכבים ותכנס
בה דהוי כחומר צית זה לעבודת כוכבים מכל מקום
וי ולכן אם היה מרחק נעשה לשם אפרודיטי לא היה ר"ג

להר"ר אלהן דבמנתי קנתי וכשיא
השיבו ואור"י דג' בחס יס במרחק
כמו שמפרש בפ"ק דשבת (דף ג.)
פנימי אין שם שאלת שלום דאנשי
אין בו שאלת שלום ואין שם דברי
תורה חילון מותר אף בד"ת והוא
שאלו בבית הפנימי ושם לא השיבו
כלום וכשיא מבית הפנימי לאנשי
השיבו אין משיצין במרחק ומשום
דברי שלום השיבו כך מפני איבת
אותו הגמון דהו כמו שאלת שלום
וכשיא לבית החילון השיבו תשובות
ממשנתו שאף דברי תורה מותרים
שם: **תשובה** גנובה. פ"ה
דהו בקש מהו אין לפרש כן לדברי
אב"י ולרבה בר עולא שאומרים
שאפילו לא היה דכדרי ר"ג לא היה
עשוק לכן נראה לפרש גנובה כלומר
(*) עובדה ומכוסה ממנו ותגובו את
לבדי מתרגמין וכשיא מני (בראשית
(א): **והאמר** רבא פקוד יויבא.
לכאורה משמע דרבה אמר למילתיה
דבוכתא אחרתיה ולא תפרש היכא:
נהנין מפנה שלא בכוונה. פירש
רש"י כלן שאין (ב) להסמין

טובה (לחמרים) נצק בטובה שזרץ
להחיות טובה אבל לקמן פרק רבי
שמעאל (דף נא:) פ"ה בטובה בשכר
וכן פירא ולא נהירא לר"ת דלשון
בטובה לא משמע הכי ואדרבה
ושלא בשכר מייבש ליה ועוד דאי
בשכר אסור ומטעם שמרית לעבודת
סוכנים חקשי מהבא למי לעיל צ"ק
(דף יג.) מהנה מותר ועוד דלחמין
לקמן פרק רבי שמעאל (דף נא:)
(ש) חקשי דאמר חלק בחדה אפילו
בטובה הכומרים שריא ואי מיייר
בשכר כי אינא לחמרים חלק בזהה
נמי מלאי הוי הכי מריות לעבודת
סוכנים ואי נראה לר"ת כמו שפי'
רש"י כאן ועוד נראה לר"ת דמה
שאנו אופין עמה בתנור של כומרים
וטוחנין בריחים של מים שלהם דאי
ליכא לתימש דלא מייבשין בשכר דשרי
דלן אנו מחזיקין להם בטובה אלא
אפילו אלו חזקין נמי מותר כיון
שאין התנור והריחים צבית העבודת
סוכנים עצמן כמו הכא מרחק של
אפרודיטי ולא דמי לירק של עובדי
סוכנים דלסרנה לעיל פ"ק (דף יג.)
אליא דרבי ויטני דלער ובהה דרבי

מנהג לא י"ש דהם עושין מן המ
ומורה (פנהדיו דף עז:) אכן קאווין
עבודת כוכבים אסור לספוד בהן ואם
כוכבים אסור לשכור מהם ואם היו
לימן להם אם היו מעלין שכר למדיני
וקשה דהל לקמן (דף נא:) אמרין ד
ני לעבודת כוכבים אע"ג דלא מיתסר
שהיה נהנה מן העבודת כוכבים אם
דודאי ני ותכשית לעבודת כוכבים
דאסורי לא מיתסר המרחץ מן ה
משום אסור

סג א מ"י פ"ו מהל'
 עבודת כוכבים הל'
 יח סמב לארזי מה עוש"ע
 י"ד סימן קמב ספי"ד:
סד ב ג"י פ"ג מהל'
 ק"ט הלל"ד [ה]
 סמב עש"ן יח טור ע"ה
 א"ח סימן הל' ספי"ב:
סה ד מ"י פ"ו מהלכות
 עבודת כוכבים הל'
 יח סמב לארזי מה עוש"ע
 י"ד סימן קמב ספי"ד:
 י"ז ה ט"ז ע"ה הלל"ד טו
 סמב לארזי קמח
 עוש"ע י"ד סימן קלט
 ספי"ו:

מתי שאל מרדכי
מן פלוסוֹט את רבן
גמליאל בענין במרחץ של
אפוריטס אמר לו כתוב
בתורה להי דבק בידך
מאומה מן החרם מפני
אתה הורצת במרחץ של
אפוריטס ים שם אותה
עבודת טרכים אפוריטס
זהו אן משבין
המרחץ כשיצא אמר לו
אני לא באתי בגבוליו כל
עוד שאת נותן לה כבוד
משום אלהו אתה האביב
המרחץ אלא זו שעל הסיב
והכל מבין בה ומשחינה
בפניה. ולקשנין והכל
יש לרבן גמליאל לפימיו
לה במרחץ את משבין
המרחץ והאמר רבי יוחנן
בכל מקום מותר להרחר
מן בית המרחץ בית
החסה. וזו חימא בישות
חול אמר לה. והאמר
לרבי דברים של חל מותר
לאומן במרחץ בלשה"ק
ודברים של קדוש אשור
לאומן אפילו בלשון
חול. תנא כשיצא אמר
אמר במרחץ. אמר
ר' חמא ר' הושעיא אומר
תשובה נגיבה הרישור רב
נגיבה לאתור המומן
ואני אומר אינה נגיבה.
מאן נגיבה דאמר ליה
זו עומדת על היבב
והכל משחינין פניהו. וזה
משחינין מאי היו והיו
פפני שמעתיך עצמן
עצמי ואני בטל עצמן
שמעתיך עצמן לפני.
אמר חמא רב חיננא את
משחינין אינה נגיבה (מאי
נגיבה דאמר ליה זו עומדת
על היבב) עומדת עובדת
בעבודת אפוריטס אין ה'
עובדת כרכים בהשנה
וכיון משחינין בטלה.
כלהו אטוה כלומר
שלא חסו מהלה לעבודת
כרכים. ואני אומר אינה
נגיבה (כשיאמר) (ורכין
כאן הוא בגבוליו אמר לו
ר' ריחצין רב גמליאל
כחוס על בטוחה כי
טובת אחריים דמי למה
ש' כיון שראוי רב ר' ריחצין
ש' אחריים רכס אחי
והרצין והמנין לעבודת
כרכים אלא מפני שהיה
היא בגבולו לפיכך הוא
מותר. ואסיפ' ויהי
מרחץ זה לאפוריטס כי
היו והינא האומר בית
זה לעבודת כרכים לא
אמר כלום וזה האומר

(א) ז"ל אפרודיסיס אין עבודתה
בהשקנה.

כִּסּוֹ זֶה לַעֲבוֹדָה כִּיכֹסִים
 דָּא אִמְרַן לִכּוֹס אִין
 הַקֹּדֶשׁ לַעֲבוֹדָה כִּיכֹסִים
 וְאִין אִמְרַן אִינֵה גְנוּבָה
 נָהִי דְלֹא אֲתִסְרַן נָהִי
 מִיָּהּ אִיכָּא: **סַתְנִי**
 הַכֹּסִים הַנִּזְכָּרִים
 הָרִים וְהַה גְּבוּעָה הֵן
 מִתְרַן וְהַ שְׁעִלִין
 אִסְרִין שְׁאִמְרַן דְּלֹא תַחֲמוּד
 כִּסֵּף וְהֵב עֲלֵיהֶן וְלִקְחָת
 לָן הַ שְׁעִלִין אִסְרִין.
 וְיִסְרַן הַגְּלִיל אִמְרַן
 אֱלֹהֵיהֶן עַל הָרִים וְלֹא
 הָרִים אִיכֹסִים כִּי.
 וְהִמְרִין רִי הַגְּלִילִי
 הִינֵן תִּנָּה קָמָא. וְאִמְרַן

יֵאָת הַגִּבְעוֹת הֵן מוֹתְרִין וְמֵה שְׁעֵלֶיהֶן
אֲסוּרִין שְׁנֵאֵמֵר יֵלֵא תַחֲמוּד כֶּסֶף וְזָהָב עֲלֵיהֶם
(ו') יוֹסִי הַגִּלְגָּלִי אֹמֵר אֱלֹהֵיהֶם עַל הַהָרִים
וְלֹא הַהָרִים אֱלֹהִים אֱלֹהֵיהֶם עַל הַגִּבְעוֹת
וְלֹא הַגִּבְעוֹת אֱלֹהִים וּמִפְּנֵי מֵה אֲשִׁירָה
אֲסוּרָה יִמְּפִי שִׁישׁ כֹּה תִפִּסֵּת יְדֵי אָדָם וְכֹל
שִׁישִׁישׁ כֹּה תִפִּסֵּת יְדֵי אָדָם אֲסוּר אֲרָ"ע אֵי
אוֹבִין וְאֵדוֹן לִפְנֵיךְ כֹּל מְקוֹם שֶׁאֵתָה מִצֵּא
הָר גְּבוּהָ וְגִבְעָה נִשְׂאָה וְעֵץ רַעֲנָן דַּע
שִׁישׁ שֵׁם עֲבוֹדַת כּוֹכְבִּים: גַּמ' וְרַבִּי יוֹסִי
הַגִּלְגָּלִי הֵינּוּ תֵנָא קָמָא אִמֵּר רַמִּי בַר חֲמָא
אִמֵּר רִישׁ לְקִישׁ צָפוֹי הָר כְּהָר אִיכָא בִּינֵיהוּ
תֵנָא קָמָא סַבְר צָפוֹי הָר אִינוּ כְּהָר יוֹמִיתֶסר
זוֹר' יוֹסִי הַגִּלְגָּלִי סַבְר צָפוֹי הָר הִי הוּא כְּהָר רַב
שֶׁשֶׁת אִמֵּר דְּכוּלִּי עֲלָמָא צָפוֹי הָר אִינוּ כְּהָר
וְהָכָא

ולקחת כן ואע"ג דליניהו לאו עבודת
כוכבים מקרי ולא מחסרי גזירת
ההמבז היא (א) (ב) (שהריס וגבשות שהן
קרקע עולם אינן צוה לה לאסרן
הכל (ב) עבודת כוכבים מיהא (הו)
התלוש עליהם כתלוש של שאר עבודת
כוכבים שנאמר לא תחמוד עליהם
על כל שהן נעבדין משמע ועל כרחנו
לאו כריכין לפרש דלאו עבודת כוכבים
מיקרו לחמרינן בהשואט (חילין) דף
(מ) הא דלמר להו והא דלמר לגדא
דדא שהשואט לשם הר לא מיקרי וצחי
(מחסי) דאמר דחמיס לקמן (ו) ועודידיס
בסיף משום האי טעמא הוא דלע"ג
דלאו עבודת כוכבים מינה לעינן
ליתסורי עובדיהם מיהא לשם עבודת
כוכבים עבדי להו ולעבודת כוכבים
מיכווני (ז) חייב דהוא דומיא דמחומר
(ח) (צפרק) בפרק (דף דף): ר' יוסי הגלילי
אומר. הרי תבשרא מלמדנא שהמחומר
אינו נאסר שנה"א אבד תצדיקו את כל

ממחים היכא ששוחט להר מיון שהוא רחוק מן ההר קצת דלפ"י כ' הו"ר
ממחכיון הוא לעצודת כוכבים לכן נראה לר"י בלשון ראשון של רש"י דוד
וממותרת ולא דמי לפעור דכתיב ביה ויחלנו ונחיו ממחים דההוא תלוס
נעצודת כוכבים עליהם כלל והו"ל כאלו נ"ל ע"ד: **אמר** ר"ע אני
ממ"ע"י וגם שפרק בתרא דביטין (דף פג.) ברש משכיל ליה קולס"ר
נגבי ר"ע ור"ע ובה שם תלמיד דאף שזא (ו) לפני חכמים מחילה ו"
דביטתו דר"מ שהיה מתלמידי בתראי של ר"ע גלילי (גלילי) שוטף ונני
ואע"ג שזכירו בפרק בתרא דביטין מקמי ר"ע לא קשיא דכמו כ'
דלכתובות (דף פד:) ונ"י ה"יזיז מוס' כפזות קה. ד"ה דחשבי ומוס' קטפה
ספ"ך מצינא הגמירה ומסקי ע"פ נזיא נגנה שם: **תנא** קמא סבר אינא
דשמי דפרשיש' לעיל ו"ל דמיידי הכא נהני העבד גבא דהא ולכן
ושרי ואם תאמר אמאי מיימי ת"ק קרא דלא תחמוד לאסור יציפו הא
לדמו עזות כוכבים אסרי מטעם תלוס ואע"ג דליכא בזה חדא למיב"ד
לנטיבותא שהם נעבדים מחוכרים אי נמי י"ל דקרא אסמכתא בעלמא ו"
היא איפכא דמשמע ריש פרק כל אריהא דתמורה (דף מח:) ע"ל
היה יחיד מן הבקר להוליא הנעבד הא לא רריה קרא יציפו תמורה לגבזה
ואע"ג דתקורבת בעלי חיים אסור דמשמע בפ"ב דחולין (דף ג.) ואזנן
וא"ל איכא למימר דההוא דתמורה אחיא כר' יוסי הגלילי דשרי יציפו ההר
אילו שנטעו ולבסוף עבדו אסור (י' ר' יוסי הגלילי כדאמרין לקמן (שם)
שרי א"כ ר"ע היי' דרש דעך רענן אחא לקיימנא למא דאחא למימר
ורב יוסי הגלילי סבר יציפו הר בותר. ואם תאמר הא אמרין ד'
תנא דלא תחמוד משנ

1. פסילי אליהם
תשרפון כאשר לא תהמר
בספר וזהב עליהם ולקחת
לך פן תאשם בו כי
תועבת יי אליהם דוא:
דברים ו כה

2. אבד תאבדון את כל
המקמות אשר עבדו שם
הגוים אשר אתם ירשים
אתם את אליהם על
ההרים הרמים ועל
הגבעות ותחת כל עץ
רענן:
דברים יב כ

(6) רש"י ד"ה ומה
שענינו יורד אין כאן נח
למקור אלא מלרש שעליהם
כלום לא יורד ויחזיק עמו
בטבעת מים יורד ממקו:
(7) בא"ד עונדים מים
לס ענדה בטבעת עמו
לו ולענדה מים
מימיו ובתבארמורו
מה לאי לא החמדו
אבעלי חיים ראה
דומה למחזור:
(8) מפי וי' בשראם נשע:
(9) ר"ה רצ"ע וי' לפען
(10) חדר שאין לו לרשע וי'
בנצות מים ממעטין
ל"ל ויחזק מים נמק:
(11) ר"ה וי' חסמים
יורד בטבעת וי'
לו ולענדה מים
מימיו ובתבארמורו
אבעלי חיים ראה דומה
למחזור בע"ז וי' וי' וי' וי'
ל"ל ויחזק מים נמק:
(12) בא"ד מלש שעליהם
מקום של שאר ענדה
טכס: (13) בא"ד מה
קרי ר"ה ראה דומה
יורד וי' מים חיים
ששטן לא ב"ר שאל
רמק: (14) ר"ה וי' לא
מלך אחד שאל לבית
המדרש של מנחם:
(15) ר"ה מלך קהל וי'
מקוהו דאמרין בא"ד
ומלך ר' נחמן: (16) בא"ד
שטעו ולבקר ענדו אסור
למחזור לקמן ר"ה וי' וי'
בר' דאמרין וי' וי' וי' וי'
ש"י וי' וי' וי' וי' וי' וי'
גלילי נמק:

[מ] רש"י ד"ה ומה
שעליהם. שהרס וגזעו
שהן קרקע עולם אין בהם
כח לאסרן אבל עבדו
עובדים מיהא הו. כל זה
נמחק וג"כ זהו לפי' אחרים
ועי' פוס' (עמ"ש רבינו
ביו"ד ס"ה קמה ס"ק ה):

עין משפט
נר מצוה

נב א מ"י פ"ט מהל'
מלכס הלכס ב:
נג ב ג מ"י פ"ח מהל'
עבודת כוכבים הלכה
ב סמג לארץ מה עוש"ע
י"ד ס' קמה סעי' א:
נד ד מ"י שס הלכה ג
סמג שס טור ש"ע
י"ד ס' קלט סעי' א
כהג"ה:
נה ה מ"י שס סמג שס:

דלמתי? נמי משתמע הכי וי"ל דלמתי
ר"ע דמתי אלהב דר' יוסי הגלילי
קאמר וליה לא חל אכן ק"ל ק"ל
לעיל קאמר דלר' יוסי בר' יהודה
מיבעי קרא גם כן לכדר"ע אלמא
רומיה דרש להו לקרא וי"ל דה"ק
ליה לכדריש עקיבא אלהב ר' יוסי
הגלילי: **בהמה** חוביה: פירושו
לדפילו בהמה (וי) עממא אינה
נאסרת להדיוט אס לא עשה בה
מעשה והא דלמירין לקמן צ"ר
ישמעאל (דף גה) המשתחוה לבהמה
חבירו דא חסרה ה"ה לשל עממו והא
דקאמר חבירו לגלוי דאף בשל חבירו
אסרה בעשיית מעשה דף נמי קמ"ל
לדף לגבוה לא אסרה כיון שאינה
שלו: **מבהמה** תמה ובאי"ן
יבש. כאן פרש"י מה שכתבתי לעיל
דוהי נטעו וחסוק עבדו היכה
דנטעו גרעין וזלשו ומילין יבש
דנשתנה מבריות ואפ"ה לא מתסר
לרצון דפליגי עליה דר' יוסי ברבי
יהודה ה"ה השוה שזין צבס
תפיסת יד אדם לשם עבודת כוכבים
התפיסה דנטיעה דמטיקאן אלא הו"א
תפיסה לרצון דלאו חילן הוה ההיא
שעתא דנטעו גרעין ור' יוסי ברבי
יהודה דחשיב ליה תפיסה ואסר לא
משחת לה אלא צבילן שעלה ממלוי
דאפילו לר' יוסי בר' יהודה לא מתסר
כל זמן שלא עשה מעשה גבושו
עב"ל וא"ת צבלה ממלוי נמי מ"מ
חילן שלפני זה ויהי' שזל זה מגרעינו
היה זו תפיסת ידי אדם וי"ל דהב"ע
צבילן שעלה ממלוי משחת ימי
בראשית בעון גור ומיהו פירושו
אי אפשר כדפרש"י לעיל:

להשתחוות לה מהו קא סלקא דעתך לה
השתחויה ליה האי זקופתה אי הוי מעשה א
מיתסרא ש"מ בני ר' חייא דשרו לא
דאסרי (ו) להשתחויה לה אע"ג דלא זקפה
ביצה להשתחוות לה ולא השתחויה
כוכבים של ישראל אסורה מיד
שתיעבד הא לא פלחה לא צריכא כגון ע
השתחויה לה ובא עובד כוכבים והשתחויה לה
שמואל (ז) ישראל ישוקף לבינה להשתחוות
לה אסורה וקא מיבעיא ליה לבינה הוא דמי
דלמא לא שגא תיטון בני רמי בר חמא ה

בזהשתמוה: והכל כגון זקופה ולא השתמוה לה: עש
ר' שמעאל (לקמן נא): ולמאן אליבא דמאן קצבי עש
ידיה צין הוי מעשה צין לא הוי מעשה הרי קראה עובדה
דאזי שיעבדה הא לא פלחה ופשיטא דשרא: לא לריבא
זמר וקפסתו של ישראל ולא אמרינן הא לאו דעובד כוכבי
והאי מעשה דבעינן משום גילוי דעתא דאי לאו דגלי ש
גד שטיענד ולא אמרינן הא לאו דעובד כוכביה ואזי
הוי צענדא כוכביה ובי פלח לא עובד כוכביה שלימותיה
לא הוי דאי לא זקפתו ישראל לשם עובדת כוכביה לא מי
שלו והאי טעמא מפרשין במלתיה דשמואל לקמן בפרק ר
מלח ולא צעלי חיל לא צעינא חסדא בגופו וינאקר מיה
הי שרצנה יותר גד עביה וכשהיא זקופה נרתיא צביה
ר' דר' לדידון ותמיבעיא ליה מי חיל שם ענב

(א) נראה דל"ל מדקאני ורעיס
והרס אלמא ורעיס דימיא
דער וכו'. (ב) נראה דל"ל
ידיקין דיהודס וחוקיה בני ד'
מיא הוא דשרי מדבשי חוקיה
וקר בינה וכו' ש"מ מי חיא
הוא דשרי והדר דמי לעולם
הוא דאפי' ויפניי ליה וכו'.

יש נעבד במחובר אצל גבוי
 דהמדקדק שלשון צעיר וו דלמ
 ליליה סבר דליכא לחלק בין צעיר
 מסופק אם יש נעבד במחובר והא
 לומר קאמר דאי פשטיין דשרי כ"ט
 מכשירו אבל אי פשטיין דלמ
 מכשירו מלי: ואי משום בית דין

בזמננו אסור להקדישו לזרד ציון
 בית המקדש לשון רש"י והוא שנה
 לשונו ממה שפירש למעלה גבי מילתיה
 ודרבא שכן פירש לעיל אסור במחזור
 ולגבוה ואפי' למשכיר קרבן דכתיב
 בית דמשמע אפילו לזמן הבית
 ונראה דפ"ה דקדק לפי שיטה
 ובלאומד וק"ל מיהו מה שפירש
 הנה לאמנן דבית קרי מחזור קשיא
 דהא לתמן בשמעתינן חשיב רב יודא

בל האסורין לגבי מוכח ואדורתיהו
 מותרין. משמע הכא דשינוי
 אינו מועיל כלום לגבי אם וגבי שינוי
 קונה (ב"ק דף נג:) למאן דאית ליה
 שינוי קונה (ו) מן גזל לרחל
 ויולדה גילה חחרת צעיניה ואינו
 משלם אלא דמי הפרה אלא
 מהני שינוי לגבי אם ויש חלק לגבי
 מקנת השבים דוקא מהני ולא לגבי
 מוצח: **בשנרבוע**
 עיברו. וגזול יש לה כדאמרין לעיל

יש נעבד במחובר א

פרק אין מעמידין (דף כד:):
הבא

ואם תמני לומר ים נעבד אצל נכוח. אכתי מובעיל ליה הכי
האי נעבד דלוא לקרנן גופיה קא צעי לה אלא לבנין מנח
דמכשירי קרנן מי אמרין בקרנן דמי ונעבד אסור בהן או לא:
אסור בטובנן לגבוה. ואפי' למכשירי קרנן דכתיב ביה (י"א) דמשמע
אפילו לבנין הדין אסור. וכתיב אמנן
סתמא לא שגא תלוס כ"י: או חילוק.
כיון דלא משתתם תרא צדיקיה דאסור
אסור בטובנן לגבוה. ואפי' למכשירי קרנן דכתיב ביה (י"א) דמשמע
אפילו לבנין הדין אסור. וכתיב אמנן
סתמא לא שגא תלוס כ"י: או חילוק.

הוא מיכתי ליה כו' פרה אדומה
שאינה נאכלת לבית. ששמיטה נזהר
הימים דמבייש והוא אומה אל מחוץ
למחנה: ר' קושע' טסו וזה שעושים
צופו לנחל חיל לבית אביהם הקדש
כדאמרין בשקלים פסח המרומה"
דכין דנוי הוא מיתסר: פרכין.
דיינין וכל דין ק"ו קיי ליה פירכא
משום דנלגון מימה אחי: הואה
דפסח. טמא מת שחל שביעי שלו
להיות שבט בערב פסח: דר' א'
דן ק"ו לחומר דקמי' א"ר אליעזר
ועליה אזי דן ומה שמיטה שהיא
משום מלאכה דוחה את השבת וזה
שמשום שבות אינו דין שחלשה וזה
עלוי ויחמיר בפסח. ורע' פריך
לקולא ופטר מפסח דקמי' אמר לו

ר"ע או חילוף מה יאזה דמשוס שזמ
אינה דוחה שבת שמייע דמשוס מלכה
הא אינו דין שלא תדחה אלמא ק"ו
לקולא פריך: דסנ השיב ר"ע כו'.
משוס אלקספטיהס דרש"ד מילתא נקט
ואיימי לה הכא ומיחו אלקספטיה
דכז פפא מאו חילוף דר"ע קאפי
ולקויעי לרז הונא בלו חילוף ידיה:
הסס. הווא או חילוף דר"ע לא
סלקא אדעמא דר"ע לא השניע ולמימר
לא תדחיה שמייע אחי השניע אלמא
משוס דר"ע היה מקובל וזא מר"א

עלמנו שהיה רבו שהואה אינה דוחה שבת: ואייקר ליה שלמורה.
 דר"א שבתה הימנו הלכה ונעי למירין מקי"ו הואה משחטת דחייא
 ו שחטת מהואה דלף תדחה אע"פ שאי אפשר דהא ודאי שחטת דחייא
 ליה למירין כיין דקאי ליה האי שחטת מהואה דלף תדחה ודאי שפטה לא
 אהרה ליה עקיפת עקרת מה שכתבו במורה ב"ד הערים במעורר ואפי'
 אחריו כמועד לשחטת. וימלא ליה מימר כך מקובלני ממך הואה אינה
 נו דקאמר ליה אל תכפירי בשעת דרין. כשאמר לו ר"ע הלא לי מועד
 שחטת תהא מיתתך ואמר לו ר"ע אל תכפירי בשעת דין זה שאנו חלוקין
 הואה שבות כו' אלמלא מנייה גמר ליה: המשתטתה לקמה תניס מה הן
 ליה לגבזה אם תמצי לומר יש עבד שחטתה אלל גבזה תהא מאי סיני
 גבל היבאל דלשחטת שפיר דמי: או אין סיני בשעת. ואפיקר דלף מניין
 לומר כן דכיון דתלוש זינה נאסרו בשנתה להדישו אפילו לתמן דנעי
 ידישה וכ"ס לגבזה דאסור וכיון דנעשה עבודת כוכבים מו מאי מהמי
 הו כל שאתה מהייה ממנו הרי הוא כמוהו אללא אפילו כל איסורי הנאה
 כגון מוקאס ועובר: ור"א אומר. וקס"ד השמא דבבבמה מעוברת
 סבר יש סיני בנעמד הלכך ולדומיהן מותרין דמעינקא עובר והשתא
 גלא מי אומר עלה אומר רבא אומר רב נחמן מחלוקס כשנכרעו
 סבר זה וזה גורס אומר ורבי אליעזר סבר זה וזה גורס אומר:
 אבל

(א) [תוספת דפוסה פ"ב ה"א]
תמורה (ל: ב) [נימנות ה-]
קדישין סת[א] (ג) [פסחים סוה]
(ד) [שס סט, א] (ה) [תמורה
ל: ו] (ו) [שס ו] (ז) [ע"ן רש"י]
ובתמורה א"י אמר רבא
מחלוקת[א] (ח) [דברים כג]
(ט) [במדבר יט, י] [פ"ד
מ"ד, כ] [בס"א לוח, ל] [ג"ל
סרה]

1. לא תביא אתגן וזנה
ומחיר כלב בית
אלהיך לכל נדר כי
תועבת יי אלהיך גם
שניהם: דברים נג יט
2. אבד תאבדון את כל
המקמות אשר עבדו שם
הגוים אשר אתם ירשם
אתם את אלהיהם ועל
ההרים הרמים ועל
הגבעות ותחת כל עץ
רענן: דברים יב

(ב) נָמַי מִהָרָח לַמִּשְׁמָחָה
(ג) רָשָׁי לֹא אֶלֶף וְשָׁנִים
דָּבָר הַנֶּעֱשֶׂה: (ד) חֹשֶׁשׁ
וְשֵׁי אֶלֶף וְשָׁנִים דִּהְיוּ
מִחֲבוֹר קֶסֶר וְכִי בִּית הָאֵל
דִּמְשֶׁק וְכִי בִּית הָאֵל
דִּקְדִּישׁ וְכִי בִּית הָאֵל וְכִי
מִלֵּן: (ו) דִּי שֶׁ הָאֵל
מִמֶּה מַחֲסִיב לִיָּהּ נֶעֱבֵד
מִבְּחוּר לְחִסְרוֹ מֵאֲמָתָן:
(ז) מִבְּחוּר דֶּק מִינֵי הָאֵל
דִּמְשֶׁק הַחֲסִיבִים עֲשֶׂהֶנּוּ
זִכְרֵיהֶם וְשֵׁי לְאִסְרוֹ: (ח) דִּי
כָל הַאֲסֻרוֹן וְכִי
קֹהֵת תִּנְיָא וְכִי הַגְּדוֹל דִּלֵּךְ
כֹּהֵן גָּדוֹל וְכִי גִדְּוֵה לְחִסְרוֹ
גִּדְּוֵה חֹרֶת צִעִיִּים וְכִי
מִשְׁלֵם אֲלֵהּ מִן הַחֲדָל
אֶלְמֵת מִמֶּה:

אר חילוף. או אל האלף
 העין. פשיטת ל' דמיה
 מעבדא יליפין בקי' דמיה
 לשמיטת חשכא (פסחים)
 101. אל הכפירני. אל
 כפסיר במה שיהיה
 הוא אפי' שיהיה שנו
 איה דמיה. וליק דמי קי'
 או ל' פסיר אפי' אשיו
 כדא אלא כרי פתסא אל
 לך חמי שנה זו ל' ל' דין
 שמיטת מואה מכלל
 דמיה פשיטת ליה דמיה
 דמיה. מחון קו חמיט דמיה
 דמיתני דלא דמיה
 וחמור קו ממה שיהיה
 אומר וגילה אלי ין (פסחים)
 102. בשעת הדין. בשעה
 זו שאת עולה

(א) חולין פז. [מסכה לג.].
(ב) מסכה נ: נא. [תענית כ.
נדרים יא. ג.] [לקמן נט. א.
(י) שבת פז. ה] [ג] ר"ף
ר"א"ש חמלי כג"י רש"י.
(ד) [לקמן מח. א ו.] [דף מז.
נ: א. ח] [מסכה נא. א.
(ו) ז"ל דהדס. י] [ז"ל
נגביו. כ.] [וע"ע חס' מסכה
ג. סוף ד"ה באשרה ומוס'
חס לג. ד"ה נקטס. ג.] [ז"ל
ר"א"ש

מן.

סב א מיי פ"ג מהל
 אקריב ונחנה ה' :
סג ג מיי פ"ח מהל ד' :
סד ד מיי פ"ח מהל ו' :
 הלכה א טושיע א"ח
 קי חרמט טע"א :
סה ד מיי פ"ד מהל
 חטאיה אקריב א' :
 עשין ק"ט טושיע י"ד קי
 ח"ל כטע"א :
סו ו מיי פ"ח מהל ז' :
 הלכה א' חמט טע"א :
 טושיע ז' א"ח פ"ג א' טע"א
 פ :
סז ז מיי פ"ח מהל ח'
 מקדש ה' ג סמג
 עשין קט"ז :
סח ח מיי פ"ח מהל
 אקריב ונחנה ה' :
סט ט מיי פ"ח מהל
 עזרת טובטס ה"ב
 ג סמג לאקוי מה טושיע
 ד' קי טע"א :

לשדל"ש [ילימיל"ש].
חלילים.
קורדי"ש. מיתרים (של כלי
נגינה).

אבל עיברו והוקדשו
ולבסוף נרבעו אסור.
והני חייט כי עיברו
ולבסוף נרבעו דמו דהא
הוקדשו החטסי ואחרי כן
טחנן. ורחינן הכי השתא
במה לא נשתנית היא
היא ברעמה שהיתה במעי

[illegible]

רַנְשִׁיבֹּרֶר
 א] נמ' אינעם ליה ממשט
 שטעטל ליה לרב פסא.
 גלות לרב פסא נמחק.
 י"ב בסוכה דף סג ע"א
 זיוו. וזכני מפש"י שם
 ופירש ממשט שטעטל ליה
 וזכני וזכני עביל ממשט
 זאל לר"פ עמלון ודאי
 שטעטל וכן מורה לזון וזה
 וזמרת וזכני וזכני הכפירי
 אלא זאל ממשט
 ורש"י ועי' ט"ז א"ח ס'י
 ורמ"ו פירש"י ביד
 ס'י ס'י י"א וזכני

[illegible]

ואסארי לדיה דאין שינוי נעטעד:
מהדר ליה תלמודא הכי השפא:
הספס. לא אישמינ דמעיקרא צמעי
זמנו היה קרוי צממה והשתא קרוי
הממה: דשא הו' דאחיוא **צממא**
ולמתי הרחם איז סגורין צמיו:
ולבנו מהו לממז. אח"ל ים נעמד
נמחוצר אלל גבוה הכא לענין מלות
ולבן מאי: אשירה. שנקשרה אף
הדיוט וצטולה כדאמרינן במתני'^ו
והטל מה ששחלץ וקמצינעל ליה
צמז. צמז צמז שוב למלות אצל לאו: ים
דחיו אלל מלות. מי הוי שייכא מורת
דחיו צמזות דימא הוואל ונדחה
נעודו אשירה ידחה עולמית: או
זין דחיו. ומשתיירא: אלל שחור
נפתלה. לאחר שפסחו הרות:
ה'ג וסיון כז כי חור וספולא מאי
זיו. הא אידחי ליה כשפסחו הרות
זיון דכל זמן דלא נפתלה פטור
ולנכסות אידחי ליה מסיני: ל"ש
וקולא. כגון גבי אשירה שצטלה
מיהדר לאישתריה לולבו לממזיה:
ל'ג לחומר. כגון גבי מיסוי למצינן
מיהדר ולכסוי: או דלמא ספוקין
ספספא ליה. אי ים דחיו אי אין

מיידי בתולדות שמוקעין הכה
שהם משוררים על הקרבן וכמה
ותולתים מדע דקאמר בסמוך עיי
ואין זה יכול להיות והכחביז ות
דמקיעה דקרא לכהנים ורבי' יו
משה דוקא קאמר וראיה דבתוס
של זהב צידיהם וועט' מוס' וצח
יואלים חזן לשידהם הא חנן (ג)
הו מיס של דרים ואינס נאסרס:

היינו בעיא דרשב"י. נקט רשב"י
משום דלמנחה הוה כמו
בצינא דהא בכלל בעיא דרמי בר
חמא הוה שהרי נשתנה ע"י טויה:
קרניה מהו הצצורות. תימה
דכא תניא פירא הקומץ
רבה (נמנות דף כח). חצוצרות היתה
באה מן העשת של כסף עשאה של שאר
מיני מתכות פקולה וכל שכן של קרן
דנשלמא ההיא קונים (פי"ג מ"ו)
דתקן כשהוא מת קולו' (שמי' קרניו
שמי' חצוצרות וכו') וכל שהוא שופר
של (לוקדוס) השנה כדלמא פ' במה
מדליקין (שנח דף לו). חצוצרות
שיפורה אצל הכהן במכשירי קרבן קא
מיייר דכתיב ותקעם בחצוצרות
על עולותיכם וי"ל דהוא דנמנות
הכהנים והכל בחצוצרות של לויס
הכי תעבדו וכו' שר היו שם כנורות וגבליס
ומתלמדיס חדע דקאמר בסמוך עיקר שירה צפה (ט) ושיר לא מעבדא
ושיר זה יכול להיות והכתיב ותקעם בחצוצרות אלה ש"מ כדפי'
ומתקיעה דקרא לכהנים וכו' יהודה מפרש דההיא דנמנות בשל
משה דוקא קאמר וראוי דנתוספתא מנינו היו מתאזקין וחצוצרות
אלו חצוצרות וכו' (תוס' וזכירם פת. ד"ה כשהוא) **לא צריבא**
שאל וכן צדיהם שאל חסין (ב"ק דף פא.) מעין שילא כשתלה
והוא מים של רבים ואינם נאסרים:

בעבורכן סוף פרק שני: בעי רב המשתתף למעין מימיו מהו לנסכין. מאי קא מיכא
 סגד אסירי או לבכואה דיריה סגד ומיא שרי. אי הכי הכי בעי לא מיכא
 להדויט שיש לאדם בהם תפיסת יד. ואמרין לעולם פשיטא לא דלמא קא סגד
 ויהא דגרא אסירי ומתמיהי ומי מתסרי וכו'. והאמר ר' יוחנן משום ר' יואל
 אפשיטא: **מתני'** מה שהיה כחול סמוך לבית עבדת כוכבים ונפל אסור

לכנותו. דקמהני לעבודה זרה (שם). שלו ושל עבודת כוכבים. שהיה חני מקום הסומל של ע"ז (שם פב:).

עין משפט
גר מצוה

אבנו ועציו ועפרו בממאין בשרין. ואפי' למד' (נעיל מא): אין עובדין לשכרים הצ"ע כגון שהיתה עבודת כוכבים של ישראל או של עובד כוכבים והשתחוה לה ישראל וצירושמי מוקי כגון שהשתחוה לכל אבן ואבן וכן פ"ה: **בית** שבנו מתחלה לעבודת כוכבים. פרש"י שחילת בניינו לעבודת כוכבים והיו עובדין את הבית עצמו וכן במסוך גבי אבן שחננה מתחלה לנימוס (ו) מקום מושב של עבודת כוכבים ועובדים את הנימוס כעבודת כוכבים עצמה ויפה כוון בזה דודאי צ"ל שהבית והאבן נעשו ליעד דאי להיות משמשי עבודת כוכבים הא אמרינן (נעיל יט): משמשי עבודת כוכבים אינן אקריים עד שיצטוו ואילו בגמרא קאמר אין ציט ציט בנה אע"פ שלא השתחוה וגבי אבן אבן נמי מדקמי חננה מתחלה משמע דלא עבד (ה) בזה כבד דאי עבד בזה ל"ל חנינה מתחלה לך *הא גבי תפילין (נכנסת דף כג): אמרינן אין ביה ולא אומתא וכן זו נמי לא ליבעי חנינה מתחלה אי עבד בזה מיהו מתוך לשונו משמע שהבית והאבן נעשו להיות עבודת כוכבים ואבן עבודת כוכבים עובדים הבית והאבן וק"ק דגבי אשירה במסכת אין לפרש כן שיהא נעוץ לשם תחתיו עבודת כוכבים ואבן עבודת כוכבים עובדין [את] האבן דהא אמרינן בגמרא (ו) רשא ד"ה ואילו ר"ש אומר הואיל ולורה הס עובדין נמיר להם את האבן ולא קאמר דאבן עבודת כוכבים עובדין את האבן לכן נראה לפרש ככל שלשון שנה ונאז ונטע להיות עבודת כוכבים עצמה והא דנקט גבי אבן לנימוס אע"ג דקטם נימוס רגילות הוא להיות משמש עבודת כוכבים כמו נימוס של מלכים מ"מ נקט נימוס עבודה היתה חשובה צניינה לעבדה אלא אותם שדומה לנימוס לפי שנימה נותנין עליה עבודת כוכבים:

הנהגות מהר"י

לנרא

[א] חס' ד"ה והוא שמיר וכו'. יצ"ע פ"י תשע"ט רמ"א פ"י קיד פירוש על דברי חס' האלו:

הנהגות מהר"י

לנרא

[א] חס' ד"ה והוא שמיר וכו'. יצ"ע פ"י תשע"ט רמ"א פ"י קיד פירוש על דברי חס' האלו:

מוסף רש"י

מחצה. המחצה זו מחצית מחצית אמות של כניסה. לפי שחיתויה חכמים להרחיק משלו ארבע אמות וליכנס כולו בתוך שלו (שם). מטמאה במשא. אדם כוכבים עובדין [את] האבן דהא אמרינן בגמרא (ו) רשא ד"ה ואילו ר"ש אומר הואיל ולורה הס עובדין נמיר להם את האבן ולא קאמר דאבן עבודת כוכבים עובדין את האבן לכן נראה לפרש ככל שלשון שנה ונאז ונטע להיות עבודת כוכבים עצמה והא דנקט גבי אבן לנימוס אע"ג דקטם נימוס רגילות הוא להיות משמש עבודת כוכבים כמו נימוס של מלכים מ"מ נקט נימוס עבודה היתה חשובה צניינה לעבדה אלא אותם שדומה לנימוס לפי שנימה נותנין עליה עבודת כוכבים:

רבינו חננאל

לחור שלו ובהנה: ומקשינן והא קא שביק ורואח לעבודת כוכבים ופרקינן דעבדי ליה לאתרוי מקום שהניחו מופנה בית הכסא שלא להרריה לעבודת כוכבים: והא דבי צניעותא. ופרקינן דעבדי ליה בית הכסא ודירונקו דלית להו צניעותא. אבל גרול אצ"י דהא רהנא איהו צנוע זה הנפנה בלילה במקום שגפה כיום ואקרימא כדון שגפה ביום בצניעות מכוסה כך נפנה בלילה בצניעות (ה) אם היה הכולל שלו ושל עבודה כוכבים ידון מחצה למחצה אבנו עציו ועפרו מטמאין כשרין ר' יקאבא אומר מטמא אפילו במשא כנדה כו': **בתני** שלשה מהם כו' בית שבונו מתחלה לעבודת כוכבים הרי זה אסור בליל לעולם. אבל אם בנוא לשום בית דירה ואחרי כיוור ויכיר לשם עבודת כוכבים נטול הסוד והיבור שחידש לשם עבודת כוכבים והבית מותר. לא סידר ולא כיר ולא חידש אלא הכניס עבודת כוכבים לתוכו והוציאה הבית מותר. ובא רב והוסיף אפילו לא בנה זה הבית לשום עבודת כוכבים אלא השתחוה לבית אסור. והא דתנן במתני' שלשה בתים ולא תני ד' משום דלענין ביטול בנה והשתחוה חדר הוא ולא מבטיל אלא בנצוצה לסיך חשיב לחי:

נידון מחצה על מחצה. אותו חלק של עבודת כוכבים אינו עולה לו כנתיקת ד' אמות אלא חלקו עולה לו שאם היה עביו שמי אמות מונה האמה שלו וכונס עוד ג' אמות לתוך שלו: **אבנו ועציו** של אותו חלק ששך אפילו חלקו לפי שאין ברירה. שך אין מטמא במשא: **שך**. לשון שך: **נדה מטמאה במשא**. דכתיב וכל הטועד בכל כלי אשר תשכ עליו אלאם טמיהה לכלי אשר (ו) נשא אותה ואע"פ שלא נגעו שאפילו היו עשרה כלים זה על זה כולן בכלל אשר תשכ עליו הן: **תורם כמו דוב**. נעודת כוכבים משמשי: **גמ'** דעבדי ליה כה"ס. שפנה שס: **והא כתי** **לניטוסא**. ואנן תנן דאסור לננות כותל לפסקין בינו וצין עבודת כוכבים לפי שצוהו לעבודת כוכבים: **במקום שפנה ציוס**. שך צניעות ואע"ג כענין צ"ה הרוח (נכנסת סג). לא חילא במקום שיהא לך להסתלק צלילה כציוס אלא אימא כדרך שפנה ציוס שיהא נפרע מושב וכשומר שנתנו חכמים טעם וטעמיהו מ"מ ש"מ דענין נמי צלילה צניעות והכא ליכא צניעות דחזו ליה בני עבודת כוכבים: **היומי והיגני**. קוליס וברקניס: **בתני** שלשה כה"ס הן. לענין ביטול עבודת כוכבים: **בית**. שמתלת בניינו לעבודת כוכבים והיו עובדין את הבית עצמו: **הרי זה אסור**. דכל הבית היו עבודת כוכבים ואם העובד כוכבים בנאו אסור עד שיצטלוו שיפון ממנו קת ואם של ישראל הוא אסור עולמית אבנו עציו ועפרו: **סיידו וכיידו לעבודת כוכבים**. שהיה ציט בניו לריות אדם והקצוה לעבודת כוכבים וטחו כסד ועשה בו כיוורין לעבודת כוכבים: **נוטל מה שחידש**. אם בא ישראל לנטול נוטל מה שחידש ומותר אע"פ שלא ציטלו עובד כוכבים או אפילו היתה של ישראל מותר: שאין עבודת כוכבים שלו ציטלה הכא ציטל שאין נאסר אלא חידוש והוא חידוש שצטלס אסור בהנאה לעולם וגמרא מוקי לה כגון שלא נעבד הבית מעולם אלא כן השתחוה לה עובד כוכבים אחרי כן נאסר כל הבית וצני עובד כוכבים

הנהגות מהר"י

לנרא

[א] חס' ד"ה והוא שמיר וכו'. יצ"ע פ"י תשע"ט רמ"א פ"י קיד פירוש על דברי חס' האלו:

מוסף רש"י

מחצה. המחצה זו מחצית מחצית אמות של כניסה. לפי שחיתויה חכמים להרחיק משלו ארבע אמות וליכנס כולו בתוך שלו (שם). מטמאה במשא. אדם כוכבים עובדין [את] האבן דהא אמרינן בגמרא (ו) רשא ד"ה ואילו ר"ש אומר הואיל ולורה הס עובדין נמיר להם את האבן ולא קאמר דאבן עבודת כוכבים עובדין את האבן לכן נראה לפרש ככל שלשון שנה ונאז ונטע להיות עבודת כוכבים עצמה והא דנקט גבי אבן לנימוס אע"ג דקטם נימוס רגילות הוא להיות משמש עבודת כוכבים כמו נימוס של מלכים מ"מ נקט נימוס עבודה היתה חשובה צניינה לעבדה אלא אותם שדומה לנימוס לפי שנימה נותנין עליה עבודת כוכבים:

הנהגות מהר"י

לחור שלו ובהנה: ומקשינן והא קא שביק ורואח לעבודת כוכבים ופרקינן דעבדי ליה לאתרוי מקום שהניחו מופנה בית הכסא שלא להרריה לעבודת כוכבים: והא דבי צניעותא. ופרקינן דעבדי ליה בית הכסא ודירונקו דלית להו צניעותא. אבל גרול אצ"י דהא רהנא איהו צנוע זה הנפנה בלילה במקום שגפה כיום ואקרימא כדון שגפה ביום בצניעות מכוסה כך נפנה בלילה בצניעות (ה) אם היה הכולל שלו ושל עבודה כוכבים ידון מחצה למחצה אבנו עציו ועפרו מטמאין כשרין ר' יקאבא אומר מטמא אפילו במשא כנדה כו': **בתני** שלשה מהם כו' בית שבונו מתחלה לעבודת כוכבים הרי זה אסור בליל לעולם. אבל אם בנוא לשום בית דירה ואחרי כיוור ויכיר לשם עבודת כוכבים נטול הסוד והיבור שחידש לשם עבודת כוכבים והבית מותר. לא סידר ולא כיר ולא חידש אלא הכניס עבודת כוכבים לתוכו והוציאה הבית מותר. ובא רב והוסיף אפילו לא בנה זה הבית לשום עבודת כוכבים אלא השתחוה לבית אסור. והא דתנן במתני' שלשה בתים ולא תני ד' משום דלענין ביטול בנה והשתחוה חדר הוא ולא מבטיל אלא בנצוצה לסיך חשיב לחי:

הנהגות מהר"י

[א] חס' ד"ה והוא שמיר וכו'. יצ"ע פ"י תשע"ט רמ"א פ"י קיד פירוש על דברי חס' האלו:

הנהגות מהר"י

לנרא

[א] חס' ד"ה והוא שמיר וכו'. יצ"ע פ"י תשע"ט רמ"א פ"י קיד פירוש על דברי חס' האלו:

מוסף רש"י

מחצה. המחצה זו מחצית מחצית אמות של כניסה. לפי שחיתויה חכמים להרחיק משלו ארבע אמות וליכנס כולו בתוך שלו (שם). מטמאה במשא. אדם כוכבים עובדין [את] האבן דהא אמרינן בגמרא (ו) רשא ד"ה ואילו ר"ש אומר הואיל ולורה הס עובדין נמיר להם את האבן ולא קאמר דאבן עבודת כוכבים עובדין את האבן לכן נראה לפרש ככל שלשון שנה ונאז ונטע להיות עבודת כוכבים עצמה והא דנקט גבי אבן לנימוס אע"ג דקטם נימוס רגילות הוא להיות משמש עבודת כוכבים כמו נימוס של מלכים מ"מ נקט נימוס עבודה היתה חשובה צניינה לעבדה אלא אותם שדומה לנימוס לפי שנימה נותנין עליה עבודת כוכבים:

הנהגות מהר"י

לחור שלו ובהנה: ומקשינן והא קא שביק ורואח לעבודת כוכבים ופרקינן דעבדי ליה לאתרוי מקום שהניחו מופנה בית הכסא שלא להרריה לעבודת כוכבים: והא דבי צניעותא. ופרקינן דעבדי ליה בית הכסא ודירונקו דלית להו צניעותא. אבל גרול אצ"י דהא רהנא איהו צנוע זה הנפנה בלילה במקום שגפה כיום ואקרימא כדון שגפה ביום בצניעות מכוסה כך נפנה בלילה בצניעות (ה) אם היה הכולל שלו ושל עבודה כוכבים ידון מחצה למחצה אבנו עציו ועפרו מטמאין כשרין ר' יקאבא אומר מטמא אפילו במשא כנדה כו': **בתני** שלשה מהם כו' בית שבונו מתחלה לעבודת כוכבים הרי זה אסור בליל לעולם. אבל אם בנוא לשום בית דירה ואחרי כיוור ויכיר לשם עבודת כוכבים נטול הסוד והיבור שחידש לשם עבודת כוכבים והבית מותר. לא סידר ולא כיר ולא חידש אלא הכניס עבודת כוכבים לתוכו והוציאה הבית מותר. ובא רב והוסיף אפילו לא בנה זה הבית לשום עבודת כוכבים אלא השתחוה לבית אסור. והא דתנן במתני' שלשה בתים ולא תני ד' משום דלענין ביטול בנה והשתחוה חדר הוא ולא מבטיל אלא בנצוצה לסיך חשיב לחי:

הנהגות מהר"י

[א] חס' ד"ה והוא שמיר וכו'. יצ"ע פ"י תשע"ט רמ"א פ"י קיד פירוש על דברי חס' האלו:

הא' ד' חסד איה פירוש וצ"ל צניעות מיהא כע' א"ה היתא וכו'.

כל הצלמים פרק שלישי עבודה זרה מח.

עין משפט
גר מצוה

ע"ז א ב ג ד מ"י פ"ח
מהל' עבודת טובים
הלכה ג ד סמג לארץ מה
טיש"ע י"ד ס' קמה סעיף
:1

עַח ה' מִי שֶׁסָּס הֵלֵךְ
טוֹשֵׁעַ שֶׁסָּס קָעִיף אֵל:
עַח ו' מִי שֶׁסָּס סִמְגָה שֶׁסָּס
טוֹשֵׁעַ שֶׁסָּס קָעִיף ו':
פ' ז' מִי שֶׁסָּס וְסִמְגָה שֶׁסָּס
טוֹשֵׁעַ יִיבֵד סִי קָמַב
קָעִיף יב':

רבינו חננאל

מחנה' שלוש אשרות
 יתן. אילן שטוט מחלה
 לשון. עבודת כוכבים הו'
 ופסילי. גירעו פסילי
 כעין כיסוד גירעו לשון
 והחליף. עבודת כוכבים
 גירעו נטל. אמרין
 מה שהחליף האמריני
 והגירעו. אמרין
 המה. המהד חתמה
 עבודת כוכבים תטלה
 אמר רב. אמר רב
 ינאי ואפילו הברך והריב
 בענוס של אילן. כי נטל
 מה שהחליף ספיר דמי
 ונשאר אילן מותר. אמר
 שהמאכל המשתהה לילין
 וספסופו מותר. ומקטין
 לילה הואן גירעו פסילי
 וספיר שמואל.
מחנה' יבנו היה ואמר
 האמרי. רב יסי רב ידודה
 אמר. כבי האי גונות
 אילן מותר גירעו וספיר.
 ומתקין נעילה רב יוסף
 ממאמר רב פלגי רבנן רב
 יסי רבי רב ידודה פלגי
 פלגי דלמא כבי האי גונות
 ורבנן.
 וספיר עיקר אילן אור
 דכתיב ואשריון תשרפון

פס'ו 5א. תימהא הא דלא משני גדרו
השמויה השתמוה אע"פ שלא גדרו
ואין לפרש משום דשמואל לית ליה הך
דבר ואמר דבית הארץ כמחזור ועל
מני ליה לא למימר לשמואל ב"א אע"פ
שלא השתמוה כ"ו דצדק נגמר הדין
(וגמ' דף מ: מ:) מסיק לשמואל הכא
במאי עסקין בקצר בנין וחשיב ליה
תלוש והסם דממי קצר לעבודת
יהוה וי"ל היינו טעמא דלא משני
ליה (כ"ז) הכי לעיל דרמי י"ח חילוק
בין חילין לבית דאילין שהוא מושר
בזרקק בטלה תפיסתו כדפרישית
לעיל הלכך גידוע ופיסול בלא
השתמוה ודאי לא היה מועיל כלום
האילו למ"ד עבודת כוכבים של עובד
כוכבים אקורה ממי היינו דברר תלוש
למחב פסילי אלהיהם כיון שפסלו
ונעשה לו אלוה אצל זה שהוא מחזור
ואין דעמו שיהיה עבודת כוכבים רק
מה שיחליף אין לאסרו בלא השתמוה
והכי נמי מצינו דחשבינן ליה (כ"ח)
לתלוש בני הא דלמר (חילין דף מ:)
בשביל שידח הכותל הרי זה בני יותן
ואילין דבר הנשרש בזרקק חשבינן
למחזור דאי לא תימנה הכי לא מצינו
שום זרע בלא הכשר וגרלה דמי
ההם הפירות מיהא תלושין אע"ג
דהכאן מחזור ומחשירי אצל פירות
שבאילין הכל מחזור וקל להבין והא
דלא משני ליה גדרו ופסלו אינעריה
ליה כדמצינן במסנא דשינויא דמיקא
הוא ויחא ליה (כ"ט) לאוקמי מתניתין
כרבנן ושמואל כר' יוסי בר יהודה:
לא

ש כן גידעו ופיסלו מאן קתני
 לא גידעו ופיסלו נמי תוספת
 סור אי בעית אימא רבנן ואי
 מא רבי יוסי בר יהודה כי
 יקר אילן אסור בסתמא אבל
 בעיקר אילן לא ניהא ליה
 ס"ד אמנא כיון דעבר ליה
 לן: **מתני'** איזו אשרה כל
 עובדין אותה ומעשה בצידן
 להן ר"ש ברוק את הגל הזה
 הן עובדין נתיר (א) להן את
 תנן ה"ק שתים (ב) לדברי הכל
 שנחלקו בה ר"ש וחכמים כל
 בדים אותה (ג) איזו היא אשרה
 ין טועמין מפירותיה ושמואל
 סור דרמי בי שיכרא ושתי
 ונמבדיתא יהלכתא כשמואל:
 מתני'

ביום נפקא ליה תרווייהו ורבען ילפי
 ג' ארץ ישראל ורבען נפקא להו
 שמע דבי לא גידעו שרי מאן קמי
 יוסי עיקר אילן נמי אסור. ומתני'
 לא דברי הכל: ואיכתיב אילמא רבי
 יוסי עיקר אילן אסור בשמחה כו':
 פריך ויהא אגן ג' אשרות תמן: כל
 ג' והא אגן ג' הן תמן. ל"ל
 אילן ע'מנו עבודת כוכבים: איזוהי
 זו היא אשרה סהם אילן שלם הובדר
 בי גרסי. שם עבודת כוכבים שלהם:
 מתני'

מחלוקת ר"ש ורבנן ואיזו היא מחלוקת ר"ש וה

מִתְנִי' הרי זו אסורה. עד שיצטלנה העיבוד כוכבים: **גידשו.**
עובד כוכבים או ישראל לעבודת כוכבים לצורך עבודת כוכבים לעבוד
הגידולין שגדלו בו מעמה והוא כבר היה נטוע בשבא ישראל ליהנות
ממנו: **נוטל מה שהעלין** ושורפו דרין אשרה ועיקרו מותר בהנאה:
גמ' והוא **סבכרין** (א) **כנוס.**

מאותה הצרכה והרכנה היו חליפותיו
דה"ל הק' גידולין העוועין ממחלה
לכך דא' לאו הכי אפילו חידוש לא
ומתקן: **גידוע** קאי דמי שמוס מעשה
פורתא שינוי בעלמא להיכירא מיתקן:
נענין ביטולא איסתא. ולא לענין
מחלה אסור לומר שזא לא הצריך
בגופו לא יא' צריך ביטול אלא
אביטול קאי דמי כגמל לא ישרא
סגי בזה אע"י דנעשה מעשה בגופו
של אילן: **אמר לך שמואל**. תלמודא
מהדר הכי מני שמואל לתרעוי: הא
מני רבנן יואל. דפליגי עליה דרבי
יוסי בר יוחנן ואמר אילן שנטעו
ולבסוף עמדו מותר הלכך גידעו
ופיסקו הירא' כנטעו ממחלה לכך
דמשא גידוע מחליף טפי וימיתקרא
אבל לא גידעו לא: **מתקין לא רב**
אפי' מאי דוחקין לאוקמא לדשמואל
אליבא דתנאי: **ממאי דרבנן ור' יוסי**
כתוספס פליגי. דלרבנן שריא
ודשמואל תנאי היא: **דלמא תוספתא**
דברי הכל אסור. בשעתחומאה
ודשמואל דברי הכל היא: **ועיקר**
אילן פליגי דרבי יוסי סביר. עיקר
אילן אסור אפי' היכא דלא נטעו
ממחלה לכך: **דכתיב ואשריהם**
ספרו. אשריהם תרי שמעתי חד
לנטעו ממחלה לכך וחד לנטעו
ולבסוף עמדו: **ורבנן סביר**. אילן

יוסי בר יהודה ודברי
 לה לא רבנן ולא רבי
 אסורה אי רבי יוסי ב
 בעית אימא רבי יוסי
 קאמר רבי יוסי בר יר
 גידעו ופיסלו גלי אד
 איבעית אימא רבנן ג
 מעשה בגופיה עיקר
 שיש תחתיה עבודת
 באילן שהיו עובדין או
 ובדקוהו ומצאו בו צו
 האילן: גמ' איהו איש
 ואחת מחלוקת דר"ש
 שיש תחתיה עבודת כ
 סתם אמר רב כל שיש
 אחר אפילו אמרי ה
 ליה ביום אידם אמר

הלך אפי' תרוא' דרבי יוסי דתרצת ואימא רבי יוסי מואשריהס
הימירא מואשריהס תגדעין ור' יוסי ההוא מיבעיא ליה לגידוסי
מאבד מאבדון ודגיס ינ' וכן כולה תרצתא: אס כן. דקוספתא דברא
לה: ה"ג א' רבנן 'ל' גידע ופיסלו כלא אידעו ופיסלו נמי אס
תת מה שהלפין ומו לא הלק על כרחק דשמואל תחאי: אביעסי
יוסי. ודקשיא לך האמר עיקר אינן אסור ומתנינן קמני מה שהחלי
עיקרו נמי ליספסר. הואיל ונעשה מעשה בגופו קמ"ל: מתני'
שעובדין אופס. את האינן עצמו אבל אס עובדין את עבודת
מיהדר ומיבעי אחו היא ועוד התם חני תלת ונכסי חני חד
למיהר פסס. לאו איתורא דמתני' קאי אלל מילתא בצפיי ופסס תפי חד
לנו שהיא אשרה בצחה סימן ניכר אס היא אשרה אס לאו: ואין עוונ

הוא באילן שהיו עובדין אותו כו'. ומקשינן והא שלש אשרות תנן. ופרקינן הכי קאמר ר' חסדא. אמר רב כל שכומרין שומרין אותה ואין טועמין מפירותיה ושמואל אמר בגין דאמי

(א) [לעיל מה: (זו:)] (ב) [לעיל מה: (ג) (חוספ' פ"ז ה"ד) עירובין עט: (ד) בס"א נוסף חליפתו]

תורה אור השלם

1. ונתתם את מזבחם
ושברתם את מצבתם
ואשריהם תשרפן באש
ופסילי אלהיהם תגדעון
ואבדתם את שמם מן
המקום ההוא:
דברים יב ג
2. כי אם כה
תעשו להם מזבחתיהם
תתצו ומצבתם תשברו
ואשריהם תגדעון
ופסיליהם תשרפן באש:
דברים יב ז

גליון הש"ס

תוס' ד"ה נקדו וכו' ואין
לפני שסוס דשמיאל
לפני אלה. ממה לו לא
למ מוכח ומה קן גבי
אכן שחלש דמייא אפי'
אין השמות בדכאמיה
למל דלחש ממה
ליוסם כיון דהוא מלש
נאמר כיון דהוא מלש
וימס' מוס' לעל
בשעתין דמי' והאן
דמי' ב"א ד"ה מצני
אל יענה למאי כיון ליה
ו לא חוין לדחש כיון
דמשמיה לבי אסור
דמלש דמי ובשמיה
לחין לא נאמר לרנן וכו'
לכין לא נאמר העיקר.
הי דלחין לא מוזכר יתר
מיה דמי'

הגהות הב"ח

- [illegible]

מוסף רש"י

שגידועו. מה שהחליף
אחרי כן, דקאמר חגדעון
מכלל דעיקרו עוזב בקרקע
ויהנה ממנו (דע"ל חת).

(א) "ל' והאנן גדעו ופסלו חנן גדעו ופסלו חנן לא גדעו ופסלו לא ופסלו כו'. (ב) מדברי רבינו ו"ל אלו נראה להדיא דה' לו ג' אחרת כבאן דלפוס אחקא דרב אשי מפסין פלוגתא דרבי" ורבנן וזהו דלמחנן איפוך רבנן ודלא כפרש"י ודו"ק.

מסורת הש"ס

וְאִם יֵשֶׁב טְהוֹר וְלֹא יֵשֶׁב בְּגִילָה. הָיָה לָלוֹ טַחַח נֹחַ הַיָּהוֹן הוּא דֹאס
בְּכֵן לֹא (ה) מַחֲמֵי לִיָּה וְאִם יֵשֶׁב טְהוֹר דִּהֵא קַמֵּי סִיפֵא לֹא יַעֲבֹר
תַּחֲמִיָּה וְאִם עֲבַר עֲמָא אֵלֶּה מִן הַיָּהוֹן וְהִלָּה הֵלֶכְךָ לֹא אֵהֵל הוּא
כִּשְׁפֵּה־הַמַּחֲמֵה בְּמִזְרָה אִו בְּמַעֲרָב יֵלֵךְ אֲדָם לֹא אֲרוּךְ וְכִשְׁפֵּה־הַמַּחֲמֵה
עוֹמֵדָה בְּצִמְעָה הִרְקִיעַ אֵין לֵכֵךְ דְּרַב
לֹא אֵלֶּה תַּחֲמִי: **תַּחֲמִי:** (ב) נֹחַ
הַיָּהוֹן שְׁהֵאֵלֵךְ עָלָיו הַיָּהוֹן: **וְאִם עֲבַר**
עֲמָא: כְּדַמְּרֵשׁ בְּגִמְרָא: **יֵשֶׁב גִּילָה**
אִם הִרְבִּים: [א] שְׂהִיָּה נֹסֶפֶה הוּא לְשׁוֹן
הִרְבִּים: **וְעֲבַר תַּחֲמִי עֲבֹר:** לְרַחֵם
טוֹמָאָה דְּרַבְּנִן הִיא וְקֵרָא דְּמִיִּמִּין
בְּגִמְרָא אֲסַמְחֵמָא בְּעִלְמָא הִיא וְהִיא
נְמִי אֲמַר: **בֶּפֶר ר'** יִשְׁמַעֲלֵךְ (נֶלְקָם ב:)
דְּהוּ טוֹמָאָה דְּרַבְּנֵי בִּרְיָא וְהִיא דְּגִילָה

היה ושל עבודת כוכבים בידה ששניהם
הועילו לפטם הפרה ונקרה זה חזה
גורם: **התם** דקאמא דאביב.
פ' נקוטנס דלאצדה מתכוין וכנר
נעלה והיו כעבודת כוכבים שנשתמרה
מאליה וקשה בה עוצה דלמ"ד ונליל
(מא): עבודת כוכבים שנשתמרה
מאליה אסורה תקף ואפילו מתאן
דשרי נמי הא אין מבטל ישראל
עבודת כוכבים של עובד כוכבים

ללא יסב ציליה דהא קא מיטסי
מעבודת כוכבים: **לל צילה**. (ו) שחרית
וערבית: (א) שלל ארוך לכל דבר מאד
וכל זמן שלא עברה מדת אורך הכל
את מדת גובה קומת האילן הכל עב
וסחור מכלן ואילן הכל דק וקלס
והא כל ולי ואטריך לשמועין
דאילנו כלל צילה לא יסב: **מכלל**
דכלל קומסה אס יסב עמא. בנתייהא.
והלא אינו מן האילן הוא ולא תחת

[illegible]

ומתים רישא נקט כל צילה דקמתי לא
ישב לכתחלה ואשמעינן דאפילו בכל
צילה לא ישב אצל סיפא ישב טבור
אפילו אצל קומתה קאי: **מכלל דבשל**
כיון לכתחלה ישב. בתמיהה. כיון
דאוקמתה מתני' אצל קומתה ורישא
נמי דקמתי לא ישב בכל קומתה מכלל
דבשל צילה לכתחלה ישב והא קא
מיתני: **אם יש טבור.** ובבבד שלא
יהא תמיהה דהא קמתי לקמן דלא
עבר טמא וכו"ש ישב: **א"ל דליכא**
סקרינס טבורס כוכבים. וממלא
הילין מזהיל על הסקרינס ועליו:
עבר. דלא עבר עברא אלא עובר

קין (דף מב.): **הכל לא אויל לאיבוד**. שהיה דרכה נכר ואין עבודת **איפור**. כולם ממנו ולא משי דרבי יוסף אדרבי יוסף כדשנים: **נעשית**. דעו זה נמי זה זה גורם אסור כצירא להו כדאמרין אף היא **נעשית** וכל הירקות בעלי פוגם כלל: **ודרב מרי**. (ו) [בחמורה] (דף דה). גבי אין ים בעלי מומין שנפדו ושחטן ללרבו ואע"פ שהעור נמכר ביוקר אמאי הא פסידא דהקדש הוא דאי הוה שמיא ליה לההניג ולמכור פסידא דמה שמשיב בדמי העור פוגם בדמי הבשר: **ערלה מיניה** שחזר ונעשה אילן: **יחור**. נוף: **שאם נעט**. האגוז כן פירות בגרמא לאגוז דאיסור וקרקע דהיתר וקמי מותר: **והנרד**

ואינו נוטעין אגוז של ערלה מפני שהוא פרי, ואין מרכיבין בכפניות של ערלה, ואמר רב יהודה

כל הצלמים פרק שלישי עבודה זרה

ממ.

עין משפט
נר מצוה

פ"ה א ב ג מ"ז פ"ז מהל'
עבודת כוכבים הלכ'
י"ד ופ"ז מהל' מלכות
למדות הל' י"ז פנח לאחן
מה טו"ש י"ד קמ
ספ"ה יא:

רבינו חננאל

אמר רב מרדכי ר' יוסי
שואם נטע והבריק והריכב
שמונה ונתיב בדראי דר'
יוסי מרדכי כהן ורבה
הכפיות של ערלה והאילן
שניהן גורמים לזה הפיר'
ומרדכי ר' יוסי שמונה
מכלל דר' יוסי זה זה
גורם מותר סבירא ליה ור'
חננאל לר' יוסי שני ליה
איסורא דעבודת כוכבים
משאר איסורי והתנא
שדה שנובדלה בובל
של עבודת כוכבים וכן
פרה שנתפסמה בכרשיו
חרומה תני חר'א שדה
חזירי ופרה חשטת ותניא
איך שדה תבור ופרה
תורה מא' לאי קתני
שדה תורע רבנן והא
דקתני תבור רבי יוסי
(אומר) [תניא] אפי' (ו)
אם נורעה שרי [אלמא]
הוא סבר זה זה גורם
מותר ולא שני ליה בין
איסורא דעבודת כוכבים
לאיסורא דחרומה ודחינן
לא לעולם לר' יוסי שני
ליה בין איסורא דעבודת
כוכבים לאיסורא דחרומה
והני מתניתין ר' אליעזר
ורבנן בניהו דתני שאור
של חולין נפל חרומה
ושפלו בתוך העיסה ואין
באחר מלך רבנן כדי
לחמץ את העיסה ותצטרפו
וחימוצו רבי אליעזר אומר
אחר אחרון יאבי אפי'
אם השאר של חרומה
נפל אחרון נאסרה העיסה.
ואם של חולין נפל אחרון
מותר והכמים אומרים
לעולם אין העיסה אסורה
אלא אם היה בשאר של
חרומה שיעור כדי לחמץ
לבד. ואמר אביי לא שנו
אלא שקדם וסילק את
האיסור לשאר איסורי ר'
אליעזר אם נפל שאור
של חולין אחר מותר
אבל לא סילקו אסור.
אלמא סבר זה זה גורם
אסור ואפי' אם קדם
וסילק את השאר של
חרומה שרי ר' אליעזר
ודחי' וימצי דטעמא
דרבי אליעזר דבראי
וכי' אלא מהא דתנן

(א) ל' מל' לאו לאי קתני
שדה חרומה י"ד.
ב פ' יבנו מה הוא דל'
נפשי' ומו' אלא דגם
גורם מותר ולא פליגי רק
במחלוקת ופ"ה

שואם נטע והבריק. פי' בקונט' בלשון אחרון נטע האגוז ואחר
כן כשנעשה נטיעה הנריך והרכיב צלילן של היתר (ו) אותו
לשון עיקר ומה שהשקה בקונט' אפי' לא הנריך והרכיב נמי לא
דק דאין נקרא זה זה גורם אלא כשנטיעה מענין אחד כמו
הנכרת אסור צלילן היתר שטיעה
אין וכמו זבל נצייה וקרקע לעיל
אבל אגוז וקרקע שני ענינים הם
ומה שפירש בלשון ראשון הנריך
יחור של ערלה צלילן והיו כמו
ילדה הסכנה צוקנה דנטלה אין
הנדון דומה לראיה דההיא אפילו למ"ד
זה זה גורם אסור מותר כיון
שנטלה צוקנה וכן משמע לשון נטלה:
(ט) **שואם** נטע. וא"ת מ"ש גדולי אגוז
של ערלה מגדולי (ט) טבל ומעשר
שני שכן חולין ואפי' גדולי תרומה
אלא שגורו עליהן צי"ח דבר ח"ל
דערלה שאסורה הנגלה יש לאסור
הגידולין שגם זה הנגלה הוא אכל
באסור אפילו אין לאסור הגידולין
שאינו אוכל האסור עצמו:
שדה חרומה. וכגון שאין הנגל
בעין והוא ליה זה זה
גורם ומותר דכרשיו לעיל גבי
נצייה: (י) **הא רבנן**. והא דשרי
לעיל נטע והרכיב יוסי לאו משום
דלית להו זה זה גורם מותר אלא
משום דמה שגל מן האגוז עצמו
יהא מותר ואסרי רבנן בעבודת
כוכבים לעיל דאף היא נעשה זבל
וה"ה לשאר איסורין: **עד** שיהא
באסור כדי לחמץ. פירוש ולא אסור
אפי' יש בהיתר נמי כדי לחמץ וא"ת
הכי מיימי מדבנן זה זה גורם
מותר דלמא שני ליה בין עבודת
כוכבים לשאר איסורין י"ל דכ"י מיימי
(ט) מדר'א נשמע רבנן דר' יוסי
דאשר אף צאנר איסורין ואינו מחלק
רבנן נמי דשרי לא יחלקו:
דלמא טעמא דר"א כו'. פי'
ולעולם זה זה גורם
מותר: **אלא ר"א ורבנן דעצים**.
משום דקלמא הא ר"א והא רבנן
מהדר פלוגמיהו דלפ"ז הדימו
הברייתא מתולדות הא ר' יוסי ורבנן
דדייה דסבין זה זה גורם אסור
והא ר"א ורבנן: **יוליד הנגה** ע"פ
הפ"ה. פי' בקונט' דמי ע"פ
איסור משמע ולכן מהא הפת מותרת
וקשה דל"כ אפי' בלא נמערבה נמי
יש להחיר בהולת הנגה העצים לכן

נראה לפרש הנגה הפת ויחא דלא פליג ר"א דרישא (ו) חדש יומת
להחיר להולין הנגה עצים שהיוצן בן לים המלח:
נתערבה באחרות. לא גרס ר"ת ואחרות באחרות כן במשנת
חבילי תלנן דכלאי הכנס דמיימי צפ"ק דבינה (דף ג.)
לא גרס ליה ומצינן ראייה מדאשר שמואל פ' התערבות (והבית ער.)
ספק ספקיא ודמיק התם לאשכוחי תנא דסבר כיומיה ונריך להביא
מדרבי יהודה דברייתא דרמזי בלדן דאשר בסקס ספקיא והולך
לדחוק סבר לה כיומיה בחדל ופליג עלה בחדל דשמואל דוקא בעבודת
כוכבים אסור דקאמר התם הנה לעבודת כוכבים כספקיא אסורה
עד סוף העולם ואי גרסינן ליה הכא ליימי הך משנה דבעבודת
כוכבים קיימא וכן אי גרסינן ליה נמי בחבילי תלנן היה לו להביא
המשנה דר"ת ויחא סבר כיומיה בחדל ור"י בר גרין אומר
דשפיר גרסינן ליה הכא והתם ודלמא ליהא אלא חדל ספקיא
דח"פ ואחרים בלחמים כל אותם לחמים נמערבו בלחמים או
אפילו רובן דליכא למימר איסורא כרובא איתיה דה"ג אמר
תלמודא התם גבי טבעת של עבודת כוכבים נפלה לתוך מאה
טבעות כולן אסורות פירשו ששים למקום אחד וארבעים במקום
אחד הארבעים מותרים דאמרין איסורא כרובא איתיה: (י)
ארג

נראה לפרש הנגה הפת ויחא דלא פליג ר"א דרישא (ו) חדש יומת
להחיר להולין הנגה עצים שהיוצן בן לים המלח:
נתערבה באחרות. לא גרס ר"ת ואחרות באחרות כן במשנת
חבילי תלנן דכלאי הכנס דמיימי צפ"ק דבינה (דף ג.)
לא גרס ליה ומצינן ראייה מדאשר שמואל פ' התערבות (והבית ער.)
ספק ספקיא ודמיק התם לאשכוחי תנא דסבר כיומיה ונריך להביא
מדרבי יהודה דברייתא דרמזי בלדן דאשר בסקס ספקיא והולך
לדחוק סבר לה כיומיה בחדל ופליג עלה בחדל דשמואל דוקא בעבודת
כוכבים אסור דקאמר התם הנה לעבודת כוכבים כספקיא אסורה
עד סוף העולם ואי גרסינן ליה הכא ליימי הך משנה דבעבודת
כוכבים קיימא וכן אי גרסינן ליה נמי בחבילי תלנן היה לו להביא
המשנה דר"ת ויחא סבר כיומיה בחדל ור"י בר גרין אומר
דשפיר גרסינן ליה הכא והתם ודלמא ליהא אלא חדל ספקיא
דח"פ ואחרים בלחמים כל אותם לחמים נמערבו בלחמים או
אפילו רובן דליכא למימר איסורא כרובא איתיה דה"ג אמר
תלמודא התם גבי טבעת של עבודת כוכבים נפלה לתוך מאה
טבעות כולן אסורות פירשו ששים למקום אחד וארבעים במקום
אחד הארבעים מותרים דאמרין איסורא כרובא איתיה: (י)
ארג

נראה לפרש הנגה הפת ויחא דלא פליג ר"א דרישא (ו) חדש יומת
להחיר להולין הנגה עצים שהיוצן בן לים המלח:
נתערבה באחרות. לא גרס ר"ת ואחרות באחרות כן במשנת
חבילי תלנן דכלאי הכנס דמיימי צפ"ק דבינה (דף ג.)
לא גרס ליה ומצינן ראייה מדאשר שמואל פ' התערבות (והבית ער.)
ספק ספקיא ודמיק התם לאשכוחי תנא דסבר כיומיה ונריך להביא
מדרבי יהודה דברייתא דרמזי בלדן דאשר בסקס ספקיא והולך
לדחוק סבר לה כיומיה בחדל ופליג עלה בחדל דשמואל דוקא בעבודת
כוכבים אסור דקאמר התם הנה לעבודת כוכבים כספקיא אסורה
עד סוף העולם ואי גרסינן ליה הכא ליימי הך משנה דבעבודת
כוכבים קיימא וכן אי גרסינן ליה נמי בחבילי תלנן היה לו להביא
המשנה דר"ת ויחא סבר כיומיה בחדל ור"י בר גרין אומר
דשפיר גרסינן ליה הכא והתם ודלמא ליהא אלא חדל ספקיא
דח"פ ואחרים בלחמים כל אותם לחמים נמערבו בלחמים או
אפילו רובן דליכא למימר איסורא כרובא איתיה דה"ג אמר
תלמודא התם גבי טבעת של עבודת כוכבים נפלה לתוך מאה
טבעות כולן אסורות פירשו ששים למקום אחד וארבעים במקום
אחד הארבעים מותרים דאמרין איסורא כרובא איתיה: (י)
ארג

והכריך והרכיב. (ו) אם הנריך או הרכיב יחור של ערלה צלילן
זקן מותרים פירומיהן מיד אע"פ שלא מלאו לכן שני ערלה דזה
זה גורם מותר וה"ג אמרין צלילן ילדה שספכה צוקנה
נטלה. לשון אחר אם נטע האגוז של ערלה שהוא אסור הנגה
ולכשיגדל ונעשה נטיעה הנכרת
והרכיב צלילן דהיתר מותר דאומן
פירות שטוען אחר זמן צלילן נמי
ע"י הצלילן של היתר וקשה לי בלא
הנריך ובלא הרכיב נמי איכא זה
זה גורם אגוז לאסור וקרקע דהיתר:
שני ליה לר' יוסי בין עבודת כוכבים
לשאר איסורין. דלע"ג דבשאר
איסורין זה זה גורם מותר ס"ל
הכל אסור: כדנשינו עבודת כוכבים.
הכל מקריב עבודת כוכבים או
שעבדו: **פסוק**. עד שחללה ממנה
כל שנה הצל ומהא צורה ולא ירענה:
תורה. מנחם: **מאי לאו הא**. דקתני
שדה חרומה ר' יוסי היא דשמעין ליה
דאמרין גבי ערלה זה זה גורם מותר
ה"ג תורע והורעים גדלים ע"י זבל
לאסור וקרקע דהיתר (ט) דלא שאני
ליה בין עבודת כוכבים לשאר איסורין
וקשה אמתי ופרה תשחט ותאכל
שאר היא היתה גדולה קודם לכן ע"י
אף אכילתו: **והא**. דקתני שדה
תבור רבנן היא דאמרין אף היא
נעשית זבל כו' והא דשרי ממתי
זורעין תמחיה ירקות הא שנין ליה:
מה שמעתי נצייה פוגם בלא:
הא ר"א והא רבנן. אכל לר' יוסי
בעבודת כוכבים זה זה גורם אסור
ס"ל דקתני ממתי ואי משום שחך
זורעין הא שנין ליה לעיל ואי משום
ערלה שני ליה בין עבודת כוכבים
לשאר איסורין: **שאור של חולין**.
ושאר אחר של חרומה: **שנפלו לתוך**
עיסה. של חולין: **כדי לחמץ**. עיסה
זו: **אחר אחרון אני כה**. אותו שנפל
אחרון אם של חולין נפל אחרון
ביטל את הראשון ומותר לזרים ואם
של חרומה נפל אחרון אסור לזרים:
ואמר אביי ל"ג. דרישא אם אחרון
חולין שמואל אלא שקדם וסילק את
האיסור קודם נפילתו של זה
שכשנפל זה ליכא למימר היתר
מנכרף לאיסור להיות שיעור ליאסר
ואע"פ שכבר נתן כח איסור צניעה
ולא היתה מחומלת ע"י אחר (ו) ואם
לא צביל ראשון ואפי' כיון דלא
היה זו מעולם שיעור חימוך ליכא

למימר זה זה גורם וביטול שני את הראשון: **אכל אם לא קדם וסילק**
אם האיסור אסור. שאע"פ שנפל היתר לנכרף אסור דזה זה גורם
אסור ולרבנן זה זה גורם מותר: **משום דאשר אסור אני כה**.
דקסבר גמרו באיסור אסור גמרו בהיתר מותר אכל היכא דנפלו בנת
אחת לעולם קאמר לך זה זה גורם מותר ס"ל: **נעל הימנה עצים**.
מן האשירה. ממתי: **היא: חדש יוסף**. שהרי נעשה והחזק מאיסורי הנגה:
ישן. שכבר הוחזק ואין היסוק לחזקו אלא לאפות: **יוסף**. שלא יאפו
היסוק זה ונמצא שלא נהנה: **אם הא הפת**. בין בחדש שנטע וחזר
והסיקו בעצי היתר בין ביסן בזהב של עצי איסור הוה ליה בברייתא
זה זה גורם שהפת שנאפית בו בחדש בזהב של עצי אסור ע"י גורם
לאיסור שנחזקו בהן התורע מראשיתו וגורם היתר דהאי היסוק וקתני
הפת אסורה לר"א עד שיוליך הני דמי ע"פ דאיסור לים המלח. אלמא
זה זה גורם אסור: **אלא רבנן דשאור**. פליגי עליה ואמרין זה זה
גורם מותר דקתני אפי' נפל איסור בנקו (ו) וי"ש נפלו בנת אחת
מותר כד שיהא באיסור לבדו כדי לחמץ: **אלא לעולם הא**. דקתני שדה
תורע ר' יוסי (ו) דשמעין ליה גבי ערלה דאמר מותר וגבי עבודת
כוכבים דקאמר (ג) שחך חזרה לרוב ולא שני בין עבודת כוכבים לשאר
איסורין וטעמא לאו כדנשינו (נח) משום דאילו לא יבדלו הוא ודקשה לך ר'
יוסי דממתי דנצייה לדבריהם דרבנן קאמר להו לדידכו דקאמריתו
זה זה גורם אסור אסור אכל לא ביותם התמה מפני שהל"י יפה לכן אודו לי נמי
גורם לאסור דמה שהשינו נצייה פגמו בלא: **בובל עבודת כוכבים**. שגא מדס פרים ועגלים הנשחטים לעבודת כוכבים דתקריבת עבודת כוכבים
כן ואסורין בהנאה אכל אחר זבל זה לעבודת כוכבים אינו נאסר דממתי (לעיל מד:) אין הקדש לעבודת כוכבים: **הלכך כר' יוסי**. דזה זה גורם מותר:
ממתי

נראה לפרש הנגה הפת ויחא דלא פליג ר"א דרישא (ו) חדש יומת
להחיר להולין הנגה עצים שהיוצן בן לים המלח:
נתערבה באחרות. לא גרס ר"ת ואחרות באחרות כן במשנת
חבילי תלנן דכלאי הכנס דמיימי צפ"ק דבינה (דף ג.)
לא גרס ליה ומצינן ראייה מדאשר שמואל פ' התערבות (והבית ער.)
ספק ספקיא ודמיק התם לאשכוחי תנא דסבר כיומיה ונריך להביא
מדרבי יהודה דברייתא דרמזי בלדן דאשר בסקס ספקיא והולך
לדחוק סבר לה כיומיה בחדל ופליג עלה בחדל דשמואל דוקא בעבודת
כוכבים אסור דקאמר התם הנה לעבודת כוכבים כספקיא אסורה
עד סוף העולם ואי גרסינן ליה הכא ליימי הך משנה דבעבודת
כוכבים קיימא וכן אי גרסינן ליה נמי בחבילי תלנן היה לו להביא
המשנה דר"ת ויחא סבר כיומיה בחדל ור"י בר גרין אומר
דשפיר גרסינן ליה הכא והתם ודלמא ליהא אלא חדל ספקיא
דח"פ ואחרים בלחמים כל אותם לחמים נמערבו בלחמים או
אפילו רובן דליכא למימר איסורא כרובא איתיה דה"ג אמר
תלמודא התם גבי טבעת של עבודת כוכבים נפלה לתוך מאה
טבעות כולן אסורות פירשו ששים למקום אחד וארבעים במקום
אחד הארבעים מותרים דאמרין איסורא כרובא איתיה: (י)
ארג

(א) פסחים כו: ערלה פ"ב
מ"ה לקמן ע"ה: חמורה י"ג
(ב) פסחים כו: [לקמן ע"ה]
(ג) אחריות יב"ד (ד) וסוטה
(ה) [לעיל מה:]
(ו) [לעיל מה:] (ז) [לעיל מה:]
(ח) [לעיל מה:] (ט) [לעיל מה:]
(י) [לעיל מה:] (יא) [לעיל מה:]
(יב) [לעיל מה:] (יג) [לעיל מה:]
(יד) [לעיל מה:] (טו) [לעיל מה:]
(טז) [לעיל מה:] (יז) [לעיל מה:]
(יח) [לעיל מה:] (יט) [לעיל מה:]
(כ) [לעיל מה:] (כא) [לעיל מה:]
(כב) [לעיל מה:] (כג) [לעיל מה:]
(כד) [לעיל מה:] (כה) [לעיל מה:]
(כו) [לעיל מה:] (כז) [לעיל מה:]
(כח) [לעיל מה:] (כט) [לעיל מה:]
(ל) [לעיל מה:] (לא) [לעיל מה:]
(לב) [לעיל מה:] (לג) [לעיל מה:]
(לד) [לעיל מה:] (לה) [לעיל מה:]
(לו) [לעיל מה:] (לז) [לעיל מה:]
(לח) [לעיל מה:] (לט) [לעיל מה:]
(לא) [לעיל מה:] (לב) [לעיל מה:]
(לג) [לעיל מה:] (לד) [לעיל מה:]
(לה) [לעיל מה:] (לו) [לעיל מה:]
(לז) [לעיל מה:] (לח) [לעיל מה:]
(לט) [לעיל מה:] (לא) [לעיל מה:]
(לב) [לעיל מה:] (לג) [לעיל מה:]
(לד) [לעיל מה:] (לה) [לעיל מה:]
(לו) [לעיל מה:] (לז) [לעיל מה:]
(לח) [לעיל מה:] (לט) [לעיל מה:]
(לא) [לעיל מה:] (לב) [לעיל מה:]
(לג) [לעיל מה:] (לד) [לעיל מה:]
(לה) [לעיל מה:] (לו) [לעיל מה:]
(לז) [לעיל מה:] (לח) [לעיל מה:]
(לט) [לעיל מה:] (לא) [לעיל מה:]
(לב) [לעיל מה:] (לג) [לעיל מה:]
(לד) [לעיל מה:] (לה) [לעיל מה:]
(לו) [לעיל מה:] (לז) [לעיל מה:]
(לח) [לעיל מה:] (לט) [לעיל מה:]
(לא) [לעיל מה:] (לב) [לעיל מה:]
(לג) [לעיל מה:] (לד) [לעיל מה:]
(לה) [לעיל מה:] (לו) [לעיל מה:]
(לז) [לעיל מה:] (לח) [לעיל מה:]
(לט) [לעיל מה:] (לא) [לעיל מה:]
(לב) [לעיל מה:] (לג) [לעיל מה:]
(לד) [לעיל מה:] (לה) [לעיל מה:]
(לו) [לעיל מה:] (לז) [לעיל מה:]
(לח) [לעיל מה:] (לט) [לעיל מה:]
(לא) [לעיל מה:] (לב) [לעיל מה:]
(לג) [לעיל מה:] (לד) [לעיל מה:]
(לה) [לעיל מה:] (לו) [לעיל מה:]
(לז) [לעיל מה:] (לח) [לעיל מה:]
(לט) [לעיל מה:] (לא) [לעיל מה:]
(לב) [לעיל מה:] (לג) [לעיל מה:]
(לד) [לעיל מה:] (לה) [לעיל מה:]
(לו) [לעיל מה:] (לז) [לעיל מה:]
(לח) [לעיל מה:] (לט) [לעיל מה:]
(לא) [לעיל מה:] (לב) [לעיל מה:]
(לג) [לעיל מה:] (לד) [לעיל מה:]
(לה) [לעיל מה:] (לו) [לעיל מה:]
(לז) [לעיל מה:] (לח) [לעיל מה:]
(לט) [לעיל מה:] (לא) [לעיל מה:]
(לב) [לעיל מה:] (לג) [לעיל מה:]
(לד) [לעיל מה:] (לה) [לעיל מה:]
(לו) [לעיל מה:] (לז) [לעיל מה:]
(לח) [לעיל מה:] (לט) [לעיל מה:]
(לא) [לעיל מה:] (לב) [לעיל מה:]
(לג) [לעיל מה:] (לד) [לעיל מה:]
(לה) [לעיל מה:] (לו) [לעיל מה:]
(לז) [לעיל מה:] (לח) [לעיל מה:]
(לט) [לעיל מה:] (לא) [לעיל מה:]
(לב) [לעיל מה:] (לג) [לעיל מה:]
(לד) [לעיל מה:] (לה) [לעיל מה:]
(לו) [לעיל מה:] (לז) [לעיל מה:]
(לח) [לעיל מה:] (לט) [לעיל מה:]
(לא) [לעיל מה:] (לב) [לעיל מה:]
(לג) [לעיל מה:] (לד) [לעיל מה:]
(לה) [לעיל מה:] (לו) [לעיל מה:]
(לז) [לעיל מה:] (לח) [לעיל מה:]
(לט) [לעיל מה:] (לא) [לעיל מה:]
(לב) [לעיל מה:] (לג) [לעיל מה:]
(לד) [לעיל מה:] (לה) [לעיל מה:]
(לו) [לעיל מה:] (לז) [לעיל מה:]
(לח) [לעיל מה:] (לט) [לעיל מה:]
(לא) [לעיל מה:] (לב) [לעיל מה:]
(לג) [לעיל מה:] (לד) [לעיל מה:]
(לה) [לעיל מה:] (לו) [לעיל מה:]
(לז) [לעיל מה:] (לח) [לעיל מה:]
(לט) [לעיל מה:] (לא) [לעיל מה:]
(לב) [לעיל מה:] (לג) [לעיל מה:]
(לד) [לעיל מה:] (לה) [לעיל מה:]
(לו) [לעיל מה:] (לז) [לעיל מה:]
(לח) [לעיל מה:] (לט) [לעיל מה:]
(לא) [לעיל מה:] (לב) [לעיל מה:]
(לג) [לעיל מה:] (לד) [לעיל מה:]
(לה) [לעיל מה:] (לו) [לעיל מה:]
(לז) [לעיל מה:] (לח) [לעיל מה:]
(לט) [לעיל מה:] (לא) [לעיל מה:]
(לב) [לעיל מה:] (לג) [לעיל מה:]
(לד) [לעיל מה:] (לה) [לעיל מה:]
(לו) [לעיל מה:] (לז) [לעיל מה:]
(לח) [לעיל מה:] (לט) [לעיל מה:]
(לא) [לעיל מה:] (לב) [לעיל מה:]
(לג) [לעיל מה:] (לד) [לעיל מה:]
(לה) [לעיל מה:] (לו) [לעיל מה:]
(לז) [לעיל מה:] (לח) [לעיל מה:]
(לט) [לעיל מה:] (לא) [לעיל מה:]
(לב) [לעיל מה:] (לג) [לעיל מה:]
(לד) [לעיל מה:] (לה) [לעיל מה:]
(לו) [לעיל מה:] (לז) [לעיל מה:]
(לח) [לעיל מה:] (לט) [לעיל מה:]
(לא) [לעיל מה:] (לב) [לעיל מה:]
(לג) [לעיל מה:] (לד) [לעיל מה:]
(לה) [לעיל מה:] (לו) [לעיל מה:]
(לז) [לעיל מה:] (לח) [לעיל מה:]
(לט) [לעיל מה:] (לא) [לעיל מה:]
(לב) [לעיל מה:] (לג) [לעיל מה:]
(לד) [לעיל מה:] (לה) [לעיל מה:]
(לו) [לעיל מה:] (לז) [לעיל מה:]
(לח) [לעיל מה:] (לט) [לעיל מה:]
(לא) [לעיל מה:] (לב) [לעיל מה:]
(לג) [לעיל מה:] (לד) [לעיל מה:]
(לה) [לעיל מה:] (לו) [לעיל מה:]
(לז) [לעיל מה:] (לח) [לעיל מה:]
(לט) [לעיל מה:] (לא) [לעיל מה:]
(לב) [לעיל מה:] (לג) [לעיל מה:]
(לד) [לעיל מה:] (לה) [לעיל מה:]
(לו) [לעיל מה:] (לז) [לעיל מה:]
(לח) [לעיל מה:] (לט) [לעיל מה:]
(לא) [לעיל מה:] (לב) [לעיל מה:]
(לג) [לעיל מה:] (לד) [לעיל מה:]
(לה) [לעיל מה:] (לו) [לעיל מה:]
(לז) [לעיל מה:] (לח) [לעיל מה:]
(לט) [לעיל מה:] (לא) [לעיל מה:]
(לב) [לעיל מה:] (לג) [לעיל מה:]
(לד) [לעיל מה:] (לה) [לעיל מה:]
(לו) [לעיל מה:] (לז) [לעיל מה:]
(לח) [לעיל מה:] (לט) [לעיל מה:]
(לא) [לעיל מה:] (לב) [לעיל מה:]
(לג) [לעיל מה:] (לד) [לעיל מה:]
(לה) [לעיל מה:] (לו) [לעיל מה:]
(לז) [לעיל מה:] (לח) [לעיל מה:]
(לט) [לעיל מה:] (לא) [לעיל מה:]
(לב) [לעיל מה:] (לג) [לעיל מה:]
(לד) [לעיל מה:] (לה) [לעיל מה:]
(לו) [לעיל מה:] (לז) [לעיל מה:]
(לח) [לעיל מה:] (לט) [לעיל מה:]
(לא) [לעיל מה:] (לב) [לעיל מה:]
(לג) [לעיל מה:] (לד) [לעיל מה:]
(לה) [לעיל מה:] (לו) [לעיל מה:]
(לז) [לעיל מה:] (לח) [לעיל מה:]
(לט) [לעיל מה:] (לא) [לעיל מה:]
(לב) [לעיל מה:] (לג) [לעיל מה:]
(לד) [לעיל מה:] (לה) [לעיל מה:]
(לו) [לעיל מה:] (לז) [לעיל מה:]
(לח) [לעיל מה:] (לט) [לעיל מה:]
(לא) [לעיל מה:] (לב) [לעיל מה:]
(לג) [לעיל מה:] (לד) [לעיל מה:]
(לה) [לעיל מה:] (לו) [לעיל מה:]
(לז) [לעיל מה:] (לח) [לעיל מה:]
(לט) [לעיל מה:] (לא) [לעיל מה:]
(לב) [לעיל מה:] (לג) [לעיל מה:]
(לד) [לעיל מה:] (לה) [לעיל מה:]
(לו) [לעיל מה:] (לז) [לעיל מה:]
(לח) [לעיל מה:] (לט) [לעיל מה:]
(לא) [לעיל מה:] (לב) [לעיל מה:]
(לג) [לעיל מה:] (לד) [לעיל מה:]
(לה) [לעיל מה:] (לו) [לעיל מה:]
(לז) [לעיל מה:] (לח) [לעיל מה:]
(לט) [לעיל מה:] (לא) [לעיל מה:]
(לב) [לעיל מה:] (לג) [לעיל מה:]
(לד) [לעיל מה:] (לה) [לעיל מה:]
(לו) [לעיל מה:] (לז) [לעיל מה:]
(לח) [לעיל מה:] (לט) [לעיל מה:]
(לא) [לעיל מה:] (לב) [לעיל מה:]
(לג) [לעיל מה:] (לד) [לעיל מה:]
(לה) [לעיל מה:] (לו) [לעיל מה:]
(לז) [לעיל מה:] (לח) [לעיל מה:]
(לט) [לעיל מה:] (לא) [לעיל מה:]
(לב) [לעיל מה:] (לג) [לעיל מה:]
(לד) [לעיל מה:] (לה) [לעיל מה:]
(לו) [לעיל מה:] (לז) [לעיל מה:]
(לח) [לעיל מה:] (לט) [לעיל מה:]
(לא) [לעיל מה:] (לב) [לעיל מה:]
(לג) [לעיל מה:] (לד) [לעיל מה:]
(לה) [לעיל מה:] (לו) [לעיל מה:]
(לז) [לעיל מה:] (לח) [לעיל מה:]
(לט) [לעיל מה:] (לא) [לעיל מה:]
(לב) [לעיל מה:] (לג) [לעיל מה:]
(לד) [לעיל מה:] (לה) [לעיל מה:]
(לו) [לעיל מה:] (לז) [לעיל מה:]
(לח) [לעיל מה:] (לט) [לעיל מה:]
(לא) [לעיל מה:] (לב) [לעיל מה:]
(לג) [לעיל מה:] (לד) [לעיל מה:]
(לה) [לעיל מה:] (לו) [לעיל מה:]
(לז) [לעיל מה:] (לח) [לעיל מה:]
(לט) [לעיל מה:] (לא) [לעיל מה:]
(לב) [לעיל מה:] (לג) [לעיל מה:]
(לד) [לעיל מה:] (לה) [לעיל מה:]
(לו) [לעיל מה:] (לז) [לעיל מה:]
(לח) [לעיל מה:] (לט) [לעיל מה:]
(לא) [לעיל מה:] (לב) [לעיל מה:]
(לג) [לעיל מה:] (לד) [לעיל מה:]
(לה) [לעיל מה:] (לו) [לעיל מה:]
(לז) [לעיל מה:] (לח) [לעיל מה:]
(לט) [לעיל מה:] (לא) [לעיל מה:]
(לב) [לעיל מה:] (לג) [לעיל מה:]
(לד) [לעיל מה:] (לה) [לעיל מה:]
(לו) [לעיל מה:] (לז) [לעיל מה:]
(לח) [לעיל מה:] (לט) [לעיל מה:]
(לא) [לעיל מה:] (לב) [לעיל מה:]
(לג) [לעיל מה:] (לד) [לעיל מה:]
(לה) [לעיל מה:] (לו) [לעיל מה:]
(לז) [לעיל מה:] (לח) [לעיל מה:]
(לט) [לעיל מה:] (לא) [לעיל מה:]
(לב) [לעיל מה:] (לג) [לעיל מה:]
(לד) [לעיל מה:] (לה) [לעיל מה:]
(לו) [לעיל מה:] (לז) [לעיל מה:]
(לח) [לעיל מה:] (לט) [לעיל מה:]
(לא) [לעיל מה:] (לב) [לעיל מה:]
(לג) [לעיל מה:] (לד) [לעיל מה:]
(לה) [לעיל מה:] (לו) [לעיל מה:]
(לז) [לעיל מה:] (לח) [לעיל מה:]
(לט) [לעיל מה:] (לא) [לעיל מה:]
(לב) [לעיל מה:] (לג) [לעיל מה:]
(לד) [לעיל מה:] (לה) [לעיל מה:]
(לו) [לעיל מה:] (לז) [לעיל מה:]
(לח) [לעיל מה:] (לט) [לעיל מה:]
(לא) [לעיל מה:] (לב) [לעיל מה:]
(לג) [לעיל מה:] (לד) [לעיל מה:]
(לה) [לעיל מה:] (לו) [לעיל מה:]
(לז) [לעיל מה:] (לח) [לעיל מה:]
(לט) [לעיל מה:] (לא) [לעיל מה:]
(לב) [לעיל מה:] (לג) [לעיל מה:]
(לד) [לעיל מה:] (לה) [לעיל מה:]
(לו) [לעיל מה:] (לז) [לעיל מה:]
(לח) [לעיל מה:] (לט) [לעיל מה:]
(לא) [לעיל מה:] (לב) [לעיל מה:]
(לג) [לעיל מה:] (לד) [לעיל מה:]
(לה) [לעיל מה:] (לו) [לעיל מה:]
(לז) [לעיל מה:] (לח) [לעיל מה:]
(לט) [לעיל מה:] (לא) [לעיל מה:]
(לב) [לעיל מה:] (לג) [לעיל מה:]
(לד) [לעיל מה:] (לה) [לעיל מה:]
(לו) [לעיל מה:] (לז) [לעיל מה:]
(לח) [לעיל מה:] (לט) [לעיל מה:]
(לא) [לעיל מה:] (לב) [לעיל מה:]
(לג) [לעיל מה:] (לד) [לעיל מה:]
(לה) [לעיל מה:] (לו) [לעיל מה:]
(לז) [לעיל מה:] (לח) [לעיל מה:]
(לט) [לעיל מה:] (לא) [לעיל מה:]
(לב) [לעיל מה:] (לג) [לעיל מה:]
(לד) [לעיל מה:] (לה) [לעיל מה:]
(לו) [לעיל מה:] (לז) [לעיל מה:]
(לח) [לעיל מה:] (לט) [לעיל מה:]
(לא) [לעיל מה:] (לב) [לעיל מה:]
(לג) [לעיל מה:] (לד) [לעיל מה:]
(לה) [לעיל מה:] (לו) [לעיל מה:]
(לז) [לעיל מה:] (לח) [לעיל מה:]
(לט) [לעיל מה:] (לא) [לעיל מה:]
(לב) [לעיל מה:] (לג) [לעיל מה:]
(לד) [לעיל מה:] (לה) [לעיל מה:]
(לו) [לעיל מה:] (לז) [לעיל מה:]
(לח) [לעיל מה:] (לט) [לעיל מה:]
(לא) [לעיל מה:] (לב) [לעיל מה:]

עין משפט
נר מצוה

מסורת הש"ס

(א) [פסחים כו.] (ב) [ז"ל ויחיא,] (ג) לעיל מז. [ומוס' פ"ו ה"ה,] (ד) [לעיל מא:] לקמן [נז:], (ה) [ע" במהרש"א,] (ו) [בס"י ח"ג,] (ז) [וע"ע ח"ס' יצמות פא:] ד"ה ט"ז [ומוס' לקמן סה. ד"ה טעמא,] (ח) [הך עור י"ל וכו' ש"ך אחר לא אכלה נפשה ל"ם,

גליון הש"ס

גמ' שקול ארבע זוזי. עין
יומא דף נה ע"ב חוס'
ד"ה ונברור:

הגהות הב"ח

(א) גמ' אימער עבודת
כוכבים שנסתברה מאיליה
רב אמר: (ב) רש"י ד"ה
רב אמר וכו' דכל קיסם:
(ג) ד"ה והלא וכו' שגרי
שגרים קאמר כגון:
(ד) ד"ה עובדים וכו'
וועטע עבודת כוכבים
גדול וכעסן: (ה) חוס'
ד"ה לא וכו' ולכן ממין
מלעוברת:

הגהות הגר"א

[א] נמ' והכא בשנר
שנרס. נ"ב והרמב"ם
גורם במקום בשנר שנאר
ו"ל אס שאר שנרס
ונחטל בציטול שנר א'
ופסק כאינעם אימא וכר
(עמ"ס רבינו צו"ד סי'
קמ"ו ס"ק י"ז):

לעזי רעט"י

דויל"ו [רייו"ל]. עץ
מתודד המשמש להפרדת
חוטי השתי לפני העברת
הבוכייר ביניהם.

רבינו חננאל (המשך)

כולל בהנחה: **מיסאק**
 כיצד מבלתה קיסם ויזיר
 נצח ממנה מלך א
 שרביט, ואפילו עליה יר
 עטלה, שפאה לצרכה
 שלא לצרכה
 ונב' יאוחס
 שפאה: חתי כבאן אר
 מותחין ירתיא עזכר
 נוככים שפיה סעודת
 נוככים לצרכו כדי שיהנה
 משפיה יר ושפאה
 מותחין, לצרכה חתי
 אסאורה שפיה מותחין.
 ושואל שפיה סעודת
 נוככים בין לצרכו בין
 לצרכה חתי ושפאה
 אסאורה, אתמר בעד
 נוככים ששפיה מאלה
 בין צריך לבטל כל
 קיסם וקיסם. ושואל
 אסאור [אין] בעד נוככים
 כיצד לבטל אלע כל
 שפיה דרך גיטלה
 למא בא פליגי דרס
 ונעובדין פליגי דרס
 לבטל כל קיסם שבה
 שפיה: סבר כיה
 ששפיה היתה ורסין
 עובדין לעלם אלע ורסין
 עובדין לשברים ורסין
 עובדין לשברים פליגי דר
 שפיה ושואל אסאור מותר
 ארבעת חסמ קיסם לעלם
 פליגי דרס עובדין
 לשברים ורסין עובדין
 לשברים פליגי דר סבר
 כיה ורסין עובדין
 לשברים פליגי דר
 שפיה ושואל סבר אין עבודת
 נוככים צריכה לבטל
 אלע דר גיטלה, כיה

מִתְנַבֵּא כְּרוֹמֵר. דִּילִיזוּ בִלְעִיז: גַּמ' בְּהָא קֳמַר ר"א. דִּיש פִּדְיוֹן: ל"ט. דִּיש פִּדְיוֹן: אֵלֶּה פֶּה. מִשּׁוּם לֵאמָר מִנְכָּה בִּיה אִסּוּר מִמֶּנּוּ: אֲבָל חֲבִית. שֶׁל יוֹן כֶּסֶף שֶׁנִּתְעַבְּרָה בְּחִבּוּת שֶׁל הַיָּם כִּוּן אִסּוּרוֹת בְּהִנָּה וְאִין לֵה מִתְנָה הַנֶּאֱמָר לִים מִמְלָה לְהַתִּיר וְלִהְיוֹת כֵּל חֲבִית לְבָדָה אִין לְהַשְׁקִי

מִן לְחַמְרֵי עֹצֵדִי כֹוכְבִים מִשּׁוֹ
לְחִמְיָה לְאִסּוּר עֲשִׂיָּה אֲבָל מוֹכֵר
כֹּהֵן חוֹץ מִדְּמִי יוֹן נֶפֶךְ שֶׁנֶּהֱדַשְׁתָּ
לֹא מִתְהַיֵּה מַחְבֵּית לְאִסּוּרָא: וְגַשְׁמִי
לֶךְ. בְּהִנָּה לְמִכְרֵן לֵבֵד לֵבֵד אִו
לְעִשׂוֹת מִן כִּכְבִּים אֵל מִהִשְׁקוֹת מִן
לְעֹצֵדִי כֹוכְבִים. וְלֹא דִמְיָה הֵךְ מִלְחָה
לְפִלּוּגַתָּא דְרַשְׁבִּיג' וְרִבְנָן דְּפִלְגִי צַפ'
בְּתַר (לָקֹחַ עֵד). בִּין נֶפֶךְ שֶׁנֶּפֶל לְצוֹר
כֹּהֵן אִסּוּר בְּהִנָּה רַשְׁבִּיג' אֲזִינָה מוֹכֵר
כֹּהֵן לְעֹצֵדִי כֹוכְבִים חוֹץ מִדְּמִי יוֹן נֶפֶךְ
שֶׁנֶּהֱדַשְׁתָּ מְרֻוּיָה סְבִירָה לְהוֹ
כְּרִנָה דְּהִכָּא לְאִין פְּדִינן לֵין נֶפֶךְ
וּמִיָּה כִי מוֹצִין לִיָּה חוֹץ מִדְּמִי יוֹן
נֶפֶךְ שֶׁנֶּהֱדַשְׁתָּ מִיָּין נֶפֶךְ מִיָּדִי
ס' מִשּׁוֹ לְחִמְיָה לְאִסּוּרָא עֲשִׂיָּה:
מִתְנַ"י כִּילֵד מִבְּעִלָּה. לְחִמְיָה:
קִירְסָא. קִירְסָא יִבְעָלָא שְׂבָלִין טַעַל
לְרִבְנָא לְחִמְיָה: וְכֵן וְכֵן וְכֵן וְכֵן

שנה: לזכרה. לייסודה: גמ' און
שפאים. שטיפה לזכרה ולא בטלה:
מה חסד עליהן. שפאין מי צויל או
לא: ישראל שטיפה כו' אסור. שפאין
ישראל מבטל עבודת כוכבים: רב
אמר. אע"פ שנשחזרה מחליה
זריכה ביטול (א) וכל קיסם וקיסם
נעשית עבודת כוכבים בפני עממה
הלקח לא קוץ למד ציטוטלה הדבורה:
אין עבודת כוכבים זריכה לבעל אלא
כשהיא דרך גדילה. אכל וז'
שנה נפסדה בטלה מעמלה אמר
אשה נפסדה בטלה מעמלה להחיות גברא
מעלה ליה: לא דע' עובדין לשכרים.

שנשטערן מאלילן וואס דאמער שמואל
צירש פירקין (דף מה.) אפי' שצרי
עבודת כוכבים מותרין צעהאט למואלן
התם הוא דלא חזינן לה דנשטערה
מאלילי דאמער עונד כוכבים שצדן
ואזלינן בתר רובא דהא עבודת
כוכבים דנשטערה מאלילי לא שכיחא:
והכא. דקאמער רב כל קיסם וקיסם
לשון שצרי שצרים (א) כגון דנשטערו
שצרים שצרים וצצצרי שצרים הוא
דפליג שמואל עילוי: ה"ג ואיכעית
אימא דכ"ע אין עובדין לשצרי שצרים
והכא כעבודת כוכבים שפיחא של
חוליות. דקין והרי הן כצצרי שצרים
ונפלה ונתפסקו חליותיה עסקינן:
והדינא יכול להחזיר. שאין צריכה
אומן: אין עבודת כוכבים. שנשטערה
צריכה לנטול: אלא דרך גידלתה.
כשהיא קיימא כגון נבייה דמתני'
דצצרי שצרים הן שנופל עליה אחר
עליה ואל"כ העלה עצמו משטער לכמה
שצרים ואפי' אסור תמסו דדרך
גידלתה הוא דהיינו אורחה כל שחא
אצל הכא לא צריכינן אורחיה ליפול
ולהתפסק הלכך צטעה:

הדרך על כל הצלמים

רבי ישמעאל. זו כלל זו. וכ"ס
לחם ע"ג שמים דזרז עיקר
מרקולים ותחלתו: כלל מרקולים.
מרקולים גדול שכלר ענדורו וזקרו
עליו אנשים הרבה: שמים מוסתים.

ג' צין שמים: ואשין נראין עמו. אין סמוכות לו מותרות ואפי' ג':
 ס ונעשה (ו) גדול עבודת כוכבים וכשהן נוסרות הוו שברי עבודת
 ענמה: מעיקרא חבורי מיסברי. שאין מחוברות דרכן ליפול:
 במקורבות

אָרַג בו את הבגד אסור בהנאה. צירושלמי דפיקוקן פריך מ"ס
מ"ין נסך דלמרי' ימכר חוץ מדמי יין נסך שבו דה"נ ימכר
חוץ מדמי איסור שבו והכי איתא התם א"ר חגי כד נחמית מן
אילנא אשכחי' ר' יעקב בר אבא יתיב מקשי גטל הימנה כרכר

אָפּוֹר צוהייה אַרץ צו אַתּ הַנֶּגֶד
אָפּוֹר צוהייה וַתֵּינֶן יִמְכַר כֹּלָּו לַעֲבֹד
כּוֹכְבִים מִדְּמֵי יוֹן נֶסֶךְ שֶׁב־אֶרֶץ
יִשְׂרָאֵל בִּדְ חֶלְחָל חֲדָה קִשְׁמָהּ מִנִּי קִיִּימָה
מֵאִלִּי כְּדֹן תִּמֵּן אִין דֶּךְ צִנִּי אִלֶּם
לִיקָח מֵן הָעֹבֵד כּוֹכְבִים בְּרֶם הַכֹּף
דֶּךְ צִנִּי אִלֶּם לִיקָח בְּגַד מֵן הָעֹבֵד
כּוֹכְבִים פִּירוֹשׁ וַלְפִיקֵי אָפּוֹר לַמִּכְרֹ
לַעֲבֹד כּוֹכְבִים דְּחִישִׁינן שְׂמָה יִמְכְּרֵנוּ
לִישְׁאֵל הַסֵּם אִין דֶּךְ לִיקָח מֵן הָעֹבֵד
כּוֹכְבִים יוֹן וְכֵן יִלִּי בִּלְפָה צו אַתּ הַפֶּתַח
דֶּךְ לִיקָח פִּי מֵן הָעֹבֵד כּוֹכְבִים^ה
שְׂקוֹל אַרְבַּע זָוִי בִּירָה וַלְמוֹכֵן כֹּל

אחד פקע עמנו אחר לו כן
דפירע רש"י: לא רב"ע עובדין
לשברם. פי' פקועטם והא דאמר
שמואל ברם פקועין (דף מה.) אפי'
שברי עבודת כוכבים מותרין בנזאה
למזואן התם לא חזין דנשכרה
מחילה למחרין עובד כוכבים שברן
והכא מיירי בנזאיה שנסתברה ולא
שברי העובד כוכבים וקשה דלכ'
מזי מדרש לעיל (דף מה.) לרשב"ל
מראש דגון שאני התם שלא שברה
עובד כוכבים דהא רשב"ל ושמואל
קמו בחד שטיה שצברי עבודת
כוכבים נכד נראה לפרש דהכא מיירי
שברה לגשר קיסמין ועופים מדי
ואין מניחין (ס) לעובדה כזך ולכן
יש לאסור הקיסמין הנופלים ממנה
סעוד י"ל דהתם מיירי שצברים שחל
לכדן בלא עיקר עבודת כוכבים אמר
הכא מיירי שכל השברים ביחד וצני
האי גוונא אחר עובדין לשברים
ומ"מ לפי זה קשיא מאי פריך לעיל
מראש דגון דהא הוו התם כל השברים
יחד חל התם לא הייז דרכה לישצר
וא"כ אפי' עיקר עבודת כוכבים היא
מותר דמימר אחר אידי לא אלנה נפשה:

הדרין עלך כל הצלמים

רבי יעקב: אפילו תרתי נמי יתסרו. ה"ה דהוה מ"י אפי' חדא נמי יתסר אלא דבמחנה נקט שמים מותרות נקט נמי הכא שמים: צמחורנות

וּמִסֵּם אֵין עֹבְדִין לְשִׁבְרִין לֹא דכ"ע עֹבְדִין לְשִׁבְרִין וְזוֹ קִמְפִּילְגִי מ"ם שְׁבִיר אֲסוּרִין וּמִסֵּם שְׁבִיר שְׁבִירִים שְׁבִיר שְׁבִירִים מוֹתְרִין וְהִכָּא 'בְּעֹבְדוֹת וּכְכִי' שֶׁל חֲלוּת וְזוֹ קִמְפִּילְגִי מ"ם כִּיּוֹן דְּהִיּוּט יִכּוֹל לְהַחֲזִירָה לֹא בְּמַלְה וְזוֹ בְּמַלְה אֵלֹא דְרַךְ גְּדִילְתָּה דְּהִיּוּט אֲוִרְחִיָּה הִיא לֹא גְדִילְתָּה

הדרן עלך כל הצלמים

רבי ישמעאל אומר שלש אבנים זו בצד זו בצד מן מותרות וחכ"א כשנראות עמו אסורות ושאינן **נמ'** בשלמא רבנן קסברי עובדין לשברים נראות עמו נפל אסורות שאין נראות עמו מותרות אלא ר' ישי עובדין לשברים אפילו תרתי נמי ליתסר אי אין עובדי נמי לא אמר רב יצחק בר יוסף א"ר יוחנן בידוע ש אסורות ואפילו למ"ד אין עובדין לשברים ה"מ עובדי אורחיה אבל הכא דמעיקרא תבורי מיתברי היינו אותו

ובגמרא מפרש טעמא: **שנראות עמו**. דנראה שנפלו משם אסורות ב' **נב' עובדין לשכרים**. כל האכילים הנזרקות שם נחוספו על המרק כוכבים. והשחא לא חשיב להו תקריבת אלא עבודת כוכבים צפי

פ' א ב ג מ' פ"ז מהל'
עבודה שוכנים הלכ' יג
סמג לאחין מה טור ש"ע
י"ד ס' קמב סעי' ד'
פ"ד ד ה מ"ז שם הל' יד
טוס"ע שם סעי' ג'
פ"ח ד מ"י פט"ז מהל'
מאכלות
הלכה כע סמג לאחין קלד
קמח טוס"ע י"ד ס' קלד
סעי' ג'

מוסף דע"י

הוֹבֵא בַעֲמֹד הַבַּיִת

רבינו חננאל

[illegible]

בכולל של סנדת כוכבים
היה יוסף רובנאן אהב
לעצור מותר איתו ליה. והא
שנאו עבורו כוכבים
הכא משאר איטור. והכא
במשכנתו ר' יוסף לרברס
רובנאן הכא לפניו לרברס
היה זה גורס מותר. לרברס
אמר לכו זה היה גורס
אמאי שרחו יתיה
אבות הגשמים. והלא
הנחיה נעזרה כוכבים
עליהן וזה היה להן
רובל. ונמצא הקרקע
הנחיה גרומא וזהו
רובנאן. ורובן סברי דהיי
כימות הגשמים פוגם וזה
משכנתא
כמו דאמר בהמחיל
בכבודו בפרק כל פסולי
הקרקעין מה שהשניה
שמכרו פוגם
רובין
כבשו: דאמר פ' הירוד
יוסי שמאל הלכה כר
יוסי. ואמאי הא
גיתא דאדוכלה כולל של
נעזרה כוכבים ושבח
קמיה דרב יוסף
וישלה ליה אמו
הלכה כרבי יוסי

מתני' נטל את האשרה
קיסם ועשה בו
כרכור אסור כהנא כו'
ר' אליעזר אומר יוליך
הנאה לים המלח. וצריכא
דאי אחמר בפת ר' אליעזר
אומר יוליך הנאה לים
המלח והשאר מותרת הוה
אמינא משום דבעינן הוה

גידוע וכיסותו הדינו אורחיה אבל הא שבידה כיון דלאו דרך גרילהה היא לאו היינו אורחיה ומותרת:

הדין ענין בל העיטויין אבויין

רבי ישמעאל אומר שלש אבנים וז כעד וז [ענין] מרקוליס אסורות וששים מותרות ויחכים אומרים את שנראה עמו אכור את שאינו נראה עמו מותר. אוקמה ו' יוחנן ביריע ששניי אבנים הללו מן המרקוליס רביי

הא ליסור. אבל כרכור דאיתיה בעיניה אימא מודי להו לרבנן ואי אתמר פלוגתיהו בכרכור ידור. ולא חימא כפת לכדה א"ר אליעזר יולייך הנאה לים המלח אלא אפילו תעצרה חבית כדכר חסדא דאמר ליה לזהרוא גברא דאתעצבא ליה חבית של יין דסחם יינו של עובד מר לו רב חסדא זיל שקול ד' זוזי דמי חבית יין ושדי כנהרא ושאר חביות מותרות לך

רבי ישמעאל פרק רביעי עבודה זרה

עין משפט נר מצוה

ב א מ"י פ"ח מהל'
ענין תפיסה חל' ט'
סמך למה פ"ח פ"ח
ק"י קל"ט פ"ח

רבינו חננאל

הכל אסורות. ואפילו
למאן דאמר אין עובדין
לשכרין הני מילי בעבודת
כוכבים דלאו אורחיה
לשכרין אבל למרקוליס
דמשיקא אבנים אבנים
היא היינו אורחיה כי
פליגי רבי ישמעאל
וחכמי בסמך. מקורבות
נמי בתוך ד' אמות
דאיכא למימר מינה
נפל אסורות. כי פליגי
במרוחקות ר' ישמעאל
סבר עושין מרקוליס
קטן בצד מרקוליס גדול
שליש דמיין למרקוליס
אסורין שתיים דלא דמיין
למרקוליס מותרות ורבנן
סברין אין עושין מרקוליס
קטן בצד מרקוליס גדול.
שלא שגא שלש ולא
שגא שתיים נראות עמו
אסורות שאין נראות עמו
מותרות. הא דתניא אבנים
שנשרו מן המרקוליס
(א) תרצה רבא הכי,
לא תימא שנשרו אלא
אימא שנמצא. והא
דתניא ר' יוחנן אמר
שתיים בתפיסה אחת
אסורות כו'. אוקמה רבא
שתיים בתפיסה אחת כגון
דליכא גובהא ביני ביני
כיון מותרות. שלש אפילו
במרוחקות אסורות. והא
דתניא אלו הן אבני
בית קוליס אחת מיכן
ואחת מיכן ואחת על
גביהן. אוקמה רבא הויא
בעיקר מרקוליס. כי ינאי
מלכא חובב ואילו עובדי
כוכבים אוקמו ביה
מרקוליס. ואחרי אחרים
דלא פלחו למרקוליס
ושקלו לאבנים וחיוו בהן
דרכים וסודות. איכא
רבנן דהוה פשיט מהנהו
דרכים וסודות א"ר
יוחנן בנן של קדושים והם
ר' מנחם בר' סימאי מחלף
בהן ואנן נפשו מהן;
דקדקו ל' חנוס איש
קדש קדושים עבר קומי
אדורי צלמא ואנא לא עבר
עבור קומי וסמי עניייהו.
ומאן דפריש סבר כיון
הקדושות עבודת כוכבים
הוא מה מה אין
לו טהרה עולמית. אף
תקדושת עבודת כוכבים
אין לה היתר עולמית.
ומאן דלא פריש סבר
היא תקדושת עבודת
כוכבים כיון תקדושת
פנים. פי' כגון קרבן
בהמה וכו' ויבא בה הוי
תקדושת ואם לאו לא הוי
תקדושת. אמר רב יוסף
בר אבא רבה בר ירמיה
אית' מתניתא ביריה
עובד כוכבים שהביא
אבנים מן המרקוליס
והיפה בהן דרכים

במקורבות אסורות. פירש בקוטרם מקורבות מאל כגון
באלה או בחצי אמה דמינה נפול מרוחקות
כלומר בתוך ד' אמות מותרות דלאו מינה נפול ובסמך פירש
בתפיסה אחת שאין הפסק בינם למרקוליס ואסורים כלילי עלמא
דכל תוך ד' אמות נראות עמו קרי'ו
להם ופלוגמיהו דלעיל בתוך ארבע
אמות בשמי תפיסות דליכא גובהא
דהו' לכו כמרוחקות דליכא למימר
מינה נפול וקשה זה טעם חדא דאין
זו שיעור התלמוד שנשתנה הסברא
כך שמתחלה היינו סוברים היכא
דליכא גובהא קורא אומ' בתוך ד'
אמות מרוחקות וליכא למימר מינה
נפול ולבסוף נאמר כי ליכא גובהא
ודאי מינה נפול ואפילו בתוך ד'
ועוד אי צליכא גובהא טעמא דשמים
אסורות משום דמינה נפול מאי
אירא שמי' אסורות אפילו אחד נמי
והנ"ל ר' ישמעאל אומר בתפיסה
אחת אפילו א' אסורה שלש אפילו
מרוחקות (א) ועוד כיון דכל תוך ד'
אמות נראות קרי' להו ואסורות אף
לרבנן למה הזכיר רבי ישמעאל
בתפיסה לו אסורות יותר מרבנן
היה לו לומר לשון נראות כמו רבנן
דהא אפי' רבנן מודו דנראות עמו
דהיינו בתפיסה לו אסורות (א) ועוד
דמשמע אף לפי המסקנה דמקורבות
לא פליגי דאפילו איכא גובהא אסורות
והכי נמי אמרינן לעיל דמקורבות לא
פליגי ולא הדר ציה תלמודא ודבר
מינה הוא דכיון שהן מקורבות כל כך
א"כ (א) הגבוהין נקרו למרקוליס
ממש היה ועובדין אותם האבנים
הגובהה קרוי למרקוליס אפילו
מרוחקות אסורות כאלו לא היה
גובהה שכיון שעברו הגובהה מה
חזק להן הגובהה ממאן ואלין מהיו
הא לא קשיא כולי האי דאיכא למימר
דה"ק דמקורבות תוך ארבע וליכא
גובהה לכו"ע לא פליגי אי נמי כי
איכא גובהה ואבני המרקוליס אינם
גבוהים יותר כי אם מעט (א) כשהם
נפולות אינם יכולות להתרחק לכן
נראה לפרש דלעולם כך היא הסברה
בבתוך ד' אמות נמי ש' אפילו נראות
דקרי' לעיל מרוחקות תוך ד' אמות
וה"פ כאלו בתפיסה אחת דליכא גובהה
ותוך ד' אמות אע"ג שאין נראות

במקורבות. (ב) כגון באלה וחצי אמה: מרוחקות. (ג) באלה
אמות דודאי לא מינה נפול: עושין מרקוליס קטן. כלומר דרכן
לעשות כן: נראות עמו. מקורבות מאד: שאין נראות עמו מותרות.
דלאו מינה נפול: אבנים ששרו. היינו כדוע: נראות עמו. אכתי
הוה עבודת כוכבים: שאין נראות
עמו. הוה לכו שצרי: שני שנמצא.
נראות עמו אסורות ששמו נפול
ושצרי דמקוליס ודאי אסורין
דלמאן: שאין נראות עמו מותרות.
דלאו מינה נפול: וסבר רבי ישמעאל
שמים. בתוך ארבע אמות מותרות:
והתניא ר' ישמעאל אומר שמים
בשמיסה לו. וסמך תפיסה ד' אמות
וקמי אסורות: בתפיסה אחת. הא
דקמי אסורות בתפיסה אחת שאין
הפסק בינם למרקוליס ואסורה בין
לר' ישמעאל בין לרבנן דכל תוך ד'
אמות נראות עמו קרי' ליה וצליכא
מרוחקות הוא דפליגי. והא דלוקימנא
לעיל פלוגמיהו בתוך ד' אמות ולר'
ישמעאל שמים מותרות ולרבנן ג'
נמי מותרות בשמי תפיסות דלמפרש:
דאיכא גובהא. תל מפקינן בינם
למרקוליס דהו' לכו מרוחקות דליכא
למימר מינה נפול הלכך לר' ישמעאל
שמים מותרות אבל ג' אסורות דעושין
מרקוליס קטן בצד מרקוליס גדול:
כה"ג. זו צדד זו: עיקר מרקוליס.
תחלתו אצל קטן הנעשה בצד הגדול
עובדין לו כל דהו: ה"א אבני קרי
ליה בנן של קדושים דלא איפסול
בזוהר דווא: מנין לתקדושת כו'.
והני תקדושת ניהו דהוה אבן
למרקוליס זו היא עבודתו הלכך לאו
עבודת כוכבים עולה היא דמיא
לה צנינו: כעין פנים. (א) וצרי
צמקדש הוא דהו' תקדושת דכתיב
(שמות כג) וזבח לאלהים יתרם בלתי לה'
לצדו אלא דומה בלפני קרי וצד עבודת
כוכבים ואבנים אין עובדין להם: בפנים
מותרות

בר יוסף א"ר מנין לתקדושת עבודת כוכבים שאין לה בטילה עולמית
שנאמר ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים מה מת אין לו
בטילה לעולם אף תקדושת עבודת כוכבים אין לה בטילה לעולם
ומאן דלא פריש אמר בעינא כעין פנים וליכא אמר רב יוסף בר אבא
איקלע רבה בר ירמיה לאתריה ואחא ואית' מתניתא ביריה (עובד
כוכבים כשהביא אבנים מן המרקוליס והיפה בהן דרכים ומותרות

(א) ב"מ פ"ח. (ב) פסחים
ק"ו. (ג) לקמן נ"ד. (ד) נעיל
מל. (ה) פסחים פ"ח ע"ש.
(ו) ג"מ פ"ח. (ז) וי"ט.
(ח) פסחים פ"ח. (ט) ד"ה
מרקוליס ומוס' כ"מ כ"ה.
ד"ה כמנ"ל. (י) וי"ט ע"ש.
שם קמ"ט. ד"ה וי"ט.
(כ) לקמן נ"ד.

תורה אור השלם

1. ויצמדו לבעל פעור
ויאכלו זבחי מתים:
התלה ק"י כח

הנהגת הב"ח

(א) רש"י ד"ה במקורבות
מאד כגון באלה:
(ב) ד"ה מרוחקות
כלומר בתוך ארבע
אמות: (ג) ר"ה כעין פנים
כעין צנינו: (ד) חוספות
ד"ה מרוחקות וכו' קרי
ליה ופלוגמיהו וכו'
ששמיסה הפסד כל קרי:
(ה) בא"ר אפי' מרוחקות
אסורות ועד כיון:
(ו) בא"ר ועד דמשמע
אף לפי המסקנה. כי
והמה דקן קושטא גס
לפירוש קדש אורי' דלפני
הא דתמליה המוס' כמנ"ל
וישם מקום לנפול זו:
לקשות.
(ז) בא"ר א"כ הגבוה
בקרוב למרקוליס ממש
הוא ודבר נעבדו אומ'
האבנים כשנפולות אצל
וכי כאלו לא היה גובה
שכיון שנעבדו האבנים
מה חזק להן וכו' דקרי
במקורבות תוך ד' י"ט פ'
דלמקשה היתה מקורבות
מרוחקות דלעיל אפי'
ואלין תוך ד' (ועלמא)
גובה מקורבות קרי' ליה
(וידע' אסורות) והיכא
דליכא גובה מרוחקות קרי'
ליה ופליגי: (ח) בא"ר כי
אם מעט דברשות קרי'
(ט) בא"ר ולעיל פ"ח הדי
במקורבות: (י) בא"ר
אפי' דאין נראות עמו
אסורות אבל: (כ) ר"ה
כעין וכו' וי"ל כעין
וצמח:

מוסף רש"י

ע"ד לעמוד קודם
נטל ממנה עצים. מן
האשכים וכו'. חס'
חדש יוחנן. שם נעשה
והחוק מחרשות כאלה
(חס'). ישן. שבער הוסיק
אין הסיק לחוק אלא
לפיה. ויצן. שלא יאסו
בסוקו וזו נעשה
כזה (חס'). אפה בר אח
הפת. בין ממש שגנו
והו' והסוקו נפלי היתר.
בין נען הסיק לא על
אסור. הוי ליה בתריה
זה היה גרס. שהפת
שנאסר בין ממש בסוק
שנ' בא' ע"י גורם לחסור
שמתקן כהן המטהר
מחלוקת ויגור היתר
דאי הסיק (חס'). וילך
הוא ליה המלה. שם
אסור (כ"ה) עד וילך
דמי ע"ש לחסור ל'ס
המל' (חס'). ובבב"ז פסחים
כ"ה. ששישה עבודת
כוכבים לצור. שגרי
לפניהם לסיק בשפחה
(ועד' חב'). היא
ושפחה מותרת. דהא
נעלה עובד כוכבים וכו'
שפחה לצרי. (חס').
לצורה. לפניהם (חס').
ושפחה מותרת.

דמחקר ויק' לה ולא מלה להי (חס'). וישראל ששישה עבודת כוכבים. של ע"ס. דאי של ישראל אפילו שופה נמי ע"ס. היא ושפחה אסורין. דעבודת כוכבים דישאל לא נח בעוליה היא (חס'). הדרן ע"ל בל הצלמים
אבני בתי קוליס. מרקוליס. והיא שם ע"ל (ב"מ כ"ה). אחת מכאן ואחת מכאן. והשלישית חלה על זה וזה על זה (חס'). מן המרקוליס. כי ע"ס. שעובדין לאל של אבנים וקורין לה מרקוליס וכל האל וזקק לה אכן
והיא עבודתו דע"ל מ"ב.

(א) לעיל מו. [לקמן ע"ב].
(ב) זבחים קטו. לעיל ה.
(ג) [ז"ל מלחיות], (ד) [ז"ל
למחיות], (ה) סנהדרין סא.
ו. זבחים קו., (ו) [בדפויי חייב],
(ז) [דברים יב], (ח) היא.
(ט) [עבדך], (י) [מהלים קו].
(יא) [נראה שם], (ב) מהכ"מ

1. זכת לאלהים יְהוָה
כלתי לִי לְבָרָה;
שמות כב יט

2. ומכל החי מכל בָּשָׂר
שָׁנִים מכל תָּבִיא אֶל
הַתִּבְּיָה לַחַיִּית אַתָּה וְכָר
וְנִקְבָּה יְהוָה;

- [illegible]

ט"ל"א. קרום על העין
הפוגע בראייה.

שהוא אסור לבני נח.
להקריב לגזוה ולעיד ה:

[illegible]

עין משפט
נר מצוה

י"ב א מ"י פ"ג מהל'
עבודת כיבוש הלל'
ד סמג לאחז מה טוש"ע
י"ד ס' קלט סעיף ד:
י"ב ב ג ד מ"י שם הלכ' ג
ד טוש"ע שם סעיף ג:
יד ה ו מ"י שם הלכ' ד
סמג שם:
פ"ו ז מ"י שם הל' ג:

חלה
 שמחממתה וירא עשן
 חמית אבר אבר: כשן
 חלה לעבודת כיבוש ר' יודא
 יהודה מחיב והתמים
 מפרט: איקמא כולי
 עמלא עשן פורס כחש
 עמא וצבא חולא וצוארו
 דמה לצואר חמשה
 וכאלו בהמה שמה
 לעבודת כוכבים: ורובן,
 חל בהמה היא: אמר רב
 עבודת כוכבים: עובדיה
 במקל שיבר מקל בפניה
 עשין ונאסתי שמידיה
 חשן וצבא חולא וצוארו
 פניה חיי שחר יד
 עבודתה במקל: איה
 נאסתי אחא המקל:
 רבינו ירמיה משתביר:
 כנו וצבא חולא: וליבא:

ומקשינ' א' ה' אבן
מקליס' אמאי אסדרת
הל' עבודת בוריקת
אבן היא והאבן אינה
משחברת בעת ודרכתה
בוריקת דם. ופרקינ' אבני
מקליס' אינן נאסרות
אלא מפני עושה אותן
עבודת כוכבים ובכל
יום מוסרין ומגדלת.
ומקשינ' הניחא לר' יע
דאמר עבודת כוכבים של
עובד כוכבים אסורה דמי.
אלא לר' שמעאל דאמר
ז' שחעבר אחי לא
פלח ואמאי אסורה
ופקינ' כל אחת ואחת
ועשיה עברת כוכבים
ותקורבה לתכרתה.

חייב. פ"ה ואפי' אין עבודתך נכבד
וְזָל דמ"מ היתה רגילה
נצטוה דהא רב יהודה לא מחייב
(א) (אלא) בשבירת מקל ואע"ג דמני
לצוהיר רק בצוהה שרגילה במקל ו
ההיא דחבב ג"ל שעובדין אותה
נצבגב בעיני אחר שלא ששחטה
דלא אינה רגילה בו מה בעי לזמיה
לכהך דרז יהודה לימא כחנאי ועוד
מי משני דכ"ע לא לחמרינן בעין וציה
אלא כמא פנים וטעמא דמחייב הוהיל
ונאורו דומה לבהמה ואי אינה רגילה
בו כלל וצוה לחייב מטעם שמקריב
אותו בעין פנים גמור והי כמו שחט
צמה לעבודת כוכבים שחייב כלה
עבודת כוכבים שבעולם מטעם שהא
עבודת פנים כדפירש לעיל בקוננו' ובי
יועיל צאורו דומה לבהמה להחשיב
בעין פנים יותר משחט בהמה בעלת
מוס לעבודת כוכבים צאורין לקמן
דפטור אלא ודאי חייב חבב עבודת
כוכבים שרגילין לעבוד חבב דומי
לדרכה צכ טפי מזהמה בעלת מוס
לעבודת כוכבים שאין דרכה צמה
כלל וציה יחא דלא קרר דכ"ע
לחמרינן בעין צוהה ומוחייב
שבירת מקל צוהה שעובדין אותה
במקל והכא דפליגי נצבגב פליגי צאין
עובדין אותה צכ דלא עדיף צאורו
דומה לבהמה מבעלת מוס כדפרשית:
מנצין צמוסר אבר. פירשמי בצ"ק
(עיל דף ג.) וכל הסוגיא:
אפלי

חייב בשלמא עביט של מימי רגלים איכא
 זריקה משתברת אלא צואה מאי זריקה
 משתברת איכא בצואה לחה לימא כתנאי
 שחט לה חגב ר' יהודה "מחייב וחכמים
 פוטרין מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר
 אמרינן יכעין וביחה ומר סבר לא אמרינן
 כעין וביחה אלא כעין פנים לא דכ"ע לא
 אמרינן כעין וביחה אלא כעין פנים בעינן
 ושאי חגב הואיל וצוארו דומה לצואר בהמה
 אמר ר"נ אמר רבה בר אבוב אמר רב
 יעבודת כוכבים שעובדין אותה במקל שבר
 מקל בפניה חייב ונאסרת זרק מקל לפניה
 חייב ואינה נאסרת א"ל רבא לאי שנא
 שבר דהויא ליה כעין וביחה זרק נמי הויא
 ליה כעין וזריקה א"ל יבעינן זריקה משתברת
 וליכא אלא מעתה אבני בית מרקולים במה
 יאסרו א"ל אף לדידי קשיא לי ושאלתיה
 לרבה בר אבוב ורבה בר אבוב לחייא בר
 רב וחייא בר רב לרב וא"ל נעשה כמגדל
 עבודת כוכבים הניחא ^אלמ"ד עבודת כוכבים
 של עובד כוכבים אסורה מיד אלא למ"ד עד
 שתעבד תישתרי דהא לא פלחה א"ל כל
 אחת ואחת נעשית עבודת כוכבים ותקרובת
 לחברתה א"ה בתרייתא מיהא תשתרי אמר
 ליה אי ידעת לה זיל שקלה רב אשי אמר כל
 אחת ואחת נעשית תקרובת לעצמה ותקרובת
 לחברתה תנן מצא בראשו כסות ומעות או
 כלים הרי אלו מותרין ופרכילי ענבים ועמרות
 של שבילים ויינות שמנים וסלתות וכל דבר
 שכווצא בו קרב לגבי מזבח אסור בשלמא

כעין זריקה משתברת אל
פנים איכא ולא כעין זריקה
שבצון מתחלה לכך א"ר
לעבודת כוכבים שהוא פמור
אסרה תורה אל לא כעין פנים
ששתא לבני נח חזיא לגבוה
נמחוסר אבר וכדרכי אלעזר
סור לבני נח שנאמר יומכל
ומה שחיי ראשי אברין שלה
תחיות זרע נפקא הניחא למ"ד
מאי איכא למימר אמר קרא
הוה יתמים כתיב ביה דלמא
יכיו וצדיק במעשיו לא מצית
הוה א"ל דחמנא דכוותך עייל
זרע למה לי אי מאתך ה"א
תחיות זרע: א"ר אלעזר ^המנן
ולא יזבחו עוד את זבחיםם
בדו הגוים האלה את אלהיהם
א הא מיבעי ליה לכדתניא
עד

מחוסר אבר אחת: ודלמא נח גופיה
ידיה ואחת מכל הדי למעוטה ולא
א דאמיטט אבר מחוסר אבר לא:
ת חולי דאנא אמינא ללוותא בעלמא
ולו זקן יסרים ליעול קמשמע לן:
דהא נפקא לן מאריה יצדרי:

עז

יִנּוּת שְׁמָנִים וּסְלִחוֹת אִיכָּא כַּעַן פְּנִים וְאִי
פְּרִכִּילִי עֲנִיבִים וְעִמְרוֹת שֶׁל שְׁבָלִים לֹא כַּעַי
מִשְׁתַּבֵּרַת אִיכָּא אִמֵּר רַבָּא אִמֵּר עוֹלָא כִּי
אַבְהוּ א"ר יוֹחָנָן הִמְנִין לְזוֹכֵה בְּרֵמָה בַּעֲלַת מִי
שֶׁנֶּאֱמַר יִזְכֶּה לְאַלְהִים יִחְרַם בִּלְתִּי לֵה' לְבָרוּ
הוּא כִּה רַבָּא כְּמֵאִי אִילִימָא בְּרוּקִין שְׁבַעֲקִין
בְּבִמָּה דִּידֵהוּ לַעֲבוֹדַת כּוֹכְבִּים מִיבַעֲיָא אֱלֹא
דִּאֲמַר ר' אֱלֵעָזָר מִנִּין לְמַחֲסֹר אֲבָר שְׁהוּא
הָחִי מִכֹּל בָּשָׂר שְׁנִים מִכֹּל אֲמֵרָה תוֹרָה הֵבֵא
הָאִי וּמִכֹּל הָחִי מִיבַעֲיָ לִיה לְמַעוֹטֵי טְרִיפָה יִסְרִי
טְרִיפָה אֵינָה יוֹלְדַת אֱלֹא לִמ"ד טְרִיפָה יוֹלְדַת
אַתָּךְ אַתָּךְ בְּדוּמִין לָךְ וְדִלְמָא נַח גּוֹפִיָּה טְרִיפָה
תָּמִים בְּדַרְכּוֹ צָדִיק כְּתִיב בִּיה דִּלְמָא תָּמִים נַח
אֲמַרְתָּ דַּח גּוֹפִיָּה טְרִיפָה הוּא דֹאִי ס"ד נַח טְרִיפָה
שְׁלֹמֹא לֹא תַעֲיִיל הִשְׁתָּא וְנִפְקָא מֵאַתָּךְ לְהִלָּחֵף
לְצוּתָא בַּעֲלֵמָא וְאִי זָקֵן וְנִפְקָא סְרִיס קַמ"ל י
לְשׁוֹחֵט בְּרֵמָה לְמַרְקוּלִים שְׁהוּא חֵיב שְׁנֵאֲמַר
לְשַׁעֲרִים אִם אֵינוֹ עֹנִין לְכַדְרָכָּה דְּכְתִיב אִיכָּה
תְּנֵהוּ עֵינִי לְשֹׁאֵל כְּדָרְכָּה וְהָאֵל לְהִי הוּא ד

מלהחיות זרע: **בדומין לך**. ולא טרפה הלך מכל החי
 ודלמא טריפה חיה ס"ל הלך לא נפקא מאתך למעוטי
 דלא מריצא ומפרשים להאי הכי לשון צריחות וטריפה
 יפה: **אי מאתך**. טריפה הוא דממעט אבל זקן וסרס
 יעול שמחוס חבייה אבל לעשות פירות לא איכסת
 צוניה: **לכדרכה**. לעשות כרצונה שעבודת צוניה

חייב: אפילו אין עבודה נקד: **לומר סבר:** רבי יהודה סבר אמרין כשי
אורחא לא למימר כעין וציהא וה"ה שרי
לא אמרין כשצריה ציהא וציהא: **אב**
דממי לנתיבא בגון מה ויפון וציהא וציהא
אחרי אין ראויין לקרבן: **ושאני סב**
הואיל ונאורו דומה לכהמה: דש
לה ואר כהמה ולהי מחייב רבי
יהודה דכעין שחטת פנים הוא: **סבר**
המקל בפניה חייב ונאסרת: המקל בין
עבודה לכהמה בין שאין עבודה
לכצירה הוא עבודה להחמיר והיא
תקורבא ליאסר כדאמרן דכעין וציהא
היא: **ורק מקל בפניה חייב:** ובגון
עבודה בורקת מקל מאיכה
עבודה: **ואני נאסרת:** המקל ללא
הוי תקורבא אלא מדי דכעין פנים
אלא **משה:** דכעין כעין פנים
כוכבים המוקות למקולים כמה
יאסרו: **כמגדל עבודה כוכבים:**
האסופת על המקולים קטן לעשות
המקולים גדול ואיסורו משום עבודה
כוכבים עמה ולא משום תקורבא
אבל מקל לא איחטידי עבודה כוכבים
דעיקר שז עבודה כוכבים לאו מקל
ויניהו: **הא לא פלגה:** דהא כולה
גדול עבודה כוכבים יניהו: **וסקורבא**
לחייבה: לענין ששהא חצירתה
ונעבדה ממנה ונאסרה ממנה חצירתה
משום עבודה כוכבים וימרת
בצטיוול אכל תקורבא לתהו וציה
מחסיס: **אבל** בטלוי עולמית לא הוי
דכעין פנים כעין וימרת לא לחטידי
עבודה כוכבים ושרי לגמרי: **בכרייתא**
תאסרי: שהרי עבודה כוכבים נעשית
אבל לא נעבדה עניין: **אי ידעם לה:**
אחא אמה מכירה לאחורנה וזל שקלה
כלומר שאין לה היכר לפיך כולה
לאסרה: **סקורבא לעמה:** שהרי אין
אין עבודה אחרת אלא חצירה
ובצורקה נעשית עבודה כוכבים
ונעבדה ואפילו אחרונה נאסרת
משום עבודה כוכבים עמה: **הרי אלו**
מסורין: בגמרא פסח עטמא לקמן
ועמד ז: **מפרש משה:** לצור
עבודה כוכבים ובצירותן עבדה
לעבודה כוכבים דהוי כשר מקל
לפניה דמדי וציהא: **כלהו לה:**
משמע דמדי לשם הכתוב מזכר:
דוקין: טיילא: **לני נח:** כל זמן
שלא ניתנה תורה אף ישראל נקראו
בני נח: **חזיא לגובה כהמה דידהו:**
דילפיין לקמן דמחוסר אבר ואסר
להן ולא מוס אחר: **אלא כמחוסר**
אבר: ללא אשכחן דליחסי לגובה
כהמה כהמה ששין ראשי אחרים שלה:
שגלי וידוע לפניו שעמיד להקריב
נח דכתיב ויקח מכל בהמה הטהורה
(וב' ו'): **מלהמיוס ורע נפקא:** דבר
שעושה פירות וטריפה שייך קורא
בני מוח לא שחכתי גרליה שז אינה
יוולדת: **אלא לה"ד טריפה יולדת:**

אזטרך מכל הדי למעוטה דלא נפ
טרפה הוה. ואע"ג דחי כמה שנים
ממשמעותא דהחי דהא טרפה חיה
להחיה זרע למה לי. הא אימעוט
אמר רחמנא לעיליניהו וטרפה לא
למרחוילם. אף על פי שאין עב

האי להכי הוא דאחא בר' ופשוטה היא בר' א"ר אלעזר מנין השוחט בהמה למרקוליס שחייב ת"ל

מסורת הש"ס

(א) וְאֵלֶּיךָ אֵלֶּיךָ (ב) מִסֵּוֹת
יָדָיו וְזֶהֱרִים קוֹן מִנְחֹתָיו לֵי
עִירֹבִין לוֹ. סוֹמָה שְׁבֻעוֹת
ד. לוֹ. (ג) עֵינִי פִירוּשׁוֹ בְּרֶשֶׁת
דְּעִירֹבִין הֵ. ד"ה יִהְיֶה
נִחְמָן. (ד) לְעֵיל מִדָּ:
(ה) רֶשֶׁת מִן וְאֵלֶּיךָ נִהְיָן מִן
בְּטוֹבָה יִשְׁלָא בְּטוֹבָה,
(ו) לְעֵיל יֵט. (ז) וְאֵס חֲלִין
ח.:

ו. ואל פתח אהל מועד
אל תביאו לקרובים וברב
ליל לפני משכן יז
ויחשב לאיש ההוא
שקר ונכרת האיש ההוא
מקרב עמו: ויקרא יז
השומר לך פן תעלה
לעלות בכל מקום אשר
תראה: דברים יכ
למען אשר יביא בני
ישראל אל ובהם
אשר הם ובהם על פני
השדה והביתא ליל אל
פתח אהל מועד אל
הכהן וחתנו ובני שלמים
ילי אותם: ויקרא יז
ו. ואל יחבשו עיני
ובהם שלעריא אשר
הם ויום אחריהם וקט
עולם תהיה זאת לזה
לדורם: ויקרא יז
ז. ויבאו את שקניהם
ואת גלליהם עץ וכן
כסף חובל אשר עמדם:
דברים כז
ח. מסילי אלהיהם
ותפוחם באש אל תמוח
כסף וזהב שלים ולקחת
עץ ואת שקניהם
תועבת יי תחשב כי:
דברים כז
ט. אבר תאבדון את כל
הקמטא אשר עבדו שם
הגויא אשר אתם ירשם
אחריהם את אלהיהם
ועל ההרמים הרמים ועל
המגועות והתחל על עץ
דברים כז
י. ואל תהיה

(ח) גמ' כל מה שעליהם
א"כ: (ב) רש"י ל"ה קר
בזה וכו' דהאי עוד:
(ג) ד"ה כל מה שעומם:
(ד) וכו' עובדיה וכו':
ידיען ליה שבר' טוית:
(ו) תוס' ל"ה אפילו וכו'
אפילו בכלי מלא צ"ה:
(ו) בא"ד משה לא
מתמד כסף וזה דא"כ
קשה גני פטור דקאמר
מיד:

פליד"א. מקופל.
אקדור"ן [אוקרי"ן]. דלי.

בקרית. מוסד מחנכים,
מנהל מוסדות חינוך,
היה שלא בטובה, לא
יבנה. הוא לא יבנה
כדאמרו אין הקדש
לעבודת כוהנים עד שיקריב
לפניו בתקריבהו. (דברי
היה עד שיקריב עד
שישחטו נזק לעבודת
כוהנים (דברי יוסף חולין
היה ושל ישראל. ששה
שאלו לזכור למורה
לעבוד כוהנים (דברי יוסף

שְׂקוּיִם אֵלֶּמָּה כָּל מֶה דִּמְקָרִינִי קָמִי
מִסְכָּר: וְכֹחַ אֶחָד זָאָרֵר לֹא תִסְמָד
כִּימָס וְחֹבֶה עֲלֵיהֶם. אֲבָל עַד וְאָבֵן
לְחַיִּי: מֶה כִּיִּלֵּד עֲמָהָן דְּרֹמִיֵּא דְּרֹמִיֵּא
מֶה עֲלֵיהֶן דְּבַר שֶׁל נְיוּ אִסּוּר. דִּהֵא
סָפֵק וְחֹבֶה הוּא אִפֵּי עֲמָהָן דְּחַיִּי עַד
וְאָבֵן אֵם שֶׁל נְיוּ הוּא אִסּוּר וְחֵם לֹא
מִזְמָר. וְלִקְמָן פִּרְיָהּ הֵא מַעוֹת דְּבַר שֶׁל
נְיוּ הוּא: כֵּן (א) עֲמָהָם. דִּהֵא חַיִּיב
נִמְי עַד וְאָבֵן וְסָסֵם עַד וְאָבֵן לֹא דִּמְי
יִינְהוּ: אִיִּב לֹא יֵאמֵר עֲלֵיהֶם. כֹּוֹלִיָּה
קָרָא לֹא אִיִּלְטָרִיךְ דִּהִשְׁתָּה מֶה שְׁעָהָן
דִּלְגִּי עֲלֵיו מַמַּשׁ אֲשַׁמְעִינִי קָרָא
קִלְטִיִם יִינְהוּ וְאִסְרִי עֲשִׂינִי
מִיִּצְעִיל לָךְ. לִשּׁוֹן אַחֵר כָּל שְׁעָהָן
דִּלְשָׁר רִיבִיִּא הוּא: מַעוֹת דְּבַר שֶׁל
נְיוּ הוּא. וְזִמְנֵא קָמִי מַתְנִי דְּמִזְמָר:
מְקוּפֵּלֶת. מְקוּפֵּלֶת פִּלִּידִיא אֲרֵיִסִי:
מִסְחִיפָא לֹא מִסְחִיפָא אֲרֵיִסִיָּה.
כְּפִיָּה לֹא גִבְעִי אֲרֵיִסִיָּה וְאִינְהוּ עֲשִׂיָּה
כְּמִין כּוּזֵב אֵלֶּמָּה כְּלִי אֲרוּן וּבִלְשׁוֹן
כְּנַעַן אֲקָדוּן וְנִזְחִין בִּזְמַן דִּלְשָׁר מִיִּין
(שִׁמְח דף ע"ב): מִסְחִיפָא מִשִּׁי כֹוֹלִיָּה
שֶׁמֶכְכֵּס בִּזְמַן גִּבְדִּים וְרֹחֲצִין בִּזְמַן דִּיִּקְרִי:
קִלְקֵלִיָּה מַחֲלִיָּה הִיא פְּרוּסָה לְפָנֵי
עֲבֹדָת כּוּכָבִים וְקִלְקֵלִין הוּא כִּינְיוּ
שֶׁל קִלְעִים: אִפֵּי מִיִּין וְנִמְלָה. דִּלְשָׁ
לְגִי הוּא אִיִּב דְּעָנִין פִּנְיִם יִינְהוּ הוּא
תְּקֻרְבָּת: כִּיִּין לְקִלְקֵלִין. לֹא מִסּוּם
תְּקֻרְבָּת אִיִּמִיָּה: הַלְכֵר שֶׁל נְיוּ אִסּוּר.

תורת קלקליון לא

דת כוכבים: השתא
 יום. מתחילין לפני:
 דמי ומיחמר. שהר
 ציון וקלקלן הו
 הלך לא שיי
 : מתני' נהגין
 מ' עובדי. עובדי
 ס אסור לתת שחר:
 כוכבים. ולקמן ונג.
 ש צהור קרא כתיב:
 מהש

על פני השדה והביאום לה' זו מצות עשה
ז' זכרו עוד את זבחיהם יכול יהא ענוש כרת
ם זאת להם ולא אחרת להם אמר רבא קרי
עוד: **מתני'** מצא בראשו מעות כסות או
ענבים ועמרות של שכלים ויינות ושמינים
קרב ע"ג המזבח אסור: **גמ'** מנהני מילי
יא כתוב אחד אומר ותראו את שקוציהם
ב אשר עמהם וכתוב אחד אומר לא תחמוד
הם דומיא דעליהם מה עליהם דבר של נוי
מהם דבר של נוי אסור ושאינו של נוי מותר
הע עמהם כל מה שעומד אף עליהם כל (א)
מעות דבר של נוי הוא אמרי דבי ר' ינאי
כסות דבר של נוי הוא אמרי דבי ר' ינאי
ראשו כלי דבר של נוי הוא אמר רב פפא
אמר רב אסי בר חיאי כל שהוא לפניו מן
חוץ לקלקלין דבר של נוי אסור שאינו של
נקמינן אין קלקלין לא לפעור ולא למרקולים
דמי ושירי השתא פעורי מפערין קמיה מים
י' חוץ ככפנים דמי ואסור: **מתני'** עבודת
חץ נהנין מהן שלא בטובה ואין נהנין מהן
נהנין מהן (בין) בטובה (ובין) שלא בטובה
בכבים אסורה מיד ושל ישראל אין אסורה
בטובה בטובת כומרין שלא בטובה שלא
ועובדי דשרי איכא דמתני לה אסיפא ה"ה
טובה ושלא בטובה אמר אביי בטובה בטובת
בת כומרין מאן דמתני אסיפא כ"ש ארישא
פא כיון דאיכא אחרים כהדה אפי' בטובת
בוכבים של עובד כוכבים אסורה מיד: **מתני'**
נרון את כל המקומות אשר עבדו שם הגוים
ת כוכבים הכתוב מדבר יכול עשאום ולא
ביאום ולא גשתמשו בהן יכול יהו אסורים
י' שאין אסורין עד שיעבדו מכאן אמרו
נים אינה אסורה עד שתיעבד ושל ישראל
ר"ע אומר חילוף הדברים עבודת כוכבים
ושל ישראל עד שתיעבד אמר מר בכלים
ה כתוב מדבר הא מקומות כתיב אם אינו
נ"ב ואלהיהם על ההרים ולא ההרים אלהיהם
נתנו

תנח"ך

[illegible][illegible]

בעל ראש. כלים כגון ספל ומשכילה בדיקתו. ויבואו בהן בשראשה. שאלו כולן אינם עושים לנו. ואסיקנא דב דבר שהוא עם עבודת כוכבים לפנים מן הקלקלון. פירוש החרד שראוי נחמה כי אפילו מים ומלא אסורין הן. חזן מן הקלקלן ידבר. ואינו לנו עבודת כוכבים אסור בדגה. וראינו לנו עבודת כוכבים מותר: אמר ר' יוסי ב'ר' חנינא וקטני אין קלקלן לא לפעור ולא למרקולים אלא אפילו חוצה לו כלפנים דמי והכל אסור. פרובלי ענבים ועשורים של שבולים. פ"י קריבין בדרים ייבא שמנים ומלחתי ול דבר שכיוצא בו לרוב על דבר המזבח אסור: עבודת כוכבים שיש לו מרחץ או גינה נהנין מין שלא נטבחה. ואוקמה איבי אכל טבוח כמרים. היה לעבודת כוכבים גינה ושל אחרים נהנין מן טבוחות כמרים: טבוחות הכומרים שהיה להם עבודת כוכבים בדגה: **שבתא** עבודת כוכבים אשר מיד. ויש ישראל על שם עזר. מנחנין מני ר' עקיבא היא. רמינא דכל האתדון נאכל מן המקומות אשר שם מיני אכלי עבודת כוכבים על עזר כוכבים אינה אסורה אלא על שחשבו שזאמר אשר עבדו שם. ויש ישראל מיד. דברי ר' ישמעאל כמרביתו אלא סתמאטא אשר עשייתו את העגל. משעת עשיה נאסרה על שם מיני אכלי עבודת כוכבים.

רבי ישמעאל פרק רביעי עבודה זרה

נב.

עין משפט נר מצוה

כר א ב מ"י פ"ג מהל'
מסדרין ל"ח סמג'
לחן קמח:
בא ג מ"י פ"ו מהל'
עבודת כוכבים הלכה
ד סמג' לחן מה טושי"ע
י"ד סי' קלט פת"ק א:
כו ד מ"י פ"א מהל'
כלים הלכה ט סמג'
כו ה מ"י שם פ"ו הלכ'
א ופ"א הלכ' ט סמג'
כח ו מ"י שם פ"ב הלכה
ט סמג':
כב ז מ"י שם הלכ' י:
ל ח מ"י שם הלכ' ט:
ל ט מ"י פ"ו מהל'
שאר מצוות הטומאה
הלכה ז:

מוסף רש"י

כל עין משפט דין
דמכ"י (דברים כג) כי
האלהים עז השם ומקומין
ל"ה תחלת (פסוקי דזמיר)
בשברו טהור: דלמה לל'
(שבת טז):

רבינו חננאל

כתיב ואשרף אותו באש.
ר' עקיבא אמר חילוף
הדברים של עובד כוכבים
אמר מיד שנאמר פסילי
אלהיהם תשריפן באש
משעת עשיה שנפסל נאמר
ועליו אמר תורת תשריפן:
באש: שמאל רמי כתיב
פסילי אלהיהם תשריפן
באש וכתיב ולקחת לך
הא כיצד פסלו לאלוה
תשריפן באש: פסלו
מאלות ולקחת לך: עבודת
כוכבים של ישראל אינה
אסורה אלא עד שתעבד.
דברי ר' עקיבא: שנאמר
אורו האיש אשר עשה
פסל ומסכ' וגו' ושם בסת'
עד שיעשה לה דברים
שכסתר: והוא עבודתו.
ומנין שטעונה גזירה שני'
ולא תטע לך אשר: (כל
עין) אצל מובח ה' וגו' מה
מובח טעון גזירה אף
אשרה טעונה גזירה: ה'
ישמעאל האי קרא מיבעי
ליה לכדורש לקיש דאמר
כל המעמיד דין ישראל
שאינו הגון כאילו נטע
אשרה נאמר לא תטע לך
אשרה כל עין וגו'. ופסוק
ליה לל' מן הענין
שופטים ושטרסין תהן לך
וגו'. אמר רב אשי ובמקום
תלמודי הכמים כאילו נטע
אצל המוכות שנאמר אצל
מוכח ה' אלהיך אשר
תעשה לך: כפי רב המנא
ריחן כלי לעבודת כוכבים.
פירוש רצף כלי בכור לשם
עבודת כוכבים מהו.
ואמרין מאי קמבעיא ליה
כלים משמשי עבודת
כוכבים נהנה: והוא לשם
עבודת כוכבים דעובד
כוכבים דירשאל אסורה
מזיד מאי משמשי עבודת
כוכבים כי עבודת כוכבים
עצמה דמו: מה היא
אסורה מיד אי לא.
ואמרין מאי בעי ריתן
דהו כבד כלי: לייבע

תנהו ענין דבב"ב. ולא דמי לתקורבת הר שהתירו לעיל דפ'
כל הללמים (דף מה. ד"ה אלהיהם) דשמי' התם דכתיב
(תהלים קו) ואלו זכמי מתים ומיניה נפקא לן תקרובת עבודת כוכבים
וקראי כי כתיב בפסוק כתיב שהוא תלוש ונאסף ולהכי תקרובתו
אסורה אצל גבי עבודת כוכבים של
מחזיר לא מזניז איסור תקרובתו
אלא גבי כלים דממסקי הכא (ו) ופ"ג
דכתיב קבלה הן עד דלמא דוד
גמרא גמירי לה ואלמא דוד ואסמיה
אקרא: ורבי עקיבא דלא בקיש
ב'י. הא (ו) ואלמ' לא הוצרך אלא
לפוקי מדרשא דר' ישמעאל דאילו
ר"ע טעמא מפסילי אלהיהם:
מה מוכח טעון גזירה: כמו כלי
שרת דלמירין שגומא אף אשרה
טעונה גזירה פירוש ציעור בלא האשה
כמו עגל ששחקוהו חורוה ומינה מעגל
ליכא למילף (ו) בין לר' יוסי בין לרבנן
דלר' יוסי שמה צעיר כבודן של
ישראל שאיננה להם תהלה וקולן על
ידו עשה כן ולרבנן נקט לצדוקן
כסוטים: תבעי' ליה שאר שומא
דרבנן. פירוש צעיר שגומא
צמחקן כמו שפ"ה וכלים שיעק
טומאתן דלוריימא דאילו צעיר וזכור
תנן ופ"ק דשבת (דף טו.) מיימי
לה דאין חזירין פירושא ישנה וסיונו
משום דעיקר טומאתן אף צעיר
וצמת מנצח אינן אלא מדרבנן:
כיון

של עובד כוכבים דאסורה מיד מנא ליה אמר עולא אמר קרא יפסילי אלהיהם
תשרפן באש משפסלו נעשה אלוה ואידך ההוא מיבעי ליה לכדתני רב יוסף
דתינו רב יוסף מנין לעובד כוכבים שפוסל אלוהו שנאמר פסילי אלהיהם
תשרפן באש ואידך נפקא ליה מדשמואל דשמואל רמי כתיב ילא תחמוד
כסף וזהב עליהם וכתיב ולקחת לך הא כיצד פסלו לאלוה לא תחמוד פסלו
מאלוה ולקחת לך ור"ע אשכחן עבודת כוכבים של עובד כוכבים דאסורה
מיד דירשאל עד שחעבד מנלן אמר רב יהודה אמר קרא וישם בסתר עד
שיעשה לה דברים שבסתר ואידך ההוא מיבעיא ליה לכדורש יצחק דא"ר
ואידך נפקא ליה מדרב חסדא אמר רב דאמר רב חסדא אמר רב מנין
לעבודת כוכבים של ישראל שטעונה גזירה שנאמר ילא תטע לך אשרה
כל עין אצל מובח מה מובח טעון גזירה אף אשרה טעונה גזירה: והוא
מיבעי ליה לכדור' דאמר ר"ל יכל המעמיד דין שאינו הגון כאילו נטע
אשרה בישראל שנאמר שופטים ושטרסין תהן לך בכל שערך וסמך
ליה לא תטע לך אשרה כל עין אמר רב אשי ובמקום תלמודי הכמים כאילו
נטעו אצל מובח שנאמר אצל מובח בעי רב המנוא ריתן כלי לעבודת
כוכבים מהו עבודת כוכבים דמאן אילימא עבודת כוכבים דעובד כוכבים בין
לר' ישמעאל ובין לר"ע משמשי עבודת כוכבים הן יושמשי עבודת כוכבים
אין אסורין עד שיעבדו ואלא עבודת כוכבים דירשאל אליבא דמאן אילימא
אליבא דר"ע השתא היא גופה לא מיתסר' עד שתעבד משמשיה מיבעיא ואלא
אליבא דרבי ישמעאל דאמר אסורה מיד מאי משמשי מושמשי גמירין מה
התם עד שיעבדו אף הכא עד שיעבדו או דלמא מינה גמר מה היא אסורה
מיד אף משמשיה אסורין מיד מאי איריא דקא מיבעיא ליה ריתן כלי תיבעי
ליה עשה רב המנוא משום שומא ישנה קמבעיא ליה דתנן ר"בלי מתבוח
פשוטין ומקבליהן טמאין יגשבתו וטהרו חזר ועשאן כלים (ו) ויחזרו לטומאה
ישנה והכי קמבעיא ליה כי הדרא טומאה ה"מ לטומאה דאורייתא אבל
טומאה דרבנן לא או דלמא ל"ש ותיבעי ליה שאר טומאות דרבנן דאמר מנא
דאמר קמבעיא ליה טומאה דרבנן מי הדרא או לא הדרא יאת' ל לא הדרא טומאה
דעבודת כוכבים משום חומרא דעבודת כוכבים מי שוויה רבנן כטומאה דאורייתא
או לא תיקו בעי מיניה ר' יוחנן מר' ינאי תקרובת עבודת כוכבים של אוכלים
מהו מי מהניא להו ביטול לטהרינהו מטומאה או לא ותיבעי ליה כלים כלים
לא קמבעיא ליה כיון דאית להו טהרה במקוה טומאה נמי בטלה כי קמבעיא
ליה אוכלין ותיבעי ליה עבודת כוכב' גופה עבודת כוכבים גופה ליה

מקיש אלהות. למקומות דאוקמינן צללים: מה כלים עד שיעבדו.
דכתיב (דברים יג) אשר עבדו שם: השתא גזירה צללים. דליפנין לקמן מושם
בסתר: ואימא דרעובד כוכבים. עד שטעבד: ור"ע. דלמך צל
ישראל עד שטעבד הא מועבד ה' (שם כו) לא דמיתסר משעת עשייתה
אלא ה"ק ארור משעת עשייה דעשייה
מניחא לדי תועבה שטעבד: שפוסל
אלוהו. שיכול לנטול: כפיס לא
תחמוד וכפיס ולקחת לך. ומריוהו
כד קרא וישא דקרא פסילי
אלהיהם תשרפן באש לא תחמוד
וגו': ה"ק פסלו לאלוה. שיפה
לעבודת כוכבים לא תחמוד: פסלו
מאלוה. שצננו מלשון פסולת ולקחת
לך דפסילי דרשא דקרא מר' גווי
משמע ודרשני ליה לא אסור ואלמך
דקרא: דכתיב שפוסל. עבודת
בסתר הוא עובדה שלא ישמעו צ"ד
ויקללוהו: שטעבד גזירה. דכשהיא
שלימה (ו) גזירה צקרקע: מה מוכח
טעון גזירה. דהא אסור דהנאה:
אלא מוכח. תלמודי חכמים. דלשירה
אוקמינן דניין שאינו הגון הלך
מוכח נמי בגמרי: רישך כלי. כלי
ששכר והקיש עליו צקרקע עד
שריקעו ונפסעו ונחמלא פגומי:
כיון לר' ישמעאל כו' משמשי עבודת
כוכבים של עובד כוכבים אין אסורין
עד שיעבדו. דלמך לל' עין (דף נא):
הניחא ולא נשתמשו בהן יכול יהו
אסורין מ"ל אשר עבדו ור"ע עבודת
כוכבים עזמה פליג אצל צללים לא
פליג: משמשי. דירשאל משמשי
עבודת כוכבים דעובד כוכבים גמיר
ולא מיתסר עד ששתמשו בהן לעבודת
כוכבים: טעם. עשאו (ו) כולו
לעבודה (ו) מתחילה: חזרו לטומאתן
ישנה. ולריכה טעילה וצילאיהם השנה
(שם טו.) מפרש טעמא גזירה שמה
יאמרו טעילה נתי יומא עולה. וקא
מיבעיא (ו) כלי ששתמשו בו לעבודת
כוכבים ואמר' במסכת שבת דפ' א"ר
עקיבא (דף פג.) משמשיה טמאין
שכן כדי לטהרן וחזר וריתן לעבודת
כוכבים ועדיין לא נשתמשו בו מי
הדר לטומאתן קמיימא לא: לאו: מי
אמרין ה"מ. דחזירין לטומאתן ישנה
דלוריימא: אצל. טומאת עבודת
כוכבים דרבנן היא (ו) וקראי אסמכתא
בעלמא: שאר טומאות דרבנן. כגון
(ו) כלי דמטמאין במשקין מדלוריימא לא
מטמאן משקין כלי ורבנן גזיר משום
משקה זו וזכה כגון רוקן ומימי רגליו
לכל הטומאה ניהו וטמאן כלי:
חזא מנו חזא. כלומר בשאר טומאות
נמי מיבעיא ליה והאי דנקט עבודת
כוכבים שאילה אחרת (ו) [הא] הנשאלת
ממך פשטה של ראשונה א"ל בשאר
טומאות דרבנן לא הדרי הכא מאי:
תקורבת עבודת כוכבים של אוכלין
מהו מי. סלקא טומאה מנייה ע"י
ביטול או לא: ותיבעי לך כלים.
ששתמשו בהן לעבודת כוכבים אי
סלקא טומאה מנייה כי היכא דסלקא
אסורה: כיון דאית להו טהרה
שאר' טומאות נמקוה הכא דמקוה
דידיה היינו ביטול כיון דאסורה
טויל מנייה טומאה ודאי נמי
סלקא: כי קמבעיא לן אוכלין.
לית להו טהרה כשאר' טומאות נמקוה:

מעשה בתחלה. ופרקינן אין הכי נמי. כלומר עשה הוה ליה למיבעא מהו רב המנוא לא בעא ריתן אלא משום טומאה ישנה. דתנן כלי מתכות ששוטין ומקבליהן טמאין בשברו טהור. חזר ועשה מהן כלים חזרו
לטומאתן הישנה. ומיבעיא ליה הכי הני מילי שחזרין לטומאה ישנה כטומאה דאורייתא אבל טומאה דרבנן לא הדרא. ותיבעי ליה שאר טומאות דרבנן ואמרין חזא מנו חזא קמבעיא ליה טומאה דירא
לא הדרא. אם תמצא לומר לא הדרא טומאה עבודה כוכבים כיון דחמירא אוקמיה רבנן דאורייתא. או דלמא לא שנה. תיקו: בעא מניה ר' יוחנן מר' ינאי תקרובת עבודת כוכבים של אוכלים מהו. פי' אם יחזור
ובטלם בטלה טומאתן אי לא. ותיבעי ליה כלים. כלים לא מיבעיא ליה כיון דאית להו טהרה במקוה כי מביט להו בשבורה טומאה נמי בטילה. כי קא מיבעיא אוכלין. ותיבעי ליה עבודת כוכבים גופה עבודת

תורה אור השלם
1. אבר תאבדו את כל
המקומות אשר עבדו שם
הגוים אשר אתם ירשים
אתם את אלהיהם על
ההרים והרים ועל
הגבעות ותחת כל עץ
דברים יב ב
2. ואת חטאתכם
אשר עשיתם את האלה
לקחתו ואשרף אותו
באש ואבדו את קדוהו
דיבט עד אשר קד לעשר
ואשליך את עפרו אל
תחת הידד מן ההר:
דברים טז כא
3. ארור האיש אשר
יעשה פסל ומסכה
תועבת יי מעשה יד
תקש ושם בסתר וצנו
כל העם ואמר אמן:
דברים טז כב
4. פסילי אלהיהם
תשרפן באש לא תחמד
כסף תהב עליהם ולקחת
לך מן תקש בו כי
תועבת יי אלהיך הוא:
דברים זכ ז
5. לא תטע לך אשרה
כל עין אצל מובח ה'
אלהיך אשר תעשה לך:
דברים טז כג
6. שופטים ושטרסין תהן
לך בכל שערך אשר יי
אלהיך תהן לך לשפטיך
ושפטו את העם משפט
צדק:
דברים טז יח

הגהות הב"ח

(6) נמי חזר ונשאל
כלים חזרו לטומאה וכו'
כי הדרא טומאה. כי
הכל ליה למימר כיון
דאית להו טהרה נמקוה
טומאה נמי בטלה דכתיב
של ישראל קא מיבעיא ליה
ולא צל טהר כוכבים
לא נמי כלי של [עובד]
כוכבים ועבודת כוכבים
של ישראל קמך דלית
ליה ביטול: (6) ר"ע
ד"ה שטעונה וכו'
שלימה גזירה צקרקע:
(א) ד"ה עשה עשאו
טויל לעבודת כוכבים
מתחילתו: (ד) ד"ה חזרו
וכי וקא מיבעיא ליה כלי:
(ס) ד"ה אצל וכו' וקראי:
י"ב לעיל דף מ ע"ב:
(ז) חזר' ד"ה מהו וכו'
ועדיין דרבני קבלה. כי
פי' מאי קרא דרבנן אצל
ממך: (ז) ד"ה מהו וכו'
כיון לר' יוסי. כי לל' לעיל
גרס דף מד:

מסורת הש"ס

מדבר גידל. ב'רש פירקין (דף טז.) (ס)
מקוה דינמא די היי דשאר עוממות
מייניהו: עוממא נמי לא בעלמא. כיון
מפרס בשמעתין כתרתייה למחנות [קט]
חזויי בנו של שמעון הנדני שרר
למאריס מפני אחיו ויבנה אס מוצא
ופליגי התם איכא למד' לשם עבודת
כוכבים ואיכא למד' לש"ס וקמייציה
ליה לרי יוסי בן שלול אינא לא
לאו בית עבודת כוכבים היא דלויבא
דמ"ד דעבודת כוכבים היא לא
קמייציה ליה דהשתא להדיט אסורין
דלארז לעיל [פא]: בעלים ששחמשו בהן
לעבודת כוכבים הכתוב מדבר לגבוה

א. שגם. ופשת ליה אסורין קו שאמר ואל כל הכלים אשר הזהי המלך אחז כמלכותו בפעול; הכנו כ"י. שגנוהו. והקדשונו. אחרי חתחתן הנה שגם מזה הבה. ה"ל כ"י. מסייעת ליה מרחיקת פניהם שגם ינוג ביה חשוראן אלא מזהב בשפעל מזהב כ"י. ואמר. ור' תנחש. ופשת ליה אסורין. כ"י. שגני איתא. ואמר. ור' פפא ק"י. אשכחו דרשו ובאי. כ"י. פריצ"ם. וחללו. ואל מסייעת. ואמר. ואמר. גנוהו כמלכותו לא יאסוריהו וליקדשוהו. ודחיו מן שגסו דלא אשכח הכי. ופשתו כ"י. המעבט דאמר. הכי בשל דרנא הרגנא שגם מפר טורעא ר' דרשילע. ור' שמואל דלא אשכח שמוהו. וזה מזהב אדחא גביה. ואל אורא ארעא יאשמשוהי שגם הדין: **וכ"י.** עובד כמסלם כעבדא חכבכס ושל רש' ושל חכר' של ישראל. א"ש י' ל' בה. שותפת. ליהוה א"י. שכל. ובוטנתא **א"י.** שכל. ליהוה. כ"י. ישראל. אדחא. אדחא. אדחא.

בג.

לָא א ב מ' פ"ח מהל'
עובדה וכו' ה' ע'
סמך נ' טו"ש: ו'
ס' תרו ע' ה': ו'
ב ג מ' ש' ה' טו"ש
ש' ע' ס' ע' ו':
מא ד מ' ש' טו"ש
ה ס' פ' ח:
מב ה מ' ש' טו"ש
ס' ע' ו':
סג ז מ' ש' טו"ש
ס' ט' ו' ע' ס':
מדר ז מ' ש' פ"ו ה' ט'
ה ס' פ' ח טו"ש
ה ס' פ' ג:
מה ח מ' ש' פ"ח
ה' ה' ט' ס'
טו"ש ט' ס' ע' ו':

י. ועבר בה נקשה ורעב
היה כי ירעב והתקצף
וקלל במלכו ובאלהיו
ותנה למעלה: ואל ארץ
ביט והנה צרה וחשכה
מיום צוקה ואפלה
מנדה:
ישעיהו ח כא-כב

עבד לה הכי כי
והיחבבתי חמתי והיה
ועבדו לה כדרכי ויהיה
כי ירעב והתקצץ ופלה
וככלו ובאלהיו וסלה
למפעלו יתכון בתורה
ואז ארץ ישי ונתה
ורחל ותשבת עיר צוקה
ואפילה מנחה: **סיפא**
מכתבו ואי שמענו ר' אומר
בבב ורביא לא ביטל.
איבעיא ליה ששכמה
לעצור שראל מלכות ר'
אבל אם מכה
לצורכי עובד כוכבים דבוי
לא ביטל. ואי שראל
בבב מלכות. חיש רבא
ר' יואל דבוי לרבנן
ששכמה לחבליה. ואמא
נניהו שראל שראל
כוכבים לא תחלקו עיר
אלא ששכמה לעצור
עובד כוכבים ואיכא
מיתבי הלוקה גיטאות
העובד כוכבים וצא
בבב עובד כוכבים א'
שלא נתן מעה משון
הי דתורי משון

[illegible]

(א) אולי צ"ל אם מכרה בפירוש
אדעתא דעבודת כוכבים וכו'.

שיש לו בה שותפות
דלא מבטל דעובד
דבבבם דנפשיה מבטל
תא ר"ש בן מנסיא
של ישראל אין לה
עולמות א"ר הילל
ורבה אלא כשיש לו
נפשות וקמ"ל דישאל
חת: מתני' כיצד
ה ראש חוטמה ראש
שלא חיסרה ביטלה
בכפניה גררה וזק בה
הה בטילה מכרה או
ל וחכ"א ילא ביטל:
ואי ביטלה א"ר זירא

לדון זה מעין מקומות אחרים בהמנוח
הספינה (כ"ב דף עט.) גבי הקדש
וכן צפרק קמח דלחין (דף קי.) גבי
אשפה שצוק ומיחו ש לישב הגירסא
כמו שהיה בספרים וכפ"ה ובא לפשוט
הנציע וקאמר הכי ת"ש א"ר נראין
כו' אלמא בצורף ישראל נמי פליגי
ואיפשרא בעיין דבין צו וצין וצו
פליגי ותקשי למ"ד בצורף עובד
כוכבים דוקא פליגי דלא אחיא
בריימא ^(א) כפשטיה ודחי כלומר
אפי' למ"ד בצורף עובד כוכבים
דוקא פליגי ים לפרש הבריימא כן
ומיחו ישראל פשוט לא נדחית דלמ"ד
צורף ישראל פליגי וזה אף בצורף
ישראל קאמר ונ"ל דזהו עיקר דודאי
הפשיטות לא נדחית לגירסת
הריב"ן נמי יש להקשות אחאי קאמר
תיקו ה ^(ב) כמ"ד בצורף ישראל מחוק'
אי אפשר לישב הבריימא אס לא
שארם בין צו וצין צו מחלוקת ולא
קשיא דקאמר תיקו ופשיט צמר הכי
דחי אשכחן צפרק בתרא (דף סח.)
גבי צעיא דפוגם מעיקרא מחלוקת
דקיימא בתיקו ובתר הכי פשיט ליה:
אס

וידור לי מיתבי ^זהילוקה גרומאות מן העובדי כוכבים
נים אם עד שלא נתן מעות משך יחזיר אם משנתן
המלח אי אמרת בשלמא בצורף ישראל מחלוקת הא
אי אמרת בצורף עובד כוכבים מחלוקת אבל בצורף
של הא מני שאני התם דאדעתא דגרומאות זבין
נים לא זבין תנו רבנן ^ילוה עליה או השנפלה
ה ליסמין או שהניחוהו הבעלים והלכו למדינת הים
אם

עליה דינאם נראין דבר'י לשומע'י מחלוקת'ינו מדבר'י חביר'י אלא יגי' וק'י נראין דבר'י לחביר'י ומודיע'י אם לי כשמכרה דבר'י שעתיד'י מלה'א ומה'י ונראין דבר'י חביר'י אלא דובר'י חביר'י ממל'י דנראין שמת' ונראין דבר'י חביר'י לי בלעזבה וא"כ במא' פליגי: גרועות'.

א' ויבטלה ואחר כך אם ירצה יקאמה עמדת' ואש"ג דמשך לא א' בנעוטה הוא דלא ידע' יש צון עבודת' כוכבים: א' משנפ' יבדים וליטול מעומ'י ואש"ג דמשיכה בטעות' הואי כיון דיהב' דבר'י לישראל קמ'י אסורה דלא בטלה: א' אמרם בשלמא כ' אלא א' יקמ'י וילין לים המלח מני: שאני הפס דהאי עובד כוכבים אדעתא דזינין עבודת' כוכבים לבדה לגורף ישראל דבר'י הכל ביטולה מדעמו: א' ואינו חש לפטוה: או שגנבוה ליסטים: ואינו מחזר אחריה: כמלמח

דמלקו של ישראל לא בטיל חלק של
עובד כוכבים נמי לא בטיל: שיש לו
לעובד כוכבים זה שפסות. אפילו
ביטל עובד כוכבים חלקו ההוא
הישראל לא בטיל: וקמל ישראל
העצמא דנפשיה פלג. ולא תלי דעתא
עובד כוכבים: מתני' פסחה.
מיעבה בקורנן: גררה. בטיט סחוב
והשלך: אינה בטילה. לפסוס שעתא
רמח עלה והדר פלח לה. כל הני
בטילי עובד כוכבים קמיירי:
גמ' שפסחה בפניה. וקלקל
זרחה: מנהי מילי. דהדר פלח לה:
וקלקל באלכו. מקלל את עבודת כוכבים
שלו ומבזה אותה: ופנה למעלה. לבו
חזר למעלה לשמים: ואל ארץ יביט
חזר ועובד עבודת כוכבים שלו:
ועירי משמיה דרבי יוחנן ור' ירמיה
דבר אבא שמויה דרב. פליגי בטעמא
דמתני': קסם לוקמי משכת זורפים
הן: כלורק עובד כוכבים. שמכרה
עובד כוכבים לזורק חזירו ההם
קאמרי רבנן דלא בטלה דסבר המוכר
כיון דלוקח זה עובד כוכבים הוא
פלח לה ולא תגר לה: אבל. מכרה
עובד כוכבים לזורק ישראל מסתמא
בטלה מדעמיה דמדעי דיע דלא
תגר לה: רבאין דרבי שמכרה לפסלה.

[illegible]

כִּי־לֹא נִצְרָחָה בְּנוֹן שִׁישׁ
אִכָּה לֵבִי בְּחִימוֹתַי כִּי־
דִּמְיוֹתַי לֹא אֲבִירֶיחֶנּוּ. וְאִם
שִׁשְׁתֵּי שָׁעוֹן בֶּן מִנְיָה אוֹמֵר
עֲבֹדֹת כֹּכָבִים לֵב יִשְׂרָאֵל.
אִיזֶה מִכָּל עֲוֹלֹתַי.
וְאֹמְרִישׁ לִי לְעֹבֵד כֹּכָבִים
לֵב שׁוֹמֵת וְקָמְלִי
יִשְׂרָאֵל מִדְּרַחַת דִּנְשָׁה
שִׁפְלָה לֵב לְעֹבֵדֹת כֹּכָבִים.
וְיִשְׁכַּח מִבְּטֵל לֵב עֹבֵד
כֹּכָבִים לֵב אֲבִטֵל אֵל
וְחֹלֵק דִּנְשָׁה. אֲבָל
חֹלֵקִי יִשְׂרָאֵל לֹא מַעַל
בְּמִבְטֵל לֵב. וְיִדְּשֵׁנִי
עֲבֹדֹת כֹּכָבִים שֶׁעָבַדְהוּ
אֵין אֵל לִי שְׂמִילָה
עֲלֵמָה. **תנ"ך** כִּי־
מִבְטֵלִי. קָטָה רֹאשׁ אֹנֶה.
קָטָה רֹאשׁ חֲטִמָּה. רֹאשׁ
אֲצָבָה. מִפְּסֵה אֲנִי
הִתְחַבֵּר צֹרֵחַ מִיָּה
וְיִזְאֵל חֲתָן שֶׁנֶּאֱמַר
וְיִשְׂרָאֵל חֲתָן אֲנִי. אֲבָל
וְיִקָּה לִי שְׁחֵתן בִּפְנֵי וְאִם
וְיִקָּה לִי צֹרֵחַ אֵל מִכָּל.
מִאֵל טַעַמָּה דִּבְעַת כֶּסֶף

(א) לעיל מו. (ב) עיי' תוס' ד"ה יג. ד"ה ולא קניז וכו'.
(ג) ד"ב קט: (ד) סנהדרין סב. ע"ש. (ה) [לעיל מא. מט: (ו) ד"ב קט: קטל: חולין סח: (ז) לעיל מא: מט: (ח) תוס' ס"ו ה"ב.
(ט) דברים יג. י' [בראשית יג: (ז) [בראשית יא:]

תורה אור השלם

1. ונתתם את מזבתם
ושבתם את מצבתם
ואשריהם תשרפון באש
ופסילי אלהיהם תגרעון
ואבדתם את שמם מן
המקום ההוא:
- דברים יב ג
2. ויקח מידם ויצר אתו
בחרט ויעשהו עגל
מסכה ויאמרו אלה
אלהינו ישראל אשר
העלוך מארץ מצרים:
- שמות לב ד

הגהות הב"ח

- (א) נם' חנה בעילה
ועולמות ותרכלה. שם כך
הוא גירסא 'חמס';
(ב) שם זה בעז למישר;
(ג) רש"י דיה' השמות
זה וכן וכל עובר כוכים
והשמותה וכן אסרה
כאמ' (ד) ר' מנחם וכן
קיימלן כל לעול עונד
כוכים. ג' דף מג ע"א;
(ה) חום' ד"ה אלס וכן
בתלמוד יושע יס' אמת
שלא בתבטלה לעולם
אמר תלמיד במה
שידמו לחזור אלם מפני
עצמם כ"ל: (ו) ר"ה
דל וכן יסעו כגון
שנשקעה: (ז) ר"ה
והולס וכן חוששן
להם:

מוסף רע"י

[illegible][illegible]

וְיָרֵךְ הָאֵל לֹא הַדּוֹר הַזֶּה
 עֲשֵׂינָם לְחֹזֶר הָרִי אֶת
 שֵׁיטָאֵו לְמַלְחָמָה
 וְהַגְנָהּ דְּכַתְּיבֵנוּ שֶׁ
 מִן הָחֹסֶס שֶׁנֶּאֱמַר
 בִּיזְרָאֵלִים לְמַעַן אֵל
 יִהְיֶה. לְיָמֵינוּ אֵל
 אֲבִיב אֲרוּחִים קָמָה
 צָרִיךְ לְלַמְּדֵנוּ שֶׁ
 לְדַבְּרֵנוּ לְלַמְּדֵנוּ
 אַחֲרֵינוּ לְקִיּוֹנוֹ
 יִשְׂרָאֵל שׁוֹקֵף לְבִידֵינוּ
 דְּעִבּוּדֹת כּוֹכְבִּים
 לְכָל דְּבָרִיהֶ: לֵאמֹר
 הַשְׁתַּחֲוִה לֵה וּבִלְבָּד
 וְהַשְׁתַּחֲוִה לֵה אֵל
 שְׁלֹ: וּמִלֵּךְ דִּיאֵל
 שְׁלֹ: אִ"ר אֵל
 מַמְלַחְתָּה יִהְיֶה
 סְפָרְטוֹן. אֲלַמָּה
 וּמַכְרֵי הָאֶרֶץ וּכְלָאֵי
 לִישְׂרָאֵל הֵא
 לְאַבְרָהָם נֶאֱמַר כִּי
 שָׂבָאוּ אַחֲרֵי כֵן
 בְּהַשְׁתַּחֲוִיָּה: וְהָאֵל
 דְּמַעֲרִיקָא הוּא יֵק
 וְלֹא יַעֲשֵׂינָהּ אֵל
 כּוֹכְבִּים לֵאמֹר
 סִי לֵה. וְקִיּוֹמָא
 עוֹבֵד כּוֹכְבִּים מֵ
 עַל כִּרְחוֹ לִיכַפֵּי
 וְלִיבְעִינֵיהוּ: וְהָאֵל
 הַלֵּךְ הוּא עֲבֹדֵד
 וְחַיִּיהָ עוֹבֵד עוֹלָם
 לֵאמֹר יִחָא לְהוּ
 דִּהָא לֹא שְׁלִיחוֹת
 עוֹלָם. חוֹתָם אֲשֶׁר
 הֵמָּן יִאֲסֹר דֶּשֶׁ
 הַיְעַבְדוֹת מִכָּלֹה
 לֹא שְׁלִיחוֹתֵיהוּ
 מִי יוֹדַע אֲחוּ הֵיטָא
 נַעֲבָדָה אַחֲרֵי כֵן
 עוֹבְדֵיהֶ: דִּיאֵן רִי
 שְׁלֹ מוֹתֵרָה. וְהָאֵל
 וְלֹא נַעֲלֹה עִמָּהֶם
 שֶׁל מַלְכִּים. אֲזַי
 בְּדֶרֶךְ מִהֵלֶךְ הַיָּם
 מוֹשִׁיעִין שֶׁסֶּם
 מַשְׁתַּחֲוִה לֵה: מַעַן
 לְחֹזֶר מִשֵּׁי שְׁאֵלָה
 שֶׁהַמֶּלֶךְ עוֹבֵד
 לְמוֹשֶׁב עֲבוֹדָת כִּי
 לְאוֹתָהּ שַׁעֲרֵי
 הַיָּם מוֹתֵרִין וְנִגְלִין
 נִמְרוֹד. מִגְדֵּל
 לְעִבּוּדֹת כּוֹכְבִּים
 עֲלֵיהֶם: דִּבִּי
 שְׁמַחֲרִים וּפֶסֶן
 בְּדֶרֶךְ אֲסַרְתָּ.
 הַלֵּךְ לֹא מַשְׁחָה
 חֲשִׁיבִי: אֲזַי
 כּוֹכְבִּים אֵי נִשְׁבָּרִים
 עֲבוֹדָת
 בִּימוֹס מֵאֲחָר שְׁמַחֲרֵי
 וּמִיָּמֵי אַחֲרִינָא
 הַמֶּלֶךְ מִזְבַּח שְׁמַקְרִיבִין

מִתְּחִיל יִשְׁוּעַ. נִקְמִישׁ עַל
 הַיְּהוּדִים: הִ' אֵל עַל
 כּוֹכְבֵּי שָׁמַיִם
 עֲזָרָת כּוֹכְבֵּי שָׁמַיִם

תִּתֵּן יִשְׁוּעַ אִינֶרֶס
 לְהוֹדוֹת עֲלֵיהָ מִדְּלֵא
 הַיְּהוּדִים עֲלֵיהָ מִפּוֹלֶה
 אֵל בְּמִלְחָמָה בְּמִלְחָמָה
 הַמְּפֹלֶת מְשׁוּבֵּר
 מִתְּחִיל דְּבִעִינָא לְהַ
 צְרִיכָא וְאֵי תְנָא
 עֹבֵד כּוֹכְבֵּי שָׁמַיִם
 אֵי יִשְׂרָאֵל שְׁקֵלְהוֹן
 הַלְעֹבֵד כּוֹכְבֵּי שָׁמַיִם
 הַבְּעִלִּים וְהַלְכֵם
 בְּהִדְרֵיהֶם בְּמִלְחָמָה
 לְחֹזֶר כְּמִלְחָמָה
 הַיְּהוּדִים מִלְחָמָה
 לְחֹזֶר הָרִי הוּא
 בְּכִסְלֹה וְלִמְהָ אֲנִי
 מִלְחָמָה אֲנִי
 רַב יְהוּדָה אֲמַר
 שְׁתַּחֲוִיתָ לָּהּ וְכֵן
 אֲסִרָּה מְגִלָּה
 הַיְּהוּדִים שֶׁל אֵ"ר
 דָּאֲמַרְהוֹן בְּכִסְלֹה
 וְאֵין אֲדָם אֲפֻסָּה
 הַנֶּחֱדָם דְּמַעֲיָקְרָא
 אֲלֵא מִדְּפִלְחָה
 הוּא דְּנִיחָא לְהַ
 עֹבֵדֵי כּוֹכְבֵּי שָׁמַיִם
 הַיְּהוּדִים יִשְׂרָאֵל
 הַיְּהוּדִים דְּנִיחָא לְיִדֵּי
 עֹבֵדֵי כּוֹכְבֵּי שָׁמַיִם
 קַעְבִּיד וְלִמְהָ אֲנִי
 יִדֵּי אַחֲרִינָא לֹא
 הִרְבֵּה אִימָא כֻּלָּהּ
מִתְּחִיל אֲסִרָּה
 מִלְחָמָה אֲסִרָּה
 בֵּית נְמִרֹד הָרִי
 הַיְּהוּדִים אֲעִ"ג דְּכִסְלֹה
 הַיְּהוּדִים הַדְּרֹד מִדְּלֵא
 מִפְּנֵי תַּחֲרֹת: וְכֵן מִפְּנֵי
 הַיְּהוּדִים עֹבֵדֵי כּוֹכְבֵּי שָׁמַיִם
 אֵי יִתִּיב אֲבִימִסְאָה
 הוּא בִּימֹם שְׁנַפְגָּב
 יִזְלָא בֵּית מִלְחָמָה
 הַיְּהוּדִים בִּימֹם הַיְּהוּדִים
 הַיְּהוּדִים בִּימֹם הַיְּהוּדִים
 בִּימֹם הַיְּהוּדִים הַיְּהוּדִים
 אֲמַר

בִּימֹם לְמוֹשֶׁה וְכֵן הָיָה

עצמות. הא
קמל' דרד
לדלו עבד
וכנס שהניח

לחזור במלחם
צריכא דאי תנא
במלה אבל נפלי
מפני לה אימי
תנא נפלה על
מנחת כל אימי
האבל גבוה ל
ורה בטולי במלח
ין משום דסבר
מפלה פלה לה
ה יקרי' מזבין ל
אבל הניחיה
ם מדלא שקלה
כא אם עתידין
ה במלה מידין
ה"ק יאם עתיד
הושק ואין לה
במלחמת יהוש
ל כי הא דאמ
שוקף לבניה לו
נים והשתחוה
ר אלעזר כתחיל
אשריהם תשרפ
להם מאבותיה
שלו ואי משו
עלמא סגי לה
וגל גלו אדעת
וכבים וכי את
דידו עבדי
נה גליא דער
וכבים וכי את
שליחותא דיידי
דניחא להו בנ
שאיוו לאלוהות
י מאן מוכח:
מותרת בשעת
מפני שמעמידי
ר אבא אמר רב
בשעת שלום ר
(ג) בעיא למידר
ם הרי אלו מ
מותרין אמר ר
אותן בשעה
ל כי אתא עמי
אל דאמרי תרווי
עבודת כוכבים
א"ל "מאן יהיב
אמרי תרווייהו
בים דכיון דפלח
אחרינא תניא
ר עד שיתקין רונ
מוס אבן אחת מ

עצמות. הא
קמל' דרד
לדלו עבד
וכנס שהניח

היושע אינה במלך
קנא לאגז אורמיה
על ישראל כדמסיק
עול דהא ודאי עינד
היה
על
רש
ממ
זור
היה
תה
נל
רוס
מה
היו
רין
יון
ליו
רוס
דה
מית
נמ
מיל
ילה
זור
זור
מ
לר
לא
בין
בים
מה
בים
ניה
יל
ביו
ת.
דת
אלן
גס
ישראל ממלכד
זן ואילך נישת
בשעת שלום
הרי אלו מותרו
מור רבי ירמיה
הנחות עובדיה
מלחמה דמי א
מל
סאות של מל
שהמלכים עוברי
פני שמעמדין
ולכין בדרך א
ואה רב ושמן
דים לשברים ה"
לא איכפת ליה
רבי יוחנן ור"ל ה
ה"מ עבודת כו
האי ומייתו בימ
מזבח שנפגם אס
אמר ר' יוחנן יכ
דמיס וכו' מ

ז' לחזור במלחמה
 עולמית משום
 דהיא עובדת כוכב
 יוצד כוכבים יש לה
 ש' אלהי' שדחה
 בטלה יפולה אלה
 וכו' אחר ומה ש
 מסמך הרי היא כמלה
 ו' העובדי כוכבים
 מלה לישע הלשון של
 אלה יושע ב' י
 שדימו לחזור בזה
 ולם אלה מפני ש
 כדמקח אלה בך
 לחזור כמו
 עתם לחזור ולש
 ללה במלחמה יושע
 ומת יושע אינו
 יור אלה משום ש
 ל ומסין כדרכי י
 קאי עולמית כדפרי
 תא זה הוא אלה
 ב' ב' משמע דל
 ב' אפי' וזה לא
 טענה בעמידין
 אפי' עמידין
 מכרה ויחזק ין לה
 לעיל משנה דביעל
 ששחקת דלי
 ידה ר' דלל כטיל
 ר' אבא עובר כוכ
 פ' לאותה לבניה
 ול אלל בא העובדי
 והשחמור לו
 מאל לא יחלל ליה ל
 שוקק ודלל כפי
 ח' דרך אלה
 עובדים לא עשאו
 לערך המלכים וכש
 חוששין ו' בזה
 מצטלים אותם:
 חמר
 אלה אלהך
 יתסרו מכ
 שהניחוה עובדי
 של מלכים
 עוברים: ג'
 ודת כוכבים
 רחמנא כשעת
 ולי בשלה: בימ
 אותה בשעה
 יוחנן ה"ק
 יעניין דרך זו ו
 רב יהודה לע
 ל"מ"ד אין עו
 שברים אבל הא
 מלאינן עיינן הא
 עובדין לשבר
 אבל הגי שקלי
 מום שנפגם מותר
 יעקב בר אידי
 נזות כוכבים: סיפ

אם תעקש
יהודה משל
כוכבים של
בזכות כוונ
לחזור ואל
ע"י עובד
רש"י נמי
היושע שד"י
לא פירש כ'
הוא תלמוד
(ס) אינו תל
תכבולה לנ
לדעת ישראל
כלומר דע
האמורים
למה לי למ
שטעם מל
בדעתם לה
לדעת ישר
ואלא ודאי
לעיל: מר"א
ובנה דאי
כ"ר דאי ל
ועוד ודאי
לרענן
לא עדיף
דא דלמך
היינו (י)
נשמקנה
דדעמו לח
והשתחוו.
שוקק השמ
וחקק אחר
נאסרת דד
אלה צאות
שמואל: ו'
הסומרים
כוכבים
שאיז המל
היה
אמר קר'
דבהד"י
כוכבים
בימוסיא'
שהמלכית
הוא כעס
בדריגת
הדור בנ
שמעמיד
אמר רב'
ומלכים
פגמיא א'
אסור ואו
למפלה
ושמואל
ואפי' למ
לבטולה
ור"ל (ב) מ
מזבח א'
עליו זכר

מו א נמי
 עבודת
 לארץ מה טורש
 קמו שפי'
מו ב מ"י שס'
 וי עוש"ע ש
מו ג ד ה מי
 יע עוש"ע
 י:י'
 —————
רבינו
 אב עתידין
 היא מכלמח
 וניהה בשילה
 למיתנא מכלמח
 מילתא אנב אור
 קמי' כדרב דר
 שוקף לבניה
 לה ובא עוב
 והנהוה לה
 ון כבתילה
 ישראל דאמא
 ואשריהם חש
 מכדי ארץ יש
 אדם לרן מאבא
 דאסר דא
 שלו. ואי משום
 שהיו לרן ק
 אחיה להם הק
 ביטול בעלמ'
 אלא מאי טע
 כוליה טעוהו
 ישראל לענל
 דניחא להו
 כוכבים. וכי
 כוכבים דעבדו
 דשראד קא ע
 אסתריו רחמ
 נמי ישראל ש
 גלי דעתיה
 בעבודת כוכב
 כוכבים בא ה
 שליחותיה די
 עבד. ודחינן ה
 בלחוד נוחא ל
 במידי אחרינא
 להו. לא ס"ד ל
 אחריך ישרא
 שאזוי לאלהיה
 הכי כל עבד
 דבדחי עגל
 שאר עבודת
 ליסרו. ופר
 מוכח כלומר
 איזהו מקדש
 מאחרי כן:
 השתחויה אי
 אלא על א
 המקדש רבי
 על סטירה. ר
 על סטירה.
 רבנ' כי אח
 יתון לר' חיי
 בבבל (א) ג י
 מן גביכון
 דתנינא ועבר
 הכינא והרר
 אחרי' כי
 לא תענינ' א
 ובלבד על הצ
 שאני כשר כי
 ימול על פני
 הקב"ה קוף ל
 ובלבד יחיד
 עבד **תנ"ך**
 שהניחו עוב
 שלום מוחית
 שהניחו ובס
 מלחמה אסור
 כעבודת כוכב
 כוכב' בשע
 ומתר. ואע"י
 ה' אתם מש
 מלחמה דמי
 כיון דאי הו
 הן הדרי כיו
 בטלוי בטלוי

זילא ביה מיל
והוא מפורש
כוכבים הרי א
כימוסאות

(א) לפענו הירשפא בירושלמי כאן (וכ"ה בפ"ד דקוסה ה"א) מרין מילין סלקין מן גביטון מפשיטותא דמעניתא וערוכותא דיומא שביעית ורנני דקסרין אמרין אף הדא מקחא יאחיא כי הא דאמר רבי. (ב) וראה דל"ל והוא מפירש בפ"ק דף טו דכל כמה המיחיד לעמוד עליה עבודה טובהים נהרא דיומא. (ג) אולי ל"ל אכל האם שהי' להא' ביוםם ומימי ביוםם אחרתא.

מסורת הש"ס

(וּמִסְפָּחָה) (ס"ו),
 (נִמְצָא חֹסֶן בְּמִתּוֹת נָגַד)
 (שֶׁכָּה עַל יוֹדָי, ב' (ק)
 (וְנִדְרָשׁ מִי, וְשֶׁ אִחָה
 (וְיִסְקִין, ל' עֵלִים מ' (וּמִסְפָּחָה)
 (בְּמִסְפָּחָה) שְׂמֵרָה, וְכֵן
 (מִסְפָּחָה) (ו' בְּמִסְפָּחָה, שְׂמֵרָה,
 (ו' חוּלִין מ',
 (ו' וְלֵעֵל נִגַּד)
 (בְּמִסְפָּחָה) שְׂמֵרָה, ב' בְּמִסְפָּחָה
 (שְׂמֵרָה, ל' רִשִּׁי לֵאמֹר חוּלִין
 (וְנִמְצָא חֹסֶן, מ')
 (וְנִמְצָא חֹסֶן מִי, כִּי מִה
 (אֲבִירֵי טוֹבָה וּמִסְפָּחָה
 (בְּמִתּוֹת נָגַד לֵאמֹר חוּלִין,
 (וְנִמְצָא חֹסֶן לְעֵל מִי,
 (וְנִמְצָא חֹסֶן מִי, שְׂמֵרָה
 (וְנִמְצָא חֹסֶן מִי, שְׂמֵרָה

תורה אור השלם

- לכן בואת יקצר עץ
שקטו וזה לב פיר יקצר
ועתה בשומל לב אבני
וזכח אבני רג מנפול
אשרים יקבו
תקנינו: ישעיהו מ טו
ולקצר לא תעשה
בין יקב לצנע חטא תע
י כאשר יקום איש על
יעירו ודחדח נפש כן
דבר הזה
ברכ כני
לא תשתחוו להם
אלא תעבדם כי אנכי יי
ולקדתי אל קצא פקד ען
ולקדתי על גבים על
שלשים ועל רבנים
ושנא: שמחה כ
ושקדתי את חקתי
ואת משפטי אשר יעשה
תחת האדם אשר דברם אני
יקראו ית
ולא תחללו את שם
ידי ושקדתי בתוך בני
שוראל אני יי
הדבור:

הגהות הב"ח

[illegible]

מוסד רש"י

לעצרה לא תעשה
יבד. משום דלמאן כיו
השטחיה (כח) השטחיה
בהמת חבירו לא
סברה. אפילו למאן
משום נענה, עשה בה
מעשה אסרה. אף
הדינן וחילין חז.
במיעה. לא מיעה
דכשנמיה
נמנה. קמח דהנמיה
נעשה שול, אלא אפי'
דנמיה ולא קמח אפי' לה
נמיה.

רבי ישמעאל פרק רביעי עבודה זרה

מאי קרא. דמוצה הוי אבנים הרבה ואיסורו עד שינתן רובו: **גיר.** ספוד ברוש'יא: **לא יקומו.** שוב לא יקריבו עליה: **ואי לאו.** דלא ישימונה יקומו: **נעבד.** צבעלי חיים הנאסר לגבוה (ו'): **אם שלו.** היה נאסר לשחמוהו לא אסר אם לאו: **ואם נאסר לגבוה:** מויד ורעון חדא הוי אלא מנא רעון אלא: **אזכר:** הכל היו.

אמר חזקיה מאי קרא יבשומן כל אבני
מזבח כאבני גיר מנופצות לא יקומו אשרים
וחמנים אי איכא כאבני גיר מנופצות לא
יקומו אשרים וחמנים ⁽⁶⁾ אי לאו יקומו תנא
נעבד שלו אסור ושל חבירו מותר ורמיניה
⁽⁶⁾ איהוה נעבד כ"ל שעובדים אותו בין בשוגג
ובין במזיד בין באונס ⁽⁷⁾ ובין ברצון האי אונס
היכי רמי לאו כגון דאנא בהמת חבירו
והשתחוה לה אמר רמי בר חמא לא כגון
שאנסהו עובדי כוכבים והשתחוה לבהמתו
דידיה מתקיף לה רבי יורא ⁽⁸⁾ אונס רחמנא
פטריה דכתיב ⁽⁹⁾ ולנערה לא תעשה דבר
אטא אמר רבא הכל היו ככלל ⁽¹⁰⁾ תעבדים
ויבשפרט לך הכתוב ויחי בהם ⁽¹¹⁾ ולא שימות
בהם יצא אונס והדר כתב רחמנא ⁽¹²⁾ ולא
תחללו את שם קדשי דאפילו באונס הא
כיכד ⁽¹³⁾ הא בצנעא והא בפרהסיא אמרו
ליה רבנן לרבא תניא דמסייעא לך בימוסיות
של עובדי כוכבים בשעת ⁽¹⁴⁾ הגזרה אף על פי
שהגזרה בטלה אותן בימוסיות לא בטלו
אמר להו אי משום הא לא תסייען אימר
ישראל ⁽¹⁵⁾ מומר הוה ופלה לה ברצון רב אשי
אמר לא תימא אימר אלא ודאי ישראל
מומר הוה ופלה לה ברצון חזקיה אמר כגון
שניסך לעבודת כוכבים יין ⁽¹⁶⁾ על קרניה
מתקיף לה רב אדא בר אהבה האי נעבד
הוא האי בימוס בעלמא הוא ⁽¹⁷⁾ ושרייה אלא
אמר בר אדא בר אהבה כגון שניסך לך יין
בין קרניה דעבד בה מעשה וכי הא דאדתא
טולא ⁽¹⁸⁾ אמר רבי יוחנן אף על פי שאמרנו

המשתחוה לכהמת חבירו לא אסרה עשה בה מעשה אסרה אמר להו רב נחמן פוקו ואמרו ליה לעולא כבר תרגמה רב הונא לשמעתיך כבכבכל^ט דאמר רב הונא יהיתה בהמת חבירו רבוצה בפני עבודת כוכבים כיון ששחט כה סימן אחד אסרה מנא לן דאסרה אילימא מכתבים ודלמא שאני כהנים^י דבגו דעה גינהו ואלא מאכני מזבח ודלמא^י כדר"פ ואלא

עצמו אין לאסור בהתחזותו ורבה מסין דהואיל וצפרהסא חייב לתסור עצמו עבודת כוכבים ק
ממיעי ספיר לרבה מצינוסאיות דמשום דחייב למסור עצמו אסר להו ואת מאי קא מיימי
דפטורה משום דקרקע עולם היא י"ל דלא הוזכר קרקע עולם לענין פטור המיתה ואין טעם
ספיר אס המה נבעלת ברזון יהיה חייבת ואע"ג שהיא קרקע עולם וקרקע עולם לגבי מס
למה חייבת למסור עצמה אס לא שיהא לה או תהרג או תביא עליך העויה אבל אס אמר
למסור עצמה דמרוצא יליפין וסא אין (ו) לה טעם למסור עצמו אלא שלא ירדגו בידים אבל
אזתו על המיטק ומתמך דלא וכן למסור עצמו: (ז) **הא** בנצנץ הא בפרהסיא. ללאורה משמע
עצמו ומתוך כך היה נראה לפסוק כרבי ישמעאל דשרי נמי עבודת כוכבים בנצנץ וקשיא דסא
ואל ירדג ועד בשאלות דרב אחאי פרשת וארא (סו"מ מז) פוסק כר' יוחנן דלמר בשילהי בן סורר ו
היולדק כל מלות שבתורה יעבור ואל ירבר מוך מעבודת כוכבים וגלוי עריות וספיכות דמים יכ
שס קדיש לכן נראה דרבא נמי אית ליה דרבי יוחנן והא דקא משני לתרזי הברייתא אפילו אלי
בפ"ג דכתובות (דף יט.) דרבא אית ליה דרבי יוחנן דל"ל רבא אלא לתו לקמן לאילמורי אמרי
דבר שעומד בפני פיקוח נפש אלא עבודת כוכבים וגלוי עריות וספיכות דמים והסא נמי בנצנץ
ומורי דודי ר' משה מקוצי בספר המאזות שחבר (י) כתב בסוף פרק בן סורר ומורה ו"ל רבא
אלא ה"פ אמר רבא הכל היו בכלל לא תעבדן בין לאהרה בין למיתה כשהוא אומר וחי בזה ילא
ממיתה אבל הא מורי רבא דאיתא עשה דבכל נפשך שיש למסור עצמו אפילו בכל אונסא דלא
השאלות בכלליה ויטו אונס דפרהסיא בין לאהרה בין למיתה והואיל ורבא שהוא בתרא לא פ
השאלות שיש לאדם למסור עצמו למיתה אפילו בנצנץ עכ"ל: **היתר** בחבית הפר
בקוטרם (י) אס מיעבד הריבא דהנביה וקנהי ועשית שלי ולא הנידא דמדפריך הסא (מחלי)
דבר שאינו שלו מאי קא פריך מדלאגביה לנפך קנייה והוא שו אלא ואי אין הגבהתו מועלת
דרביה נקט לרבותא אע"פ שלא הריביה ולא עשה בה מעשה גדול אסרה במעשה וטו וסימן א' ל
בגבהתה אינו גמר דבר ומיימי כבר תרגמה אע"ג דרב הונא מיייר לאסרה להדיט ועבד שלו אסור
גגופו כגון שחעשה מהני לאסרה להדיט ה"ה נמי דמעשיו ידיה כגון ניסך לה בן ק
מבהנים. שעשו מעשה ונאסרו אע"פ שאין ו אינו גמורא דשמה עשו מעשה

אמר חזקיה מאי קרא. ו"ל דחזקיה אבדייתא קאי ולא על רבי יוחנן שהרי חזקיה רבו של רבי יוחנן ומיהו פרק האחים ציננות (דף נ"א:) עושה אבי מירון על מה שהקשה התלמוד על רב אשי אלא ודאי גם אבי ידע דבני רב אשי והוצרך לו לומר והתלמוד סידר כן לפי שהיה מתעורר יומא היטב אחר הסוואה:

בגון שאנסוהו עוברי כוכבים
והשתהוה לבהמה ירדית.
פי' אנקוהו שאמרו להכרו את
שמהו מאליז אבל אין לפרש שפפו
וקמתו בעל כרחו לא"כ הוא לא היה
עושה כלום אלא הם עשו מעשה
בגופו ואין אדם אושר דבר שאינו שלו:
מתקין לה רבי וירא אונם

לעזי רעז"י

גרושל"א [גרושל"א].

רבינו חננאל

[illegible][illegible]

מכרן

נייה שעשאה עבודת כוכבים יעשה בה בעצמה מעשה ע"ג קרינה וכו' רבוצה כפני עבודת כוכבים לא אסרה שחט בה סימן אחד כיון שעשה אשר בירושלים וגו' דלמא שאני כהנים דכני דעה נינהו ואלא מאבני

נב א מ"י פ"ח מהל'
עבודת כוכבים ה"א
סמך לאין מה עוש"י י"ד
קמץ קמץ ע"י
גב ג מ"י שם עוש"י
שם ע"י
נר ד מ"י פ"ח מהל'
חיות הלכה נ סמך
עשין מה עוש"י ח"ע
סמך מה ע"י
נה ה מ"י פ"ח מהל'
עוש"י וכל ה"א
נב ז מ"י שם הלכה
נז ז מ"י שם הלכה

מכרין וקדש בדמיהן מקודשת. פי' רש"י ודוקא קדושי אשה אכל
איתנהו אסור מדרבנן יש ליתן טעם ולמלך שאין האשה
דומה כל כך לחליפי הדמים אי נמי משום פריה ורביה לא גזרו רבנן
ונ"ל מ"ס חולין ד' ד"ה ממתין: **משום** דהויא עבודת כוכבים
ושביעית שני כתובין הבאים באחד.
תימה הא אין שניה שוין לעבודת
כוכבים חליפי חליפין אסורין עד סוף
כל העולם ובשביעית דוקא אסורין
נתפס והשאר מותרין ואם כן אי הוי
כמיז מד לא אמי חזריה מניה ונ"ל
תוספות קדושין נה. ד"ה ושנין:
לוקמן

בה מעשה אסרה כי א"תא רב דמי א"ר יוחנן אע"פ שאמרו א"המשתחוה
לקרקע עולם לא אסרה חפר בה בורות שיחין ומערות אסרה כי אתא רב
שמואל בר יהודה א"ר יוחנן אע"פ שאמרו המשתחוה לבעלי חיים לא אסרין
ע"שנאן חליפין לעבודת כוכבים אסרין כי אתא רבין אמר פליגי בה רבי
ישמעאל ב"ר יוסי ורבנן חד אמר חליפין אסורין חליפי חליפין מותרין וחד
אמר אפילו חליפי חליפין נמי אסורין מ"ט דמ"ד חליפי חליפין אסורין אמר
ר' יהודה חרם כמיהו וכל שאתה מהיה ממנה ליה הוא כמיהו ואידך אמר
קרא והוא הוא ולא חליפי חליפין ואידך התא מביעי ליה למעוטי ערלה וכלאי
הכרם ישאם מ"מכרין וקדש בדמיהן מקודשת ואידך ערלה וכלאי הכרם לא
צריכי מיעומוא דהויא להו עבודת כוכבים ושביעית שני כתובין הבאין כאחד
וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדן עבודת כוכבים הא דאמרן
שביעית דכתיב כי יובל היא קדש תהיה לכם מה קדש תופס את דמיו
ואסור אף שביעית תופסת את דמיה ואסורה אי מה קדש תופס את דמיו
ויוצא לחולין אף שביעית תופסת את דמיה ויוצאה לחולין ת"ל תהיה בהווייתה
תהא הא כיצד ילקח בפירות שביעית בשר אלו ואלו מתבערין בשביעית
לקח בבשר דגים יצא בשר נכנסו דגים בדרים יין יצאו דגים נכנסו יין בין
שמן יצא יין ונכנס שמן הא כיצד אחרון אחרון נתפס בשביעית ופרי
עצמו אסור ואידך קסבר שני כתובין הבאין כאחד מלמדן ואיצטרך הוא
למעוטינהו: **מתני'** שאלו את הזקנים ברומי אם אין רצונו בעבודת כוכבים
למה אינו מבטלה אמרו להן אילו לדבר שאין צורך לעולם בו היו עובדין היה
מבטלו הרי הן עובדין לחמה וללבנה ולכוכבים ולמזלות יאבד עולמו מפני
השומים אמרו להן א"כ יאבד דבר שאין צורך לעולם בו ויניח דבר שצורך
העולם בו אמרו להן אף אנו מחזיקין ידי עובדיהן של אלו שאומרים תרעו
שהן אלהות שהרי הן לא בטלו: **גמ'** ת"ר שאלו פלוסופין את הזקנים ברומי
אם אלהיהם אין רצונו בעבודת כוכבים מפני מה אינו מבטלה אמרו להם אילו
לדבר שאין העולם צורך לו היו עובדין הרי הוא מבטלה הרי הן עובדין
לחמה וללבנה ולכוכבים ולמזלות יאבד עולם מפני השומים אלא עולם
כמנהגו נוהג ושומים שקלקלו עתידין ליתן את הדין דבר אחר הרי
שגול סאה של חטים [והלך] וזרעה בקרקע דין הוא שלא תצמח אלא
עולם כמנהגו נוהג והולך ושומים שקלקלו עתידין ליתן את הדין דבר
אחר הרי שבא על אשת חבירו דין הוא שלא תתעבר אלא עולם כמנהגו
נוהג והולך ושומים שקלקלו עתידין ליתן את הדין והיינו דאמר ריש
לקיש אמר הקב"ה לא דין לרשעים שעושין סלע שלי פומבי אלא שמטריחין אותי בעל כרחי
שאל פלוסופוס אחד את ר"ג כתוב בתורתכם כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא אל קנא מפני מה מתקנא בעובדיה
ואין מתקנא בה אמר לו אמשול לך משל למה"ד למלך בשר ודם שהיה לו בן אחד ואותו הבן היה מגדל לו
את הכלב והעלה לו שם על שם אביו וכשהוא נשבע אומר בחיי כלב אבא כששמע המלך על מי הוא כועס
על הבן הוא כועס או על הכלב הוא כועס הוי אומר על הבן הוא כועס אמר לו כלב אתה קורא אותה והלא יש
בה ממש אמר לו ומה ראית אמר לו פעם אחת נפלה דליקה בעירנו ונשרפה כל העיר כולה ואותו בית עבודת
כוכבים לא נשרף אמר לו אמשול לך משל למה"ד למלך ב"ו שסרחה עליו מדינה כשהוא עושה מלחמה עם
החיים הוא עושה או עם המתים הוא עושה הוי אומר עם החיים הוא עושה א"ל כלב אתה קורא אותה מת אתה
קורא אותה א"כ יאבדנה מן העולם אמר לו אילו לדבר שאין העולם צריך לו היו עובדין הרי הוא מבטלה הרי
הן עובדין לחמה וללבנה ולכוכבים ולמזלות לאפיקים ולגאיות יאבד עולמו מפני שומים וכן הוא אומר

ואלא מכלים. של צית המקדש שהזניחם אלו: **איסורו** להו. גזרו
עליהם חזקיה וסיעתו איסור עולם אף להדיעו דקמני גמזם ולא
אמרין ליפקדו וליפקו לחולין: **ספר בו בורות.** לעבודת כוכבים
אסרה אף להדיעו אפי' הן שלו: **חליפין.** החליפין
בעבודת כוכבים שהיה לו עבודת
כוכבים והחליפה לעבוד כוכבים
בזהממו: **הוא.** כי חרם הוא:
למעוטי ערלה. והי משמע הוא תופס
את דמיו כדלמרון כל שאתה מהיה
אכל ערלה היא אסורה בכל מקום
שהיא אכל דמיה איה תופסת לאסרן
ואם ש"מכרין וקדש בדמיהן מקודשת
לנא מתפסי בליסורא וממונא הוא
אע"ג דליהו אסור לאתנהו מניניהו
מיהו הדיא הנאה מטיל י"לע על ידי
ערלה (ו) אכל איה לא מערלה קא
מטיל ליה) ודוקא קדושי אשה אכל
איתנהו מניניהו מדרבנן אסור: **שני**
כתובין הבאין כאחד. לתפוס דמיהן
בליסורן אע"פ שזן אסורין צ"מ
שהן: **הא דלמרון.** והיי חרם כמיהו:
קדש תופס את דמיו. דכתיב ופדה
בערקי [ויקראם]: **מסבערין.** נאכלין וקדש
הציעור קודם שילכה לחיה מן השדה
אותו המין שמכר: **יאל כשר ונכנס**
דגים. דכ"ל הא לא תפס: **ופרי**
עלמו. פרי שזביעית שמכר לאסרן
בתני' אף אנו מחזיקין ידיהן
של אלו העובדין למנה וללזנה חס
היינו רואין ששאר עבודות כוכבים
חריגות מעמלן ואלו קיימות היינו
מודים לאלו: **גמ'** פלוסופין. חכמי
האלומות: **שעושים סלע שלי פומבי.**
רושם שלי שאני רושם בו ונלע"ו קריין
עושין הפקר לכל שכל הרושם למחוס
בו יתחוס בו כלומר שנאין על הערוה
על כרחי ומולדין: **אלא שמטריחין**
אופי. שאני יוצר הוולד על כרחי
ומולדין שאני יוצר (ו) לפני שיהנוג
העולם כמנהגו. ומינעיל לי היכא
איתמר דרש לקיש ונאמר מקרא
הוא דורש קבלה זו שהקב"ה קובל
על כך ונתמחמח"ל דרש מלותו פסוק
זור ילדך תשי וגו' (ו): **אל קנא.** מתקנא
לנקום את עונדיהם: **עם החיים**
הוא עושה. מלחמה ומכלה את
ממונם: **לאפיקים.** אפיקי מוצאי מים:
אסור

הבנ שגזרו. דלסוף
נבאליה אף על גב דלא
דליה הו שזיו על שרת
(חולין ח). מכרין וקדש
בדמיהן מקודשת. דלון
הדמים נתפסין בליסור
(קדושין י). מלך כתיב אחד
וגמזו כולה מניה
(קדושין נד). מה קדש
תופס את דמיו. פריה
כתיב ביה. שזי יאל חס
נכנס מחמין יאל הקדש
לחולין ונכנסין הדמים
תחתיו. דליט ופדה והיינו
מכר. לכל מפרה יאלא
במחש על זה ואל ליה
והדמים נכנסין לרשות
המכר (סוכה ח).
ההוייתה
נקיטתה (שם). מתבערין
בשביעית. נתון ומן
הציעור (שם). יצא בשר.
מקודשת שביעית. דשפירות
נפישו חכמי בו מהיה

לעיל נ"ג. (ב) סנהדרין מ:
(קדושין כו). (א) וקדושין נה.
חולין קמ. מפרה ל:
(ד) וקדושין נ: לקמן סב.
מדרש מ"ג. (א) וקדושין נ.
(ו) קדושין נה. סוכה
מ. (א) שביעית פ"ח מ"ז
סוכה מ: קדושין נה. בספרות
ט: (ח) וסופתא ש"ז
ה"ג. (ט) י"ל מפרה. (י) י"ל
ליה. ר"מ. (כ) י"ל לה. ר"מ.
(ל) נשא ד. (מ) ודברים לנ.

תורה אור השלם

1. ואל תביא אשך
הזוית המלך אהו
במלכותו במעלו הכנו
והקדשנו ודקם לפני
מזבח יי
2. דברי הימים ב כט יט
ולא תביא ותרבה אל
ביקר וזוית דרם כהור
שקץ תשקצנו ותעב
תתעבנו כי דרם הוא:
דברים ו כו
3. כי יובל הוא קדש
תהיה לכם מן השדה
האכלו את תבואתה:
ויקרא כה יב
4. כי יין אלהיך אש
אכלה הוא אל קנא:
דברים ד כד

הנהגות הב"ח

- (א) גמרא אלא מכלים
כלל וזאת ו' נחמק:
- (ב) רש"י ד"ה למעוטי
וכי אכל איה. ג"כ פי'
האשה שנהיה ממנה:
- (ג) ר"ה אלא וכי מרה
היא לפני וכי ונתמחמח.
ג"כ וכן הוא בירקא רבי
סוף פרשה כ"ג ונמנענר
רבה מלח מ' מ:

לעני רש"י

קריין. מטבעה.

מוסף רש"י

הבנ שגזרו. דלסוף
נבאליה אף על גב דלא
דליה הו שזיו על שרת
(חולין ח). מכרין וקדש
בדמיהן מקודשת. דלון
הדמים נתפסין בליסור
(קדושין י). מלך כתיב אחד
וגמזו כולה מניה
(קדושין נד). מה קדש
תופס את דמיו. פריה
כתיב ביה. שזי יאל חס
נכנס מחמין יאל הקדש
לחולין ונכנסין הדמים
תחתיו. דליט ופדה והיינו
מכר. לכל מפרה יאלא
במחש על זה ואל ליה
והדמים נכנסין לרשות
המכר (סוכה ח).
ההוייתה
נקיטתה (שם). מתבערין
בשביעית. נתון ומן
הציעור (שם). יצא בשר.
מקודשת שביעית. דשפירות
נפישו חכמי בו מהיה

שהעולם צריך ליתן יאבד
על אשת חבירו דין הוא שלא תתעבר מפני מה מתקנא בעובדיה
הדין והיינו דאמר ריש לקיש לא דין לרשעים שעושין סלע שלי פומבי פירוש כוון שמטריחין נחשת בכסף
לעשות סלע גדולה כדגריסין בב"ב עזרי נכסין עזרי פיטבי דבר הנראה גדול אלא שמטריחין אותו בדכתיב
ההנחת (ו) כדבריהם: שאל פלוסופוס את ר"ג כתוב כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא אל קנא מפני מה מתקנא בעובדיה
וכשנשבע איל חיי כלב אבא אביו על מי יש לו לנכוס על בנו או על הכלב הוי אומר על בנו

כחוייתו מה אכל חילופיהם הן תלפין לחולין (קדושין נה). שהדמים יולפין לחולין ע"י פריה נדמים על קדש. לנא כתיב מהיה
אלא בפירות עמלן (סוכה ח). ופרי עצמו. שגדל בשביעית. שכלו חלו מחמ. כל מקום שהוא אסור. מן השדה ואלו: (בבביות
ס' פרי הרכשן אסור לנהוג בעלמו חול אלא קדושת שביעית עליו (סוכה ח) ובבביות קדושין יח.

ואינו מתקנא בה אמר לו משל למלך שהיה לו בן ואותו הבן גידל כלב והעלה שם הכלב בשם אביו
איל כלב אתה קורא לעבודת כוכבים והלא יש בה ממש שפעם אחת נפלה דליקה ונשרפה כל העיר

רש"י ר"ה מה שכתוב
בו' הורבין עם וכו'
ומשום מסייע ידי
עובדי עבודה עין מג"א
סימן שמו ס"ק ד:

(א) במשנה וטמן לטפח
(ולינו) תו"מ ונ"ב ס"א
אינו בלא ר"ו וכן ס"א גרסי
שאינו בש"ץ ועין בתוס':
(ב) תוס' ד"ה לוקמן וכו'
קך הוא הגי': (ג) ד"ה
ושאלר וכו' שפחה עובד
טוכים מנגבה ודלא
טהורה ושל עז ר' אומר:

ואותה עבודת כוכבים אל
נשרפה א"ל משל למלך
שסרתה עליו עיר ובא
ההשתייה החיים משתה
ולא הגמים כר' ועוד
שאלו אנריפם כר' צבא
כר' א"ל זונן לר' עקבא
לבי ולכך יורע שעבודת
כוכבים אין בה ממש והא
חזון דאלו בה שבורין
ותחזון שלמים. א"ל
משל לאדם נאמן שהיה
בעיר והיו הכל מפקידין

מספרה ומשי בנזוק אלמא מתני' נ
עובד כוכבים דגורי היה רבנן דלמחר
מכחו מורן שאניו עדיין יין וגם אינו
פי' מותר בהנאה דלמי נגשה יין
שנטול כר' ואינו חשוב כאיסור הנאה
הנאה לנשי ליה דמותר דמנ' היינו
בהנאה לא לקמן נמי קאמר דר' מיני
והא דלמחרנן בפ"ד (לקמן ע"ד): גבי
דוקא ופסה אצל דרך זה לא קמי
כוותיה וזי פריך ההם מחנתיא אבדרי
זה ברייתא דדרך זה ולאו קומי מרייהו
עובד כוכבים מעט נעמלו שמעמ מחוך
גנה טמאה דא"כ ישראל העושה פירות
משעם בירושלמי דקמי ודורני עס העושה

1. אסף אסף כל מעל
פני האדמה נאום: ב
2. צפיה א ב
אסף אדם ובהמה
אסף רוע השממין דור
יום והמכשלות את
השעשוע והחרימי את
האדם מעל פני האדמה
נאום: ב צפיה א ג
ב צי אלהיה אש
אבלה הוא אל קנא:
3. בדרים ד כד
ד רפלא י א
מכת ואת ממות ואת
מכת גרלות ואנשנת
וחלים רעים וגאמני:
4. בדרים כ ט
והן חשש ענין
השימה וריקא את
השמש ואת הירח
ואת התבוכים כל
צבא השמים ונחת
השמימית להם
ועברתם שם חלק י
אלהיה אתם לכל
העמים תחת כל
השמים:
5. בדרים ד ט
אם ללציה הוא וליץ
ולענוים יתן חל

מז"ש [מז"ט]. ערכה
(חלק של הגת, שבו מניחים
את הענבים).
ש"ק. כמות ענבים או
זיתים, שמכניסים בבת אחת
כגת או בכית-הכר.

[illegible]

אין מקנאה כה אשתו הראשונה
אינה מקפדת וכל קץ לשנא את
בעלה ואכל את פחות ממנה מתקנאה
ומקפדת עליו לשנאמן: וזנין. ישראל
היה: דאלי כי מקברי. פסמים
ההולמן לעבודת כוכבים שנתפרקו
איציהן מחמת חולין וחוררין באיצרין
מאומדים: רשעים בליחוסים. שמיסין
הגוף: צדקים צדקים. מיסין
לעשות: מתני' גם כעושה.

אמרו יסורין דין הוא שלא נצא אומרים וכי
שלא כהוגן אנו נאבד שבעותנו והיינו דא"ר יוחנן
ונאמנים רעים בשליחותן ונאמנים בשביעתן א"ל רבא
האיכא בית עבודת כוכבים באתרין דכי מצטרף עלה
בחלמא ואמר להו שחטו לי גברא ואייתי מטרא
מטרא א"ל השתא *אי הוי שכינא לא אמרי לכו
מאי דכתיב 'אשר חלק ה' אלהיך אותם לכל ה
בדברים כדי לטורדן מן העולם והיינו דאמר ריי
*אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן *בא למא
מסייעין אותו: **מתני'** לוקחין גת בעושה מן הע
פי שהוא נוטל בידו ונותן לתפוח * ואינו עושה יי
יירד לבור מה שבכור אסור והשאר מותר: דורכין ע

מִן הַגֶּת וַיֵּרֶד לְבוֹר אֵינִי נֹאכֵר וְקִשְׁיָא
אֲמַאי אֲלֻטְרִין לְמִיתִי אַע"פ שְׁטוּטל
בִּידֵּו וְטוֹתן לַתְּפוֹחַ הֵא מְסִיפָא שְׁמַעִין
יִוֹתֵר שְׁאֵינִי נִשְׁעָה יִין נֶאֱכָר כָּלל עַד
שִׁירָה לְבוֹר וַיֵּרֶד דֵּלָא וְזוּ אִף וּו קִשְׁיָא
אֵ"ר מִנָּה לְמִסְפָּא לְגַלְיָא רִישָׁא דֵּלָא
חִימָא דְנִתְּנִיָּה לַתְּפוֹחַ כְּשֶׁהִכֵּל נֹאכֵר
אֵל הַתְּפוֹחַ הֵי כִּלְיוֹ יֵרֵד לְבוֹר קַמְ"ל
סִיפָא דִירֵד לְבוֹר דְּקוֹא: יֵרֵד דְּבוֹר
מַה שְׁבִיבֵר אֲחֵר. פִּ"ה אֵל נֵגַע וּ
עוֹבֵד כּוֹכְבִּים מוֹתֵר מִן תַּשְׁמַע מִזֶּה
פִּירוּשׁוֹ דְּר"ל וְהַשָּׂר כֹּתֵב וְאִפִּי יֵגַע
זוֹ עוֹבֵד כּוֹכְבִּים וְכֵן נִרְאֶה דִּימָא
דְּקַמֵּי סִיפָא דְּוִיטָא דִּירֵשָׁא דְנִתְּנִיָּה
לַתְּפוֹחַ מִיֵּירֵר כִּנְיָעָה אִף מוֹתֵר דְּסִיפָא
מִיֵּירֵר כִּנְיָעָה אֵלָּל אִין לִפְרֵשׁ דְּרִישָׁא
וְהַשָּׂר מוֹתֵר שְׁאֵינִי נֹאכֵר כִּנְיָעָה
הַעוֹדֵד כּוֹכְבִּים בְּמַה שְׂבִיבֵר ע"י נִלְוֹךְ

אכל ודלא אס נגע העובד כוכבים הו' אסור במגע עובד כוכבים דשפיר הו' קרי יין כיון שנתן הכל אל התפוח דל"כ כיון מקשה מיה גמ' לרב הונא דלמר כיון שהחליט לימשך עושה יין נסך לשיני ליה דרב הונא איירי במגע עובד כוכבים דממני' נמי הכל אסרה דלא שריא השאר אלא ע"י נזק וכו' דמקסי מ"מ שפיר דסמך דלא דממני' (לכן לרב הונא דלמי ליה כפ"ד זקמן עב.) דנזק חבור ובממניו ממשע דנזק אינו חבור מדקא שרי השאר שבת דל"כ הוה ליה לתמורח לאמרי מלתיה דרב הונא דלקמן כיון דמכח דהוא פריך לן דהוא כפ"י רש"י דממניו מתמניו דהשאר מותר אף נגעיית עובד כוכבים והשתא ניחא דליכא לשוני גמ' דמתמניו לא מיירי במגע עובד כוכבים ורב הונא איירי במגע עובד כוכבים דע"י ממני' נמי מיירי במגע עובד כוכבים דפרסית ור"י פ' דודאי מיירי בממני' בנזק נמי ואשמעינן שהשאר אינו נאסר מטעם נזק מדקאמר עלה בגמרא לא שנו אלא שלא החזיר גרבותיה לגת פ' ואו מותר שאינו נאסר מטעם נזק בר נזק ופריך גרבותיה גופה במאי

פ' מה שצדור אסור אף בלא נגיעת עובד לוכדים מטעם כמו של
נכתב דרימנו בזה נמשך היין ויורד לבדו והשאר מותר שאינו נאסר
שמיים: והשאר מותר. פ' אף בשמים כפ"ה אבל הר"ר שמעיה
אבל בשמים מיהא אסור וכן ברישא לוקחים גת בצטות כו' אש"פ
השון לוקחין משמע דמותר אף בשמים ועוד דבגמ' פ' פריך לרב
מיהא קאמר ואי פריך משום להיכיר רב הווא יין נסך דמשמע אף
בשמים דוקא דלמקן (דף מ.) בגמ' לכן נראה לפרש כפ' רש"י
(א) יגבז וכן ע"ז רש"י יגבז וסב"א יקלון הופת ואיכא דאמר
לוקחים גת בצטות ויש לומר דהתם איירי למשנה אחרונה דקדיל'
אשונה כאן למשנה אחרונה אלא ניחא ליה למימר מתניין בלא דרך
עובד בוכבים בזה. פ"ה ומשום גרס טומאה ליכא דמשעה שדרך כהן
יוון נראה לר"י דאין לפרש דורכין בתחלת דריכה ומטעם שנטמא הכל
שיוון שנטמא הכל בזה טמא לכן נראה כפרש"י בדקוק דריכה קאמר וכן
הוא שטמא עליו דריכה שמי וערב אבל לא הלכו עליהן שמי וערב לא:
אבל

רבי ישמעאל פרק רביעי עבודה זרה

נה א מ"י פ"ב מהל'
ב מ"י פ"ב מהל'
ג מ"י פ"ב מהל'
ד מ"י פ"ב מהל'
ה מ"י פ"ב מהל'
ו מ"י פ"ב מהל'
ז מ"י פ"ב מהל'
ח מ"י פ"ב מהל'
ט מ"י פ"ב מהל'
י מ"י פ"ב מהל'

רבינו הנגאל

כר אמר רב הונא יין
כיון שהתחיל לימשך אם
נע בו עובר כוכבים
נעשה יין נסך אינו הוא
תנן לוקחין גת בעוטה
מן העובר כוכבים אף
על פי שנטול ונתן
כיון לתוך התפוח הנה
נע בו העובר כוכבים
וקנה לוקחין ופרקין
בגת פקוקה גת שרביה
עובר כוכבים והיה גת
הסומה שלא נמשך היין
מנה כלל ונטול מתוך
הגת הענבים הירוקים
והנתן לתפוח התפוח
בנון בלי הרא כדתנן
בפסכת חמיר ותפוח
היה באמצע המזבח
והנתן הענבים הירוקים
בתפוח להקיש (ועליהם)
עליהם הקורה לטחטחם
והיין עדין לא נמשך
לפיכך תאני לוקחין. ורב
מקשינן ירד בביר מה
שבכור אסור והשאר
מותר הנה אין נאסר
במשיכתו אלא בירידתו
לבור. ופירש רב הונא
האי במשנה ראשונה ואמר
דמרי במשנה אחרונה
דתניא היו אומרין אין
בוצרין עם העובר כוכבים
לגת שאסור לגרום
טומאה לחולין שבכור
ישראל ואין דורכין עם
ישראל העושה פירותיו
בטומאה שאסור לסייע
די עוברי עברה אבל
בגת משום דרב הונא

אבל לא בוצרין. פ"ה לפי שנותנין בגת טומאה וה"ה דהוה מני
למימר שמה נוצרנו ככלים טמאים ונ"ל כי לפי מה שפ"ה נחא
דאפי' אס בוצרין טמאים לא נטמאו עד שלא הוכשרו דקמתא
לא הוכשרו: **אבל** מוליכין פת פ"ה פ"ה אופה הפת ולא
נהירא דה"ל למימר לתנור ועוד
דלמרינן במספתא(א) אין מסייעין נחמס
העושה בטומאה ואין מוליכין עמו
(גרונו) לתנור לכך נראה פלטר
נחמס קטן שלוקחין הרבה ככרות
צידה מן הנחמס גדול כדי למוכרם
על יד על יד וטעמא דמוליכין עמו
פת לפלטר היינו משום שכבר נגמרה
מלאכת העבודה וזו מלאכה אחרת
היא אבל ודאי הולכה לתנור אסורה
שו היא סוף הלישה (א) ובפרק הזהב
(ב"מ דף טו.) נמי משמע דפלטר הוא
נחמס קטן דקתני נחמס מחד גבול
וצין פלטר מתיר תלת גברי וצין
וצירושלמי נמי קאמר פלטר משמט
הוא נכמה נחמסין: **א"ר** הונא
יין ביון שהתחיל ל"שכר בו. פ"ה
שהגם עשויה במדרון ומשעה שזאל
נמשך מזל העליון לגת התחתון קרוי
יין ובסמוך נמי פירש בגת פקוקה
ומלאה ולא נמשך זה היין ולא זו
ממקומו אלא במקום שנשטט שם
עומד נראה מתוך פירוש דאפי' בגת
ענמה אס פינה המרננים חילק ואילך
ונשאר היין לגת אחד היו התחיל
לימשך וה"ה נמי בגיגיות שלנו

שדורכין בהם וכן פ"ה רש"ס בשם רש"י וז"ל הלכה כמשנה אחרונה
כרז הונא דלמר יין כיון שהתחיל לימשך עושה יין נסך ואם מפנין
גרעניס שבגיגיות חילק ואילך כדי שיהיה היין בלתי נשטט נראה
(לר"י) [לרש"י] אין לך המשכה גדולה מזו ועושה יין נסך עכ"ל
וז"ל לפירוש שפינה הגרעניס עד שזלי הגיגית שאס לא פינה כי
אם למעלה אין כאן המשכה כיון שיש ענבים תחתיה מעד דהא
תנן במתני' אע"פ שנטול בידו ונתן לתפוח וא"כ פינה הענבים
חילק ואילך ואפ"ה שרי בגת פקוקה ומלאה אפי' לרב הונא
כמשני בסמוך אלא לאו ש"מ דהיה איכא לאוקומי שעדיין לא פינה
עד שזלי הגת ור"ת פירש שהתחיל לימשך שהתחיל לקלח מן הגת
קודם שירד לבור ופרק' תנן לוקחין גת בעוטה אע"פ שנטול בידו ונתן
ואינו מקלח כלל ולא גרסינן ומלאה וכן פ"ה רש"ס לא גרס ליה ואי גרסינן ליה צ"ל
כלל לגת הבור ולפי' זה אס פינה הענבים חילק ואילך ונשאר היין בגיגית אין כאן המשכה כיון שלא הניח שם גרונותיו
לסנן היין אלא אס מושך היין מן הגיגית דרך הכרזא אין לך המשכה גדולה מזו או אס שזל בגיגית שנתן בגיגית כוס מלא יין אס
הוא מתכוון לשלומו מן המרננים ומן הזגין יש לחוש קלח להמשכה ואם אינו מקפיד במרננים ובזגין אין כאן המשכה שרי וא"כ כ"ל לוקחין
יין בגיגיות העובדי כוכבים המלאות ענבים דרוכות למה אין לנו לחוש כי שמה כבר המשיכו העובדי כוכבים יין מהם וחזרו ומלאו ענבים
דבשלמא בגיגיות קטנות שבוצרין בהן ומציאין אותן מן הכרס אין לחוש כי אין דרך להמשיך יין מהם אלא בגיגיות גדולות יש לחוש כיון
שהעלים ישראל עיניו מהם ומחמת חשש זה יש שעומדים שם בצדד כשממלאין הגיגית ואח"כ חותמין אותה כשרוצין שישהא היין בגיגית ב'
ימים או ג' ימים ומציאין רחיה מהירושלמי דקאמר על מתני' דלוקחין גת בעוטה תני ר' חנין והוא שלא העלים ישראל עיניו ממנו ועוד כתב
שם דהלכות דורכין עם העובד כוכבים ומסייעין אותו או נחעלם מעיניהם נעשה יין נסך אלא אם משמע מתוך הירושלמי שיש לחוש למשנה
ראשונה לשמא יחזיר גרונותיו לגת או למשנה אחרונה לשמא ממשיך ממנו אבל ר"י פ"ה שיש להקל ולומר שהירושלמי לא אסר אלא בגת
בעוטה יפה יפה זה יין הרבה ויצא לימשך ממנה בקל אלא הגיגית שלנו אין בהם יין כל כך לפי שאינם דרוכות יפה ולא חיישינן להמשכה
ורצינו יהודה פ"ה דהירושלמי קאי אמשנה אחרונה ובגון שהמשיכו ממנו כבר ונעשה יין ולפיכך נאסר בהעלמת העין דיש לחוש שמה החזיר
כלי הבור או גרונותיו לגת והיה דר' חנין נמי קאי אמתני' דקתני ירד לבור מה שבכור אסור והשאר מותר והשאר איכא למיחש בזה
דכיון שירד היין מן הגת לבור יש לחוש שמה יחזיר כלי הבור וגרונותיו לגת ולכן צריך שלא יעלים ישראל עיניו ועוד כתב רבינו יהודה וז"ל
ומאלד ש לשהמיר בצדי המשכה ומלחמיה (א) לתת סדין על הגיגית ולמלאות הגיגית וטומאה דאיכא תרמי דמסייע די עוברי עברה ועוד
העובדי כוכבים והיו העובדי כוכבים דורכין עמהם בגיגיות קודם המשכה ושמע ר' יעקב והקפיד ורצה לנדוהם אס לא יעשו ירשבו ולא
יעשו עוד כך כי אולי אסרו לפי משנה אחרונה דריכה קודם המשכה אטו אחר המשכה אע"ג דלא גזרינן לקמן ציר לדיה אטו לא ציר
לדיה וא"כ יש להחמיר שלא לדרוך עובד כוכבים יין ישראל כלל ועוד שמה ידרוך לאחר שיתחיל היין למשך בגיגית ענמה לפי רש"י
וכ"נ דברא שטעין העובדי כוכבים בגיגית למשך היין חשבו המשכה כמו גרונותיו והקונה יין מגיגיות העובדי כוכבים צריך ליהרר שלא
תהא צרוא בגיגית ודוקא צרוא קטנה אבל צרוא גדולה כעין פי חצית לא חשיב המשכה מאחר שהענבים נמשכים דרך שם עם היין:
אין בוצרין עם העובר כוכבים בגת. פ"ה ע"ה עם ישראל שעושה פירותיו בטומאה דאיכא תרמי דמסייע די עוברי עברה ועוד
שגורם הטומאה ולכן לא אכזרינן למיתני נמי הא אבל קשיא למה צריך למיתני אין דורכין עם ישראל וכי' פשיטא השתא אין בוצרין
עם העובד כוכבים דליכא אלא גרס טומאה דרבנן דריכה עם ישראל דאיכא סיוע טומאה דאורייתא לא כ"ש וי"ל דלפי מאי דפרישית דאירי
בסוף דריכה נחא דאיתרין לאשמועינן שאסור לסייע ידי עוברי עברה אע"ג שכבר התחיל בעצירה:

ואין

אבל לא בוצרין. לפי שנותנין בגת טומאה וגורם טומאה הוא שנותנין
לגת נסך דריכה הוא דריכתו מטמאם וקודם דריכה ודאי לא מקבלי
טומאה דקמתא לא הוכשרו והא דקיי"ל (א) הוצר לגת הוכשר היינו
היכא דהוכשר ודאי וקסבר אסור לגרום טומאה לחולין שבז"י:
וישראל העושה פירותיו בטומאה
עובר עברה הוא שהרי נטטוה על
כך הלך אפילו דורכן נמי אסור
דלריכתו בעצירה בגת טומאה
ודריכתו הוא עיקר טומאתו כשנעשין
משקה מן טמאין ע"י הגת ואסור
לסייע ידי עוברי עברה אלא פורשין
מהן כדי שלא ירגיל צדק אבל עובד
כוכבים לאו עובר עברה הוא שלא
ננטוהו: **אבל** מוליכין עמו חציות.
ריקניות לגת ומציאין עמו חציות
מלאות מן הגת דאין כאן עברה
דמאחר שנטמאו בגת מותר לתת היין
בחציות טמאות: **לא** לטין ולא פורכין
עמו. שגל מעשה עריכה זו בעצירה:
לפלטר. שאופה את הפת: **גב'**
שפסחיל לימשך. שהגם עשויה
במדרון ומשעה שזאל נמשך מזל
העליון לגת התחתון קרוי יין:
פקוקה. שפקוקו הצינור ע"פ הבור
שלא (א) יכול לירד והיא הימה כולה
מלאה ענבים ולא נמשך זה יין ולא
זו ממקומו אלא במקום שנשטט שם
עומד: ומקומו הוא פתני ע"י שירד
לבור. אבל לנמשך לא חיישינן: ה"ה
בגס פקוקה ומלאה. ואשמעינן בגת
מלאה אין בה משיכה עד שטול פקק שלפניה ירד היין והיא משיכתו
מיד: **והשאר מותר**. והא הכא דהתחיל לירד והרי נמשך וקתני מה
שבגת מותר: **בד"ד** (א) **דב"ד** סומנין כן: **אין בוצרין עם העובר כוכבים**
כו. וה"ה לישראל העושה פירותיו בטומאה ומוסיף עליו ישראל שאף
אין דורכין עמו. צירה היא גרס טומאה שהבוצרו מוליכו לגת
והגת טומאה: ידי **עוברי עברה**. לעיל פרשתי: **אבל דורכין עם**
העובר כוכבים. דכיון דכבר נטמאו ועובד כוכבים לאו עובר עברה
הוא שלא נטטוה שרי: **ולא חיישינן לדרב הונא**. למיסריה משום
משכר בציפורי הנאה מהשתחיל לימשך דליתו יין עד שירד לבור:
ואין

(א) [מספתא רפ"ח ע"ה].
(ב) [מספתא שם ע"ה].
(ג) [לעיל לטו: (ד) רפ"ח].
(ה) ז"ל גריות.
הנהרות הב"ח
(א) גפרא שנטול בידו
ונתן למפוח: (ב) שם
וחזרו למר דב"ב אין:
(ג) רש"י ד"ה פקוקה וכו'
שלא יוכל לירד: (ד) ד"ה
בד"ד דב"ב סומנין:
(ה) חוס' ד"ה אבל יתר
ובפרק הזהב י"ב והוא
משנה שלמה פ"ה דמלאי:
(ו) ד"ה א"ר הונא וכו'
רבינו יהודה וכו' והמחמיר
למלאות הגיגית ולתת
סדין על הגיגית
ולחממה מלא עליו בריכה:

רבי ישמעאל פרק רביעי עבודה זרה

נו.

עין משפט
נר מצוה

(א) וי"ל והתנן. (ב) משמרת
פ"א מ"ו. (ג) וי"ל דמתי.
(ד) וי"ל דמתי. (ה) וי"ל
דמתי. (ו) וי"ל דמתי. (ז)
(ח) וי"ל דמתי. (ט) וי"ל
דמתי.

הגהות הב"ח

(א) גמ' ואע"פ שקפס:
(ב) תוס' ד"ה ואין וכו'
בסוף דריסה משום
דאכל: (ג) ד"ה שמות
וכי' כחלה דמו אלמא
דקדוש כלי' וידיה אמרין
נמקין: (ד) ד"ה ואע"פ
וכי' אין הטבל מתחייב
במעשר עד:

מוסף רש"י

יין משיקה. משיקא
הערצת על פי הכור
כשתחיל ליות תוסס
ונתלין הוין ומשלין וכו'
צ"ל. משיקא לבור. הו'
גמ' למעשה (שם).
משיקא. בחביות.
שנטל חרטים הנשים על
פי החיות וביצה וכו'.

ואין בוצרין עם ישראל כו'. משום דגורס טומאה הוא. ואף ע"ג
דסבירא לן השתא מותר לגרוס טומאה לחולין דקדקתי סיפא ה"מ
דעובד כוכבים אצל דשראל טבולים הם לתרומה ואסור לגרוס
טומאה לתרומה דכתיב: ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותי
בשמי תרומות הכתוב מדבר וכ"ש
שאין דורכין שדריכתן מטמאתן
ומסייעי די עובדי עזריה: יין משיקס.
הו' גמר מלאכה לענין מעשר לאסר
בו שמיית ערלא. משיקסא לשון קף
כמו קפא תומא דמסקת סוכה (דף
גג.) שפנין החרצים על היין כשהוא
נח בצור: ואע"פ שקפס. מה שצבור
קולט מן הגת העליונה ושותה שאותו
שלא ירד לצור לא נגמר מלאכתו:
מן הצנור. מקום דרך מרחב המקלה
היין לצור: ש"מ קיפו דבור קאמר.
מדקמתי ואע"פ שקפס קולט מן הגת
דלי בחביות מה ענינו אלל גת:
דכרי ר' אושעיא. במתני' דבי ר'
אושעיא: משיקסא בחביות. לשון
השולל דגיס מן היס (חולין דף סג.).
משיקסא היין מן הצור להנחן בחביות
וכן מפרש צ"מ כשהוכר את הפועלים
(דף צג.). ולעיל קמתי לרבנן משיקס
לצור ולר"ע משיקסא: אלל מפנין
דקמתי עד שירד לצור. ה' ירד
לצור אע"פ שלא קיפה הו' יין: ימא. כ' היכי דקמתי לענין נסך ה"נ
ס"ל לענין מעשר ופליג אדרבנן ואדרבי עקיבא: הללס סנאי היא.
תנא דידן סבר משיקסא לצור ולרבנן משיקסא בצור ולר"ע
משילס: שאני יין נסך כו'. אלל במעשר אי כרבנן אי כר"ע:
ולרבא

ואין בוצרין עם ישראל שעושה פירותיו
בטומאה וכ"ש שאין דורכין אבל בוצרין עם
העובד כוכבים בגת שמוותר לגרוס טומאה
לחולין שבא": ואינו עושה יין נסך עד שירד
לבור: ויהתניא יין משיקסא אומר רבא לא
קשיא הא ר"ע הא רבנן דתנן יין משיקס
לבור ר"ע אומר משיקסא איבעיא להו קיפו
דבור או קיפו דחבית ת"ש י"ד התניא יין
משיקסא (א) אע"פ שקפס קולט מן הגת
העליונה ומן הצנור ושותה ש"מ קיפו דבור
קאמרין ש"מ והתני רב זביד ברבי רבי
אושעיא יין משיקסא לבור ויקפה ר"ע אומר
ימשיקסא בחביות תרצה נמי להך קמיתא
הכי יין משיקסא לבור ויקפה ר"ע אומר משיקסא
בחביות ואלא מתניתין דקמתי אינו עושה יין
נסך עד שירד לבור לימא תלתא תנאי יין
לא שאני יין נסך דאחמירו ביה רבנן
ולרבא

ואין בוצרין עם ישראל וכ"ש שאין דורכין. פי' ואפילו בנסך
דריכה (ב) דאכל סיוע לטומאה דלורייתא והא דלורייתא
למיתני כ"ש הכא טפי במצאנה ראשונה היינו משום דלי לא תנא
הכא כ"ש ה"א טעמא דאין בוצרין אינו משום סיוע אלל משום גרס
טומאה וקמ"ל השתא דטעמא משום
סיוע כמו בנסך דריכה:

שמותר צ"ל טומאה שחולין
שבא". פירש"י ואפילו

הכי אין בוצרין עם ישראל דה"מ
שמותר לגרוס טומאה בשל עובד
כוכבים אלל בשל ישראל טבולים הם
לתרומה ואסור לגרוס טומאה
לתרומה דכתיב ואני הנה נתתי לך
את משמרת תרומותי בשמי תרומות
הכתוב מדבר וקשיא מההיא דמיתני
בפ"ק דנדה (דף ו' וס' ד"ה נולד) תנן
התם נולד לה ספק טומאה עד שלא
גלגלה תעשה בטומאה משגלגלה
תעשה בטרהרה כו' וקסבר חולין
הטבולין לחלה כחלה דמו אלמא
(א) אמרין דקודם לגלוג שלא תעשה
עליה עדיין חייב חלה אמרין דתעשה
בטומאה והכא נמי אינס ראוי
לתרומה עד שיעשו יין ולמה לא
יעשו בטומאה כיון שמותר לגרוס
טומאה ויש שדוחין לומר דשאי התם
דכל זמן שהוא קמח אין כאן חייב חלה כלל אלל תרומה ראוייה משעה
שהיא צעננים מידי דהוה אמצע שדקדמו בשצנלים אכן דבר תימה
הוא להחשיבה טבול לתרומה קודם מירוח ועוד הקשה רבינו יהודה
דבבבא תניא בתוספתא דחלה (פ"א ע"ג) בתר הך דנולד ספק טומאה
כו' וכן פירות שנטל להם ספק טומאה עד שלא נגמרה מלאכתן יעשו
טומאה ויש שדוחין לומר דשאי התם

דכל זמן שהוא קמח אין כאן חייב חלה כלל אלל תרומה ראוייה משעה
שהיא צעננים מידי דהוה אמצע שדקדמו בשצנלים אכן דבר תימה
הוא להחשיבה טבול לתרומה קודם מירוח ועוד הקשה רבינו יהודה
דבבבא תניא בתוספתא דחלה (פ"א ע"ג) בתר הך דנולד ספק טומאה
כו' וכן פירות שנטל להם ספק טומאה עד שלא נגמרה מלאכתן יעשו
טומאה ויש שדוחין לומר דשאי התם

דכל זמן שהוא קמח אין כאן חייב חלה כלל אלל תרומה ראוייה משעה
שהיא צעננים מידי דהוה אמצע שדקדמו בשצנלים אכן דבר תימה
הוא להחשיבה טבול לתרומה קודם מירוח ועוד הקשה רבינו יהודה
דבבבא תניא בתוספתא דחלה (פ"א ע"ג) בתר הך דנולד ספק טומאה
כו' וכן פירות שנטל להם ספק טומאה עד שלא נגמרה מלאכתן יעשו
טומאה ויש שדוחין לומר דשאי התם

ואע"פ שקפס קולט מן הגת העליונה. פי' אלל מן התחתונה כלומר מן הצור אסור לשמות אף ערלא שהרי הוקבע למעשר תימה
האי גת היכא קאי אי בשדה הוא כדרך כל גתות שלהם שהיו בשדה כדמוכח בפרק המוכר את הבית (נ"ג דף ע"ג.) דתנן מוכר את
השדה לא מוכר את הגת וגבי בית לא תני ליה וא"כ דבגת שצדה מיירי לישמרי אפילו מן התחתונה שהרי לא ראה פני הבית ואמרין
(נ"ג דף ע"ג.) אין הטבל מתחייב (ו) עד שיראה פני הבית וכו' דמיירי הכא בגת העומד בבית והכנים שם הענבים א"כ איך יוקבע
שוב למעשר כדאמר גבי תבואה שהכניסה במוך שלה וי"ל דלעולם אימא לך דמיירי בגת שצדה וה"ק קולט מן הגת ויכניסו לבית וישמה
שכל זמן שלא ירד לצור לא נגמרה מלאכתן ואין ראיה פני הבית מתחייב במעשר אלל בדבר שנגמרה מלאכתו אלל ודאי לא יקח מן
הצור ויכניסו לבית וישמה ואיבעית אימא לעולם מיירי בגת שצדה ולא דמי לתבואה שאין דרכה להכניסה לבית במוך הלכך כי
הכניסה במוך מן לא מיקבע למעשר אלל יין שדרכו להכניסו צעננים ושם נעשה גרנו ודאי צעננים גורן שלו נקבע ורואיה מקישואין
ודלועין דאמרין פ' הפועלים (שם דף פח.) ושם ד"ה לא) דמשיקסו בבית הו' גמר מלאכתן למעשר ואע"פ שהכניסה בפקס שלהם:
תרצה גמ' א"ה קמיתא. ומתני' דאע"פ שקפס דייקין מיה ש"מ קיפו דבור אחי כרבנן: ל"מא תלתא תנאי ניהו. תימה
אמאי לא קא משי מתניתין עד שירד לצור ויקפה דמתרין למתני' קמיתא וי"ל דא"כ אדמפליג בסיפא דין ירד לשאר שגת
ליפלו ביד גמי דין קיפו לשאינו קיפו אלל לאו ש"מ דקסבר מתני' דמה שצבור אף קודם קיפו אסור וא"ת (בבבא) דמעשר
(פ"א מ"ו) נמי דתני דין ואע"פ שקפס קולט מן הגת כו' אדמפליג דין מה שצבור למה שגת ליפלו וליתני במה שצבור דין קיפו
לשאינו קיפו וי"ל דהא דהא תנא ליה רישא יין משיקסא אלמא אינו נעשה יין עד שיקפה אלל כסיפא רבותא נקט דכד"א יין
שאותו שצבור קיפו ויש אסור גמור לפניו ליגזור על מה שגת וצנור אטו דבור דבקל יצא לטעות אס נתייר לשמות מן הצנור שישמה
ג"כ מן הצור הסמוך לו אלל במתני' דתני דרישא אינו נעשה יין נסך עד שירד לצור ולא הוכר קיפו כלל אס אימא דהוה מפליג דין
קיפו ולא קיפו הוה ליה למיתנייה ואין לומר דהכא נמי אשמעין רבותא דאע"ג דמה שצבור אסור אסור גמור מ"מ השאר מותר ולא
גורין הא אטו הא דאין זו רבותא דבבא ודאי אין לטעות אס נתייר כשנגע העובד כוכבים במה שגת להחיר גס מנגע בצור שהרי
הגרגרתי מפקס צנינים והכל יודעים שהגרגרתי עושהו יין ואדרבה הוה ליה למנקט רבותא לפלוגי דין קיפו לשאינו קיפו:
רבא

סב א"מ פ"ב מהל'
תרומות הלכה י'
סב ב"מ פ"ו מהל'
טומאה חולין הלכה
ט (נ"ו) מהלכות כוכבים
הל' יב:
סב ג' ד"מ פ"ג מהל'
מעשר הלכה י'
טו"ע י"ד ס"ד שלא ספק
פי:

רבינו חננאל

ואין בוצרין עם ישראל
שעושה פירותיו בטומאה.
וכל שכן שאין דורכין.
אלל בוצרין עם העובד
כוכבים בגת שמוותר
לגרוס טומאה לחולין
שבארין ישראל: סיפא
אין עושין יין נסך
עד שירד לבור. ירד
לבור מה שכבור אסור
והשאר מותר. איני והתניא
משיקסא נעשה יין נסך.
ופרקין מתניתין רבנן היא
כרייתא ר' עקיבא התניא
יין משיקסא לבור רבי
עקיבא אומר משיקסא.
פי' קיפו ושוטה. הקצף
מכל היין. כדכתיב בקצף
על פני המים (נחמ' חסד' ש"ס)
אחת מן הכתוב ואבעיא להו
קיפו דתנן קיפו דחבית.
הוא אר קיפו דחבית.
ופשיטתא שמע דתנן
במעשרות פרק ראשון
היין משיקסא פי' אסור
ליטול ממנו עד שיתעשר
שכבר נגמרה מלאכתו
למעשר. ואע"פ שקיפה
קולט מן הגת העליונה
ומן הצנור ושוטה. ש"מ
קיפו דבור ש"מ. ומתני'
רב זביד רבי עקיבא
אומר משיקסא. מתרין
נמי לברייתא דתני ר'
עקיבא אומר משיקסא תני
לה הכי ר' עקיבא אומר
משיקסא וישלה בחביות
כי היכי דלא תקשי
דרבי עקיבא אר' עקיבא
ומתניתין דקמתי יין נסך
עד שירד לבור משום
חומרא דין נסך תני

סא א מיי פיה מל
מלכות אסורות
הלכה יא סגל לאין קמח
טושיע ייד מ קב סוף
כ:
סו ב עי מיי שם הלכה
א וצמח שם טושיע
ייד שם סוף כא:
סו ג מיי שם הלכה יא
ועין כחית סוף שם
טור שיע ייד מ קב
סוף יא:

רבינו תנאל

(א) משיקפה. ולרובא דלא
שני ליה (בין) וכן
יין נסך למעשה. מוקי
לה בתלמא תנאי. חד
תני משרד לבור ותר
תנאי אליבא דרבי עקיבא.
חד תני משיקפה. וחד
תני משיקפה. פסיקא
מה שבכור אסור והוא
מותר. אמר רב הונא
לא שנו כי השאר מותר
אלא בשלא הוזיז גרנותו
לגת. פי גרנותו דקדני
הכא כגון כפיה של
גמי שמיהא על פי הגת
בעת שמקלח דרין בירית
הבור כדי להזיז בגת
החצוצים והזיז דייצאין
עם העמוד של יין כדי
שיהא יין יוצא ויזר
לבור וינשאין בכפיה
החצוצים והזיזים ואם
לא הוזיז זה הגרנותו
לגת ונגז העמוד כוכבים
בין הבור. והשאר בגת
מותר ואם הוזיז הכל
נאסר. ומקשי מבי רבי
גרנותו במאי קא מיתסר
בנצוק. פי בעמוד של יין
הנמשך מן הגרנותו אל
הבור והוא מוצק כמין
עמוד עובד מקרעית
הגרנותו עד היין שבכור
ואמרין שיימ מה דרב
התא כי הוציקו כמו
חיבור הוא שחיבר היין
שבגרנותו ונעשה יין נסך
כיון שבכור. ורדוקין לא
לעולם נצוק אינו חיבור
ובמה נאסר גרנותו זה
בשפחתו בדרו. כגון
שהיא הבור יין בהרחה
ובא בגרנותו. והוא
יוקא בר יו שני תנא
עובד כוכבים בעי מיניה
מהו לדרוך עם העובד
כוכבים בגת אמר להו אי
צורה ידית שרי. ניסוך
רגל לאו שמייה ניסוך.
הוה עובדא בגרודעא
דרדוק גת ישראל ועובד
כוכבים ושהיה שמואל
ג' רגלים (א) אי משכחא
תנא דשרי כד"ש דתנן
במחנותי כל אלו היה
מעשה ואמר ימכר
כר"ש שריא. (והשאר חסדי)

(א) תנאל דלא חזי משרד
לגור ולא מני משיקפה.
(ב) שני לך מ.

נו:

רבא מוקי דה בתלמא תנאי. וא"ת אמאי לא נקט רביעי לפי
משנה אחרונה (א) ו"ל דתנא דמשנה ראשונה ודמשנה
אחרונה חד חשיב ליה (א) דמשנה אחרונה נמי התחיל לימשך
קוצעו למעשה: **אבל** אם החזיר גרנותו לגת אסור. פירוש
אף מה שגבת מפני טיפות יין
שנגרנותו המתערב בגת וא"ת והלא
מסתמא יש בגת יותר מששים מטיפות
יין הגרנותו ואמרין לקמן בפ"ב
(דף סו.) חמרא חדתא צעינני רבא
אמר גרנותו טעם וקיימא לן כרבא
לגבי אביי וכי תימא כיון דגבת נמי
איכא יין עם הענבים וה"ל מין במינו
דנמשהו ולא צטיל אכמי מיקשי לימא
סלק מינו דהיינו יין כמי שאינו
שאינו מינו דהיינו הענבים שגבת
רבא עליו ומצטלו כדס"ל נמי לרבא
בפרק גיד הנשה (חולין דף ק:) גבי
חמיכות של דג טמא ו"ל דס"ל כאביי
לדמר תמרא חדתא צעינני נמשהו
ולית ליה נמי סלק את מינו כמי שאינו
עוד ו"ל דמיייר הכא כגון שיש הרבה
יין צמד בגת והוא ליה מין במינו
נמשהו ואפי' לרבא אסור והשתא

י"ע דלפי' ראשון דלמירין דלית ליה כאביי אין לפסוק כוונתו וכשאלו מחזירין בשוגג גרנותו לגת יש לבטל יין הגרנותו צעינני דגת דאין
סבירא לן דבתר שמה איליין וא"ת לפר"ת דמפרש לקמן בפ"ב (דף עב. ד"ה ין) סתם יין נסך בששים כשאר איסורין שבמורה אם לא נודע
שנתמך לעבודת כוכבים א"כ למה יאסור החזרת גרנותו דמסתמא יש ששים בחזרתי הגת ממה שנגרנותו ואפילו אם יסבור כאביי
יהא מותר ו"ל דרב הונא כרב רביה ס"ל דלמר בפ' גיד הנשה (חולין דף ק:) דס"ל כרבי יהודה (א) ואומר מין במינו נמשהו * בכל
איסורין שבמורה: **גרנותו** נופה במאי מיתסרא בנצוק ש"מ נצוק חיבור. וא"ת א"כ מה שגבת היה לנו לאסור מטעם נצוק
ו"ל דשאי הכא דהו נצוק בר נצוק דגבת גרנותו הו נצוק אחד ומגרנותו לבור נצוק שני ומכאן פסקו הריב"ן והרשב"ם ור"ת בשם רש"י
דלפי' למ"ד דנצוק חיבור מ"מ נצוק בר נצוק כי הכל אינו חיבור וא"ת והא אין כאן רק נצוק אחד דכיון שהגרנותו עשוי נקבים נקבים
א"כ נופל דודאי מן הגת לבור ו"ל דכיון דנקבי הגרנותו אינם עשויים ציושר אלא מן הדרדון א"כ לאו חד נצוק הוא ומעשה כל לפני
רש"י צעוד כוכבים שספק יין מן הקנקן לכוס שאז נאסר היין שבתוס משום דמאי דנפיק לבראי גזרו ביה רבנן כדלקמן בפ"ב (דף עב.) ועוד
והיין שבקנקן נאסר נמי מטעם נצוק ואח"כ משך ישראל יין מן החצית לקנקן (ו) ותנא (א) והחזיר רש"י ונתן טעם משום שהיין
שבקנקן אינו נאסר אלא מטעם נצוק וא"כ הוה היין שצחצית נצוק בר נצוק ורש"י ברי"מ היה דוחה ראייה זו כי לעולם אימא לך נצוק בר
נצוק חיבור והא דלא אסרינן הכא יין שגבת משום נצוק היינו טעמא דמה שגבת אינו נקרא עדיין יין ואינו נחשב אלא כמיא בעלמא מדע
דהא אינו נאסר במגע עובד כוכבים וא"ת אם כן גם אותו שנגרנותו אמאי אסור שאינו נקרא עדיין יין לפי משנה ראשונה דקאמרין
עד שירד לבור ולדדייה קיימין השתא ו"ל דלא דמי כי מה שבשולי הגרנותו מתחתיו הו בכלל מה שצבור להיות יין גמור ולכן יאסר
מטעם נצוק וי"ש דאי נגע ביה עובד כוכבים דהו נאסר במגעו וא"ת א"כ מנא ליה לתלמודא דנאסר הגרנותו מטעם נצוק דלמא
נאסר מטעם דנגע ביה עובד כוכבים שגבתו וקילוחו ו"ל דל"כ ה"ל לרב הונא לפרושי במילתיה אכל החזיר גרנותו שנגע בו
עובד כוכבים לגת אסור ומדלא מפרש ליה (ו) פשיטא ליה לתלמודא דמטעם נצוק קאמר ועוד קשיא לפי מה שפירש צמתי' גבי והשאר
מותר שאינו נאסר במגע רק מה שצבור א"כ היך נוכח מכאן דנצוק בר נצוק אינו חיבור דלמא לעולם חיבור ושאי הכא משום דודאי
אין לגרנותו לחבר מה שגבת לבור כיון שיש לו דין בפני עצמו שמה אינו בכלל מה שגבת דגרנותו אסור צעניגת עובד כוכבים צבור ומה
שגבת אינו נאסר במגע עובד כוכבים אלא לפיכך רש"ם שפי' מה שצבור נאסר בלא נגיעת עובד כוכבים מטעם כמו של עובד כוכבים
בכוונה ומיאו איתו שגבת אינו נאסר מטעם כמו של עובד כוכבים בכוונה כמו של שואני נקרא עדיין יין וגם קיבלים שצין גרנותו עד
הבור אינו נאסר מחמת כמו מדע דלא כן היכי מוכיח דהגרנותו נאסר בנצוק דלמא מטעם כמו של עובד כוכבים הוא אלא ודאי
אין כח העובד כוכבים אוסר אלא מה שצבור דוקא מיהו מטעם נצוק אסרינן מה שנגרנותו דהא אמרינן לקמן בפ' בתרא (דף עב.) בגזאי
דמנא לא גזרו רבנן הי"מ למ"ד נצוק אינו חיבור אלא למ"ד נצוק חיבור נאסר מה שנשאר בגזאי דמנא וא"כ מ"ש גרנותו מנא לנאסר בנצוק
אלא לאו ש"מ נצוק בר נצוק אינו חיבור ויש לפרש דברי רב הונא הכי לפי' זה לא שנו אלא שלא החזיר גרנותו לגת כי אז מה שצבור
אסור ולא העלין שנגע ע"י הקילוח כי הגרנותו מפסיק והו נצוק בר נצוק אכל החזיר גרנותו לגת אסור העלין ע"י תערובתו של
המתחמן ולפי זה א"ל להוציר מנע עובד כוכבים כלל לא כאן ולא במשנתנו. מעשה כל לפני רבי מנחם ו"ל צחצית שכלה היין עד הכרזא
והגביה העובד כוכבים לבדו הצחצית וצאמה שעה משך ישראל את הכרזא וקילח היין בקנקנו של ישראל והחזיר יין הנשאר צחצית ואסר אותו
שיא לחון דהכי אמרינן בהשוכר (לקמן דף עב.) המערה מחצית לבור קילוח היולא מחצית ולמטה אסור ומוקמינן לה צעוד כוכבים המערה
ופרכינן אי הכי אפי' דגוה דדנא נמי ליחסר ומשני דכח דעובד כוכבים דרבנן ההוא דנפק לבראי גזרו ביה רבנן צחצית לא גזרו ביה רבנן
הלכך שרי מה שבחור הצחצית וא"ת הא אמר רב חסדא לקמן (דף עב.) כי כיליתו חמרא קטיפו קטיפו ולא צקילוח אלאמא משמע דאי נפיק
צקילוח הוא אסור יין הנשאר צחצית ע"י נצוק הא לא קשיא דהתם שפיר דהיין שצכלי העובד כוכבים היה יין נסך גמור התם ודאי אי לא
זו איסור יין נסך גמור אלא מכח עובד כוכבים לא נאסר ההוא דלא נפיק לבראי מטעם נצוק שנתחבר ליין הנאסר ע"י כח עובד כוכבים דלא
הו נצוק ליין נסך ממש: **שמוע** מינה נצוק חיבור. תימה אין ה"נ דבהדיא אמר רב הונא (לקמן דף עב.) נצוק וקטפרס חיבור ליין נסך
ואומר ר"ת דרב הונא הדר ביה ומכא ראייה זו פסק שגם חד נצוק אינו חיבור כמו שנפרש לקמן" א"ה: **מדהו** לדרוך עם העובד כוכבים
בגת. יש לדקדק מדלא שאלו מהו לדרוך עובד כוכבים עם ישראל משמע שהגם של עובד כוכבים ולא להחזיר בשמיה שאלו אלא לענין היסור
הנאה קא מיבעיא ליה ומיייר נמי דלזייר ליה לזיה כמו שמפרש והכי קא מיבעיא ליה אי ניסוך דרגל הו ניסוך וליאסר בהנאה לא לא
ו"ל (א) ש"מ מעשה שאלו דאי לפסוק הלכה שאלו היה לו להשיב אין דורכין במשנה אחרונה אלא ודאי על מעשה שאלו ופסעו לו כמשה
אחרונה דכפרי' ואם תאמר כיון שהגת התחיל לימשך א"כ הו יין (א) נסך) גמור לפי משנה אחרונה ולמה לא יאסר יין הגת בהנאה למ"ד נצוק
בר נצוק חיבור ע"י יין הבור שהוא אסור בהנאה ו"ל דנצוק כי האי שאין העובד כוכבים נוגע עמה צבור ואינו עסוק אלא בדריכה לא אסרו
בהנאה מדע דלמירין לקמן פ"ב (דף עב.) יין ציין ימכר לעובדי כוכבים חוץ ממנו יין נסך שזו אלאמא אפי' תמערב לגמרי לא אסרינן
בהנאה אלא ודאי אי נגע בנסף הקילוח הו כאלו נגע בעליין ואסור בהנאה: **הוה** עובדא בגרודעא בו. אומר ר"י דלא הוה ממש
דומיא דעובדא דהוהא יוקא לא הוה שקיל וטרי אלא למישרא ליה צנחא כי הדור היה של עובד כוכבים ורגל שרי אלא בהנאה
ושמאל להמיר אף בשמיה קאמר לפי שצבור היה של ישראל אלא דומיא דהיה העיסוק רק ברגל:

ולרובא דלא שני ליה. מדאמתבנא לעיל (ע"ה) מעשר (ו) מייין נסך דמתמינן
ושמיה רבא לא קשיא אלאמא לא שני ליה דאי שני ליה לימא שאני
יין נסך דלחמירי ביה רבנן על כרחך מוקי לה כחלתא תנאי:
גרנותו. הוא סל גדול שקשור בצנור והיין יורד מן הצנור
למכו ומתוכו לבור כדי לסנן היין
מוזין ומלנין: **אסור**. אף מה שגבת:
בנצוק. קילוח היסור מגרנותו לבור
ומחבר הגרנותו ליין נסך שצבור:
ש"מ נצוק חיבור. ולקמן בהשוכר את
הפועל (דף עב.) פליגי בה: **שפספסו**
לנאסיהו. לקמן בהשוכר (שם):
שפספסו צורו. שנתמלא הצור עד
שהגיע היין וטפלו בשולי הגרנותו
כמו פסחה בפניה (א) דכל הללמים
(לעיל מב.) צמים שנין. כן שש
שנים: **והא קמנך בידיה**. ומשנה
אחרונה קמי חזרו לומר אין דורכין
דס"ל כרב הונא (נה) דמשהחיל לימשך
הו יין: **סלם ריגלי**. שהיו מתקבצין
לשמוע דרשה הלכות פסח בפסח
הלכות עלתה צערת והלכות מג בחד:
א

לכטל יין הגרנותו צעינני דגת דאין
כשאר איסורין שבמורה אם לא נודע
שנתמך לעבודת כוכבים א"כ למה יאסור החזרת גרנותו דמסתמא יש ששים בחזרתי הגת ממה שנגרנותו ואפילו אם יסבור כאביי
יהא מותר ו"ל דרב הונא כרב רביה ס"ל דלמר בפ' גיד הנשה (חולין דף ק:) דס"ל כרבי יהודה (א) ואומר מין במינו נמשהו * בכל
איסורין שבמורה: **גרנותו** נופה במאי מיתסרא בנצוק ש"מ נצוק חיבור. וא"ת א"כ מה שגבת היה לנו לאסור מטעם נצוק
ו"ל דשאי הכא דהו נצוק בר נצוק דגבת גרנותו הו נצוק אחד ומגרנותו לבור נצוק שני ומכאן פסקו הריב"ן והרשב"ם ור"ת בשם רש"י
דלפי' למ"ד דנצוק חיבור מ"מ נצוק בר נצוק כי הכל אינו חיבור וא"ת והא אין כאן רק נצוק אחד דכיון שהגרנותו עשוי נקבים נקבים
א"כ נופל דודאי מן הגת לבור ו"ל דכיון דנקבי הגרנותו אינם עשויים ציושר אלא מן הדרדון א"כ לאו חד נצוק הוא ומעשה כל לפני
רש"י צעוד כוכבים שספק יין מן הקנקן לכוס שאז נאסר היין שבתוס משום דמאי דנפיק לבראי גזרו ביה רבנן כדלקמן בפ"ב (דף עב.) ועוד
והיין שבקנקן נאסר נמי מטעם נצוק ואח"כ משך ישראל יין מן החצית לקנקן (ו) ותנא (א) והחזיר רש"י ונתן טעם משום שהיין
שבקנקן אינו נאסר אלא מטעם נצוק וא"כ הוה היין שצחצית נצוק בר נצוק ורש"י ברי"מ היה דוחה ראייה זו כי לעולם אימא לך נצוק בר
נצוק חיבור והא דלא אסרינן הכא יין שגבת משום נצוק היינו טעמא דמה שגבת אינו נקרא עדיין יין ואינו נחשב אלא כמיא בעלמא מדע
דהא אינו נאסר במגע עובד כוכבים וא"ת אם כן גם אותו שנגרנותו אמאי אסור שאינו נקרא עדיין יין לפי משנה ראשונה דקאמרין
עד שירד לבור ולדדייה קיימין השתא ו"ל דלא דמי כי מה שבשולי הגרנותו מתחתיו הו בכלל מה שצבור להיות יין גמור ולכן יאסר
מטעם נצוק וי"ש דאי נגע ביה עובד כוכבים דהו נאסר במגעו וא"ת א"כ מנא ליה לתלמודא דנאסר הגרנותו מטעם נצוק דלמא
נאסר מטעם דנגע ביה עובד כוכבים שגבתו וקילוחו ו"ל דל"כ ה"ל לרב הונא לפרושי במילתיה אכל החזיר גרנותו שנגע בו
עובד כוכבים לגת אסור ומדלא מפרש ליה (ו) פשיטא ליה לתלמודא דמטעם נצוק קאמר ועוד קשיא לפי מה שפירש צמתי' גבי והשאר
מותר שאינו נאסר במגע רק מה שצבור א"כ היך נוכח מכאן דנצוק בר נצוק אינו חיבור דלמא לעולם חיבור ושאי הכא משום דודאי
אין לגרנותו לחבר מה שגבת לבור כיון שיש לו דין בפני עצמו שמה אינו בכלל מה שגבת דגרנותו אסור צעניגת עובד כוכבים צבור ומה
שגבת אינו נאסר במגע עובד כוכבים אלא לפיכך רש"ם שפי' מה שצבור נאסר בלא נגיעת עובד כוכבים מטעם כמו של עובד כוכבים
בכוונה ומיאו איתו שגבת אינו נאסר מטעם כמו של עובד כוכבים בכוונה כמו של שואני נקרא עדיין יין וגם קיבלים שצין גרנותו עד
הבור אינו נאסר מחמת כמו מדע דלא כן היכי מוכיח דהגרנותו נאסר בנצוק דלמא מטעם כמו של עובד כוכבים הוא אלא ודאי
אין כח העובד כוכבים אוסר אלא מה שצבור דוקא מיהו מטעם נצוק אסרינן מה שנגרנותו דהא אמרינן לקמן בפ' בתרא (דף עב.) בגזאי
דמנא לא גזרו רבנן הי"מ למ"ד נצוק אינו חיבור אלא למ"ד נצוק חיבור נאסר מה שנשאר בגזאי דמנא וא"כ מ"ש גרנותו מנא לנאסר בנצוק
אלא לאו ש"מ נצוק בר נצוק אינו חיבור ויש לפרש דברי רב הונא הכי לפי' זה לא שנו אלא שלא החזיר גרנותו לגת כי אז מה שצבור
אסור ולא העלין שנגע ע"י הקילוח כי הגרנותו מפסיק והו נצוק בר נצוק אכל החזיר גרנותו לגת אסור העלין ע"י תערובתו של
המתחמן ולפי זה א"ל להוציר מנע עובד כוכבים כלל לא כאן ולא במשנתנו. מעשה כל לפני רבי מנחם ו"ל צחצית שכלה היין עד הכרזא
והגביה העובד כוכבים לבדו הצחצית וצאמה שעה משך ישראל את הכרזא וקילח היין בקנקנו של ישראל והחזיר יין הנשאר צחצית ואסר אותו
שיא לחון דהכי אמרינן בהשוכר (לקמן דף עב.) המערה מחצית לבור קילוח היולא מחצית ולמטה אסור ומוקמינן לה צעוד כוכבים המערה
ופרכינן אי הכי אפי' דגוה דדנא נמי ליחסר ומשני דכח דעובד כוכבים דרבנן ההוא דנפק לבראי גזרו ביה רבנן צחצית לא גזרו ביה רבנן
הלכך שרי מה שבחור הצחצית וא"ת הא אמר רב חסדא לקמן (דף עב.) כי כיליתו חמרא קטיפו קטיפו ולא צקילוח אלאמא משמע דאי נפיק
צקילוח הוא אסור יין הנשאר צחצית ע"י נצוק הא לא קשיא דהתם שפיר דהיין שצכלי העובד כוכבים היה יין נסך גמור התם ודאי אי לא
זו איסור יין נסך גמור אלא מכח עובד כוכבים לא נאסר ההוא דלא נפיק לבראי מטעם נצוק שנתחבר ליין הנאסר ע"י כח עובד כוכבים דלא
הו נצוק ליין נסך ממש: **שמוע** מינה נצוק חיבור. תימה אין ה"נ דבהדיא אמר רב הונא (לקמן דף עב.) נצוק וקטפרס חיבור ליין נסך
ואומר ר"ת דרב הונא הדר ביה ומכא ראייה זו פסק שגם חד נצוק אינו חיבור כמו שנפרש לקמן" א"ה: **מדהו** לדרוך עם העובד כוכבים
בגת. יש לדקדק מדלא שאלו מהו לדרוך עובד כוכבים עם ישראל משמע שהגם של עובד כוכבים ולא להחזיר בשמיה שאלו אלא לענין היסור
הנאה קא מיבעיא ליה ומיייר נמי דלזייר ליה לזיה כמו שמפרש והכי קא מיבעיא ליה אי ניסוך דרגל הו ניסוך וליאסר בהנאה לא לא
ו"ל (א) ש"מ מעשה שאלו דאי לפסוק הלכה שאלו היה לו להשיב אין דורכין במשנה אחרונה אלא ודאי על מעשה שאלו ופסעו לו כמשה
אחרונה דכפרי' ואם תאמר כיון שהגת התחיל לימשך א"כ הו יין (א) נסך) גמור לפי משנה אחרונה ולמה לא יאסר יין הגת בהנאה למ"ד נצוק
בר נצוק חיבור ע"י יין הבור שהוא אסור בהנאה ו"ל דנצוק כי האי שאין העובד כוכבים נוגע עמה צבור ואינו עסוק אלא בדריכה לא אסרו
בהנאה מדע דלמירין לקמן פ"ב (דף עב.) יין ציין ימכר לעובדי כוכבים חוץ ממנו יין נסך שזו אלאמא אפי' תמערב לגמרי לא אסרינן
בהנאה אלא ודאי אי נגע בנסף הקילוח הו כאלו נגע בעליין ואסור בהנאה: **הוה** עובדא בגרודעא בו. אומר ר"י דלא הוה ממש
דומיא דעובדא דהוהא יוקא לא הוה שקיל וטרי אלא למישרא ליה צנחא כי הדור היה של עובד כוכבים ורגל שרי אלא בהנאה
ושמאל להמיר אף בשמיה קאמר לפי שצבור היה של ישראל אלא דומיא דהיה העיסוק רק ברגל:

ולרובא דלא שני ליה. מדאמתבנא לעיל (ע"ה) מעשר (ו) מייין נסך דמתמינן
ושמיה רבא לא קשיא אלאמא לא שני ליה דאי שני ליה לימא שאני
יין נסך דלחמירי ביה רבנן על כרחך מוקי לה כחלתא תנאי:
גרנותו. הוא סל גדול שקשור בצנור והיין יורד מן הצנור
למכו ומתוכו לבור כדי לסנן היין
מוזין ומלנין: **אסור**. אף מה שגבת:
בנצוק. קילוח היסור מגרנותו לבור
ומחבר הגרנותו ליין נסך שצבור:
ש"מ נצוק חיבור. ולקמן בהשוכר את
הפועל (דף עב.) פליגי בה: **שפספסו**
לנאסיהו. לקמן בהשוכר (שם):
שפספסו צורו. שנתמלא הצור עד
שהגיע היין וטפלו בשולי הגרנותו
כמו פסחה בפניה (א) דכל הללמים
(לעיל מב.) צמים שנין. כן שש
שנים: **והא קמנך בידיה**. ומשנה
אחרונה קמי חזרו לומר אין דורכין
דס"ל כרב הונא (נה) דמשהחיל לימשך
הו יין: **סלם ריגלי**. שהיו מתקבצין
לשמוע דרשה הלכות פסח בפסח
הלכות עלתה צערת והלכות מג בחד:
א

(א) לקמן ע"ה: (ב) לקמן ע"ה: (ג) ויבמות
קב. ע"ש בפרי"ש חולין
מח. ע"ה: (ד) חין. ע"ה: (ה)
רש"י גורם קר דמשה
אחרונה פי' מוך הקושא
וע"ה: (ו) ר"מ מ"ו ורש"י
גורם ושאול ותנו כיון
שכחתי. (ז) וע"ה: ד"ה אמר
לחולין. (ח) רש"י מ"ו.

גליון הש"ס

תוס' ד"ה אבל בבהדי
בבא איסורין שבתורה.
ע"ה לקמן דף ע"ה ע"ה
תוס' ד"ה הכא וימלין דף
זו ע"ה תוס' ד"ה אמר:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה שפספסו
וי' פסחה בפניה דלעיל
דף גג ה"ס' ויבמות כל
הללמים נמחק: (ב) תוס'
ד"ה רבא וז' לפי משנה
אחרונה דלמשנה אחרונה
נמי התחיל לימשך קוצעו
למעשר ו"ל דתנא וז'
תנאי ליה ה"ס: (ג) ד"ה
אכל וז' כד' היסור דאמר
קמ: (ד) ד"ה גרנותו וז'
ומדלא מפרש ליה הדי
פשיטא: (ה) ד"ה מוח
וז' שעל יד מעשה. י"ב
פי' שכן היסור שאלו אם
מותר לו למחלה לדרוך
עם העובד כוכבים
בזיזתו ליה לזיה וע"ה
ר"ס השוכר ד"ה שמו
דף פב ע"ה:

מוסף רש"י

חלתא ריגלי. לשאל
הלכה לחכמים הנאמרים
לרגל (חולין עו.) שהיו
תלמידי חכמים נקבלים
לשמוע דרשה הלכות פסח
בפסח. ותשכחם הגאונים
מלחמי כל הך ריגלי
דלמוראלי היינו יום שמת בו
אדם גדול וקובעים אותו
לכבודו ומני' שנה בשנה
כמנהגם אותו יום
מתקבלים תלמידי חכמים
על סבירי וצאים על קברו
משל שאר העם להושיב
ישיבה עם (ויבמות פב.)

12.

סח א מ"י פ"ח מ"ה
מ"ח הלכה ה טוש"ע
י"ד ס"י קמל סעף כד
ובפירושם התוספות נזם
ר"ס (וכד"י וע"ה):
סב ב ג מ"י שם סמג
לאחין קמח טוש"ע
י"ד שם סעף (י) (ח):
ע ד מ"י שם הלכה ו
טוש"ע שם סעף ד:
קא ה מ"י שם טוש"ע
שם:
ו ז מ"י שם הלכה ה
טוש"ע שם סעף ג:

שְׁקוּרֵי פִילִלִּי: **יִמְכֹּר** (א) לְמִיּוֹן דָּלָה
 נִחְסִין לְנֶמֶק: **כִּדְשׁ** דְּשִׁיר מִגַּע שֶׁל
 עוֹבֵד כּוֹכָבִים שֶׁלֹּא נִחְסִין לְנֶמֶק (א):
אֶף בְּשִׁטָּה דְּקִדְמָת מַתְמָחִיף נִפְל
 לְבוֹד וְעַלֵּה כּוֹר' ל' שִׁמְעוֹן מִתְמָר אֶף
 בְּשִׁטָּה: **סִינוֹן בֵּן יוֹמָא** אֲחֵמֶל לֹא
 בְּעִין כּוֹוִנָה: **שְׁמֵלוּ וְלֹא טַבְּלוּ**
 דְּקִימָא לֵן בְּיַצְמִת (דָּף מו.) לְעוֹלָם
 אִינוּ גַר עַד שִׁימוֹל יִטְעוּבֵל: **וְכֵן בְּנֵי**
בְּשָׁטְחָא אֲשֵׁיפ' שְׁמַלְדוּ בְּנֵי
 יִשְׂרָאֵל וְלֹא גָּלוּ בֵּין הַעוֹבְדֵי כּוֹכָבִים
 בְּעוֹ מִילָה וְעִיבָלָה. וְכִשְׁלֹא טַבְּלוּ
 אִמּוֹ מִתְחַלָּה קִמְיִיר דְּלִי טַבְּלוּ
 אִמּוֹ אִינְהוּ לֵמַה לְהוֹ טַבְּלוּ:

(א) בנ' נגע ברישא
לדלויכא
(ב) רשי' ד"ה ימכר כיון
כ"ל ואזת ד"ה נמחק:
(ג) ד"ה כ"ש ד"ה אס
ד"ה אף בשמיה וכו' ממיר
פ"י אף בשמיה: (ד) חוס'
ד"ה אימור וכו' למחוק
אימור מדקדקת לטון
אימור משמע: (ה) ד"ה
ה"ל ברות וכו' דהיי' אסר
הכל בנגע נפש:
(ו) ד"ה מיטק וכו' בן יומו
מהביא שגפול לגוי:

[א] תוב' ד"ה גדולים.
ואומר ר"י דשנאי כו'. נ"ב
וכן הוא בחוספסא (עמ"ש
רבינו ביו"ד ס' קכ"ד ס"ק
י"א).

פֿייל"א [פֿיי"ל]. מוט.

דאי משכחנא תנא דאסר כרכי נתן אוסרינה
אפי' בהנאה דתניא מדרו בין ביד בין ברגל
יִמְכֹּר ר' נתן אומר ביד אסור ברגל מותר
אימר דאמר ר' נתן ביד ברגל מי אמר אלא
דאי משכחנא תנא דשרי ^(ב) כר"ש אישרייה
אפי' בשתייה ההוא עובדא דהוה בבירם
דההוא עובד כוכבים דהוה קא סליק בדיקלא
ואייית' לזליב' בהדי דקא נחית נגע
כראשה דלוליבא בחמרא שלא ככוונה
^(א) שרייה רב לזבוניה לעובדי כוכבים אמרו
ליה רב בהנא ורב אסי לרב והא מר הוא
דאמר יתינוק בן יומו הוא עושה יין נסך
אמר להו אימור דאמרי אנא יבשתייה בהנאה

אימור רא"ר נתן ביד ברגל מי אמר. יש שהיו רונים למחוק (ו) אמר דמקאמל לשון אמר משמע שלא פירשו דגבריו דלית חילוק בין די לרגל ולמלא דהא ודאי שפירשו דגבריו ור"י מיישב ההירגה דמתחלה היה קוצר דלהכי אוסר ר' נתן מדירה דיד משום דגור אטו ששכח דיד אצל מדירה דרגל מותר לילכא למיגור אטו שכשור דיד מיהו נשכשור דרגל אפר דגור אטו שכשור דיד ודרכה דרגל אסורה דחשנין לה כשכשור דרגל ודאי אימור דא"ר נתן ביד פירוש וסם גור מדירה אטו שכשור בגלל מי אמר דסם לא יגזור כלל ואפי' שכשור דרגל נמי שרי דממני ליה למדידה דרגל:

א' אשכנחא הנא דשרי כר"ש בור
פירש הקונטרס דשרי מגעו
של נחמיה לנכך אף בשמיה דקדמי
מתני' (לקמן ס:) נפל לבזר ועלה כו'
ימכר ר"ש מחיר פירוש בשמיה דשרי
מגעו של עובד כוכבים שלא נתמיה
לנכך בשמיה והקשה הר"ר אלחנן
למחא הא דשרי ר"ש בשמיה היינו
דוקא נגיעה על ידי דבר אחר כמו
מידה דקנה אבל מגעו דגופי כו'
הכא דדורכו ברבא נגלה דשרי רבי
שמעון וי"ל דציצא ליה לשמואל
אליבא דר' שמעון ללא תשיבין שסוך
דברא אלא כמו מידות קנה היכא
שזופסו נדוד דשרי ר' שמעון אף
בשמיה ועוד י"ל לומר דסבר שמואל
דכל מה שמירי ר"ש צנחנה שרי

תמיה: ה"ג ברוב הספרים בחר דקא נחת נגע ברישא דלויבא ידי דבר אחר כמו מגע עובד כוכבים בגופו ולפי דה"ל הכא שלא יתנוקע בן יומו וכן לקמן (דף נח:) דפרין והא קנגע בטעל פירוש כוכבים ע"י דבר אחר שלא בטוה דלסור בשמיה כמו נגע ברישא עובד כוכבים בגוף בן יודו בין בקנה עושה יין נסך דלדומיה עושה עובד כוכבים בגוף כל שבז עטור עובד כוכבים אינו עושה יין ומחו לצור להכשירוהו בחמתו אין שלא בחמתו לא אף על פי שהיה מתגבגל עד סמוך לצור ולא היו זריקה ממנו הלכך דבר תמיהה לומר דחשבינן מגעו ע"י ד"א דלא היו אלא ההלכות מופחתות לקמן דשיי אף בשמיה מדמחמיה לקמן דביי ש והוא ליה כמו שלא בטוה ולא גזר אף לשמיה ועוד קשיא דהיינו בקנה דלפילו לרבנן ימכר ואע"ג דהוה האם מגע ע"י דבר אחר וכו' מדדו ציר אסור בהנאה וחסדי מני מדדה דקנה או נגיעה דקנה ברישא דלויבא לייכא כוונת מגע מ"מ היו כצורים דלחן לחמך לר' נתן ורב השיב ליה אומר דלמרי' אלא בשמיה בהנאה מי אמרי' נסך פירוש דבר אדרב דהיינו אסר הכא (וי) ברישא דלויבא צחמרה בשמיה הא יין דהוה על ידי דבר אחר וכל שכן הכא דליכא כוונת מגע דנשפרי וגע בחבית עד שזפל לצור ולפיכך השיריה צחמרו משום דהוה מגע וצור אין לחמיה דלקמן אינו אחזו יין אלא עד סמוך לצור ומכאן נלוצר היכי דייק שלא בחמתו לא פי' אלא יאסר בשמיה והא שן גדולות וכן נמלח בתשובות הגאונים דלא גרס ברישא דלויבא אלא בגופו שלא בטוה ולקמן לא גרס והא קא נגע בטעל אלא והא על כל גדומיו אבל אם היה נוגע ביין על ידי טעל מזה אינו חושש ליוגע ורב כהנא ורב אסי שהיו כצורים דרב אסור מגע עובד כוכבים והוא דין אלהיו אינו מתחיל ליוגע וכן פסק רבנו חס הלכה למעשה ב"ב י"ב ב' ויפו עושה יין נסך. פירוש ואסור בשמיה ואימ' תיין שרי ר"ש י"ל דסבר דבגמט חינוק ושכשו איכא למיגזר אטו גדול יין קטנים א. ואימ' לייטל דלחן עושין יין נסך ליאסר בהנאה כמו דלפ"י בשמיה לא אסרי ועי"ל דליטלח טורח משמע בשמיה כי מלו שאני דלא לגבי שומאח קאמר דלחן משום דמילי מועלת לא לענין כל שאר דבריהם חיי"ל דלחן רב עד שימול ויעטול:

והוא

בן יומו עושה יין נסך איתביה רב שמי
מן העובדי כוכבים שאלו ולא טבלו וכן בני
י ומדרסן בשוק טמא ואמרי לה טהור יין
אין עושים יין נסך ואלו הן גדולים ואלו הן
ודות כוכבים ומשמשיה קטנים אינם יודעין
קטני מוהת גדולים אין קטנים לא תרגמה
רוקן ומדרסן הניחא למאן דאמר טמא אלא
ואי קמ"ל עבדים דומיא דבני שפחות מה בני
יושין יין נסך מלו וטבלו לא יאף עבדים כן
דאמר רב נחמן אמר שמואל הלוקח עבדים
טבלו עושים יין נסך עד שתשקע עבודת כוכבים
שמואל הלוקח עבדים מן העובדי כוכבים אע"פ
שתשקע עבודת כוכבים מפייה וכמה א"ר
איתביה רבה לר"נ הלוקח עבדים מן העובדי
כוכבים השפחות שאלו ולא טבלו רוקן ומדרסן
בשוק

דה ברגל כהנאה הוא הדין בשמיה: ה"ג ברוב הספרים
שצין מגע עובד כוכבים על ידי דבר אחר כמו מגע ע
דמזמו ויהי לו כהנא ורב כהנא ורב אפי' ליתוקין בן יומו וכן לקמן
הנעלה איהו בר מגע עובד כוכבים ע"י דבר אחר שלא
בזבז טומא פירוש כגון אם נגע עובד כוכבים בין צין לקמן
ביום ע"י דבר אחר כמו מגע עובד כוכבים בגופו כל ש
היהא נטול חצית חורקה בחמתו לצור להכשירוהו בח
מייה ומייה ופירש רש"י שהיה מתגלגל עד סמו
כ"א וקשיא לפי זה דלדבר חימה לא לומר דה
בכוונה ליתקן שמהיה וכל ההלכות מורחות לקמן דה
לא כירכא דמוריק ארוקי פירוש והוה ליה כמו שלל בכוונה
כהנאה הא ממנ"י הוא מדדו בקנה לאפילו לרבנן ימכר
ידי רבא אית ליה כר' נתן דלמיר מדדו ביד אחר כהנאה
דה ארבע כוונת מגע ובעניניה ברשא לזלינא ליה כוונת
ר' דרזא ורב אפר' ר' נתן כהנאה ורב הדין להם אימר דלמ
ליתא כוונת מגע מייה קשיא דרב ארזב דהיי אפר' הבא
אפי' כי ארבע כוונת מגע כיון דהוי על ידי דבר אחר
ל מייה ומייה פירוש שהיה עובד חצית עד שפגל לצור
ע"ג דנגע ביה עובד נפילתו לצור ואין לדחות דלקמן אית
ועוד דאם איהו אחוזה ביריחו לצור היכי דיק איהו חס
ית גירסת רבתי מתגלגל והלכות גדולות וכן מנא חשבו
דהוה ליה מגע עובד כוכבים בגופו שלא בכוונה ולקמן
נגע צין שבעלמא שהוא מלא על כל גרמיו אבל אם היה
ה ימכר שאני התם שמתכוין ליגע ורב כהנא ורב אפי' ש
בנות דלמיר מדדו כר' וס' דהוא הדין אפילו ע"י ממתני
כוונת מגע מותר שמהיה ה"ל **בין יומו** פירש
בן יומו (ו) מנפל לצור ועלה דשרי ר"ש ו"ל דסבר דבמגע
הדין למגור מידי: **גדולים** אין קטנים לא. וז"ל לישני
דקלא מפרש אלהן בהדיא ש"מ דלפי' בשמיה לא אפי' ש
לשני אלהן דלישני ליה מלו שמי' לא גבי טומא
חשו חמשים להפסד השרות אבל לענין כל שאר דבריהם

והא וכן קתני. דמשמע דהכי יש לאסור צנני שפחות (קטנים) כמו עבדים קטנים וא"ת ולישני דמי קתני וכן אגדולים דהכי הווי צנני שפחות גדולים כמו עבדים גדולים ו"ל דמשמע ליה דקאי אכולו צנני אגדולים צנני אקטנים ועוד דס"ל דמשום גדולים דהן יודעים צנני עבודה כוכבים

ומשמיה לא אילטרך למיתני וכן: **אלא** ס"ד טהור מאי איכא דמייר. וא"ת ואמאי לא משני דקאי וכן אדיוקא והכי קאמר בשוק טהור הא צנני טמא ו"ל דלא נסתבר ליה למימר דקאי וכן אדיוקא ואע"ג דגבי מל ולא טבל (ו) דקא מתרץ תלמודא קאי אדיוקא מ"מ לא דמו דקא מיירי צנניא מענין מילה וטבילה אבל צנניא צנני לא איירי כלל: **הא** קמשמע לן עבדים דומיא דבני שפחות. וא"ת אמאי דחקינו לומר למ"ד טהור דקאי וכן אדיוקא לישני דקאי ארוקן ומדרסן והכי קאמר וכן צנני טהור ורוקן ומדרסן בשוק כמו צנני שפחות ו"ל דמשום הא לא אילטרך למיתני וכן דפשיטא דליכא למיטעי דרוקן ומדרסן טהור לא קאי אעבדים כמו צנני שפחות דא"כ אמאי תנא עבדים כלל אם לא לטהר רוקן ומדרסן בשוק דהא כבר שני קטנים אין עושין יין נסך לא קאי אעבדים: **עד** שתשתקע תורת עבודת כוכבים מפייהם. אומר ר"י

בשוק אפי' בשוק שאין טומאתן ספק אלא טומאתן ודאית מדרבנן שגזרו על העובדי כוכבים שיהיו קצין לכל דבריהן (נדה לד.): **ואמרי לה** טהור. דמלו ולא טבלו מילתא דלא שכיחא הוא ולא גזור עליהו: **אבני השפחות**. דכיון דלאל ישראל גדלו ולא גזור על יין בקטנות: **ארוקן ומדרסן**. הושוו צנני השפחות לעבדים הנקחין מן השוק ולא אינן:

הניחא למאן דפני טמא. אילטרך למיתני (ו) צנני השפחות משום רוקן ומדרסן לאשמועינן דטמא אלא למאן דפני טהור כיון דעבדים טהור כ"ש צנני השפחות דלגבי יין לא הושוו אהדדי ואיסורי דין נסך לאו קאי עלייהו למה ליה למיתנינהו צנדי הכי איצטרי ליה למיתני עבדים שמו ולא טבלו רוקן טהור צנני השפחות שמו ולא טבלו יינם גדולים כו': **הא קמ"ל כו'**. ודאי לענין נסך ערבינהו ומיהו לאו לענין קטנים ולאפוקי מדרב (נחמן) אלא לענין גדולים דקאמר עושין יין נסך דוקא לא טבלו אבל מלו וטבלו (א) ולאפוקי כו': **אמר הוי** לאו **חמרא**. צנניא: **סקליה**. הא ישראל צנניא כולומר לא משתה ממנו: **איפליג עליה**. ולא היו אכלו בעיר להתוכח עמו: איקלע

יין נסך קטנים אין עושין יין נסך אלו הן גדולים ואלו הן קטנים גדולים שיודעין בטיב עבודת כוכבים ומשמשיה קטנים שאין יודעין בטיב עבודת כוכבים ומשמשיה קתני מידת מלו ולא טבלו אין מלו וטבלו לא תרגמה אבני שפחות הא וכן קתני ארוקן ומדרסן הניחא למאן דאמר טמא אלא למ"ד טהור מאי איכא למימר הא קמ"ל עבדים דומיא דבני שפחות מה בני שפחות גדולים הוא דעושין יין נסך קטנים אין עושין יין נסך אף עבדים נמי גדולים עושין יין נסך קטנים אין עושין יין נסך לאפוקי מדרב דאמר רב תינוק בן יומו עושה יין נסך קמ"ל דלא הוה עובדא דהוה במחזא אלא עובד כוכבים ע"ל לחנותא דישאלא אמר להו אית לכו חמרא לזבונא אמרו ליה לא הוה יתב חמרא ברוולא שדי ביה ידיה שיכשך ביה אמר להו האי לאו חמרא הוא שקליה האך בריתיה שדייה לדנא שרייה רבא לזבונא לעובדי כוכבים איפליג עליה רב הונא בר חיננא ורב הונא בריה דרב נחמן פ"נפקי שיפורי דרבא ושרו ונפקי שיפורי דרב הונא בר חיננא ור"ה בר ר"נ ואסרי איקלע

דאע"ג שרין להטבילם ולמולם מרזנס כדאמר (ו) (שמואל) צהולין (בימות דף מח). כשם שאי אהא מל בן איש צעל כרחו כך אי אהא מל עבד צנ"כ מ"מ איתת רבו עליו ואינו מתגייר בלב שלם אבל עובדי כוכבים שמלים וטובלים מרזנס ולדעתם שמתקטע שם עבודת כוכבים מפייהם מיד ומותר מגען צנני מיד: **התרגמה אבני השפחות**. וא"ת אמאי לא נקט תרגמה ארוקן ומדרסן ונקט מל ולא טבל דוקא אבל מל וטבל לא ולא קאי מיד איין נסך ויש לומר דניחא ליה לשנויי כשיטה ראשונה: (ע"כ ש"ך לע"ה) **הא קמ"ל** עבדים דומיא דבני השפחות. נראה דהכי הוה מלי למימר הא וכן כשאר וכן דעלמא מה עבדים גדולים עושין יין נסך אף צנני השפחות גדולים עושין יין נסך אלא דניחא ליה לשנויי כפי פירוש שיטה ראשונה: **לאפוקי** מדרב דאמר תינוק בן יומו. השתא חזינו דלשנא דאמרי לה טהור שמואל ליה ליה דרב דאמר תינוק בן יומו כו' דא"כ לא איתא הא מתניתא כותיה אלא אית ליה לשמואל דתינוק בן יומו אינו עושה יין נסך ומותר אף בשמיה ור"ה קטנים שאין יודעים צנני עבודה כוכבים וכן יומו לאו דוקא ועבדים גדולים אע"פ ששמו וטבלו לריבין להמתין י"ב חדש להשקיע שם עבודת כוכבים מפייהם ופסקו הלכות גדולות דלא כרב בתינוק בן יומו ור"ה נמי פסק בשמואל דבעינן שיקוע דמפרש ריב"ל למילתיה ופעם אחת מלא ר"י כתוב (ו) בתוספתא הגומדים לפי ר"ת שפסקו דהלכה בשמואל הואיל וקבר ריב"ל כיומיה והלכה כריב"ל לגבי ר' יוחנן וכו"ש לגבי רב ושמואל שאין הלכה כמותם לגבי ר' יוחנן וגם בסדר תנאים ואמוראים כתיבת יד הרב הגדול ר' יוסף טוב עולם פוסק הלכה כמותם בכל מקום וגם ר"ת הביא הרבה ראיות על זה וכולם נדחו ועוד פסק ר"ת כלשנא דאמר רוקן ומדרסן בשוק טהור דבשל סופרים הך אחר המיקל ולפי אותו הלשון פליג שמואל אדרב בתינוק בן יומו ועוד פירשו רש"י והרי"ף צנני שם רש"י צנניא מתעבת תינוק על צנני הוה אין איסורי הגאה צנניא עובד כוכבים צנני י עובדי כוכבים צנני צנניא לנסך לעבודת כוכבים וחשבוין כאין יודעין צנני עבודה כוכבים ומשמשיה והווי להו כתינוק בן יומו ועל זה אנו סומכין לגבות יינות העובדי כוכבים צנניא וטעם דבר זה שלח לו ר"י לר"ת (ו) הא חיי דמיך ומאצון ומאחון משמרי מגע עובד כוכבים צנני לעלמא אפילו בשמיה דאחך ר' שמואל פסק בשם ר' אבין צנניא שגמא דהעובדי כוכבים צנניא אלא כתינוק בן יומו ואחא פוסק בתינוק בן יומו שמואל דאית ליה דאיתו עושה יין נסך לאסור אף בשמיה והשיב לו ר"ת כי התלמיד שכתב נזהל היה לפסוק וחס ושלום שלא עלה על לבו אלא ודאי ק"ל כרב בתינוק בן יומו עושה יין נסך לאסור בשמיה ועובדי כוכבים צנניא ודאי הם כתינוק בן יומו כפסק רבניא שגמא וגם אין הלכה בשמואל בעבדים שמו ולא טבלו להצריך י"ב חדש להשקיע דהא צנניא מפסק מנייה ללשנא דאמר טהור דק"ל כותיה כיון דק"ל כרב צנניא דתינוק וכן היה מנהג צנניא שגמא העבדים צנניא אחר שמואל וטבלו מיד ואין להקשות מריב"ל דמשמע דקאי כותיה דריב"ל לא קאי על דברי שמואל לפרש דבריו דהא איחור קשיש מנייה הוה ועיקר דבריו של ריב"ל נאמרו ביצמות פ' החולין (דף מח): גבי הלוקח עבד מן העובד כוכבים מגלגל עמו י"ב חדש ותלמודא קצעה הכא לפרושי מילתא דשמואל מיהו היה ר"י מקשה אף לפי זה הפסק שפסק רבניא שגמא כרב בתינוק בן יומו (ו) א"כ היאך נסיר מגע עובד כוכבים צנניא שגמא שמואל תינוק בן יומו מה ענין זה לזה והלא מה שאנו מתיירים שמואל ותינוק בן יומו עושה יין נסך לאסור הנאה היינו משום שאין צו אפי' כוונה מגע וא"כ עובדי כוכבים צנניא שגמא צנניא אפילו צנניא שגמא דהא ע"כ ק"ל שחמורה כוונה מגע אף בלא כוונה ניסוך מהיכא דליכא כוונה כלל דפרי' לעיל גבי רישא דלוליצא לפירוש ר"ת וחזר ר"ת ואמר דודאי מתוך ההלכות לא מנינו ראייה פשוטה להפיר מגע עובד כוכבים צנניא ואף לא סתם יינם צנניא כי אם למוכרו לאותו עובד כוכבים עצמו כדאמר רב אשי לקמן (דף נט): דמשקל דמי מההוא עובד כוכבים דנפקיה שרי מ"ט מיקליא קלייה או ימכרו אותו עובד כוכבים לעובדי כוכבים כמו שהיה מוכרו לזורק עצמו והעיד ר"ת על רבני מאיר אצוי כי פסע נזמנן לו יין נסך והפסדו צידים ואע"פ"כ לא ראה ר"ת לאסור הואיל ופסע המנהג להפיר והנהגה לשראף שיהו שוגגים ואלו יהו מזידין ומ"מ לסמן המנהג (ו) קת' ראייה שגמא סתם מגען למועד בקנה דאמרינן ימכר משום דלא נתיבין לניסוך ואפילו אם נדמיו למדדו ציד שרי לרצון דאמרי ימכר ועד כאן לא אסר ר' נתן צנניא ציד אלא משום דגור מדידה דיד אטו ששקן דיד ואי קא משכשך אחי לנסכו לעבודת כוכבים אלא צנניא שגמא צנניא ניסוך ואפי' ר' נתן מודה דשרי צנניא וא"ת כיון דגזרו על ניסוך העובד כוכבים הוה ליה דבר שצמין דלרין מנין אחר להפירו ו"ל דלא גזור אלא על המנסכים ויבין דהשתא לא הווי מנסכים לעבודת כוכבים ים לתלות להפיר וראיה לדבר מדאמרינן פ"ב (באמן סה). דרבא שדר קורבנא לרב ששך ביים אידו אמר קים לי צנניא דלא פלה לעבודת כוכבים ואע"ג דגם משא ומתן ביים אידס היה דבר שצמין ולא הולך מנין אחר להפירו להנהיג דלא אלו ומדור כי ודאי מתחלה לא גזור עליהם מיהו קשיא סתם יינם היאך נמיר צנניא כיון שגזרו על סתם יינם משום צנניא ודאי גס עתה שייך זה הטעם ו"ל דמאי דגזרו סתם יינם לאסור צנניא יומא מפתח ושמן היינו משום דשכיחי לנסכי לעבודת כוכבים אלא עתה שצטל ניסוך שאינם יודעים צנני עבודת כוכבים דיו להיות כפתם ושמןם או כצוילי עובדי כוכבים לאסור צנניא ולא צנניא והמחמיר תנא עליו צנניא: איקלע

(א) (לש"ל מ. ט.) (ב) (מכאן ע"ד פסוק ד"ה הא קמ"ל וכו' שייך לעמוד א"י.) (ג) (רש"י א) (ד) (ע"כ ש"ך לע"ה.) (ה) (ל"ס מ"י.) (ו) (ל"ל ע"ה.) (ז) (ל"ל ע"ה.) (ח) (ל"ל ע"ה.) (ט) (ל"ל ע"ה.) (י) (ל"ל ע"ה.)

הגהות הב"ח
(א) רש"י ד"ה הנחא וכו' וכן אילטרך למיתני וכן אשפחות וכו' כ"ש אבני השפחות וכו' דלגבי: (ב) חז"ל ד"ה אלא וכו' ולא טבל קא מתרין תלמודא דקאי: (ג) ר"ה לאפוקי וכו' בתוספתא העלמים לפני ר"ת: (ד) בא"ד ר"י לר"ת הא חיי: (ה) בא"ד בתינוק בן יומו אבחי היאך נמיר: (ו) בא"ד לסמן המנהג הביא קת'.

עב א מ"י פ"ב מהל'
מאכלות אסורות
הלכה א סמג לאזן קמח
טוש"ע י"ד ס' קד סעיף
י':
עג ב מ"י שם הלכה טו
טוש"ע שם סעיף יא:
עד ג מ"י שם הלכה ה
טוש"ע שם סעי' יב:

ע"ה א מ"י פ"ב מהל'
מחללות אסורות
הלכ' ו סמג לאוין קמה
טו"ש ע"י פ"י קה ספיף
א וספיף יא':
ע"ה ב מ"י פ"ג שם הלכה
יג סמג שם טו"ש ע'
י"ד ט"י קה ספיף ז':
ע"ה ג מ"י פ"ח מהל'
עבודת כוכבים הלכ'
ז וע"ה בהשגות סמג לאוין
מה טו"ש ע"י פ"י קה
ספיף א':

אלא ודאי חמרא הוא ונבכיה. פ"ה אע"ג דמוקמינן ליה במוריק אורוקי אפ"ה חיישינן דלמא נגע ונסך ואנן הוא דלא רמינן אדעתין למיחוי משמע מתוך פירושו דבהרקה לבד לא ננסך ליה ליאסר בהנאה וגם ר"ת כתב דבמוריק אורוקי אינו אסור בהנאה וקשה דהא במסקנא דמילתא לקמן בסוף פירקין כתוב ברוב הפירושים כמו של עובד כוכבים כגון דמוריק אורוקי ויהיכר בו שהוא יין אסור בהנאה מדברי יוחנן בן ארחא אלמא בהנאה עובדא דהכא מטעם כמו ולא משום חשד מנגע ולקמן (דף ס.) גמי עובד כוכבים אלמא ישראל אכונא חמרא אסור ופי' הקונט' אסור אף בהנאה מדי דהוה אין שמחו עובד כוכבים ועוד אדרבה כ"י ה"ל גוונא ע"י הרקה היו מנסקין שהיו מערין יין לספלים וי"ל דמה שהולך לפרש נגע היינו לאסור אף מה שפנים שלא עירה עדיין דהא אמרין לקמן (דף עב:) גבי עובד כוכבים המערה דנפיק לבצרי דמנא גזרו ביה רבנן דגזאי דמנא לא גזרו ביה רבנן ור"י פ"י ונסכיה שהריקו בכונת ניסוך:

והא נגע ביה בנשלא ור"ל מנע עובד כוכבים שלא בכונתו ואסור. חמיה א' ר' יהושע בן לוי סבר לה כשמואל דשרי תינוק בן יומא ואף בשמיה א"כ הוא הדין מנע גדול שלא בכונה ואפילו צידו דהא לעיל מדמי להווא לישנא דלא גרים רישא דלוליצא וא"כ מאי קא פריך דהא שלא בכונה הוה שהיה סבור שהוא שיכרא וי"ל דלעיל כ' פרכי ליה לרב מתינוק בן יומא בכל שכן קא פרכי מדאסר מתינוק דלוינו בר כוונה כלל כ"ש שיאסר מנע גדול שלא בכונה שהרי בר כוונה הוא וכולל לגא לדי ניסוך אכל ודאי מנע גדול חמור ואפי' שלא

מימר אמר. האי עובד כוכבים דנעמיה: **סלקא דעמיה דרבנן.** חשיבי כ' (א) האי שמו שיכרא בתמיה אלל ודאי חמרא הוא ונסכיה לעבודת כוכבים ואע"ג דמוקמינן דמוריק אורוקי אפ"ה חיישינן דלמא נגע ונסך ואנן הוא דלא רמינן אדעתין למיחוי דנשאלא הוה מחזיקין ליה: **ומאן דשרי שפיר שרי מימר**

אמר. האי עובד כוכבים סלקא דעמיה רבנן כשרים כ' הני חמרא הוו שמו ואמרי לדדי מא אשקין בתמיה: **במורא.** יין חדש אין לו ריח: **והא קא נגע בנשלא.** ס"ד שהיה שואב היין מהבית בכלי ששמו נטלו ופריך והא נגע ביה בחמרא ע"י נטלו ונהי נמי דלא ידע דחמרא הוא הוה ליה מנע שאל בכונה ואסור: **ומשני דקא מוריק אורוקי ור"ל כמו שלא בכונה.** שאל ידע שהוא יין וכחו שלא בכונה לא גזרו אפילו בשמיה: **שמסכו.** שמחו שנתן בו מים לתקנו לשמיה שכן דרך יינס חוק כשהיו נותנין אותו בכוס ונותנין בו מים לפי שהוא חוק. יין של ישראל שמסכו עובד כוכבים מהו: **אסור.** אע"ג דלא נגע גזרו רבנן דבחו לאסרו בשמיה משום הרחוקת עבירה אבל בהנאה ודאי לא מיתסר דלא עדיף מנגיעה ע"י ד"א שלא בכונה (לעיל דף נ.) כי ההוא דנגע בלוליצא בחמרא ושרייה רב בהנאה: **חזא דאכלי פיי דלא מעשרי ואסר להו.** דקסבר צררה היא צר דמנדבר בצרך המיטור וכיון דמא"י (ב) חייבין פירות' במעשר: **אדמקטורך עלך.** בעוד שנגדיך עליך חזור אללס והתר להם ולא תשהה אפילו לנות מטורה הדך: דמלשינהו

בצר לאו היינו בצרה ימים של רבים אין נאמרין רבי יוחנן למעמיה דא"ר

בכונה ליאסר בשמיה ואפילו לשמואל: **שמסכו.** שמחו עובד כוכבים לתקנו (א) בשמיה אסור אף בהנאה ואע"ג דלא נגע משום הרחוקת עבירה דלאמרין לך לך אמרין מירא כ' מיהו נמלא בפירוש אחרים של רש"י אסור בשמיה משום הרחוקת עבירה אבל בהנאה ודאי לא מיתסר דלא עדיף מנגיעה ע"י ד"א שלא בכונה כי ההוא דנגע צרישא דלוליצא (לעיל דף נ.) וגם ר"ת כ' דכל לך לך לא אסרינן בהנאה ור"ג דלאמרין בסמוך לא והכריז על יינס משום יין נסך אלמא קנס הוא דקנים להו משום לך לך אמרין ובסמוך חזא חמרא דמנאי עובד כוכבים ושמו ישראל ואסר להו נפשי ואסור אף בהנאה מטעם קנס כדפריש' ואפי' דלא מפרש ליה בהדיא מ"מ הכי הוא מדי דהוה אמאי דקגדי עובדי כוכבים ושמו ישראל דאסר להו בהנאה משום עבודת כוכבים: **בדכתיב קאמינא מסכה יינה.** ואע"ג דכתיב נמי (שיר י) אל יחסר המזג ההיא מוניה ביין עצמו אבל מסכה הוא תיקון מים ביין: **כתב** הרי"א א"י צומן הוה עובד כוכבים ששכך בינו של ישראל מותר למכרו לעובדי כוכבים דלא בקיאי בשכונן כדפרישית לעיל אבל בשמיה אסור ודוקא שלא נתכוין ליגע כדי להכעיס לישראל ולהפסדו אבל אי חזין לדעמיה לעובד כוכבים שגוגע בינו של ישראל כדי להכעיסו ולהפסדו ההוא שרי אסור בשמיה דה"ג לא גזרו רבנן והיכא דרזק ליה העובד כוכבים החפץ לצור כדי להכעיס ואפילו לוי מיהי' (ב) כגון שמסס בו מתינוק בשמיה וכן אימא נמשכת רב היי בר נחשון גאון ונפסקי ריב"א וכן מוכח הסוגיא קרוב הדבר בעיני דאלי אס' נגע העובד כוכבים צידו להכעיס מותר בשמיה וכ"כ במשנה פסם אחת היה צורו של ישראל מלא יין וצא אלס אחד ונתן ידו לתוכו להכעיס והיה שם זקן אחד ירא שמים שסופו נהרג על קידוש השם בעו"ה ושמענו שלקח מן היין בכלי ושתה ממנו צפני האנס כדי שלא יהא רגיל לעשות כן לישראל אחר עכ"ל הרי"א: **אדמקטורך עיך י"ה הדר.** פ"י הקונט' בעוד שנגדיך עליך חזור אללס והתר להם ולא תשהה אפי' לנות מטורה הדך ויפה כיון דאין לפרש שלא תפסיד בגדיך בהוראתך דבשכיל טעמיה תנצרך לשלם כדאמרין בפ"ק דסנהדרין (דף ג.) דהא מוקמינן ליה הכס בשאל ונתן ציד ועוד דהא רש"ל מומחה לבי"ד הוה ופטור מלשלם: **בצר** י"א היינו בצרה. והא דאמר רש"ל (יב"פ"ק דמכות (דף יג.) ג' טעיות עמיד שר של רומי לטעות כו' כסבור שגלה לבצר והוא גולה לבצרה היינו לבתר דשמעה מר' יוחנן דסבר איבו דבצר לאו היינו בצרה או הודה כי גס בטעות זה יטעה שר של רומי צר לאו היינו בצרה פ"י אלל חוזה לארץ היא ואינה חייבת במעשר ולכן הוקיקו ר' יוחנן להחיר להם ומשמע מהכא (י"דח"ל) לא מיחייב במעשר וכן משמע בפ"ק דחולין (דף י.) יסד ד"ה יהמיר) גבי ר"מ שאכל עלה של ירק בבית שאן והחיר ר' בית שאן כולה על ידו משום דהוה סבר דבית שאן מחו"ל היא וקשה דלוינו בכל שאר התלמוד משמע דחו"ל חייבת במעשר דקאמר בצורות בפ' עד כמה (דף ס.) ובפ"ק דביצה (דף ט.) תרומת חו"ל אוכל והולך ואפי' מפרש וכן רבה מבטיל לה ברוב אוכל לה בימי עומאמו וקאמר נמי התם רב עובי הוה ליה גוצא דחמרא דתרומה וצפ' צנות כוחים (נהד דף ג.) מעשה היה בפומבדיתא והטבילוה קודם לאמא ויש רוצים לומר דהני מילי בדגן תירוש ויזהר דבארץ גופה מיחייב מן התורה ולכן בחו"ל גזרו רבנן אכל בשמעין ובפ"ק דחולין (דף י.) מירי במעשר ירק דאפי' בארץ נמי לא מיחייב אלל מדרבנן ולכן בחו"ל לא גזרו ולא נהירא דהא גבי גלף נמי דלא מיחייב בארץ אלל מדרבנן אמרין בפ' ביצד מצריין (בבב"ב דף ג.) דחייב אף בחו"ל דקאמר בגלף של ערלה בחו"ל זורק האביזות ואוכל הקפריסין ונימא הלכה כר"ע אי אשמעינן הלכה כר"ע הוה אמיינא אפי' בארץ כו' ולא שמעינן כל המיקל בארץ הלכה כמותו וכו' אי אשמעינן הכי הוה אמיינא הכי גבי מעשר דבארץ גופה רבנן אכל גבי ערלה כו' ועוד אמרין בפ"ק דביצה (דף י.) מוללין מלילות ומפריין בקטניות צו"ט א"כ מצני תרומה שוכא בהרמחה אלמא בקטניות שהוא כשאר פירות מצני תרומה בחו"ל ומירך ר"ת דהכא ובפ"ק דחולין מירי דממאי דחטן בתם' דמאי (פ"א מ"ג) מכיבז ולהלן פטור מן דמאי דדממאי הקילו ואם תאמר והא דתמן (דמאי פ"ג מ"ה) אלו דברים מתעשרים דמאי בכל מקום הדינא התמרים התרומים והאזורים והכנמן וא"כ לימא ליה ר"ש בן לקיש לרבי יוחנן בנהי פירות אסרי להו וי"ל דרבי יוחנן היה יודע שלא אסר באותן פירות דוקא מיהו הקשה

(א) ויחולין ק"ל: (ב) גלעיל ח. שבת יג. פסחים מ: ב"מ צב. לקמן טו. יבמות מו. א. ג"ל והכרי. ד' [ג"ל בשי"ב]. (ה) ור"מ מ"ו. (ו) ויבנה יב:.

תורה אור השלם
1. טבחה טבחה מסכה
י"נה אף יצרכה שלחנה:
משלי ט ב

הגהות הב"ה
(א) רש"י ד"ה סלקא וכו'
כ' הגי שמו: (ב) ד"ה חזא
וכ' דמאי' היא חייבין:
(ג) תוב' ד"ה שמסכו וכו'
לחקנו לשמיה: (ד) ד"ה
כתב הרי"א וכו' אולי מיעה
דמנייה כטון:

נפ.

עַם אֶמְצִי פִּיִּיג מִהֲלִי
אִסּוּרִי צִיֵּאֵה הִלְכִי ו
סִמְגִי לֵאחֹזֵן קִנְחָה טוֹר שִׁעִי
יִידִי סִי רִמָּה סִעִי אִי
וּסִעִי גִי
עַמִּי בִּג מִי פִּיִּיג מִהֲלִי
מִאֲכֻלֹּת אִסּוּרֹת
הִלְכִי יִג סִמְגִי לֵאחֹזֵן מֵה
טוֹשִׁעִי יִידִי סִי קִבְּהָה סִעִי
גִי

המדינה שזו לא היה בו שום אסור ענין
ו"צ דמאי אומר אלו המדינה האסורין
יו מא"י פטורין משום דמאי וחייבין
אסורין עצמן גדל ומורו רבנן דמותר
שלא הותרה אקראין בימי ר' יוסי והיו
במלך היו מחמירין להפסיק בחומרות
משל א"י וכן ההלכה דלחילין דרבי השמיר
וקולות השנויות פ' עד כמה דבכורות
הנהג בכל אותן המקומות ועל תרומות
לשטרים (ו) ודענה דמלכותא הוא שטם
החכמים היה להן קרקעות לעסקא
ורבנה קרקעות אלה בהן טעקא ויש
ואו הרובים ובעולם מאן מינה רובים
ר"י אמר כי לא נתייבבו בתרומות
שלא יבואו להקל במעשר א"י אבל
מי מפ' בירושלמי מנהג שהיו עושים
בא בשם שמואל אמר לא חשו אלא
אף בתרומה גדולה לא חשו מדתני
ירושלמי כלל בחול' ושמה חין דוקא
יהיה רבו וכן משמע נמי בכמה דוכאי
וידקא אולו לעבר שנה באקיא אטפיל
דמאי הוה רביה של רבי יוחנן רש"ל
ברוביה (ו"ק דף פ"א) גבי עשר תנאים
ירי במעין היוצא ועצמן וטעם מירר
בתרומה יוחנן הר שער וירושל דגבל
אמת משמע יותר שהיא עיר מא"י
ם ועבר הבא ע"ל בת ישרא' הורד
יוחנן משום ר' ישמעאל קרא דבת
דמזור פוסל בביתו מיבעיא ואומר
יוחנן ס"ל כהאי לינשא בתרא וקיי"ל
אוא ח"ל חת ליה לסתם תלמודא לעיל
כן גבי משמע שילקא קאמר (לעיל לה)
יונו נאכל חי שרי מין שאינו עולה בגון
(ה) דקאמר איכא ציייהו דגים קטנים
מכו חין ועולין אלא ודאי כהא ליכא
ולעולם אינו אסור אם אין כאן
ונותנים אותם בסלים להוליכין לגת
מתעשרין

וממקו רש"י קודם לרבי הוה משמע שאמר שהמיר רבי
ינראה לפרש ולא מפירות המותרין נקיטין דהס' בירושל'
מניס באלו המקומות רגילין בלא מא"י והידועים שלא
למכור מפירות המותרין שאין מביאין אותן מא"י אלא
בלא בטעל בלא"י וא"י מנלן שלא בל ידור אחר ומשני דעד
המעייין תיכף להכר דהוא דלכלי פירות דלא מעשרין פ'
מפרש שכן אחר לרבי כי טעם בשם המיר והיה סבור שה'
המיר להנמיך בה קולות חו"ל כגון ביטול ברוב וכמו
דור בין דמאי בין דלאי פטור מחומרי א"י ומ"מ קולי חו"ל
לא כקולי חו"ל אומר ר"מ דקרקעות שלנו משועבדות
בזבים והתקפות ואין ולכן אינם שלנו וק' לר"י כי גם
כ"י דלא יביט ספקא לא ליכול לרעא וע"כ כ' שאלו י"י ל'
וחתן רבתינו שבו"ל היו מפרשין תרומות ומעשרות עד
הלכה דופפת בדרך הלך אחר המנהג לשון ר' יהודה
לר"ס ובכל מוצא ובני עמון כ' שם היו רגילים להפטר
ס' מעשר ואפי' בדין ומירוש' ויהרר ובתקומות הקרובים
מואל חלת חו"ל תרומת חו"ל אכלו ויולך ואח"כ מפרש
שמואל אמר לא חשו אלא לתרומה גדולה בלדא אבל לא
ע' מדברי הירושלמי דלדא שזוא מדבריהם בנחך לא
(ט) דא"ר יוחנן משום ר"ש בן יהוצדק. הכא משמע
פ' זה בבור (דף טו.) קאמר ר' חילא בר זרעקי ור"ש בן
אבן מאי אימא ליה ואי יצ"י היה לא תחתם על כבוד
דמירי כגון *דנעני מארעיה וא"י והא אמרין שבלה
המיר מספקין המנו א"י היאך הוו דידדו ואמר ר' ז'
עיר שלו: **אִירְקָא** צבא. מפרש בערוך ה' שער ו'
אין איחגלי מטורא דגבולתון לבנוי דשמעאל ומיהו לפי
איקלע לגבול חזא עגלים בין הגפנים כ"י: **עוֹבֵר** ב'
לכ"ג (עמוד ס"ח:) ובכ' עשרה יוחסין (קדוש דף ע"ה)
כוכבים ועוד שדף על ב' צה ישראל פסקוהו פטעה השאה
כ' בבור שהיו א"י ב' (י) פסק ר"מ כתי מתי לישני דהפ'
בצמח נמי לא פליג ר' עליה וכלישנא דכל שנאכל כמות
יוחס' לה אי משום בשולי עובדי כוכבים נאכל כמות שהוא
על שולחן מלכים (ט) וללשנא בתרא דהב' מוסיק להקל דהפ'
אע"פ שהיה עולה שרי מדע דלעיל פרק אין מעמידין (ד'
על שולחן מלכים ולא קאמר איכא בינייהו דבס' פירות שגא'
ר' משום בישולי עובדי כוכבים וכלישנא בתרא לא פליג
ויוצ"ר ענבים א"ת. רש"י ס"י ח"ל כסדורא'רס הענבי

מקיסרין הן ולא רבי המיר קיסרין תבטל
אפי' בודאי דהא הוא אחריו ודאי הו
בקיסי פ' משום דמאי משום דאלו
משום דדאי כפירוס ר"ת ופריך והלל
שלום ודאי בחול' בזהוהיה וכן נתקלן
מחזיקין אותם בחזקת א"י והר"ר ז"ל
א"י אכל בקול' ח"ל אוכל והולך ואח"כ
בית שאן לא לגמרי המיר אלא חומרי
וכן הוה דמחזיק דמשמע בירושלמי ד
ומעשרות אלוהי' משום מפרישין ענשי
לא יתנם שיהיו משועבדים ביד עובדי
דלאמרינן פ' ח"ה (ב"ב דף דל ע"ג)
לסמוך על דברי הירושלמי דחלה דא"י
א"ר זעירי תרגומיה ולא נודע פ' ו
ובמעשרות אלוהי' הסמכות לא"י בכוון
במקומות הרחוקים לא חייבו חכמים
קודם שצטלון הרוינים רב איליה בשם
לתרומת צגון ומירוס ויהיה ר' יוחנן
איסי (ו) מעשר לירקות מדכיהם מ

[illegible]

תוס' ד"ה הא ריחיד וכו'
מאדע'. כדליתא לעיל דף
מן ע"א:

[illegible]

לפי שאיני בני תורה.
אומרים: קאי דאין זו
מאוס ציולי עינדי וכוונתם
דחברת לקמן, אלא הם
שאיני בני תורה לא ואסור
עליהם שלא חטאו בצאלה
עצמם. (יבמות דף טו.) על
הענין משום יין נסך.
דאע"פ דלא נגעי אלא כחו
בגמלתא, אסור מאוס
כל קר התור, לטעם זה
(דע.) לשלחן של
מלכים. ותרומה אצו
עולה על שולחן מלכים
(דע.)

עין משפט
נר מצוה

[illegible]

מסורת הש"ס

(א) גיר הערוך בערך דרדור
 וידרדורין ועי' לעיל לב.
 ודרדורין והרובצות,
 (ב) [חולין מא. ג] [ב"מ ס.
 ע"ט, ד] [ברכות ח. א.],
 (ה) [נדב"ל דאסרין,
 (ו) שנגד אכצו ל"ל ר"מ,
 (ז) ל"ל כמפיה ר"מ ח] [דף
 עב. א. ט] [ס"י חמוסין].

ת"י ד"ה (בע"א) מהו
דאין נראה כדפרישית
לעיל. מ ע"ל ד"ה ה"א.

(א) רש"י ד"ה ונצלה וכו' שישפך היין (למון עלי אחר שישפך היין מיד העובד מוכנס: (3) ח"ס (ה) נצלה וכו' (א) ח"ס שיוכל וכו' דאם יש יין נמשך בגת אחר דאם נגתו וכו' אפי' אחר העובד מוכנס שנתון וכו' דאם אין יין נמשך בגת שישפך: (3) בא"ר הוא נמשך בו דרוחפך לשם: (2) ד"ה נקטיו וכו' אבהיה דחרס עובד מוכנס לשם: (2) ד"ה אחר דאם יש וכו' ונהי דאין אחר דאם: (1) ד"ה ח"ס

וַיְבַדְּלוּרֵדִין אֶע"פ שֶׁהָיִין מִזֶּלֶף עֲלֵיהֶן מוֹתֵר
א"ל הִבִּיא קֶאֱמֶרֶת יֵאָנֵא לִכְתַּחֲלָה קֶאֱמִינָא
הָהוּא אֲתֵרוּגָא דִּנְפֹל לַחֲבִיתָא דַּחֲמֵרָא אִידִרִי
עוֹבֵד כּוֹכְבִּים וְשִׁקְלִיָּה אִמֹר לָהּ רֵב אִשִּׁי
יִגְמָטָה לִידֵיהָ כִּי הִכִּי דָּלָא לְשִׁכְשִׁיךְ בִּיה
וּבִרְצוּזָה עַד דְּשִׁיפָא אִמֹר רֵב אִשִּׁי הָאִי
עוֹבֵד כּוֹכְבִּים דְּנִסְכִּיהָ לַחֲמֵרָא דִּישְׂרָאֵל כְּכוּנָה
אֶע"ג דְּלוֹבוּנִיָּה לְעוֹבֵד כּוֹכְבִּים אַחֲרִינָא אִסּוּר
יִכְרִי לִיה לְמִישְׁקֵל דְּמִיָּה מָהֵהוּ עוֹבֵד
כּוֹכְבִּים מֵאִי מַעְמָא מִיְקָלָא קִלְיָה אִמֹר רֵב
אִשִּׁי מִנָּא אֱמִינָא לָה דִּתְנִיא ^טעוֹבֵד כּוֹכְבִּים
שֶׁנֶּסֶךְ יֵינוּ שֶׁל יִשְׂרָאֵל שְׁלֹא בִּפְנֵי עֲבוֹדַת
כּוֹכְבִּים אִסּוּר וְרִבִּי יְהוּדָה בֶּן כְּבָא וְרִבִּי יְהוּדָה
בֶּן בְּתִירָא מַתִּירִין מִשּׁוּם שְׁנֵי דְּבָרִים אֶחָד שֶׁאִין
מִנְּסָכִין יוֹן אֵלָּא בִּפְנֵי עֲבוֹדַת כּוֹכְבִּים וְאֶחָד
שֶׁאוֹמֵר לוֹ לֹא כָּל הַיִּמָּנֶךְ שֶׁתֵּאֱסוּר יֵינוּ לְאוֹנְסֵי
הָהִיא חֲבִיתָא דַּחֲמֵרָא דְּאִישִׁיתְקִיל לְבִרְזָא
אֲתָא עוֹבֵד כּוֹכְבִּים אִידִרִי אֲנָה יְמִירָה עֵילוּיָה
אִמֹר רֵב פֶּפֶא כָּל דְּלֵהֲרִי בִרְזָא חֲמֵרָא אִסּוּר
וְאִידֵךְ

היין מן העובד כוכבים ואחר כך יוציאנה ותהא מותרת בהנאה החבית דכל זמן שידו מחזיקה בין אם יוציאנה א"כ לשמור שלא יתשכן עליו אשנו אוחזין את ידו. ברזאח לשון מטה על אידה בדאמרינן לקמן (דף עד:) וחתים להו אבירייהו שזיהי: **דשייפא** שהורק לכלי אחר כגון השופה יין לחמרים: **ואש"ר דלונבני**. האי ישראל לעיבד כוכבים אחר אסור: **למישקל דמי מההוא עובד כוכבים שרי**. ללא מכר הוא ואינו נהנה מדמי יין נסך אלא אומר לו שפכת ייני ואכדתו ממני דמי יין כשר קא שקיל: **שלא פני עבדום כוכבים**. רצואא אשמועינן: **אסור**. אף בהנאה: **מחירין**. אותו בהנאה: **לא כל הימנך כו'**. ואש"ג דלא קצינא לן כוותיהו להמירי למכור לעובד כוכבים אחר מההוא עובד כוכבים מיהא שרי ללפירעני טוק משום טעם דלא כל הימנך: **ברזא. רחילי"**: **אדיריעובד כוכבים**. קפץ עובד כוכבים לשון נושא הוא כמו דרי טוחא:

וקפץ להציל: כל דלהדי ברוז
בשתייה ולא בהנאה שהרי אין

ס' מדיקדק העובד כוכבים ל
 יעלו בשמיה זאת דומה קמ'ת
 וזה כמו שמפרש והיך דכל
 ר' רבי שמואל בשם ר' יו
 הכנסת ידו א"ע"ס שהיה ר' יו
 אליצא דרצנן דאמרי לעילוי
 עיל דהס' כל שעה אף בס'ת
 נסתה ה"ד סבור שהיה של
 מתחלה ליעול האתרוג לא
 סבור של שמן היה ומתחלה
 שמואל אמינא ד"ה. ומימי
 ילגיו עליה שלא יחמירו כ"ס
 ד"ה. ור"כ היה לנו להחשיב
 ד חייב בעובד כוכבים ומי
 נכסה דהא ודאי יכול לאסרו
 ר' יו לא היה יכול לאסרו
 יציאת היין הלכך מדמי לזי
 משוליה דאמרין בסמוך
 לגמרי מן החצית שכל היין
 רב פסא כ"ל דה"ר ברי
 יצו יכול לשכשך ואידך שח
 ר' יו לא יין שנעלמה נקב אסור
 אתאמרא כחנאי (ט) חצית

ויליהן כשהנקב צפיה כל ה
ק דהא תנן (ולקמן עב.) נקוב
ממה שכתבנו אצבעו הוה ליה
ויליה והשתא אחיה הך דרבי
הניח על הנקב ה"ל מצדיה
לדחמירו ציה רבנן קך ה"ל

טוילינג [טויל"ש].
חביות.
דויל"י [דויל"ל]. נקב
בחבית.

שניסך יינו של ישראל.
ששכן ירי לתוכו לעבודת
כוכבים (חולין חא.
אסרו. אף בהגלה, אלדס
אוסר דבר שאינו שלו (נשם).
ואחד שאומר לו, אפילו
יניסוך בפני עבודת כוכבים,
לא כל הימנך כר'. לזין
אלדס אוסר דבר שאינו שלו
(נשם). לאונסי. על כרחי
שתאמר (נשם).

ופרס דמיירי בהחיל לימנך
 וזריקה נמי פשיטא שמונח
 דהוה כמו מחג עובד כוכבים
 דמי למחג עובד כוכבים ד
 ע"ג דלקמן שרינן בזריקה
 שמי אפילו בזריקה ודוקא בלל
 למי דאין חילוק כלל דקראמ
 רבי רבא ר'א ר'שבשך. ז"ל
 שלא יטען ודמי למדור
 כמו בהלכות יד דמדידה
 הי טעור ור"ת פ' דהכא
 ור"ם פ' דבשילי שגג
 וכל בשביל ליגע בין וכת
 וי' ושכנך: **אמר** רב אש
 מיהו מיהו ושמע לרבנן
 העובד כוכבים זה רוצה ל
 להנחין (ענין גנ) המסנך
 דלכל על הימנך ונהי דאין
 גמלא מעלייתא היא לישראל
 פ' שם ידו נגד הברוא ומ
 מפיה ושל מעלה מאכזבו
 הברוא חסידא או אס נטל
 אסור כל היין בשמיה
 אפי' כאן שכשך שהנבק לר
 (ש) עד ברוח חמרא אסור פ
 בשמיה כנחלי מילתא דרב
 ציות ללכה היו יושבות ע
 עמאה ז"ל ש'אין זה מעט
 ומה דלא חשיב האי כפיה ו
 נחז ידו עד חלל שמיה אל
 שאסור עד ברוח שאפי' יין
 כולו מעורב ויהיה חסידא
 היין שעד הברוא ללחא דר
 היין האסור השוכב עליו פ
 ה' ללדיה ואין עטם לפסק
 עליה אע"ג דהוא בתרוא
 ווא עובד כוכבים דנחא ויה
 שמי ה' חסידים וואו לקמ
 הבישחא מגעת ואס מניח
 חא ואסריה רבא לכולי חמ
 פדש ר"ת שהבישחא לא
 שאלא במאי גנזוק על י
 דעד ברוח אסור חלל
 ותענע לעלות וללחא ואין
 כ תקשי לרב פפא גופיה
 רק מה שסופו ללחא ע

רבי ישמעאל פרק רביעי עבודה זרה

ס.

עין משפט
נר מצוה

פד א מ"י פ"ב מהל' מ"א הלכ' י סמג
לארץ קמח טושי"ע י"ד סר
קמח טע"ב כג:
ב מ"י פ"ח מהל' טומאת
אבלין הל' ו:
ג מ"י שם הל' ג סמג
לארץ קמח טושי"ע י"ד סר
קמח טע"ב י"ח וס' קהה
ספיק' ח:
פד ד מ"י שם הל' ג סמג
טושי"ע שם ספיק' י:
פד ח מ"י שם טושי"ע שם
ספיק' ט:
פד ז מ"י שם הל' ג
טושי"ע שם ספיק' ט:
פד ח טושי"ע שם ספיק' ט:

לפרש אלא ודאי אסר הכל כדפרישית והלכתי כוותיה והקשה
ה"ר משה מקו"י על זה הפסק דל זה אינו אלא מכאן הפירוש
שפירש שאין הגישתה מגעת עד שולי החצית והקשה דלישנא דכולי
חמרא אגישתה (ג' גרדל) לא משמע הכי דהא לא היה נעשה כי
אם להריק את החצית דרך שם בלא
נקיבה וגם רש"י פירש לקמן שהגישתה
היתה מגעת עד שולי החצית ומה
שהקשה ר"ח דנכמה דוכתי פסקינן
ביחיד לגבי רבים היינו כשפסקו (ו)
בהדיא כוותיה *אלא הכא דלמא ברייתא
לא שמיע ליה לרב פפא דלמא אי
שמיע ליה לרבנן פליגי עליה הוה
הדר ביה לכך נראה לו דאין הלכה
כרב פפא מטעם דקס ליה ביחידה
וגם ר"ח פסק כך וא"ת לפי מה
שפירש לעיל שהגישתה היתה מגעת
עד שולי החצית למה לא היה רב פפא
רוצה לאסור (ו) וינחא ללישנא דכל
להדי ברא אסור אע"פ שסופו
לנאת גם שם לא היה רוצה לאסור
כי אם מה שעלה בחלל הקנה אצל
ללישנא דעבד ברא אסור משום
שסופו לנאת למה לא היה אסור שם
יש לומר דעבד ברא סופו לנאת יותר
בכל דכשיסיר עובד כוכבים ידו מעל
הנקב יא' היין מאליו אצל בבת גישתה
מיון ששם העובד כוכבים ידו מונעו
מלנאת אס' לא ימנעו בקנה פסם
שניה וי"ל דבין רב פפא ורבא לא
אסרי בהנאה השאר מטעם תערובת
סברי כרשב"ג דלמא ימכר חוץ מדמי
יין נסך שני והיה דקדח במינקת

והעלה דנאסר הכל מפני טפת יין המתערבת אחת כרבנן כדפרי'
לעיל ומה שאסרו מטעם שסופו לנאת דוקא כשהיה העובד כוכבים
ידו על נקב הברז או על הכת גישתה היין לנאת והיו כאלו
נגע בזכו כדפרישית אצל נגע בקילוח היוצא או אס' הישראל מושך
יין מן החצית לתוך כלי שיש בו יין נסך למ"ד נזק אינו חיבור
דק"ל הכי מותר כל מה שחצית אף בשמיה דמגע הקילוח אינו כלום
לגבי מה שפסקים וכן מוכחות ההלכות גבי המערה יין נסך לבזר
וכן גבי טעל המשפך דלמ"ד נזק אינו חיבור הכל שרי וי"ל לרב פפא
ללישנא דלא אסר אלא להדי ברא שיסתמו אומו הנקב ויעשו הברז
במקום אחר דמיון שהקילוח הראשון שיצא דרך עובי הברז אסור
א"כ יאסר כל השאר שיצא דרך שם מפני שנוגע בדופני הנקב שיש
פ"י חוץ מן היין שבעובי הנקב וא"ת אמאי לא יטמא את המותר
י"ל דמשקה בזה מחמת טבול יום נפסלים ואינם פוסלים חוץ דהא חנו (טבול יום פ"ב מה"ע ע"ש) שמן שאף ע"ג יין ונגע טבול יום במקלות
לא פסל אלא מקום מנגע ואפילו מאן דפוסל ה"ט מפני ששניהם חיבור זה לזה: **עו"ב** כוכבים ארנא וישראל אבוחא וישראל
בירו חמרא אסור פ"י הקונט' ואפילו בהנאה דה"ל יין שמוגו עובד כוכבים דכחו הוא ואסרנא ליה משום לך לך ולפי אותו פירוש שפירש
לעיל גבי יין שמוגו דלמ"ד אסור בהנאה י"ל שיש להחמיר כאן יותר שיש לחלוק שהריקו בכיוונה נוסף ומיהו כחו של עובד כוכבים הוא
ובמאי דלכרזי גזר והשאר בכלי מותר ודוקא כי שפך העובד כוכבים לבדו וכן כשמוך כי לבדו אצל אס' סיער לו ישראל הכל
מותר ואף בשמיה דכל היכא דכח עובד כוכבים אסור אס' כח אחר מעורב בו מותר ומיהו לכתחלה אסור כדאמרין לקמן (דף ע"ג): אחר
לח ארנא להנחו שפוחצי לא שפיתו חמרא לא יקרב עובד כוכבים ולקטעי בהדיחו דלמא משתלחו ושידחו ליה עליו: **מצינו** אסור
צדורי רבא לר"י ב"ר מאיר כאותו (ט) לשון שפ"י הקונט' אפי' בכוזא חמרא דמיון דמקרקש ליה בכיוונה ה"ל כח בכיוונה ה"ל כח
בשמיה ומדמי ליה לטוגע בקנה דמה לי נוגע בקנה או נוגע בשולי הכוזה ואור"י כי יש בני אדם שמוניחים עובד כוכבים לבדו להגביה
העגלה שהחצית בתוכה או החצית כשהוא מקלח מן הכוזה כדי שיקלח יפה ואומרים מסייע שאין זו ממש הוא דלמא הכי היה מקלח ולא
רצה לומר בזה לא יאסור ולא הימר אכן יש להחמיר בבני אדם כשמוניח הכוזה שיש בה מעט יין לבד אחד שלא יטה אותו העובד כוכבים
ואפילו אם נער קטן מסייע דמסייע כי האי ודאי מסייע אין זו ממש כי ההוא דזה יכול זה אינו יכול דפרק המצניע (שם דף ג'):
זיקא בין ב"א בין חמרא אסור שרי. דאין דרך ניסוך בכך ע"י קרקוש יין בכלי נעשה שנושאו והכי ק"ל דרב אשי ברא בתראה ואבוחא
לא פליגי ואסור ודוקא כשנושאה על ראשו או על כחפו דלמא נגע אצל במוט או לישא הדלי דרך טבעתו מותר
ומכאן יש ללמוד שאם יש כאן נוד של עור כך מלא יין אע"פ שהעובד כוכבים דוחק ומגיע דפנותיו זה לזה דכשר כיון דאין דרך ניסוך בכך
ומכאן הוה ר"ח על ברא שהיתה רפיה חצית ועל סחימת המנופה שהיתה רפיה ע"פ החצית ובה עובד כוכבים והדיק וגם צפיתם גדול
שלא היו השוליים מהדקים ובה יהודי ושם נעורת והיה תופשה נגד הנקב ומגע קמח היין לנאת ולא כל כך ובה הנגר עובד כוכבים
והעמידו ביהודים כנגד הסדק כסמין עד שסמם (הסדק כל זה המיר מטעם שהיה המלח כל אלו המעשים לנוד של עור כך שאין דרך
ניסוך בכך וגם ר"י הורה לנסוך על הימר זה אס' ירצו אע"פ שיש פתחו פה לנעול דין לחלוק וגם היה ר"י מבא ראייה מההיא דלקמן
(דף ע"ה): דעם הארץ שהושיע ידו לגמ' ונגע באשכולות דאשכולות טמאין והגם טהורה ואע"פ שהיין מהלך מטעם דמפסקי אשכולות אכן ר"ח
דחה אותה ראייה כי שם מדבר אחר דריכה והולאת יין מן הגמ' ומהדקות יחד האשכולות ועצירות כעין שעושין אותן כתפוח שלנו ולכן מפסיק
הענין הענין: **ה"ה** עובדא בבה בכו ואסרה רב יעקב מנהר פקוד. וכן פסק רבנו מנחם דמעשה רב לכן טוב הדבר שסייע הישראל
עם העובד כוכבים לגלגל כשמשפיל הקורה על הגמ' של ענינים ובעינין שיהיה גם הישראל לבדו יכול להשפילה או שאינם יכולין להשפילו
כל אחד לבדו אצל אס' יד בכה העובד כוכבים ואין יד בכה הישראל שמה יאסור כמו (ו) יכול זה אינו יכול דהוי מסייע שאין זו
ממש אומה רבא"ס פ"י שאם גלגל העובד כוכבים לבדו יד בכה הפסד מרובה יש לסמוך על איכא דאמרי שמחיר בכה כחו וזהו מעצי דין
איכא ג' כחות מקל וגלגל וקורה ועוד כח רביעי כשמינין דפיס על הענינים ומיהו למאן דאסר לא מצינו חילוק בין ג' כחות לב':
מעשה

ואידך שרי ואיכא דאמרי אסור רב פפא (ט) אע"ד
הברזא חמרא אסור ואידך שרי אמר רב
י"מר כתנאי א"חבית שנקבה בין מפיה בין
משוליה ובין מצידיה ונגע בו מבוטל יום
בטמאה רבי יהודה אומר מפיה ומשוליה
טמאה מצידיה טהורה מכאן ומכאן אמר
רב פפא יעובד כוכבים אדנא וישראל
אכובא חמרא אסור מ"ט כי קאתי מכח עובד
כוכבים קאתי ישראל אדנא ועובד כוכבים
אכובא חמרא שרי ואי מצדד צדודי אסור
אמר רב פפא האי עובד כוכבים דדרי זיקא
וקאזיל ישראל אחוריה מליא שרי דלא
מקרקש חסידא אסור דלמא מקרקש יכובא
מליא אסור דלמא נגע חסידא שרי דלא
נגע רב אשי אמר יזיקא בין מליא ובין
חסידא שרי מ"ט אין דרך ניסוך בכך מעצרא
זיירא רב פפי שרי אמר אשי ואיתומא רב
שימי בר אשי אסור בכחו וכולי עלמא לא
פליגי דאסרי כי פליגי בבח כחו איכא
דאמרי בבח כחו כולי עלמא לא פליגי דשרי
כי פליגי בבחו הוה עובדא בבח כחו
ואסר רב יעקב מנהר פקוד ההוא חביתא
דאיפקה

ולחין קרקוש בכלי פתוח. ואע"ג די דרי ליה א"א בלא קרקוש
מטע כיון דלא ינחא ליה בקרקוש דלמא משתפיך ה"ל כחו שלא
בכיוונה ומותר אצל זיקא הוי קרקוש ודומה למשכשך והוי נסך: **אין**
דרך ניסוך בכך. אצל בכוזה מליא איכא למיחש לנגיעה כשהוא
נוטן ידו על שפתו לא פליגי רב אשי ואסור: **מעצרא** זיירא. גמ'
דאין דורכין אלא כובשין בקורה. זיירא מכבש כמו (שופטים ו) ויזר
את הגזה וימץ טל מן הגזה מלא ספל מים: **בכחו**. היכא
דענינים נסחטים מבחו כגון שעולה על הנסרים שעל התפוח
ומכבידם: **כולי עלמא לא פליגי דאסור: כח כחו**. כגון שמגלגל
הגלגל שקורין ווי"ץ והוא מפלת הקורה ובלשון לעז אישפגלג':
דאיפקה

בהם כל שעה טופח להטפוח וראשון ראשון נאסר: **מצידיה** טהורה. פ"י חוץ מן היין שבעובי הנקב וא"ת אמאי לא יטמא את המותר
י"ל דמשקה בזה מחמת טבול יום נפסלים ואינם פוסלים חוץ דהא חנו (טבול יום פ"ב מה"ע ע"ש) שמן שאף ע"ג יין ונגע טבול יום במקלות
לא פסל אלא מקום מנגע ואפילו מאן דפוסל ה"ט מפני ששניהם חיבור זה לזה: **עו"ב** כוכבים ארנא וישראל אבוחא וישראל
בירו חמרא אסור פ"י הקונט' ואפילו בהנאה דה"ל יין שמוגו עובד כוכבים דכחו הוא ואסרנא ליה משום לך לך ולפי אותו פירוש שפירש
לעיל גבי יין שמוגו דלמ"ד אסור בהנאה י"ל שיש להחמיר כאן יותר שיש לחלוק שהריקו בכיוונה נוסף ומיהו כחו של עובד כוכבים הוא
ובמאי דלכרזי גזר והשאר בכלי מותר ודוקא כי שפך העובד כוכבים לבדו וכן כשמוך כי לבדו אצל אס' סיער לו ישראל הכל
מותר ואף בשמיה דכל היכא דכח עובד כוכבים אסור אס' כח אחר מעורב בו מותר ומיהו לכתחלה אסור כדאמרין לקמן (דף ע"ג): אחר
לח ארנא להנחו שפוחצי לא שפיתו חמרא לא יקרב עובד כוכבים ולקטעי בהדיחו דלמא משתלחו ושידחו ליה עליו: **מצינו** אסור
צדורי רבא לר"י ב"ר מאיר כאותו (ט) לשון שפ"י הקונט' אפי' בכוזא חמרא דמיון דמקרקש ליה בכיוונה ה"ל כח בכיוונה ה"ל כח
בשמיה ומדמי ליה לטוגע בקנה דמה לי נוגע בקנה או נוגע בשולי הכוזה ואור"י כי יש בני אדם שמוניחים עובד כוכבים לבדו להגביה
העגלה שהחצית בתוכה או החצית כשהוא מקלח מן הכוזה כדי שיקלח יפה ואומרים מסייע שאין זו ממש הוא דלמא הכי היה מקלח ולא
רצה לומר בזה לא יאסור ולא הימר אכן יש להחמיר בבני אדם כשמוניח הכוזה שיש בה מעט יין לבד אחד שלא יטה אותו העובד כוכבים
ואפילו אם נער קטן מסייע דמסייע כי האי ודאי מסייע אין זו ממש כי ההוא דזה יכול זה אינו יכול דפרק המצניע (שם דף ג'):
זיקא בין ב"א בין חמרא אסור שרי. דאין דרך ניסוך בכך ע"י קרקוש יין בכלי נעשה שנושאו והכי ק"ל דרב אשי ברא בתראה ואבוחא
לא פליגי ואסור ודוקא כשנושאה על ראשו או על כחפו דלמא נגע אצל במוט או לישא הדלי דרך טבעתו מותר
ומכאן יש ללמוד שאם יש כאן נוד של עור כך מלא יין אע"פ שהעובד כוכבים דוחק ומגיע דפנותיו זה לזה דכשר כיון דאין דרך ניסוך בכך
ומכאן הוה ר"ח על ברא שהיתה רפיה חצית ועל סחימת המנופה שהיתה רפיה ע"פ החצית ובה עובד כוכבים והדיק וגם צפיתם גדול
שלא היו השוליים מהדקים ובה יהודי ושם נעורת והיה תופשה נגד הנקב ומגע קמח היין לנאת ולא כל כך ובה הנגר עובד כוכבים
והעמידו ביהודים כנגד הסדק כסמין עד שסמם (הסדק כל זה המיר מטעם שהיה המלח כל אלו המעשים לנוד של עור כך שאין דרך
ניסוך בכך וגם ר"י הורה לנסוך על הימר זה אס' ירצו אע"פ שיש פתחו פה לנעול דין לחלוק וגם היה ר"י מבא ראייה מההיא דלקמן
(דף ע"ה): דעם הארץ שהושיע ידו לגמ' ונגע באשכולות דאשכולות טמאין והגם טהורה ואע"פ שהיין מהלך מטעם דמפסקי אשכולות אכן ר"ח
דחה אותה ראייה כי שם מדבר אחר דריכה והולאת יין מן הגמ' ומהדקות יחד האשכולות ועצירות כעין שעושין אותן כתפוח שלנו ולכן מפסיק
הענין הענין: **ה"ה** עובדא בבה בכו ואסרה רב יעקב מנהר פקוד. וכן פסק רבנו מנחם דמעשה רב לכן טוב הדבר שסייע הישראל
עם העובד כוכבים לגלגל כשמשפיל הקורה על הגמ' של ענינים ובעינין שיהיה גם הישראל לבדו יכול להשפילה או שאינם יכולין להשפילו
כל אחד לבדו אצל אס' יד בכה העובד כוכבים ואין יד בכה הישראל שמה יאסור כמו (ו) יכול זה אינו יכול דהוי מסייע שאין זו
ממש אומה רבא"ס פ"י שאם גלגל העובד כוכבים לבדו יד בכה הפסד מרובה יש לסמוך על איכא דאמרי שמחיר בכה כחו וזהו מעצי דין
איכא ג' כחות מקל וגלגל וקורה ועוד כח רביעי כשמינין דפיס על הענינים ומיהו למאן דאסר לא מצינו חילוק בין ג' כחות לב':
מעשה

גליון הש"ס
תוס' ד"ה (ברך הקורם)
אמר רב פפא אבל חמא
דלמא ברייתא לא שמייע
ליה. דלמא בשעת דף פא
פ"ה:

הגהות הב"ח

(א) גמ' אמר רב פפא
דעב: (ב) רש"י ד"ה
ואידך ורי לא חיבור הוא
ליאסר כל שאר היין:
(ג) ד"ה דעב הברז ורי'
היבור ואסור ואידך שרי
אף בשמיה הפסד:
(ד) ד"ה עובד כוכבים
אדנא עובד כוכבים
(ה) ד"ה חמרא אסור
מכאן ומכאן מליא
עסקין דלמא נגע לישנא
אחרתא אפי' חסידא נמי
משום דמקרקש ליה
לחמרא ובין דמקרקש
בכוונה כ"ל: (ו) תוס'
ד"ה נקב הקורה אחר
ר"ס היינו כשפסק
ההיא:
(ז) ב"ד הניחא דלמא
דכל דלהדי ברא אסור
ואידך שרי אף על פי
שסופו: (ח) ד"ה ורי
מלמד ורי לחלוט לטון. כ"כ
ותמה שהל"ש כתב ג"כ
כאותו לשון ואפי' בהנאה
אסור וכן כתב הטור בסמין
פ"ח:

לעזי רש"י

ווי"ץ ווי"ץ. [ווי"ץ]. ברג
המכשש.
אישפגלג' [אישפגלג' א].
ברג המכשש [בכרמית].

מוסף רש"י

וירא. לשון עזר. וב"ח
ט"ז.

רבי ישמעאל פרק רביעי עבודה זרה

מסורת הש"ס

והוא יאמר: "אני לא רוצה להיות חלק מהמחנה הזה".

כנוע בקנה דהס משכך בקנה
אכל הכל ליכא שכך מירי: אכל
לפוסיה. הוולץ וי וחץ נכלית זה
מה שהרי חזיה העליון יושב על
התחתון אלף שיואל מעט מעט והעוד
כוכבים הכידין לו לו ולא היו
נוגע ודחק ים חצית: אלף מעשה
לכניה. צעלמא קא עבד כלכניה

(ח) במשנה חרקה
(בבבבב) חרקה חרקה חרקה
ל"ג ליה: (ג) רש"י ד"ה
אכל לפומיה הולל ראיין
ובדלות זו מזו וכו' הכתיר
זו לו ודחוק יין החבית
לא הרי נובע אלא מעשה
לכונה כ"ל והד"א:
(ה) ד"ה נפל רבי ממש
(הא) הולל: (ד) ד"ה
מוחר אם יש מפתח או
חומס. נ"ב אע"ג דרש"י

הנחמה ע"פ החז"נים ומכדידה: דהוה קאי במעלרסה. דשראל וולא היה זה יין אלא משקה טופח עליהן: ניגוב. אפר ומים ואפר כדמפרש לקמן בהשוכר (מקד. עה:). **מחני' אסר** יש לו עליו מנה. על ש'ראל אסר לפי שלא ירח לייגע דסבר חי אסר לי מידי אחינא ליה תמיהו לי בחובי: **נפל**. העובד כוכבים צבור מלא יין אע"פ דנגיעה ממס (א) הואיל ושלא

[illegible]

בכחמתו לכור זה היה
אמר שמואל ויהוא
תו יין אמר רב אשי
המטהר יינו של
ברשותו והלה כותב
ענות מותר אבל אם
וואין מניחו עד שיתן
שה בבית שאן ואסרו
מניחו שרי ש"מ מלוה
נפל לכור ועלה:
אלא שעלה מת אבל
רב פפא דרבי עליה
כל אלו היה מעשה
אמר רב אדא בר
ש ברכות על ראשו
פילו בשתיה וכשהוא
נאה א"ר חייא בריה
רב חסדא אמר רב
דאמר זעירי הלכה
רב רב חסדא אמר לי
זעירי הלכה כר"ש
נשל חבית חורקה
המעשה והכשירו:
שבו טמא בעובד
כל שבו טהור
יין נסך איתביה
את החבית חורקה
מעשה בבית שאן
שלא בחמתו לא
התם

נִסְמִיָּה צִלְיֵיהֶו וְאֶסְכּוּר בְּהִנָּה: וּמִסְקָנָה דְּמִילָחָה מִסִּין תְּלִמּוּדָה וְאִין
הַלְכָה כִּרְ"שׁ: כֹּל שְׂבוֹב עִמָּה ^(א). לֹא אִיִּיר רַב אֲשֵׁי בְּהִסָּט כֻּלָּל אֲלֵה
בְּמַגֵּעַ וְלֹא אֲחֵה לֹאשְׁמַעִין אֲלֵה זֶרֶק בְּעוֹבֵד כּוֹכְבִּים דִּלָּה אֶסְכּוּר וְהִ"ק כֹּל
מַגֵּעַ שְׂבוֹב עִמָּה כְּגוֹן בְּחֻצּוֹרִין בִּין בִּידוֹ בִּין בִּקְנָה שֶׁמֶס הַעוֹבֵד כּוֹכְבִּים
ז' וְהִיין ^(ב) כֵּלִי אִו אֲדֵם מִטְמֵא בּוֹ אִף הִיין נַעֲשֶׂה בִּקְנָה בִּין נֶסְכִּין
כְּגוֹן אֲדֵם הַנוֹגֵעַ בּוֹ בִּין שִׁנְגַּע בּוֹ הַיּוֹז מִמֶּס בִּין בִּקְנָה עִמָּה
אִף הִיין שִׁנְגַּע בּוֹ עוֹבֵד כּוֹכְבִּים בִּין בִּידוֹ בִּין בִּקְנָה נַעֲשֶׂה יִין
נֶסֶךְ. וְלִכְּה לְמִימַר דִּרְבִּי אֲשֵׁי אֲהִיִּסְטוֹ שֶׁל ז' וְנִי קִיא דִּלְמַר
רַב אֲשֵׁי לְעִיל (עֲמוּדָה א) וְיִקָּא בִּין מִלֵּיאָה בִּין חֲסִירָה שִׁרִּי
וְדִכּוּתָה בְּהִסָּט שֶׁל ז' עִמָּה: שְׁלֹחַ מִתְּמָתוֹ לֹא. אֲלֵמָה זֶרֶק
הַעוֹבֵד כּוֹכְבִּים עֲשֶׂה יִין נֶסֶךְ וְאִלִּין ז' שֶׁזֶרֶק חֲסִף כֻּלָּל לֹא יִימָלֵא:
דְּהִלָּיל

מעשה אבינה קעבד. ואף נשמה נמי שרי פ' רש"ס ח"ל
עוד כוכים המהדק מגרופות של גיגית מלא יין כדי
שימחברו סדקין שבאו זה מלמעלה למטה אין זה כמחזק חבית לאזרכה
לחבית מבוטעת מזומנת ליפול ח"ה אילר וח"ה אילר ונשהוא מחבבה

מחבר כל היין זה לזה אבל גיגית יין
במקומו עומד ע"י הדוקו הראשון
וסדק קטן יש שם והוא מהדקו וכן
בנביות של עץ שלנו אבל דבר זה
אסור להיות עובד כוכבים מוחב
נעזרין או מטילים בסקד ונחזקין
השוליים לתפוס מפני שנוגע ביון
עכ"ל ור"י היה אומר דמותר להיות
העובד כוכבים מוחב נעזרין סביב
השוליים במקום שמתחברין אל דופני
החבית ומשם שני ז' ויואל כי הנעזרין
שמוחב אינו כנגד יין כשנפנים לפי
שראשי השוליים מפסיקין שמתחבין
בחרטין שדופני החבית סביב ואשר
באמצע חיבור השוליים נותן צו העובד
כוכבים הנעזרין לבלעז שלא יאסר
חלל ודבריו שמואל אומר דאם יש חבית
שמטפיה דרך שוליים יכול העובדי
כוכבים להדוק שם נעזרין בסקדין
דהו כמו לפותיה ומעשה לבניה
אבל אם הוא שותה הדבר יש לחזק
אם אינו נוגע העובד כוכבים ביון ומיהו
אם לא נוגע ביד אלא בשפך מיון
שאינו מתחבין רק לתפוס ולא ליגע
ביון הו"ל מה נגע עובד כוכבים שלא
בחינה ע"י ד"ח (א) ושני לפירוש
ר"ת טובב שישים הישראל המטילים
אל הנעזרין עד שיתקם קלת והעובד
כוכבים יתקנו בזה"מ כר"ת שכתבתי
למעלה (א) **בע"א** הדרחה ובע"א
ניגוב. בחנם הוסיף הדחה לכל ניגוב
דמיך שיתן מיס מחלה אלא לפי שהיה
רואה לומר ואי לא נבדחה סגי נקט
הדחה כתב רש"י וצ"ע ומיהו אכן לא
עבדינן ניגוב (א) בנחמיות של עובדי
כוכבים אלא הדחה בעלמא וסמכין
אחריהם שפסק אחריהן לקמן 97
עד: ד"ה דרש: דלא צריך ניגוב:
א"י איכא טופח להפסיח. תימה
היכא לדיחא טופח ע"מ להטפיה אי
חשיב יין לגבי ניסוק א"כ הדחה וניגוב
צ"ע ואי לאו יין הוא הדחה נמי לא
ליבעז ופרש"ס דפשיטא דיון הוא
ושיין צו ניסוק אבל מ"מ הוא אינו
חבור לאותו בלעז הבנה דהכי
אמר' לקמן (א) טופח (א) [שלא] ע"מ
להטפיה ליכא למיחש משום איסור
בלעז: **דיקא** נמי דקתני בו
וחלף בות לו התקבליש. שעתה אין
כלום עד היין אחרים שיש לו מזה
(א) חוב דמי הו"ל מותר פ"ה כאלו
יש (שס) מפתח או חותם ביד ישראל

וּבִן פִּרְיָהּ וְקִשְׁיָהּ דֹּאֵר"י מֵאִי רָחִיב הָיָה לִנְאֻם שֶׁאֵלֶּהֶם דִּישׁ מִפֶּתַח
 וְחֹתֶם בִּיד יִשְׂרָאֵל אֲבָל הֵכָּה שְׁעוּמָה בָּדָד הַדּוֹר בָּלָא מִפֶּתַח וְחֹתֶם
 שְׁמָא יֵל לִנְאֻסֵי יִשְׂרָאֵל שְׁסִרְתָּהּ תַּלְמוּדוֹ כִּי יֵהִי דִּבְרִישׁוֹת עֲבוּד
 כִּרְכִּיבִים כִּי שֵׁן מִפֶּתַח וְחֹתֶם חֲשׂוֹב יִינוּ שֶׁל יִשְׂרָאֵל כִּשְׁעוּדֵיהֶם כִּרְכִּיבִים
 מִנִּיחוּ לְהוֹיָיוֹ כִּן בְּרִשׁוֹתוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל אָף בָּלָא מִפֶּתַח וְחֹתֶם מִיקָרִי
 יִינוּ שֶׁל יִשְׂרָאֵל כִּיּוֹן שְׁאִין לוֹ מְלוֹה עַל הָיִין אַט"פ שֶׁהִישְׁרָאֵל חֲיִיב לוֹ
 מַעֲשֵׂה: בַּר שְׁבוֹב שְׁמָא ב'ו'. כ"ל עִיקָרוֹ שֶׁל כָּלֹּא זֶה אֵל אֲלֵּא
 לְהַתִּיר וְיִרְקֵה שְׁמָא זֶה מִתְקִין שֶׁרִי נִעְמָא אִין אִסֵּי וְשׂוֹאֵל עַל כַּפּוֹ אִפִּי
 בָּלֵי אֲרִיבִים טַהוּר וְעֲבוּד כִּרְכִּיבִים הִסְט מוֹתֵר דְּרִאֲמִרְקִין בִּי
 וְיָקָא בִּין מְלֵאמָה בִּין חֲסִירָה שְׁרִי וְגַם אִם יֵשֶׁב עַל הַחֲסִירָה לֹא
 מִנְסֵכוּ וְיֻצֵּב טַהוּר וְכֵן כָּלֹּל כֵּן שְׂבֻצָּה טַהוּר לֹאֹר דּוּקָא שְׁהִי
 מִיָּקָנָה עֲקוּמְטוֹ שֶׁל זֶק וְהִסְטִין בִּין אֵת הַטַּהוּר טַהוּר וְאִילוֹן בְּעֻבֵּד
 כִּרְכִּיבִים עֲשֵׂה יִין זֶק וְכֵן הִלְכָּה שְׁאֵס זָקֵא אֲבָן אִין כֵּל דָּבָר
 עֲלֵם וְכַתֵּם הִרְבִּי מִשָּׁה מִתְהוֹי דֹּאֵר"ה שְׁאֵס דֹּאֵר"ה

צא א ב מ"י פ"י מהל'
מאכלות אסורות
הלכה ח סמג לארץ קמד
טוש"ע י"ד ס"י קד סעיף
כז:

[illegible]

רבי ישמעאל פרק רביעי עבודה זרה

סא.

עין משפט
גר מצוה

(א) (ל'ל בבית) (ב) (ע"י חס' ע"י ד"ה עד) (ג) (חולין ג') (ד) (לפ"ל ט') (ה) (ב' מהר"ם ע"י ש"ס ומשנה ועלה כ"י אפי"פ וכו') (ו) (ב"ק פג').

הגהות הב"ח

(א) כבשה אסור (עד שישב ומשחר) חל"ת וי"ב פ"א עד שיושב שומר: (ב) שם אינו מניח ל"ל וי"ב ו' מחק: (ג) רש"י ד"ה מותר וכו' וחומס בידו שר: (ד) תוס' ד"ה חס וכו' מפרשים לעיל: י"ב ב"ק מ' ד"ה הי"ב: (פ) ד"ה המטהר וכו' יפסד: (ז) מלמכור: (ח) בא"ד בגמרא: (ט) בא"ד: (י) להמיר כיון שהוא ברשות: (יא) בא"ד וי"ל דה"ל וכו' מפתח וחומס ועלה מפרס. י"ב פירוש העמק דלתא (ועוד) כוכבים אסורין אף בשם מפתח וחומס הא דקמי' עד שישב ומשחר ככל גמרא קאמר אף בלא מפתח וחומס ועלה מפרס אין השומר כ"י דאף בינא יבגש מותר אפי' אפי' מפתח וחומס: (טו) ד"ה חולין וכו' שיכנס בו העובד כוכבים אפי' הוא:

מוסף רש"י

המטהר יינו של עובד כוכבים. ישראל שדך ענינים של עכו"ם היתר כדי למכור ישראל ואין טעם מפות לעכו"ם עד שמכרם לאחר זמן ועומד בנשותו של עכו"ם ויגדיר: והלכה כרובא לו התקבלתי. אם כותב לו העכו"ם התקבלתי ממך מעות. כלומר הריני כאלו קבלתי מעות. שאני מעבדך וכו' להוציא מן המעות ככל עמ' שפירשנו (שם). מותר. אם יש מפתח או חומס ביד ישראל (שם). וד' היה מעשה ביה שאן ואסרו. דכיון דש' לו מלה על אותו מין מלי דעני עבד. אכל מלה שאני על אותו מין מלי דעני עליו חוב דמי דקמי' רש"י הלא כותב לו התקבלתי ממך מעות מותר (שם).

הר"ן ע"ד רבי

הר"ן ע"ד רבי

דקאזיל מיניה ומיניה. שהולך ומתגלגל הכלי כל שעה ע"י שהוא מגלגלו ומורידו לצור הלכך שלא נחממו לא דחשישין דלמא נגע: **מתני'** המטהר יינו של עובד כוכבים. שעשאו ככשרות למוכרו לישראל ולא נתן דמים עכשיו לעובד כוכבים עד שימכרו ונתנו כרשותו של עובד כוכבים: **מותר.**

דמירתת ליה עובד כוכבים ולא נגע דלמא חזו לי הנך ישראל דעבדי כרה"ר ומפסידנא ואפילו אין מפתח וחומס (א) שרי והוא שאין לו כלום על אותו מין כגון שכתב לו התקבלתי ממך דלמאמירין לקמן נאריך צנא: **ר"ש בן אלעזר** כו'. מפרש בגמרא (ע"כ): **המטהר יינו של עובד כוכבים כו' מותר.** אם בית פתוח לרשות הרבים כדפרי' לעיל: **אבל אם רוצה כו'.** שהיו נעשה לו משכון והוא יש לו מלה על הין אסור דלא מירתת דסבר אי חזו לא מפסידנא דמי מצע לי אמינא דדי הוא: **גמ' רובלן.** מוכרין נשים ישראלים עובדין מוכרין נשים ומירתת עובד כוכבים דלמא חזו לי דרך רשות הרבים: **דלמים וזרית.** שאין נכסין זה אלא ברשות וכ"ע ידעי כי עיילי זה ומלי למיקס עלה הלא שעתא: **וחלון כרה"ר דמי.** אפילו בית פתוח לחצר וחלון פתוח לחצר כרה"ר כנגד פתח הבית כמאן דפתוח לרה"ר דמי. לשון אחר חלון של ישראל פתוח כנגד פתח הבית כרה"ר דמי וכן עיקר: דרך אשפה לעמוד בני אדם עליה: **דילגלג.** דקל של ישראל נגד הפתח ומחירא העובד כוכבים עכשיו יעלה לטול פירות ויראני נוגע: **פסיק רישא.** של דקל ומעמה אין זו פירות: **ומאן דאמר.** מימר אחר עובד כוכבים למה ליה דליק ההם:

סברא היא זו שנייה העובד כוכבים ליגע ביון שהוא אלו בלא מפתח וחומס מירתת מקרה שיש ישראל הדך צעיר על האשפה או יעלה על הדקל ועוד למא דמפרס בגמרא אי לת"ק אי לר"ש בן אלעזר דאפילו צעיר שכולה עובדי כוכבים אם הפקידו צבית עובד כוכבים אחר מותר משום דעובד כוכבים אחר מירתת וזה חומס המוכר אם ינסכו הנפקד וידון דמיון שאין שם מפתח וחומס ניוחש פן ינסכו הנפקד כי אין לומר שהנפקד ירא מן המוכר פן יעיל עליו כי מה חושש המוכר עוד מאחר דמירי עובד כוכבים שכתב לו התקבלתי ומעמה מה חילוק יש בין עובד כוכבים זה לעובד כוכבים אחר אפי' צד המוכר יינו של ישראל הוא ועוד קשה דלמדת סיפא והלא כותב התקבלתי מכלל דרישא לאו צבית מיירי לכן נראה לר"ת להעמיד משמטניו ביש מפתח וחומס וכן פרש"י בפירושו ראשונים ובלא כח לו העובד כוכבים התקבלתי והלכך צעיר שישאל ועובד כוכבים דריש זה ופתח פתוח לרה"ר אפי' שהוא יינו של עובד כוכבים מותר כיון דמפתח וחומס בידו שהעובד כוכבים ירא פן יראה ישראל עורה ומיירי יגד לישראל שיעירו ויפסיד (א) למכור יינו ולא דמי לעובד כוכבים שנמצא צד הכור של מין דאקירנא ביש לו מלה עליו דהתם כיון שאין מפתח וחומס סומך על זה שיוכל לנסכו קודם שיראהו שום אדם והשתא נוחא דאף צעיר שכולה עובדי כוכבים כיון שיש מפתח וחומס היה לנו להמיר משום רובלן שיראהו עורה ומיירי יבני שאלותיו מין של ישראל הוא וכן ירא ממקום דליכא אשפה ודיקלא כמו צפתת פתוח ואפי' נמי שפיר למאן דשרי בגמרא (א) שהפקידו צבית עובד כוכבים אחר אי לא חשישין לגומלין דצבית עובד כוכבים אחר הוי יינו של ישראל שאין לעובד כוכבים האחר שום דבר על הין וכיון שיש מפתח וחומס אין לחוש שיערה הנפקד ומיירי אפילו צעיר שכולה עובדי כוכבים יש להמיר והכי אמרין בצרייתא בגמרא יינם של ישראל ברשותו של עובד כוכבים וישראל דר בחצר אחרת מותר והוא שיש מפתח וחומס וחצר אחרת הוי כעיר שכולה עובדי כוכבים כיון שאין פתח פתוח לרה"ר צעיר שכולה עובדי כוכבים אסור ואפי' שיש מפתח וחומס בידו ולא יועיל כלום פתח פתוח כדמוקי לה בגמרא צעיר שיש לה דלמים וזרית שאין רובלים עובדים דרך שם של ירגישו דכיון שלא כתב התקבלתי א"כ יינו של עובד כוכבים הוא וכן תנא בגמרא דיון של עובד כוכבים וישראל דר בחצר אחרת אסור לכ"ע אפי' שיש מפתח וחומס וסיפא דקמי' והלא כותב התקבלתי הוי יינו של ישראל הלכך צפתת וחומס שרי אכל בלא מפתח וחומס אין להמיר כיון (א) שברשות העובד כוכבים דנקל ינסכו ולא דמי לההיא דנמצא צד הכור שהמיר בלאן לו מלה על הין דהתם איכא תרתי לטיבותא יינו של ישראל ברשות ישראל דרשות ישראל מועיל כמו מפתח וחומס ולהכי מייתי לעיל ראיה מהך כדפרי' לעיל והיא דשראל דר בצוהה חצר שהיו מונה שם לא שגא ציניו של ישראל לא שגא ביון של עובד כוכבים שרי אף בלא מפתח וחומס דלמא ליה ר' יוחנן לתנא תני אפי' שאין מפתח וחומס משום דשראל דר בצוהה חצר חשוב כמו שומר דקמי' ציונא ויכנס דתתן אין השומר לר"ך להיות יושב ומשחר אפי' שהוא יוצא ויכנס כו' וא"ת היאך נזכר ממתני' דיונא ויכנס כמי' לכתחלה אף בלא מפתח וחומס כיון שהעמדתו ביש מפתח וחומס ובפ"ק דחולין (ג. ו. י.) וא"ת הלא דמי להמיר אף לכתחלה דקא פריך התם וינא ויכנס לכתחלה לא והתן אין השומר לר"ך כו' ומה ראיה היא זו שאני הלא שגא ביון של עובד כוכבים אסור ואפי' בלא מפתח וחומס ועלה מפרס (א) אין השומר לר"ך כו' אלא אפילו יוצא ויכנס ומתוך שהעמיד ר"ת כולה שמעתין צפתת וחומס ואפילו הכי מטהר יינו של עובד כוכבים צעיר שכולה עובדי כוכבים אסור כיון שלא כתב לו התקבלתי מתחלה היה ר"ת רוצה לאסור אותם היינו שקוין העובדי כוכבים מישראל ומוליכין אותם ממקום הוול למקום היוקר ואפי' שמחממים אותם חומס בתוך חומס צבית מלא חשוקים וטולים כפולים מצד זה ומצד זה דהא תנן המטהר יינו של עובד כוכבים כו' צעיר שכולה עובדי כוכבים אסור אפי' שיש מפתח וחומס וכיון דקיימא לן כר"א דשרי צבית אחד אין לנו לחלק בין חומס אחד לחומס בתוך חומס דכי אקירנא חומס אחד נאסר גם שני וחוממות ואחרי כן מלא טעם להמיר דדוקא מטהר יינו של עובד כוכבים שלקחו העובד כוכבים בכרמנו ולא טרע בו ויצא בקל יפסיד אכל הכא כיון שטורה כל כך שלוקח אותו מישראל וגם מחממיו חומס בתוך חומס ונושא להשתכר בו אין לירא שיערה ויירי פן יפסיד טרעו ועל סמך היתר זה שמה מין שהוצא מאל"ע"י"א צוה הענין ועוד הארצתי צענין שליחות מין ציד עובד כוכבים לעיל בפרק אין מעמידין (דף לא. ד.) ד"ה דלמא וכו' ד"ה השולח: **והאיכא רובלן.** ואפי' דמקנת עורא לא היתה אלא שיעברו צעירי צבית ישראל שלא יתגנו על צעילין לפי דרכם היו עובדים שם: **וחלון ברשות הרבים דמי.** פי' בקונטרס ל"א חלון של ישראל פתוח כנגד פתח הבית ואם הבית שהיו בו סגור דליכא למיחש שיכנס (א) זה העובד כוכבים ואפילו הוא פתוח אין לחוש שיכנס בו ויגבור צעדו דמרתת מישראל שנגדו כיון שאין העובד כוכבים דר צבית הין ודוקא ביום אכל בלילה אסור:

התם דקאזיל מיניה ומיניה. פ"ה שהולך ומתגלגל כל שעה ע"י שהוא מגלגלו ומורידו לצור הלכך שלא נחממו לא דחשישין דלמא נגע לפי הדומה משמע שרש"י רוצה לומר דמגע עובד כוכבים שלא ככוונה ע"י דבר אחר אסור צבית והכא שהכשירוהו צביתו יינו של עובד כוכבים אסור כיון דלמא נגע לפי פירש רש"י נשם רש"י וחלק בין זורק מכנגדו לזורק למרחוק מהיו לא יתכן כדפרישית לעיל (א):

המטהר יינו של עובד כוכבים. פירוש רש"י צמחורה צתא כגון שכתב לו התקבלתי והוא ליה יינו של ישראל וכדקמי' סיפא והוי סיפא פירושא דרישא צבית הפתוח לרה"ר וצעיר שישאל ויגדיר כוכבים דריש זה מותר ואפי' שאין מפתח וחומס צד ישראל ואפי' דבגמרא בצרייתא צענין ציניו של ישראל חצר אחרת שאין ישראל דר בצוהה חצר מפתח וחומס הכא שאני כיון שפתח פתוח לרה"ר צעיר שכולה עובדי כוכבים אסור ואפי' צפתת פתוח כיון שאין כלא מפתח וחומס הפקידו ר"ת הוי פריך בגמרא הא איכא רובלן המחזירין בעיירות וכו' מה ידעו הרובלן שיראו הין צביתו של עובד כוכבים בלא מפתח וחומס שהוא של ישראל שירא לעיר שיראל עובדי כוכבים מהם כי דריש זה שהמיר רש"י כאן אף בלא מפתח וחומס דהתם ירא העובד כוכבים שגא אותו ישראל אחר לישראל הדריש שם לתת לו על יינו אכל רובלים עובדים לפי שעה מה ידעו ועוד שמדמה אשפה ודיקלא לפתח פתוח וכו' מה יעלה על הדקל ועוד למא דמפרס בגמרא אי לת"ק אי לר"ש בן אלעזר דאפילו צעיר שכולה עובדי כוכבים אם הפקידו צבית עובד כוכבים אחר מותר משום דעובד כוכבים אחר מירתת וזה חומס המוכר אם ינסכו הנפקד וידון דמיון שאין שם מפתח וחומס ניוחש פן ינסכו הנפקד כי אין לומר שהנפקד ירא מן המוכר פן יעיל עליו כי מה חושש המוכר עוד מאחר דמירי עובד כוכבים שכתב לו התקבלתי ומעמה מה חילוק יש בין עובד כוכבים זה לעובד כוכבים אחר אפי' צד המוכר יינו של ישראל הוא ועוד קשה דלמדת סיפא והלא כותב התקבלתי מכלל דרישא לאו צבית מיירי לכן נראה לר"ת להעמיד משמטניו ביש מפתח וחומס וכן פרש"י בפירושו ראשונים ובלא כח לו העובד כוכבים התקבלתי והלכך צעיר שישאל ועובד כוכבים דריש זה ופתח פתוח לרה"ר אפי' שהוא יינו של עובד כוכבים מותר כיון דמפתח וחומס בידו שהעובד כוכבים ירא פן יראה ישראל עורה ומיירי יגד לישראל שיעירו ויפסיד (א) למכור יינו ולא דמי לעובד כוכבים שנמצא צד הכור של מין דאקירנא ביש לו מלה עליו דהתם כיון שאין מפתח וחומס סומך על זה שיוכל לנסכו קודם שיראהו שום אדם והשתא נוחא דאף צעיר שכולה עובדי כוכבים כיון שיש מפתח וחומס היה לנו להמיר משום רובלן שיראהו עורה ומיירי יבני שאלותיו מין של ישראל הוא וכן ירא ממקום דליכא אשפה ודיקלא כמו צפתת פתוח ואפי' נמי שפיר למאן דשרי בגמרא (א) שהפקידו צבית עובד כוכבים אחר אי לא חשישין לגומלין דצבית עובד כוכבים אחר הוי יינו של ישראל שאין לעובד כוכבים האחר שום דבר על הין וכיון שיש מפתח וחומס אין לחוש שיערה הנפקד ומיירי אפילו צעיר שכולה עובדי כוכבים יש להמיר והכי אמרין בצרייתא בגמרא יינם של ישראל ברשותו של עובד כוכבים וישראל דר בחצר אחרת מותר והוא שיש מפתח וחומס וחצר אחרת הוי כעיר שכולה עובדי כוכבים כיון שאין פתח פתוח לרה"ר צעיר שכולה עובדי כוכבים אסור ואפי' שיש מפתח וחומס בידו ולא יועיל כלום פתח פתוח כדמוקי לה בגמרא צעיר שיש לה דלמים וזרית שאין רובלים עובדים דרך שם של ירגישו דכיון שלא כתב התקבלתי א"כ יינו של עובד כוכבים הוא וכן תנא בגמרא דיון של עובד כוכבים וישראל דר בחצר אחרת אסור לכ"ע אפי' שיש מפתח וחומס וסיפא דקמי' והלא כותב התקבלתי הוי יינו של ישראל הלכך צפתת וחומס שרי אכל בלא מפתח וחומס אין להמיר כיון (א) שברשות העובד כוכבים דנקל ינסכו ולא דמי לההיא דנמצא צד הכור שהמיר בלאן לו מלה על הין דהתם איכא תרתי לטיבותא יינו של ישראל ברשות ישראל דרשות ישראל מועיל כמו מפתח וחומס ולהכי מייתי לעיל ראיה מהך כדפרי' לעיל והיא דשראל דר בצוהה חצר שהיו מונה שם לא שגא ציניו של ישראל לא שגא ביון של עובד כוכבים שרי אף בלא מפתח וחומס דלמא ליה ר' יוחנן לתנא תני אפי' שאין מפתח וחומס משום דשראל דר בצוהה חצר חשוב כמו שומר דקמי' ציונא ויכנס דתתן אין השומר לר"ך להיות יושב ומשחר אפי' שהוא יוצא ויכנס כו' וא"ת היאך נזכר ממתני' דיונא ויכנס כמי' לכתחלה אף בלא מפתח וחומס כיון שהעמדתו ביש מפתח וחומס ובפ"ק דחולין (ג. ו. י.) וא"ת הלא דמי להמיר אף לכתחלה דקא פריך התם וינא ויכנס לכתחלה לא והתן אין השומר לר"ך כו' ומה ראיה היא זו שאני הלא שגא ביון של עובד כוכבים אסור ואפי' בלא מפתח וחומס ועלה מפרס (א) אין השומר לר"ך כו' אלא אפילו יוצא ויכנס ומתוך שהעמיד ר"ת כולה שמעתין צפתת וחומס ואפילו הכי מטהר יינו של עובד כוכבים צעיר שכולה עובדי כוכבים אסור כיון שלא כתב לו התקבלתי מתחלה היה ר"ת רוצה לאסור אותם היינו שקוין העובדי כוכבים מישראל ומוליכין אותם ממקום הוול למקום היוקר ואפי' שמחממים אותם חומס בתוך חומס צבית מלא חשוקים וטולים כפולים מצד זה ומצד זה דהא תנן המטהר יינו של עובד כוכבים כו' צעיר שכולה עובדי כוכבים אסור אפי' שיש מפתח וחומס וכיון דקיימא לן כר"א דשרי צבית אחד אין לנו לחלק בין חומס אחד לחומס בתוך חומס דכי אקירנא חומס אחד נאסר גם שני וחוממות ואחרי כן מלא טעם להמיר דדוקא מטהר יינו של עובד כוכבים שלקחו העובד כוכבים בכרמנו ולא טרע בו ויצא בקל יפסיד אכל הכא כיון שטורה כל כך שלוקח אותו מישראל וגם מחממיו חומס בתוך חומס ונושא להשתכר בו אין לירא שיערה ויירי פן יפסיד טרעו ועל סמך היתר זה שמה מין שהוצא מאל"ע"י"א צוה הענין ועוד הארצתי צענין שליחות מין ציד עובד כוכבים לעיל בפרק אין מעמידין (דף לא. ד.) ד"ה דלמא וכו' ד"ה השולח: **והאיכא רובלן.** ואפי' דמקנת עורא לא היתה אלא שיעברו צעירי צבית ישראל שלא יתגנו על צעילין לפי דרכם היו עובדים שם: **וחלון ברשות הרבים דמי.** פי' בקונטרס ל"א חלון של ישראל פתוח כנגד פתח הבית ואם הבית שהיו בו סגור דליכא למיחש שיכנס (א) זה העובד כוכבים ואפילו הוא פתוח אין לחוש שיכנס בו ויגבור צעדו דמרתת מישראל שנגדו כיון שאין העובד כוכבים דר צבית הין ודוקא ביום אכל בלילה אסור:

קד א מ"י מ"ג מהל'
מאכלות אסורות
הלכה ג סמג לארין קמה
טושי"ע י"ד ס"י קלה פט"ף
ז:
קב ב מ"י שם הלכה א
סמג שם טושי"ע י"ד
ס"י קל פט"ף ט:
קג ג ד מ"י שם הלכה ג
ד סמג שם טושי"ע י"ד
ס"י קלה פט"ף ז:
קד ד מ"י שם פ"ב הלכה
כג סמג לארין קמה
טושי"ע י"ד ס"י קלה פט"ף
ז:

עד שיהא שומר יושב ומשמר. תימה היינו רישא דשיראל ועובדי
כוכבים דרין זה ואין לומר דליטריך ליואל ונכנס דהא נמי
שמעינן מרישא דקמי דרין זה ולא שיהא נותן עיניו בעובד כוכבים
כל היום וי"ל דה"ל עד דליכא ישראל עובדא קמ"ל דאפילו צמד סגי:

ההוא ברבא ב' ממון הלשון
משמע דנקט כרכא שהיה
היה מונח בתוך הכותב וגם היה שם
יין של עובד כוכבים שעתה אין העובד
כוכבים נתפס כגנב על הציאה רק
על הנגיעה ואפילו הכי חמרא שרי
כיון שנתפס על הנגיעה והא דלמרינן
לקמן פרק בתרא (דף ע.) דההוא
דהוה יתבי ציה חמרא דשיראל כו'
וקאמר רבא אי מצי לאשתמוצי
חמרא אסור ואף על פי שנתפס כגנב
על הנגיעה היינו משום דבצית שיכול
ליכנס שם אינו ירא כל כך ומנסך
אבל אי נתפס כגנב על הציאה ודאי
חמרא שרי ולהכי מיימי עלה ההיא
דנעל הפונדק:

הדרן עלך רבי ישמעאל

ממונה הבא לקיצין ממונה בא לקיצין גרעיותא הוא אלא עד שיבא ממונה
שאינו בא לקיצין: רשב"א אומר רשות עובדי כוכבים אחת היא: איבעיא
להו ר"ש בן אלעזר להקל או להחמיר רב יהודה אמר וזעיר להקל רב נחמן
אמר וזעיר להחמיר רב יהודה אמר וזעיר להקל והכי קאמר ת"ק בשם
שברשותו אסור כך ברשות עובד כוכבים אחר נמי אסור וחיישין ^אלגומלין
ר"ש בן אלעזר אומר במה דברים אמורים ברשותו אבל ברשות עובד כוכבים
אחר מותר ולא חיישין לגומלין רב נחמן אמר וזעיר להחמיר וה"ל ת"ק
במה דברים אמורים ברשותו אבל ברשות עובד כוכבים אחר מותר ולא
חיישין לגומלין ר"ש בן אלעזר אומר כל רשות עובדי כוכבים אחת היא תניא
בוותיה דרב נחמן אמר וזעיר להחמיר אמר ר"ש בן אלעזר כל רשות עובדי
כוכבים אחת היא מפני הרמאין דבי פרוק רופילא אותיבי חמרא גבי אריסייהו
סבור רבנן קמיה דרבא למימר כי חיישין לגומלין הני מילי היכא דקא
מותיב האי גבי האי הכא כיון דאריסיה לאו דרכיה לאותיביה בי פרוק
רופילא לגומלין לא חיישין אמר להו רבא יאדרכה אפילו למ"ד לא חיישין
לגומלין ה"מ היכא דלא מירתת מיניה אבל הכא כיון דמירתת מיניה מחפי
עליה זכותא ההוא כרכא דהוה יתיב ביה חמרא דשיראל אשתכח עובד
כוכבים דהוה קאי כיני דני ^אאמר רבא האם נתפס עליו כגנב חמרא
שרי ואי לא אסור:

הדרן עלך רבי ישמעאל

ולא נגע דנתפס עליו כגנב חיישין דלמא שביק ליה לעובד כוכבים צדירו בעל היין דלא מירתת לגומי כי הכי (ט) דהדר ישראל חזין
מהאי עובד כוכבים וימנא אחרינא ומפקיד ליה גבי ההוא דלישכח ליה לגומלין. הנח לי ואגמול לך כיוצא בזה: רבי שמעון
בן אלעזר כו'. ואחת היא דמתנימין אחמיה מתמה: מפני הרמאין. גומלין זה לזה: פרוק. שם האיש: רופילא. שני למלך: אויבו
חמרא. יין כשר דזבני ישראל באשראי: גבי אריסייהו. עובדי כוכבים כמותם. אריסא מירתת ממריה ואי נמי נגע מקהיד עליה
דלא נגע: כרכא. כך: אם נתפס עליו כגנב. אם עובד כוכבים חלש הוא ויש אימת שופטי העיר עליו ואם ימנאיהו נגע
נתפס עליו כגנב: חמרא שרי. בשמיה ואי לא אסור אף בהנאה דודאי נגע:

הדרן עלך רבי ישמעאל

מסקנא דמילתא. מגע עובד כוכבים (א) כיון שנתכוין ליגע שיכך אע"פ שלא ניסך אסור בהנאה ממתי' (ב) (אחא) דלגרדמים עובד
כוכבים [ג] משום כך לא אמרין מירא. שלא ככוונה כגון לא הכיר בו שהוא יין מותר בהנאה ממתינתא דחרס עובד כוכבים [גס] וכן
נפל לצור נמי שלא ככוונה הוא ומותר בהנאה ממתי' [ג] וכן נתכוין לטול דבר אחר כגון אחרוג דרב אשי [גט] שלא ככוונה הוא ומותר
בהנאה. מגע עובד כוכבים ע"י דבר אחר כגון בקנה אנו יודעין שנתכוין לדבר אחר כי מדדו בקנה או החזי את החרטה מותר
בהנאה ממתי' [ג]. ככוונה ולא חזין למאי איכוין אסור בהנאה מההוא עובדא דבירס דשרי' רב [ג]. משום דשלא ככוונה הוה הא
ככוונה אסור. כמו של עובד כוכבים בחיבורין כגון דלוריק ארוקי הכיר בו שהוא יין אסור בהנאה מדדרי יוחנן דלמר [גט]. לא והכיר
על יין משום יין נסך משום כך לא. לא הכיר בו מותר אף בשמיה מההוא עובדא דרבי יוחנן בן ארזא ורבי יוסי בן יהוראי [ג].
דמר שרי אפילו בשמיה משום דעובד כוכבים לא הוה ידע. ושלא בחיבורין כגון זריקה מותר אף בשמיה ואפילו נתכוין
מדבר אשי דלמר [ג]. כל שבז טהור בעובד כוכבים אינו עושה יין נסך. כך הגיה הרב ופסק הלכה למעשה:

השוכר

(א) [מכירות דה"ל. ב] [ולקמן
ע. א.] (ג) [ע"ל. ד] ברשותו
ישראל דר כ"ל. רש"א.
(ה) רש"א מ"י. (ו) [שיך לעיל
ע"ל במשנה. (ז) [ג"ל
דההוא ביתא דהוה כו'.]

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה או עד וכו'
טלמך או עד: (ב) ד"ה
להקל וכו' כי היכי דלהדר
ישראל: (ג) ד"ה מסקנא
דמילתא נגע עובד כוכבים
בכוונה כגון שנתכוין
ליגע ושיכך וכו' לדבר
אחר כגון מדדו:

סב.

מסורת הש"ס

(א) פ"י דרס גדולים ערך
ובן שבט קלט: כפרס"א.
(ב) קדושין ו: לעיל דז:
(גדרס מ: ג) שביעית
פ"ח מ"ד ע"ש דהבנות
מפונות: (ד) שבתות
יב: ה) ז"ל והתקן והיינו
משה דשביעית פ"ח מ"ד
כפי הנומחא משה דהסא.
(ו) בסדר המשנה לו בירק.
(ז) מעשר שני פ"ג משה א.
(ח) אל נמלא כן כפר"י עיין
רש"א.

גליון הש"ס

תוֹס' ד"ה השובר וכו'
 וקאם' שכרו
 ופערטע. לבער פאר אים
 ודמה דער' לשמעות
 וזל' למען ענין חסד רחל
 ביראש' ענין חסד אקור
 וזו חליפ' שפעות יריו
 ולקור' לביטען ממנו שלח
 שפעות' שפעות
 נפשות' דמי שכוני מורח
 ונלגנח' מורח
 בא"ה (בכאפ) מחבר
 רחב' קבור' מנוח' נ' נחמ'
 ומקמץ' כוז' אה' שפעות'
 זמן' לנחוד' שלח' אויסרין
 ופך' דער' קמץ' מנחן
 וקודל' דערמין' קמץ'
 והחליפין' מורח'
 ולחריס' מדי' שכוני' מורח'
 וז"ה נמצא' וכו' מרשום
 וז"ה ורבי' אהרן' וליד'
 חילתה' קורטל' וכו'
 שפעות' נפשות' וזל' חסד
 שפעות' וזל' אה' מדי'
 שפעות' וזל'

הגהות הב"ח

[illegible]

השובר. עוזב דוכנים שזכר את
ציון נסך להירקו מעלי
ממקום למקום. וציון נסך ממש קאמר
שנתמך לעצודת דוכנים וסמס
עמו מלאכה אחרת. **שכרו**
על גבמרה (א) שכר
מותר דאף ע"ז דלכרז דרייה לא
משום מלאכה אחרת היא. ובגמרה (א)
מפרש לה ספיר: **גב' מקודשת.**
אלמא איסורי הנאה דמיהן מותרין
וכל שכן שזכר פעולתו: **אלא הויל**
וטופס אל דמיו כטבורה דוכנים.

דמיון דנתנאך לעבודת כוכבים הרי
הוא כעבודת כוכבים דלמדיה אקורין
כדלמדיה (גד יל): כל שעתה מהיה
הימנו הרי הוא כמאור וכו' הייז
אקורין שער פעולתו וכו' אסור: לקוט
לי צו. לשון מכר הוא דמשמע לקוט
לי שווי ירק: שכרו אסור. לשארתו
אסור ומן הדיעור אלא מתעבר
שביעית: לקוט לי חלל לשון
שכירות הוא ולא לשון מכר ואין לו דמים
שימספכו בקדושת שביעית: עד היסר.
מתנת חנם: דכסן. גבי מעשר שני:
מלחמ

וּבִינָן נֶסֶךְ יֵין נֶסֶךְ הָא דַּאֲמַרְן חֲמוּרִין מְאֵי הִיא דְתַנְיָא שְׂמַלְמַלְכָּה בְּפִירוֹת שְׁבִיעִית שְׂכָר שְׁבִיעִית מְאֵי שְׂכָר שְׂמַלְמַלְכָּה שְׂכָר מְפִירוֹת שְׁבִיעִית נִמְצָא זֶה פֻּרְעַת חוּבֵי מִפִּי אַמְרָה יֵאלֶכְלֶה ^א וְלֹא לְסַחֲוֵרָה וְאֵלֹא דְקִדְוֵי שְׂכָרֵי וּמִי קִדְוֵי ^ב וְהִתְנִיא הָאֹמֵר לְפֻעֵל הֵילֵךְ דִּינֵר זֶה וְיֵין שְׂכָרוֹ מוֹתֵר לְקוּטֵי לֵי יֵרֵק בּוֹ הַיּוֹם שְׂכָרוֹ אִסּוּר יִהְיִינוּ לֵיהּ שְׂכָר מְפִירוֹת שְׁבִיעִית וְדָקָא קִשְׁיָא לְסַחֲוֵרָה דִּיהִבִּיהּ נִיהִלֵּיהּ בְּצַד הִיתֵר כְּדַתְנָן ^ב לֹא

[illegible]

ן להציק בהן והוא דחייב לכוונן מן הציט ולהפקירן והוא דעת המוס' וי"ב הרמב"ן בסדר בזה ד"ה גדמיהן וכו' שזה פירוטו בשלא בדרך הנאמן. ג"כ לשון חספוס בקידושין דף י"ב ע"ב דס' גתאן ואינו כן לא סמכה דעתה והי מקם טעית: (י) בא"ד אסור לקדש בו אשה דהי חשוכה

השובר את הפועל: "מ"ז שברו אסור. מתוך השיטה משמע כי מעתה היה יודע שכן תופס דמיו כעבודת סוכים ואעפ"כ היה רוצה לדמות שבר יין נסך לדמי ערלה ולשכר שביעית אע"ג דלאכא ביון נסך תרי חומרי איסור הגאה ותופס דמיו

והכי פריך מ"ט שכרו אסור נהי
 דתופס דמיו כעבודת כוכבים מ"מ
 שכרו איז צו איסור אלא מדרבנן
 ואינו חשוד דמיו י"ן נסך ומה טעם
 גזרו עליו אילימא משום דלין נסך
 גופיה אסור כהנאה מן התורה הלכך
 גזרו על שכרו אטו הגוף והכי ערלה
 וכלאי הכנס דאסורין כהנאה מן
 התורה ולא גזרו על כל הדמים אטו
 הגוף ואין להחמיר בכל שבוך יותר
 מהתם בדמים דהשתא דמים שמיני
 איסורי הנאה שגס דמיהם אסורין
 מן התורה כמו הגוף צאינן שמופסין
 דמיהן ואפילו הכי לא גזרו דמים
 אטו גוף צאינן שמופסין דמיהם
 שכר שמיני אסור בשום איסור הנאה

מן המורה כל שכן שלא נגזר שכן
אטו הגוף ומשני אלא הואיל ותופס
דמיו בצדוהו כוכבים כלומר שכן
נגזף לא מיתחילף אבל שכן צדמיו
מיתחילף ופרץ והרי צביעות
לתופס דמיה *וקאמר שכן מותר
למשמע לגמרי ולא (ו) נחסר
בקרשות צביעות ולא גוזינן שכן
צביעות אטו דמי צביעות ואין
לומר דשמי יין נסך דלית ביה תרי
חומרי אסור הנאה ותופס דמיו
ללא מיתחילף שכן דמיו תרי חומרי
יותר מבחולמוהו אחת ומסיק א"ר

אברהם א"ר יוחנן קנס הוא שקנסו ז' א"ר לנו לחלק בין פועל דיינ נכך לפועל דשביעית וכן דשביעית נאקנסו ראז לקנוס בחמרים ליפר מאסו דנפיש אגריהו וכן פועל ז' אלו החמרים יי' נכך ודשביעית ויש משופנס דמיהו דלאו לקנוס וימיהם "מסתבר דלא קנסו: וזהו מברן וקדש בדמיהו מקודשת. קא לקדש אשה התירו אבל לאתהניו מינייהו אסור מדרבנן (א) אבל דין לאתרים (ב) דאסור לעיל פרק רבי ישמעאל (סס) מאי קא פריך וקא וי"ל דאסור דמתני' משמע לר"ע מיהו תימה מאי פריך שאני מקודשת. משמע (ה) דבגו הערלה אסור לקדש וטעמא משום דרך הנאתו (ו) או בנאפס כדנן (תמורה דף נד.) כל הנשרפין אפרין אסור לקדש זו אשה דהו (ז) כמו מכירה חסונה ויש זו הנאה וזה לא דמי לקיהא דשדה עפרין שרואי לקנות זו חפץ או לשאר ללקוח מציאות שאין אלו דמי פירות דשביעית וזאת הניחא למ"ד דהו חזירו וי"ל כי המלקט ויכנסוהו לעלל אשה דבירא דבירא ליה דמי ועי"ל דשני התם דאסור לא קנס חזירו עד שיבט מציאה ליהו דמי שאין המלקט מתכוין לזכות כלל לא בתחלה ולא בסוף וכשנותן יפה על גט: ד"ה (כא) גבי מילאן ונותן לחזירו דאמר רב נתמן כרגלי מתכוין לזכות הוא וכשנתנה לחזירו וזה חזירו: **נמצא** זה פורע ודירות דשביעית היינו לקנות הרבה ביחד להוליך ממקום הוול למקום (סנהדרין דף כה) מעטם ססירה וכן פורע חובו מפירות דשביעית שזה למכור על ג' לקנות בו דבר אפלה אין דבר יו ססירה וכן שנינו ב"ב ובאלו הבלעה נמי היה מותר אילמלא טעמא דאין מוסרין דמי (פ"י מ"ג) לא יאה לוקח ירקות שדה ומוכר בשוק אבל לוקט וזנו אסרה (א) לוקח למכור בשוק משמעו הו מותר מותר ואפילו בשוק בשנה דרישא טעות וסופר דאסור בשביעית לוקט מיהו יש ליישב הגירסא לוקח והיה לוקט וסופר לוקט והיה לוקח ויש לית טעם למה אסור וזהו א"ע פ"א שאלמהו שאסור לפרוע חובו מפירות דשביעית משום דלאו פרק הא"ש מקדש (דפוסין דף נב.) מעשה באלה שקדש חמש נשים מקודשות וטעמא "דמשום פריה ורביה אקילו ביה רבנן ומיהו יש וזאת כיון דהיה ליה גזר הימר מאי איריא דפועלים עושין בפירות דשביעית וי"ל דוקא כשעושין המלכאה בפירות דשביעית ענאן אז לוקט עושה מלכאה בפירות דשביעית והעלם ואלכלם דוקא דדומה יכול להיות שאז אסור דדומה שפיר שבר מלכאה:

העלה
 כן פסק בשם בעשה קמ"ו ומ"ש החוט' בדאמר לעיל פרק רבי שמעאל היינו לפי פירושם נחא
 די דליכא ש"ס אלף בדרך הנאמן אל"ף י"ל דליכא ש"ס אף שלא בדרך הנאמן מ"מ כיון שהאשה
 נזק מביירה דיש צו: (ח) וז"ל נמצא וכו' רש"א אסרה ללוקח וכו' ואפי' למכור בשוק והדר:

עין משפט
נר מצוה

[illegible]

תורה אור השלם
 1. והיתה שבת הארץ
 לכם לאכלה
 ולעבדך
 ולשכריך
 ולתושבך
 חגרים עמך:
 ויקרא כה י

מוסף רש"י

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

השובר את הפועל פרק חמישי עבודה זרה

יא א מ"ו פ"ו מהל'
שמיני ה"ל יב:
יב ב מ"ו פ"ג מהל'
מאכלות אסורות
ה"ל טו ט"ו ש"ע י"ד פ'
ק"ל פ"ק א:
יג ב מ"ו פ"ו מהל'
י"ד ד מ"ו פ"ח מהל'
שמיטה ה"ל כ:

העלה לי פירות לירושלים לחלק. דהו כמוכר מעשר שני ואסור למכור מעשר שני והרבה משניות מוכיחות במסכת מעשר שני דאסור לעשות סחורה במעשר שני ומסתבר דכל מידי דאין מתחלל עליו זהו סחורה האסורה זו ואינו מתחלל אלא על דבר אכילה ושמיה כדעתן (מע"ש פ"ב מ"א).

העלה לי פירות הללו לירושלים לחלק אבל אומר לו העלם לאוכלם ולשתותם בירושלים ונותנין זה לזה מתנה של חנם ורבה אמר לעולם דקדוש בקדושת שביעית ודקא קשיא לך פועל "פועל דלא נפיש אגריה לא קנסוהו רבנן חמרין דנפיש אגריהו קנסו רבנן בהו ומתני' חומרא דדין נסך שאני: איבעיא להו שכרו לסתם י"נ מיהו מי אמרי' כיון דאיסורא חמור בדיון נסך שכרו גמי אסור או דלמא הואיל וטובאמו קיל אף שכרו גמי קיל תא שמע דההוא גברא דאגר ארביה לסתם י"נ יהבו ליה חימי באגרא אתא לקמיה דרב חסדא א"ל יזיל קלינהו וקברניהו^(א) (בבבא) ולימא ליה בדריניהו אתו בהו לדי תקלה וליקליניהו וליבדריניהו דלמא מובלי בהו ולקברניהו בעיניהו מי לא יתגן^(ב) ואחור אבן שנמקל בה ואחור עין שנחלה עליו ואחור סייף שנהרג בו ואחור סודר שנחנק בו כולם נקברים עמו התם דקא קברי בבי דינא מוכחא מילתא דהרוגי בית דין ניהו הכא לא מוכחא מילתא אימר אינש גב ואייתי דקברא הכא דבי רבי ינאי יזי פירי שביעית מעניינים ופרעו להו בשמינית אתו אמרו ליה לרבי יוחנן אמר להו דיאות הן עבדין וכנגדן באתנן מותר דתניא^(ג) נתן לה ולא בא עליה בא עליה ולא נתן לה אתננה מותר נתן לה ולא בא עליה פשיטא כיון דלא בא עליה מתנה בעלמא הוא דיהיב לה ותו בא עליה ולא נתן לה הא לא יהיב לה ולא מידי וכיון דלא נתן לה מאי אתננה מותר אלא הכי קאמר נתן לה ואחור כך בא עליה או בא עליה ואחור כך נתן לה אתננה מותר נתן לה ואחור כך בא עליה לבי בא עליה ליחול

לחלק. שחטול שס חלק בהם דאסור לפרוע חצו ממעשר שני ואע"ג שגם זה אוכלו בירושלים: **ומתני'.** דין נסך דקנים נמי פועל דלא נפיש אגריה חומרא דדין נסך שאני: **דאיסוריה חמור.** דאסור בהנאה כיון נסך ממנו: **דטומאת קיל.** כדאמרין כיון נסך ממנו (לעיל דף י:) שלש ימות הן י"ן נסך אסור בהנאה ומטמא טומאה חמורה כחם י"ן אסור בהנאה ומטמא טומאה משקין דרביעית: **ארביה.** ספינתו: **בי קיברי.** בית הקברות: **ליבדריניהו.** יפזר כמות שהם ל"ל לשרפן: **אבו בבו.** אינשי לדי תקלה דהדרי ומלקטי להו: **ולקברניהו.** הכי בעיניהו: **כולן נקברין עמו.** דמכיון לא מלין נכלתו על העץ כי קבור תקברנו אף העץ נמשמע והכי אמרין דפרק גמיר דהיון^(א) עץ שומע אי צין תלוש צין מחובר ת"ל כי קבור תקברנו מי שאינו מחובר אלא קבורה יאז זה שמוסר קבורה ותלישה. אלמא עץ גופיה איסורי הנאה וקברי ליה בעיניהו ולא חיישינן לתקלה: **שאני סס כיון דקברי בבי דינא.** בבית הקברות הממוקנים בבית דין מוכחא מילתא לכל מלן דמשמח להו התם ידע דמהרוגי ב"ד הוו (אופירש: יופי פירי שביעית. קודם ומן הביעור: ופרעו להו בשמינית. אשתכח דלכל עניינים בשמינית אחר הביעור חליפי פירות שביעית: **יאות הן עבדין.** כיון דההיא שעתא לא היו הק עבדין ולא חילופיה הני בהני לאו חליפין יניהו ולא חילולא קדושת שביעית עלייהו: **וכנגדן באתנן.** בא עליה ואח"כ נתן לה אתננה מותר להקדשה דכיון דלאו בשעת ניהא יהייה ניהלה כי הדר יהב לה ההוא טלה מתנה בעלמא הוא: **נתן לה ולא בא עליה כו'.** מפרש ואילן: **אלא הלא נסך לה.** ולא בא עליה עכשיו אלא לאחר זמן: **או בא עליה.** ולא נתן לה עכשיו אלא לאחר זמן: ליחול

קאי קאי מביא מארבה לפועל שאני ליקליניהו וליבדריניהו. פי' בלא כי קברי ומשני אחי לזבול והא דלא הדר פריך וליקליניהו וליבדריניהו כי קברי דהתם לא שייך אחי לזבול דכתיב (מלכים ב' כג) וישלך את עפרה על קבר בני העם ו"ל דההיא בקבר בנין שאסור בהנאה אכל הכא כי קברי קרקע עולם שאני נאסר וכן משמע בסנהדרין פרק גמיר דהיו (דף מ:) קבריה דרז דהוו שקלי מיניה עפרא לאשתא בת יומא: **אחי** לזבול. ו"ל ומה נכך הא פסקין לעיל (דף מט.) כ"י יוסי דאמר זה חיה גורם (א) מותר (ב) (בבבא) דהו זל דאיסור וקרקע דהיתר ויש לומר שלכתחלה יש לחוש לדברי רבנן שחולקין עליו דאמר אף הוא נהנה זל: **ולקברניהו** בעיניהו. ומסיק לא מוכחא מילתא ואסור ו"ל שאני שאל מכל הנקברין דהשיב פ"ב דתמורה (דף ג:) עור הסקל ועגלה ופער וזר וכל דקברי בעיניהו אף בלא כי קברי ו"ל כיון שאין דרך לקבור בשר ושער מוכחא מילתא אכל חיטי אין קבורתן מוכחא דאימר אינש גב (א) וקברי ואייתי הכא וכן דרך עתה לקבור בכורות ונראה שזריך לקצין מעט בעומק פן יצא לחטט אחריהם ולאחר שנעשו עפרא אין לחוש שמה יקחום לזל בהם דאין דרך לחטט אחר הקברים משום זל: **יזי** פירות שביעית מעניינים ופרעי^(א) בהם בשמינית. (ד) אישתכח דלכל עניינים בשמינית לאחר הביעור חליפי פירות שביעית נריך לפרש שהאיסור היה מה שהיו אוכלים אותם בחזקת שהם דלילו במורת שביעית אפילו הפירות עצמן א' יכולין עניינים לאכול ל"ע דתניא בתוספתא (פ"ה דשביעית) הגיע שעת הביעור עניינים אוכלים אחר הביעור ולא עשירים אחר הביעור ו"ל יוסי אומר אחד עניינים אחד עשירים אוכלים אחר הביעור אי נמי העניים היו עושים מהם מלוגמא או סחורה ולפיכך הקפידו עליהם אותם שגזלו ואמרו לרבי יוחנן: **יאות הן עבדין.** (א) דכיון דההיא שעתא לא היו הק עבדין ולא חילופיה יניהו ולא חיל עליהו קדושת שביעית ולפי זה אפילו בשביעית עצמה היו יכולין לפרוע אם כבר אכלו פירות שביעית וההיא דאמרין בלול הגזול (סוכה דף לט.) דמבליע דמי אחריו בלול ה"ה בלא הצלעה אם היה עם הארץ רוצה להקפיד עד שיכלה האחריו ולא היה כאן דמי שביעית ומכאן דקדק הרב רבי אלחנן הלכה למעשה שאם יש ביד ישראל יין נסך ועבודת כוכבים ודברים האסורים ומכרן לעובד כוכבים בהקפה ומכרם העובד כוכבים לאחר קודם שיתן ליה הישראל הדמים שהדמים מותרין בדיעבד ואע"פ שהאיסור עדיין ישנו בעולם ועוד הוסף רבינו יצחק שאפי' לא מכרם העובד כוכבים אלא כיון שמשכס אללו קודם שיתן הדמים דק"ל (לקמן ע"ה) משעת עובד כוכבים קומו והיו כמו בא עליה ואח"כ נתן דאמנה מותר כיון שלא היה ברשותה בשעת הביאה וה"ל לא היה עבדו כוכבים ברשותו בשעת פריעת המעות ומטעם רבית לא היה לאסור דאזן דבי רבי ינאי היה להם תבואה בביתם וסאה בביתם מותר ביש לו: **אלא** ח"ק נתן לה ואח"כ בא עליה אתננה מותר. פי' דכגון דאמר לה הילך טלה מעכשיו ובשעת ניהא תהא נגמרת מתנתה ופריך וליחול עלה איסור אהן למפרע משעה דיהיב לה ומסיק כשקדמה והקריבנו קודם הביאה ופריך היכי דמי בשאמר לה הילך טלה מעכשיו איזה לשון אמר לה אי דאמר לה קני מעכשיו פשיטא דמותר דהא ליחיה בשעת ניהא אכל לשון גירסתה הספרים מתנה הוא דהייב לה קשה קאת דהא לא מתנה הוא שהרי אמר לה לנשבעל תהא נגמרת דפרישת ונתמרת (דף כט.) נמי אינו בספרים ואי גרסינן ליה נפרש כן כמו מתנה הוא כיון שהקריבנו כבר:

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה חמרין ופי' דרוריהו: (ב) ד"ה אחי לזבול וכו' מותר בנפיה. כ"כ נקט גי' לומר דלפ"ד דהו זל גמיר שהעלין העשרין ונשפין זבלן שרי לרבי יוסי ויתחורש (שם לחוש בדברי רבנן) דלרבנן אף בשחוק חורב לית שמה דבר מוטע ולא אחי לזל נמי יס' לחוש: (א) ד"ה ולקברניהו ופי' אינש גב ואייתי וקברם הפל וכן דרך עתה לקבור בכורות ולאחר שנעשו עפרא אין לחוש שמה יקחום לזל בהם דאין דרך לחטט אחר הקברים משום זל ונראה שזריך לקצין מעט בעומק פן יצא לחטט אחריהם והיי' יוסי וכל פירות וכן דרך עתה ל"כ כלומר כיון שגם עתה רגילות הוא ששמינין וקוברין חטין ופאר תבואה בכורות משא"כ כבר ושער אי"כ שפיר קאמר תלמודא דבבאי לא מוכחא מילתא אח"כ הקשה בתוספתא דמה מושל דקליניהו וקברניהו אחי אינש למהם שמה יקחום לזל בהם ומישיבין כ"כ דאין דרך לחטט וכו' אח"כ תבנו ונראה וכו' כלומר דנראה להחמיר שמה יצאו לחטט אחריהם ולכן צריך לקצין בעומק שער ואפשר דהיה כבשר ושער יש להחמיר כו'. מפרש ואילן: **אלא הלא נסך לה.** וכו' בשמינית פרשי' אישתכח: (א) ד"ה יאות הן עבדין פרשי' דכיון וכו' ואח"כ נתן לה אתננה דאמנה מותר כיון שלא היה לא היה לי לחסור:

הגהות מהר"ב

רנשבורג

(א) תוס' ד"ה חפי פירות שביעית ופי' יכולין עניינים לאכול ל"ע דתניא בתוספתא דמה מושל דקליניהו וקברניהו אחי אינש למהם שמה יקחום לזל בהם ומישיבין כ"כ דאין דרך לחטט וכו' אח"כ תבנו ונראה וכו' כלומר דנראה להחמיר שמה יצאו לחטט אחריהם ולכן צריך לקצין בעומק שער ואפשר דהיה כבשר ושער יש להחמיר כו'. מפרש ואילן: **אלא הלא נסך לה.** וכו' בשמינית פרשי' אישתכח: (א) ד"ה יאות הן עבדין פרשי' דכיון וכו' ואח"כ נתן לה אתננה דאמנה מותר כיון שלא היה לא היה לי לחסור:

תולה

תורה אור השלם
 וַאֲשֶׁר בִּי יִקְרָא אֶת
 בֵּיתוֹ קֹדֶשׁ לַיהוָה
 וְהָעֲרִיבוּ הַכֹּהֵן בֵּין טוֹב
 וּבֵין רָע כְּאֲשֶׁר יִצְרִיךְ
 אֹתוֹ הַכֹּהֵן כֵּן יִקּוּם:
 וַיִּקְרָא כֹזֵר יֵד

וַאִישׁ בִּי יִקְדֹּשׁ אֶת
בֵּיתוֹ קֹדֶשׁ לַיהוָה
וְהָעֲרִיכּוֹ הִכְהֵן בֵּין טוֹב
וּבֵין רָע כְּאֲשֶׁר יַעֲרִיךְ
אֶתוֹ הִכְהֵן כֵּן יָקוּם:
וַיִּקְרָא כֹזֵר

(א) וקדושים ו... (ב) נדפשו
הג' דנא... (ג) נדפשו
נטיין יא... (ד) נדפשו
קדושים נדפשו... (ה) נדפשו
מדרשים נדפשו...

גליון הש"ס

נפ' דאורייתא לאקומו
קני' ע"י חידושי הש"ס
נטיין דף י"ג ד"ה אמר
למיתר:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה קנה
הגותו את נכסיו של זה;
(ב) תוס' ד"ה ונכסיו
ואינו חושש כי קנו כל
נכסיו; (ג) מ"ד בשעת
הפרעון אלא כגון
שהקדים לו דינר לזכות;
(ד) ד"ה שהקדים יס'
לפלוני וליתני בדידה
כ"ה בשקדים: (ה) מ"ה
אין עוררין וכו' א"ל ר'
יוסי לא תנין מתיי' אלא
דברים:

מוסף רש"י

מדין ערב. ממה שמצינו
במורה שהענין משמע
למלוה אט' יטולן ללמוד
(קדושין ו'.)

לא משום שביעית. שמה יקחו בו פירות שביעית מן החסוד
למוכרם ומינא במס' סוכה (דף נט.) אין מוסרין דמי פירות שביעית
לעם הארץ יותר מג' פעולות: ולא משום מעשר. דאם עמי הארץ
הם ויקחו שאינו מעושר ונמא זה מאכליו דהא איהו לא ספי
לבו מידי אלא פריטי ירב להו:

ולא משום יין נסך. אס עובדי כוכבים
הם ונמא מאכלין יין נסך והרי
מזונומיהן עליו ונהנה מיון נסך:
ואני פורע. הוי איהו לוקח האיסור
ומאכליו דהשתא לא סליק נפשיה
מינייהו בפריטי: המקיפו. שרגיל
אלו בהקפה: דמשעבד ליה. האי
בעל הבית משעבד דיהיב חנוני פירי
והוי כנוס מל ליד: קני ליש דינר
גביה. חנוני סמין על זה שכתב
הכיר כי שכל מקום שישנו הדינר
קנוי לו לחנוני הלכך חליפין ניהו.
אזל הק' דבי ר' ינאי כיון דהק'
עניי דמחזי להו פירי לאו חנוני
הרגיל להקפין ניהו לא סמכא דעמיה
כולי האי ולא משמעבד להו דבי ר'
ינאי הלכך כי פרע לאחר זמן לאו
חליפין שביעית ניהו: אי הכי.

דטעמא משום מקיפו הוא אזל אין
מקיפו שרי: אדפני. רש"י דמיהד
מא' צמר הימרא ולא אשכח אלא בלאו
ואכלו דדינר זה דסליק מינייהו נפשיה
בפריטי: ליפלוני ולפני. הימרא
אפי' בדלא סליק וכגון לאו ואכלו
ואני פורע ובחנוני שאין מקיפו דלא
משמעבד ליה האי בעל הבית מידי
וכ"ש היכי דנסתלק לגמרי: ופ'
חנוני שאין מקיפו. אי יהיב לשלוהיה
דבעל הבית: מי לא משמעבד. ליה
בעל הבית מהשתא דקא שריט להו
דלדי ר' ינאי משום האי טעמא:
והאמר רבא האומר לחבירו קן מנה
לפלוני ויקנו נכסאי כך. באותו מנה
ונתן: קנה. (א) הלווקא את נכסיו
של זה ואע"ג דלא מטא הנאה האי
מנה לדידה: מדין ערב. מההוא
ט' דינר דמחזי ערב לשלומי ואע"ג
דלא מטי הנאה לדידה. והאי נמי לא שא
אלמא אע"ג דלאו חנוני המקיפו הוא
כי יהיב ליה לשלוהיה משמעבד ליה
האי: אלא אמר רבא. לא תיתי

טעמא דברייתא משום שיעבודא ונמקיפו דאפילו אין מקיפו איכא
שיעבודא ומיהו לדי ר' ינאי לא תקשי דבין מקיפו בין אין מקיפו:
אע"ג דמשעבדי ליה. נכסיה לשלומי: כיון דלא מייחד שיעבודיה.
שלא ייחד לו מיד מעות לכך לאו חליפין ניהו ולא מיתסר:
ה"ג והכא אמר רב פפא ולא גרסין אלא הכא דקני חושש
אמר רב פפא: כשהקדים לו. בעל הבית דינר לחנוני קודם
שעלה אליו דהשתא מדבעל הבית קאכלי ואיסורא ידידיה הוא:
ואני פורע. הא כבר פרע: ואני מהשב מכעני ליה. אני אעשה לו
חסון ממה שהקדמתי לו: שנשא. מיד החנוני ונתן להם דהשתא
איהו ספי להו איסורא ולאו משום פרעון דלאחר זמן הוא אלא
דקנהו במשיכה ואשתכח שלקח יין נסך והשקפה לפועלו. אזל הק'
דבי רבי ינאי כי שקלי פירי שעת היתר הוא וכו' פרעו לאחר
זמן נשעת איסור שביעית לאו חליפין ניהו לאתפוס: אלא.
משמע שאינו הולך עמהן: לשכור ביין נסך. לשכר חבית לשלום.
את היין: מהו. שיהא שכרה מותר: מי אמרינן כיון. דישאל זה
רואה בקיומן של חביות האלו שלא ישתכרו עכשיו מאליהם
עד שיצטרם הוא ויטול שכרם אסור: אין עוררין. אין חופרין:
אבל

יורה נבי וימה לא תנין אף החלה א"ל ר' יוסי לא (א) אחי מתיי'
אלא בארץ חוץ מן הערלה והכלאים ר' אליעזר אומר אף החדש ר'
אלא דברים שיהיו כוכבים חלה בישראל ובעובדי נהוגת פ"י המקשה ס"ל דחלה בזמן הזה דאורייתא כרצון
דפליגי עליה דרב הונא בריה דרב יהושע בפרק שני דכתובות (דף כה.) וסמ' שמעינן מיהא דערלה וכלאי הכרם וחדש נהוגין בשל עובדי כוכבים
ואפי' בחוזה לארץ שנהא בה חדש דקד"ל נמי במנחות (פסח.) ונע"ע מס' קדושין ו': ד"ה כל מנהיג: (ס) אין עוררין עם העובר כוכבים בב"א.
אין לפרש האי כלאים היינו כלאי הכרם ומייתי ראייה מכלאי הכרם דאסורי בהנאה ליין נסך דאסור בהנאה דלמעוטי תיפלה שפיר דמי דא"כ כי
מוקי לה כרצון ופריך מאי אריא לעקור אפי' לקיים נמי שרי והלא משתכר הוא באיסורא הנאה אס' הוא מקיים ואין לומר דלכ"ה שרי לפי
שאין

חולה הדבר שאומר קנו (ב) נכסי כך חולה הקנין דבין ערב אלמא
משמע שדין ערב הוא שנכסי הערב משמעבדין למלוה בשעת
ערבות ולא גופו לנד ולפי טעות האחר נמי יש להוכיח שדין
בו דין ערבות אפי' נענין זה שאמר תן לפלוני מנה ואני פורע
לך אלא לא שאל מקיפו ול"ש אין
מקיפו משמעבד וקונה חנוני דינר
גביה ואפי' כיון דלא מייחד שיעבודיה
לא מיתסר דלא חשיב דינר הקניו להם
נעניים של ר' ינאי דמי שביעית ומה
שנמשך בלאו ואכלו ואני פורע בקונה
הפירות והיין והאכלו לפועלו ואע"פ
בצמחייתו לא נתכוונו אלא לזכות
לעצמו ואף החנוני נמכוון בדעתו
להקנותו ולעצמו רק שיחזור על בעל
הבית לא בשביל שמיספר יחשוב דמי
הפירות דהא אינם נענין בשעת
הפרעון (א) שהקדים לו דינר לזכות
לו בעצמו נדמי הפירות כשימסר
לפועלם ובלא קושית דרבא היה יכול
להקשות כיון דלמה ממיר דבדי ר'
ינאי מטעם חנוני שאין מקיפו מה היה
מדמה ר' יוחנן ההוא דלמנן לדי ר'
ינאי אף לפי טעותו שאין משעבד
בערב אלא גופו ולא נכסיו אי נמי לא
משמעבד אלא במלוה שאינו פורע
המקבל יש שם דין ערבות אבל לא
בזמן שפוטרי המקבל וסומך על
חבירו שמהו ליתן לו ויחזור עליו ולכן
לא היו פירות שמינית שפוטרי ר' ינאי
דמי שביעית מ"מ למה לא חשב
באמנן שכן ביאה אע"פ שלאחר ביאה
נחתה לה הלא בשעת ביאה נקנה
הטלה בטלה זה במקום שמעות קונות
אז דקאי בחזרה א"כ גם בטלה סמס
ישמעבדו נכסיו בשביל הטלה ועוד
כי דבר פשוט הוא שכל המקבל
מעות מחבירו בשביל חפץ שיתן לו
שנכסיו משעבדין לו דלא גרע ממלוה
שהנכסים משמעבדים לו כי אין להחזיר
שם מטעם חליפין אמן כדפי' אלא
משום הכי אייתי דרבא דניחא ליה
לאשמועי' על מעשה דר' ינאי גופיה
יותר מעל הראיה דלמנן:

בשהקדים לו דינר. הא דלא
פריך. ליפלוני (א)

בד"ה כשהקדים לו דינר דניחא ליה
לאוקומי כולה במקדים: תנ"י ט"ו ואב"י ט"ו ושתי. וא"ת אדמפלגי
בין דינר זה לדינר סמס לפלוני בין טלו ואכלו ללאו ואכלו י"ל דרש"א
רבנא קמ"ל דכי אמר להם טלו ואכלו דדינר זה והם נחנו הדינר
לחנוני אע"פ שנשא ונתן ביד מותר דאין אלא שלוחו של חנוני וספא
רבנא קמ"ל דאע"פ שבעה שנותן להם האיסור לא קא יהיב לחנוני
ולא מידי וס"ד דשלוהיה דחנוני קעביד קמ"ל כיון שלבסוף הוא פורע
איגלאי מילתא שהוא קונה האיסור ומדידה קאכלי: ויר"ב רב
חייא בר אבי גבייהו. ר"ת היה מדקדק שכל מקום (א) שהוא אומר
יתבי פלוני גבייהו מזכירו כן לפי שהוא הורה להם דבר חדש וכאן
לא דבר רב חייא בר אמי קמיהו אלא רב נחמן שהשיב להם ואומר
כי זה המעשה היה עם אותו דבטובות (דף נג.) אמר להו רב חייא
בר אמי תנינא אשתו ארוסה וכו' ועל אותו דבר הוצרך והתלמוד
קעב דדברים על סדר המסכתות: א"ן עוררין עם העובר כוכבים
בב"א. הרב ר"ת דחק להביא ראיות דכלאים וערלה נהוגין בשל
עובדי כוכבים וכו' דחיות הן אף הביא ראיה מההיא דלעיל אסור
גבינות העובדי כוכבים מפני שמעמידן בשקף ערלה ודוחק הוא לומר
שמעלה של ישראל הן לוקחין אכן ראיה גדולה הביא ר"ת מירושלמי
דסוף ערלה וסוף יקדושין דתנן מלית התלויות בארץ אין נהוגת
אלא בארץ חוץ מן הערלה והכלאים ר' אליעזר אומר אף החדש ר'
אלא דברים שיהיו כוכבים חלה בישראל ובעובדי נהוגת פ"י המקשה ס"ל דחלה בזמן הזה דאורייתא כרצון
דפליגי עליה דרב הונא בריה דרב יהושע בפרק שני דכתובות (דף כה.) וסמ' שמעינן מיהא דערלה וכלאי הכרם וחדש נהוגין בשל עובדי כוכבים
ואפי' בחוזה לארץ שנהא בה חדש דקד"ל נמי במנחות (פסח.) ונע"ע מס' קדושין ו': ד"ה כל מנהיג: (ס) אין עוררין עם העובר כוכבים בב"א.
אין לפרש האי כלאים היינו כלאי הכרם ומייתי ראייה מכלאי הכרם דאסורי בהנאה ליין נסך דאסור בהנאה דלמעוטי תיפלה שפיר דמי דא"כ כי
מוקי לה כרצון ופריך מאי אריא לעקור אפי' לקיים נמי שרי והלא משתכר הוא באיסורא הנאה אס' הוא מקיים ואין לומר דלכ"ה שרי לפי
שאין

ציקרות

השובר את הפועל פרק חמישי עבודה זרה סה.

עין משפט
נר מצות

ב א מ"י פ"ט מהל' עבודת כוכבים הלכ' ב סוג לארץ מה טעמ' י"ד ס' קמח פ"ק ה' ויכר אלסס רפ"ח דמשלחין דף ס"ג: ב נ"מ"י פ"ח מהל' מלכים הלכה ו': ב ד מ"י פ"ג מהל' מלכות אסורות הלכה יח ויטן פ"ג לארץ קמח טו"ע י"ד ס' קלג פ"ק: ב ד ה מ"י פ"ד מהל' שמירת הלכה ח ס"ג עשין פט טו"ע ח"מ ס' שם פ"ג:

לאבידנא. שם העובד כוכבים: בוורדא. צמחצ' של וורדים: עינא דכעניא למחוי לבו ביטוחא. עין המתאווה לראות רעתכם תעקר שהרי הקצ"ה ממלא כל תאוותכם שאף שיחתכם מתגברת: ביקרוסין. לכבוד לך. לישראל קא מבשר נביא: עין לא ראפה. זולמי עין של נראה כבוד וגדולה דונממה: ואע"ג. והעברת חבית לאו לעיתותי ערב לאחר ששלים כל זמן שכן פעולתו אלא קודם גמר זמן שכירותו אמר לו העבר חבית של יין נסך קמחי מנותין שכרו מותר בתמיה: ולעיתותי ערב. דכר נחמייב לו כל שכרו קודם העברת חבית: רבא אמר. לעולם דלא אמר ליה לעיתותי ערב: ולא קשיא. מתי' דקמחי מותר כגון העבר ליה חבית בפרועה ונמלאת חבית של יין נסך ביניהן עדי ונמלאת לנהרף א"י לא שקיל מיד עובד כוכבים ואיך משתרו דהא לא שייך שכן ההוא חבית צהדי איך דכל חדא קנין אגרא צפאי נפשא: וצרייתא דמי לא אמר ליה לעיתותי ערב הוי כל שכרו אסור כגון דאמר ליה העבר ק' חביות בק' פרוטות דכל כמה דלא אעבריתו לכולהו לא יהיב ליה מידי הלכך כולי אגרא שייך ביה: והפניא. בנימחא: סיפא אלעריך ליה. לאשמעינן דאגרא לאו אגנין מקבל ליה ושרי: לגינו. של יין נסך לאו דרכיה לאומיביה הלכך אגרא לאו עליה קא מתייבס: של אוסו דדרך. אפילו הוא מהלך ג' ימים: מי אמרינן ליה. למחר נכי ליה פחת לו שכר הלגין וכיון דמי לא מוסיב לא מנכי כי מוסיב נמי אגרא לאו עליה מתמייב ושרי: ה"ד. דשוכר מניח עליה מונוות כל הדרך וחמר איני מניח אלא מונוות יום אחד: אי דשכיח למזבן. בדרך הליכתו מולאין מונוות ליקח כל שעה: מאונא לאונא. ממסע למסע מהלך יום אחד כמו נטל ועבר תלתא אונין דקמחריב: הוה

(6) ופי' חס' לעיל ט': דיה לאסוקי. (7) ולעיל ס"ג: (8) ופי' נמי ונחלי טפי מהל' ח"ל. (9) ד"ה מהל' ולאוס מלואם יאמך א"ר פסא חפשי ליה למחלל מהל' עין ט'. (10) ומוספ' פ"ח ה"ד. (11) ב"מ ע"ג: ע"ש. (12) מרגום על שד"ח חס' ע"ג יסעיה י"ח. (13) וז"ל ומוספ' המספא מלמס' ב טו. (14) ונקמן ע"ג. (15) וס' ד"ה ח"ל. (16) ב"מ ע"ג: ע"ש. (17) הכ' בשם ר"ח. (18) ה"ה מרגום ביסעיה ס' י על פסוק עוד היום צנו.

תורה אור השלם

1. בנות מלכים ביקרוסין נצבה שגל לימיהן בכתם אופיר: תהלים מה י ומעולם לא שמעו לא לאזינו עין לא ראתה אלהים וולתך יעשה למחבה לו: ישעיה ס"ד ג

הגהות הב"ח

- (6) גמ' למחלל דלגין לאו דרכיה הוה לאומיביה: (7) חס' ד"ה טעמא וכו' מלו לעובד כוכבים חוץ מדמי יין נסך שבו ונחל:

מוסף רש"י

חמר נמי לעבב. השוכר של יום עליה אלא מונוות של יום אחד וכו' ע"ש. מאונא לאונא. מהלך דלילה למלך דלילה ונחל למיטרה. לחור ולשאל בעיר מי מוכר מונוות (שם).

ביקרוסין. פי' צקוערס לכבוד לך לשון יקר אצל צהלים פירש ביקרוסין לשון ציקור וכן (וזה המוצא) יהיה לי נסך ואע"פ שהיו"ד יתירה מנויה היא במסורת עם יו"ד של מי נתן למסירה כלומר מנקרות לך ועומדות לשרתך:

מעמא דא"ל לעיתותי ערב בו.

הא דלא משני מתי' כרש"ג דאמר (ע"מכר כולו (6) חוץ מדמי יין נסך וכלן נמי שכרו מותר חוץ מדמי חבית דניחא ליה לאוקמי כרש"ג ח' נמי שכרו מותר משמע כל שכרו ח' נמי כהא אפילו רבן שמעון בן גמליאל מודי דהס' אין דרך ליקח יין מן העובד כוכבים והא דרך בני אדם ליקח שכר מן העובד כוכבים ויש לאסור כל השכר וחילוק זה יש בירושלמי ולעיל ס"ג כל הללמס' דף מט"ז גבי ארז בו את הבגד ולפי המירון דניחא לאוקמא כרש"ג ניחא דלא מיקשי נוקמה כ"ח דלית ליה לעיל יס פדיון לעבודת כוכבים ויולין הנאה לים המלח אף בלא זה וזה גורם וקיימא לן כוונתה ולמירון האחר נמי יש לומר שכרו מותר משמע בלא פדיון: הא דאמר ליה העבר ל' ק' חביות בק' פרוטות. ובהא אסרה ברייתא כי לא אמר לו לעיתותי ערב דכל כמה דלא אעבריתו לכולהו לא יהיב ליה מידי הלכך כוליה אגרא שייך ביה כן לשון הקושט' משמע הא א"ל לעיתותי ערב מותר ואע"ג שהיא מלואת חביות שהמנה עמו וקשה דמ"מ שכן האיסור מעורב בכל ההיתר לכן נראה לפרש ולעיתותי ערב אחר שהשלים קבלתו וכו' לו ואשמעי' שאע"פ שלא עשה עמו תנאי חדש אלא על פי תנאי הראשון הוא מעביר בפרועה לפי חשבון מאה במאה פרוטות וס"ד שהכל שכר אחד הוא ונמלך בשכרו מעורב שכר יין נסך קא משמע לן דשרי והוה ליה כמעביר ביום של אחריו מאחר שכבר השלים קבלתו: ה"ג ס"ח שוכר מניח עליה כסתו מלשון כסת ולא גרס כסותו דכר פשוט הוא וכו' ילך ערוס ואם תפרש כסותו שניה שיש לו אם רגיל ללבושה פשיטא שמוסר ואם בלא להחיר אע"פ שאינו רגיל היה לו לפרש אלא כסתו גרס והוא כסת קטנה שיושב עליה או נותן תחת ראשו למראשותיו וכו' הוא הגדול ששוכב עליו והעולם טועים שאומרים לקטן כר ולגדול כסת ורביה ממסכת תמיד (פ"א מ"א) איס' כסתו בלחץ וכן תנא בכלים (פ' ב"ח מ"ה) כר שעשאו פדיון וכסת שעשאו מטפחות וגם במקרא (יחזקאל יג) למתפרות כסותם על כל אצילי ידים וכו' הוא לשוכב עליו כדמשמע פ' השולח (גיטין דף מו. וסו) רש"ל היה שוכב על מעיס ואומר

לאבידנא ביום אידם אמר אידענא ביה ה"ד לא פלח לעבודת כוכבים א"ל רב יוסף והתניא יאזיהו גר תושב כל שקיבל עליו בפני ג' חברים שלא לעבוד עבודת כוכבים כי תניא התיא להחיותו והאמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן גר תושב שעברו עליו י"ב חדש ולא מל הרי הוא כמין שבעובדי כוכבים התם כגון שקיבל עליו למול ולא מל רבא אמאי ליה קורבנא לבר שישך ביום אידם אמר דענא ביה דלא פלח לעבודת כוכבים אול אישכחיה דיתבי עד צואריה בוורדא וקיימן זונות ערומות קמיה א"ל אית לכו כה"ג לעלמא דאתי א"ל דידן עדיפא טפי מהאי א"ל ג"טפי מהאי מי הוה א"ל אתון איכא עלייכו אימתא דמלכותא אנן לא תיהוי עלן אימתא דמלכותא א"ל אנא מיהא מאי אימתא דמלכותא איכא עלי עד דיתבי אתא ההוא פריסתקא דמלכא א"ל קום דקבעי לך מלכא כי נפיק ואזיל א"ל עינא דבעי למיחוי לכו בישוואת תיפקע א"ל רבא אמנן פקע עיניה דבר שישך אמר רב פפי איבעי ליה למימרא ליה מהאי קרא יבנות מלכים ביקרוסין נצבה שגל לימין בכתם אופיר אמר ר"ג בר יצחק איבעי ליה למימרא ליה מהכא יעין לא ראתה אלהים וולתך יעשה למחבה לו: שכרו לעשות עמו מלאכה אחרת: ואע"ג דלא א"ל לעיתותי ערב ורמיניה השובר את הפועל ולעיתותי ערב אמר לו העבר חבית של יין נסך ממקום למקום שכרו מותר מעמא דא"ל לעיתותי ערב אין כולי יומא לא אמר אביי כי תנן נמי מתניתין דאמר לעיתותי ערב תנן רבא אמר ל"ק הא דאמר ליה העבר לי מאה חביות במאה פרוטות הא דא"ל העבר לי חבית חבית

בפרועה והתניא יהשובר את הפועל ואמר לו העבר לי מאה חביות במאה פרוטות ונמצאת חבית של יין נסך ביניהן שכרו מותר: השובר את החמור להביא עליה יין נסך שכרו אסור: הא תו ל"ל היינו רישא סיפא איצטריכא ליה שכרה לישב עליה אע"פ שהניח עובד כוכבים לגינו עליה שכרו מותר למימרא דלגין לאו (6) דינא הוא לאותוביה ורמיניה השובר את החמור שוכר מניח עליה כסותו ולגניתו ומוזנותיו של אותו הדרך מכאן ואילך חמר מעכב עליו חמר מניח עליה שעורים ותבן ומוזנותיו של אותו היום מכאן ואילך שוכר מעכב עליו אמר אביי נדי דלגין דינא הוא לאותובי מיהא אי לא מותיב ליה מי אמרינן ליה נכי ליה אגרא דלגניתו ה"ד אי דשכיח למזבן חמר נמי לעכב ואי דלא שכיח למזבן שוכר נמי לא לעכב אמר רב פפא הלא צריכא דשכיח למיטרה ולמזבן מאונא לאונא חמר דרכיה למיטרה ולמזבן שוכר לאו דרכיה למיטרה ולמזבן אבויא דרב אחא בריה דרב איקא הוה

בחי כרסי כרי וכן פ"ב דעירובין (דף ק:) ועשית כר לצעלה והא דכתיב (בראשית לא) ותשימם בכר הגמל אותו כר עברי של עבדו כדמתרגמינן בעצמא דגמלל וחור כרפס (אסתר ה) אותו כר היה גדול כמטות המוצעות לכבוד הנתי: באונא דאונא. פי' ממסע למסע ממהלך יום למהלך יום כמו לנטל ועבר תלתא אונין דקמחריב והא דאמרין (בסנהדרין דף קד דף ט:) עשר מסעות נסע אותו רשע בלוחיו היום בחרגוס אינו חושב כי אם ערים גדולות והא דכתיב גבע מלון לנו דמשמע שלנו שם לילה אחת שמה מקנה אלו הלכו מחילה ולנו מקנה במקומות הללו והוא ושאר החיל הצאים אחריהם עמו עברי עד ירושלים והלכו הכל ביום אחד לפי שהיה ממחר להיות שם בלוחיו היום:

כי

השוכר את הפועל פרק חמישי עבודה זרה

מסורת הש"ס

[illegible]

הגהות הב"ח

[illegible]

הגהות מהר"ב

דגשבורג

א) תוס' ד"ה הנד שאלו
בו בלאים וכו' לך אומר
עירובן ולא בטלי. י"ב אבל
התוס' בחולין לה ע"ה
בסד"ה ונמנאל וכו' העלו
דמן הדין באמת בטל ודק
חומרל דתקנתא דרבנן
הוא:

הוא שפיר להו חמרל לעוברי כוכבים. הוא היה מוכר להם יין ודבן למוכרי חציות של יין ליתן גם החציות ללוקחים והכי אמרין בהפסקה (ב"מ מ:). איכא גולפי וישריה שהלוקח ומוכרו בחנות משתכר בהן לצד מה שהוא משתכר בזה. ומוכרין להו מעבר להן. וישריה גולפי. דבין מניה כגאבא: כי קא ערב. לשפון: כדיריה קא ערב. שהיין אינו נאכר עד שגמירי לקרקעיה של זיקי דידהו. וזיקי של עוד גולפי של חרס. ולקמיה פריך הא קא מעבר להו מעברא דהיינו לאחר שנאכר: והא רואה כקיומו לאחר שנאכר: דלא נלעזר וזיקי.

שלא יתבקעו הנודות שלהם ויטרכו לגולפי ולא יבטי לכו מיהלים: דמסני כהדיסו. דאי נמי מטרכו ויקי לא יבטי לכו גולפי: א"נ פריסדקי נקטי יבטיסו. כלס רקס לקבל היין היוצא מן הנודות כשהן מתבקעין ללא איכפת להו אי מטרכו ויקי: דאי' למכרוא מעיקרא. רב איקא ריש נהרא הוה וא"ל למכרוא לספן מעשרא להי יתסו דביס כל עת שגיטו אנסי חילל העבירס כחסס: קיטרי. קיטרי. סימן הוה מוסר להס וממירס הספן ומעבירס ואיהו לא טרס מיד: מתנ"י ידיוס. כניס וחס היו מצוקעות אסורות: וכן י"ן שפול לפוך החומץ כו' לא גרס גרוגרות. תלמיס יבסיס: כל שכתלסו כנותן טעס. שנהס כטעמו של איסור דהיין כנותן טעס לשנא אסור (ג). וכל שאין כנהלסו כנותן טעס כנהס כטעמו: כנותן חומץ שפול לפוך גריסיין. דמותן טעס לפגס הוה מוסר: וכן היו טעוין כו' לא גרסי' כמתני': גמ' מעסס לאסור. ית ארס שמכס רליות לפסור ית דלדרי קמי אס יס כהן כנותן טעס אסורות ודסר חני מעסס דגרוגרות והמירוס: גרוגרות היין פוממן: שאכר כו כללסי. שארגו (ג) כללסי חוט אחד ואיי מהונו יכר: ולא ימכרו

לעובד כוכבים. כדמפרש שמה יחזור וימכור לישראל. וה"נ אינה למיחש שמה יחזור וימכר לישראל: **תכריכין** **לחם.** דכתיב: במהם חפשי? כיון שמה ארס נעשה חפשי מן המצות: **ולמפינו.** דהו לא זבין להו ישראל מעובד כוכבים דפתן אקריה: **שלא בפני ישראל.** דה"י חזי ישראל דישאל חברה מוצין ליה לעובד כוכבים דהר זבין ליה אינה מיד עובד כוכבים דקבר פת של היתר היא ישראל אפאה: **לירייהו.** סדק שבחמינין: **לירייהו.** לשון מיטטרו ויקי (על ל:).

ל אסרה תורה: הרי זה לא ימרינו לעובר בובבס. דוקא חזק
ע בגדו ויתפרטו עליו אבל ככלאים ודאי ליכא למיחש מירי דמתקן
שום כלאים ודוקא בהנצה כגון מרדעת הממור שהוא יושב עליה
עליך אבל אמה מותר להצטו תחתיה אבל בהעלאה אסור דמתקן
וזהר שלא יאכל צפרו נוגע בהם ואעפ"י שהנצה נמי גזר חכמים
נימא על צפרו מ"מ הלא הוא גזר: **אבל** עושיין אותו תברכינן
ות הלא איכא לנעג לרש כדאמרין גבי ציטת פ' השכלת (מנחות דף מה.)
בזרהיה ועילו בו ציטת משום לנעג לרש שנראה שאינו חיבי צמזות
וי יהודה היה אומר דהויא דמנחות (דף מה.) אליצא דשמואל דאזיל
דיקום כגזושיהם יהיו בלא ציטת ויש כאן עבירה והא דתלי טעמא
סגיטן חשבינן כו"ס (ש) והוא א"י לעשותו ושמואל מוקי הך דהכא
מטעם דפרישתו ולפי"ו החילוק ניחא מהנניטו שאנו מסקינן הציטת
וצור ולטעמיהם דלית לה מלות צמזות ועוד ספק למנעיהו ממס'
הם החיטויהם אנו נוהגין כמה דברים כגון ויחל משה צוללי חטיות
אשונים שאיו להם (י) בחייהם דהוו וזירי צמזות ציטת כל ימיהן
אלא וזירי ציטת כולי האי אדרבה אי רמיין הו לנעג לומר
כדאמרינן כדאמרינן במסכת נדה (דף עב.) בראשונה היו מטבילין
ו**למפניהו** (אובונניהו) לעובר בובבס ש"א בפני ישראל.
אלא חזק פתחו (ס) כדאמרינן (ס) כדכתבין פ' אין מעמידין
מותר בעתירות כיון דלא שפחא לא גזרינן למדי:

ב' קא טרה בהתירא קא טרה. פרש"י דזין נמך לא הוי עד דמטמין לקרקעיתו זיזקי דידהו והא ללא מיתסר העליון בהנאה בנזק (ו) כרש"ב לקמן (דף ע"ג). ללאר זין ביין ימכר כולו חוץ מדמיו זין נמך שבו וקי"ל כדוסיא ואפי' היה נשאר זין משלהם במזון כליהם זין לאסור שבו מעלה בנזק ולומר שטורח בנאסורי הנאה ולדברי ר"ת דפסק נזק אינו חיבור לא קשיא מדי ולקמן (דף ע"ג). בשמעתין לנזק נאריך צע"י אינ מייב הכא שסריקן כליהם יפה שאינו זין נמך עד שיגע: **פריסדקין**. פר"ח (ס) של חסד כלים יריסם ולשמן

יבקעו שיהם כולי האי לא חייסין:
ואם היו מבוקעות אסורות.
 בירושלמי מפרש דמיירי בעצנים
 המחוברים לאשכול אבל אם ניטל
 השקור הוו מבוקעות מפני נקב
 הנשאר בזינו: ה"ג בסדר המשנה
 י"ן נסך שנפל ע"ג ענבים ידחוס והם
 נמוטות ואם היו מבוקעות אסורות
 ומועשה בדיחוס בן זוין שהיה מביא
 דגורות כר' זה הכלל כל שנהגתו
 כר' גזון חומץ שנפל לגריסין כר'
 לעובד כוכבים שהיה מעביר כר' עכ"ל
 רבינו שמואל ולפ"ו לרר' לפרש
 (א) שמקשה בגמרא מועשה לספור על
 נפילת י"ן בעצנים קאי דגורות
 דמו למבוקעות אבל לספרים דגרסי
 במשנה פלג ע"ג מתרים ותאנים אם
 יש בהם בנותן טעם אסור ומועשה
 בדיחוס כר' (א) ופרקי בגמרא בפשיטות
 מועשה לספור דלרר' מגורות
 למתאנים ופשיט דרין ע"ג דגורות
 גזון טעמא למסגס וקשה שהיה לו
 יותר מקורי מקסרר והכי קמי' בירא'
 במתרים ותאנים לחם אבל ביצנות
 טעון טעם לפגם הוא ומועשה כר'
 ובספרי ד"מ לא היה גרס ליה:
אית' ביה רבה בר יואי אריבא.
 כי האי פירכא פרכה רבה דר' לויא
 לרצא גבי הירכא ארצא דערענא
 במישתה בפסחים (דף מ:) דשרייה
 רצא לזבוי לעובדי כוכבים והדר היה
 רצא ל"ל שאחר שני המעשים אלו
 הקשה לו אך התלמוד קורע פירכא על
 שניהם כי איזו נכחו לזמן שנועה

מעברא דקא טרח כ
 מעיקרא א"נ דנקיט כ
 נסך שנפל ע"ג ענבים
 היו מבוקעות אסורות
 על גבי תמרים אם
 אסור ומועשה בביתום
 כספינה ונשתברה חבכמי
 על גביהן ושאל לחכמי
 כל שבהנאתו בנותן
 כהנאתו בנותן טעם
 שנפל ע"ג גריסין: **גמ'**
 מיחסרר והכי קמי' **גמ'**
 הוא מותר ומועשה כהנאי
 מביא דגורות כספינה
 י"ן נסך ונפל על גמגמי
 חכמים והתירום ההרר
 עליה חביתא דרין נס
 לעובדי כוכבים איתיבי
 ט"בג שאבד בו כלא
 לעובד כוכבים ולא (ב)
 אבל עושה אותו תכר
 כוכבים מ"ט לא
 לישראל ה"ג אתי
 ישראל למיטחינהו
 לעובדי כוכבים שלא
 נסך שנפל ע"ג ענבים
 ואם היו מבוקעות
 שאין מבוקעות
 חייט הואיל ואגב ציי

(דב'א) שתי פעמים: **ההגדר שאבר בו בראי**. וא"ת וליכנס נזיר כצרכא דפרד"ק בשליה תמורה (דף לה.) גבי שער כזור ושער נזיר שאבר כנגד וסם היה בטל אי לאו דמוק' לה 'צופרתה שהוא דבר מחזקוב ולא בטל ומידק' ה"ל (ט) יוסי בר יוס טוב דשמי כלאים דכל עיקרון אין אוסרין אלף ע"י עירוב שהרי שכלה היחר א' לכן אוסר עירובין וכן בטלי וא"ת והרי בשר בחלב דכל אחד לאחד ש"י ועירובין דלא אסור ואפ"ה בטל דלאמרינן פ' כל הבשר (חולין דף קה.) טיפת בחלב שנפלה על חמיכת בשר אם יש בנותן טעם וכו' ויש לומר דשמי בשר בחלב דגלי קרא כהדיא דבטיל דלאמרינן התם דרך ב' גורין שמה ימכרנו לישראל וכן לא יעשו מרדעת לחמור שמה י' (בבב' כלאים פ"ט משה ד') מרדעת החמור ומכריה המת אין בהן שום טעמא לפי שהוא דרבנן דלאמרינן בפ"ק דביא' (דף ד') לא יעלה ואלא יעלה על כחפו אפילו להביא עליה חזל והלכה כר' נחמי ואלא אפילו עשר מנעות ו' על גב ו' וכלאם המדע גזירה שמה מוכר' לאבת מצוה. וה"ה בלא אחד דכתבן במס' כלאים (פ"ט מ"ד) שהבאתי ויהיה שמה ודאי רמינן להו משום לועג לרש פי' באותה שעה ש' יוצא דשמי נצית שהוא שקולה כנגד כל המצות ואיכא לועג טפי ו' לנעטעמיה דאית ליה אין מצות בטילות לעמוד בלא נמצא כשיעמוד ה' בצלוע לרש לפי שכל אדם יתן טעם שהומדים ש' לכן וא"ת הן לועגי מצותי דכרי' ר' ינאי שולא ש' אלא לקפודי' לכל לקיבור כללאם אסור ומטילתי המתים דק"ל כרבי יוחנן דפליג אדרי' ר' ינאי וברי א' פי' ששמות (פ' יב) שולא אבא שאלו החירו חכלת מאפיליו ועל פי סס' ובצמניה (דף לה.) תנינן קללות וברכות ורבינו יצחק היה מחלק ל' ודאי לא רמינן הויא שמהא הוי לנעג כלומר לא קיימו אבל האיר' ששקיים ולא קיים ואפילו לאותן שקיימו אין להטיל שאל לביים (ט"ז ע"ג) נדות מתות והיו חיות מתצטוות התקינו שיהו מטבילין אמת ואין לחוש שמה יאכלו העובדי כוכבים וישראל כקצרה אחת (דף לה: ט) דלא תמירא פת של עובדי כוכבים מדמאי

כז א מ"י פט"ו מהל'
מחללות אקיות
הכלה לז' סמך לאחין קמח
טו"ש"ע י"ד ק"י קלד ספ"ק
ח:
כח ב מ"י שם הלכ' לז'
וגרס' כנ"י החוס'
טו"ש"ע שם ספ"ק ט:
כט ג ד טו"ש"ע שם ספ"ק
יב:
ל ה מ"י שם הל' לז'
טו"ש"ע שם ספ"ק ט:
נ ו מ"י פ"י מהל' לז'
הלכ' ב' סמך לאחין קמח
טו"ש"ע י"ד ק"י ש"א ספ"ק
ח:
נא ז ח טו"ש"ע מהל'
מחללות אקיות
הכלה לז' עיין כהשגות
סמך לאחין קמח טו"ש"ע

מוסף רש"י

[illegible]

מכלל דרישא בנותן טעם עסקינן. יש שהיו מפרשים דכל איסור דהוי צמשהו לא אחרין ציה ונותן טעם לפגם מותר דהא אין לך טעם בטל יותר ממהשו באלף (ד) ה"ה ונותן טעם לפגם וימפרש כאן מכלל דנותן טעם עסקינן דלכך מותר

(ו) לקמוד) פסקין דלוא הלכתא הכי
אלא אפילו מין במינו בנותן טעם חוץ
מטבילין ויין מין: **סבלין שנים וג'**
שמות והן אחד: א"ר מין ג' **אסורין**
ומלטרפין ה"ג במסכת ערלה. ג'
שמות והן מין אחד כגון פלפל לבן
פלפל שחור פלפל ארוך או מין ג'
וג' שמות יש להן אסורין ומלטרפין
אם נפלו לקדירה ולא חזר כדי לתבל
ולא בזה כדי לתבל ונלטרפו ומיכלין

אע"פ דשלא צמינו אסור במשהו אע"פ שהטעם צול מ"מ אין לאסור טעם בפנים⁶ שלא יאה טפל חמור מן העיקר דשלא צמינו אינו אסור אלא אטו

לא תאכל בל
דברים יד ג

מוסף רש"י
ל"ג ד' ונ' ע"א

לִיךְ ב' וּג' שְׁמוֹת. וְלֵב לֵבן שְׁמוֹת וְאֶרֶץ, אוֹ

[illegible]

ויהן של איסור מצטרפין לאוסרה.
ואמר חזקיה הכה דקאמר מין ג'
וג' שמות לכן מצטרפין אע"ג דחלמא
מיני מינה ובשמה נמי לא שוו: במיני
מתיקה עסקינן. שכולן שמה ממוק
ומש"ה מצטרפין דשטעמן שמה לתמוק
בזמן הקדירה: ורבא אמר לך הכה
מני ר"מ היא. ואע"ג דלא שוו לא
בשמה ולא בטעמא קאמר דמצטרפין
ודחוקיה ליתא: חלל שנופל לבו חמרא.
חלל דאיסור לבו חמרא דהיתר דברי
הכל בנותן טעם דמי נפיל לגויה דלא
היו דמי ליה לא בריחא ולא בטעמא
שאין היין מבטל ריח החומץ עד
שגתרבה לתוכו ולא החומץ מבטל
ריח היין משום דרובא חמרא: אבל
חמרא לבו חלל. משעה שהגיע לאויר
הכלי נהפך היין בריחו לריח החומץ
וקודם שנתערבו היו שני בריחים
ריחיה

מינו אלא ודאי אין חילוק דכל נטמן
טעם לפסם מותר: **תבלין** ש' ב'
ו' שמות אסורין ומצטרפין פ"ה
אל נפלו לקדירה ולא צוה כדי לנצל
ולא צוה כדי לנצל וננטרפו ומתבלו
והס של אסור מצטרפין לאוסרה
וקשה דלפ"י משמע דסדא מלתא היא
ולשנא דברייתא משמע דהרי מילי
יניהו לכן פירש רש"ס דלאסורים
דקאמר ר"ל אסורה העיסא או
הקדירה צמינת טעם ומצטרפין
דדבר יבש לאסור ואפי' בלא צמינת
טעם כגון שנפלו למוך חולין ויש בו
מאחיס לנצל אחד מן האיסורין
אפי' לא צמיל עד שיהיו בו מאחיס
מן העיסא ואפי' אחמי תני תרבייהו
אסורים ומצטרפין לימין מצטרפין
לחוד ושפיר שמעינן תרבייהו צין בלא
צין ציבס וי"ל דאי הוה תני הכי ה"א
דר"ש פליגי כפיסא (א) בתרבייהו
פליגי דין להטערף לנותן טעם בקדירה
צין להעלות בלאחוד ומאחיס תני
תרבייהו לאשמעינן דר"ש לא פליגי
בצמינת טעם לקדירה אלא מודה
דמצטרפין (ב) (כדצ"ח) דלע"ג דלא
גזרו על תערובות דמאי אפי' קאמר
גזרו על תערובות דמאי אפי' קאמר
ר"ח

אולינן כולי חד טעמא הוא אלא אי אמרת בתר ש
 לתוד והאי שמא לחוד ורבא אמר לך הא מני ר"מ
 אומר משום רבי מאיר מניין לכל איסורין שם
 עם זה שנאמר ולא תאכל כל תועבה כל שר
 בכל תאכל חלא לגו חמרא דברי הכל בנוו
 חלא אבי אמר במשהו ורבא אמר יבנות טעם

(א) גם' חד טעמא הוה
והוה: (ב) שם והאי חלל

דלגלג צטיל כדין שאר איסורים אזל צטל ופאל שפיר בי דייען ודא
הם בין א' פרשי' בון פלגל בון דלגלג שחור פלגל ארוך ודא
וקשה על זה דמס' ערלה (פ"ג מ"י) קטני סיפא ר"ש אומר בין
דפי' דשמות לשון שם ממנו בשלמה ג' שמות והם מין א' משכחת
ל שם ממנו יע"ק דבכל דוכתא הוי פירוש שם איסור כמו השמות
ל'איסור' כמו לא מן השם הוא זה בסוף פ' הורק (שבת דף קג.) גבי
זמנים וז' שמות בון פלגל דלגלג שפאל דערלא ופלגל דתרומה
מיינס וכולם קטור אחד והשאת מנחל דמשכחת שפיר ז' מיינס והם
ז' וכן משמע בירושלמי דתנן בפ"ג דמס' ערלה התרומה ותרומת
שם נכרע דלע"ג דלמנ ר"ש אין ז' שמות מלטרפין מודה הכא
במ"ר הא מנ"ר מ"ר היא. וזאת א"כ מאי איריא מיני מתיקא דלמנ
מין כ"ר ופרשי' דלמנ א' אציבא דרנא לימא דלחוקיה דמוק' לה
והוא תבאר ונשכח ס"פ ר"ע (דף פטו.) משמע שמתלווה מופס
כ' וזאת חזוקיה במיני מתיקא שו כון מדקא פריך תלמודא
למנ כ"מ אחת לחזוקיה וזע"ג דלמנ ר"מ כל איסורים שבתורה
יו לך כ' הימ' כשהאיסורים צעין וזו ודא' מלטרפין חזי זית
כ' בתבשיל שאינם צעין כ' הימ' דתבשילין ז' א' ומיירי שמתבל
בין שם שום למתק הקדירא אזל א' אונ' שום מיני מתיקא
מתק וזה נלחוק: (ב"מ שתיעבתי ד"ר ב"ר.) ואפילו צעין לאו
עשה מנפול היין וכן (יחי ומבושל בחמי טבירה דמפקיין מני אס'
ועלמא אי חזין ^(א) מהכא שמתלפרי לא חשבינן ליה לאו שבתולות:
ה דקשה הלכתא אהלכתא דקיי"ל כרנא לגבי אצני וקו"ל ^(א) כ'ר'
דריחיה חלל וטעמא חמרא חלל ור' יוחנן אמר דריחיה חלל
וגא' ודרומאי אפיכא ^(א) דר' יוחנן אמר ריחיה חלל וטעמיה
דלמא דעומד לתש כע"ש על היין שריחו חלל וטעמיה חמרא:
ה דקשה הלכתא אהלכתא דקיי"ל כרנא לגבי אצני וקו"ל ^(א) כ'ר'

יש חובל חמירה חסד חוצץ עניה ה' תפוחו וה' פ' הכה תבין
 דתלמוד איסורין וכולן שני פלפלין זה א' ג' מינים פלפליים וקמחן ושס
 ש' אחד כהן מאסרין אחד פ' המרובה זה עמלתי זה מללא
 מעשר והחלה והבדורים מטטרפין זה עם זה וקאמר עלה בגמ' ל'
 שכולם שם תרומה משמע בזהדא לשמות היינו איסורין: **ורבא**
 חזקיה אפילו בלא מיני ממיקה נמי מטטרפין משום דכל מה שמיני
 בזמני ממיקה דוקא ול"ג דא"כ אין הלכה בחזקיה מדפליג רבא
 עיקר הא דחזקיה דקא פריך הכס והתמן תבין של ג' ו'
 ממילתיה דחזקיה ש"מ דהלכה כמותו לכן נראה לרבא נמי
 מטטרפין ואפילו בלאו מיני ממיקה משום דדריש כל מה שמיני
 מזה ומצי מזה לאחיז אפילו אינם שרים בחזקיה אבל כשהם מעוררים
 בזה בקדירה אפילו ר"מ מודי לחזקיה דחזקיה בזמני ממיקה
 כהן מטטרפין כיון שאינם שרון בנתינת טעם בקדירה ע"כ ג'
 שכללות אין לוקין עליו ה"מ כגון 'עלין וילוצין דמפיקי מכל אשח
 נלי אש אבל היכא דהאיסור מפורש כל אחד לבדו כגון בכל איסורי
ורבא אמר בגוהי מעם ריחיה היא ומעמא חמרא חמרא. ת'
 יהושע בן לוי נמי דלמר פרק המוכר פירות (נ"ג ד'
 וטעמא חמרא חמרא לו) (וכר כהן) וי"ל *דהם איכא ליטנא אד
 חמרא חלא ורבי' יהושע בן לוי אמר חמרא כהנא דהנא ומלאו

חזקין וכו' דפליג בנפסא. ג"כ עיין בדבור הסמוך: (1) ד"ה כל וכו' אי חזינ מקרא כהבא ושע בן לוי דאמר:

וא"ה אסרו רחמנא ה"ה נתן טעם לפגם וכו' הלכך מותר וכו' לפגם במי אסור: (ה) ו
דמצטרפי לא: (ו) ד"ה ודעא וכו' וק"ל במי כר

השובר את הפועל פרק חמישי עבודה זרה סז.

עין משפט
גר מצוה

סא א טושי"ע י"ד סימן
קל שפי"ב:
סב ב מ"י פט"ו מהל'
מחלות אסורות
הלכה כח פנח לארין קמא
טושי"ע י"ד סימן קג שפי"ב
סג ג טור ש"ע סס שפי"ב
סד ד מ"י סס הלכה ג
והלכה ג:

אמר רב יהודה אמר שמואל הכי ה"ל בפרסין וכן נראה
מדאמר בסמוך מדברי כולן נלמוד נותן טעם לפגם מותר
ומאי מדברי כולן ופי' משום דמפרשין למתני' ליהוה סברי לה אלא
מדברי הכי הלכתא נומא (ו) מדרי' יהודה שמעי' כהניא וכן מדרי' יוחנן
כהניא בסמוך דקאמר אס' ריבה נותן
טעם לפגם מותר ומסתמא רבה דר
בר מנה ורב (ו) (אליהו) נמי שכלא לפרש
המשנה כמו כן אולי כשיטתיהו:

נעשה כפי שהשביח בו, תימה
אמאי נקט האי לישנא
דהא ודאי משניה הוא ר"ל לפי שיעקב
השנה לא היו עד לאחר שירחימו
ויאנו: וקוראין אותו שישאייב.
לפי שהיו רגילין להניח בו חומץ
כמו בשחליים כדאמרין לעיל' גבי
(ח) (תחלי) אי איכא זהו חלא מיגרי
זהו ואשמעינן רב דימי שהיה משבח
מן החומץ: **אמר** ריש אקיש ג"ש
לפגם. (ו) לא שיוכל לומר שהקדירה
נפגמת מחמת דבר אחר כו' להאי
לישנא קמא הוא לחומרא וה"ק מה
שהמירו חכמים פגם לא מיירי בפגם
שיש לתלותו בדבר אחר כגון בחסרון
מלח או ביתרין כי אומר פגם ודאי
לא המירו כמו שאילו היתה כתקונה
ממלת ותכלין היה האיסור נותן צנס
טעם לצנח אלא איזהו פגם שמוחר
כל שאינה חסירה כלום ואינה נאכלת
מפני זה פירוש שהאיסור פוגמה ואינה
נאכלת לאו דוקא שאינה נאכלת כלל
אלא כלומר שנפגמת ואיכא דאמרי
אמר ר"ל נותן טעם לפגם שאמרו אין
אומר קדירה זו דלקולא קאמר וה"ק
אין מולין הפגם בדבר אחר כדי
לאסור שיאמרו אין הפגם מחמת
האיסור אלא מחמת יתרין או חסרון

מלח ואילו היתה כתקונה לא היה האיסור פוגמה ואסור אין אומרין
כך אלא כיון שהיא פוגמת עכשיו כמו שהיא בין שמהא חסירה או
יתירה מלח מותר: **א"ר** יוחנן ב"ר שמעון ומבשר אסור ואוקין ע"ז
טעמו ויא' טעמו אסור ואין אוקין ע"ז. פי' רש"י בפרק גיד הנשה
(והולין דף נח:) מכלל דטעם כעיקר לאו דאורייתא ופי' כגון (ו) חלב
שנפל לתוך בשר או חלב שנפל נימוח שאין ממנו צנין ואין נראה
מה שפי' רש"י חלב שנפל לתוך בשר דאפילו לפירוש רש"י דטעם
כעיקר לאו דאורייתא מודה בצנח בחלב דהוי דאורייתא דדך
בישול אסרה מורה כדאמר בשמעתא דטיפת חלב כו' פ' כל הבשר
ליתא חלב הבשר דאמר פרק כל הבשר (סס) אלא לר"ך לומר כגון חלב
דאורייתא דאי סלקא דעתך דרבנן מבשר בחלב אמאי לא גמרינן דחידוש הוא אי חידוש אפי' דליכא טעמא נמי משמע דכי נמי ליתא
בעלמא אלא מדרבנן גבי בשר בחלב והכי הלכתא כר' יוחנן וכן משמע דפרק כל הבשר בשמעתא דטיפת חלב דאמר אפי' טעמו
ולא ממנו דאורייתא דאי מדרבנן וכו' ורצא אמר דרך בישול אסרה מורה דאמר רצא טעמו ולא ממנו דהיינו טעם כעיקר לאו
דאורייתא והלכתא כרצא לגבי אפי' ועוד רצא מפרק גיד הנשה דקאמר גבי זרוע בשלה דליל נזיר (ו) והוא היתר מכלל איסור כה שהמיר
ההבוי לבשל הזרוע עם האיל ואמר רצא לא נזכר אלא לטעם כעיקר דנקדשים אסור מכל אשר יגע בצשרה יקדש וגבי זרוע בשלה שרי
מדנקט רצא טעם כעיקר דנקדשים אסור משמע הא בחולין שרי וקרא דגישולי עובדי כוכבים שזיה הכחוי להגעיל כלי מדין אפי' שלא
היה צנח רק טעם מיניה לא גמרינן דחידוש הוא דהא אפי' קדירה צנח יומא א"ל דלא פגמה פורתא ואפי' אסרה רחמנא אלמא חידוש
הוא אלא לא גמרינן מיניה וה"ל דפסק אלו עוברין בפסחים (דף מד:) מימי קרא דמשרת ענבים גבי טעם כעיקר לאו דרשא גמורה
מדאורייתא היא אלא אסמכתא בעלמא ועולם טעם כעיקר לאו דאורייתא כך שיטת רש"י ולא נראה לר"ת דהא ר' יוחנן אית ליה דר"ע פרק
אלו עוברין (סס דף מד:) דליף טעם כעיקר מגיעולי עובדי כוכבים ואין לומר דאסמכתא בעלמא היא דהא פריך ההם והאי משרת להיתר
מזכר לאיסור הוא דאסרה האי מיבעי ליה לטעם כעיקר מדפריך הכי כהניא אלמא דרשא גמורה היא דהא ר"ע מוכח מיניה היתר מזכר
לאיסור לחייב מלקות לזרז ששרה פתו ציין ויש בו להזכיר מפת ומיין ורבנן מוכחים מיניה טעם כעיקר ופי' הכי דלר"ע הוי דרשא גמורה
גבי היתר מזכר לאיסור מדחייב עליה מלקות ה"ל לרבנן הוי דרשא גמורה מדאורייתא דטעם כעיקר דאורייתא והוא דפסק כל הבשר
(והולין דף קח:) דאמר רצא דרך בישול אסרה מורה דמשמע דפליג על אפי' ויבדור דטעם כעיקר לאו דאורייתא כדפרישית לפי שיטת רש"י
לא היא אלא ודאי גס רצא ס"ל דטעם כעיקר דאורייתא דפסקה התעורבות (נחיש דף טט.) קאמר רצא (ו) אימור דאמרי רבנן רוצא וצטעמא
וכי הכי דכרוצא הוי דאורייתא מאחרי רבים להטות ה"ל צטעמא והתם בפרק כל הבשר ה"ק רצא לאפי' מבשר בחלב לא תוכל להוסיף דטעמו
ולא ממנו דאורייתא דהיינו טעם כעיקר משום דבשר בחלב דרך בישול אסרה מורה ודחורא בעלמא הוא אלא דאמר ודאי טעם כעיקר
דאורייתא כדאמר ר' יוחנן בפרסין (דף מד:) ממשרת ענבים והוא דפריך דפרק גיד הנשה (והולין דף נח:) דגבי זרוע בשלה דקאמר רצא (ו) גרסינן
לא נזכר אלא להיתר מזכר לאיסור דנקדשים אסור מכל אשר יגע בצשרה יקדש והכא שרי כגון שמקלע בשר הכתף עם כל הזרוע
חוץ לזרוע וזכר האיל מן הזרוע חצי שיעור כדפי' פרק גיד הנשה (סס דף טט.) אלא מולין אין היתר מזכר לאיסור דחולין
מקדשים לא גמרינן ועוד יש ליישב גירסת הספרים והכי פירושו דנקדשים אסור וה"ל בחולין ונקט קדשים משום דאיירי בזה קרא
דכל אשר יגע בצשרה יקדש (ו) היינו משום דאי לא אשכחנא קרא אחרינא לאשמעינן טעם כעיקר ואוקימנא קרא דחטאת לטעם
כעיקר קודם מלהיתר מזכר לאיסור אלא צנח דחיון טעם כעיקר ממקום אחר ודאי אוקמינן לקרא דחטאת להיתר מזכר לאיסור
ומכל מקום מימי ליה לטעם כעיקר משום דהדרשא פשוטה יותר כי כן רגיל התלמוד גבי מילה לדחות שבת מיום השמיני
ובפרק ר"א דמילה (שם דף קנב:) דריש לה מנן שמונת ימים וכן למוזל במקום נגע והכי מוכח דטעם כעיקר שרי גבי איל נזיר כגון
שמצנח

דברי הכל אסורה. דודאי עייל צה ריחא: והאי דיד. האי צה
תיא דאסרנא כפת חמה וחצית פתוחה דמי: הכי הלכתא. דנותן
טעם לפגם מותר: חומץ פוגם גריסין רותחין ומשניה את האונן:
ופרישית. על האור אחר שנפל החומץ למוק: וכן היו עושין. נותנין
חומץ לתוך הגריסין לזון והיה משבין.

ורב דימי קאמר לה: לא שיאמרו כו'.
חומרא היא כלומר לא שיוכלו למתן
פגם כתבשיל מחמת דבר אחר כגון
שמהא חסירה מלח או יתירה דאס
נפגם מחמת דבר אחר אין מולין הפגם
באיסור ואסור: אלא. איזהו טעם
לפגם שמוחר: כל שאינה חסירה.
שום מקון ואינה נאכלת מפני זה כלומר
ואסור זה פוגם טעמה. ואינה נאכלת
לאו דוקא דיון דפגימתה פורתא קרי
לה אינה נאכלת: ואיכא דאמרי. הא
דריש לקיש לקולא: נותן טעם לפגם
שאמרו אין אומר כו'. כלומר אין מולין
הפגם בדבר אחר לומר חסירה היא
מלח ואילו היתה כתקונה לא היה זה
האיסור פוגמה שהמלח היה מצטל
את פגימת טעם האיסור ומתקנו אלא
כיון דטעם האיסור פוגמה עכשיו כמות
שהיה הוי פגם ומותר: כל שטעמו ומתקנו
(ו) לוקין עליו וזהו כוונת כדאי אכילה
פרס. ועל כגון זה נאמר שיעור מית
כדי אכילה פרס הלכה למשה מסיני
שאיס' כדשיעור פרס של כתבשיל מית
מן האיסור לוקין עליו אפי' שאין מית
של איסור נאכל צנח אחת כיון דאינו
שזהה ביחלמו משהתחיל לאוכלו עד
שנמרו אלא כדי אכילה פרס מזכר
אכילתו ולוקה אכל אס' אין כדאי
אכילה פרס של כתבשיל איסור הו"ל
שזהה ביחלמו מית (ו) יותר מכדי
אכילה פרס הוי להו כשתי אכילות של

שני ימים ואין לוקין דקים להו לרבנן דאכילה פרס הוי שיעור
שהיה אכילה. ופרס היא ככר של עירובי תחומין ושיעורו
חכמים ככר מג' לקב חציה לצית המנוגע שנאמר בה (ויקרא יז) והאכיל
צנית יכנס בגדיו פרושו חכמים לשויה צה שיעור אכילה
דמתניא (ו) והאכיל צנית והשוכב צנית אין לי אלא שוכב ואוכל
לא אוכל ולא שוכב מנין חלמוד לומר יכנס את בגדיו ריבה
אס' כן מה חלמוד לומר האוכל והשוכב ליתן שיעור לשוכב כדי
אכילה וכמה היא אכילה כדי אכילה פרס והוא ארבע צניות:

(ס דף קח.) ועוד דהאכיל בשר בחלב אוכל ממנו של איסור כשאוכל הבשר דאמר פרק כל הבשר (סס) אלא לר"ך לומר כגון חלב
נימוח שנפל ונבל לתוך הבשר דליכא רק טעם בעלמא וטעם לאו דאורייתא (ו) מדקאמר אפי' שמע מינה טעמו ולא ממנו בעלמא
דאורייתא דאי סלקא דעתך דרבנן מבשר בחלב אמאי לא גמרינן דחידוש הוא אי חידוש אפי' דליכא טעמא נמי משמע דכי נמי ליתא
בעלמא אלא מדרבנן גבי בשר בחלב והכי הלכתא כר' יוחנן וכן משמע דפרק כל הבשר בשמעתא דטיפת חלב דאמר אפי' טעמו
ולא ממנו דאורייתא דאי מדרבנן וכו' ורצא אמר דרך בישול אסרה מורה דאמר רצא טעמו ולא ממנו דהיינו טעם כעיקר לאו
דאורייתא והלכתא כרצא לגבי אפי' ועוד רצא מפרק גיד הנשה דקאמר גבי זרוע בשלה דליל נזיר (ו) והוא היתר מכלל איסור כה שהמיר
ההבוי לבשל הזרוע עם האיל ואמר רצא לא נזכר אלא לטעם כעיקר דנקדשים אסור מכל אשר יגע בצשרה יקדש וגבי זרוע בשלה שרי
מדנקט רצא טעם כעיקר דנקדשים אסור משמע הא בחולין שרי וקרא דגישולי עובדי כוכבים שזיה הכחוי להגעיל כלי מדין אפי' שלא
היה צנח רק טעם מיניה לא גמרינן דחידוש הוא דהא אפי' קדירה צנח יומא א"ל דלא פגמה פורתא ואפי' אסרה רחמנא אלמא חידוש
הוא אלא לא גמרינן מיניה וה"ל דפסק אלו עוברין בפסחים (דף מד:) מימי קרא דמשרת ענבים גבי טעם כעיקר לאו דרשא גמורה
מדאורייתא היא אלא אסמכתא בעלמא ועולם טעם כעיקר לאו דאורייתא כך שיטת רש"י ולא נראה לר"ת דהא ר' יוחנן אית ליה דר"ע פרק
אלו עוברין (סס דף מד:) דליף טעם כעיקר מגיעולי עובדי כוכבים ואין לומר דאסמכתא בעלמא היא דהא פריך ההם והאי משרת להיתר
מזכר לאיסור הוא דאסרה האי מיבעי ליה לטעם כעיקר מדפריך הכי כהניא אלמא דרשא גמורה היא דהא ר"ע מוכח מיניה היתר מזכר
לאיסור לחייב מלקות לזרז ששרה פתו ציין ויש בו להזכיר מפת ומיין ורבנן מוכחים מיניה טעם כעיקר ופי' הכי דלר"ע הוי דרשא גמורה
גבי היתר מזכר לאיסור מדחייב עליה מלקות ה"ל לרבנן הוי דרשא גמורה מדאורייתא דטעם כעיקר דאורייתא והוא דפסק כל הבשר
(והולין דף קח:) דאמר רצא דרך בישול אסרה מורה דמשמע דפליג על אפי' ויבדור דטעם כעיקר לאו דאורייתא כדפרישית לפי שיטת רש"י
לא היא אלא ודאי גס רצא ס"ל דטעם כעיקר דאורייתא דפסקה התעורבות (נחיש דף טט.) קאמר רצא (ו) אימור דאמרי רבנן רוצא וצטעמא
וכי הכי דכרוצא הוי דאורייתא מאחרי רבים להטות ה"ל צטעמא והתם בפרק כל הבשר ה"ק רצא לאפי' מבשר בחלב לא תוכל להוסיף דטעמו
ולא ממנו דאורייתא דהיינו טעם כעיקר משום דבשר בחלב דרך בישול אסרה מורה ודחורא בעלמא הוא אלא דאמר ודאי טעם כעיקר
דאורייתא כדאמר ר' יוחנן בפרסין (דף מד:) ממשרת ענבים והוא דפריך דפרק גיד הנשה (והולין דף נח:) דגבי זרוע בשלה דקאמר רצא (ו) גרסינן
לא נזכר אלא להיתר מזכר לאיסור דנקדשים אסור מכל אשר יגע בצשרה יקדש והכא שרי כגון שמקלע בשר הכתף עם כל הזרוע
חוץ לזרוע וזכר האיל מן הזרוע חצי שיעור כדפי' פרק גיד הנשה (סס דף טט.) אלא מולין אין היתר מזכר לאיסור דחולין
מקדשים לא גמרינן ועוד יש ליישב גירסת הספרים והכי פירושו דנקדשים אסור וה"ל בחולין ונקט קדשים משום דאיירי בזה קרא
דכל אשר יגע בצשרה יקדש (ו) היינו משום דאי לא אשכחנא קרא אחרינא לאשמעינן טעם כעיקר ואוקימנא קרא דחטאת לטעם
כעיקר קודם מלהיתר מזכר לאיסור אלא צנח דחיון טעם כעיקר ממקום אחר ודאי אוקמינן לקרא דחטאת להיתר מזכר לאיסור
ומכל מקום מימי ליה לטעם כעיקר משום דהדרשא פשוטה יותר כי כן רגיל התלמוד גבי מילה לדחות שבת מיום השמיני
ובפרק ר"א דמילה (שם דף קנב:) דריש לה מנן שמונת ימים וכן למוזל במקום נגע והכי מוכח דטעם כעיקר שרי גבי איל נזיר כגון
שמצנח

(א) ג"ל וקוקין. (ב) נלהת
רש"י. (ג) כפ"ל: מית
אסרה. (ד) רש"י מח"ל.
(ה) חומץ מלוח פתחא.
(ו) ג"ל דימי. (ז) דף לז: וס'
דיה השחלים. (ח) ג"ל
שחלים. (ט) מן דקאמר
אפי' עי' הוי דאורייתא שרי
קודם ועוד דהאכיל וכו'.
רש"י. (י) ג"ל אומר רבנן
בשעתא ואמרו רבנן ברוחא
וכי וקאמא הם. (י"ד) ג"ל
גל דחמא.

הגהות הב"ח

(א) גמרא ולבסוף פוגם
ואסור: (ב) רש"י ד"ה כל
שטעמו ומתקנו אסור
ולוקין וכו' יותר מבדאי:
(ג) תוס' ד"ה אחר וכו'
נימא דמדרי' יהודה וכו'
מדרי' יוחנן שמעינן
כהניא: (ד) ד"ה אחר רש'
לקיש וכו' לפגם שאמרו
לא שיוכלו וכו' מה שהמיר
לפגם לא
מיר וכו' לא המירו כיון
שאילו היתה: (פ) ד"ה
אין יוחנן וכו' כגון חלב
שנפל לתוך בשר או חלב
בימור: שנפל שאין
ממנו: (ו) בא"ר דאמר
פרק כל הבשר דקאמר
אפי' שמע מינה וכו' אי
חדוש הוא אפי' וכו' בשר
בחלב הוי דאורייתא אלא
לר"ך לומר כגון חלב וכו'
ישנא לא דאורייתא והכי
הלכתא כר' יוחנן כ"ל:
(ז) בא"ר גבי זרוע בשלה
דליל נזיר הוי היתר מכלל
איסור דאיסור כה
דבעלמא אסור כה"ג
שהמיר הכחוי לבשל וכו'
דנקדשים אסור וכו'
אפי' דנפקר אלו עוברין:
(ח) בא"ר דקאמר רצא לא
נזכר וכו' הכי גרסינן לא
נזכר אלא להיתר:
(ט) בא"ר והיינו משום
וכי טעם כעיקר הוי
אוקימנא:

השובר את הפועל פרק חמישי עבודה זרה

(א) בתוספת נכונות כג:
ד"ה וליקין י"י אחת דבא.
(ב) וליקין י"י וסם נסמן.
(ג) פסחים מד: (ע"ש) מיר
ל: לקמן עה: ע"ש.
(ד) נכונות כג: אחת
דכתיב: (ה) נמדבר לא.
(ו) וליקין נשפחש.

תורה אור השלם

1. לא תאכלו כל נבלה
לגר אשר בשעריך
תחננה ואכלה או מוכר
לעבדי כי עם קדוש אתה
ליו אלהיך לא תבשל
גרי בחלב אמו:
דברים יד כא

גליון הש"ס

ב"ה י"ח ש"ס י"ח י"ח
עפרים כה ע"ג תוד"ה
י"ח: תוס' ד"ה פבלה
י"ח: וי"ח: מה פביעא
י"ח: תמיהה כה אדרכה
י"ח: דש"ס ק"ל דבש שרי
ומותר דש"ס דנותן טעם
לפגם מותר ע"כ היטות
משום דפגמו בעין עדיף
או דשמן אפור גלויק
חמנות ע"כ מדשרי דש
מותר דש"ס מותר
ובמיוחד הכי חלקו
מפסדא דש"ס בעין עדיף
והוא מפסדא ומותר
מכשם ומה החלטה
לקשייתא ע"ג:

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה ארי
וכי' (נעמוד א') כגון
שכבל הזרוע ברובע
ומקל האיל עמו וזאת:
(ב) בא"ד עי"ל דנקט
הכי משום דמילתא
גלי' ומסת' דהיינו
נחקק: (ג) בא"ד אדריה
לדמייה ללא דנכילה:
(ד) תוס' ד"ה וליקין
קדירה בת יומא נמי
אי אפשר וכו' שגם
אם היה האיסור בעין
הוא לפגם: (ה) בא"ד
ויקין דאסירה רחמנא
פגם דהיינו: (ו) בא"ד
מסירה מעיקרא כדקאמר
בסוגיא י"ח: ממיר וכו'
בשורא לשבח וכו'
פגם דהשתא כשאין:
(ז) בא"ד נישול עובדי
כוכבים דכש רחמנא:

מוסף רש"י

קדירה בת יומא. שישל
בה הנכיר כי כיום נפסחים
חד: אלל בשל בה לחמול
כבר הפיג בה טעמו בלינת
לילה וזכר כשפולטו
בתבשל אחר אינו אלל
לפגם (לקמן טו.) אי
אפשר דלא פגמה
פורחא. משום הכל
נפגמה הכלייה נפסחים
(טו.)

טעמו ולא ממשו. כגון חלב שגפל לקדירה או חלב שגפל נימוח שאין
ממשו בעין: ואם ריבה טעם לפגם. ה"ה ריבה קולא משמע שאע"פ
שנפגם מחמת דבר אחר אם הועיל איסור זה לרבות את הפגם מותר:
כלשון פסחא ד"ה בן לקטש. דאין אומר חסירה מלא יתירה מלת:

מדברי כולן נלמד. רב יהודה ורבה
בר בר חנה ורב דימי ורש לקטש ורבי
אבהו: **מכלל דאיכא למאן דאמר כי.**
בממיה. מדאיתערין רב כהנא למימר
מדברי כולן נלמד מכלל דאיכא למאן
דפליג: **יליף מגיעולי עובדי כוכבים.**
דחמנא אסרינהו בכלי מדין דכתיב:
כל דבר אשר יבא בלא גוי' דמשמע
הואיל ונשתמש עובד כוכבים בכלי
חמין נרץ להרתיע כדי שיפלוט גיעול
שגלע: **לאו נותן טעם לפגם הוא.**
בממיה. דהא פשיטא לן כל תבשיל
שן לילה אחד נפגם טעמו ועובר
לזרמ: **כס יומא.** שניסל בה
עובד כוכבים היום דלא נפגם: **ואידך.**
אי אפשר דלא פגמה פורתא תבשיל
הנא אחריו ואפ"ה אכר רחמנא:
שאינה

**חייא לא אסרה תורה אלא קדירה בת יומא דלא לפגם הוא ואידך קדירה
בת יומא נמי אי אפשר דלא פגמה פורתא.** ור"ש מאי טעמא ד"דחמנא ילא
תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך כל הראויה לגר קרויה נבילה
שאין

מירי דאיכא כית דאיסור כבדי אכילת פרס מן ההיתר ולא לוקין עליו ועוד אמר הר"ר יוסף דמירי שפיר כבדי אכילת פרס ומ"מ לא
לקי בטעמו ולא ממשו אע"ג דטעם בעיקר דאורייתא דמיכא ידעין דטעם בעיקר דאורייתא מגיעולי עובדי כוכבים דקאמר קרא
תעבירו בלא דמשמע הא אם לא תעבירו איסור ואין זה כי אם עשה בעלמא אכל לאו ליכא ולכן אין לוקין עליו וקשה לר"ת דמכ"מ
נימא כיון דאדריה קרא אדריה לדוכמיה (ו) דלאו דנכילה ודחלב ודשאר איסורי דכתיב נכונות (דף טו: ושם) גבי פסולי המוקדשין
דכתיב חזנה ואכלת בשר ודרשין חזנה ולא אכלת ולא כללניך בשר ולא חלב וא"כ אגיה ליכא רק לאו הנא מכלל עשה כמו דגיעולי
עובדי כוכבים ואפ"ה תניא נכונות (שם) הגזוז והעובד בפסולי המוקדשים סופא את הארבעים אלף ע"כ היינו טעמא דלוקין משום דבקדשים
תמימים כתיב לא תעבד ולא חגו וכו' הומו ונפשו שרי דלא הם חולין גמורין וקאמר קרא חזנה ודרשין ולא גיה וא"כ אהדר איסור
גיה ללאו דלא חגו ומשום הכי לקי ומש"ה נמי בגיעולי עובדי כוכבים דאמר קרא תעבירו בלא פירות הכלים הכלושים מן הנכילה וחלב
ושאר איסורין ואם לא תעבירו בלא אסור מימא נמי דאדריהו לאיסוריהו קמא ללאו דנכילה וחלב ושאר איסורין ואשטעין דפליטת
איסור מכלי הוא אסור ולעולם בלאו עוד יש מיישנים זה ופירשתי פרק גיד הנשה אכל לא יכולת להקריב כי נראה בעיני שהוא גדול
ביותר ולכן הוצרכתי לכתב אכן יסייעני מלכא דעלמא לכתוב קדירה בת יומא ויהיה לנו מחמיה: **אלא** דרשב"א אמר קאמר ר"ה
לא מ"ה. וז"ל דבר דימי נמי נימא הכי דלא שנו קאמר דק"י אמתניתין ואימא דליה לא ס"ל כיון דאכנתא ר' יוחנן דלמר לא שנו
אמתניתין כמו כן וחזין לר' יוחנן דלמר בפירוש נותן טעם לפגם מותר ה"נ לרב דימי דלמר לא שנו ס"ל דנותן טעם לפגם מותר:

מכלל דאיכא מ"ד נותן טעם לפגם אבוי. וז"ל תוס' מאי מביעה ליה הא רבי לעיל פרק אין מעמידין (דף לה:) תנא כהדא משנה שלמה
דנותן טעם לפגם דאיסור גבי שמן של עובדי כוכבים אסור ומפגם טעמא בגמרא משום שולפיתן של כלים אסרתן אע"ג דקחם
כלים אינם בני יומן ולקמן בסוף פירקין (דף עה:) גבי וכולן נשתמשו בהן עד שלא יטביל דמוקין חד ברייתא כמ"ד נותן טעם לפגם
אסור וי"ל שרואה לנפולא תנא שאמר כן כהדא ועוד וי"ל דה"ק מ"ד נותן טעם לפגם אסור כי האי גוונא שאפילו היה האיסור בעין
היה לפגם ולא דמי לשמן דלעיל דשמן אם היה איסור בעין היה לשבח דכפרישית לעיל: **ואידך** קדירה בת יומא נמי אי אפשר דלא
פגמה פורתא. ולהכי יליף מיניה ר"מ לאסור פגם בעלמא משמע אכל לר"ש דשרי ס"ל דבת יומא לא פגמה כלל והא בזה תליא מ"ד
נותן טעם לפגם אסור סבר דקדירה בת יומא פגמה פורתא ומאן דשרי פגם סבר דלא פגמה כלל ומימא בפרק אלו עובדין (פסחים)
דף מד: פליגי ר"ע ורבנן דר"ע יליף טעם בעיקר מגיעולי עובדי כוכבים ורבנן יליף ממשרת אכל לא מגיעולי עובדי כוכבים משום
דגיעולי עובדי כוכבים חידוש הוא דלא כל נותן טעם לפגם מותר והכא גבי גיעולי עובדי כוכבים אסרה רחמנא ורבי עקיבא סבר לא אסרה
מורה דלא קדירה בת יומא דלאו נותן טעם לפגם הוא ורבנן קדירה בת יומא נמי אי אפשר דלא פגמה פורתא הלכך הוי חידוש ואשתא
כיון דסברי רבנן דהתם דבת יומא נמי אי אפשר דלא פגמה פורתא אם כן ניפך מינה בעלמא דפגם אסור כדאמר הכא לרבי מאיר
והכי קאמר התם ורבנן דחידוש הוא דכל נותן טעם לפגם בעלמא מותר ויש לומר דאין הכי נמי דרבנן דהתם סברי דכל נותן טעם
לפגם אסור היכא שאם האיסור בעין היה לשבח דילפי לה מגיעולי עובדי כוכבים דפגם פורתא כדאמר התם והא דקאמר התם נותן
טעם לפגם בעלמא מותר היינו פגם גמור שגם אם (ו) האיסור בעין הוא פגם דההוא פגם ליכא למילף לאסור מגיעולי עובדי כוכבים
דפגמה פורתא דגיעולי עובדי כוכבים אם היה האיסור בעין היה לשבח והא דקאמר גיעולי עובדי כוכבים חידוש הוא אע"ג דלא דמי האי
פגם לפגם בעלמא דמותר דכפרישית מ"מ אי לאו דגלי קרא דגיעולי עובדי כוכבים אסור היה מותר מן הדין דמה לי אותו פגם מה לי פגם
אחר ואפ"ה אסריה רחמנא וכיון דאסריה רחמנא ילפינן מיהא (ו) דכיוצא בו דהיינו פגם שאם היה האיסור בעין היה לשבח וקסברי רבנן
דפסחים כממ"ד דאין מעמידין ושלשה מחלוקת בדבר דר"מ דשמעתין סבר כל נותן טעם לפגם אסור אפילו כשהוא פגום גם כשהאיסור
בעין דילף לה לגמרי מגיעולי עובדי כוכבים ומנבלה לא יליף כלל להיתר משום דמוקי לה למעוטי סרוחה דמעיקרא כדקאמר (ו) ור"ש ממיר כל
פגם אפי' כשהוא שגם כשהאיסור בעין כיון דהשתא לפגם הוא שרי דילף לגמרי מנכילה ומגיעולי עובדי כוכבים לא יליף כלל דקסבר קדירה
בת יומא שאסרה תורה לא פגמה פורתא ורבנן דפסחים דפליגי ארבי עקיבא סברי דדבר שהוא פגם כשהאיסור בעין שרי דילפינן לה מנכילה
אכל פגם דהשתא שאין האיסור בעין עכשיו אונסם היה לשבח כשהאיסור בעין אסור ורבי עקיבא סבר דליף לה מגיעולי עובדי כוכבים מקדירה בת יומא דפגמה
פורחא וכן סוברת ממ"ד דאין מעמידין כרבנן דכפרישית ועי"ל דרבנן דרבי עקיבא דפסחים פרק אלו עובדין היינו ר"ש דשמעתין דשרי כל
פגם דכפרישית והא דקאמר התם דקדירה בת יומא פגמה פורתא ור"ש י"ל על כרחך דלא פגמה כלל דאי פגמה א"כ ליחסר פגם דמומח
בשמעתין ודכפרישית י"ל דודאי גם ר"ש מודי דפגמה פורתא ומ"מ לא יליף מיניה לאסור פגם בעלמא כגון שאינה בת יומא דאיכא פגם רבה
דפגם רבה מפגם פורתא דבת יומא לא ילפינן הכי סבירא ליה לר"ש ור"מ סבר דילפינן פגם רבה מפגם פורתא ואי דכפרישית מעיקרא
דפליגי בזה יומא אי לא זה אינו סברא דאם כן נחזי אף ועוד יש להביא ראיה לזה דמורה כיון שמעון דקדירה בת יומא נמי
א"ל בזה פגמה פורתא דכפרישית דאי לא פגמה כלל לר"ש גיעולי (ו) דכתב רחמנא ל"ל פשיטא רבי דהוי לשבח דמיתר דטעם

הוי

שמבשל הזרוע ברובע ומקלם (א) היך עמו ושאר האיל חזן לרובע
והשתא אין הזרוע מתבטל בם' שאין כל כך מן איל עמו ברובע והשתא
איכא טעמא ואפ"ה שרי וההיא דהכא טעמו ולא ממשו מיירי כמין
במינו דבטל ברובא מדאורייתא כדאמרין פרק התעריבות (נכחים דף

טעו). אמור רבנן ברובא כגון מין
במינו פ' דמן התורה הוי ברובא אכל
מדרבנן הוי בם' כדאמר רב פרק גיד
הנשה (וחזין דף קא) דהוי בם' ולכן אין
לוקין עליו וה"ה דאפילו אם היה טעמו
וממשו של איסור בעין דאין לוקין עליו
אא"כ מכירו ונקט טעמו ולא ממשו
לאשמועינן דאפילו הכי איסורא
איכא ועי"ל דנקט הכי משום (ב) דהיינו
מילתא דפסיקא היא דאין לרין לפרש
אם אינו מכירו דאי הוה נקט בזה
גוונא טעמו וממשו היה משמע בפי'
אפילו אם היה טעם האיסור וממשו
בעין ועל כן נקט טעמו ולא ממשו
דמילתא דפסיקא היא וטעמו וממשו
לוקין עליו מיירי כמו כן שמכיר
ממשו ולא איסור אכל במין בשאית
מינו הוי טעם גרידא דאורייתא ולוקין
עליו ועוד אי"ר אליהו דשפיר מיתוקמא
הכא במין בשאית מינו והכי פירשו
טעמו ולא ממשו כגון שאין מית
איסור בתוך כדי אכילת פרס אין
לוקין עליו וטעמו וממשו לוקין עליו

מיירי דאיכא כית דאיסור כבדי אכילת פרס מן ההיתר ולא לוקין עליו ועוד אמר הר"ר יוסף דמירי שפיר כבדי אכילת פרס ומ"מ לא
לקי בטעמו ולא ממשו אע"ג דטעם בעיקר דאורייתא דמיכא ידעין דטעם בעיקר דאורייתא מגיעולי עובדי כוכבים דקאמר קרא
תעבירו בלא דמשמע הא אם לא תעבירו איסור ואין זה כי אם עשה בעלמא אכל לאו ליכא ולכן אין לוקין עליו וקשה לר"ת דמכ"מ
נימא כיון דאדריה קרא אדריה לדוכמיה (ו) דלאו דנכילה ודחלב ודשאר איסורי דכתיב נכונות (דף טו: ושם) גבי פסולי המוקדשין
דכתיב חזנה ואכלת בשר ודרשין חזנה ולא אכלת ולא כללניך בשר ולא חלב וא"כ אגיה ליכא רק לאו הנא מכלל עשה כמו דגיעולי
עובדי כוכבים ואפ"ה תניא נכונות (שם) הגזוז והעובד בפסולי המוקדשים סופא את הארבעים אלף ע"כ היינו טעמא דלוקין משום דבקדשים
תמימים כתיב לא תעבד ולא חגו וכו' הומו ונפשו שרי דלא הם חולין גמורין וקאמר קרא חזנה ודרשין ולא גיה וא"כ אהדר איסור
גיה ללאו דלא חגו ומשום הכי לקי ומש"ה נמי בגיעולי עובדי כוכבים דאמר קרא תעבירו בלא פירות הכלים הכלושים מן הנכילה וחלב
ושאר איסורין ואם לא תעבירו בלא אסור מימא נמי דאדריהו לאיסוריהו קמא ללאו דנכילה וחלב ושאר איסורין ואשטעין דפליטת
איסור מכלי הוא אסור ולעולם בלאו עוד יש מיישנים זה ופירשתי פרק גיד הנשה אכל לא יכולת להקריב כי נראה בעיני שהוא גדול
ביותר ולכן הוצרכתי לכתב אכן יסייעני מלכא דעלמא לכתוב קדירה בת יומא ויהיה לנו מחמיה: **אלא** דרשב"א אמר קאמר ר"ה
לא מ"ה. וז"ל דבר דימי נמי נימא הכי דלא שנו קאמר דק"י אמתניתין ואימא דליה לא ס"ל כיון דאכנתא ר' יוחנן דלמר לא שנו
אמתניתין כמו כן וחזין לר' יוחנן דלמר בפירוש נותן טעם לפגם מותר ה"נ לרב דימי דלמר לא שנו ס"ל דנותן טעם לפגם מותר:

מכלל דאיכא מ"ד נותן טעם לפגם אבוי. וז"ל תוס' מאי מביעה ליה הא רבי לעיל פרק אין מעמידין (דף לה:) תנא כהדא משנה שלמה
דנותן טעם לפגם דאיסור גבי שמן של עובדי כוכבים אסור ומפגם טעמא בגמרא משום שולפיתן של כלים אסרתן אע"ג דקחם
כלים אינם בני יומן ולקמן בסוף פירקין (דף עה:) גבי וכולן נשתמשו בהן עד שלא יטביל דמוקין חד ברייתא כמ"ד נותן טעם לפגם
אסור וי"ל שרואה לנפולא תנא שאמר כן כהדא ועוד וי"ל דה"ק מ"ד נותן טעם לפגם אסור כי האי גוונא שאפילו היה האיסור בעין
היה לפגם ולא דמי לשמן דלעיל דשמן אם היה איסור בעין היה לשבח דכפרישית לעיל: **ואידך** קדירה בת יומא נמי אי אפשר דלא
פגמה פורתא. ולהכי יליף מיניה ר"מ לאסור פגם בעלמא משמע אכל לר"ש דשרי ס"ל דבת יומא לא פגמה כלל והא בזה תליא מ"ד
נותן טעם לפגם אסור סבר דקדירה בת יומא פגמה פורתא ומאן דשרי פגם סבר דלא פגמה כלל ומימא בפרק אלו עובדין (פסחים)
דף מד: פליגי ר"ע ורבנן דר"ע יליף טעם בעיקר מגיעולי עובדי כוכבים ורבנן יליף ממשרת אכל לא מגיעולי עובדי כוכבים משום
דגיעולי עובדי כוכבים חידוש הוא דלא כל נותן טעם לפגם מותר והכא גבי גיעולי עובדי כוכבים אסרה רחמנא ורבי עקיבא סבר לא אסרה
מורה דלא קדירה בת יומא דלאו נותן טעם לפגם הוא ורבנן קדירה בת יומא נמי אי אפשר דלא פגמה פורתא הלכך הוי חידוש ואשתא
כיון דסברי רבנן דהתם דבת יומא נמי אי אפשר דלא פגמה פורתא אם כן ניפך מינה בעלמא דפגם אסור כדאמר הכא לרבי מאיר
והכי קאמר התם ורבנן דחידוש הוא דכל נותן טעם לפגם בעלמא מותר ויש לומר דאין הכי נמי דרבנן דהתם סברי דכל נותן טעם
לפגם אסור היכא שאם האיסור בעין היה לשבח דילפי לה מגיעולי עובדי כוכבים דפגם פורתא כדאמר התם והא דקאמר התם נותן
טעם לפגם בעלמא מותר היינו פגם גמור שגם אם (ו) האיסור בעין הוא פגם דההוא פגם ליכא למילף לאסור מגיעולי עובדי כוכבים
דפגמה פורתא דגיעולי עובדי כוכבים אם היה האיסור בעין היה לשבח והא דקאמר גיעולי עובדי כוכבים חידוש הוא אע"ג דלא דמי האי
פגם לפגם בעלמא דמותר דכפרישית מ"מ אי לאו דגלי קרא דגיעולי עובדי כוכבים אסור היה מותר מן הדין דמה לי אותו פגם מה לי פגם
אחר ואפ"ה אסריה רחמנא וכיון דאסריה רחמנא ילפינן מיהא (ו) דכיוצא בו דהיינו פגם שאם היה האיסור בעין היה לשבח וקסברי רבנן
דפסחים כממ"ד דאין מעמידין ושלשה מחלוקת בדבר דר"מ דשמעתין סבר כל נותן טעם לפגם אסור אפילו כשהוא פגום גם כשהאיסור
בעין דילף לה לגמרי מגיעולי עובדי כוכבים ומנבלה לא יליף כלל להיתר משום דמוקי לה למעוטי סרוחה דמעיקרא כדקאמר (ו) ור"ש ממיר כל
פגם אפי' כשהוא שגם כשהאיסור בעין כיון דהשתא לפגם הוא שרי דילף לגמרי מנכילה ומגיעולי עובדי כוכבים לא יליף כלל דקסבר קדירה
בת יומא שאסרה תורה לא פגמה פורתא ורבנן דפסחים דפליגי ארבי עקיבא סברי דדבר שהוא פגם כשהאיסור בעין שרי דילפינן לה מנכילה
אכל פגם דהשתא שאין האיסור בעין עכשיו אונסם היה לשבח כשהאיסור בעין אסור ורבי עקיבא סבר דליף לה מגיעולי עובדי כוכבים מקדירה בת יומא דפגמה
פורחא וכן סוברת ממ"ד דאין מעמידין כרבנן דכפרישית ועי"ל דרבנן דרבי עקיבא דפסחים פרק אלו עובדין היינו ר"ש דשמעתין דשרי כל
פגם דכפרישית והא דקאמר התם דקדירה בת יומא פגמה פורתא ור"ש י"ל על כרחך דלא פגמה כלל דאי פגמה א"כ ליחסר פגם דמומח
בשמעתין ודכפרישית י"ל דודאי גם ר"ש מודי דפגמה פורתא ומ"מ לא יליף מיניה לאסור פגם בעלמא כגון שאינה בת יומא דאיכא פגם רבה
דפגם רבה מפגם פורתא דבת יומא לא ילפינן הכי סבירא ליה לר"ש ור"מ סבר דילפינן פגם רבה מפגם פורתא ואי דכפרישית מעיקרא
דפליגי בזה יומא אי לא זה אינו סברא דאם כן נחזי אף ועוד יש להביא ראיה לזה דמורה כיון שמעון דקדירה בת יומא נמי
א"ל בזה פגמה פורתא דכפרישית דאי לא פגמה כלל לר"ש גיעולי (ו) דכתב רחמנא ל"ל פשיטא רבי דהוי לשבח דמיתר דטעם

השובר את הפועל פרק חמישי עבודה זרה סת.

עין משפט
נר מצוה

ס א מ"י פט"ז מהל'
מחללות אסורות
הכלה טו:

(א) [בכורות כג: (ב) ז"ל
דמנן] (ג) ערלה פ"ב מ"ט.
(ד) [רש"י מח"ל] (ה) ע"י
רש"י שגורם בענין חמה
(ו) [מסכת פ"א] (ז) רש"י.
(ח) נ"ל הדרכה קשה לדומה
וכן נ"ל ומהרש"א גרס
הקשה לו (ט) ז"ל נפגמה.
רש"י.

גלוין הש"ס

גמרא ור"ש סרוחה
מעיקרא עין בטויות דף
כז ע"ב תוספות ד"ה
ואידך:

הגהות הב"ח

(א) גמ' ולבסוף פוגם
אלו פוגם מעיקרא כ"ל
וכן בכל העמוד: (ב) ש"י
ד"ה ור"ה לחמע וכו'
לענין אכילה עישה זו
שנה הוא לענין חימום:
(ג) ד"ה אור וכו' יתיר
מחלי ונפגמה הפ"ד:
(ד) ד"ה נפל של תרומה
וכו' רש"י נמי אמאי
מתיר ר"ש הרי השביע:
(ה) ד"ה נפל של חולין
תחלה ומחנה: (ו) חוס'
ד"ה ואידך כי נפגמה
הקודם: (ז) ולעולם ילך
מגיעולי עובדי כוכבים טעם
כעיקר דהא מה שפ"י
אלעזר משרת להיתר
מטקף לאסור היינו
כשאוכל מית מטעם
האסור הנבלע בזה
אבל הצי"ח וית דאסור עס
חזי וית דהיתר לא מטעמי
דחא שמעינן ליה לר"ש
לחמך כל שהוא למלקות
כ"ל: (ח) בא"ד כל שהוא
אסור אע"פ דלענין בעין
וכו' כיון דטעם כעיקר
יליף מגיעולי עובדי
כוכבים: (ט) בא"ד אי
טעם כעיקר יליף מגיעולי
עובדי כוכבים לר"ש מו
וכו' וא"י הקשה ליה
משרת דכחז' החמנה:
(ס) ד"ה אור וכו' ור"ש
קראי דלעיל דגיעולי
עובדי כוכבים ודגולה
לד"כ: (י) ר"ה אלל וכו'
כגון נתן חמץ לתוך
גריסין:

שאינה ראויה לגר. שהסריחה. אלמא מדאפגים בטל איסורה: **סרוחה מעיקרא**. מוכח שחין מחיים דהואיל ואיפגמא מקודש שנאה ליד נבלה לא חל שם נבלה עליה אבל היכא דאיתמר מעיקרא מו לא פקע איסור משום פגם: **מחלוקה**. דר"מ ור"ש: **בפוגם מעיקרו**. משעה שנפל לחוכו: **והא הכא דפוגם מעיקרא הוא** ופליגי. דקמתי אסור לרבנן: ר' יוחנן. אדעולה אחא לאיפלוגי: **איחא לדר' יוחנן**. דמוקי פלוגתיהו בפוגם מעיקרו: **שאר של חולין שנפל לחוך העיסה ומימנה**. כראי ואח"כ נפל של תרומה או של כלאי הכרם אסור: **ור"ש מסיר**. שהחמיצה יותר מדאי ונפגמה: **והא כהא**. דהאי שאור משעה שנפל ביה פגמה שהי מחומלת ככר וקאמר ר"מ: **וראויה לחמע בה כמה עיסה אחרת**. (ז) (של תרומה) הלך חימוץ דיותר מדאי אע"פ שפגם הוא לענין (ח) אכילה שנה הוא לענין חימוץ עיסות: **אחרות: שאור של תרומה ושל חולין שנפלו**. ציחד לחוך העיסה ויש בכל אחד כדי לחמץ ומימנה יותר מדאי (א) לפוגמה: **ר"ש מסיר**. שפגמה: **נפל של תרומה תחלה ד"ה אסור**. הואיל ומשיחה בתחלה אע"פ שחזר והועיל לפוגמה כשנפל שאור של חולין אחריו ושניהם פגמהו היו משיחה ולבסוף פגם ואסור. ולקמן פריך אס כן רש"י נמי (ו) ר"ש הרי השביע של תרומה עס של חולין תחלה: **נפל של חולין**. (ח) ומימנה: **ואמרי כן נפל של תרומה**. דהיינו פוגם מעיקרו אסור ור"ש מתיר: כדרכי

שאין ראויה לגר אינה קרויה נבלה ור"מ ההוא למעוטי סרוחה מעיקרא ור"ש סרוחה מעיקרא לא צריכא מיעוטא עפרא בעלמא הוא אמר עולא מחלוקת שהשביח ולבסוף (א) פגם אבל פגם מעיקרא דברי הכל מותר איתיביה רב חנא לעולא יין שנפל לתוך עדשים וחומץ שנפל לתוך גריסין אסור ור"ש מתיר והא הכא דפגם מעיקרא הוא ופליגי אמר עולא חנא לא מידע ידע מאי קאמרי רבנן תיובתא קא מוהיב הכא במאי עסקינן כגון שנפל לתוך גריסין צונגין והרתחים נעשה כמי שהשביח ולבסוף פגם ואסור ור' יוחנן אמר בפוגם מעיקרא מחלוקת איבעיא להו בפוגם מעיקרא מחלוקת אבל השביח ולבסוף פגם דברי הכל אסור או דלמא בין בזה ובין בזה מחלוקת תיקו אמר רב עמרם אפשר איתא להא דר' יוחנן ולא תניא לה במתניתין נפק דק ואשכח (ד) (דחניא) (א) שאור של חולין שנפל לתוך העיסה ויש בו כדי להחמיץ והחמיצה ואח"כ נפל שאור של תרומה או שאור של כלאי הכרם ויש בו כדי להחמיץ אסור ור"ש מתיר והא הכא דפגם מעיקרא הוא ופליגי א"ר זיירא שאני עיסה הואיל וראויה לחמע בה כמה עיסות אחרות ת"ש שאור של תרומה ושל חולין שנפלו לתוך העיסה בזה כדי להחמיץ וחמיצו אסור רבי שמעון מתיר נפל של תרומה תחלה ד"ה אסור נפל של חולין ואח"כ נפל של תרומה או של כלאי הכרם אסור ור"ש מתיר והא הכא דפגם מעיקרא ופליגי וכו' תימא דה"ג כדרכי

היו כעיקר וכו' להאי גופיה אינטריך דטעם כעיקר דמגיעולי עובדי כוכבים יליף ר"ש דטעם כעיקר כדאמר לר"ע פרק אלו עובדין א"א לומר כן דאי יליף ר"ש מגיעולי עובדי כוכבים טעם כעיקר א"כ תקשי לר"ש משרת דכחז' רחמנא למה לי דהא לא אינטריך לטעם כעיקר כיון דמגיעולי עובדי כוכבים יליף לה ר"ש ואין לומר דאינטריך משרת להיתר מטקף לאסור כדאמר החס פ' אלו עובדין לר"ע ולעולם יליף ר"ש מגיעולי עובדי כוכבים טעם כעיקר (א) דלמאי אינטריך משרת להיתר מטקף לאסור אי כשאוכל מית מטעם האסור הנבלע נבחרת היינו טעם כעיקר אין בחזי וית דאסור עס חזי וית דהיתר לא מטעמי ומשום שפיר אינטריך להיתר מטקף לאסור דהא שמעינן לר"ש דאמר (א) כל שהוא למלקות ואח"כ למ"ל היתר מטקף לאסור אלא ש"מ דמורה ר"ש דקדירה בת יומא נמי א"א דלא פגמה פורתא כדפרישית כך דקדק הר"ר שמואל מאיורא והר"ר יקר מקיטין דוחה דאיכא למימר דאכתי שפיר אינטריך משרת לר"ש אע"פ דקדק כל שהוא למלקות הא פרי"ט בסמוך היינו דוקא כשהאסור בעין אבל לא ע"י תערובת כדמוכח מההיא דמימין בסמוך בערלה וכלא הכרם אין מטקפין וכן ז"ל ע"כ דאל"כ לא תמצא אסור כלל (א) נבטלן לר"ש לא ברוב ביבש ולא בס' בלא וא"כ שפיר אינטריך משרת להיתר מטקף לאסור כגון בחזי וית שנבלע בחזי וית פת ואכלו כדאמר החס מיר ששרה פתו בין ויש בו כדי ללרץ מית חיבז ולעולם טעם כעיקר לר"ש מגיעולי עובדי כוכבים כך דוחה הר"ר יקר ומורי הר"ר פריך מקיים פירוש הר"ר שמואל ואומר דדחיור הר"ר יקר אינו כלום דודאי מגיעולי עובדי כוכבים

לר"ש מו לא אינטריך משרת להיתר מטקף לאסור משום דנבלו צירוף נמי כל שהוא (א) אע"פ דאינו בעין אלא נבלע בתוך הפת מה בכך הלא כיון דטעם כעיקר מגיעולי עובדי כוכבים א"כ חסוד הטעם הנבלע כאלו היה בעין ואם כן כיון שאילו היה מן האסור בעין היה מחייב בכל שהוא לר"ש הכי נמי כשהוא נבלע בזהיתר כיון שיש בו טעם וטעם כעיקר וידע דהא כיון דלר"ש כל שהוא למכות בזהיתר לרבנן אס כן כך לי כל שהוא לר"ש כמות לרבנן וזכיות לרבנן מחייב עליה אפי' כשאינו בעין אלא נבלע בתוך ההיתר שיהיה כל כך מן ההיתר הנבלע אסור שאלו מית מטעם אסור הנבלע כאלו אכל הסית אסור בעין כיון דטעם כעיקר וא"כ ה"ה כל שהוא לר"ש כשהוא נבלע בתערובת טעם מחייב כאלו אכלו בעין כיון דטעם כעיקר וא"כ אי טעם כעיקר (א) מגיעולי עובדי כוכבים לר"ש מו לא אינטריך לר"ש משרת כלל דלהיתר לאסור לא אינטריך דהא מכל שהוא מחייב טעם כאלו היה בעין כדפרישתי וא"כ (א) (הרי קא"ל) משרת דכחז' רחמנא ל"ל דכתיב גבי מיר לר"ש אי גיעולי עובדי כוכבים לטעם כעיקר משום דלא פגם כלל אלא ע"כ דקסבר ר"ש דקדירה בת יומא פגמה פורתא והשתא ניחא הכל דלא מיר לר"ש למיץ טעם כעיקר מגיעולי עובדי כוכבים דחידוש הוא כיון דפגמו אפילו פגם זוטא והיה לנו להיתר כל פגם אי לא דגלי קרא והלך אינטריך משרת לטעם כעיקר ומה שדחה הר"ר יקר ממה שפרי"ט לקמן מההיא דערלה והכלאים דבסמוך דלא אר"ש כל שהוא למכות במיד' דתערובת רק בדבר שהוא בעין אומר מורי דל"ק מיד' דר"מ לא דיבר רק בתערובת שיש לו להיתר להצטל כגון יבש ביבש חד בחדר רחמנא אחר רבים להטות או דבדר לא היכא דליכא טעמא כגון דאיכא ס' דכל מקום דשיך ליה ציטול לאו אחר ר"ש כל שהוא למכות דהא לא עדיף כל שהוא לר"ש מכות דרבנן וכו' הרי דכית דרבנן מתצטל ברוב ביבש ובס' בלא ה"ה לר"ש כל שהוא דהא רחמנא אחר דליצטל אבל היכא דלא שיך ציטול כגון היכא דאיכא טעם דטעם לא ציטול כיון דטעם כעיקר א"כ ה"ג מחייב בכל שהוא לר"ש כשהוא בתערובת כיון שיש בו טעם כאלו היה בעין כדפי' כן נראה למורי: [וע"פ חוס' שנת פט: ד"ה אסורין וחוס' מעילה ית. ד"ה חין:] **אמר** עולא מחלוקת בהשביח ורבסוף פגם. והשתא ז"ל לעולא דלא פליגי ר"מ ור"ש בקראי דלעיל (א) דנבלה דא"כ לא היו מיסתכר לחלק בין השביח ולבסוף פגם לפגם מעיקרו אלא בסברא פליגי ר"מ סבר כיון שהשביח מעיקרא בשעת נפילה וחל איסור עליה שוב אין לו היתר גס כי פגם אחר כן ור"ש סבר כיון דהשתא פגמה הוא שרי: **אבל** השביח ורבסוף פגם ד"ה אסור. וא"ת והא לעיל משמע דפליגי בהשביח ולבסוף פגם גבי נבלה דר"מ מוקי לה בסרוחה מעיקרא דוקא אבל לא הסריחה מעיקרא והסריחה לבסוף אסורה ור"ש מוקי לה אפילו לא הסריחה מעיקרא והסריחה לבסוף שרי אלמא פליגי בהשביח ולבסוף פגם ר"ל דלא דמי השביח ולבסוף פגם דהכא להאי נבלה דלעיל דהכא י"ל השביח בשעת התערובת ששעה שנפל האסור לתוך ההיתר היה נותן טעם לשבח ולבסוף פגם אותו טעם המעורב שם כגון נתן (א) לתוך גריסין צונגין והרתחים וע"ז קאמר ד"ה אסור כיון דמעיקרא היה נותן טעם לשבח וחל עליה איסור אבל ההוא דנבלה דלעיל דפליגי ר"ש ושרי כשהיא סרוחה עכשו אע"פ דמעיקרא לא היתה סרוחה מ"מ צעודה נבלה (א) נפגם ושריא: **א** דאמא בין בזה ובין בזה מחלוקת. וא"ת הרי מספקא ליה דא"כ ר' יוחנן דאמר לעיל פגם מעיקרא מותר השביח ולבסוף פגם אסור דלמך כמאן לא כר"מ ולא כר"ש דר"מ אסר כל פגם מחר כל פגם י"ל דקסר לה כר"ש בחדא בפגם מעיקרו וכו"מ בחדא בהשביח ולבסוף פגם: **ר' יקנו**. ואע"פ דלקמן פשטין לה מצרימא דפגם מעיקרא פליגי השביח ולבסוף פגם דברי הכל אסור מ"מ עלתה להם צבית המדרש במקו ושוב פשטוה וכו' האי גוונא אשכחנא בנדה בפרק המפלת (דף כה.) גבי מחלוקת בעבור אבל צללן כו': [וע"פ חוס' לעיל ג. סוף ד"ה או דלמא:]

השובר את הפועל פרק חמישי עבודה זרה

(א) לפי המוס' הגי' דמחל.
(ב) ערלה פ"ב וי"ח משילה
(ג) יח' ועי' מוס' שם ד"ה מנין.
(ד) ונדה ד"ה: (ה) [סס].
(ו) שם טו' חולין ע"ד.
(ז) ונפיל' לו' וי"ח: (ח) דקספרי
עכ"ל בשילה אשכנזי
משכח כ"ל: רש"י ועי',
(ט) ויקרא (א) (ט) [סס כב],
(י) [המעין בערלה לא ימלא
אלא משנה אחת בערלה
יכלול הכרם וכן כ"ד חוקין
גדול ביטומ חוס' על משה
דחלקן טעם ושלם שמו
וכי' השמיה כפ"י במס'
ערלה משנה י' במ"ש חוס'
במעילה יח' ע"ש: (כ) דכל
נפ"ל דשכ"ס כ"ל: ר"מ,
(ל) גי' רש"י ועי'.

תורה אור השלם

1. ואיש כי תבא ממנו
שכבת וזרע ורחץ במים
את כל כשרו וטמא ער
העריב:
2. וכל אשר יפל עליו
מהם במתן טמא מקל
כלי עץ או בנר או עור
או שק כל כלי אשר
יבשה מלאכה בהם
במים יובא וטמא עד
העריב וטהור:
ויקרא י"א לב

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה אלה תמן
וכי' ולאו חידוש הוא
ולא חידוש לאחרי עילה
כיון דעומד טומא אכל
לה הדין: (ב) חוס' ד"ה
ל' שמעון וי' ולא נזה
כדי להחמיר כי
מטריף: (ג) ד"ה ר'
שמעון וכי' יחל' לרג
מכלל הכרם וכי' או
מכלל הכרם לחוד מותר:
(ד) בא"ד כל שהוא למכות
דהתם היינו דוקא:
(ה) ר"ה דהא ממאיסא
וכי' וחיינו חידושי וכו'
לא הי' חידוש דהבא
כחידוש: (ו) בא"ד דהא
כדי אינשי מיניה ה"ק
ואי"מ מן היין: (ז) ד"ה
אמר וכו' דקספרי אשכנזי
בשרצים ולית הלכתא:

לעני רש"י

אשכנזי ל' [אשכנזי ל']
סנא:

מוסף רש"י

בעין מוחם. ענין שעת
מיתה שחי' לחים, למעט
שך שיש: (חור"ו טו').

דרכי זירא. דחמיון יותר מדאי שבה הוא לענין חמיון עיסות אחרות:
וסקמי נפל של תרומה תחלה. להשכיח ולבסוף פגם הוא ומורי
ר"ש זה: הלכא כבי. רש"י היכל דנפלו כלחת ואשמועינן פלוגתא:
מיעטא. נפל של תרומה תחלה. בבא דסיפא זין שנפל לתוך עדשים.

מזיעתא נמי אשמועינן להשכיח ולבסוף
פגם דכרי הכל אסור: סיפא דלא
משכח כלל. זין עדשים אסרי רבנן:
רש"י. דתרומה אשכנזיה ביהי שאור
דחולין כרשא אהר פגמה תרוייהו
מזיעתא: לר"ש אשכנזי. לאשמועינן
ד' שמעון ממיר: מי גרס לה שחמץ
כשעה אחת אסור. ונמלא דהשכיח
ולבסוף פגם ובההיא הא קא מודית
לן דאסור: שניהם השכיח. ולא
האסור לגדו השכיח: וליספר.

משום משכח ולבסוף פגם דמודי ר"ש
זה: הערלה וכלאי הכרם מנטרפין.
אם נפלו שניהם לפחות ממאחיס:
והכל. גבי שך היינו טעמא דאסור
בפגם: דהא. איסור שך חידוש הוא:
דהא מיתאים. וכלאו אזהרה בדילין
אינשי מיניה ולמה ליה דאזהר רחמנא
עליה ש"מ אפי' נותן טעם לפגם
אסור: אלא מטעם. אי חידוש הוא:
וטמא לה ויבש. שהרי מלאם הוא
ובדילי אינשי ממגעו למא ליה דאזהר
רחמנא עליה ש"מ אפי' כשהוא יבש
מטמא: אלאה הנן. נמסכת נדה
(דף נד:). אכל השך ושכבת זרע
מטמאין לחין ואין מטמאין יבשין אלא
לאו ש"מ לא מאיס שך ולא חידוש
(א) ואיטריף לאחרי עילה דעובד
כוכבים אכלי: וליטעמין שכבת זרע.
הא דלא ממאסין ובדילי אינשי ממגעו
וחידוש הוא טעמא לא יבש: אלא.
שאי לענין טומאה אע"ג דחידוש
הוא גזירת הכתוב היא דלא ולא
יבש דמכתיב כל אשר יפול עליו מהם
במותם כעין מותם כשכן לחין: שכבת
זרע אמר רחמנא כראויה להורייע.
או איש אשר תלא ממנו שכבת זרע:
דמאס. עכבר של ישוב מאיס:
עכבר דדברא. אשכנזי ל' בלע"ז:
נפל

דרכי זירא ת"ש מסיפא היין שנפל לתוך
עדשים וחמיון שנפל לתוך גריסין אסור ור"ש
מתיר והא ה"ג דפגם מעיקרא ופליגי וכי תימא
ה"ג כדשני ליה עולא לרבי חגא כשהשכיח
ולבסוף פגם וכו' פליגי כשהשכיח ולבסוף
פגם והא קתני נפל של תרומה תחלה דברי
הכל אסור אלא לאו ש"מ בפגם מעיקרא
מחלוקת שמע מינה הני תלמיא בבי דקתני
למה לי בשלמא בבא דסיפא קמ"ל בפגם
מעיקרא מחלוקת מציעתא נמי השכיח
ולבסוף פגם דברי הכל אסור אלא רישא למה
לי השתא ומה סיפא דלא קא משבח כלל
אסרי רבנן רישא דקא משבח מיבעיא ליה
אביי רישא לר"ש אצטרך והכי קאמרי ליה
רבנן לר"ש עיסה זו ראויה להחמין בשתי
שעות מי גרם לה שתחמין בשעה אחת
איסור ור' שמעון כשהשכיחו שניהם השכיחו
כשפגמו שניהם פגמו לר"ש ליצטרף היתר
ואיסור בהדי הדדי וליחסר ר"ש למעמיה
דאמר אפי' איסור ואיסור נמי לא מיצטרפי
(ב) דתנן ה"ה הערלה וכלאי הכרם מצטרפין ר"ש
אומר אין מצטרפין ההוא עכברא דנפל
לחביתא דשיכרא אסריה רב לההוא שיכרא
אמרו רבנן קמיה דרב ששת נימא קסבר
נמ"ל אסור אמר להו רב ששת בעלמא סבר
רב נמ"ל מותר והכא חידוש הוא דהא
מימאם מאיס ובדילי אינשי מיניה ואפילו
הכי אסריה רחמנא הלכך נמ"ל נמי אסור
לימא לה ויבש אלמה תנן מ"מ מטמאין לחין
ואין מטמאין יבשין וטעמא דשכבת זרע
תטמא לה ויבש אלמה תנן מ"מ מטמאין לחין
ואין מטמאין יבשין אלא מאי אית לך למימר
ה"ש שכבת זרע אמר רחמנא בראויה להורייע
ה"ג במותם אמר רחמנא כעין מותם מתקין
לה רב שימי מנהדרעא וכו' מאיס והלא עולה על שלחן של מלכים אמר
רב שימי מנהדרעא לא קשיא יהא בדברא הא בדמתא אמר רבא הלכתא
נותן טעם לפגם מותר ועכברא בשיכרא לא ידענא מאי טעמא דרב אי
משום דקסבר נותן טעם לפגם אסור ולית הלכתא כוותיה אי משום
דקסבר נותן טעם לפגם מותר ועכברא בשיכרא אשכנזי משבח איבעיא להו
נפל

מנטרפין ממש קאמר כדפי' ליתא למימר אין זריכין לגרף קאמר מי ההיא דמסכת ערלה ומשום דכל שהוא למכות בדקאמר התם ר"ש
כל שהוא למכות (ו) היינו דוקא בשיכרא בעיניה אבל ע"י תערובות נהיתר לא דל"כ לא תמלא שום ציטול לר"ש לא צריז ולא כן' ולא
נמאחיס אלא ודאי בשיכרא מעורב נהיתר מודה ר"ש כדפי' אבל היכא דלא שייך ציטול כגון היכא דליכא טעם חשבינן ליה כאלו היה
האיסור צנין דהא טעם כעיקר כדפי' (נע' מוס' מעילה יח. ד"ה חני וחוס' שבת פט: ד"ה אסורין ומוס' במסורת כו: ד"ה וכו' הוהא):

ההוא עכברא דנפל בנו חביתא דשיכרא אסריה רב אההוא שיכרא. תימה דהא לזין בלוגין הוא ולשתרי וי"ל דמיייר ששהה שם יום או
יומים והיה כזוש בתוך השכר וכזוש הרי הוא כמזוגל: דהא (ב) מאיסא ובדילי אינשי מיניה. פ"ה וא"כ למ"ל דאסריה רחמנא
דהיינו חידושיה וכן פירש לקמן גבי שכבת זרע וז"ל דניי דמאסין ובדילי אינשי מיניה מ"מ לא הוה ידעינן דהאכלו כלאו האוכל שך וכן
שהא טמא בשכבת זרע ועוד דל"כ לא הוה חידוש כחידוש בעלמא כלל מקום בתלמוד דחידוש בעלמא ר"ל איסור מכלל היתר או היתר
מכלל איסור לכן נראה דהא בדילי אינשי מיניה (א) וא"כ מן הדין היה לנו להחמיר משום דהוה פגם ונותן טעם לפגם בעלמא מותר ואפ"ה אסריה
רחמנא (א) ח"ק כל נפ"ל דשרצים אסור כיון שך איסור דשרצים והשתא ניחא דהוה כשאר חידוש דעלמא שכל התלמוד דהוא איסור מכלל היתר:
אלא מעתה צ"ל פ"ה ריבש. כיון דחידוש הוא דאמר וא"מ מאי פריך בשלמא גבי איסור הוה חידוש כיון דנפ"ל בעלמא שרי והלא
אסריה רחמנא אלא גבי טומאה מה בכך אי הוה פגם הא גבי טומאה אין לתקן בין פגם לשבח וי"ל דגבי טומאה נמי הוה חידוש
מה שהוא מטמא כמה שהוא פגם שהרי גלי קרא בנפלה דשאיה ראויה לגר דהיינו שהסריחה אינה קרויה נבלה: אמר רבא הלכתא
נותן טעם לפגם ב'. פירוש אף בשרצים ולא תימא דשרצים חידוש דקאמר לעיל וליחסר משום פגם דשרצים אלא אף בשרצים פגם
מותר ועכברא בשיכרא דאסר לא ידענא אי משום נותן טעם לפגם דקסבר אסור (א) נאך (א) בשאר שרצים ולית הלכתא כוותיה פירוש
דאף

ת"ש מסיפא. מהך דנפל של תרומה תחלה היה יכול לפשוט
כמו שמוכח לבסוף אלא דניחא ליה להציף כל הצריכות
עד שמעמידן על האמת: והנ"י הלאה בבי. תרמי דשאר ויהך
דין שנפל לתוך עדשים ואע"ג דשאר איכא מרי צבי נפל של
תרומה תחלה ונפל של חולין תחלה
תרמייהו תשיב להו חדא דמשום נפל
של תרומה תחלה מקיים לפרושי נפל
של חולין תחלה לאשמועינן דאפילו
בפגם מעיקרא קאסר ת"ק:

לרבי שמעון ליצטרף היתר
ליסור. וא"מ אמאי לא
תלי פלוגתאיהו בזה וזה גורס כההיא
דסוף פרק כל הנלמים (לעיל דף נע).
וי"ל דהיינו דוקא שאין צוה כדי
להחמין ולא צוה (א) כי מנטרפי ה"ל
זה וזה גורס אבל כשיש בכל אחד
כדי להחמין אין שייך זה וזה גורס
ואפי' מאן דשרי התם אסר הכא:
[נע' מוס' פסחים כו: ד"ה עד]:

רבי שמעון ליצטרף דאמר אפי'
איסור ואיסור לא מצטרפין רתנן
הערלה והכלאים מצטרפין ר"ש איסור
אין מצטרפין. תימה דנמעילה (דף
יח.) פריך מהא דקאמר ר' שמעון
הערלה והכלאים אין מצטרפין אההיא
ד' שמעון דאמר כל שהוא למכות
וא"כ למ"ל צירוף ומשני התם אין
מצטרפין אין זריכין לגרף פירוש
דכלל שהוא נמי מייחיד והכל משמע
לחין מצטרפין ממש קאמר שאין
מצטרפין לחייד ויזיק ר"מ דההיא
דהתם דפריך מינה נמסכת מעילה
היינו ממתא דהתם דמסכת ערלה
דאמרין נמי רבי שמעון אומר אין
מצטרפין גבי ערלה וכלאי הכרם
והתם מיייר בערלה וכלאי הכרם שהם
צעיניהו כלל תערובות ולכן קאמר
אין זריכין לגרף וההיא דמיייתי הכא
לאו היינו מתני' דמסכת ערלה אלא
היינו מתני' דמיייר בתערובות והכי
איתא התם ה"ה הערלה והכלאים אסורין
ומצטרפין זה עם זה ר"ש אומר אין
מצטרפין והכי פירוש דת"ק סבר
דמצטרפין זה עם זה לאסור התערובות
דהיתר אי ליכא מאחיס שאם נפל
חצי לוג מערלה וחצי (א) מכלאי הכרם
לפחות ממאחיס לזנין דהיתר מצטרפין
לאסור התערובות ור"ש אומר אין
מצטרפין לאסור דיוון דליכא מאחיס
דהיתר מערלה לחוד או מכלאי הכרם
מותר אע"ג דליכא מאחיס מן כולם
והשתא ניחא דעל כרחק הך אין
מצטרפין ממש קאמר כדפי' ליתא למימר אין זריכין לגרף קאמר מי ההיא דמסכת ערלה ומשום דכל שהוא למכות בדקאמר התם ר"ש
כל שהוא למכות (ו) היינו דוקא בשיכרא בעיניה אבל ע"י תערובות נהיתר לא דל"כ לא תמלא שום ציטול לר"ש לא צריז ולא כן' ולא
נמאחיס אלא ודאי בשיכרא מעורב נהיתר מודה ר"ש כדפי' אבל היכא דלא שייך ציטול כגון היכא דליכא טעם חשבינן ליה כאלו היה
האיסור צנין דהא טעם כעיקר כדפי' (נע' מוס' מעילה יח. ד"ה חני וחוס' שבת פט: ד"ה אסורין ומוס' במסורת כו: ד"ה וכו' הוהא):

ההוא עכברא דנפל בנו חביתא דשיכרא אסריה רב אההוא שיכרא. תימה דהא לזין בלוגין הוא ולשתרי וי"ל דמיייר ששהה שם יום או
יומים והיה כזוש בתוך השכר וכזוש הרי הוא כמזוגל: דהא (ב) מאיסא ובדילי אינשי מיניה. פ"ה וא"כ למ"ל דאסריה רחמנא
דהיינו חידושיה וכן פירש לקמן גבי שכבת זרע וז"ל דניי דמאסין ובדילי אינשי מיניה מ"מ לא הוה ידעינן דהאכלו כלאו האוכל שך וכן
שהא טמא בשכבת זרע ועוד דל"כ לא הוה חידוש כחידוש בעלמא כלל מקום בתלמוד דחידוש בעלמא ר"ל איסור מכלל היתר או היתר
מכלל איסור לכן נראה דהא בדילי אינשי מיניה (א) וא"כ מן הדין היה לנו להחמיר משום דהוה פגם ונותן טעם לפגם בעלמא מותר ואפ"ה אסריה
רחמנא (א) ח"ק כל נפ"ל דשרצים אסור כיון שך איסור דשרצים והשתא ניחא דהוה כשאר חידוש דעלמא שכל התלמוד דהוא איסור מכלל היתר:
אלא מעתה צ"ל פ"ה ריבש. כיון דחידוש הוא דאמר וא"מ מאי פריך בשלמא גבי איסור הוה חידוש כיון דנפ"ל בעלמא שרי והלא
אסריה רחמנא אלא גבי טומאה מה בכך אי הוה פגם הא גבי טומאה אין לתקן בין פגם לשבח וי"ל דגבי טומאה נמי הוה חידוש
מה שהוא מטמא כמה שהוא פגם שהרי גלי קרא בנפלה דשאיה ראויה לגר דהיינו שהסריחה אינה קרויה נבלה: אמר רבא הלכתא
נותן טעם לפגם ב'. פירוש אף בשרצים ולא תימא דשרצים חידוש דקאמר לעיל וליחסר משום פגם דשרצים אלא אף בשרצים פגם
מותר ועכברא בשיכרא דאסר לא ידענא אי משום נותן טעם לפגם דקסבר אסור (א) נאך (א) בשאר שרצים ולית הלכתא כוותיה פירוש
דאף

מסורת הש"ס

עַז אַ טוֹשׁ"ע י"ד ס' קבט
סעיף א':
ע"ה ב' מ"י ס"ב מהל'
מאכלות אסורות
הלכ' בו סמג' לארץ קמח
טוֹשׁ"ע י"ד ס' קבט סעיף
י':

בבא להס דרך עקלתון. כשבעל הבית יכול לבא דרך עקלתון דמירתא השתא אחי: דאי סנא עובד כוכבים. עובד כוכבים שהיה מעביר כדי יין: ועובד מאי דבטי. ואפי' לא הודיעו שהפליג ליחסר: מחלוקס בשל סיד. במגופה של סיד שהיא לבנה הוא דחיישי רבנן לשמומא

דביון דלגן הוא לא מינכר בין חדש
לישן: **אכל של טיט**. שהוא שמור
בחתלתו ואע"פ שהוא נגוב אינו
מלבין עד יום א"ו יומים דברי הכל
לא חיישין לשמורא דמינכרא שמימא
החור ^(א) כשאר המגופה ואינו מקור עד
שישאה כדי שיפתח ויגוף מגופה
חדשה ותנגוב: **והלא סתמו ניכר**.
אם היה נוקב חור הרי הוא ניכר:
בין **מלמעלה**. שזה חדש והמגופה
ישנה: **בין מלמטה**. כשיפתח יוראל
את המגופה יראה ממחתיה אורה
סתימה לפי שלמעלה ^(ב) מירח העובד
כוכבים והשווה סתמו אכל למטה לא
יכול למרח ויכיר: **אלא אי אמרם**
בשל סיד. קאמרי רבנן הא לא ידע
סתמו מלמעלה והכי קתני בין
מלמעלה בין מלמטה: **דלסים**. מתחלה
הנקב מלמעלה כלמעלה. חלים סלדי"ר
בלע"ז: **פשיטא**. דתנא סתם לן
כוותיה ורבה מתני' אתא לאשמועינן:
מחו **דסימא**. הא צבא דהיה אוכל
עמו על השולחן קיפא דמילתיה
דרבן שמעון ^(א) והוא קתני לה ויכי
קתני מתני' רבן שמעון אומר כדי
שיפתח ויגוף ותנגוב היה אוכל עמו
כו' ולא סתמא היא קמ"ל רבה
דסתמא היא: **והשפא דקבעין**
הלכה כרבן שמעון דלא חייש
לשמוא. לנקיפת חור שהוא בלא
טורח משום דמינכר ולפתיחת חצית
כולה נמי דחייש לה רבן שמעון לא
קיימא לן כוותיה דהאי יוסיפא דטירחא
הוא ואנן קבעינן בצין מעמידין
(לעיל דף לא). הלכה כר' אליעזר דלא
חייש ליוסיפא דהוה אתא דאליזנא
אמאי לא מותבינן חציות סתומות
בד עובדי כוכבים: **משום שייכא**.
נקב דק מחד שהוא במגופת חצית
להיות ריה היין יוצא איש לחוש שמה
יקדח שם ^(ב) צמקתא ויטעום מן היין:
יכרל

אסורות ואע"ג דנתפס עליו כגנב על
היוף ואמר לקמן (דף ע.) דנתפס
עליו כגנב מותר מ"מ הכא שאני שא"ל
הי' מוגו וסופה ולקח כל מירתא כל
דבר כיון דחזקו דידו למוגו ולשמות:
רבן שמעון בן גמליאל הוא רבא
ידע מאי קאמר רבנן. וא"ת
וילמא ר' יוחנן דפלגין בשל (זקוק ושל)
טמי יהא רשב"ג כחשמשו ז"ל דגמר'
גמיר ליה הכי: **והרידנא** דקים
צ"ח ב' **אליעזר** (ו) **ר' חייא** **צוויפא**
וופרש' כרשב"ג דלא חייס לשחומא
מרויחיו גריד הא דקים לן כרבי
אליעזר וקיס לן כרשב"ג דאי ק"ל
כר' אליעזר לבד ולא כרשב"ג ה"א
דנבא דלא חייסין ליוזפא דייטו שסיר
כל התגופה ורשע אחרת מחמיה כר'
אליעזר דאמר לא טרח ומויף מ"מ
איכא למיחש לשחומא דליכא יוזפא
ואי ק"ל כרשב"ג לבד ה"א דנבי דלא
חייסין לשחומא מ"מ איכא למיחש
ליוזפא שסיר כל התגופה ורשע
אחרת מחמיה שזר קל יומר נעשות
(ו) מחמיה שאין זו טורח והלכך נקט
מרויחיו כרשב"ג וכו' אליעזר:
ממאי **טעמא** **לא** **מיתבין** **חמרי**
משום שייבא. רש"י גרים
שיבא בנ"ץ משום דהיין נשמי' וואל
דוך שם ובערוך (ג) גרים שיבא בנ"ת
על שם ברא קטנה סקוטמין (א) אלו
בבב כמו שיבא דכשרא (משהר"ן דף
:) והוא נקב קטן שעושין להריח
ריח היין דרך שם וקורין כ' שותי"ל
ממאי משמע למגופת חית לבד הי'
חותם אחד מדקאמר ודוקא משום
שייכא לא מותבין חמרא ציד עובדי
סובבים ש"מ דהר חותם אחד סמינת
החצית כמו שהיא מגופה בטיט וכן
משמע לעיל כסודיא דלין דעמדין
(דף לה.) דקאמר באגא אפומא דחיתא
שריקא ותמימא הי חותם בתוך חותם
משמע הא שריקא אחד הי חותם
אחד אבל רבינו יצחק בן יהודה שלא
לנש"י דוקא לחציות שלהם שהיו של
מזכר סגי בחותם אחד שעל פי החצית
אבל בחציות שלנו שנים מתקנים

מוותבין חמרא ביד עובדי כוכבים משום שייכא אמר רבא - חזונה עובדת כוכבים וישראל מסובין אצלה חמרא שרי נהי דחקיף להו יצרא דעבירה יצרא

מחוברים זה לזה אף כי יש חותם אחד על פי החצית מכל מקום יש לחוש שמה יתחבר העובד כוכבים חודו של סמך בין הנסכים בין השוליים או אפי' באמצע הנסך עצמו ולהוציא היין דרך שם ולתחבר הכוס נגד הנקב ומיהו נראה לר"י שאין לחלק בין החציות שלנו לחציות שלהם שהרי לא מצוי שהקפיד התלמוד אפילו מאן דחייש לשמומה לא חייש אלא לנקיבה דמגופת החציות אבל לנקיבה דרופתי החצית לא חיישין וכלא דמימר דהיינו דוקא במגופת שהיתה של טיט היה יכול לעשות הנקב אבל לא בשל חרס דהא במגופת איירי במגופה של חרס אלא ודאי היינו עשמה דלא חיישין לקלקול לרופטי החציות ה"ה בחציות שגט מותר לשלוח ח"י בחותם החצית על פי החצית ודוקא כשחור ורואה ומכיר את החותם אבל אם שלחו לחצירו ורואה אינו חוזר ורואהו צריך חותם בתוך חותם ומיהו אם שולח כתב ידו והודיע לחצירו ענין החותם סגן בכך כמו בהכרת החותם דהעובד כוכבים מרתם מכתב כאילו היה הוא חוזר ורואה ומכיר וכן משמע לעיל ואע"ג דקיס לן כרבי אליעזר דסגי בחותם אחד מ"מ בעינן הכרת חותם משום דקשיא לן דרב אדרב דכפ"ל לעיל פ' אין מעמידין (ס. ד"ה דאמה) וכן משמע נמי בצרייתא דקמיי פ' אין מעמידין (ס. ה) השולח היין ציד כותי ושל ציד מוריס ציד עובד כוכבים אם מכיר חותמנו וסתמו מותר ואם לאו אסור אלמא בעינן הכרת חותם ואע"ג דהכרת חותם מוקי לה לעיל ככונן מלאה נקט יין גבי עובד כוכבים כדפ"ל מ"מ מדרבנן בלתי ומוריס נשמע לר' אליעזר ביין וזה צ"ל ומוריסם לרבנן קמיי בהך צרייתא דסגי בחותם אחד ואפ"ה בעי הכרת חותם ה"ה נמי יין לרבי אליעזר דאע"ג דסגי בחותם אחד מ"מ בעינן הכרת חותם ועוד יש לישב הצרייתא כרבי אליעזר כדפ"ל לפי' רש"י הלכך שמעינן מיניה דאף לר' אליעזר בעינן הכרת חותם מיהו מדיקאמר הלא בשמעתי דקיימא לן כרבי אליעזר דלא חייש לזיופה משמע לישנא דלא חיישין לזיופה כלל דסגי בחותם אחד אפילו בלא חוזר ומכירו דודאי לא טרח ומויף כלל וגבי מנהג העולם היה בשכנר לשלוח ח"י בחותם א' בלא חוזר ומכירו ואע"ג דלרב ודאי בעינן הכרת חותם כדפ"ל פ' אין מעמידין (ס. ד"ה דאמר) אלא"כ קשה דרב אדרב מ"מ לא קי"ל בזה כרבי אלא קיס לן כסתמא דתלמודא דשמעתי דספריהם וצרייתא דלעיל נמי דאירי ומוריסם בשמעינן פ' לישב דלא אפרסם הצרייתא אפילו בלא הכרת החותם דהא דקמיי בצרייתא אם מכיר חותמו וסתמו מותר ואם לאו אסור אינו רוצה לומר אם לאו ה' שהלך הישראל ראשון להכניסו לאסור אלא ה"ק ואם לאו שהלך לראותו ולא הכין שהוא כמו שעשאו או שכן היאך חתמו ואינו יודע אם הוא כמו ששחתמו אם לאו אסור ואז הוא גרוע עפי' מאילו לא הלך כלל לראותו שהרי עשה שרואה ואינו מבחין אם הוא כמו שעשאו י' הוכחה קצת שזייופ העובד כוכבים אבל ודאי אם לא הלך ואינו רואהו כלל הישראל ראשון אחרי שחתמו אלא שהישראל שני מצאו חתום

(א) כִּסִּי'א בְּזָהָר, (ב) [בְּנֶשֶׁי' שְׂבִירִי' יֵאָחַז מִיִּנְתָּן],
(ג) כִּי שִׁשְׁמוֹס יִסְתָּמוֹס כִּלִּל
רִשִׁי'א וְעִשִׁי, (ד) לִים מִי,
(ה) וְעַד שֶׁךְ אֶ"שׁ דִּלְפִּנִּי
לִיחָא כֵךְ, (ו) אֲחֻזָּן בֵּה,
יַעֲבֹד, (ז) לִלִּל וְלַחֲסוֹס.
רִשִׁי'א, (ח) אֲוִלִּי'א לִשְׁלֵחַ הֶלֶךְ,

גמ' אמר רבא הלכה
ברשב"ג. עין נ"ב דף קלג
ע"ב ברשב"ג ד"ה ת"ש:

(ה) נבדא יאזא אבא
 תלמידי: (ג) אבא בסיפקא
 תלמידי יינו בקרין וא
 ספספיה כ"ה הניח
 עובד כוכבים בחזרתו
 וי' ויגביה וי' ויחול י'
 (ג) יאזא י' מתקח:
 (ג) אבא תשרימו י' י'
 יאזא וכן ככל העמוד:
 (ד) אבא חולע י' עמו
 ע"ה העשרון ויחול י'
 ויגבין על דודקין וידעו
 ראלא: (ד) רש"י י' בן
 תלמידי י' עמו י'
 מרדכי תשרימו: כוכבים:
 (ד) ר"ה עמוד וי' דרבי
 שמעון דרא ויחול:
 (ד) רש"י י' אבא
 קוסן על ק"ה לעשר י'
 חיים יחולע: ויחול
 כרמיס: יאזא
 ויחול מתקח: (ה) אבא
 ק"ה יאזא תלמידי תשרימו
 שיש י' עמוד:

סלדי"ר
לרמז
[שולדי"ר].

השובר את הפועל פרק חמישי עבודה זרה

ע.

עין משפט
גר מצוה

ע"א א"מ"י פ"ב מהל' מאלכות אסורות הלכה כו טושי"ע י"ד סי' קכט סעיף יד:
פ"ב ב"מ"י שם הל' כה סג' לארין קמח טושי"ע י"ד סי' קכט סעיף יד:
פ"א ג"מ"י שם הל' כה סג' סמך טושי"ע י"ד סי' קכט סעיף יד:
פ"ב ד"ה מ"י שם הלכה כג סמך טושי"ע י"ד סי' קכט סעיף יד:
פ"ד ז"ח טושי"ע שם סעיף יד:
פ"ה ט"מ"י פ"ב מהל' שבת הלכה ז' ופ"ו שם הל' כג סמך לארין סה טושי"ע י"ד סי' קכט סעיף יד:
פ"ו ב"מ"י שם הלכה כט טושי"ע שם סעיף יא:

חמס מותר כדפרישית ולא חיישין כלל לכחילה לעשות חמס או לחור ולהכירו כדמשמע לפי הפשט ומ"מ נכון להחמיר לכחילה אך דיעבד אין להפסיד כיון דאיכא חומס אפי' בלא חמס וממירו כדפרישית ומיהו אין נכון אם אין אותו חומס אחד מאותיות כ"א ממגופות טע' כדפרישית דמגופת טע' חשיבה חומס אחד או דלמי אינו מותר בלא חמס או הכרה אלא אם כן ראה השני שנשתלח לו היין קודם לכן את היין שהכלי נתנכר ועמה הוא הכיר את הכלי בטעיות עין ואפילו אינו מכיר בחומס לפי שלא היה חומס באותה שעה דלמי נהי ללא חיישין ליופא מ"מ מנין לנו שהוא אותו חמס של יין ששלח לו חצירו חמס החליפו העובד כוכבים חציות אחד שהיה בו יין במגופה בטע' שגס חציות יין העובד כוכבים פעמים שמגופים בטע' כמו כן כר"ך שהיה נסמך לגמרי הנקב קטן שקורין שושפרא"ל בלע"ז כדקאמר תלמודא משום שייכא אצל כשהוא חומס באותיות אין לחוש לכל זה דודאי האותיות לא עשאו כי אם ישראל ומ"מ אין לסמוך על המגופה של טע' אך נכון הדבר לחמס פי חצית ולתת עור הסמיה קצוץ במסמרים ולחבוז אותיות חזין על העור וחזין על דופני קרשי חציות שאם יגביה עובד כוכבים העור לא ידע ליישנו ככתמלה ולתת חשוק שקורין זרקלא"א סביב העגולים במקום שמחזירים אל דופני החציות ולקצועו שם במסמרים מפני הנעורת התחונה שם סביב שוליו שלא יוכל העובד כוכבים להוציא יין דרך שם ולחזונו אחרי כן במקומו הראשון וכן הנדרות לחתוך ולקצוע עליהם עור במסמרים או יקצועו נסמך לנכות כל השוליים בחדרות כשיגנון זה פירש רבינו ברוך על החמימה בפסק ומיהו נראה שכל זה אינו כי אם לכחילה אצל דיעבד סגי בחתימת פי החצית לזכר כיון דלא חיישין לדברי רבינו יצחק בן יהודה כדפריש' לעיל דאף בהסרת הנעורת ידא הוא פן יתקלקל החצית בזה ולא יוכל לתקנו ככתמלה מיהו אין לאסור גס זה דיעבד ומ"מ טוב להחמיר כדברי רבינו ברוך הואיל ונפק מפומיה ועוד דפירש רבינו ברוך שצריך שישלח חמס עם החומס או שיחזיר [לראותו] ופירש רש"ס כשם רש"י דכל מה שאנו אוסרים בהודיעו שהפליג היינו דוקא כשיש לחוש שחמא עובד כוכבים גנב יין וגמ' מים חמס החסרין או החליף טוץ ברע אצל מקום שאין לחוש לכן כגון במקום מעבר בני אדם אפילו הם עובדי כוכבים דמרתם העובד כוכבים לגנוב אע"ג דהודיעו שהפליג מותר ולא חיישין שחמא נגע מין שהעובדי כוכבים זומן הוא אינם בני ניסוך כך פירש רש"ס מיהו נראה (א) זה דהיינו דוקא בחציות או דרדורים שאין להם רק פחם קטן למעלה אצל גיגית או קנקן וכוס שיש

החומס או לחור ולהכירו כדמשמע לפי הפשט ומ"מ נכון להחמיר לכחילה אך דיעבד אין להפסיד כיון דאיכא חומס אפי' בלא חמס וממירו כדפרישית ומיהו אין נכון אם אין אותו חומס אחד מאותיות כ"א ממגופות טע' כדפרישית דמגופת טע' חשיבה חומס אחד או דלמי אינו מותר בלא חמס או הכרה אלא אם כן ראה השני שנשתלח לו היין קודם לכן את היין שהכלי נתנכר ועמה הוא הכיר את הכלי בטעיות עין ואפילו אינו מכיר בחומס לפי שלא היה חומס באותה שעה דלמי נהי ללא חיישין ליופא מ"מ מנין לנו שהוא אותו חמס של יין ששלח לו חצירו חמס החליפו העובד כוכבים חציות אחד שהיה בו יין במגופה בטע' שגס חציות יין העובד כוכבים פעמים שמגופים בטע' כמו כן כר"ך שהיה נסמך לגמרי הנקב קטן שקורין שושפרא"ל בלע"ז כדקאמר תלמודא משום שייכא אצל כשהוא חומס באותיות אין לחוש לכל זה דודאי האותיות לא עשאו כי אם ישראל ומ"מ אין לסמוך על המגופה של טע' אך נכון הדבר לחמס פי חצית ולתת עור הסמיה קצוץ במסמרים ולחבוז אותיות חזין על העור וחזין על דופני קרשי חציות שאם יגביה עובד כוכבים העור לא ידע ליישנו ככתמלה ולתת חשוק שקורין זרקלא"א סביב העגולים במקום שמחזירים אל דופני החציות ולקצועו שם במסמרים מפני הנעורת התחונה שם סביב שוליו שלא יוכל העובד כוכבים להוציא יין דרך שם ולחזונו אחרי כן במקומו הראשון וכן הנדרות לחתוך ולקצוע עליהם עור במסמרים או יקצועו נסמך לנכות כל השוליים בחדרות כשיגנון זה פירש רבינו ברוך על החמימה בפסק ומיהו נראה שכל זה אינו כי אם לכחילה אצל דיעבד סגי בחתימת פי החצית לזכר כיון דלא חיישין לדברי רבינו יצחק בן יהודה כדפריש' לעיל דאף בהסרת הנעורת ידא הוא פן יתקלקל החצית בזה ולא יוכל לתקנו ככתמלה מיהו אין לאסור גס זה דיעבד ומ"מ טוב להחמיר כדברי רבינו ברוך הואיל ונפק מפומיה ועוד דפירש רבינו ברוך שצריך שישלח חמס עם החומס או שיחזיר [לראותו] ופירש רש"ס כשם רש"י דכל מה שאנו אוסרים בהודיעו שהפליג היינו דוקא כשיש לחוש שחמא עובד כוכבים גנב יין וגמ' מים חמס החסרין או החליף טוץ ברע אצל מקום שאין לחוש לכן כגון במקום מעבר בני אדם אפילו הם עובדי כוכבים דמרתם העובד כוכבים לגנוב אע"ג דהודיעו שהפליג מותר ולא חיישין שחמא נגע מין שהעובדי כוכבים זומן הוא אינם בני ניסוך כך פירש רש"ס מיהו נראה (א) זה דהיינו דוקא בחציות או דרדורים שאין להם רק פחם קטן למעלה אצל גיגית או קנקן וכוס שיש

יצרא דיין נסך לא תקף להו יזונה ישראלית ועובדי כוכבים מסובין חמרא אסור מ"מ הואיל וחילה עליהו בתרייהו גרידא ההוא ביתא דהוה יתיב ביה חמרא דישראל על עובד כוכבים אחרה לרשא באפיה והוה כיועא ברשא אישתכח עובד כוכבים דקאי בני דני אמר רבא כל דלהדי כיועא שרי דהאי גיסא והאי גיסא אסור ההוא חמרא דישראל דהוה יתיב בביתא דהוה דייר ישראל בעליונה ועובד כוכבים בתחתונה שמעו קל תיגרא נפקי קדים אחא עובד כוכבים אחרה לרשא באפיה אמר רבא יחמרא שרי מימר אמר כי היכי דקדים אחאי אנא קדים ואתא ישראל ויתיב בעליונה וקא חזי לי (א) ההוא אושפיזא דהוה יתיב ביה חמרא דישראל אישתכח עובד כוכבים דהוה יתיב בי דני (א) אמר רבא יאם נתפס עליו כנגב שרי ואי לא אסיר ההוא ביתא דהוה יתיב ביה חמרא אישתכח עובד כוכבים דהוה קאים בי דני אמר רבא יאי אית ליה לאישתמוטי חמרא אסיר ואי לא חמרא שרי מיתיבי נגעל הפונדק או שאמר לו שמור אסור מאי לאו אע"ג דלית ליה לאישתמוטי לא בדאית ליה לאישתמוטי ההוא ישראל ועובד כוכבים דהוה יתיבי וקא שתו חמרא שמע ישראל קל צלויי בי בנישתא קם ואול אמר רבא 'חמרא שרי מימר אמר השתא מדכר ליה לחמריה והדר אתי ההוא ישראל ועובד כוכבים דהוה יתיבי בארבע שמע ישראל קל שיפורי דבי שימשי נפק ואול אמר רבא 'חמרא שרי מימר אמר השתא מדכר ליה לחמריה והדר אתי ואי משום שבתא האמר (א) רבא (אמר) לי איסור גיורא כי הוינן בארמיותן 'אמרין יהודאי לא מנטרי שבתא דאי מנטרי שבתא כמה כיס קא משתכחי בשוקא (ולא ידענא) דסבירא לן כרבי יצחק (דא"ר יצחק) 'המוציא כים בשבת מוליכו פחות פחות מ'אמות ההוא אריא דהוה נהים במעצרתא שמע עובד כוכבים משא בני דני אמר רבא 'חמרא שרי מימר אמר כי היכי דמישינא אנא אימשינא נמי ישראל אחרויי וקא חזי לי הגהו גנבי דסלקי לפומבריתא ופתחו חביתא טובא אמר רבא חמרא שרי (מ"מ) 'כרובא גנבי ישראל גיגיה הוה עובדא בנהרדעי ואמר שמואל חמרא שרי 'כמאן כרבי אליעזר דאמר ספק ביאה טהור (א) דתנן הנכנס לבקעה בימות הגשמים וטומאה בשדה פלונית ואמר הלכתי במקום הלז ואיני יודע אם נכנסתי

יורא דיין נסך לא תקף להו. לנסוכי: כפרייהו גרידא. לשנקה להו לנסוכי: דלהדי כיועא שרי. אף בשמיה דמירתם ולא נגע: דכאי גיסא ודאי גיסא אסור. אף כהנאה. וכשאלו נתפס על כניסתו כנגב עסקין שהיה לו חלק בין דאי ואית דגרסי הו כיועא דשאל חורין וסקדקין וסקיעין. ובקשעו (שמעיה) מרגמונו ובזהו: ישראל בעליונה ועובד כוכבים כפחטונה. יין בתחתונה וישאל רואהו מלמעלה: שרי. כל שרי דהכא שרי אף בשמיה דהא לא נגע קלמירין וכל אסיר דהכא אף כהנאה וכולהו הלכתא כרבא: אי אית ליה לאישתמוטי. ולומר לך כנגסתי סמכא דשמיה ולא מירתם דבי על לך דיתא מערקא אדעתא דלנסוכי על וסבר אי משכחו לי אשתמיטנא. ואע"ג דנגמג היין לית ליה לאשתמוטי אסור דלי לאו לנסוכי על למה ליה דעילי ולא דמי למית עובד כוכבים בחומסו (א) דהתם דמיון דברשות עילי ודעין למאי עילי כל זמן שלא הודיעו שמפליג מותר דסבר אי נגענא השתא אחי וחי לי: ואי לית ליה לאשתמוטי שרי (א) וכוון דכחול הוא על כניסתו מירתם ולא נגע: נגעל הפונדק. ונתייחד עובד כוכבים עס היין או שאמר ישראל לעובד כוכבים שמור עמוד מנחון ושמור: אסור. דחיישין דלמא על כיון דל"ל שמור סמכא דשמיה דמפליג מיהו: שיפורא דבי שימשי. של ערב שבת שהיו חוקעין להבדיל בין קדש לחול: ואי משום כהנאה. וא"ת דסמכא דשמיה דעובד כוכבים משום דלא אחי ישראל בשבתא האמר לי איסור גיורא כו': פחות פחות מ'אמות. ועומד לפוש וליכא עקירה מתחילת ד' לסוף ארבע: טעא. מהנאה: ספק ביאה. דלא ידעין עובד כוכבים אי על אי לא על טהור ומשום הכי שרי דשני לן ספק ביאה מציאה ודאי וספק מנגע: בקעה. שדות הרבה זו אלל זו בימות הגשמים שזרועה היא ואין רבים דורסין אותה והיו רשות היחיד לטומאה וספיקא שאירעה זה היו ספיקא טמא: וטומאה בשדה פלונית. חלאת מן השדות ואין אנו יודעין איזו היא: הלכתי במקום הלז. כנקה וזו: ספק מנגע טמא. דלמך כנגסתי לשדה בטומאה כה ואיני יודע אם נגעתי בטומאה אם לאו: כיון דליכא דפסחי חציות לשום ממונא. וכיון דחור דחמרא הוא פרטי דנגיבותיהו טרידי ולא מנסכי: הו ספק ספיקא. ספק ישראל ספק עובד כוכבים ואח"ל עובד כוכבים ספק נגע ספק לא נגע ובהא אפילו כגון מודו וכי פליגי רבנן עליה דר"א היכי דמליא שדה טומאה דאי על לה לא אפשר ללא האהיל דליכא אלא חד ספק:

הנהרות הב"ה (א) גמ' הוא אסמכתא. רבי עילי ס"פ ר"י אוחא עובד כה הוה כהנא עובד כה רש"י ומוס': (ב) רש"י ד"ה ולי לית וכו' דבין דהנאה: (ג) רוב' ד"ה דבין הקודם מלי טעמא וכו' מיהו נראה דהיינו כלי' ותיבת וזו נחמק: (ד) ד"ה שטע וכו' שמפליג דמי וכו' אמר לו הו מונג ושוחה אי נמי שאפילו על השלחן מותר והכא מיידי שכל א' שוחה מיידי הס'ד:

מוסף רש"י אם נתפס עליו כנגב. אס עובד כוכבים חלש הוא ויש אמת שפיר העיר עילי ואס יתלוצחו נגע נתפס עליו כנגב שרי. בשמיה ואס לאו אסיר אף כהנאה דודאי נגע דעירי הנכנס לבקעה. הרבה שדות הפסחים יחד קרי בקעה (פסחים יא). בימות הגשמים. הו דקעה רש"י היסד לטומאה מפני שכבר נמס הרע וכן רשות לכל אדם לנכנס לה. ויק"ל ספק טומאה שדות היסד ספקי טמא (טו). בשדה פלונית. כלומר בלחם השדות ידעין אט בלחי הא וכל שדה ושדה משריית כהנאה (טו). במקום הלז. כנקה וזו וס. ספק ביאה טהור. ר"א לא חשי ליה ספק טומאה אלא כנגב שרי אכל איני יודע אם האהיל אס לא. אכל השתא הו ליה ספק ספיקא (טו). היכא דמפסקא ליה אס נגע כהנאה שדה. אס חמא לומר נגע ספק אס על עד מקום טומאה אס לאו וספק ספיקא הוא וטהור. אכל היכא דליכא אלא ספק מנגע דפשיטא ליה דנגמס בחיאה שדה אלא שספק לו אס נגע כקבר אס לאו. חל ספיקא הוא טמא (רש"י ב"ב נה).

לאותה שדה אם לא נכנסתי לא שאני התם כיון דאיכא דפתחי לשום ממונא הוה ליה ספק ספיקא דהיא

בו יין ופתחו רחבה קל הוא ליגע בהם ורגילות ליגע בהן דרך מתעסק לא: שמע ישראל קל צלויי. ודוקא היין שעל הדולבקי שרי כמתן צמחיה ורבה קמ"ל דקל צלויי כלא הודיעו שמפליג דמי' (א) אי נמי שאפי' על השולחן מותר יבדלא אמר לו הו מונג ושוחה: פתחו חביתא טובא. הכא לאו טווא כיון דמלין בישראל אכל כסמור הו דוקא כיון דפתחו טווא ואית דליג טווא וגרס ליה כסמור וכיון דליכא דפתחי לשום ממונא:

השוכר את הפועל פרק חמישי עבודה זרה

מסורת הש"ס

(א) עהרות פ"ז מ"א,
(ב) חוספתא פ"ט דטהרות
(ה"ו, ג) שם ע"ש וז"ע,
(ד) [כחובות כ. שבת מא.
נדה יג.], (ה) [בראשית מד].

הגהות הב"ח

(א) נח' יהוה שולחם.
 ש"י עין' נח חוקק בדבר
 דף נח ע"ב מוס' דברים
 נח' אלעזר מוסר: (ב) ש"ס
 דמסר לה אקלדס
 לעזרוב כוכים מלל
 ותכלת מפתחם נחמק:
 (ג) רש"י ד"ה אקלדס
 מפתח הס"ד וס"ב מ"ה
 שמיטת מפתח: וחי
 דתפסות כנגד: (ד) רש"י
 שמי' הכס משום וחי דמס'
 נח' נפשימח: נ"ב עין' רש"י
 כ"ב דף' נ"ב ח"ט
 דלחי נחמק כנגד משום
 שולח' לוח' נחל מדי
 לך נחמי' הנה וקסה דהר
 מרחק' וחי יבול נחמי' ג"ר
 כנגדנ' נפשימח וחי:

לעזי רעז"י

אישקומ"א. קצף.
אשטנדיל"ר
[אישטנדייליי"ר].
להתמתח. להשתרע.

מוסף רש"י

ברלשת. חילות גיס הנח
לעיר על סם שמחפזן
ובולטם אח העיר קרי לה
כולשת (שבת חסא) חיל על
סם שמחפזם כל
המטמוים (כתובות כז.)
שמחפזן
דמחרגמינן (בראשית לא)
וחפז. וכל (נדה יב.)
בשעת שלום. כגון שהוא
של אותה מלכות (שבת
חא.)

רביצ'א. מיוקת עובדת כובדים: **אופיא.** אשקומ"א של יין: **אימר**
מזמנה רביצ'א שקלסה. ודוקא רביצ'א לאינה ידעת צנטי ניסון
וילא מסרה נפשה למיגע אבל גדולה מצי חזין דנקיטא אופיא לא
להלינו להולא: **אט"ג דליקא סו.** שאין שם אופיא עוד ואיכא למימר

[illegible]

נֶסֶךְ. מדנקט לה בלשון קיו: **שְׁמִירָה**
בְּמִסְפָּה. מחציה טהורה מלד זה;
מלד זה וחבר טהורה טהורה מלד זה;
אֵינוֹ עוֹשֶׂה יוֹן נֶסֶךְ. דהתפס עליו
גגב. אלמא טהורה אלימי: **מִיִּסְבִּי.**
שתי חצירות זו לפנים מזו הפנימית
של חצר: **וְחִצְיוֹנָה.** הפחיתות להרמ"ה
של עם הארץ דאין לו לעם הארץ
דריסת הרגל על הפנימית: **שׁוּטָם**
ס. בפנימית אבל אי היה איפכא
דחיצונה של חצר כיון דאין לעם הארץ
דריסת הרגל בחיצונה דהו חצר שׁוּטָם
שם פירוטיו. מ"מ קשיא לרז דקדמי
אע"פ שידו של עם הארץ מנגעת
לס: (י) **הַסֵּם מֵשׁוֹם דִּתְפָּסָם עָלָיו כִּגְבֹה.**
דמה לו בפנימית אבל חלוקה דבבחר
אחד דמי כ' עייל ידיה לא מתפס
גגב: **אֲמָרִי.** דגג קתירנה אז
מכיון למדת צנין שאני רוצה למדו
לך הושטתי את ידי. לשון אחר
מתשובת הגאונים מתמוגג אי
אשטנדילר' בלע"ז וגרס' אימאודי
קא ממלדנא: **בְּלֵד גָּבֹה.** שאינו גבוה
ממנו וליכא למימר מתמוגג אי
כשמושיט ידו ס: **אִנֹּא דֹאמְרִי כִרְשָׁבִי.**
דאמר לעיל ובלבד שלא תהא ידו של
עם הארץ מנגעת שם ולרז לא שאני ליה
שזה לו: **מִתְנַ"י בּוֹלָסָה.** חיל. על שם
שם דמחמרגמיין ויחספס יחספס **גְּבִי'**
כלהו

נושל את היהודי והינה שמירת עובדי
ישראל היין מותר ואם אורלים בנית
שם שם מנאן כמו שהינם טהורים
יין אסור לפי שם לתוך חביות הכינים
היו מחזירין אותם דהא לא מירמתי
ר' לעיל גבי פולמוסא והיינו משום
גם בנים כי אם דוקא לכול ולשמות:
ורמינה

ההיא רבינא דהוה נקוטא אופיא בידה אמר רבא חמרא שרי.
פ"ה דוקא מינוקת שאינה יודעת צנציץ ניסוך ולא טרחה
ליעגא אבל נערה גדולה לא תלין לקולא מיהו לא מזניי חזוק זה
בשום מקום לכו נראה ללוי דוקא רבינא ה"ה גדולה אלא לעינדא

ההיא רבייתא דאישתא
נקיטא אופיא בידה א
אימר מגבה דחבייתא
ותו אימר אתרמוי איתר
דסליק לנהרדעא פת
אתא רב דימי אמר ע
אלעזר ושרא ולא ידע
כרבי אלעזר דאמר
משום דסבר רובא
ישראל נינהו א"ה הא
הוא כיון דמפתחי
דמונא פתחו וכסס
מסוביתא דמסרה לר
לעובדת כוכבים א"ר י
הוה בי מדרשא ואמר
שמירת מפתח בלבד
תנינא ¹⁶ דהמוסר מפח
טהורות לפי שלא כ
מפתח בלבד השתא

נסך מביעיא למימרא
נסך אין דאיתמר חצר
רב טהרותיו טמאות
עושה יין נסך ורבי יו
טהורות מיתבי י'פניני
של ע"ה אותו חבר ע
שם כלים ואע"פ שידר
לשם קשיא לרב אמר
ישנתפס עליו כנגב ת
של חבר למעלה מנגב
שומח שם פירות ומ
שלא תהא ידו של ע
לרבי יוחנן אמר לך
דאית ליה לאישתמו
קא ממצרא ת"ש ^(ג)נגב
עם הארץ אותו חבר
שם כלים ואע"פ שידר
לשם קשיא לרב אמר
בן גמליאל דקאי כוון
בן גמליאל: **מתני**
לעיר בשעת שלום ו
סתומות מותרות
ואלו מותרות לפי ע

נור אדעתא דממונא פתחו
 או ישראל ואת"ל שהם עובדי
 א דשמיא מיו דאיבא טונא:

לא סמכא אדעתא ליכנס דנ
פתחות אף של יין אם אין
הניחם מלאים כשרים דכוות
יין אותו בכל מקום ובקרקע
אל סימן וחזור במגופה מה
ומע אפילו טובא ולא אמר
א ולכך איכא למימר דאדעת

הכי הוה ומיהו לפיה לא נפקא מניה
ממדי עכשיו דגם הגדולים אינם
בזקיאם גנבי ניסוך: **איבר** מנבה
דחביתא קפסתה. ולא נגעה בין אלף
גמי האיר קלטתה אבל אי שקלתה מעל
מני היין יאכר מטעם נלוך מיהו אי
בספסרים שינים שקלתה ואפילו הכי
ששרי משום דאניה בזקיה גנבי ניסוך
ולא מסרה נפשה למינגע כפ"ה אבל
בגדולה כיון דנקיטא אופיא איכא
לנתיחם: **ההוא** פירמא דה"ק
לגהירדעא פתחו חביתא מיכא א"ק
והחנן ושרא ולא ידענא אי משום דקסבר
דב"כ א' כו' ושרץ ספק ביאה ספק מגע
הוא. דודאי עובדי כוכבים ניהו
והע"ג דגבי גנבי דלעיל אמרנן דהוי
ספק ביאה ספק אם הם עובדי
כוכבים או אם הם ישראלים ה"מ
גגנבים דים מהם שהם ישראל אבל
פולמוקא קהם עובדי כוכבים הם דאי
הוה שאל היה הדבר ניכר ונדע
הוא גנב וכו' וכו' וכו' עובדי כוכבים

והוא"כ ספק מנע הוא וע"כ לא מנע
ישראל אלץ כספק ציאה אלץ ספק
טמא ומשני כיון דפתחי טובא ספק
ואדעתא דממונא ספק אדעתא דשמיה
פפתחו ופי' דפתחו יומר מכדי שמה
מוכחא מילתא דלדעתא דממונא
ופפתחו ובגגותיהו טרדי כפי' לפי
שיטתו דלעיל ופירשו דחוק ועד קשה
ודמ"ש גבי גנבי דלמר ספק ישראל
יניהו וגבי פולמוסא אחר ודאי עובדי
כוכבים מיהו וא"כ הי"ל לתלמודא
לפרש לכן פי' ר"ת לפי שיטתו דלעיל
שפיר דר"א מנע משום ספקא ספקא
והוא פי' מנע ספק ציאה ספק מנע
הוא פי' נהי דהוי ספק אס היפולמוסא
הס עובדי כוכבים או ישראל כמו
בגגנים מ"מ אם הס עובדי כוכבים
ודאי גנבי וילכז רק חדא ספקא דלא
דמי להאיא דגנבים דלעיל דלמרינן
הס ספק מנע אם גנעו אם לאו
היינו משום דסתם גנבים אדעתא
דממונא אחו אלץ פולמוסא סתם צאים
ללאכול ולשתות כדלמר פרק שני דציאה
(דף ב.א.) ושטתו להס עגל
והאכלתוס ויהקסוס וא"כ הוי ספק
מנע משום דליכא אלץ חדא ספקא
ויחדא ספקא לא אחר ר"א ומשני

והוא שם קבוץ נוסף שנוסד על ידי
בין לפתחו כונס יותר מכלי שמי
וא"כ היו ספק ספיקא ספק עובדי כוכב
כוכבים שמה פתחו לשם ממונה ולא חד
לא מסרה לה אלא שמירת פתחה
כוכבים צביה ועמק להם כל
אסור ואמנם הם מנאץ הישראל כמו
ואמרינן עלה וכן בין נסך ואולי ששמה
קנה חרין לחפש בו חן אם היה לי
משאל כלל: אכן אבודות.
דפולחנות באים לגבות מס המלך ואר

פ א מ"י פ"ב מהל' מלכות חסד
הלכה ג וצ"ח חסד
ובכ"מ חסד וצ"ח חסד
ע"ש ע"י פ"י חסד חסד
ג וצ"ח חסד חסד חסד
פ ב מ"י חסד חסד
הלכה ג וצ"ח חסד
הנהגות ובכ"מ חסד
הנהגות חסד חסד חסד
פ"י חסד חסד חסד
צ ג מ"י פ"ב מהל' מלכות
הנהגות חסד חסד חסד
הלכה ג וצ"ח חסד

צא ד מיי פייג מהל'
מאכלות אסורות
הלכה ז סמג לארץ שם
טיש"ע י"ד ס"י קכט סניף
נז

צב ה מ"י [שס] ופ"ג
מהל' מטמאי משכנ
ומישב הלכ' בא:

צב וז מ"י פ"ב מהל'
מטמלי משכנ ומושנ
הלר ר'

צד ה"ח שם הלכ יע
ואע"פ שידו מגעת

צ'ה ט מ"י שס וכללד
שלא תהא ידו מגעת

וע"ן זקק משה:
צו י מ"י פ"ב מהלכות
מאכלים חסידים ה'.

כד סמג לאין קמח טוש"ע
י"ד סי' קכט סעי' יב:

השובר את הפועל פרק חמישי עבודה זרה

עין משפט
נר מצוה

צו א מ"י פ"ח מהל'
אסורי ביאה הלכה כו
ממנ לארין קהה עוש"ע
הרי"ע ס"ז פ"ח י'
צ"ח ב מ"י פ"ח מהל'
מחללות אסורות
הלכה כ סמנ לארין קהה
עוש"ע י"ד ס"י קלג פ"ח
פ"ח
צ"ח ג מ"י ש"ס הלכ' כ
ועיין בהשנות ובספד
משה סמנ ש"ס עוש"ע
פ"ח ד ה מ"י ש"ס עוש"ע
פ"ח
ק א מ"י ש"ס הלכ' כ
עוש"ע ש"ס פ"ח
ק ב מ"י פ"ח מהל'
וכייה הלכה יד סמנ
עשין פ"ח עוש"ע ח"מ ס"י
ק"ד פ"ח ג בהנה"ה

ורמ"נדה ע"ר שבכשוה ברקום. וא"ת דלמא הוה מייירי לאחר
גמר המלחמה דלא י"ש להם פנאי וי"ל דמשמע בכל
ענין אפי' קודם גמר המלחמה: **הא לא דמיא אלא לסיפא אב"ל**
אומר מלמדין מן העוצר. פי' רש"י משום רבנו יוחאל דכ"ל אל הכי

מותר משום דמאי לסוקי צווי מן
העוצר וא"כ כי נמי יהיב העוצר
כוכבים יין לעוצר לאו שליחות ישראל
קא עביד ומש"ה שרי (א) כי האי
גוונא אצל כי א"ל עול תחמי משמע
הלשון היה תחמי במקומי וכל מה
דיהיב אצלו יהיב ישראל דמי דהא
במקומו הוא כפ"ה ולי"ז דא"כ פשיטא
דמלטי מן העוצר דשרי כיון דמייירי
דיכול לסוקי לכן נ"ל שהישראל חייב
למלך יין (א) (נפק) מ"מ שרי כי א"ל
מלטי מן העוצר משום דמשמע
ה"ק ליה סלק איתו צמה שכול
אצל איתו מנזוה לו לפרע יין נסך
ולכן שרי אפי' לא מצי לסוקי צווי
אלא כיון נסך ואפילו הקדים לו
דינר ואמר לעיל (דף ג:) דלאסיר
גבי פועלים הלא שרי דתסא היינו
טעמא משום דהוא מקדים לו דינר
בשציל שיתן מיין נסך לפועלים אצל
הכא קא"ל שישלכנו במעות אס יכול
הלכן לא חשיב כפורע (ב) יין מיין
נסך אצל כי א"ל עול תחמי הוה כמו
שא"ל פרע למלך תחמי כמו שאני
חייב לו יין ונמלא פורע חובו מיין
נסך ואפילו לא הקדים דינר אסור
מטעם דפירשתי: **אמר אמר**
משיבה בעובד כוכבים קונה תדע
דהני פרסאי משרדי פרדשני אהררי
וא"ה הדר' בהו. אומר ר"י דלון זה
עיקר הטעם אלא משום דלמימר
סביר כר' יוחנן דלמחר מעות קונות
ודרש לעמיתך בכסף לעובד כוכבים
במשיכה כדלמחר בצבורות (דף יד:) (אס)

ומה שמצינו ראיא מפרדשני דפרסאי אין לו כ"ל אמתלא בעלמא
שמונה אצותיהם מן הפרסאים שאינם חוזרים אחר המשיכה ש"מ
שכר הדין: **פרדשני** דרונות וא"ה הדר' בהו. אלאמא קנינהו
במשיכה ל"א מתשבות הגאונים מי שיש לו כור חטים כו' (א) פי' בקונת'
זה עיקר דלישנא קמא קני במתנה הוא והוא בא לומר דמשיכה קונה
מקח וממכר ואור"י דלפ"י למ"ד אינה קונה כרז אפי' בסמוך ר"מ
כגון דליכא כספא אצל במציאה ומתנה דליכא כספא כ"ע מודו דקני
במשיכה או בהגנבה: **רב אשי** אמר משיבה בעובד כוכבים אינה
קונה. לא לדיחויא בעלמא קאמר רב אשי הכי אלא לפי האמת
דמוכח במסכת צבורות פרק ג' (אס): דקאמר רב אשי מדרישא
משיכה אינה קונה סיפא נמי משיכה אינה קונה אלאמא הכי ק"ל לרב
אשי הלכן ל"ג במילתא דרב אשי לעולם אימא לך בהבדלה דרב
אשי מתא הוה לית הלכתא כוותיה בהאי אלא קי"ל כדמימר דלמחר
משיכה בעובד כוכבים קונה דס"ל כר' יוחנן דפרשית והלכה כרבי

יוחנן לגבי רשב"ל ופלוגא (א) היא דר' יוחנן פרק הובב (ב"מ מ:) ר' יוחנן סבר מעות קונות דבר תורה וא"כ לדידיה דרשין לעמיתך בכסף
ולעובד כוכבים במשיכה ורשב"ל סבר משיכה מפורשת מן התורה בישראל וא"כ דרשין לעמיתך במשיכה ולעובד כוכבים בכסף והכי מוכח
בצבורות והלכן משיכה בעובד כוכבים קונה כר' יוחנן ואע"ג דרבא קאמר התם פ' הובב קרא ומתניתין מסיעה לרשב"ל לא משום דס"ל
לרבא כרשב"ל אלא מ"מ לא קשיא לר' יוחנן דרבי יוחנן דחי להו שפיר דכפי' התם ומתע דכפי' הוה דכפי' דלא משום דרבא דרבא כרשב"ל
קאמר הכי שהרי רבא גופיה פסיק פרק החולין (יבמות לו. אס) כרשב"ל לגבי ר' יוחנן בתלם וחשיב להו התם אצל בעלמא בכל המקומות
הלכה כר' יוחנן ואם היה סובר רבא כרשב"ל בהיה דמשיכה מפורשת מן התורה א"כ ה"ל למיחשביה התם וליכא למימר דלא חש למיחשביה
משום דמתניתין מסיעה ליה לרשב"ל דהא דהני תלת דקחשיב התם איכא דתמא כוותיה דרשב"ל ואפ"ה קחשיב לה התם אלא ודאי סבר
כר' יוחנן דהיה דמעות קונות בישראל א"כ לעובד כוכבים במשיכה דכפי' א"כ המקנה צמהה לעובד כוכבים כדי לפוטרה מן הצבורה לרין
שימכנה העובד כוכבים וכן סגי צלא כסף מיהו רש"י פי' דמשיכה אינה קונה בעובד כוכבים אלא כסף דלון הלכה כר' יוחנן אלא
כרשב"ל משום דרבא ס"ל כוותיה פ' הובב מדקאמר קרא ומתניתין מסיעה ליה לרשב"ל וזי מיהא א"כ אמאי לא חשיב לה בהבדלה כדבי
הנהו תלת ז"ל משום דהיה דהובב משיכה קונה קא"ל רשב"ל פ' שני (א) בשמיה דר' אושעיא ובפ' החולין אינו זוכר אלא הנהו דקאמר
רשב"ל משמיה דנפשיה דה"נ לא קא חשיב מילתא דיננה לשחיתא מתחילה ועד סוף דפ' השוועת (חולין דף נט:) משום דמשיכה דלוי סבא
אמרה רבי שמעון בן לקיש (יורה דעה פ' הובב) כדכרי רש"י ור"ה המקנה צמהה לעובד כוכבים לפוטרה מן הצבורה לרין שיקן העובד כוכבים
כסף וגם משיכה העובד כוכבים בסומטא או לרשותו של עובד כוכבים שהוא שלו ואם אין לו רשות לעובד כוכבים מקנה לו הישראל חדר
צביו והעובד כוכבים יעול ויפתח דבהי קני ליה לרשות כדלמחר בגיטין פ' הורק (דף עו:) ומיחוד ותפתח ואח"כ ימשיך העובד כוכבים
בהבמה לאותו חדר ובצבורות פ"ק (דף ג.) פליגי אמוראי מה ארין שיקנה העובד כוכבים מ"ד הבהמה איכא מ"ד שיקנה דבר ערשה
אותה ערפה ואיכא מ"ד אפי' איתו וגרלה להחמיר ולהקנות לעובד כוכבים דבר ערשה אותה ערפה כגון הריאה והראש מן הבהמה או מן
העובר כשהיה מעוברת אמנם א"ל שיתן העובד כוכבים מעות שוה הראש והריאה אלא סגי שיקנה צפורטה ואע"פ ששוק יותר כפלים אפ"ה
אין לחוש משום צטול מקח שאין סהדי שהישראל גמר ואקני לעובד כוכבים כדי להפטר מן (א) הבהמה: **שקילין** וזי מייניהו והדר
ביי"ו א"ה בו' וא"י ס"ד משיבה בעובד כוכבים קונה מדמשיבה עובד כוכבים קנייה בו' **אא צריבא** דבי"א ורבי **אמנא** דעובד
כוכבים. פירוש אצל לעולם משיכה בעובד כוכבים קונה דכפי' והקשה ר"ת כיון דמשיכה בעובד כוכבים קונה אס כן ועדיין
אומר קונות אלא כן מה היה מועיל המעות שהיו נותנים מתחלה מ"מ הו' יין נסך בדרשותו של ישראל מיד שנגע בו ועדיין
אינו של עובד כוכבים עד שימשיכו כיון דמשיכה קונה ולא מעות ומיד שנגע בו העובד כוכבים נעשה יין נסך בדרשות
ישראל

כרקום. (א) מתרגמינן מנזר (דברים כ) (כרקומין: כל כהנות. הנמצאות
במזבח פסולות לבעליהן דאשת כהן אסורה אף באונס אצל אשת
ישראל לא. ה"ה הכא דשעת מלחמה היא וקמתי אסורות דיש פנאי
לבעול: **לנסך אין פנאי.** דליר היסוך לא תקיף להו וטרויין במלחמה:

לבעול יש פנאי. דתקיף להו ירייהו:
**בתנאי מותר לומר לו סן לנו אם
דמי.** דהא לא קנו לה והוא אינו
חייב להן אלא מעות ומתנא לעיל
(דף סד.) ישראל שנוה בעובד כוכבים
מנה מחר עבדות כוכבים והיה לו
יין נסך והביא לו מותר: **גב' נא
והפס עלי מנה המלך.** ארנונא
שהיו נותנין מתבואותיהן ומבנהמותיהן
(וז) עיבור ישראל זה שחייב לתת למלך
יין מותר לומר לעובד כוכבים הפס
עלי אע"ג דקא יהיב אלו עובד
כוכבים יין נסך והאי ישראל הוא
פרעיה דמיה כיון דהוא מצי לסוקי
לשליחא דמלכא צווי כי יהיב ליה
עובד כוכבים יין נסך לאו שמויה
דישראל הוא: **עול תחמי לעוצר.**
היכנס במקומו להפס את השוטר
כמו זה יעלור צמתי (שמואל א טו.)
ל"א לשון אורח שמונה על אורחות
יין ושמן של מלך לגבות ולאגור: **עול
תחמי קאמר.** כיון דל"ל עול תחמי
(א) לא משמע הוה במקומו וכל מלכי
דיהיב לו עובד כוכבים הוה כאלו
יהיב ישראל דהא במקומו הוא:
הא. דרב יהודה לא דמיא אלא
לסיפא: **אצל אומר לו מלטי מן
העוצר.** (א) דלפטר לסוקי צווי
הלכן למילתא עובד כוכבים לא שמויה
הוא: **בתנאי המוכר יינו לעובד
כוכבים פסק.** עמו מעות עד שלא
מדר דמיו מותרין. מפרש בגמרא
טעמא איכא דמוקי לה משום משיכה
בעובד כוכבים (א) קנה הלכן כשמודד
היינו משיכה וקנייה עובד כוכבים מיד דהוא ליה לישראל וזי גבי
דעובד כוכבים בהלואה ויין נסך לא הוה עד דנגע ציה: **מודד עד
שלא פסק דמיו אסורין.** דעובד כוכבים לא קנייה במשיכה דמיון דלא
פסק דמיו לא סמכה דמיה (א) הלכן כי נגע ציה הוה יין נסך דישלח.
ואיכא דמוקי לה כשהקדים לו עובד כוכבים מעות לישראל ובגמרא
מפרש לה: **גב' משיכה בעובד כוכבים קונה.** אע"ג דלא יהיב
עובד כוכבים דמי לישראל (א) משין מיינה קנייה וכן לישראל מעובד
כוכבים: **פרדשני.** דורון: ולא הדר' בהו. השולחין אלמא במשיכה
קניניהו המקבלין. ל"א מתשבות הגאונים פרדשני מי שיש לו כור
חטים למכור פוסק דמים ללוות והולך לציני ומשגר לו קב חטים
לרשות כמה הן יפות ואם מעבד הלוות אותו קב אכלו מתקיים
המקח ואם אינו חפץ בכן מחזירו: **רב אשי אמר אינה קונה.** אלא
במתן מעות קנו: **דרמות רוחא.** גסות: **מכור יין:**
מדמשיכה

יוחנן לגבי רשב"ל ופלוגא (א) היא דר' יוחנן פרק הובב (ב"מ מ:) ר' יוחנן סבר מעות קונות דבר תורה וא"כ לדידיה דרשין לעמיתך בכסף
ולעובד כוכבים במשיכה ורשב"ל סבר משיכה מפורשת מן התורה בישראל וא"כ דרשין לעמיתך במשיכה ולעובד כוכבים בכסף והכי מוכח
בצבורות והלכן משיכה בעובד כוכבים קונה כר' יוחנן ואע"ג דרבא קאמר התם פ' הובב קרא ומתניתין מסיעה לרשב"ל לא משום דס"ל
לרבא כרשב"ל אלא מ"מ לא קשיא לר' יוחנן דרבי יוחנן דחי להו שפיר דכפי' התם ומתע דכפי' הוה דכפי' דלא משום דרבא דרבא כרשב"ל
קאמר הכי שהרי רבא גופיה פסיק פרק החולין (יבמות לו. אס) כרשב"ל לגבי ר' יוחנן בתלם וחשיב להו התם אצל בעלמא בכל המקומות
הלכה כר' יוחנן ואם היה סובר רבא כרשב"ל בהיה דמשיכה מפורשת מן התורה א"כ ה"ל למיחשביה התם וליכא למימר דלא חש למיחשביה
משום דמתניתין מסיעה ליה לרשב"ל דהא דהני תלת דקחשיב התם איכא דתמא כוותיה דרשב"ל ואפ"ה קחשיב לה התם אלא ודאי סבר
כר' יוחנן דהיה דמעות קונות בישראל א"כ לעובד כוכבים במשיכה דכפי' א"כ המקנה צמהה לעובד כוכבים כדי לפוטרה מן הצבורה לרין
שימכנה העובד כוכבים וכן סגי צלא כסף מיהו רש"י פי' דמשיכה אינה קונה בעובד כוכבים אלא כסף דלון הלכה כר' יוחנן אלא
כרשב"ל משום דרבא ס"ל כוותיה פ' הובב מדקאמר קרא ומתניתין מסיעה ליה לרשב"ל וזי מיהא א"כ אמאי לא חשיב לה בהבדלה כדבי
הנהו תלת ז"ל משום דהיה דהובב משיכה קונה קא"ל רשב"ל פ' שני (א) בשמיה דר' אושעיא ובפ' החולין אינו זוכר אלא הנהו דקאמר
רשב"ל משמיה דנפשיה דה"נ לא קא חשיב מילתא דיננה לשחיתא מתחילה ועד סוף דפ' השוועת (חולין דף נט:) משום דמשיכה דלוי סבא
אמרה רבי שמעון בן לקיש (יורה דעה פ' הובב) כדכרי רש"י ור"ה המקנה צמהה לעובד כוכבים לפוטרה מן הצבורה לרין שיקן העובד כוכבים
כסף וגם משיכה העובד כוכבים בסומטא או לרשותו של עובד כוכבים שהוא שלו ואם אין לו רשות לעובד כוכבים מקנה לו הישראל חדר
צביו והעובד כוכבים יעול ויפתח דבהי קני ליה לרשות כדלמחר בגיטין פ' הורק (דף עו:) ומיחוד ותפתח ואח"כ ימשיך העובד כוכבים
בהבמה לאותו חדר ובצבורות פ"ק (דף ג.) פליגי אמוראי מה ארין שיקנה העובד כוכבים מ"ד הבהמה איכא מ"ד שיקנה דבר ערשה
אותה ערפה ואיכא מ"ד אפי' איתו וגרלה להחמיר ולהקנות לעובד כוכבים דבר ערשה אותה ערפה כגון הריאה והראש מן הבהמה או מן
העובר כשהיה מעוברת אמנם א"ל שיתן העובד כוכבים מעות שוה הראש והריאה אלא סגי שיקנה צפורטה ואע"פ ששוק יותר כפלים אפ"ה
אין לחוש משום צטול מקח שאין סהדי שהישראל גמר ואקני לעובד כוכבים כדי להפטר מן (א) הבהמה: **שקילין** וזי מייניהו והדר
ביי"ו א"ה בו' וא"י ס"ד משיבה בעובד כוכבים קונה מדמשיבה עובד כוכבים קנייה בו' **אא צריבא** דבי"א ורבי **אמנא** דעובד
כוכבים. פירוש אצל לעולם משיכה בעובד כוכבים קונה דכפי' והקשה ר"ת כיון דמשיכה בעובד כוכבים קונה אס כן ועדיין
אומר קונות אלא כן מה היה מועיל המעות שהיו נותנים מתחלה מ"מ הו' יין נסך בדרשותו של ישראל מיד שנגע בו ועדיין
אינו של עובד כוכבים עד שימשיכו כיון דמשיכה קונה ולא מעות ומיד שנגע בו העובד כוכבים נעשה יין נסך בדרשות
ישראל

(א) תכונות ס. (ב) נכסד
המשנה מותרים לומר לו.
(ג) [למקח פ.ד.] (ד) [בכורות
י.א.] (ה) [שבת ד.א.] (ו) [שני
רש"י במעלות פ.ד.] (ז) כרכוס
[שני:] (ח) [ש"ל ח"מ
[שני:] (ט) [ש"ל ח"מ
ד"ה הלכתא]

הגהות הב"ח

(א) בשמיה אומנין ישראל
פל"ל ותינתן של מתק:
(ב) גב' רב אשי אמר
(לעולם אימא לך) תחית
ידיב כחוס' לא גרס
ליה וכן משמע בפרישה
שלפנינו: (ג) רש"י ד"ה
כרכוס מצור מתרגמינן
כרכומין ד"ה כל וכו'
והא הלא: (ד) ד"ה נא
והפס וכו' ומנהמותיהן
ועיבור ישראל
זה וכו' ואע"ג דקא יהיב
ליה ה"ל עובד כוכבים
יין נסך והאי ישראל פרע
ליה דמיה: (ה) ד"ה עול
וכי עול תחמי משמע פ"ל
ותנתן הר נתקן: (ו) ד"ה
אצל וכו' מן העוצר
דיון דלפטר לסוקי צווי
אי בעי למתב ליה:
(ז) ד"ה המוכר וכו'
בעובד כוכבים קונה הלכן
כשמודד והיינו משיכה
וכי הוה ליה: (ח) ד"ה
מודד וכו' לא סמכה דמיה
שיכול להעלות דמיו
הריבה הלכן כי נגע וכו'
מעות לישראל ואי"ה כל
זמן שלא פסק לא
סבא דרעות דעובד
כוכבים ובגמרא מפרש
לה: (ט) ד"ה משיכה
כי לישראל מבי משין:
(י) תוס' ד"ה ה"ה לא
וכי ותינתן שרי רב כי
האי וכו' דמשמע דה"ק:
(כ) בא"ד כפורע חובו
מיין נסך: (ל) ד"ה
פרדשני וכו' פ"ח ס"ב כר
פי' כקונות: (מ) ד"ה
רב אשי וכו' ופלוגא
דרבי יוחנן ורשב"ל
היא פ' הובב: (נ) בא"ד
קא"ל רשב"ל פ' שני
בבכורות משמיהו דר'
אושעיא: (ס) בא"ד
לפטר מן הבכורה
הס"ד:

מוסף רש"י

כרקום. מנזר מתרגמינן
כרכוסא. ובכורות יב.
פסולות. אסורות
לבעול. דאשת כהן
אסורה באונס.

עמ:

השוכר את הפועל פרק חמישי עבודה זרה

מסורת הש"ס

(א) וְעָלַי עוֹל לִקְנוֹת עֲבֹדָה;
(ב) וְקִדְשִׁי שֶׁכֵּן בְּיָמֵי שָׁלוֹם;
(ג) וְכִמְעֵי יָדַי בְּיָמֵי מִלְחָמָה;
(ד) וְכִמְעֵי יָדַי בְּיָמֵי מִלְחָמָה;
(ה) וְכִמְעֵי יָדַי בְּיָמֵי מִלְחָמָה;
(ו) וְכִמְעֵי יָדַי בְּיָמֵי מִלְחָמָה;
(ז) וְכִמְעֵי יָדַי בְּיָמֵי מִלְחָמָה;
(ח) וְכִמְעֵי יָדַי בְּיָמֵי מִלְחָמָה;
(ט) וְכִמְעֵי יָדַי בְּיָמֵי מִלְחָמָה;
(י) וְכִמְעֵי יָדַי בְּיָמֵי מִלְחָמָה;

גליין הש"ס

תוס' ד"ה הכא וכו'
ההוא פירתא בם'. עין
לעיל דף נו ע"ב תוס' ד"ה
אכל ולקמן דף עג ע"א
תוס' ד"ה יין ומולין דף לו
ע"א תוס' ד"ה אמר:

הגהות הב"ח

[illegible]

דממשליה עובד כוכבים. במדה קנייה ואע"ג דלא יבא וחי ויהו לכו וחי' הולאה גביה מקמי דליהוי יין נסך דהא לא הוי נסך עד שנגע ביה ואפי' אי לא שקלי וחי' מינייהו שפיר דמי: **במגא דעובד כוכבים.** דין שכלי אסורו וחי' יין נסך מקמי משיכה: **דמטי לאוירא דמגא.** דעובד כוכבים קנייה

עוֹזֵד כּוֹכָבִים כְּהַגְזָה: שְׁמַע
מִיָּה ד'. וְאֵן אִיִּעְוִי אִיִּעְוֵל לָן
דִּמְחֹכֵר אֵת אִסְפִּינָה (וִבִּי דָף פה:)
עֲבָדָא יוֹן. אֹוִינִים יֵיִן בְּבִלְוִי: שֵׁל
עוֹזֵד כּוֹכָבִים שְׁמַחְעֲבִי יֵיִן עַל פִּי
כְּטִיפָה אֹו כְּשֵׁי טִיפִין מִקְמִי דִּימְטִי
חִמְרָל דִּישְׁרָל בְּאִירָל דִּמְנָה דִּעוֹזֵד
כּוֹכָבִים וּמִתְחַבֵּר דִּהִיָּא טִיפֵת יוֹן שֵׁל
פִּי: דְּלוֹנֶחְסָה. פֶּן קִטְנֵה חִמְרָת
דְּלֵאמֵר בְּמוֹעֵד קֶטֶן (וִבִּי) וּפִסְתִּין
כּוֹנֶחָה וְאֵין וּפִסְתִּין חִמְרָת בְּמוֹעֵד:
כִּמְחָן. הֵא דְּלֵאמֵר רַב לְמִישְׁקֵל דְּמִי
דִּישָׁא מִקְמִי דִּישְׁרָל דִּהִיָּא עֲבָדָה:
דִּלָּא כִּרְכּוּ שְׁמַחְעֲבִי בִּי. דִּהִמְטִי מִמְּחִי:

יין נסך שפסל לבזר כולו אסור
 רש"ג אומר ימכר כולו לעובדי כוכבים
 חוץ מדמי יין נסך שבו אלתא משום
 תערוכות ויין נסך לא ימכר בהנאה
 חמרא דשראל ואנן קים לן^(א) כל מקום
 ששע רבן שמעון (ב) במשמעותו הלכה
 כמותו: מידו הוא טעמא אלא לרב.
 הך קושיא למאן רמיית ליה אלא
 לרב דאמר (ג) לטובייתא למשקל דמי
 דרישא לדידיה לא תירמיה דאיהו
 אמר כהדיא דלין הלכה כרבן שמעון:
 אלא בחבית שמעבר שמעבר בחבית
 אחרות דשקיל חד מינייהו ושדי
 לנהר ואיך שרו בהנאה: אכל לא
 יין ציין. דכי תתערב יין נסך ציין
 כבר כולו אסור. ואי קשיא אביי ורבא
 היכי מיתרשי אהתפסיה דלחמיה לא
 אינהו הוה קשוי מיניה עומבא ה
 מיקשי דהא בתסמך כבורות (דף יג:
 תרשיניהו אביי ורבא להך שינוי
 אליבא דרבנן יוחנן דאליביה קאמר
 אחמיר לשמעתיא וקצבועו בעלי תלמוד
 כאל אמילתיא דלחמיה: גרועות.
 שברי כספין: יתויר. דלה קשיא
 ולא מיתביב לבערה: ויליך לים המלח.
 דמיון^(ד) דלא מלי להדוריה ולמשקל
 דמי: מקא טעום. הויה משיכה
 טעום ולא אדעתא לעבודת כוכבים
 זבן: סיפא לאו מקא טעום. בחמיה.
 ואנ"ג דהייב דמי לישקליהו: מחזי
 כעבודת כוכבים. לבי הדך שקל
 וזוי מחזי כמאל דמזון לעבודת כוכבים
 דמי: פסק עד שלא מדד דמיו מותרין.
 דכי מדד קניה עובד כוכבים במשיכה
 וקמו וזוי כהלואה גביה יין נסך לא
 הוה עד דלגע ציה (ה) שפסל לא

לו דינר. שנתן לו מעותיו קודם לכן: שהקדים לו. ונתן לו מעות יותר מכדי דמי היין עד שיפסקו הדמים יחזור לו ישראל את המותר: אמאי דמיו אסורין: ולדינר דאמרס. טעמא דרישא משום דמשכיה קונה סיפא נמי אמאי דמיו אסורין: אמרס. משכא דעמיס. למקני במשיכה לא פסק. קודם משיכה לא משכא דעמיס למקנייה במשיכה שמא ירצה לו בדמיו: בן גת. שגול את ישראל פחות משלו פרוטס אפי"ג דבני ישראל לאו ממנוה הוא דמחלי עליה גבי עובד כוכבים ממנוה הוא וכן נה נטויה על הגול כסנהדרין (דף ט.) ואוהרה שלהן זו היא מיתמן ואין צריכין התראה: ולא

(ד) ישראל דבר מחילה הוא אבל עוצד כוכבים לאו דבר מחילה הוא
נראה דל"כ לא יתחייב עוצד כוכבים לשלם גזלו בשום ענין:
(ה) הא לא קניה וכל היכא דליתיה ברשותיה דישלחל הוא וקשה
להתחייב באונסין החייב דשייך ביה וה"נ יא לנו לומר צדן
אי חי גזל שזה פרוטה דהוי ממנוא לגבי ישראל ומסרו אית
אל דלאו ממנוא הוא וגם ממון העוצד כוכבים לא נתרצה
(ו) דישלחל: וישי' תוס' עירובין סב. ד"ה בן נח וכו' ביאר: ויחזי

ישראל והמעות שציד ישראל נעשו למפרע דמי יין נסך ואין לומר שהעובדי כוכבים היו נותנין להם המעות במתנה דלאו בשופטני עסיקין ואור"י שצטעת נמיית הדמים היו אומרים להם העובדי כוכבים אנו מקיים לכם המעות מעבשוי והיין יהיה שלנו מעבשוי

והעובדי כוכבים היו מאמינים אולם
צטוב ולא היו יראים פן יגזלו ואע"פ
שלא נא לידם עדיין אי"נ י"ל דסבר
האי דדחי דקניא משיכה לא מעות
בעובד כוכבים ודריש הכי לעמיתך
במשיכה הא לעובד כוכבים או בזה
או בזה ולית ליה הא דלמר בצבורות
(דף יג.) מדישרלז בחדא עובד כוכבים
מ"י בחדא וא"ת ולמה לא למדס
הדיח להם העובדי כוכבים לא למדוד
בכלי ישראל וי"ל דבכך יש לטעות
כמה פעמים אבל בלקחת מעות
קודם לא ינא לטעות כיון שהיה
מנהגם כן: **שמוע** מינה צנזק
חבור. וא"ת ולימא להו רב דקצוייתא
ליקטפי קטופי וכדי האי גוונא שרי
גס לא נלזק חבור דקדמא לזמן
(דף עב:) וי"ל לפי שהיו מוכרים יין
הרבה היה להם טורח גדול לקטף:
הכא במאי עסקינו דאיכא עובד
י"ן אפומא דכוונתא. תימא ליבטיל
ההוא פורמא כס' י"ל דמינן במוציא
וקסבר דלא בטיל: **ווא"ו** ס"ד משיכה
בעובד כוכבים קונה אמאי יחיד.
וא"ת ואלא מאי מעות קנות א"כ
אימא ספא חס משנתן קנות משך
יולך הנאה לים המלח וממ"ל משך
כיון דמעות קנות דכ' האי גוונא
פריך בבכורות (סס.) ואי ס"ד מעות
קנות למ"ל משך וי"ל דבין מקשה
הכא ובין מקשה הכס צ"י לממר
דבעינן צעובד כוכבים תרמי משיכה
וכספן וה"ק בלא ואי ס"ד משיכה
לחודה קונה בזה מעות אמאי יחיד
ההס נמי ה"ק אי ס"ד מעות לחודייהו
קונה (אמאי יחיד?) וא"ת ומ"ע דמקשה
דבעינן לומר תרמי וי"ל משום דדריש
לעמיתך בחדא במשיכה או בכסף
כלל חד דלמית ליה לעובד כוכבים
עד דליכא תרמי משיכה וכסף:
מיד הוא טעמא אלא א"כ רב ב"י.
וא"ת קשיא דרב דלרב דהכא מוקי
אליבא דרב דמשיכה קונה בעובד
כוכבים וצ"ל הוה"ו (ד"מ דף מח.) וסו'
משמע דס"ל כרשב"ל דמשיכה קונה
בישראל ולא בעובד כוכבים גבי ההיא
דמייתי ההס נתנה לזנן ואמר רב
עלה דוקא בלן דלא מייססרס משיכה
אבל ספר לא מעל עד דמשך אלמא
קסבר דמשיכה קונה בישראל א"כ
אינה קונה בעובד כוכבים ומינה

מסייע התם לרש"י ו"א"כ קשה דרב אדרב מיהו יש ספרים דגרסי
לעיל אמר רבא לקבוייתא אבל ל"י מלתא הכא מ"י הוא טעמא
אלא לרב האמר רב הלכה כו' דע"כ היינו רב דלמרי לקמן סוף
פירקא הכי מדמית ר' יוחנן אבשריה ו"א"כ לעיל נמי צבוצבא
בדבייתא גרסינן רב וולא רבא וקשה דרב אדרב וי"ל דהוא דגלן
מ"י לבלן עוצד כוכבים ולכן קאמר רב דוקא בלן אבל ספר עוצד
כוכבים לא עד דמשך דמשיכה צבוצב כוכבים קויה דלמאר רב הכא
והכי נמי צריך לאוקומי לרבי יוחנן דהתם דרפי' שס ותלמודא
דמית נמי סייעתא לרש"י ו"א"כ הכס פ' הוהב (שס) מ"י לפי הפשט
דמשמע דמ"י צירפאל: בן נח נהרג ע"פ פחות משנה פירוש.

ובן נח מלווה על הגול ואזהרתך זו מיתתך ולא ניתן להשגות ודוק
 ויש"י פי' ללא ניתן להשגות משום דקס ליה בדרבה מיניה וי
 וא"י ס"ד משיבה בעיבור בוכבים אינה קונה אמאי נהרג. (ט)
 דהא ישראל נמי לא קנה הגזילה להיות שלו ואפי"ה ק
 נח שקנאו להחזיר כי מיתה דמיונה החיות דשי"ך חסד וי"ל
 לן למיחר' כדפי' אבל פחות משהו פרוטות שלא חסד היש
 שהרי לא קנאה משום הכי פריך אמאי נהרג ומשני זערא

קָבָה אֶת מִי שֶׁיֵּשֶׁה מֵהֶם
מֵאֲחֻלּוֹת אֲסוּרוֹת לֵב
וְעַיִן בְּדִמְיֵה לֵב לֵאמֹר
קָמָה טוֹשֶׁעַ יוֹד שֶׁיֵּשֶׁה
סָפֵק בִּי
קָבָה גַּם מִי שֶׁיֵּשֶׁה מֵהֶם
מִזְכֵּרֵה הֵלֵךְ אֵלָן בִּי
סָמַךְ שֶׁפֶן כֵּן טוֹשֶׁעַ מִמֶּה
כִּי רֵפָה בִּי
קָבָה דְּטוֹשֶׁעַ יוֹד שֶׁיֵּשֶׁה
קָבָה טוֹשֶׁעַ יוֹד שֶׁיֵּשֶׁה
קָבָה ה' מִי שֶׁיֵּשֶׁה מֵהֶם
עֲנִידוֹת אֲחֻלּוֹת הֵלֵךְ
אֶת סָמַךְ לֵב מִטוֹשֶׁעַ
יִיד שֶׁן קָמָה טוֹשֶׁעַ
קָבָה וְיִיד שֶׁיֵּשֶׁה מֵהֶם
מֵאֲחֻלּוֹת
הֵלֵכֶם בִּי גַם לֵאמֹר קָמָה
טוֹשֶׁעַ יוֹד שֶׁיֵּשֶׁה סָפֵק
בִּי
קָבָה ז' מִי שֶׁיֵּשֶׁה מֵהֶם
מִגִּלְסֵי הֵלֵךְ ט:

מוסף רש"י

[illegible]

סביתא. מוכרי יין (לעיל
עא.) קנישקנין. כלי
זכוכית ארוך ולו שמי פיות
ויין טרק מזה לזה (שבת
סבב.).

השובר את הפועל פרק חמישי עבודה זרה

עין משפט
נר מצוה

קבו א מיי פטיו מהל
מחלות אסורות
הלכה כח ופטיו הלכה ו
ופטיו הלכה אן סמג
לאוין קמח טושיע ייד סי
קלד סעף א:
קבו ב מיי פטיו שם
הלכה ל טושיע שם
ספי ג:
קבח ב ד מיי פטיו
והל' סח טושיע
שם וסעף א:
קבח ו מיי שם הל' סח
טושיע שם סעף
א:
קל ז ח מיי שם הלכה
לא טושיע שם סעף
ד:

איבא דאמרי רבה בר רב הונא גופיה אישתי בקנישקנין. תימה
היךך היה שותה בקנישקנין נהי דלא הוה חצור מ"מ היה
לו לחוש דלמא פסיק קדים נרישא עובד כוכבים ופי' ר"ח דלא
מיירי עס העובד כוכבים אלא שהיה שותה עס ישראל בקנישקנין
וא"ת א"כ מאי קמ"ל י"ל דקמ"ל דלא

מיתסר בזמן הזה משום שמהל לאפקוי
ממאן דאסר זמנ' שנת לשמות
בקנישקנין זמן הזה פ' במה אשה (דף
סז: ע"ג הע"ג): י"ן בין ומים
במים במשהו. פרי"ט דדוקא י"ן נסך
ממש שנתנסך לעבודת כוכבים הוה
דהוי במשהו אצל סמס י"ס בששים י"ס
מגע עובד כוכבים (ו) זמים מיירי
זמים שידוע שנתנסכו לעבודת
כוכבים דאי נסמס מים ליכא איסור
דכוותיה קמ"י י"ן שידוע שנתנסך
לעבודת כוכבים אצל סמס י"ס הוה
בששים אפילו מין זמניו כמו כל
איסורין שנתורה וההיא דלגדרמים
עובד כוכבים דקאמר עלה בתוספתא
שטיפת י"ן חוסרת במשהו אע"ג דלא
הוה ודאי נסך אכיל למימר דלתיא
כ"י יהודה דלמך מין זמניו אפילו
באלף לא בטיל אפי' בשאר איסורין
ועוד אומר ר"י דאפי' אס נפשי לומר
דסמס י"ס במשהו אפי' הוה סמס
י"ס בזמן הזה בששים ודוקא זמני
התנאים והאמוראים שהיו בקיאים
העובדי כוכבים נטין עבודת כוכבים
דלא שייכא ניסוך החמירי נסמס י"ס
לאוסרו כמו י"ן נסך ממש הלכך
לענין גיטול כשאר איסורין דמי
ובטל בששים כמו שאר איסורין:
ב"י אתא רב דימי א"ר יוחנן המערי
י"ן נסך מחביר לבור אפי' בל
היום בולו ראשון ראשון בטל. פי'
אפי' מתרבה היין נסך לנסוף מ"מ
אמרינן ראשון ראשון בטל משמע
הכל דרב דימי סבר קמא קמא
בטיל ותימה דבבבירות פ' הלוקח
(דף כג.) אמרינן הלוקח פ"י מעיה
משיקו זמים וטהור ממנה נפשי אי
רובא מיא עיניה הא עבד ליה
השקה ואי רובא זיר ציר לא בר קבילי
טומאה היא פי' ומיעוט מיא דלית
ליה בטלי דזיר הוא רוב ומסיק עלה לא
שני אלא לטבול כגון פתו אצל לקדישה
לא דמלא מין את מינו ויעור ולא
אמר קמא קמא בטיל ורב דימי
קאמר לה להא שמעתתא התם ועוד
קשיא דרבי יוחנן אדרבי יוחנן
דבשמעתין א"ר יוחנן ראשון ראשון

מתני' ומים זמים כו'. מים שנתנסכו לעבודת כוכבים נפלו זמים
דהיתר: **גמ'** ראשון ראשון. שנפל בטיל (א) י"ן כשר שצבור
ומותר בהנאה. והאי דקמ"י לקמן (דף עז.) י"ן נסך שנפל צבור כולו
אסור מוקי לה כשנפל בחצית גדולה
היפריא. ולא אמרי' קמא קמא בטיל

ליה צבור: **היפריא** לנו איסורא.
דקמא קמא דהיתירא בטיל ליה:
ה"ג י"ן **זמים** בנותן טעם: מאי לאו
חמרא דאיסורא לנו מיא דהיתירא.
וקמ"י מ"י היכי טעמא (א) בחמרא
מיתסר: ה"ג לא חמרא דהיתירא צנו
מיא דאיסורא. ואשמעינן דכל כמה
דיהכי מיא טעמא בחמרא איתסר
עד שיבטל טעם היין את טעם המים
וכגון דנפיל כוליה כחדא דלא אפשר
למיא דאיסורא לנטייל (א) ה"ג
ומדרישא מיא דאיסורא סיפא נמי
מיא דאיסורא וקמ"י סיפא מים ביין
בנותן טעם. אלמא איסורא צנו
היתירא אפי' גרובא דהיתירא לא
אמרינן קמא קמא בטיל: **אמר** לך
רב דימי כולה מתני' היפריא צנו
איסורא ורישא. מיא דאיסורא וסיפא
מיא דהיתירא. ואין הלכה כרב דימי
שהרי צא רב יצחק והחמיר צא רבין
והמתירא וקמ"י פסקין י"ן נסך זמניו
במשהו: **לגרו קטן** גרסי'. והוא פך
קטן. ובעירויני לגבי בגדים צ"י אחרון
(דף קג.) גרסינן ללגול קטן והוא קשר
של משי: **רואין את הסיסר כאילו**
אינו. ולא אמרינן הרי נאסר כל
היין ורבה היין על המים דהא הרי
חמרא רובא אלא באיסור שנפל
גרביא משערינן ואיכא מיא רובא.
אלמא פליג רבין אדרבי דימי ואשמעינן
דמיא הוא דמבטל חמרא אצל חמרא
לא מבטל חמרא: **סמל**. קודם י"ן
נסך דמי נפל י"ן נסך אשכחיה מיא
ובטלו: **מלא מין את מינו**. לנסוף
ויעור כלומר נמחוק ויניסוף איסורו
ורבה י"ן על המים (א) ולסוף יעור (א) כאלס
אשר יעור משנתו כמו (ד) ויעור כלילה
וכל היכא דתני מלא מין את מינו
ויעור היינו פירושה. ויש שמפרשין
ויעור נוער מתורתו ראשונה ונדבק
בציבור נמחוק וא"כ נוער מיבטי
ליה: **ואיכא דמסני**. להא דרב שמואל
בר יהודה אמתי: **מאן דמסני** לה
אמתי לא **בטי סמל**. ואפי' נפל
קיתון לנסוף ס"ל דמבטלין מים את
האיסור: **ומאן דמסני אמילתיה**
דרבין בטי סמל. דאי לא תחלה

(א) ויעורני ט. בבבירות כב.
כב. (ב) כ"ל טעם: כמו
טומאה בטיל ויעוריה.
(ג) וזכר (ד) (ה) אלוט פ"ג
מ"ד. (ז) וכן מים זמים
מיירי זמים שידוע שנתנסכו
לעבודת כוכבים (א) ופ"ח הל' (ב)
(ו) ע"ג וסמס אצל סמס י"ס
חמרה. (ח) (י"ל שלל יפול).
(ט) בדפ"י אמרינן. (י) ויע"י
חוק' שנת סס: ד"ה שמה
וחוק' ב"ק ק: ד"ה אומר
ומוס' חולין פ: שרי' ורואין
חמור. (כ) ויע"י חוק' ויחל
ט: ד"ה עירה וחוק' מנחות
כב. ד"ה דרבין.)

גליון הש"ס

חוק' ד"ה ב' ובי' היינו
ד' שפ"ה שם. ע"ן שנת
דף סז: ע"ג מ"י. ד"ה
שמה וע"ן בכתוב דף
ע"ג כבש"י ד"ה אצל
ויומא דף ט ע"ג חוק'
ד"ה ע"ה: **בא"ד** מה
חידוש הוא. לא וסמי
לכנו את המדוע הוא ח"ק
דלילי נפל בנת חמ"ל לא
מזה"ס. ויהי' מ"י נפול
נקלות אמרי' קמא קמא
בטיל ולי דקשישית מה
הפרש מה יבנה חמ"ל נמי
לנפל ב"י דמ"ש משהו
קטן למשהו גדול הו"ל
לנקות כפשיטות דלמא
גריס' ל"י. קמא קמא
בטיל לא ח"ק אף חמ"ל
לכל הפילה לשמיר דמי
ס' וגם אמרי' אומר ר"י
אצל חמ"ל לא ח"ה לא
יחשב כמורס ולי' ע:

הנהרות הב"ח

(א) י"ש"י ד"ה ראשון ובי'
בטיל צבור ביין ובי'
כשנפל חבית גדולה
שנשברה ונפל: (ב) ד"ה
ה"ג י"ן ובי' מאי לאו ובי'
ידיע טעמא חמרא במיא
כ"ל. והד"ס:
(ג) ד"ה ה"ג לא ובי'
לנטייל טעמא דחמרא
הפ"ד: (ד) חוק' ד"ה י"ן
וכי' וכן מנע עובד כוכבים
דומיא זמים דמיררי
במים: (ה) ד"ה ב' חמ"ל
וכי' שנפל לגור בורל
אסור בהנאה י"ל דנפל
בסמס:

מוסף רש"י

ויעור. נמחוק על ידי
מינו ויעור משנתו. שהיה
נחמלה בטל אלא שאינו
מינו ודומתו בבבירות
(כב.) טומאה שנתנס
ומורה ויעור: (ועורב"ט.)

הא רבין נמי הכי קאמר: בטל ובגדרים (דף סז: א"ר יוחנן גידוליו של תרומה שגדלו ורבו
הגדילו על עקרו אסור אפי' לכהן לאוכלן משום טבל ולא אמרינן
ראשון ראשון ראשון ראשון בטיל * היינו עד * (שיפול) שם כל כך מן היין נסך בין הכל שלא יבא בהיתר ס'
אבל אם נפל כל כך מן הנסך לסירוגין בין הכל שאין בהיתר ס' כדי לנטלו אסור משום דמלא מין את מינו ויעור ונדע
שכן הוא דאי לא תימא הכי וכי אם היה אדם מערה חלב בקדירה של היתר מעט מעט בצירוגין עד שנתרבה החלב לנסוף
כל כך שהיה צו בנותן טעם לקדירה וכי מעלה על דעתך שהוא מותר משום קמא קמא בטיל אלא ודאי לא אמרינן קמא
קמא בטיל מ"ן שיש כל כך מן האיסור לנסוף שהוא נותן טעם ואם תאמר מ"ן דעד ס' קאמר בדפ"ר' לא כן * מה חידוש
הוא זה לאשמעינן שהיה בטל עד ס' וי"ל דלמא לאשמעינן דאף על גב דקמ"י מתני' י"ן ביין במשהו דלא מיירי באיסורא לגו
היתירא אלא מיירי בהיתירא לגו איסורא וא"ת ולפי' רש"י דפי' קמא קמא בטיל אפי' אין צו ס' הא * (א) אסרינן במתני' (דף עז.) י"ן נסך
שנפל לצור (ו) וי"ל דנפל בפעם אחת בקילוח אחד דלא אמר קמא קמא בטיל אלא הנא שנפל טיפה אחר טיפה מותר משום דאמר קמא
קמא בטיל: **ר"ש** י"ן במים בנותן טעם מאי א"ו דקנפ"ל חמרא דאיסורא צנו ביא דהיתירא. וקאמר דלא אמרינן קמא קמא בטיל
וקשיא לרבי יוחנן וא"ת ומאי קושיא האמרינן לעיל דלא אמרינן קמא קמא בטיל כי אם עד ס' וא"כ שפיר קאמר דאסור בנותן טעם
דהיינו כי ליכא כן * דהכי פריך מאי לאו דקנפ"ל לגו היתירא ומדהא סיפא מיירי באיסורא לגו היתירא רישא נמי דקמ"י י"ן במשהו
מיירי ככה"ג דנפל איסורא לגו היתירא וקמ"י נמי דמי א"ר יוחנן: **ודוקא** צרצור קטן דאפי' נפיש עמודיה אב"ל חבית
דנפיש עמודיה לא. פרי"ט דה"ה רב דימי דאמר בחצית דוקא נקט חצית אצל גיגית דנפיש עמודיה טפי מחצית לא אמר קמא קמא
בטיל: **ר"א** י"ן ההיתר באינו אינו ב'. רבין אמר לאפלוגי אדרבי דימי לאשמעינן דוקא מיא מבטלי חמרא אצל חמרא לא
מבטל חמרא ופי' דאין הלכה כרב דימי צא רב יצחק והחמיר וצא רבין והחמיר ולי"ט טעם זה דלדרכה
היה לנו לפסוק בשל סופרים בדברי המיקל והיינו כרב דימי דמיקל טפי מכולהו מ"מ נראה דהלכה כרבין ולא כרב דימי ולא
ממעמיה דרש"י אלא משום דרבין בר סמכא הוא טפי כדליתא ציבמות פירק הבא על יצמתו (דף סד:):

השובר את הפועל פרק חמישי עבודה זרה

א) לעיל מנ. עולה פ"ב
מ"א פסחים כ: ומתורה יב.
ב) פסחים כג: (א) (ב) (ג) (ד)
קדושין טז: חולין קלג:
ד) (א) (ב) (ג) (ד) (ה) (ו) (ז) (ח) (ט) (י) (יא) (יב) (יג) (יד) (טו) (טז) (יז) (יח) (יט) (כ) (כא) (כב) (כג) (כד) (כה) (כו) (כז) (כח) (כט) (ל)
ה) (א) (ב) (ג) (ד) (ה) (ו) (ז) (ח) (ט) (י) (יא) (יב) (יג) (יד) (טו) (טז) (יז) (יח) (יט) (כ) (כא) (כב) (כג) (כד) (כה) (כו) (כז) (כח) (כט) (ל)
ו) (א) (ב) (ג) (ד) (ה) (ו) (ז) (ח) (ט) (י) (יא) (יב) (יג) (יד) (טו) (טז) (יז) (יח) (יט) (כ) (כא) (כב) (כג) (כד) (כה) (כו) (כז) (כח) (כט) (ל)
ז) (א) (ב) (ג) (ד) (ה) (ו) (ז) (ח) (ט) (י) (יא) (יב) (יג) (יד) (טו) (טז) (יז) (יח) (יט) (כ) (כא) (כב) (כג) (כד) (כה) (כו) (כז) (כח) (כט) (ל)
ח) (א) (ב) (ג) (ד) (ה) (ו) (ז) (ח) (ט) (י) (יא) (יב) (יג) (יד) (טו) (טז) (יז) (יח) (יט) (כ) (כא) (כב) (כג) (כד) (כה) (כו) (כז) (כח) (כט) (ל)
ט) (א) (ב) (ג) (ד) (ה) (ו) (ז) (ח) (ט) (י) (יא) (יב) (יג) (יד) (טו) (טז) (יז) (יח) (יט) (כ) (כא) (כב) (כג) (כד) (כה) (כו) (כז) (כח) (כט) (ל)
י) (א) (ב) (ג) (ד) (ה) (ו) (ז) (ח) (ט) (י) (יא) (יב) (יג) (יד) (טו) (טז) (יז) (יח) (יט) (כ) (כא) (כב) (כג) (כד) (כה) (כו) (כז) (כח) (כט) (ל)

גליון הש"ס
ת"ס י"ד שני וכו'
וירושלמי נמי עולה כ"א.
עין גמ' דף ע"ג ע"א
ת"ס י"ד שני וכו'.

הגהות הגר"א
א) (ת"ס) ד"ה חזקיה. לך
ב) (ת"ס) ד"ה חזקיה. לך
ג) (ת"ס) ד"ה חזקיה. לך
ד) (ת"ס) ד"ה חזקיה. לך
ה) (ת"ס) ד"ה חזקיה. לך
ו) (ת"ס) ד"ה חזקיה. לך
ז) (ת"ס) ד"ה חזקיה. לך
ח) (ת"ס) ד"ה חזקיה. לך
ט) (ת"ס) ד"ה חזקיה. לך
י) (ת"ס) ד"ה חזקיה. לך

מוסף רש"י

שאר של חולין. ושאר
אמר של תרומה. שנפלו
לחוד העצמה. של חולין
(י"ג) (ח) (ט) (י) (יא) (יב) (יג) (יד) (טו) (טז) (יז) (יח) (יט) (כ) (כא) (כב) (כג) (כד) (כה) (כו) (כז) (כח) (כט) (ל)
ע"ה י"ג. ושאר
אחרון אני בא. אחר
שנפל אחרון. אם של חולין
נפל אחרון. נטל את
הראשון ומוטת לרשם ואם
של תרומה. נפל אחרון
אסור לרשם (שם) שיהא
גורס את החיבור ואם נפל
האסור. נטל את הראשון
ומוטת לרשם. לא שנו.
לדבר ר"א אם אחרון חולין
שמוטת. אלא שקדם
וסילק את האסור.
קודם שפלוטו של זה.
ששנפל זה ליכא למימר
היה מנטרף לאסור
להיות שיעור לאסור.
ואע"פ שכבר נטל
אסור בעצמו ולא היה
ממוטת על ידי אחר אם
לא נטל ראשון ואפי"ה
מין דלא היה בו מעול
שיעור חטון ליכא למימר
זה חזק גורס ויטען שאל
הראשון (י"ג) (ח) (ט) (י) (יא) (יב) (יג) (יד) (טו) (טז) (יז) (יח) (יט) (כ) (כא) (כב) (כג) (כד) (כה) (כו) (כז) (כח) (כט) (ל)
שקדם וסילק את האסור
מקום שנפל בו היתר מיד.
הדולק וסילקו עיניו לא
החמין בטל והלך לו.
ואע"פ דהוהיל בו קמ
שיטל זה האחרון לגמור
חימוץ על ידו. אפ"כ כבר
בטל לו ושוב אין חזק
ועיור בו (פסחים כו).
אבל לא קדם וסילק.
וגמור על ידי עיניה ואינו
יכול ליטול. אסור (שם).
חזקה אחת פוטרת את
הכרי. ראשית דגן. ולא
יסיב ביה קרא שיעור
(חולין קל"ג).

הגדילו. המים והיין באיסור שנפל יין נסך בסוף והגדילו אסור
ולא אמרינן רואין את ההיתר כאלו אינו אלא יין נסך מתחבר
למינו ואין המים רבין עליו וכ"ש אם נפלו מים בסוף כדאמרן
לעיל: **הגדילו בהיתר**. שנפל יין היתר בסוף כבר בטל יין נסך
במים שהמים רבו עליו בהיותו לבדו
ומשכנע לגמרי שוב אינו חזר וניעור:
ור' יוחנן אמר אפי' הגדילו באיסור.
הואיל ומים נפלו מחלה לא אמרינן
מנא מין את מינו: **א"ל ר' ירמיה**
לר' יורא כו' ר' ירמיה לא היה
קיס ליה בטעמיהו וסבר דטעמיה
דחזקיה משום דאמר אחרון אני בא
כר"א הלך נפל יין נסך בסוף אסור
נפל כשר בסוף מותר ור' יוחנן
כרבנן דאמר עד שיהא באיסור לבדו
כדי לנטל את המים אכל היתר לא
ינטרף עמו לנטל את המים ולאסור:
לא שנו. לר"א דאם נפלה היתר
בסוף מותר: אלא שקדם וסילק את
האיסור. ולא נשלים השיעור אפילו
ע"י ידיו: אבל לא קדם וסילקו.
מנטרף היתר לאיסור להשלים את
השיעור: חזקיה דאמר כמאן. אי
כר"א קאמר אפי' הגדילו בהיתר
אסור דהכא ליכא למימר קדם וסילקו
ואי כרבנן אפילו הגדילו באיסור
מותר דהא אמרינן אפי' נפל איסור
בסוף אינו אסור: אלא. גבי פלוגתא
דשארז איכא למימר חזקיה ור' יוחנן
תרווייהו אי כר"א אי כרבנן דטעמא
דהכא ודהתם לא דמי דשארז ה"ט
דלא נטיל משום דמתקן לכולה עיסה
ואיסוריה לאו במשכו ור"א ורבנן
בזה חזק גורס פליגי ביין נסך במינו
איסורו במשכו ושאלו במינו בנותן
טעם ופלוגתא דחזקיה ור' יוחנן משום
מינו ושאינו מינו: וברואין קמפלגי
חזקיה. סבר לא אמרינן רואין את
מינו כאלו אינו ושאינו מינו רבה
עליו ומשכנעו אלא כיון דיון כשר
קודם ליון נסך יין כשר הוה רבה
על המים כי נפל יין נסך מנא מין
את מינו וניעור אכל כי נפל נסך
כרישא בטל ליה במים דמיס הכי טפי
עליה וכי הדר נפל כשר שרי דמשכנע
יין נסך לא אמרינן חזר וניעור:
ור' יוחנן. סבר דיון דנפל נסך למינו
ושאינו מינו רואין את מינו כאלו
אינו ושאינו מינו רבה עליו ומשכנעו:
ומגו. במים לפי כח היין ויש במים
שכשניהם כדי לנטל את התרומה
כרוב: מהו. מי אמרינן רואין של
חולין כאלו אינו והמים רבים על
התרומה או דלמא מנא מין את מינו
וניעור ורבה היין על המים:
זה הכלל. דמתני' דמשום יין נסך לא
איתערין דהא חנא ליה
יין במינו במשכו ויין במים בנותן טעם
אסורין אהא. כל נותן טעם במינו
משכנעו כדאמרן: לקמן מפרש טעמא:
הטעם פוטרת הכרי. מתרומה דהא
לא איתפרש שיעורא דידה
אלא ראשית דגן כתיב ואפי' כל דהו
ורבנן הוה דאמרי' עין יפה
אחד מארבעים עין רבה אחד
מששים בינונית אחד מחמשים:
במה אמרו עכ"ל איסורו במשכו
במינו. אמרו אבל שלא במינו
בנותן טעם משום דמינו איכא
למימר בהיתריו כן איסורו אבל
בשלא במינו ליכא למימר הכי
אלמא טעמא משום הכי הוה:
מתני'

חזקיה אמר הגדילו באיסור אסור.
פרש"י כגון היין של היתר
היה צבור ואח"כ נפל עליו יין נסך
דמנא מין את מינו
וניעור ולא שנה כי נפלו מים מחלה
לא שנה לבסוף דלא אמרינן
רואין את ההיתר כאלו אינו והשאר
אלא היין מתחבר למינו ונעשה הכל
יין נסך והשאר אין במים שיעור
לנטלו הגדילו בהיתר כגון שהיין
נסך היה צבור ונפל שם קיתון של
מים וכשנפל עליו היין של היתר כבר
נתבטל יין נסך במים שהמים טרבו
עליו בהיתר לבדו ומשכנעו
ומשכנעטל לגמרי שוב אינו חזר
וניעור ור' יוחנן הגדילו באיסור
נמי מותר דלא אמר מנא מין את
מינו וניעור והוא שנפלו מים מחלה
כפרש"י. וקשיא דדוחק הוא חדא
מה שהעמיד רש"י מלמיה דר' יוחנן
כשנפלו מים מחלה דא"כ ה"ל לפרש
וע"ק הוה דפי' הגדילו בהיתר כגון
שנפל יין של היתר לבסוף דהא לישנא
דקאמר יין נסך שנפל צבור משמע
דאיכא יין של היתר צבור דהכי משמע
לישנא כמו ההוא דלעיל דקאמר
המערה יין נסך מחבית לצור כו'
לכן לא נ"ל הגדילו המים באיסור כלומר
בשעה שנפלו מים לצור היה כבר
מערוב היין נסך ביין של היתר אסור
דלא אמר רואין ההיתר כאלו אינו
כו' כיון שכבר נאסר הגדילו בהיתר
כגון שנפל מים של היתר מחלה צבור
ואח"כ יין של איסור הכל מותר כיון
שנטל דהיינו שלא היה כבר נאסר
ור' יוחנן אמר הגדילו נמי באיסור
בין שנפלו מים מחלה בין לבסוף
מותר דלמא ליה רואין: שני בוסות.
תמה למה לי סלק את מינו אפילו
מינו דיון של חולין יסמיע לנטל דהא
ר' יוחנן לית ליה במינו במשכו אלא
טבל ויין נסך מתרומה נמי עולה כק"א
אלמא דבטל במינו וי"ל דהכא
מיירי דלמא ק"א ולכן אינו משכנע:
חז"ל מנא ר' נסך. וה"ה דמים
במים במשכו: מנא ר' נסך. מה
שעמא דבהיתריו כד איסורו. מה
היתריו במשכו כשמואל דאמר שמואל
מטה אחת פוטרת את הכרי וכי
היה דכל שחזק חשוד להיתר חשוד
נמי לאסור ותימה דהכא משמע
דטעמא דנטל במשכו דהיתריו כן
איסורו וצירושלמי קאמר: דטעמא
משום דנטל יש לו מתירין וכל דבר
שיש לו מתירין אפי' באלף לא בטיל
כגון טבל וסביעית ומעשר והקדש
כשהן במינן אבל שלא במינן בנותן
טעם והשתא תרי טעמי ל"ל וי"ל
דלריב תרווייהו דאי ליכא אלא חד
טעמא דיש לו מתירין הוה אמרינא
דוקא היכא דהבעלים צבור דאז יש
לו מתירין שהבעלים יכולים להפריש
אבל אי ליכא צביר אע"ג דיכול ליתך
במקום שהבעלים שם מ"מ כיון
שיש לו טורח והולאה הוה כשאין לו
מתירין כמו שפ"ת בפי' הזהב
(ב"מ דף נג. וס) דלא מיקרי יש לו
מתירין אלא בלא טורח וי"ל
הלכך איתערין טעמא דהכא משום
דכהיתריו כן איסורו ואי ליכא
אלא טעמא דהכא הוה אמרינא דלא
הוה במשכו אלא בטל גמור דהיתריו
במשכו כשמואל אבל מעשר ראשון
הטבל לתרומת מעשר דהיתריו
לא הוה במשכו דהא מעשר מן המעשר
צבי אפרושי הוה אמרינא
דאיסורו לא הוה במשכו לכן איתערין
טעמא דירושלמי דיש לו מתירין:
אלו

כי לא דרך צה יגבד ושל עץ יקלוק ושל חרס חסורה ולרבי של
 אבן ושל עץ יגבד ושל חרס יקלוק דדקמי צברימא דשאינה
 מופסת בנינו אלמא מופסת ד' יגבד ושירא: נעור ארסחו.
 הגם הרמיחו ברותחין. נעור כמו היטופון נעורו בחמר: כי
 הוא משרר גולף. כדים רקיס: ססוף להו אפומייהו. כופה
 איתן שולין למעלה ופיין למטה משום חותם בחוך חותם:
 וחתיס להו אצירצייסו. חותם את פי השק כלפי שולין: קסבר
 כל כלי שמכניסו לקיוס אפילו. אין מוסרו לעובד כוכבים אלא
 לפי שעה גזר ציה רבנן כיון עמזו כי היכי דלא לימי לשהייה
 ציד עובד כוכבים: במיס ולא באפר. במייה. מי מיקרי נגיב:
 רב

הגהות הב"ח
(א) גם' זה מניסו לקיום
חם אין מניסו לקיום:
(ב) תום' ד"ה דרש וכו'
(ג) מרס אהא דתנן
האילנס והמדרה:

רב אמר מים. מחלה והוא הדין שנריך אפר (א) אחריה ורצה נר
בר חנה אמר באפר מחלה וה"ה שנריך מים אחריה: **ברמיבא.** שיש
נה לתלויות יין נותן אפר מחלה לשפסף עד שתהא נגובה ואחר
כך מים: **ביבשא.** מים מחלה ואחר כך אפר ומשפסף: **פרמי**

תלת. זרטינכתא תרתי אפר ומיס
זינשטא תלת מיס ואפר ומיס: **תלת**
וד. תלת זרטינכתא אפר ומיס ואפר
ואע"פ שחזר ונותן מיס להעביר
האפר הנהו מיס לא קא חשיב דלאו
לשום נגיבה אלא לנקותן משן אפר
ד' זינשטא מיס אפר ומיס ואפר
ומיס בתראי לא (א) חשיבא. רב לא
זעני אפר אלא חדא זימנא ושמואל
זעני אפר תרי זימני צין זרטינכתא
צין זינשטא: **בפומבדיתא פטון.**
לרב תלת ד' דפרישית ולשמואל
ד' זרטינכתא וה' זינשטא דקחשיב
מיה בתראי: **ולא פליגי.** רב
ושמואל לאאי ליטנא דפומבדיתא אלא
לרב לא חשיב מיה בתראי ושמואל
חשיב מיה בתראי: **ואית דתפרשי ולא**
פליגי (ט) ה"נ דסורא ודפומבדיתא
אלא דסורא לא חשיב מיה בתראי
ודפומבדיתא חשיב להו אכל רב
ושמואל פליגי והכי פירושא דמלתא
תרתי תלת תרתי זינשטא מיס
ואפר תלת זרטינכתא אפר ומיס ואפר
ושמואל אחר תלת זרטינכתא
דקאמרת אכל זינשטא ד' מיס
ואפר מיס ואפר דבכולהו זענין אפר
תרי זימני דפומבדיתא מתנו לרב
תלת ד' זינשטא תלת מיס ואפר
מיס והיינו נמי דסורא אלא דהני
קא חשיב מיה בתראי וזרטינכתא
ד' אפר ומיס אפר ומיס ולשמואל
זרטינכתא ד' דקאמרת אכל זינשטא
ד' מיס ואפר ומיס ואפר ומיס
דזינשטא נמי זעני מיה זימנא אפר
ול"פ (ב) ה"נ דסורא ודפומבדיתא
כ' אכל רב ושמואל פליגי זינשטא
צין דסורא צין דפומבדיתא דרב
לא זעני זה אפר אלא חד זימנא
ושמואל זעני תרי זימני לשון אכל
מורי מנוחתו כבוד והוא נראה זעני.

שקונטרס חלה זרעיתא אפר מים אפר זרעיתא ד' מים
אפר מים אפר שמואל אמר ארבע חמש ארבע זרעיתא וחמש
זרעיתא נא להוסף ולפרש מיה זרעא זרעיתא ולא פליגי
רב ושמואל בין לישנא דסורא בין לישנא דפומבדיתא אלא
דרב לא חשיב מיה זרעא ושמואל חשיב מיה זרעא:
דמינא

הטעם פ' מה עולם השניות כאן כגון"ו)ועקל בית הבד עשרין כמין
עקל ומינח עליו (ו) ומכידו להוציא המשקה הנשאר. הני גורגי
ל התפוח: **הלובין**. טעמיהא אקסופ"א שוכחד זה הענבים
דיקין. זמין. ועל משנה זו יש לסמוך (ו) שאין זרע אפר גת
דקי גת בהדחה וממתינן דקתינן דעבי יגוב שמע מינה קמו
זמין: ועל **זבובין**. יתור כעני טפי וזעו יגוב באפר זמין:
גת גת פעמים שכן יתור מ"ז חדש (ו) דלפלי ופעמים שכן
זין או מולגן כמי זמין. דרך לבשל זמין להיות רסין להוציא שומן.
דופין. ריב"ש שטפין: וכמה. מניחן שם עונה ולקמן מפרש
לילה ומקופת תמוז וטבת שאין יום ולילה שרין חלי יום וחלי
זמין כהן שמיים להוציא את יין: דמא. של שער אדם ולא
מיס שמתנין כהן יין: כחלי דלורי. חללים של לורי דקל:
49תנא

והראשון לשון מורי וקשאי לי בגווה מכדי ללישנא דסורא רב ושמואל
מיסבל פליגי מאי שנה דדברב חשיב מיה בתרלי ונדשמואל לא חשיב
מיה בתרלי לשמואל ר' יהי איבעי ליה למיתני בשלמא לפומבדיתא
לע"ג דדברב לא חשיב ונדשמואל חשיב ניהא משום דפלוגמיהו
דברב ושמואל ליהא אלא בתנשא מיה בתרלי אלא ללישנא דסורא
דסוף סוף פליגי קשיא לי: **גורגי**. עקלים וצלע"י ריבוט"י וכורכין
אותן כביעות התפוח של"י יתמורו הענינים מכונז הקדור. ורב האי פירש
קופה מתקורבא כמנהג"ל ואחריו סמיתא היזיתם נתון הגפת בלות
לדמיה כירל מנגנ: **הדין**. הן העשורין כמין דול ונתון
המתפורין לאוספן: **והעדשים**. היינו גת עזמה שקורין מיי"ט:
מדפשיט מניה ר' אבהו ולא אמרין (ו) ז' אילים של דקתני ב
רב רבנן בתרלי ופשטי הלכתא כותיה: **העקלים של נגריס**
של יוסא חשיב"ל גמי יו"ה"ל ולגו יורא: **הרפי אפלי**

(א) באלר, יעז"ל, (ב) עי'
חוס' לר' דה' הרש"ל;
(ג) ר'א עומר, ד' נדרה דק.ספ.
(ד) ווספ' ע"ו פ"ט ר"ב[נ] סוף
ביתא דסבורות פירא ע"י
ועי' נרפס פקד, י"ח
דסבורות, (ז) ופי' שפמ'
מלשון חוס' ערוך ע' ד' נד',
(ח) ופסחים קי': עימות סכ'
שפוטות י' דמ: סכ'
(ט) ולי' דמטי' ב'ר' עי' עי'ר
עק דמלחא, (י) דכפ"י
אחיראם, (י"א) ע"ל ר' לישני'
(י"ב) ופסח קמד': י' עקל
בית הכד, ע"ל סכדרי'
(י"ג) ר'א יעז"ל, (י"ד) ברהס';
כמעשה יעז"ל, (י"ה)
הפגת חוס' ע"ו נדרה סכ'
(י"ו) עי' דפסח קמד':

(א) רש"י ד"ה מלח ד' וכו' במדבר לא קא השיב דב: (ב) ד"ה ולא פליגי וכו' ולא פליגי דקורא: (ג) ד"ה גורגי וכו' ומניח עליו קורה ומסבילו: (ד) ד"ה מדיקן וכו' ולא אלאמירן ליה זו וכו' דכתיב יניגבו ושבעו מינה דקמו כס: (ה) ד"ה חרפי וכו' מ"ב משב כבוד דאפלי:

ירבוט [ירבוטא]
 סוג המחקק את הדינים
 תחת הקריה בבית-הדבר.
אישקבא [אישקבא]
 מטאטא.
מייט עקרה וחלק של
 הגנה, שבו מניחים את
 הנוגנים.
פייזר [פייזל]. סוג של
 קנה סוף.
זינק, אמון.
אשקלר [אישקלר].
 חלולט.
ריכדש [רבידש]. שטף
 מים.

גמור. לין, וביט בדיו.
לפון (דער חתן). הדפין.
אלו הדלת עשומין על
הלוקין, והדערשין. ו' הוא
הגת עמם, שהענינם
מוטנס א' והלוקין.
הינו מופט אקזקוטין
שמוקם נה אל גת.
העקלים. דרוט'ש, יא
מוקומם קאקזין אל
המפוט אל מהנינס ענקלים
סני. שש חתן. מנגבן.
אזנס בולעם כל ק
הורפ' אפדל. לרש
פמנס שן ימר מ"ב
הגת פמנס חתן פחות
(שש). ולא פליג. ר'
חיל ורכה בר נר חנה
(שש).

מסורת הש"ם

ጸሐፊው ገጽ 3፡

הגעלה וליצון:
בח

ולמאן דאמר נותן טעם לפגם מותר גיעולי ע'
משכחת לה ^עאמר רב חייא בריה דרב הונא

מים שגדה טובלת בהן.
שאף להבטיח מן האיסור
הטעין עילה לכלי מחבת,
ומי נזה הכמובין כאן דרשו
מים הראויים לטביל צהם
דה יבחר דא (כג.) יש

השובר את הפועל פרק חמישי עבודה זרה

עו.

עין משפט
גר מצוה

קב"ג א מ"י פ"ז מהל'
מחלוקת אסורות
הלכה ב סמג לארין קמ'
טושי"ע י"ד פ"י קב"ג סעיף
ב:
קב"ג ב מ"י פ"ח מהל'
מחלוקת אסורות
הלכה ב סמג לארין קמ'
טושי"ע י"ד פ"י קב"ג סעיף
ג טושי"ע א"ח פ"י מהל'
סעיף ד יע"ש:
קב"ג ד מ"י פ"ח מהלכה ד
סמג שם טושי"ע
א"ח פ"י מהל' סעיף ה:
קב"ג ה מ"י פ"ח מהל'
מחלוקת חמץ ומלא
הל' בן סמג שם טושי"ע
א"ח פ"י מהל' סעיף ו (ובגד
אלפס עוד בספרים פ"ב
דף קל"ו):

בת יומא. פירש בקונטרס שישל זה עובד כוכבים היום אצל אס'
נישל זה אחרת כזר הופג טעמו בלינת לילה משמע לפירשו
דלינת לילה פוגמת ולא נענין מעת לעת וכן פ"ר דלינת לילה
פוגמת כי לא היה דרך נמים קדמונים לנשל בלילה כדמשמע בפ"ק
דברכות (דף צ"ג) בזמנים שקבעו
לקריאת שמע בזמן שריבה ככהנים
ועניים וכל אדם חזר לדבר דלינת
לילה (למיקרי עבוד זרה והיו דברים
ק"ו) אס' אכל שהוא נענין מעבר
זרמו בלילה כ"ש איסור הנבלע
בקדירה ולישנא דבת יומא משמע
שנישל זה היום מדלא קאמר לא
אסרה אלא קדירה מעת לעת ודוקא
שעמדה כל הלילה בלא נישול שאין
ידוע מה גורם להפיג הטעם מחלח
הלילה או סופו או כולו אצל מעת לעת
לא נענין והמתמיד מבא עליו ברכה
יש לחמוה לדברי ר"ת שביא זכר
לדבר מעיבור זורה דחפשו ליה
שסוף לילה גורם הפגם דהיינו עמוד
השחר דמשוי ליה נותר להטעמו
שריפה ובפ"ב דנזכים (דף יט:) גבי
קדוש ידים משמע דבעמוד השחר
חשיב לינה ושמא לך אור"ת דלינה
רביה גמורה אלא זכר לדבר כדי
שלא לפשוט זה משם יש לדקדק
דסוף לילה לזכר אינו גורם אלא כולו
מדהנך הכתוב שצירה בכלי חרס
מריקה ושטיפה בכלי נחשת אחר
נישול חטאת למ"ד ג"ט לפגם מותר
ואמאי אלא מותר לנשל זו לכתחלה
אחר עמוד השחר וה"ר ברוך כתב
בספר התרומה שרץ לחקור שלא
היה בכלי אפילו מים חמין לזכר בחוך
מעט לעת דמים חשיבי כמו האיסור
לפי שנעשו נבילה כיון שלא היה בהן
מסעירין וחזרו ונבלעו ודוקא בכלי
של איסור אצל בכלי של היסור כגון
בשר בכלי של חלב או איפכא אף
על פי שהיו בו מים חמין בחוך מעט
לעת אין לחוש שהיה הן היסור דלא
אחרין חמירה עמדה נעשית נבילה
אלא דוקא באיסור ועוד דאיכא ג"ט
בר ג"ט דאפי' לאי' המפרש (א) גבי
דגים שעלו בקערה אצל נחשלו לא
הכא איכא ג' נותני טעם של היסור
הראשון שנבלע בכלי וממנו למים
ומן המים חזר ונבלע בכלי:
מבאן ואיך ששחר. הלך דבר
המנובל בכלי שאינו בן
יומא מותר ויש לתת טעם מה ראו

כפ' יומא. שישל זה עובד כוכבים היום אצל אס' כזר הפיג זה טעמו בלינת לילה ושזכר כשפולטו כמבשל אחר אינו
אלא לפגם: **מבאן** ואיך לישכרי. אף לכתחלה: **מגעילן**. לא
חשיב לניבון לניבון שורף את הכלי: (ב) **גבי קדשים השפוד**
והאסכלא. שאלה בהן נשל קדש
משום דכי אחי למחר הו' נותר וכי
הדר מבשל בשר קודש למחר פליט
שפוד בגויה טעמא ונותר איסור
כרת הוא: **עמרם ברי**. עמרם בני:
גבי קדשים כי בלע הא שפוד
הסירא בלע. הלכך סגי ליה בהגעלה:
אלא אמר רבא הא שטיפה בלע לטולס
התם מריקה ושטיפה בלע לטולס
לפלוט האיסור ודאי ליבון בני כשאר
בלינת איסור אלא מזהו מלך היא
בקדשים ומרק ושטף נמים (י) כי היכי
דהו' גזירת הכתוב כשאר זה מדמה
על הבגד (י) דנעי כיוס במקום קדוש
ושבירת כלי חרס במקום קדוש הוא
וה"ה למריקה ושטיפה: **א"ל אביי**
מי דמי. כלומר מי קרי למריקה
שטיפה הגעלה היא כל הגעלה רוחמין
משמע שסופין להקיא הכלי מה שנלע
ומריקה ושטיפה בלע הוא כדאמרין
בשמיטת קדשים בפ' דם חטאת
(נזכים יז): **אלא אמר אביי**. הגעלה
משמע לפלוט מאיסורין ודקא קשיא
לך מתמינן דמכרסא לכו ליבון לא
חשיב דודאי בין בקדשים בין בגיעולי
עובדי כוכבים מריקה נענין לפלוט
איסור לזכר מריקה ושטיפה בקדשים
דלינה אלא מזהו מלך: **ויגיד עליו רעו**.
ונלמד משנה מחבירתה של קדשים
מתשנתו ומשנתו משל קדשים:
וה"ה לניבון. שניהם נרץ: **יגיד**
עליו רעו. אביי למתניהו למריקה
ליבון והגעלה נחשד או כמשנתו
או בקדשים והדר לינה מלך נאידך
ונתמר חבירתה מינה מה התם הא
בלא לא לינה ה"נ הא בלא הא
לינה: **כל יום ויום נעשה גיעול**
לחבירו. שמבשלין בהן ואינו מספיק
להיות נותר עד שחוזר ופולטו
כמבשל אחר. ולקמן פריך אי הכי
הגעלה נמי לא לינעי: **מקמי דליהוי**
נותר הו' לכו גיעול. שחשיב כשיש
זו למחר פלט בלינה מיום אחרת:
לא לינעי דמי מבשל ביה חטאת
האידינא הדר מבשל ביה. זו ביום
שלמים חזר ושוק של הכהנים: **בדאי**
הדדי שלים וימנייהו. ואין כאן פליטת
נותר והדר מבשל ביה שלמים זו ביום
כדאמרין בכל (פ) פגם מבשל שלמים לאחר חטאת זו ביום כי היכי דלא
יהיו נותר למחר: ה"ג אי הכי **הגעלה נמי לא לינעי קשיא**: **רז פסא**
אמר האי קריד הא לא קריד. לעולם בקדשים איסורא פליט ודקא
קשיא לך נינעי ליבון כי מתני' לא דמי דגיעול עובדי כוכבים אידי
דלא מבשלי לכו כל שעתא ומתקשה הבליעה בחוכו ודבכת זו כדילי
טרטטרי"ש בלע"ו ואין נוח לפלוט בהגעלה עד שמלכזו בלור אצל
בקדשים דכל שעתא מבשלי ביה לא קריד וזו לפלוט הלכך (סג) **הגעלה**
דבקדשים היחידא בלע ודקשיא לך כי פליט איסורא פליט לא
חמיר איסורו כשנעשה נותר לא הו' איסור עשייה שפדון
דופני הכלי היה בלע ויטולס לא הוכר איסורו: **בסוף**
יורה גדולה. שהיו רוחמין עוברין על כולה: **דודא**. קלחת:
גדנפא

(א) (ל"ז והתנן: ב) נזכים
(ג) (א) ע"י חזק' נזכים לו.
ד"ה השפוד (ד) (ל"ז רבה).
(ה) (ל"ז רבה ור"א בחזק'
נזכים לו. ד"ה השפוד).
(ו) (נזכים לו) ושי"ל.
(ז) (נזכים לו). (ח) (נזכים
ע"י ד"ה ר"ז ע"י ר"ז ע"י ר"ז
ע"י נזכים שאלות פ"י קלו
אין נזכים' פסחים מ' ד"ה
האלפס העמיקו מר עוקא
אכל בחזק' שבת מב' ד"ה
אכל העמיקו רב עקיבא.
(ט) (ויקרא י"ז י') (י) (שם).
(כ) דכל ר"ה (ל) (נזכים
לז' נזכים ע"י. (ח) (חולין
ק"א). (ז) (נזכים חזק' נזכים
לז' ד"ה לא).

תורה אור השלם
1. יגיד עליו רעו מקנה
אף על עולה:
איוב לו יג

הגהות הב"ח
(ב) רש"י ד"ה גבי קדשים
ל"ז קדש ד"ה מגעילן:

לעני רש"י
טרטטרי"ש
(טרטטרי"ש). מחלח.

מוסף רש"י
בת יומא. שישל זה
עובד כוכבים היום אצל
נפגם (כע"ז חז' ופסחים
ד) והאסכלא. גבי
ולין עליו לז' נזכים יז.)
כל יום ויום נעשה
גיעול לחבירו. מתוך
שהשלמים חמין כדלג' אין
בליע שלה נעשה נותר.
שהיו זמן שלמים כי ימים
וכי מבשל ביה שלמים
האידינא הדר מבשל ביה
שלמים למחר ויטולס
משנתו ביום
המחרת ויטולס מה שנלע
אחרת מן האחרונים. נחל
שאינו כל יגיד נותר ואם
כא לשל חטאת יחא ודאי
לנשל אחר שלמים זו ביום
ופולט את החטאת ויטולס
את השלמים (נזכים יז.)
הדרין ע"י השובר את
הפועל וכליקא לה
ספכת עבודה זרה

להחיר המאכל ולאסור הקדירה לפי שהקדירה היה זה איסור
גמור תחלה אצל המאכל לא נבלע זו איסור מעולם והגעלה כלי
בן יומא אין להגעיל אלא בס' דשמוניות הנפלט בחמין טעם לשבח
הוא דלא שרינן לעיל בפרק ב' (דף נח:) חמין של עובדי כוכבים
אלא משום דקחם כליהם אינן בני יומא אצל כשנגעילין כלי חמין
בערב הפסח בד' שעות דשעת היסור היא יכול להגעיל אפילו
כלי בן יומא נפחות מס' דהו' ג"ט בר ג"ט של היסור החמין
בקערה וממנו למים ומן המים חזר ונבלע בקערה ועדיין הכל
היסור ועוד כי יותר מתקלקל טעם חמין בכלי שאין ראו לאכילה
ממה שמתקלקל טעם בשר דגים שנחשלו אחריו לפי שהדגים
ראוין לאכילה והבשר נותר בהן טעם לשבח ומה שנחשלו לעשות
לחת כלי המוגעל במים זוגיין מיד אחר הגעלה אין לידע למה
נהגו כן דאין לומר משום דחמין בפרק דם חטאת (נזכים דף יז.)
שמי שטיפות בלע ונותר חמין ויש מפרש הא דקאמר שטיפה יחירמא היינו
בקונטרס פירש שם שטיפה היא שטיפה אחרת ולשון יחירמא משמע כן ועל זה נהגו בשטיפה זוגין בכל הגעלות מיהו
בקונטרס פירש שם שטיפה היא שטיפה אחרת ולשון יחירמא משמע כן ועל זה נהגו בשטיפה זוגין בכל הגעלות מיהו

הסכין

(א) גר' ר"ף ור"ש אמר
רכא וימקום קשה. (ב) (ג) ושל
אמר ד"ה שני. (ד) (ה) ושל
ד"ה והלכתא. (ו) (ז) בדפוס
דקא. (ח) ונע"ע מוספות
חולין מ. ד"ה שלמה.
(י) ונע"ע מוספות מדה מ.
ד"ה מפר להו.

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה אדכר וכו'
עבד קצת. כ"ז ועבד מומר
נעובד כוכבים דאיתא
פ' יולא דופן כדף מ"ו:

גדנפא דלישא. שפה של עיסה סביבות פיה כדי שתקבל מים הרבה ויעברו הרותחין על שפתה: כנולעו. נענין שנלעו שפת הדוד את האיסור יפליטהו: מה כנולעו כניולעו. לאו כנולעו אלא ע"י ניולעו שניתו הרתיחות שס' ולא הוכנסה לתוך יורה אחרת בשעת בליעת האיסור: כך בשעת פליטה אע"פ שלא הכניסה לתוך יורה אחרת הואיל ונתמלאת יפה יפה ומעלה ניולעו על שפתה ופולעו. ומיהו גדנפא בעינן משום דלא לאו הכי דלמלא לא היה מסקא ניולעו על השפה כהא זימנא אכל איסור הנמשל בה פעמים הרבה אם לא העלה ניולעו כל שעה העלה פעם אחת: ונעלה. אע"פ ששפה. וי"ל משפחה כנגד אמר שאינה חלק ומעביר שמנוניתה: שאין בה גומום. בעיני רבנן לא היה תהא שמנונית כגומא: ולאכול כס' לוגן. אכל דבר רותח אסור לחתוך בה עד שיגעילנה ברותחין וכלי ראשון כדאמרין בכל שעה (פסחים ל:) לענין חתך בפסח: (ט) דלה. נעלה: שבור מלכא. עובד כוכבים היה: מר קיס לי בגייה. רב יהודה מכיר אני זו שהיא פרוש ולא יאכל דבר איסור אכל כך איני מוחזק שמהא פרוש כל כך: מאי עבדת באורחא. דרך פרסיהם למסור נשים לאכסניאם וכששיגדן להם בלילה שעבר קיבל כאמי ורב יהודה לא קיבל:

הדרן עלך השובר את הפועל
וסליקא לה מסכת עבודה זרה

הסבין שפה. ונועלה עשר פעמים בקרקע בירושלמי קאמר שלש פעמים משמע דהכל לאו דוקא עשר פעמים מיהו מדאמרין לקמן דלה עשר פעמים בקרקע משמע דדוקא קאמר ויש להחמיר: אמר רב הונא בריה דרב יהושע ולאכול בה צונן.

פרש"י וכן לאכול בה רותח בעי הגעלה וכן משמע בפסחים (דף ל:) דקאמר גבי סמי דפסחא והלכתא אידי ואידי ברותחין פירוש קתייהו ופרוליהו אבל קשה דנפ"ק דחולין (דף ח: ע"ש) קאמר גבי סמן של עובדי כוכבים מלכנה צאור משמע דלריכה ליבון וכן כמספתא (פ"ט) תניא הסבין והשפודין ואסכלא ילבנן צאור לכן נראה צדדי לחתוך בה רותח לריכה ליבון והא דפסחים דמשמע דסגי ברותחין היינו לפי שכל הימירא אכל בסמיים של עובדי כוכבים דנלעי איסורא נעו ליבון וכן משמע קצת דיש חילוק בין בלע הימירא לבלע איסורא ואומר ר"ת דהא דק"ל דסבין צעני ליבון היכי דאיסורא בלע היינו דוקא באיסור דסבין גדולה שדרך לללות בה צמר דיקא נמי דקתני כמספתא הסבין והשפודין כו' סבין דומיא דשפודין ואסכלא אבל סמיים קטנים שאין דרך לללות בהם צמר ודאי סגי להו בהגעלה אף בשל עובדי כוכבים וריצ"א מלכין ליבון גם בסמיין קטנים לפי שפעמים דרך להפוך בהם צמר על גבי גמלים ור"ת אומר דזה אינו קרי משמישו על יד האור

הדרן עלך השובר את הפועל
וסליקא לה מסכת עבודה זרה

כיון דאין תשמיש קבוע ע"י האור סגי בהגעלה וכן בירושלמי דלמר הדא דמימא בסבין קטן אכל כגדול צעני ליבון ויש לדחות אומה ראי' מדאמר המס מהא דקאמר הסבין והיא טהורה כו' אלמא משמע דאיידי בלון ובלון ליכא חילוק בין תשמישו ע"י האור בין אין תשמישו ע"י האור ומפרש הר"ר אלחנן בירושלמי כן הוא הדא דמימא בסבין קטן שאין רגילות להיות בה גומות ואין בלוע בגומות וסגי בנעילת קרקע אכל סבין גדול שדרך להיות בה גומות לריכה ליבון דנעולה בקרקע אינו מועיל לשפף ולהעביר האיסור הנדבק בגומות הלכך אפילו לחתוך בה לוגן לריכה ליבון ולא סגי בהגעלה אפילו ללוגן משום דלא מהינא הגעלה אלא להפליע האיסור הבלוע בתוך הסבין אכל לא מהני להעביר איסור הנדבק והשפוף בקרקע מהני להעביר איסור הנדבק וכו' שיש גומות אין תקנה להעביר איסור הנדבק רק ע"י ליבון ומ"מ נדחית הרה"ר מן הירושלמי דלא מיירי כלל בתשמישו על ידי האור ורבינו ברוך מיישב הרה"ר והכי פירושא דהא דמימא בסבין קטן שאין תשמישו ע"י האור וסגי בנעילת קרקע אפילו לחתוך בה רותח ויש ליתן טעם משום דסבין קטן אין תשמישו רק בלון ואינו בלוע כלל כמיו רק נדבק זו מנתוך אכל גדול תשמישו ברותחין וגם תשמישו ע"י האור הלכך צעני ליבון לחתוך בה רותח כן נראה למורי לישב פירוש רבינו ברוך ואומר מורי דהא דקאמר הכא נעולה עשר פעמים בקרקע היינו דוקא בקרקע קשה שהיא מעבדת השומן ושפה אכל לא רכה שאינה מעבדת השומן וגם לא בקרקע קשה יותר מדלי ודוקא נקט בקרקע ולא אצן ולא אפר ולא קרקע רכה: אידכר מה דעבדת באורחא. פ"ה ששיגר להם שמי שפחות רב יהודה לא קבלה ובאמי קבלה ונראה דלא חטא דזה שעדיין היה עבד קצת (ב) שמעוכב גט שמרור כדאמרין פרק עשרה יומסין (קידושין דף ע:)

כאמי בר טובי צרמות רוחיה לא שקיל גיטא דחירותא: הדרן עלך השובר את הפועל וסליקא לה מסכת עבודה זרה

הדרן עלך מסכת עבודה זרה והדרן עלך. דעתן עלך מסכת עבודה זרה ודעתך עלך. לא נתנשי מינך מסכת עבודה זרה ולא נתנשי מינך לא בעלמא הדין ולא בעלמא דאתי:

יאמר כן שלשה פעמים ואחר כך יאמר:

יהי רצון מלפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו שתהא תורתך אמונתנו כעולם הזה ותהא עמנו לעולם הבא. חנינא בר פפא רמי בר פפא נחמן בר פפא אתא בר פפא אבא מרי בר פפא רפרם בר פפא רכיש בר פפא סורקוב בר פפא אדא בר פפא דרו בר פפא:

הערב נא יי אלהינו את דברי תורתך בפנינו ובפיפיות עמך בית ישראל. ונדיה בלנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל בלנו יודעי שמך ולומדי תורתך: מאויבי תחבמני מצותיך בי לעולם היא לי: יהי לבי תמים בחקיך למען לא אבוש: לעולם לא אשכח פקודיך כי הם חייתי: ברוך אתה יי למדני חקיך: אמן אמן אמן סלה ועד:

מודים אנחנו לפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו ששמת חלקנו מיישבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיישבי קרנות. שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שבר והם עמלים ואין מקבלים שבר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת. שאמר ואתה אלהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בה:

יהי רצון מלפניך יי אלהי בשם שעזרתני לסים מסכת עבודה זרה כן תעזרני להתחיל משכחות וספרים אחרים ולסייםם ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים ואמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרעי שלא תמוש התורה מפי וזרעי וזרעי זרעי עד עולם. ותתקיים בי בהתהלך תנחה אותך בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחך. כי בי ירבו ימיי ויסיפו לק שנות חיים: אורך ימים בימינה בשמאלה עשר וקבוד: יי עוז לעמו יתן יי יברך את עמו בשלום:

יתגדל ויתקדש שמה רבא. בעלמא דהוא עתיד לאתחדתא. ולאחיא מתא. ולאסקא לחיי עלמא. ולמבנא קרתא דירושלם. ולשכלל היכליה בגוה. ולמעקף פולחנא נוקראה מארעא. ולאחבא פולחנא דשמיא לאתריה. וימליך קודשא בריך הוא במלכותיה ויקריה. ויצמח פרקנה ויקרב משיחיה. בייבוכן וביימיובון ובחיי דכל בית ישראל בעגלא ובזמן קריב. ואמרו אמן. יהא שמה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתגדל ויתעלה ויתהלל שמה דקדשא בריך הוא. לעלא מן כל ברביתא ושיקתא תשבחתא ונחמתא דאמין בעלמא. ואמרו אמן: על ישראל ועל רבנן. ועל תלמידיהו ועל כל תלמידי תלמידיהו. ועל כל מאן דעסקין באורייתא. די באתרא (קדישא) הדין ודי בכל אתר ואתר. יהא להון ולבון שלמא רבא חנא וחסדא ורחמי וחיי אריכי וחיוני ופרקנא מן קדם אבותיו די בשמיא וארעא ואמרו אמן: יהא שלמא רבא מן שמיא וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן: עושה שלום במרומיו הוא ברחמינו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן:

(*) פי' הגון על זה תמצא בספר החיים שחיבר אחי הגאון מהר"ל מפראג בספר זכיות ח"א פ"ג. (** בסיומא וסוף תשובת הרמ"א ז"ל וכן בסוף י"ש"ש כב"ק כחוב רמזים על הזכרת שמות הלל.